පනත අංක,

2019 13

2024 23

2025 සමාගම් පනතේ 12

අදාළ නීතිය සංශෝධනය කිරීමට සහ තහවුරු කිරීමට පනතක්

සමාගම්

එය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී පාර්ලිමේන්තුව විසින් පනවනු ලැබේ

ශ්‍රී ලංකා ජනරජය පහත පරිදි වේ:-

[2007 මාර්තු 20]

කෙටි මාතෘකාව සහ දිනය

මෙහෙයුම.1.

(1) මෙම පනත අංක 07 දරන සමාගම් පනත ලෙස දැක්විය හැක

2007.

(2) මෙම පනතේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක විය යුතුය

එවැනි දිනය (මෙතැන් සිට "පත් කළ දිනය" ලෙස හැඳින්වේ)

හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නියෝගය මගින් අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ හැකි පරිදි

ගැසට්.

I කොටස

සමාගම් සහ අදාළ කරුණු සංස්ථාගත කිරීම

සමාගම්වල අත්‍යවශ්‍ය ලක්ෂණ

නෛතික තත්ත්වය සහ

a හි ධාරිතාව

සමාගම.2.

(1) මෙම පනත යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමක් විසින්,

එය කලින් කලට ලියාපදිංචි කර ඇති නම, ශරීරයක් වන්න

ආයතනික.

(2) සමාගමකට ශ්‍රී ඇතුළත සහ ඉන් පිටත තිබිය යුතුය

ලංකා -

(අ) හි 13 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

පනත, ඕනෑම දෙයක් කරගෙන යාමට හෝ භාර ගැනීමට ඇති හැකියාව

ව්‍යාපාරයක් හෝ ක්‍රියාකාරකමක්, ඕනෑම ක්‍රියාවක් කරන්න හෝ ඕනෑම දෙයකට ඇතුල් වන්න

ගනුදෙනුව ; සහ

(ආ) ඕනෑම ලිඛිත නීතියක විධිවිධානවලට යටත්ව

ශ්‍රී ලංකාව හෝ වෙනත් ඕනෑම රටක, සියලු අයිතිවාසිකම්,

අරමුණු සඳහා අවශ්‍ය බලතල සහ වරප්රසාද

ඡේදයේ (අ).

[2, 2025 හි 12] විවිධ වර්ගවල

සමාගම්.3.

(1) මෙම පනත යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමක් විය හැක්කේ-

(අ) කොටස් නිකුත් කරන සමාගමක්, හිමිකරුවන්

වත්කම්වලට දායක වීමට වගකීමක් ඇති

සමාගමේ, කිසියම් නම්, සමාගමේ නිශ්චිතව දක්වා ඇත

එම කොටස් වලට අමුණා ඇති ලිපි (මෙම පනතේ

"සීමිත සමාගමක්" ලෙස හැඳින්වේ) ; හෝ

(ආ) කොටස් නිකුත් කරන සමාගමක්, හිමිකරුවන්

දායක වීමට අසීමිත වගකීමක් ඇති

එහි ලිපි යටතේ සමාගමේ වත්කම් (in

මෙම පනත "අසීමිත සමාගමක්" ලෙස හැඳින්වේ) ;

හෝ

(ඇ) කොටස් නිකුත් නොකරන සමාගමක්, ද

සඳහා දායක වීමට භාර ගන්නා සාමාජිකයින්

සමාගම පවතින අවස්ථාවක එහි වත්කම්

හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති මුදලකින් ඈවර කිරීම

සමාගමේ ලිපි (මෙම පනතේ සඳහන් වන්නේ a

"සමාගම වගකීමෙන් සීමා කර ඇත").

(2) සීමිත සමාගමක් පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස සංස්ථාගත කර ඇති අවස්ථාවක

සමාගම හෝ අක්වෙරළ සමාගමක් ලෙස, විධිවිධාන

II කොටස හෝ XI කොටස පිළිවෙළින් එවැන්නකට අදාළ වේ

සමාගම.

සමාගම් සංස්ථාගත කිරීම

ක්රමය

a ඇතුළත් කිරීම

සමාගම.4.

(1) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

හෝ වෙනත් සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීමට පුද්ගලයින්ට අයදුම් කළ හැකිය

අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඇපකරයෙන් සීමා වූ සමාගමක්

ඒ සඳහා අත්සන් කරන ලද නියමිත පෝරමයේ රෙජිස්ට්රාර් වෙත

එක් එක් ආරම්භක කොටස් හිමියන් විසින්, එක්ව

පහත ලියකියවිලි :-

(අ) එබඳු හොඳම දේ බව සඳහන් කරන ප්‍රකාශයක්

පුද්ගලයා හෝ පුද්ගල දැනුම, නම

සමාගම සමාන හෝ සමාන නොවේ

පවතින සමාගම;

(ආ) සමාගමේ සංගමයේ ලිපි, නම්

පළමු ලිපියේ දක්වා ඇති ලිපි වලට වඩා වෙනස්

මෙහි උපලේඛනගත කර, එක් එක් මුලකුරු විසින් අත්සන් කර ඇත

කොටස් හිමියන් ;

[2, 12 2025]

[2, 13 2019]

[2, 13 න්

2019](ඇ) එක් එක් ආරම්භක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් කැමැත්ත

203 වගන්තිය යටතේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට

සමාගම ; සහ

(ඈ) යටතේ මූලික ලේකම්වරයාගේ කැමැත්ත

221 වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය, ලේකම් ලෙස කටයුතු කිරීමට

සමාගමේ.

(2) වගකීමෙන් සීමා වූ සමාගමක් හැර වෙනත් සමාගමක්,

තනි කොටස් හිමියෙකු සිටිය හැක,

(අ) ස්වභාවික පුද්ගලයෙකු වීම;

(ආ) ආයතනික ආයතනයක් වීම; හෝ

(ඇ) භාණ්ඩාගාර භාරයේ ලේකම් වීම

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් කොටස්.

සංස්ථාගත කිරීම

සමාගම.5.

(1) සඳහා නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පතක් ලැබීම මත

නියමිත පෝරමයෙහි සංස්ථාගත කිරීම, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා-

(අ) සමාගමේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න

ලියාපදිංචි කරන්න ;

(ආ) ලෙස එම සමාගමට අනන්‍ය අංකයක් පවරන්න

එහි සමාගම් අංකය;

(ඇ) හි සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

අයදුම්කරු සමාගමට නියමිත පෝරමය; සහ

(ඈ) වැඩ කරන හැටක් ඇතුළත සාමාන්‍ය ජනතාවට දැනුම් දෙන්න

සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීමේ දින, විසින් a

දිනපතා පුවත්පතක පළ වූ නිවේදනයකි

සිංහල, ඉංග්‍රීසි සහ දෙමළ භාෂාවෙන් සංසරණය

සඳහන් කළ යුතු භාෂා -

(i) සමාගමේ නම;

(ii) සමාගම් ලියාපදිංචි අංකය; සහ

(iii) ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ ලිපිනය

සමාගම.

(2) යටතේ නිකුත් කරන ලද සංස්ථාපිත සහතිකය

(1) උපවගන්තිය සඳහන් කළ යුතුය-

(අ) සමාගමේ නම සහ අංකය;

(ආ) සමාගම පැවති දිනය

සංස්ථාපිත ;

(ඇ) සමාගම සීමිත සමාගමක් ද, ඇ

අසීමිත සමාගමක් හෝ සීමා සහිත සමාගමක්

ඇපකරය ;

(ඈ) සමාගම පුද්ගලික සමාගමක් ද;

සහ

(ඉ) සමාගම වෙරළෙන් බැහැර සමාගමක් ද යන්න

;

(3) සහතිකයක් o f මෙම වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද සංස්ථාපිතය

ඕනෑම සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්, තීරණාත්මක සාක්ෂි විය යුතුය

කාරණය -

(අ) මෙම පනත යටතේ ඇති සියලුම අවශ්‍යතා

සමාගමක් සංස්ථාගත කර ඇත

අනුකූල වූ; සහ

(ආ) සමාගම යටතේ සංස්ථාගත කර ඇත

එවැනි සහතිකයක නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනයේ මෙම පනත

සංස්ථාගත කිරීම.

සමාගම් නම්

ලෙස අවශ්‍යතා

නම.6. සෑම කෙනෙකුගේම නම -

(අ) ලැයිස්තුගත සමාගමක් හැර වෙනත් සීමිත සමාගමක් අවසන් විය යුතුය

"සීමිත" යන වචනයෙන් හෝ "Ltd" යන කෙටි යෙදුමෙන්;

(ආ) පුද්ගලික සමාගම, "(පුද්ගලික) යන වචන වලින් අවසන් විය යුතුය.

සීමා සහිත" හෝ "(පුද්ගලික) ලිමිටඩ්" යන කෙටි යෙදුමෙන්; සහ

(ඇ) ලැයිස්තුගත සමාගමක් වන සීමිත සමාගම අවසන් විය යුතුය

"Public Limited Company" යන වචන හෝ කෙටි යෙදුමෙන්

"පීඑල්සී".

මත සීමා කිරීම්

නම්.7.

(1) සමාගමක් නමකින් ලියාපදිංචි නොකළ යුතුය -

(අ) වෙනත් ඕනෑම නමක් සමඟ සමාන වේ

සමාගමක් හෝ ඕනෑම ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක;

(ආ) "වාණිජ මණ්ඩලය" යන වචන අඩංගු වේ,

සමාගම විය යුතු සමාගමක් නම් මිස

වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇති බලපත්‍රයක් යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත

34 වෙත "සීමිත" යන වචනය එකතු කිරීමකින් තොරව

එහි නම; හෝ

(ඇ) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ මතය අනුව නොමඟ යවන සුළුය.

(2) ලබා දී ඇති අමාත්‍යවරයාගේ කැමැත්ත ඇතිව හැර

ජාතික අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන්, කිසිදු සමාගමක් නොවිය යුතුය

යන වචන අඩංගු නමකින් ලියාපදිංචි වී ඇත :-

(අ) "ජනාධිපති", "ජනාධිපති" හෝ වෙනත් වචන

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ මතය අනුව යෝජනා කරන හෝ

ගේ අනුග්‍රහය යෝජනා කිරීමට ගණනය කෙරේ

ජනාධිපති හෝ රජය සමඟ ඇති සම්බන්ධය හෝ

ඕනෑම රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක්;

(ආ) "මහ නගර", "සංස්ථාගත" හෝ වෙනත් වචන

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ මතය අනුව යෝජනා කරන හෝ

යෝජනා කිරීම සඳහා ගණනය කරනු ලැබේ, ඕනෑම එකක් සමඟ සම්බන්ධ කිරීම

මහ නගර සභාව හෝ වෙනත් පළාත් පාලන ආයතනයක් හෝ ඕනෑම දෙයක් සමඟ

පනතකින් සංස්ථාපිත සමාජය හෝ ශරීරය

පාර්ලිමේන්තුව ;

(ඇ) "සමුපකාර" හෝ "සමාජය" ; හෝ

(ඈ) "ජාතික", "රාජ්‍යය" හෝ "ශ්‍රී ලංකාව" හෝ වෙනත්

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ මතය අනුව වචන

යෝජනා කිරීම හෝ යෝජනා කිරීමට ගණනය කරනු ලැබේ, ඕනෑම

රජය සමඟ සම්බන්ධය හෝ වෙනත්

රජයේ දෙපාර්තමේන්තුව.

(3) (1) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා තීරණය කිරීමේදී

එක් නමක් තවත් නමක් සමඟ සමානද යන්න, පහත දැක්වේ

වචන නොසලකා හරිනු ඇත :-

(අ) "ද" යන වචනය, එහි පළමු වචනය වේ

නම ;

(ආ) පහත සඳහන් වචන සහ ප්‍රකාශන, එහිදී

ඒවා නමේ අවසානයේ දිස්වේ:

(i) "සමාගම";

(ii) "සහ සමාගම";

(iii) "සමාගම සීමිත";

(iv) "සහ සීමා සහිත සමාගම්";

(v) "සීමිත" ;

(vi) "අසීමිත" ;

(vii) "(පුද්ගලික) සීමිත" ;

(viii) "පබ්ලික් ලිමිටඩ් සමාගම";

(ඇ) 6 වැනි වගන්තියේ සඳහන් කෙටි යෙදුම්

ඔවුන් නම අවසානයේ දිස් වේ;

(d) අකුරු, උච්චාරණ, අවකාශයේ වර්ගය සහ නඩුව

අකුරු සහ විරාම ලකුණු අතර; සහ

(ඉ) "සහ" හෝ "&".

නම වෙනස් කිරීම.8.

(1) සමාගමකට එහි නම විශේෂ විභේදනයකින් වෙනස් කළ හැක

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ ලිඛිත පූර්ව අනුමැතිය ඇතිව.

(2) සමාගමක් එහි නම වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති අවස්ථාවක

(1) උපවගන්තිය යටතේ එය වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

වෙනස් කිරීම, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට වෙනස් කිරීම පිළිබඳ දැනුම් දීම

නියමිත පෝරමය.

(3) සමාගමක් එය වෙනස් කර ඇති බවට දැනුම් දීමක් ලැබීමෙන් පසු

නම, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා-

(අ) රෙජිස්ටරයේ නව නම වෙනුවට ඇතුළත් කරන්න

පෙර නම; සහ

[3, 13 2019] [3, 13 2019] (ආ) සංස්ථාගත කිරීමේ නැවුම් සහතිකයක් නිකුත් කරන්න

නියමිත පෝරමය, දැක්වීමට වෙනස් කර ඇත-

(i) නම වෙනස් කිරීම; සහ

(ii) සමාගම බවට පත් වූ ස්ථානය හෝ

පුද්ගලික සමාගමක් වීම නතර කර ඇත

එම වෙනස පිළිබඳ කාරණය.

(4) නම වෙනස් කිරීම කිසිදු අයිතියකට හෝ බල නොපායි

සමාගමේ වගකීම්, හෝ යම් නීතිමය අකාර්යක්ෂම බවට පත් කිරීම

සමාගම විසින් හෝ එරෙහිව කටයුතු. ඕනෑම නීතිමය

දිගටම කරගෙන යා හැකිව තිබූ ක්‍රියාදාමයන් හෝ

එහි පෙර නාමයෙන් එයට එරෙහිව ආරම්භ විය

එහි නව නාමයෙන් එයට එරෙහිව දිගටම හෝ ආරම්භ විය.

(5) සමාගමක් (2) උපවගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීම

නම.9.

(1) සමාගමක් එහි නමට අනුකූලව වෙනස් කරන විට

8 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව එය වැඩ කරන විස්සක් ඇතුළත විය යුතුය

එවැනි වෙනස්වීම් දිනයන් ඒ පිළිබඳව මහජන දැනුම්දීමක්, සඳහන් කරමින් -

(අ) සමාගමේ පෙර නම;

(ආ) සමාගම් අංකය;

(ඇ) හි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ ලිපිනය

සමාගම ; සහ

(d) සමාගමේ නව නම.

(2) සමාගමක් අවශ්‍ය දැනුම්දීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අපොහොසත් වූ විට

(1) උපවගන්තිය යටතේ හෝ (2) :-

[4, 13 2019]

[4, 13 හි

2019](අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අදාළ දැනුම්දීම සිදු කළ යුතුය

ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

වෙනස් කිරීමට දිශාව

නම.1 0.

(1) 7 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන කුමක් වුවත්, ද

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් සමාගමකට එහි නම වෙනස් කිරීමට යොමු කළ හැක

පහත සඳහන් තත්වයන්:-

(අ) නොසැලකිල්ලෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, එය

නමින් ලියාපදිංචි කර ඇත

6 වන වගන්තියේ විධිවිධානවලට පටහැනිව;

(ආ) එසේ කිරීමට රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ

නම ප්‍රසිද්ධියේ දැනුම් දීමෙන් මාස තුනක් ඇතුළත

5(1)(d) සහ වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇත

9(2) වෙනත් සමාගමක් විසින් හෝ ලියාපදිංචි කර ඇත

විදේශීය සමාගම, එහිදී -

(i) මුලින්ම සඳහන් කළ නම

සමාගම නමට බොහෝ දුරට සමාන ය

එය කිරීමට ඉඩ ඇති සමාගමක් ඉල්ලා සිටීම

ව්‍යාකූලත්වය ඇති කිරීම; සහ

(ii) ඉල්ලා සිටි සමාගම විය

කලින් එහි වත්මන් නම සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇත

මුලින්ම සඳහන් කළ සමාගම විය

විරුද්ධ වූ නම සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇත; හෝ

(ඇ) විසින් එසේ කරන ලෙස රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ

ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සෑහීමකට පත්වේ

සඳහා සද්භාවයෙන් නම අයදුම් නොකළේය

සමාගම හඳුනා ගැනීමේ අරමුණ.

(2) සමාගමක් විසින් නිකුත් කරන ලද නියෝගයකට අනුකූල විය යුතුය

සති හයක කාලයක් ඇතුළත (1) උපවගන්තිය යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර්

එවැනි දිශාවක් නිකුත් කළ දිනයේ සිට හෝ ඊට වැඩි කාලයක්

රෙජිස්ට්රාර්වරයාට ඔහුගේ අභිමතය පරිදි අවසරය ලබා ගත හැකි කාල සීමාව.

(3) උපදෙස් වලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන සමාගමක්

මෙම වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය

[3, 2025 12]

[3, 2025 හි 12] දෙසීය නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් දහසක්.

නම වෙනස් කිරීම

වෙනස් වීම මත

සමාගමේ තත්ත්වය.1 1.

(1) සමාගමක් පුද්ගලික සමාගමක් වීම නැවැත්වූ විට, එය

එහි නම වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

හි (1) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව

8 වන වගන්තිය, "(පුද්ගලික)" යන වචනය මඟ හැරීමෙන්.

(2) පුද්ගලික සමාගමක් නොවූ සමාගමක්

29 වගන්තිය යටතේ පුද්ගලික සමාගමක් බවට පත් වේ

එහි නම වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

හි (1) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව

8 වැනි කොටස අවසානයේ "සීමිත" යන වචනය ආදේශ කිරීමෙනි

එහි නම, "(පුද්ගලික) සීමාසහිත" යන වචන වලින්.

(3) සීමිත සමාගමක් ලැයිස්තුගත සමාගමක් බවට පත් වූ විට, එය

එහි නම වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

හි (1) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව

8 වැනි කොටස අවසානයේ "සීමිත" යන වචනය ආදේශ කිරීමෙනි

එහි නම, "පබ්ලික් ලිමිටඩ් සමාගම" යන වචන වලින්.

(4) සීමිත සමාගමක් ලැයිස්තුගත වීම නවත්වන තැන

සමාගම, එය වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අනුව නම් කරන්න

8 වන වගන්තියේ, "පබ්ලික් ලිමිටඩ්" යන වචන වෙනුවට ආදේශ කිරීමෙනි

සමාගම" එහි නම අවසානයේ, "සීමිත" යන වචනයේ.

(5) සමාගමක් තීරණය කර ඇතැයි සැලකෙන තැන

මෙම කොටස යටතේ එහි නම වෙනස් කරන්න, එය විස්සක් ඇතුළත විය යුතුය

එවැනි වෙනස්වීම්වල වැඩ කරන දින, පිළිබඳ මහජන දැනුම් දීම

එවැනි දැන්වීමක පිටපතක් වෙනස් කර රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යවන්න,

සහ 8 වැනි වගන්තියේ (3) සහ (4) උප වගන්තිවල විධිවිධාන,

එවැනි නම වෙනස් කිරීම සඳහා සහ අදාළව අදාළ විය යුතුය.

(6) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන විට

(5) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් කළ යුතු අතර වගකිව යුතුය

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

සමාගම භාවිතා කිරීම

නම සහ සමාගම

අංකය.1 2.

(1) සමාගමක් එහි නම සහ එහි සමාගම සහතික කළ යුතුය

අංකය පැහැදිලිව දක්වා ඇත-

(අ) සමාගමේ සියලුම ව්‍යාපාරික ලිපි;

(ආ) හි සියලුම නිවේදන සහ අනෙකුත් නිල ප්‍රකාශන

සමාගම;

(ඇ) සියලුම විනිමය බිල්පත්, පොරොන්දු නෝට්ටු,

අනුමත කිරීම්, චෙක්පත් සහ මුදල් සඳහා ඇණවුම් හෝ

සමාගම වෙනුවෙන් අත්සන් කරන ලද භාණ්ඩ;

(ඈ) සියලුම ඉන්වොයිසි, රිසිට්පත් සහ ණය ලිපි

සමාගම;

(ඉ) විසින් නිකුත් කරන ලද හෝ අත්සන් කරන ලද අනෙකුත් සියලුම ලියකියවිලි

නීත්‍යානුකූලව නිර්මාණය කරන හෝ සාක්ෂි දරන සමාගම

සමාගමේ වගකීම; සහ

(ඊ) සමාගමේ මුද්‍රාව තිබේ නම්.

(2) සෑම සමාගමක්ම එහි නම සහ එහි නම සහතික කළ යුතුය

සමාගමේ අංකය එහි ලියාපදිංචි ස්ථානයේ පැහැදිලිව පෙන්වයි

කාර්යාලය.

(3) සමාගමක් විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය (2)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

වරදකරු වී පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයක්

රුපියල්.

(4) කොහෙද -

(අ) නිර්මාණය කරන ලේඛනයක් හෝ සාක්ෂියක් a

සමාගමක නීතිමය බැඳීම, නිකුත් කර හෝ අත්සන් කර ඇත

සමාගම විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන්; සහ

(ආ) සමාගමේ නම සහ සමාගම් අංකය

සමාගම නිවැරදිව සඳහන් කර නොමැත

ලේඛනය,

ලේඛනය නිකුත් කළ හෝ අත්සන් කළ සෑම පුද්ගලයෙකුම වනු ඇත

සමාගම නම් සමාගමට සමාන ප්‍රමාණයකට වගකිව යුතුය

වගකීම ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වන්නේ නම් මිස-

(ඇ) නිකුත් කළ හෝ අත්සන් කළ පුද්ගලයා

ලේඛනය ඔප්පු කරයි, එහි සිටින පුද්ගලයා

දී දැනුවත්ව සිටි වගකීමට පක්ෂව

ලේඛනය නිකුත් කරන ලද හෝ අත්සන් කළ කාලය, එනම්

වගකීම සමාගම විසින් සිදු කරන ලදී; හෝ

(ඈ) එය සාධාරණ නොවන බවට අධිකරණය සෑහීමකට පත්වේ

සහ එම පුද්ගලයාට එතරම් වගකීමක් දැරීමට සාධාරණයි.

(5) සමාගමක් (1) සහ (2) උපවගන්ති අරමුණු සඳහා

ඕනෑම වචනයක පොදුවේ පිළිගත් කෙටි යෙදුමක් භාවිතා කළ හැක

එහි නම, එසේ කිරීම නොමඟ යවන සුළු නොවේ නම්.

සංගමයේ ලිපි

ලිපිවල අන්තර්ගතය.1 3. සමාගමක සංගමයේ ලිපි ඕනෑම දෙයක් සඳහා සැපයිය හැකිය

හැර මෙම පනතේ විධිවිධානවලට පටහැනි නොවන කාරණය

මෙහි පළමු උපලේඛනය, සහ විශේෂයෙන් සැපයිය හැකිය-

(අ) සමාගමේ අරමුණු;

(ආ) හි කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම්

සමාගම ; සහ

(ඇ) සමාගමේ කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය.

අයදුම් කිරීම

ආදර්ශ ලිපි.1 4. මෙහි පළමු උපලේඛනයේ දක්වා ඇති සංගමයේ ලිපි (මෙතැන් සිට "ආදර්ශ ලිපි" ලෙස හැඳින්වේ) සම්බන්ධයෙන් අදාළ වේ වගකීමෙන් සීමා වූ සමාගමක් හැර වෙනත් ඕනෑම සමාගමක් හැර සමාගම බැහැර කරන, වෙනස් කරන හෝ කරන ලිපි භාවිතා කරන ප්‍රමාණය ආදර්ශ ලිපි සමඟ නොගැලපේ.

දරුකමට හදා ගැනීම හෝ

සංශෝධනය කිරීම

ලිපි.1 5.

(1) මෙම පනතේ විධිවිධානවලට සහ ඕනෑම කොන්දේසියකට යටත්ව එහි ලිපිවල අඩංගු, සමාගමකට ඕනෑම අවස්ථාවක කළ හැක

විශේෂ විභේදනය -

(අ) නව ලිපි සම්මත කිරීම;

(ආ) එහි ලිපිවලට වඩා වෙනස් ලිපි තිබේ නම් පළමු උපලේඛනයේ දක්වා ඇති සංගමයේ, සම්මත එහි ලිපි ලෙස එවැනි ලිපි; හෝ

(ඇ) එහි ලිපි වෙනස් කරන්න.

(2) සමාගමක් විශේෂ යෝජනාවක් මගින් එය වෙනස් කරන විට ලිපි, එය එවැනි යෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුම් දීමක් කළ යුතුය වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත රෙජිස්ට්‍රාර්, සම්පූර්ණ පෙළ සකස් කරන්න යෝජනාවේ සහ ඕනෑම නව ලිපිවල හෝ ඕනෑම එකක සමාගමේ ලිපිවල වෙනස්කම්.

(3) සමාගමක් අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(2) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

ලිපිවල බලපෑම.1 6. සමාගමක ලිපි 89 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

සමාගම සහ එහි කොටස් හිමියන් එහි ඇති ආකාරයට බැඳිය යුතුය

සමාගම සහ එහි කොටස් හිමියන් අතර ගිවිසුම. විශේෂයෙන්, සියලු

ලිපි යටතේ ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු විසින් සමාගමට ගෙවිය යුතු මුදල්,

එම කොටස් හිමියාගෙන් සමාගමට ගෙවිය යුතු ණයක් විය යුතුය.

ප්රකාශයේ බලපෑම

තුළ ඇති වස්තූන්

ලිපි.1 7.

(1) සමාගමක ලිපිවල අරමුණු සකසන තැන

සමාගම, සීමාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ

ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාමේදී ලිපි මගින් තබා ඇත

ලිපි හැර, එම වස්තූන් තුළ නොමැති ක්‍රියාකාරකම්

පැහැදිලිවම වෙනත් ආකාරයකින් සපයන්න.

(2) සමාගමක ලිපි ඕනෑම දෙයක් සඳහා සපයන තැන

ව්‍යාපාරය හෝ ක්‍රියාකාරකම් සීමා කිරීම

සමාගම සම්බන්ධ විය හැකිය -

(අ) සමාගමේ ධාරිතාව සහ බලතල

එවැනි සීමා කිරීම්වලට බලපාන්නේ නැත; සහ

(ආ) සමාගමේ කිසිදු ක්‍රියාවක්, කොන්ත්‍රාත්තුවක් හෝ වෙනත් දෙයක් නැත

සමාගම විසින් ඇතුළත් කර ඇති වගකීම සහ නො

සමාගම විසින් හෝ දේපල පැවරීම, විය යුතුය

එය සිදු කළ නිසා පමණක් වලංගු නොවේ

එවැනි සීමා කිරීම්වලට පටහැනිව.

(3) (2) උපවගන්තියේ කිසිවක් බලපාන්නේ නැත -

(අ) කොටස් හිමියෙකුගේ හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ හැකියාව

සමාගම යටතේ අධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට

233 වගන්තිය සමාගම ක්‍රියා කිරීමෙන් වලක්වාලීමට

තබා ඇති සීමාවකට නොගැලපෙන ආකාරයෙන්

සමාගම ඇතුළු වී නොමැති නම්, ලිපි මගින්

කොන්ත්‍රාත්තුවක් හෝ කිරීමට වෙනත් බැඳීම් වගකීමක් බවට

එසේ; හෝ

(ආ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ වගකීම

188 වගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කිරීම.

අයිතිය

කොටස් හිමියන්ට a

ලිපිවල පිටපත.1 8.

(1) කොටස් හිමියෙකුට ඕනෑම අවස්ථාවක ඉල්ලීමට අයිතියක් ඇත

හි ලිපිවල පිටපතක් සඳහා සමාගම ලිඛිතව

සමාගම, සහ (2) උපවගන්තියට යටත්ව, සමාගම

වැඩ කරන දින පහක් ඇතුළත එවැනි ඉල්ලීමකට අනුකූල වීම

පිළිගැනීමේ දිනය ipt සහ එවැනි ඉල්ලීමක්.

(2) යටතේ ඉල්ලීමක් කරන සමාගමක්

උපවගන්තිය (1) මැයි-

(අ) කොටස් හිමියා විසින් ගාස්තුවක් ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ

ලබා දීමට පෙර රුපියල් පන්සියයකට වඩා වැඩි මුදලක්

ලිපිවල පිටපතක්; හෝ

(ආ) ලිපිවල පිටපතක් ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි නම්, a

පිටපත එම කොටස් හිමියාට ලබා දී ඇත

පෙර මාස හය ඇතුළත.

(3) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන විට

උපවගන්තිය (1) -

[21, 2025 හි 12](අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

සමාගම් ගිවිසුම් ආදිය.

ක්‍රමය

හැකිලීම.1 9.

(1) කොන්ත්‍රාත්තුවක් හෝ වෙනත් බලාත්මක කළ හැකි වගකීමක් විය හැකිය

පහත සඳහන් පරිදි සමාගමක් විසින් ඇතුළත් කර ඇත:-

(අ) බැඳීමක්, විසින් ඇතුල් කරනු ලැබුවහොත්, a

ස්වභාවික පුද්ගලයා ලිඛිතව සිටීම නීතියෙන් නියම කර ඇත

එම පුද්ගලයා විසින් අත්සන් කරන ලද සහ නොතාරිස් සහතික කළ,

සමාගම වෙනුවෙන් ඇතුල් විය හැක

විසින් සමාගමේ නම යටතේ අත්සන් කර ඇත

-

(i) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු;

(ii) සිටින්නේ එක් අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු නම්, එමගින්

අධ්‍යක්ෂ;

(iii) සමාගමේ ලිපි එසේ නම්

වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ පන්තියක් විසින් සපයනු ලැබේ

පුද්ගලයන්; හෝ

(iv) විසින් පත් කරන ලද නීතිඥයින් එකක් හෝ කිහිපයක්

සමාගම,

සහ නොතාරිස් ලෙස ක්‍රියාත්මක විය යුතුය;

(ආ) බැඳීමක්, විසින් ඇතුල් කරනු ලැබුවහොත්, a

ස්වභාවික පුද්ගලයා ලිඛිතව සිටීම නීතියෙන් නියම කර ඇත

සහ එම පුද්ගලයා විසින් අත්සන් කරන ලද, ඇතුල් විය හැක

සමාගම වෙනුවෙන් ලිඛිතව අත්සන් කර ඇත

සමාගමේ අධිවේගී යටතේ ක්‍රියා කරන පුද්ගලයා හෝ

ඇඟවුම් කරන ලද අධිකාරිය;

(ඇ) ස්වභාවිකව ඇතුළු වූ විට බැඳීමක්

පුද්ගලයෙකු ලිඛිතව සිටීම නීතියෙන් අවශ්‍ය නොවේ, මැයි

[21, 12 හි

2025] සමාගම වෙනුවෙන් ඇතුල් විය යුතුය

ලිඛිතව හෝ වාචිකව, යටතේ ක්‍රියා කරන පුද්ගලයෙකු විසිනි

සමාගමේ ප්‍රකාශිත හෝ ව්‍යංග අධිකාරිය.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ වන්නේ a

කොන්ත්‍රාත්තුව හෝ වෙනත් බැඳීමක් -

(අ) එම කොන්ත්‍රාත්තුව හෝ වගකීම වන්නේද නැද්ද යන්න

ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු විය; සහ

(ආ) කොන්ත්‍රාත්තුව පාලනය කරන නීතියද නැද්ද යන්න

නැතිනම් බැඳීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියයි.

(3) මෙම කොටසේ අරමුණ සඳහා, සමාගමකට භාවිතා කළ හැකිය

නමේ ඇති ඕනෑම වචනයක පොදුවේ පිළිගත් කෙටි යෙදුම,

එසේ කිරීම නොමඟ යැවීමක් මිස.

නීතිඥවරු.2 0.

(1) එහි ලිපි වලට යටත්ව, සමාගමක් උපකරණයක් මගින් කළ හැක

හි විධිවිධානවලට අනුකූලව ලිඛිතව ක්‍රියාත්මක කර ඇත

19 වගන්තිය, සාමාන්‍යයෙන් එහි නීතීඥයා ලෙස පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම

හෝ නිශ්චිත කරුණක් සම්බන්ධයෙන්.

(2) නීතීඥවරයාගේ ඕනෑම ක්‍රියාවක් අනුව සිදු කරනු ලැබේ

උපවගන්තිය (1) හි සඳහන් උපකරණය විය යුතුය

සමාගමට බැඳීම.

(3) ඇටෝනි බලතල ආඥාපනතේ විධිවිධාන

(පරිච්ඡේද 122) සහ ඇටෝර්නි බලතල සම්බන්ධ නීතිය

ස්වභාවික පුද්ගලයෙකු විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද, අවශ්‍ය පරිදි සිදු කළ යුතුය

වෙනස් කිරීම්, ඇටෝර්නි බලය සම්බන්ධයෙන් අදාළ වේ

සමාගමක් විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරයටම

සමාගම ස්වභාවික පුද්ගලයෙකි, සහ මෙන්

ඈවර කිරීම ආරම්භ කිරීම හෝ නොමැති නම්

ඈවර කිරීම, සමාගම ලේඛනයෙන් ඉවත් කිරීම,

පුද්ගලයෙකුගේ මරණය විය.

අධිකාරිය

අධ්‍යක්ෂවරුන්, නිලධාරීන්

සහ නියෝජිතයන්.2 1.

(1) සමාගමක් හෝ වගකීමක් පිළිබඳ ඇපකරුවෙක්

සමාගම හෝ සමාගම යටතේ හිමිකම් කියන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්, විය හැක

එම සමාගම සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව ප්‍රකාශ නොකරන්න

වෙතින් අයිතිවාසිකම් ලබාගෙන ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සමඟ

සමාගම, ඒ -

(අ) සමාගමේ ලිපි නොතිබුණි

අනුකූල වූ; හෝ

(ආ) නවතම නිවේදනයේ නම් කර ඇති පුද්ගලයින්

223 වගන්තිය යටතේ හෝ වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය යටතේ ගොනු කර ඇත

මෙම පනතේ 131 වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇත, නොවේ

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ ලේකම්, ලෙස

නඩුව විය හැක; හෝ

(ඇ) සමාගමක් විසින් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස රඳවා තබා ඇති පුද්ගලයෙකු,

සමාගමේ නිලධාරියා හෝ නියෝජිතයා-

(i) නිසි පරිදි පත් කර නොමැති බවත්; හෝ

(ii) අභ්‍යාස කිරීමට බලයක් නැත

බලතල සහ යුතුකම් ඉටු කිරීම

හි ව්‍යාපාරයේ සිරිත වේ

සමාගම හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට සාමාන්‍ය වේ,

පවත්වාගෙන යන සමාගමක නිලධාරියා හෝ නියෝජිතයා

ඒ මගින් කරගෙන යන ආකාරයේ ව්‍යාපාර

සමාගම; හෝ

(ඈ) ඕනෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු විසින් නිකුත් කරන ලද ලේඛනයක්, ද

සමාගමේ ලේකම් හෝ ඕනෑම නිලධාරියෙකු විසින් හෝ

නිකුත් කිරීමට සත්‍ය හෝ සාමාන්‍ය බලය සහිත නියෝජිතයා

ලේඛනය, වලංගු හෝ සත්‍ය නොවේ,

එම පුද්ගලයා සතුව නොමැති නම් හෝ එම පුද්ගලයාගේ ගුණයෙන්

සමාගම සමඟ පිහිටීම හෝ සම්බන්ධය, තිබිය යුතුය

දැනුම ප්‍රතිවිරුද්ධයයි.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අ

(b) සිට (d) දක්වා ඡේදවල සඳහන් වන පුද්ගලයෙකුගේ තත්වය

එම උප වගන්තියේ වංචනික ලෙස හෝ ක්‍රියා කරයි ලේඛනයක් ලබා ගනී

වෙනුවෙන් අත්සන් කර ඇති බව පෙනේ

සමාගම, සමාගම සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයා හැර හෝ

සමාගමෙන් අයිතිවාසිකම් ලබාගෙන ඇති, සත්‍ය ඇත

එවැනි වංචාවක් හෝ ව්‍යාජයක් පිළිබඳ දැනුම.

නිර්මාණාත්මක නැත

දැනුම්දීම.2 2. 105 වගන්තියේ (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, a

පුද්ගලයාට දැනුම් දීමකින් හෝ බලපෑමක් ඇති නොවිය යුතුය

සමාගමේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ලිපිවල අන්තර්ගතය පිළිබඳ දැනුම

සමාගමකට අදාළ ලේඛනය, එහි ඇති කාරණය නිසා පමණි

ගොනු කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දී ඇත හෝ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකිය

සමාගමේ ඕනෑම කාර්යාලයක්.

පූර්ව සංස්ථාගත කිරීමේ ගිවිසුම්

පූර්ව සංස්ථාගත කිරීම

ගිවිසුම් විය හැක

සහතික කර ඇත.2 3.

(1) මෙම කොටසේ සහ 24 සහ 25 වගන්තිවල අරමුණ සඳහා

මෙම පනතේ, "පූර්ව සංස්ථාගත ගිවිසුම" යන ප්‍රකාශනය

අදහස් කරන්නේ -

(අ) එළැඹුණු බව කියන කොන්ත්‍රාත්තුවක්

සමාගමක් විසින් එහි සංස්ථාගත කිරීමට පෙර; හෝ

(ආ) පුද්ගලයෙකු වෙනුවෙන් අත්සන් කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක්

සමාගමක පෙර සහ එය මෙනෙහි කිරීම

සංස්ථාගත කිරීම.

(2) කිසියම් නීතියක පටහැනි කිසිවක් තිබියදීත්, a

පූර්ව සංස්ථාගත කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව එවැනි තුළ සහතික කළ හැක

කොන්ත්‍රාත්තුවේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාව හෝ එසේ නොමැති නම්

කාල සීමාව නිශ්චිතව දක්වා ඇත, සාධාරණ කාලයක් ඇතුළත

එවැනි සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීම, කුමන හෝ නමකින්

ඒ වෙනුවෙන් ඇතුල් කර ඇත.

(3) යටතේ සහතික කර ඇති පූර්ව සංස්ථාගත කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවක්

(2) වැනි උපවගන්තිය වලංගු සහ බලාත්මක කළ හැකි විය යුතුය

සමාගම එකල කොන්ත්‍රාත්තුවේ පාර්ශවකරුවෙකු විය

ඇතුල් කරන ලදී.

(4) පූර්ව සංස්ථාගත කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් a මගින් සහතික කළ හැක

සමාගම කොන්ත්‍රාත්තුවක් විය හැකි ආකාරයටම

19 වගන්තිය යටතේ සමාගමක් වෙනුවෙන් ඇතුල් විය.

වගකීම් ඇඟවුම් කර ඇත

පූර්ව සංස්ථාපිතයේදී

ගිවිසුම්.2 4.

(1) ඕනෑම නීතියක පටහැනි දෙයක් තිබියදීත්, a

ප්‍රතිවිරුද්ධ චේතනාවක් නොමැති නම්, පූර්ව සංස්ථාගත කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව

කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රකාශිත, ඇඟවුම් කිරීමක් තිබිය යුතුය

එවැන්නකට ඇතුළු වීමට අදහස් කරන පුද්ගලයාගේ වගකීම

සමාගම නමින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව-

(අ) සමාගම තුළ සංස්ථාගත කරන බව

කොන්ත්‍රාත්තුවේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාව,

හෝ කාල සීමාවක් නියම කර නොමැති නම්, සාධාරණ කාලයක් තුළ

කොන්ත්‍රාත්තුව සෑදීමෙන් පසු කාලය; සහ

(ආ) සමාගම තුළ කොන්ත්‍රාත්තුව අපරානුමත කරනු ඇත

කොන්ත්‍රාත්තුවේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාව හෝ

කාල සීමාවක් නියම කර නොමැති නම්, සාධාරණ කාලයක් තුළ

එවැනි සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීමෙන් පසුව.

(2) ක්‍රියාවකදී අයකරගත හැකි හානි ප්‍රමාණය

උපවගන්තිය (1) හි සඳහන් ව්‍යංග වගකීම් කඩ කිරීම

විය හැකි හානි ප්‍රමාණයට සමාන විය යුතුය

අලාභ සඳහා සමාගමට එරෙහි ක්‍රියාවකදී අයකරගත හැක

සමාගම විසින් ඉටු නොකළ වගකීම් උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා

කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ, කොන්ත්‍රාත්තුව විසින් සහතික කර ඇත්නම්

සමාගම.

(3) එහි සංස්ථාපිතයෙන් පසුව, සමාගමක් ඇතුළු වන්නේ a

කොන්ත්‍රාත්තුව එකම නියමයන් තුළ හෝ ඒ සඳහා ආදේශ කිරීම, a

පූර්ව සංස්ථාපිත කොන්ත්‍රාත්තුව (අනුමත කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක් නොවේ

23 වගන්තිය යටතේ සමාගම), පුද්ගලයෙකුගේ වගකීම

(1) උපවගන්තිය යටතේ නිදහස් කරනු ලැබේ.

අපරානුමත කිරීමට අපොහොසත් වීම.2 5. සමාගමක් පූර්ව කාලීනව දේපල අත්පත් කර ගෙන ඇති අවස්ථාවක

පසුව සමාගම විසින් සහතික කර නොමැති සංස්ථාගත කිරීමේ කොන්ත්රාත්තුව

එය සංස්ථාගත කිරීම, ඒ වෙනුවෙන් කරන ලද අයදුම්පතක් මත උසාවියකට හැකිය

දේපල අත්පත් කරගත් පාර්ශවය, නියෝගයක් කරන්න -

(අ) යටතේ අත්පත් කරගත් දේපල ආපසු ලබා දීමට සමාගමට උපදෙස් දීම

පූර්ව සංස්ථාගත කිරීමේ කොන්ත්රාත්තුව, එම පාර්ශවයට;

(ආ) කොන්ත්රාත්තුව සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වලංගු කිරීම; හෝ

(ඇ) අදාළ පාර්ශවයට පක්ෂව වෙනත් සහනයක් ලබා දීම

අත්පත් කරගත් එම දේපල වෙත.

සමාගම විසින් ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම

සත්‍යාපනය කිරීම

විසින් ලේඛන

සමාගම.2 6. සත්‍යාපනය අවශ්‍ය වන ලියවිල්ලක් හෝ ක්‍රියාපටිපාටි වාර්තාවක් a

සමාගම අධ්‍යක්ෂ, ලේකම් හෝ වෙනත් බලයලත් විසින් අත්සන් කළ යුතුය

සමාගමේ නිලධාරියා.

II කොටස

පුද්ගලික සමාගම්

පුද්ගලික ලිපි

සමාගම.2 7. පුද්ගලික සමාගමක ලිපිවල විධිවිධාන ඇතුළත් විය යුතු ය-

(අ) සමාගමට කොටස් හෝ වෙනත් දේ පිරිනැමීම තහනම් කිරීම

සමාගම විසින් මහජනතාවට නිකුත් කරන සුරැකුම්පත්; සහ

[21, 2025 හි 12](ආ) එහි කොටස් හිමියන් සංඛ්‍යාව පනහකට සීමා කරයි, නොවේ

කොටස් හිමියන් ඇතුළුව-

(i) සමාගමේ සේවකයින්; හෝ

(ii) සමාගමේ හිටපු සේවකයින් කවුද?

සිටියදී සමාගමේ කොටස්කරුවන් බවට පත් විය

එවැනි සමාගමක සේවකයින් සහ ඇති අය

නතර වීමෙන් පසුව කොටස් හිමියන් ලෙස දිගටම පැවතුනි

සමාගමේ සේවකයින්.

සමාගම නතර කරයි

පුද්ගලික වෙන්න

සමාගම.2 8.

(1) පෞද්ගලික සමාගමක් තම ලිපි එසේ වෙනස් කරන්නේ නම්

ලිපි තවදුරටත් සංයුක්ත නොවන බව y හි අවශ්‍යතා සමඟ

27 කොටස-

(අ) සමාගම පුද්ගලික වීම නවත්වනු ඇත

සමාගම;

(ආ) 30 සහ 31 වගන්තිවල විධිවිධාන නතර කළ යුතුය

එම සමාගමට අයදුම් කිරීමට; සහ

(ඇ) සමාගම සතුව ඇතැයි සැලකේ

11 වගන්තියට අනුව එහි නම වෙනස් කර ඇත.

(2) පුද්ගලික සමාගමක් විසින් අනුකූල වීමට අපොහොසත් වුවහොත්

27 වැනි වගන්තියේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතා-

(අ) සමාගම පුද්ගලික වීම නවත්වනු ඇත

සමාගම;

(ආ) 30 සහ 31 වගන්තිවල විධිවිධාන නතර කළ යුතුය

එම සමාගමට අයදුම් කිරීමට; සහ

(ඇ) සමාගම සතුව ඇතැයි සැලකේ

11 වගන්තියට අනුව එහි නම වෙනස් කර ඇත.

(3) උසාවිය විසින් උපවගන්තියේ විධිවිධාන තීරණය කළ හැකිය

(2) පෞද්ගලිකව අසමත් වීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවේ

සමාගම, එය සෑහීමකට පත්වන තැන -

(අ) නොසැලකිලිමත්කම හේතුවෙන් අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම;

(ආ) අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම නිවැරදි කර ඇත; හෝ

(ඇ) නඩුවේ සියලු තත්වයන් තුළ එය සාධාරණයි

සහ එවැනි අධිෂ්ඨානයකට එළඹීමට සාධාරණයි.

සමාගම විය හැක

පුද්ගලික වෙනවා

සමාගම.2 9. සීමිත සමාගමක් එහි ලිපි වෙනස් කරන විට ලිපි

27 වගන්තියේ අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වීම-

(අ) සමාගම පුද්ගලික සමාගමක් බවට පත් විය යුතුය; සහ

(ආ) සමාගම එය වෙනස් කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

11 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව නම් කරන්න.

පුද්ගලික සමාගම්

තබා ගැනීමට අවශ්ය නැත

රුචිකත්වයන් ලියාපදිංචි කිරීම.3 0.

(1) පුද්ගලික සමාගමකට එහි ඒකමතික යෝජනාවක් මගින් හැකිය

කොටස් හිමියන් උනන්දුව තබා ගැනීමෙන් ඉවත් කරයි

ලියාපදිංචි වන්න, සහ එවැනි යෝජනාවක් බලාත්මක වන අතර, නැත

ඕනෑම කරුණක් විය යුතු මෙම පනතේ විධිවිධාන

සමාගමක අවශ්‍යතා ලේඛනයේ ඇතුළත් කර ඇත, අදාළ වේ

එවැනි පෞද්ගලික සමාගමකට.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ ඒකමතික යෝජනාවක් විය යුතුය

කිසියම් කොටස් හිමියෙකු විසින් දැනුම් දීමක් සිදු කරන්නේ නම්, බලපැවැත්වීම නවත්වන්න

සමාගමට ලිඛිතව, ඔහු එය තබා ගැනීමට අවශ්‍ය බව

රුචිකත්වයන් ලියාපදිංචි කිරීම.

ඒකමතිකයි

ගිවිසුම

කොටස් හිමියන්.3 1.

(1) පුද්ගලික සමාගමක සියලුම කොටස් හිමියන් එකඟ වන තැන

ගෙන ඇති, හෝ කිරීමට නියමිත ඕනෑම ක්‍රියාවකට ලිඛිතව

සමාගම විසින් ගන්නා ලදී -

(අ) එම ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීම ලෙස සැලකේ

සමාගම විසින් වලංගු ලෙස බලයලත්,

හි ලිපිවල කිසිදු විධිවිධාන නොතකා

සමාගම ඊට පටහැනිව; සහ

(ආ) කොටස් ලැයිස්තුවේ අඩංගු විධිවිධාන

මෙම පනතේ දෙවන උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇත

මෙතැන් සිට, ඒ සම්බන්ධයෙන් සහ අදාළ නොවේ

ක්‍රියාව.

(2) එකඟ විය හැකි කරුණු සීමා නොකර

(1) උපවගන්තිය යටතේ එම උපවගන්තියේ විධිවිධාන

පුද්ගලික සමාගමක සියලුම කොටස් හිමියන්ට අදාළ වේ

එකඟ වීම හෝ එකඟ වීම -

(අ) සමාගම විසින් කොටස් නිකුත් කිරීම;

(ආ) සමාගම විසින් බෙදා හැරීමක් සිදු කිරීම;

(ඇ) හි කොටස් නැවත මිලදී ගැනීම හෝ මුදා ගැනීම

සමාගම;

(ඈ) විසින් මූල්‍ය ආධාර ලබා දීම

සමාගමේ අරමුණ හෝ සම්බන්ධව

සමාගමේ කොටස් මිලදී ගැනීම;

(ඉ) අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට වේතනය ගෙවීම, හෝ

අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ණයක් ලබා දීම, හෝ

අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් ප්‍රදානය කිරීම; හෝ

(ඊ) අතර ගිවිසුමකට එළඹීම

උනන්දුවක් දක්වන අධ්‍යක්ෂ සහ සමාගම.

(3) යටතේ සමාගමක් විසින් බෙදා හැරීමක් සිදු කරනු ලබන්නේ එහිදී

උපවගන්තිය (2) සහ එය සෑදීමේ ප්‍රතිවිපාකයක් ලෙස

බෙදා හැරීම සමාගම විසින් ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වීම,

එවැනි බෙදාහැරීමක් සිදු නොකළ බව සලකනු ලැබේ

වලංගු ලෙස.

(4) කොටස් හිමියෙකුට බෙදා හැරීමක් සිදු නොවන බව සලකනු ලැබේ

විය හැකි (3) උපවගන්තිය යටතේ වලංගු ලෙස සාදා ඇත

එවැනි කොටස් හිමියෙකුගෙන් සමාගම විසින් අයකර ගනු ලැබුවේ නම් -

(අ) කොටස් හිමියාට බෙදා හැරීම ලැබුණි

හොඳ විශ්වාසයක් සහ දැනුමක් නොමැතිව

ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව තෘප්තිමත් කිරීමට සමාගම අසමත් වීම;

(ආ) කොටස් හිමියා ඔහුගේ තත්ත්වය වෙනස් කර ඇත

එවැනි බෙදාහැරීමේ වලංගුභාවය මත විශ්වාසය තැබීම; සහ

(ඇ) එය අනුව අසාධාරණ වනු ඇත

තත්වයන්, සම්පූර්ණයෙන් හෝ ආපසු ගෙවීමට අවශ්‍ය වේ

සියල්ල.

(5) විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු නොතිබූ තැන

සමාගමට ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව තෘප්තිමත් කිරීමට හැකි වනු ඇත

නොකළ ලෙස සලකනු ලබන බෙදා හැරීමක් සිදු කිරීමෙන් පසුව

වලංගු ලෙස සාදා ඇත, එකඟ වූ එක් එක් කොටස් හිමියා

එවැනි බෙදාහැරීමක් සිදු කිරීම පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය

සමාගම, සමාගමට බොහෝ දේ ආපසු ගෙවීමට

සමාගමට යථා තත්ත්වයට පත් කළ නොහැකි බෙදා හැරීම

බෙදා හැරීම සිදු කරන ලද කොටස් හිමියන්.

(6) අයකර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන එන විට a

(4) හෝ (5) උපවගන්තිය යටතේ කොටස් හිමියා, සහ උසාවිය වේ

බෙදා හැරීමක් සිදු කිරීමෙන් සමාගමට හැකි බව සෑහීමකට පත් විය

අඩු මුදලකින් ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව සෑහීමකට පත් වී ඇත

උසාවිය හැක -

(අ) කොටස් හිමියාට රඳවා ගැනීමට අවසර දීම; හෝ

(ආ) සම්බන්ධයෙන් වගකීම් වලින් කොටස් හිමියා නිදහස් කිරීම

හි,

ට සමාන මුදලක් ඕනෑම බෙදාහැරීමක වටිනාකම

සමාගම යටතේ නිසි ලෙස සාදා ගත හැකිව තිබුණි

තත්වයන්.

III කොටස

සහතිකය මගින් සීමා වූ සමාගම්

සඳහා අයදුම්පත

a සංස්ථාගත කිරීම

සමාගම සීමා කර ඇත

වගකීම

ඒ සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සහතික වන්න

එක් එක් ආරම්භක සාමාජිකයන් විසින් අත්සන් කරන ලද නියමිත පෝරමය

පහත ලියකියවිලි සමඟ:-

(අ) සමාගමේ සංගමයේ ලිපි;

(ආ) එක් එක් මුලිකයෙන් 203 වගන්තිය යටතේ කැමැත්ත

අධ්‍යක්ෂවරුන්, සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට; සහ

(ඇ) මූලික ලේකම්වරයාගෙන් 221 වගන්තිය යටතේ කැමැත්තක්,

සමාගමේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කිරීමට.

සමාගම සීමා කර ඇත

සහතික විය යුතුය

ලිපි ඇත.3 3.

(1) ඇපකරයෙන් සීමා වූ සමාගමකට ලිපි තිබිය යුතුය

කුමක් දක්වා ඇත -

(අ) සමාගමේ අරමුණු; සහ

(ආ) එක් එක් සාමාජිකයාගේ මුදල කොපමණද

සමාගම වත්කම් වලට දායක වීමට භාර ගනී

සමාගමේ, එවැනි සමාගමක අවස්ථාවක

ඈවර කිරීම තුලට දමා ඇත.

(2) (1) උපවගන්තියේ කිසිවක් සමාගමක් වැළැක්විය නොහැක

එහි ලිපිවල ලබා දීමෙන් ඇපකරය සීමා කර ඇත

දක්වා ඇති සංගමයේ ලිපිවල නිශ්චිත වගන්ති

මෙහි පළමු උපලේඛනය එම සමාගමට අදාළ වේ

එවැනි ඕනෑම විධිවිධානයක් ඒ අනුව බලපවත්වනු ඇත.

බැහැර කිරීමට බලය

"සීමිත" සමඟ

පුණ්යායතනයේ නම

සහ වෙනත්

සමාගම්.3 4.

(1) සංගමයක් බව රෙජිස්ට්‍රාර් තෘප්තිමත් වන තැන

වගකීමෙන් සීමා වූ සමාගමක් ලෙස පිහිටුවීමට නියමිතය

වාණිජ, කලා, විද්‍යාව ප්‍රවර්ධනය සඳහා පිහිටුවනු ලැබේ

ආගම, පුණ්‍ය කටයුතු, ක්‍රීඩාව හෝ වෙනත් ප්‍රයෝජනවත් වස්තුවක්, සහ

එහි ලාභයක් තිබේ නම්, හෝ වෙනත් ආදායමක් යෙදවීමට අදහස් කරයි

එහි වස්තු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ කිසිවක් ගෙවීම තහනම් කිරීම

එහි සාමාජිකයින්ට ලාභාංශ -

(අ) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට බලපත්‍රය මගින් නියම කළ හැක

සංගමය සීමාසහිත සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කළ යුතුය

වචනය එකතු කිරීමකින් තොරව සහතිකයෙන්

එහි නමට "සීමිත"; සහ

(ආ) ඒ අනුව සංගමය ලියාපදිංචි කළ හැක

සහ ලියාපදිංචි කිරීමේදී සියලු වරප්‍රසාද භුක්ති විඳිය යුතුය

සහ මෙම වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, විය

සීමිත සියලු වගකීම් වලට යටත්ව

සමාගම.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සෑහීමකට පත්වන බව ඔප්පු වූ තැන-

(අ) සමාගමක අරමුණු සීමා කර ඇත

ඇපකරය නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඒවාට සීමා වේ

උපවගන්තිය (1) සහ ආනුෂංගික වස්තූන් වෙත හෝ

ඔවුන්ට හිතකර; සහ

(ආ) එහි ලිපි මගින් සමාගමට අවශ්‍ය වේ

එය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී එහි ලාභ හෝ වෙනත් ආදායමක් යොදන්න

වස්තූන් සහ කිසිවක් ගෙවීම තහනම් කර ඇත

එහි සාමාජිකයින්ට ලාභාංශ,

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට බලපත්‍රයක් මගින් සමාගමට අවසර දිය හැක

ඇතුළුව එහි නමෙහි වෙනසක් විශේෂ යෝජනාවක් මගින් සිදු කරන්න

හෝ "සීමිත" යන වචනයේ මඟ හැරීමෙන් සමන්විත වේ. ද

8 වැනි වගන්තියේ (2), (3), (4) සහ (5) උප වගන්තිවල විධිවිධාන

මෙම උපවගන්තිය යටතේ නම වෙනස් කිරීමකට අදාළ වේ.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇති බලපත්‍රයක් යටත් විය හැක

රෙජිස්ට්‍රාර් සිතන පරිදි එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි

සංගමය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වේ

(1) උපවගන්තියේ අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වේ. කොන්දේසි

සහ කොන්දේසි සංගමයට බැඳී ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා එසේ යොමු කරන්නේ නම්, එය වෙත ඇතුළත් කළ යුතුය

එවැනි සමාගමක ලිපි.

(4) සමාගමක ලිපිවල කිසිදු වෙනසක් සිදු නොකළ හැකිය

මෙම වගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් ලබා දී ඇති,

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව.

(5) 6 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවේ

මෙම වගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් ලබා දෙන සමාගමකි.

(6) මෙම වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇති බලපත්‍රයක් ඕනෑම අවස්ථාවක විය හැක

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අවලංගු කරන ලදී එහිදී සමාගමට

බලපත්‍රය ලබා දී ඇති අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වේ

උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය (3). අවලංගු කිරීම මත a

බලපත්‍රය, රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලේඛනයට යන වචනය ඇතුළත් කළ යුතුය

සමාගමේ නම අවසානයේ "සීමිත", සහ

සමාගම නිදහස් කිරීම් භුක්ති විඳීම නවත්වනු ඇත

මෙම කොටසේ විධිවිධාන මගින් ලබා දී ඇති වරප්‍රසාද. ද

8 වැනි වගන්තියේ (3) සහ (4) උප වගන්තිවල විධිවිධාන

මෙම උපවගන්තිය යටතේ නම වෙනස් කිරීම සඳහා අයදුම් කරන්න.

(7) (6) උපවගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් අවලංගු කිරීමට පෙර

රෙජිස්ට්‍රාර් සමාගමට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය

අභිප්‍රාය සහ සංගමයට හෝ සමාගමට දැරිය යුතුය

අවලංගු කිරීමට එරෙහිව ඇසීමේ අවස්ථාව.

(8) බලපත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් සංගමයක්

මෙම වගන්තිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන එහි විධිවිධාන වෙනස් කරයි

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව එහි අරමුණු සම්බන්ධයෙන්, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට,

බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමට සුදුසු බව ඔහු දුටුවහොත්, වෙනස් කිරීම, එකතු කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම

විෂය නියමයන් සහ කොන්දේසි බලපත්‍රය තිබූ ටී

ලබා දී ඇත.

ප්‍රතිපාදන වන

සමාගම් සඳහා අදාළ වේ

විසින් සීමා කර ඇත

ඇපකරය.3 5.

(1) මෙහි කොටස් ලැයිස්තුවේ අඩංගු විධිවිධාන

මෙහි තුන්වන උපලේඛනයේ දක්වා ඇති පනත අදාළ නොවේ

වගකීමෙන් සීමා වූ සමාගමකට සහ සම්බන්ධයෙන්.

(2) වගන්ති හැර මෙම පනතේ විධිවිධාන

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් කර ඇති සමාගමකට අදාළ වේ

අවශ්‍ය සියලුම වෙනස් කිරීම් සමඟ වගකීමෙන් සීමා කර ඇත, වැනි-

(අ) සමාගම සීමිත සමාගමක් විය;

(ආ) කොටස් හිමියන් වෙත යොමු කිරීම් සඳහා යොමු විය

සමාගමේ සාමාජිකයින්;

(ඇ) සෑම සාමාජිකයෙකුටම සමාගමේ එක් කොටසක් හිමි විය;

සහ

(ඈ) කොටස් ලේඛනයට යොමු කිරීම් විය

සාමාජිකයන්ගේ ලේඛනයට යොමු.

IV කොටස

කොටස් සහ ණයකර

ප්‍රොස්පෙක්ටස්

ආලය කිරීම

prospectus.3 6. සමාගමක් විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් හෝ ඊට අදාළව නිකුත් කරන ලද ප්‍රොස්පෙක්ටස්

පිහිටුවීමට නියමිත සමාගමක් දිනයක් දරනු ඇත, සහ එවැනි දිනයක් නොමැති නම්

ඊට පටහැනි බව ඔප්පු වී ඇත, එවැන්නක් ප්‍රකාශයට පත් කළ දිනය ලෙස ගත යුතුය

prospectus.

විශේෂිත

ලෙස අවශ්‍යතා

තුළ විස්තර

prospectus.3 7.

(1) සමාගමක් විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද සෑම ප්‍රොස්පෙක්ට් එකක්ම

හෝ සිටි හෝ සිටි ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන්

සමාගම පිහිටුවීමේ නියැලී හෝ උනන්දුවක් දක්වන,

I කොටසෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති තොරතුරු අඩංගු විය යුතුය

මෙහි සිව්වන උපලේඛනය සහ නිශ්චිතව දක්වා ඇති වාර්තා සකසන්න

එම කාලසටහනේ II කොටස. I සහ II කොටස්වල විධිවිධාන

හි අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව බලපැවැත්විය යුතුය

එම උපලේඛනයේ III කොටස.

(2) කොටස් සඳහා අයදුම්කරුවෙකු අවශ්‍ය හෝ බැඳීමට කොන්දේසියක්

සමාගමක හෝ ණයකරවල, අනුකූල වීම අත්හැරීමට

මෙම කොටසෙහි කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් හෝ ඔහුට බලපෑම් කිරීමට අදහස් කරයි

කිසියම් ගිවිසුමක්, ලේඛනයක් හෝ කාරණයක් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් සමඟ

ප්‍රොපෙක්ටස්හි විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇති, අවලංගු විය යුතුය.

(3) අයදුම්පත්‍රය සඳහා කිසියම් පෝරමයක් නිකුත් කිරීම නීත්‍යානුකූල නොවේ

පෝරමය හැර, සමාගමක කොටස් හෝ ණයකර සඳහා

ට අනුකූල වන ප්‍රොස්පෙක්ටස් සමඟ නිකුත් කෙරේ

මෙම කොටසෙහි අවශ්යතා:

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන නොකළ යුතු බව නම්

අයදුම් කරන්න, ඉල්ලුම්පත්‍රය සඳහා පෝරමය තිබූ බව පෙන්වන තැන

[21, 12 හි

2025]නිකුත් කර ඇත-

(අ) අවංක ආරාධනයක් සම්බන්ධයෙන් a

යට ලිවීමේ ගිවිසුමකට එළඹීමට පුද්ගලයා

කොටස් හෝ ණයකර සම්බන්ධයෙන්;

(ආ) පැවති කොටස් හෝ ණයකර සම්බන්ධයෙන්

මහජනතාවට ඉදිරිපත් නොකෙරේ; හෝ

(ඇ) වාණිජ පත්‍රිකා නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්

කොටස් හුවමාරුවක ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගමක් විසින් සහ

මහජනතාවට පිරිනැමේ.

(4) (1) සහ (2) ඕනෑම උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව

හි විධිවිධානවලට පටහැනිව කටයුතු කරන පුද්ගලයා

(3) උපවගන්තිය වරදකට වැරදිකරු වන අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතුය

ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

(5) අනුකූල නොවන හෝ උල්ලංඝනය වන අවස්ථාවක

මෙම අංශයේ අවශ්‍යතාවලින් ඕනෑම එකක්, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ වෙනත්

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට වගකිව යුතු පුද්ගලයා

එවැනි නොගැලපීම හේතුවෙන් කිසිදු වගකීමක් දරන්නේ නැත

උල්ලංඝනය, නම්-

(අ) හෙළි නොකළ ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු ඔප්පු කරයි

ඔහු එය දැන නොසිටි බව;

(ආ) අනුකූල නොවීම හෝ

උල්ලංඝණය වූයේ අවංක වරදකින් ය

ඔහුගේ පැත්තෙන් කාරණය; හෝ

(ඇ) අනුකූල නොවීම හෝ උල්ලංඝනය විය

මතය අනුව ඕනෑම කාරණයකට ගරු කිරීම

උසාවිය වැදගත් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් විය

විය යුතුය, සියලු තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින්

නඩුව, සාධාරණ ලෙස සමාව දිය යුතුය:

සපයා ඇති පරිදි, ඇතුළත් කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, a

prospectus කාරණා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක්

මෙහි සිව්වන උපලේඛනයේ 17 වන ඡේදයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇත, අංක

අධ්‍යක්ෂ හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් යම් වගකීමක් දරනු ඇත

අසාර්ථකත්වය, ඔහුට දැනුමක් ඇති බව ඔප්පු නොකළහොත්

හෙළි නොකළ කරුණු.

(6) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන ගැටලුවට අදාළ නොවේ

දැනට පවතින කොටස් හිමියන්ට හෝ ණයකර හිමියන්ට a

සමාගම, ප්‍රොස්පෙක්ටස් හෝ අයදුම් පත්‍රය

සමාගමේ කොටස් හෝ ණයකර, හෝ

කොටස් හෝ ණයකර සඳහා අයදුම්කරු සතුව තිබිය යුතුය හෝ නොතිබිය යුතුය

වෙනත් පුද්ගලයින්ට පක්ෂව අත්හැරීමේ අයිතිය. ලෙස සුරකින්න

ඉහත කී, මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ වන්නේ a

ප්‍රොස්පෙක්ටස් හෝ ඉල්ලුම් පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇත්නම් හෝ

සමාගමක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් හෝ

පසුව.

(7) මෙම වගන්තියේ ඇති කිසිවක් සීමා කිරීම හෝ අඩු කිරීම නොකළ යුතුය

කිසියම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ පුද්ගලයෙකුට දැරිය හැකි වගකීමක් හෝ

මෙම පනත යටතේ (මෙම වගන්තිය හැර).

(8) ලියාපදිංචිය සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස් යවා ඇති තැන

40 වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව සහ වී ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලියාපදිංචි කර ඇත, කිසිවක් නැත පෙර

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන සලකනු ලැබේ හෝ අර්ථ දැක්විය යුතුය

කිසියම් දැන්වීමක්, චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීම හෝ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තහනම් කිරීම

ප්‍රොපෙක්ටස් වී ඇති බව සඳහන් කරන දැන්වීම

ලියාපදිංචි කර නිකුත් කර ඇති අතර එහි පිටපත් තිබේ

අයදුම් කිරීමේදී, එවැනි දැනුම්දීමක්, චක්‍රලේඛයක් හෝ දැන්වීමක් නම්

දායක වීමට මහජනතාවට කිසිදු ආරාධනයක් අඩංගු නොවේ

සමාගමක යම් කොටස් හෝ ණයකර සඳහා හෝ මිලදී ගැනීම.

විශේෂඥයාගේ කැමැත්ත

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම

අඩංගු

ඔහුගේ ප්‍රකාශය.3 8.

(1) කොටස් සඳහා දායක වීමට පුද්ගලයින්ට ආරාධනා කරන ප්‍රොපෙක්ටස්

හෝ සමාගමක ණයකර සහ ප්‍රකාශයක් ඇතුළුව

විශේෂඥයෙකු විසින් කරන ලදැයි කියනු ලබන, නිකුත් නොකළ යුතුය,

මිස-

(අ) එවැනි විශේෂඥයෙක් ලබා දී ඇති අතර මීට පෙර නොතිබුණි

සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස් පිටපතක් භාරදීම

ලියාපදිංචිය, වෙත ඔහුගේ ලිඛිත කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී

හි ඇතුළත් ප්‍රකාශය සමඟ එහි නිකුත් කිරීම

එය ඇතුළත් කර ඇති ආකෘතිය සහ සන්දර්භය; සහ

(ආ) ප්‍රොපෙක්ටස්හි ප්‍රකාශයක් දිස්වේ

එවැනි විශේෂඥයෙක් ලබා දී ඇති අතර ඔහුගේ ඉවත් කර ගෙන නැත

(අ) ඡේදයේ සඳහන් පරිදි කැමැත්ත

(2) ට පටහැනිව කිසියම් ප්‍රොස්පෙක්ටස් නිකුත් කරනු ලැබුවහොත්

මෙම කොටස, සමාගම සහ සෑම පුද්ගලයෙකුගේම විධිවිධාන

එහි ප්‍රශ්නයට දැනුවත්ව පාර්ශ්වකරුවෙකු වන්නේ කවුරුන්ද යන්නයි

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකට වරදකරු වීම මත නොඑසේ නම්

රුපියල් ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි.

(3) මෙම කොටසේ අරමුණ සඳහා, "විශේෂඥ" යන යෙදුම

ඉංජිනේරුවෙකු, තක්සේරුකරුවෙකු, විගණකවරයෙකු, ගණකාධිකාරීවරයෙකු ඇතුළත් වේ

සහ සමාන වෘත්තීය ඇති වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

සුදුසුකම්.

බැංකුවේ කැමැත්ත හෝ

නීතිඥ හෝ

විගණක අවශ්යයි

ඇතුළත් කිරීම සඳහා

prospectus හි නම.3 9.

(1) කිසිම බැංකුවක් සමාගමක බැංකුකරුවෙකු ලෙස නම් නොකළ යුතුය

හෝ කොටස් සඳහා දායක වීමට පුද්ගලයින්ට ආරාධනා කරන prospectus

එවැනි බැංකුවක් ලබා දී නොමැති නම්, සමාගමේ ණයකර

සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස් පිටපතක් ලබා දීමට පෙර නැත

ලියාපදිංචිය, ඇතුළත් කිරීම සඳහා ලිඛිත අනුමැතිය ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී

සමාගමේ බැංකුකරු ලෙස එහි නම් පිළිබඳ ප්‍රොස්පෙක්ටස්හි:

ඒ සඳහා බැංකුවක් නොසැලකේ

මෙම පනතේ ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට බලය ලබා දී ඇත

එයට හේතුව ඇතුළත් කිරීමට කැමැත්ත ලබා දීම පමණි

සමාගමේ බැංකුකරුවන් ලෙස එහි නමේ එවැනි අපේක්ෂාවකින්.

(2) කිසිදු නීතිඥයකු සමාගමක් ලෙස නම් නොකළ යුතු ය

දායක වීමට පුද්ගලයින්ට ආරාධනා කරන ප්‍රොපෙක්ටස් එකක නීතිඥයෙක්

සමාගමේ කොටස් හෝ ණයකර, එවැනි නොවේ නම්

නීතීඥ විසින් ලබා දී ඇති අතර භාර දීමට පෙර ලබා දී නැත

ලියාපදිංචිය සඳහා වූ ප්‍රොපෙක්ටස් පිටපත, ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී

ඔහුගේ එවැනි අපේක්ෂාවකට ඇතුළත් කිරීමට ලිඛිත අනුමැතිය

සමාගමේ නීතිඥයා ලෙස නම් කරන්න:

නීතීඥයෙකු ලෙස නොසැලකේ

මෙම පනතේ අරමුණු නිකුත් කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත

prospectus, ඔහුගේ කැමැත්ත ලබා දීමේ හේතුව මත පමණි

ඔහුගේ නම වැනි ප්‍රොස්පෙක්ටස්හි ඇතුළත් කිරීමට

සමාගමේ නීතිඥයා.

(3) සමාගමක විගණකවරයෙකු ලෙස කිසිදු විගණකවරයෙකු නම් නොකළ යුතුය

හෝ කොටස් සඳහා දායක වීමට පුද්ගලයින්ට ආරාධනා කරන prospectus

එවැනි විගණකවරයෙකු ලබා දී නොමැති නම්, සමාගමේ ණයකර

සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස් පිටපතක් ලබා දීමට පෙර නැත

ලියාපදිංචිය, ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ ලිඛිත අනුමැතිය ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී

සමාගමේ විගණක ලෙස ඔහුගේ නම සඳහන් එවැනි ප්‍රොස්පෙක්ටස්හි:

එසේ වුව ද විගණකයකු සඳහා නොසැලකිය යුතු ය

මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා නිකුත් කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත

prospectus, ඔහුගේ කැමැත්ත ලබා දීමේ හේතුව මත පමණි

ඔහුගේ නම වැනි ප්‍රොස්පෙක්ටස්හි ඇතුළත් කිරීමට

සමාගමේ විගණක

(4) කිසියම් බැංකුවක, නීතිඥයෙකු හෝ විගණකවරයෙකුගේ නම

සමාගමක ඕනෑම ප්‍රොපෙක්ටස් එකක ඇතුළත් වේ

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම,

සමාගම සහ දැනුවත්ව පාර්ශවකරුවෙකු වන සෑම පුද්ගලයෙකුම

එහි නිකුත් කිරීම, වරදකට වැරදිකරු වන අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතුය

ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

ලියාපදිංචි කිරීම

prospectus.4 0.

(1) a විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් කිසිදු ප්‍රොස්පෙක්ට් එකක් නිකුත් නොකළ යුතුය

සමාගමක් හෝ පිහිටුවීමට නියමිත සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්, හැර

එය ප්‍රකාශයට පත් කළ දිනට පෙර හෝ ඊට පෙර, තිබී ඇත

එවැනි පිටපතක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන ලදී

එවැනි නම් කර ඇති සෑම පුද්ගලයෙකු විසින්ම අත්සන් කරන ලද prospectus

ප්‍රොස්පෙක්ටස් හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ යෝජිත අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස

සමාගම, හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයා විසින් ලිඛිතව බලය පවරන ලද සහ තිබීම

එය අනුමත කර හෝ එයට අමුණා ඇත-

(අ) නිකුතුව සඳහා විශේෂඥයෙකුගේ ලිඛිත අවසරය

38 වගන්තිය මගින් අවශ්‍ය ප්‍රොපෙක්ටස්;

(ආ) විසින් කරන ලද සහ දායක වූ ප්‍රකාශයක්

එවැනි ප්‍රොපෙක්ටස්හි නම් කර ඇති සෑම පුද්ගලයෙක්ම

හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ යෝජිත අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස

සමාගම, ඔහු කියවා ඇති බලපෑම

ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් මෙම පනතේ විධිවිධාන ක

prospectus සහ එම විධිවිධාන ඇති බව

අනුකූල වූ; සහ

(ඇ) සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කරන ලද ප්‍රොස්පෙක්ටස් සම්බන්ධයෙන්,

අවශ්‍ය ඕනෑම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයින්

මෙහි ඇති හතරවන උපලේඛනයේ II කොටස

හෝ එහි දක්වා ඇති හේතු දැක්වීමකින් තොරව තිබිය යුතුය

එවැනි ප්‍රොපෙක්ටස් එවැනි ගැලපීම්

එම උපලේඛනයේ 30 ඡේදයේ සඳහන් කර ඇත, සහ

එවැනි පුද්ගලයෙකු විසින් අත්සන් කරන ලද ලිඛිත ප්‍රකාශයක්

ගැලපීම් සකස් කිරීම සහ ලබා දීම

ඒ සඳහා හේතු.

(2) සෑම ප්‍රොස්පෙක්ට් එකක්ම එහි මුහුණතෙහි තිබිය යුතුය-

(අ) සඳහා පිටපතක් ලබා දී ඇති බව සඳහන් කරන්න

මෙම අංශයට අවශ්‍ය පරිදි ලියාපදිංචිය; සහ

(ආ) හි ඇතුළත් ප්‍රකාශයන් දක්වා හෝ යොමු කරන්න

ඕනෑම ලේඛනයක් සඳහන් කරන prospectus

හෝ මත අනුමත කිරීමට මෙම කොටස මගින් අවශ්‍ය වේ

එසේ භාර දුන් පිටපතට අමුණා ඇත.

[21, 12 හි

2025]

[21, 2025 12]

[21, 12 2025](3) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ප්‍රොපෙක්ටස් ලියාපදිංචි නොකළ යුතුය-

(අ) එහි පිටපත අත්සන් කර නොමැති නම්

මෙම කොටස මගින් අවශ්‍ය වන ආකාරය;

(ආ) එය අනුමත කර හෝ අමුණා ඇත්නම් මිස

ලෙස නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලේඛන (ඇත්නම්) වෙත

ඉහත කී;

(ඇ) එය භාර දුන් දිනය දරන්නේ නම් මිස

එහි පිටපත මෙම වගන්තිය යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත,

එසේත් නැතිනම් එවැනි ඇතුළත් කිරීමට අනාගත දිනයක් දරයි

36 වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ prospectus;

සහ

(ඈ) එය මෙහි පෙර පරිදි අනාගත දිනයක් දරයි

සපයා ඇත, එම දිනය තහවුරු කර නොමැති නම් හෝ

රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ලබා දුන් දැනුම්දීමකින් වෙනස් කර ඇත.

(4) එහි පිටපතක් නොමැතිව ප්‍රොස්පෙක්ටස් නිකුත් කරන විට

මෙම කොටස යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාරදීම හෝ

පිටපතක් නොමැතිව එය අනුමත කර ලබා දී ඇත

හෝ එහි සඳහන් අවශ්‍ය ලියකියවිලි අමුණා ඇත

උපවගන්තිය (1), සමාගම සහ සිටින සෑම පුද්ගලයෙකු

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට දැනුවත්ව පාර්ශ්වකරුවෙකු විය යුතුය

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකට වරදකරු වීම මත නොඑසේ නම්

රුපියල් ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි.

තුළ සිවිල් වගකීම්

අසත්යයට ගරු කිරීම

ප්රකාශය තුළ

prospectus.4 1.

(1) මෙම වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, එහිදී a

ප්‍රොස්පෙක්ටස් හෝ කොටස් සඳහා දායක වීමට පුද්ගලයන්ට ආරාධනා කරයි

සමාගමක ණයකර, පහත සඳහන් පුද්ගලයින් විය යුතුය

දායක වන සියලුම පුද්ගලයින්ට වන්දි ගෙවීමට බැඳී සිටී

ප්‍රොපෙක්ටස් විශ්වාසය මත ඕනෑම කොටස් හෝ ණයකර සඳහා,

හේතුව නිසා ඔවුන්ට සිදු විය හැකි අලාභය හෝ හානිය සඳහා

එවැනි ප්‍රොස්පෙක්ටස්හි ඇතුළත් ඕනෑම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්, එනම්

කියන්නට ඇත්තේ:-

(අ) හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන සෑම පුද්ගලයෙකුම

සමාගම, නිකුත් කරන අවස්ථාවේ දී

prospectus ;

(ආ) තමාට බලය පවරා ඇති සෑම පුද්ගලයෙකුම

නම් කළ යුතු අතර ප්‍රොපෙක්ටස් හි නම් කර ඇත්තේ a ලෙසය

අධ්‍යක්ෂ හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වීමට එකඟ වී ඇති පරිදි,

වහාම හෝ කාල පරතරයකින් පසුව;

[21, 12 හි

2025](ඇ) සෑම පුද්ගලයෙක්ම ප්‍රවර්ධකයෙකු වීම

සමාගම ; සහ

(ඈ) නිකුත් කිරීමට අවසර දී ඇති සෑම පුද්ගලයෙකුම

ප්‍රොපෙක්ටස්:

එසේ වුවද, 38 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ,

A හි නිකුතුව සඳහා ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ

prospectus සහ එවැනි පුද්ගලයා එවැනි කැමැත්ත ලබා දී ඇත, එවැනි

පුද්ගලයෙකු එසේ ලබා දී ඇති නිසා නොකළ යුතු ය

කැමැත්ත, මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ වගකියන්න

ප්‍රශ්නය සඳහා අවසර දී ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස

prospectus, අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් හැර

විශේෂඥයෙකු ලෙස ඔහු විසින් කරන ලද බව පවසමින්.

(2) හි විධිවිධාන යටතේ කිසිදු පුද්ගලයෙකු වගකිව යුතු නොවේ

උපවගන්තිය (1), ඔහු එය ඔප්පු කරන්නේ නම්-

(අ) හි අධ්‍යක්ෂවරයකු වීමට කැමැත්ත පළ කර තිබීම

සමාගමට පෙර ඔහු සිය කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගත්තේය

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම සහ එය නිකුත් කළ බව

ඔහුගේ අධිකාරිය හෝ අනුමැතිය නොමැතිව;

(ආ) ඔහු නොමැතිව ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කරන ලදී

දැනුම හෝ කැමැත්ත සහ බවට පත්වීම මත

එහි ප්‍රශ්නය දැනගත් ඔහු වහාම සාධාරණයක් ලබා දුන්නේය

එය ඔහුගේ තොරව නිකුත් කර ඇති බවට මහජන දැනුම්දීම

දැනුම හෝ කැමැත්ත;

(ඇ) ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමෙන් පසුව සහ ඊට පෙර

ඒ යටතේ වෙන් කිරීම, ඔහු දැනුවත් වීම මත

එවැනි ප්‍රොස්පෙක්ටස්හි යම් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්,

ඒ සඳහා ඔහුගේ කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගෙන දුන්නේය

ඉවත් කිරීම සහ ඉවත් කිරීම පිළිබඳ සාධාරණ මහජන දැනුම්දීම

ඒ සඳහා හේතු කවරේද; හෝ

(d)

(i) සෑම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්ම නොවේ

අධිකාරිය මත සිදු කිරීමට අදහස් කරයි

විශේෂඥයෙකු හෝ පොදු නිල ලේඛනයක

හෝ ප්‍රකාශය, ඔහුට සාධාරණ පදනමක් තිබුණි

කාලය දක්වා විශ්වාස කිරීමට සහ කළා

කොටස් හෝ ණයකර වෙන් කිරීම, ලෙස

මෙම නඩුව විය හැකි බව විශ්වාස කෙරේ

ප්‍රකාශය සත්‍ය විය;

(ii) සෑම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්ම

ප්‍රවීණයෙකුගේ ප්‍රකාශයක් යැයි සිතමින්

හෝ කුමක් විය යුතුද යන්නෙහි අඩංගු වේ

වාර්තාවක පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක් හෝ

විශේෂඥයෙකුගේ තක්සේරුව, එය සාධාරණයි

ප්‍රකාශය නියෝජනය කළේ හෝ a

නිවැරදි හා සාධාරණ පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීම

වාර්තාව හෝ තක්සේරුව, අවස්ථාවට අනුව

විය, සහ ඔහු එවි වෙළඳ දැන්වීම් සාධාරණ පදනමක් සඳහා

ප්‍රශ්නය එනතුරු විශ්වාස කර කර ඇත

ප්‍රොපෙක්ටස් විශ්වාස කළේ,

ප්‍රකාශය කරන පුද්ගලයා විය

එය සහ එම පුද්ගලයා සෑදීමට දක්ෂයි

යටතේ අවශ්‍ය කැමැත්ත ලබා දී තිබුණි

38 වගන්තිය ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට

සහ එම කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගෙන නොතිබුණි

පිටපතක් භාරදීමට පෙර

ලියාපදිංචිය සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස් හෝ ඔහුගේ

දැනුම, එහි යටතේ වෙන් කිරීමට පෙර;

සහ

(iii) සෑම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්ම

විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් යැයි කියමින්

ඔහුගේ නිල ධාරිතාවේ සිටින පුද්ගලයා හෝ

පිටපතක් විය යුතු දේ අඩංගු වේ

හෝ නිකුත් කරන ලද පොදු ලියවිල්ලකින් උපුටා ගැනීම

නිල වශයෙන්, එය නිවැරදි හා සාධාරණ විය

ප්‍රකාශය හෝ පිටපත නියෝජනය කිරීම

හෝ ලේඛනයෙන් උපුටා ගැනීම:

සපයා ඇති පරිදි මෙහි විධිවිධාන

උපවගන්තිය සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවේ

වගකිව යුතු පුද්ගලයෙක්, ඔහු සතුව තිබීම නිසා

වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය කැමැත්ත ලබා දී ඇත

38, අවසර දී ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස

a සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම

සිදු කළ යුතු යැයි කියන අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්

විශේෂඥයෙකු ලෙස ඔහු විසිනි.

(3) මෙහි විධිවිධානවලින් බැහැරව සිටින පුද්ගලයෙකි

උපවගන්තිය, උපවගන්තිය (1) හි විධිවිධාන යටතේ

ඔහුට අවශ්‍ය කැමැත්ත ලබා දී ඇති නිසා වග කිව යුතුය

ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස 38 වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ

a සම්බන්ධයෙන් ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට අවසර දී ඇත

ඔහු විසින් සිදු කළ බව කියන අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්

විශේෂඥයා, ඔහු එය ඔප්පු කළහොත් එතරම් වගකීමක් දරන්නේ නැත.

(අ) විධිවිධාන යටතේ ඔහුගේ කැමැත්ත ලබා දීම

38 වගන්තියේ ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම සඳහා, ඔහු

පිටපතක් භාර දීමට පෙර එය ලිඛිතව ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී

ලියාපදිංචිය සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස්;

(ආ) සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස් පිටපතක් භාරදීමෙන් පසුව

ලියාපදිංචිය සහ ඒ යටතේ වෙන් කිරීමට පෙර, ඔහු

අසත්‍ය ප්‍රකාශය පිළිබඳව දැනුවත් වීම මත

ලිඛිතව කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කරගෙන දුන්නා

ඉවත් කිරීම සහ ඉවත් කිරීම පිළිබඳ සාධාරණ මහජන දැනුම්දීම

ඊට හේතුව කවරේද; හෝ

(ඇ) ප්‍රකාශය කිරීමට ඔහු දක්ෂ විය

ඔහුට විශ්වාස කිරීමට සහ එසේ කිරීමට සාධාරණ පදනමක් ඇති බව

කොටස් වෙන් කරන කාලය දක්වා හෝ

ණයකර, නඩුව විය හැකි පරිදි, විශ්වාස කෙරේ

ප්‍රකාශය සත්‍ය විය.

(4) කොහෙද-

(අ) ප්‍රොපෙක්ටස්හි පුද්ගලයෙකුගේ නම අඩංගු වේ

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස හෝ එකඟ වී ඇති පරිදි

එවැනි සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වීමට සහ ඔහු

අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වීමට කැමැත්ත පළ කර හෝ නැත

නිකුත් කිරීමට පෙර ඔහුගේ කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගත්තේය

ප්‍රොස්පෙක්ටස් සහ අවසර දී හෝ කැමැත්ත ලබා දී නැත

එවැනි අපේක්ෂාවන් නිකුත් කිරීම සඳහා; හෝ

(ආ) යටතේ පුද්ගලයෙකුගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ

38 වගන්තිය ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට සහ ඔහු

එක්කෝ එම කැමැත්ත ලබා දී නැත, නැතහොත් තිබේ

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට පෙර එය ඉල්ලා අස්කර ගත්තා,

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්, නොමැති ඕනෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හැර

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කරන ලද්දේ කාගේ දැනුම හෝ කැමැත්ත මතද,

සහ එවැනි නිකුත් කිරීමට අවසර දුන් වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

prospectus, නම් කරන ලද පුද්ගලයාට වන්දි ගෙවීමට වගකිව යුතුය

(අ) ඡේදය යටතේ හෝ ඒ යටතේ කැමැත්ත අවශ්‍ය විය

(ආ) ඡේදය, නඩුවේ විය හැකි පරිදි, සියලු හානිවලට එරෙහිව,

ඔහු වගකිව යුතු වියදම් සහ වියදම්

ඔහුගේ නම ප්‍රොපෙක්ටස් එකට ඇතුළත් කිරීමට හේතුව

එසේත් නැතිනම් ප්‍රකාශයක් එහි ඇතුළත් කිරීම

ඔහු විසින් විශේෂඥයෙකු ලෙස, නඩුව විය හැකි පරිදි, හෝ

ඕනෑම ක්‍රියාවකට හෝ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයකට එරෙහිව තමාව ආරක්ෂා කර ගැනීම

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුට විරුද්ධව ගෙන ආවේ:

සපයා ඇති පරිදි, පුද්ගලයෙකු ලෙස නොසැලකේ

මෙම උපවගන්තියේ අරමුණු නිකුතුව සඳහා අවසර ලබා දී ඇත

ප්‍රොපෙක්ටස් එකක්, ඔහු ලබා දී ඇති හේතුව නිසා පමණි

එවැනි ඇතුළත් කිරීම සඳහා 38 වගන්තිය යටතේ කැමැත්ත අවශ්ය වේ

ඔහු විසින් සිදුකිරීමට නියමිත ප්‍රකාශයක ප්‍රොපෙක්ටස්

විශේෂඥයෙක් ලෙස.

(5) ඔහු අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වීම හේතුවෙන් හෝ

අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස නම් කිරීම හෝ ඒ බවට පත්වීමට එකඟ වී තිබීම

අධ්‍යක්ෂ හෝ ඔහු විසින් නිකුත් කිරීමට අවසර දී ඇත

ප්‍රොස්පෙක්ටස් හෝ එවැනි ප්‍රොස්පෙක්ටස් හි ඇතුළත් කිරීම a

විශේෂඥයෙකු ලෙස ඔහු විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක්,

මෙම වගන්තිය යටතේ ඕනෑම ගෙවීමක් කිරීමට බැඳී සිටී,

කොන්ත්‍රාත්තුවේ අවස්ථා වලදී මෙන් ඕනෑම අයෙකුගෙන් දායකත්වය අයකර ගත හැක

වෙන වෙනම නඩු පැවරුවා නම්, එසේ වීමට ඉඩ තිබූ වෙනත් පුද්ගලයෙක්

පුද්ගලයා හැර, එම ගෙවීම සිදු කිරීමට බැඳී සිටී

එය කෙතරම් වගකීමක් ද යත්, අනෙක් පුද්ගලයා එසේ නොවීය.

වංචනික සාවද්‍ය නිරූපණයේ වරදකරු.

(6) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා-

(අ) "ප්‍රවර්ධකයා" යනු ප්‍රවර්ධකයෙකු වූ අ

ප්‍රොපෙක්ටස් සකස් කිරීමේ පාර්ශ්වය හෝ

එහි අසත්‍යය අඩංගු කොටස

ප්‍රකාශය, නමුත් මගින් කිසිදු පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් නොවේ

ඔහුගේ වෘත්තීය හැකියාවෙන් ක්‍රියා කිරීමට හේතුව

ගොඩනැගීමට ප්‍රසම්පාදනය කිරීමේ නිරත පුද්ගලයින්

සමාගම; සහ

(ආ) "විශේෂඥ" යන කොටසෙහි ඇති අර්ථයම ඇත

38.

අපරාධකරු සඳහා වගකීම

අසත්‍ය ප්‍රකාශ

ප්‍රොපෙක්ටස් එකක.4 2.

(1) නිකුත් කරන ලද ප්‍රොපෙක්ටස් එකක යම් අසත්‍යයක් ඇතුළත් වේ

ප්‍රකාශය, නිකුත් කිරීමට අවසර දුන් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

ප්‍රොපෙක්ටස් වරදකට වැරදිකරු වන අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතුය

ලක්ෂ පහකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් හෝ දෙකක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීම

ඔහු හැර, එවැනි දඩයකට සහ සිරගත කිරීමට වසර හෝ දෙකටම

එක්කෝ එම ප්‍රකාශය වැදගත් නොවන බව හෝ ඔහු බව ඔප්පු කරයි

විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ පදනමක් තිබූ අතර කාලය දක්වා

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම විශ්වාස කළේ එම ප්‍රකාශය බව ය

ඇත්ත.

(2) මෙම අරමුණු සඳහා පුද්ගලයෙකු නොසැලකේ

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට අවසර දී ඇති කොටස

ඔහු විසින් නියම කරන ලද කැමැත්ත ලබා දීමේ හේතුව පමණි

38 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන, එවැන්නකට ඇතුළත් කිරීමට

ඔහු විසින් සිදුකිරීමට නියමිත ප්‍රකාශයක ප්‍රොපෙක්ටස්

විශේෂඥයෙක් ලෙස.

(3) කිසිවකු සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීම නොකළ යුතු ය

සමග හැර (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ වරද

නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතිය.

ලේඛනය

පිරිනැමීම අඩංගු වේ

කොටස් හෝ

ණයකර විකිණීමට ඇත

සැලකිය යුතු a

prospectus.4 3.

(1) සමාගමක් කිසියම් කොටස් වෙන්කර හෝ ලබා දීමට එකඟ වන තැන

හෝ සමාගමේ ණයකර සියල්ල පිරිනැමීමේ අදහසින් හෝ

එම කොටස් හෝ ණයකර කිසිවක් මහජනයාට විකිණීමට ඇත,

මහජනයාට විකිණීමට ඇති ඕනෑම ලියවිල්ලක්

සියලු අරමුණු සඳහා සාදන ලද ප්‍රොපෙක්ටස් ලෙස සලකනු ලැබේ

සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද සහ ඕනෑම ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන

ප්‍රොපෙක්ටස් වල අන්තර්ගතයට සම්බන්ධ වන, වගකීම

ප්‍රකාශයන් වලට ගරු කිරීම සහ ප්‍රොපෙක්ටස් වලින් මග හැරීම

නැතහොත් සාමාන්‍යයෙන් කටයුතු කරන කාරණා සම්බන්ධයෙන් හෝ

ප්‍රොපෙක්ටස් වලට සම්බන්ධ, අදාළ වන අතර බලපැවැත්විය යුතුය

ඒ අනුව, කොටස් හෝ ණයකර ඇති පරිදි

දායකත්වය සඳහා සහ පුද්ගලයන් ලෙස මහජනතාවට පිරිනමනු ලැබේ

ඕනෑම කොටස් හෝ ණයකර සම්බන්ධයෙන් පිරිනැමීම පිළිගැනීම

එම කොටස් හෝ ණයකර සඳහා ග්‍රාහකයින් විය, නමුත්

විසින් පුද්ගලයන්ගේ වගකීම් වලට අගතියක් නොමැතිව, ඇත්නම්,

අසත්‍ය ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්නේ කවුරුන්ද යන්නයි

ලේඛනයේ අඩංගු හෝ වෙනත් ආකාරයකින්.

(2) මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා, එය ප්‍රතිවිරුද්ධ නම් මිස

ඔප්පු කර ඇත, වෙන් කිරීමක් හෝ ගිවිසුමක් ලෙස සලකනු ලැබේ

කොටස් හෝ ණයකර වෙන් කිරීම අරමුණු කර ගෙන සිදු කරන ලදී

කොටස් හෝ ණයකර මහජනයාට විකිණීමට තිබේ නම්

එය පෙන්වා ඇත-

(අ) ඒ සඳහා කොටස් හෝ ණයකර පිරිනැමීමක්

මාස හයක් ඇතුළත මහජනතාවට විකිණීම සිදු කරන ලදී

වෙන් කිරීම හෝ වෙන් කිරීමට එකඟ වීමෙන් පසුව; හෝ

(ආ) පිරිනැමීම සිදු කළ දිනයේ දී,

විසින් ලැබිය යුතු සම්පූර්ණ සලකා බැලීම

කොටස් හෝ ණයකර සම්බන්ධයෙන් සමාගම

එසේ ලැබී තිබුණේ නැත.

(3) 40 වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ වේ

මෙම අංශයට අදාළව, එය සාදන පුද්ගලයින් මෙන්

A හි අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකක නම් කරන ලද පුද්ගලයන් විය

සමාගම, සහ 37 වගන්තියේ විධිවිධාන විය යුතුය

මෙම කොටස සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන පරිදි, එයට අවශ්‍ය නම් a

විසින් අවශ්‍ය කරුණු වලට අමතරව ප්‍රකාශ කිරීමට ප්‍රොපෙක්ටස්

[21, 2025 හි 12] ප්‍රොපෙක්ටස් එකක සඳහන් කළ යුතු කොටස-

(අ) ලැබුණු සලකා බැලීමේ ශුද්ධ මුදල

කොටස් සම්බන්ධයෙන් සමාගම විසින් හෝ

පිරිනැමීම සම්බන්ධ ණයකර; සහ

(ආ) කොන්ත්‍රාත්තුවේ ස්ථානය සහ වේලාව

ඒ යටතේ එම කොටස් හෝ ණයකර තිබේ

ලබා දී ඇති හෝ ලබා දීමට නියමිත, පරීක්ෂා කළ හැක.

(4) මෙම කොටස වෙත පිරිනැමීමක් කරන පුද්ගලයෙකු එහිදී

සම්බන්ධ වන්නේ සමාගමක් හෝ සමාගමක් නම්, එය ප්‍රමාණවත් වේ

ඉහත සඳහන් ලේඛනය සමාගම වෙනුවෙන් අත්සන් කර ඇත

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් හෝ අඩකට නොඅඩු සමාගමක් විසින්

හවුල්කරුවන්ගේ, නඩුව විය හැකි පරිදි, සහ එවැනි ඕනෑම අධ්‍යක්ෂක

හෝ හවුල්කරුට ලිඛිතව අවසර දී ඇති ඔහුගේ නියෝජිතයා හරහා අත්සන් කළ හැකිය.

අර්ථ දැක්වීම

සම්බන්ධ විධිවිධාන

ප්‍රොපෙක්ටස් වෙත.4 4. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි පූර්ව විධිවිධානවල අරමුණු සඳහා-

(අ) ප්‍රොපෙක්ටස් එකක ඇතුළත් ප්‍රකාශයක් සලකනු ලැබේ

එය ස්වරූපයෙන් සහ සන්දර්භය තුළ නොමඟ යවන සුළු නම්, අසත්‍ය වීමට

එය ඇතුළත් වන; සහ

(ආ) ප්‍රකාශයක් a හි ඇතුළත් කර ඇතැයි සැලකේ

prospectus, එය කිසියම් වාර්තාවක හෝ එහි අඩංගු වන්නේ නම් හෝ

සංදේශය මුහුණේ හෝ යොමුවෙන් දිස්වේ

එවැනි ප්‍රොස්පෙක්ටස් සමඟ සංස්ථාගත කර හෝ නිකුත් කර ඇත.

වෙන් කිරීම

තහනම් කිරීම

මිස වෙන් කිරීම

අවම

දායකත්වය වේ

ලැබී ඇත.4 5.

(1) a හි කිසිදු කොටස් ප්‍රාග්ධනයකින් වෙන් කිරීමක් නොකළ යුතුය

සමාගම මහජනයාට දායකත්වය සඳහා ඉදිරිපත් කරයි, හැර

අවම මුදල ලෙස ප්‍රොපෙක්ටස්හි දක්වා ඇති මුදල

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ මතය අනුව මතු කළ යුතු ය

t අනුපිළිවෙලින් කොටස් ප්‍රාග්ධනය නිකුත් කිරීම o විස්තර සඳහා සපයන්න

මෙහි ඇති හතරවන උපලේඛනයේ 5 වන ඡේදයේ දක්වා ඇත

දායක වී ඇති අතර, අයදුම් කිරීමේදී ගෙවිය යුතු මුදල

වෙත ගෙවා ඇති සහ ලැබී ඇති මුදල

සමාගම.

මෙම උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා, මුදලක් විය යුතුය

සමාගමට ගෙවා ලැබුණු බව සැලකේ,

විසින් සද්භාවයෙන් එම මුදල සඳහා චෙක්පතක් ලැබී ඇත්නම්

සමාගමට සහ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ට නැත

චෙක්පත නොගෙවිය හැකි බවට සැක කිරීමට හේතුව.

(2) (1) උපවගන්තියේ දක්වා ඇති කොන්දේසි නොමැති නම්

සිට දින හැටක් ඉකුත්වීම ඇතුළත අනුකූල විය

දායකත්ව ලැයිස්තු වසා දැමූ දිනය, ඕනෑම මුදලක්

කොටස් සඳහා අයදුම්කරුවන්ගෙන් ලැබුණු ඒවා වහාම ලැබෙනු ඇත

පොලී රහිතව ඔවුන්ට ආපසු ගෙවන ලද අතර, එවැනි මුදල් එසේ නොවේ නම්

අවසන් වූ දින සිට දින හැත්තෑපහක් ඇතුළත ආපසු ගෙවනු ලැබේ

දායකත්ව ලැයිස්තු, සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් විය යුතුය

එම මුදල් පොලී සමඟ ආපසු ගෙවීමට ඒකාබද්ධව සහ තනිව වගකිව යුතුය

නීත්‍යානුකූල අනුපාතයට, හැත්තෑ පස්වන දින කල් ඉකුත් වීමේ සිට

:

එසේ වුව ද, ඔහු එය ඔප්පු කළහොත් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වගකිව යුතු නොවේ

මුදල් ආපසු ගෙවීම පැහැර හැරීම නිසා නොවේ

ඔහුගේ පැත්තෙන් යම් විෂමාචාරයක් හෝ නොසැලකිල්ලක්.

(3) ඕනෑම අයදුම්කරුවෙකුට අවශ්‍ය හෝ බැඳීමට අවශ්‍ය ඕනෑම කොන්දේසියක්

මෙම ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකට අනුකූල වීම අත්හැරීමට කොටස්

කොටස, අවලංගු වනු ඇත.

(4) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන කිසිවකුට අදාළ නොවේ

පළමු වෙන් කිරීමෙන් පසු කොටස් වෙන් කිරීම

දායකත්වය සඳහා මහජනයාට ලබා දෙන කොටස්.

අක්‍රමවත් බලපෑම

වෙන් කිරීම.4 6.

(1) සමාගමක් විසින් අයදුම්කරුවෙකුට කරන ලද වෙන් කිරීමක්

45 වන වගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම විය යුතුය

මාසයක් ඇතුළත අයදුම්කරුගේ අවස්ථාවක අවලංගු කළ හැකිය

වෙන් කළ දින සිට, සහ එසේ අවලංගු විය යුතුය

කෙසේ වෙතත්, සමාගම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

තුවාල වී ඇත.

(2) සමාගමක ඕනෑම අධ්‍යක්ෂ දැන දැනම

උල්ලංඝනය කිරීම හෝ උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා අවසර දීම හෝ අවසර දීම

45 වැනි වගන්තියේ ඕනෑම විධිවිධානයකට ඔහු වගකිව යුතුය

සමාගමට සහ වෙන් කරන්නාට පිළිවෙලින් වන්දි ගෙවන්න

සමාගමට හෝ සමාගමට සිදුවන ඕනෑම අලාභයක්, හානියක් හෝ පිරිවැයක්

වෙන් කරන්නා විසින් තිරසාරව හෝ එමගින් සිදු වී ඇත:

එවැනි අලාභයක් අයකර ගැනීමට කිසිදු ක්‍රියාදාමයක් සිදු නොකළහොත්,

හානි, හෝ වියදම් පසුව ආරම්භ කළ යුතුය

වෙන් කළ දින සිට වසර දෙකක කල් ඉකුත්වීම.

සහ සඳහා අයදුම්පත්

කොටස් වෙන් කිරීම

සහ ණයකර.4 7.

(1) හෝ එහි කොටස් වලින් වෙන් කිරීමක් නොකළ යුතුය

ප්‍රොපෙක්ටස් අනුව සමාගමක ණයකර

සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කර ඇති අතර කිසිදු ක්‍රියා පටිපාටියක් සිදු නොකෙරේ

එසේ නිකුත් කරන ලද ප්‍රොපෙක්ටස් අනුව කරන ලද අයදුම්පත්,

දිනයෙන් පසු තුන්වන දින ආරම්භය දක්වා

ප්‍රොපෙක්ටස් ප්‍රථමයෙන් නිකුත් කරන ලද හෝ එවැනි පසු කාලයකදී (නම්

ඕනෑම) ප්‍රොපෙක්ටස් හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි, (මින් ඉදිරියට

මෙම පනත "විවෘත කිරීමේ වේලාව" ලෙස හැඳින්වේ

දායකත්ව ලැයිස්තු").

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් දිනයට

ප්‍රොපෙක්ටස් ප්‍රථමයෙන් නිකුත් කරනු ලබන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙසේ අර්ථ දැක්විය යුතුය

එය ප්‍රථම වරට නිකුත් කරන ලද දිනය සඳහන් කරමින් a

පුවත්පත් දැන්වීම:

එය පුවත්පතක් ලෙස නිකුත් නොකරන්නේ නම්

එම දිනයෙන් පසු තුන්වන දිනට පෙර දැන්වීම

එය ප්‍රථමයෙන් නිකුත් කරනු ලබන්නේ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකට ය

එය පවතින දිනයට යොමු කිරීම ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතුය

මුලින්ම එසේ නිකුත් කරන ලදී.

(3) වෙන් කිරීමක වලංගුභාවය කිසිවකින් බල නොපායි

මෙම වගන්තියේ පෙර විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම

එහෙත්, එවැනි යම් උල්ලංඝනයක් සිදු වුවහොත්-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

(4) මෙම කොටස ප්‍රොපෙක්ටස් එකකට යෙදීමේදී

කොටස් හෝ ණයකර විකිණීමට ඉදිරිපත් කිරීම, පෙර

a සඳහා ආදේශ කිරීම සමඟ උපවගන්ති බලපැවැත්විය යුතුය

විකිණීමට සහ සඳහා යොමුවක් වෙන් කිරීම සඳහා යොමු කිරීම

සමාගම සහ සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙකුටම යොමු කිරීම

පෙරනිමියෙන් සිටින, ඕනෑම පුද්ගලයෙකු වෙත යොමු කිරීමක් හෝ

පිරිනැමීම සිදු කරන්නේ කවුරුන් හරහාද සහ කවුරුන් දැනුවත්ව සහ

උල්ලංඝණය කිරීමට කැමැත්තෙන් අවසර දීම හෝ අවසර දීම.

(5) a හි කොටස් හෝ ණයකර සඳහා අයදුම්පතක්

ප්‍රොපෙක්ටස් අනුව සාදන ලද සමාගමකි

සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කරන ලද, පසු වන තුරු අවලංගු කළ නොහැක

විවෘත කළ දින සිට තුන්වන දින කල් ඉකුත්වීම

දායකත්ව ලැයිස්තු, හෝ කල් ඉකුත් වීමට පෙර ලබා දීම

කියන තුන්වන දවස, යම් පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රතිචාරයක් යටතේ සහෝදරයා

මහජනතාවගේ ප්‍රොපෙක්ටස් සඳහා 41 වගන්තියේ විධිවිධාන

එම කොටස යටතේ බලපෑමක් ඇති බව දැනුම් දීම හෝ

එය ලබා දෙන පුද්ගලයාගේ වගකීම සීමා කිරීම.

(6) මෙම වගන්තියේ අරමුණු සඳහා තීරණය කිරීමේදී තුන්වන

ඕනෑම දිනකට පසු, බැංකුවක් වන ඕනෑම මැදිහත් දවසක්

නිවාඩුවක් හෝ රජයේ නිවාඩු දිනයක් නොසලකා හැරිය යුතු අතර එහිදී

එසේ තීරණය කර ඇති පරිදි තුන්වන දිනය බැංකුවක් හෝ මහජනතාවකි

නිවාඩු දිනය, එම අරමුණු සඳහා ආදේශ කරනු ලැබේ

ඉන් පසු පළමු දිනය බැංකු නිවාඩු දිනයක් හෝ පොදු දිනයක් නොවේ

නිවාඩු.

ඉදිකිරීම

පිරිනැමීම සඳහා යොමු කිරීම

කොටස් හෝ

වෙත ණයකර

පොදු.4 8.

(1) මෙම පනතේ යම් යම් කොටස් පිරිනැමීම හෝ

මහජනතාවට ණයකර, ඕනෑම විධිවිධානයකට යටත් විය යුතුය

එහි අඩංගු ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ, ඇතුළුව ලෙස අර්ථ දැක්විය හැක

මහජනතාවගේ ඕනෑම කොටසකට ඒවා පිරිනැමීමට යොමු කිරීම,

කොටස් හිමියන් හෝ ණයකර හිමියන් ලෙස තෝරා ගත්තද

අදාළ සමාගම හෝ නිකුත් කරන පුද්ගලයාගේ ගනුදෙනුකරුවන් ලෙස

ප්‍රොපෙක්ටස් හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකින්, සහ යොමු

මෙම පනත හෝ සමාගමක ලිපිවල ආරාධනා සඳහා

කොටස් හෝ ණයකර සඳහා දායක වීමට මහජනතාව යටත් විය යුතුය

පෙර විධිවිධාන වලට සමාන ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතුය.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන ලෙස නොගත යුතුය

කිසියම් දීමනාවක් හෝ ආරාධනයක් සිදු කළ පරිදි සැලකීමට අවශ්‍ය වේ

මහජනතාව, එය සියල්ල තුළ නිසි ලෙස සැලකිය හැකි නම්

ඍජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගණනය කර නොමැති තත්වයන් හෝ

වක්‍රව, ලබා ගත හැකි කොටස් හෝ ණයකර වල

ඔවුන් හැර වෙනත් පුද්ගලයින්ගේ දායකත්වය හෝ මිලදී ගැනීම සඳහා

පිරිනැමීම හෝ ආරාධනය ලැබීම, හෝ වෙනත් ආකාරයකින් a

එය සාදන සහ ලබන පුද්ගලයින්ගේ ගෘහස්ථ සැලකිල්ල,

සහ විශේෂයෙන් -

(අ) තහනම් කරන සමාගමක ලිපිවල විධිවිධාන

කොටස් සඳහා දායක වීමට මහජනතාවට ආරාධනා කිරීම හෝ

ණයකර ගැනීම තහනම් කිරීමක් ලෙස නොගත යුතුය

සාමාජිකයින්ට හෝ ණයකර හිමියන්ට සෑදීම

නිසි ලෙස සැලකිය හැකි ආරාධනය

ඉහත කී; සහ

(ආ) පුද්ගලික සම්බන්ධ මෙම පනතේ විධිවිධාන

සමාගම් ඒ අනුව අර්ථ දැක්විය යුතුය.

ස්වභාවය සහ කොටස් වර්ග

ස්වභාවය සහ වර්ග

කොටස්.4 9.

(1) සමාගමක කොටසක් චංචල දේපලක් විය යුතුය.

(2) සමාගමේ ලිපි වලට යටත්ව, සමාගමක කොටසකි

දරන්නාට ලබා දිය යුතුය -

(අ) රැස්වීමකදී ඡන්ද විමසීමකදී එක් ඡන්දයක් සඳහා ඇති අයිතිය

ඕනෑම යෝජනාවක් මත සමාගම;

(ආ) ගෙවන ලද ලාභාංශවල සමාන කොටසකට ඇති අයිතිය

සමාගම විසින්;

(ඇ) බෙදා හැරීමේ සමාන කොටසකට ඇති අයිතිය

මත සමාගමේ අතිරික්ත වත්කම්

ඈවර කිරීම.

(3) සමාගමකට විවිධ වර්ගයේ කොටස් නිකුත් කළ හැක, සහ

විශේෂයෙන් කොටස් නිකුත් කළ හැකිය -

(අ) මුදවා ගත හැකි ය;

(ආ) බෙදාහැරීම් සඳහා මනාප අයිතිවාසිකම් ලබා දීම; හෝ

(ඇ) විශේෂ, සීමිත හෝ කොන්දේසි සහිත ඡන්දය ලබා දීම

අයිතිවාසිකම් හෝ ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම.

(4) සමාගමක කිසිදු කොටසකට නාමික හෝ සමානකමක් නොතිබිය යුතුය

වටිනාකම

(5) සමාගමක කොටසක් පැවරිය හැකි ආකාරයට ය

එහි ලිපි මගින් සපයා ඇති අතර එවැනි ලිපි සීමා විය හැක හෝ

කොටසක් මාරු කළ හැකි ප්‍රමාණය සීමා කරන්න.

කොටස් නිකුත් කිරීම

ආරම්භක කොටස්.5 0.

(1) සමාගමක් සංස්ථාගත කළ වහාම

5 වන වගන්තිය යටතේ, සමාගම විසින් එක් එක් වෙත නිකුත් කළ යුතුය

සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වන අයදුම්පතෙහි නම් කර ඇති කොටස් හිමියා

එම පුද්ගලයාට හිමි කොටස්.

[4, 2025 12]

[4, 2025 හි 12](2) සහතිකයක් නිකුත් කළ වහාම

244 වගන්තිය යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීම, ඒකාබද්ධ කිරීම

සමාගම විසින් හිමිකම් ඇති සෑම පුද්ගලයෙකුටම නිකුත් කළ යුතුය

ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව යටතේ කොටස්, කොටස් වෙත

එම පුද්ගලයාට හිමි වේ.

කොටස් නිකුත් කිරීම.5 1.

(1) 52 සහ 53 වගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව සහ

සමාගමේ ලිපි, සමාගමක මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කළ හැකිය

එය සුදුසු යැයි සලකන එවැනි පුද්ගලයින්ට එවැනි කොටස්.

(1A) සමාගමක් දරන්නාට කොටස් වරෙන්තුවක් නිකුත් නොකළ යුතුය

හෝ දරන්නා බෙදාගන්නේ එහි ලිපිවල යන්න නොසලකා

එය එසේ කිරීමට අවසර දීමට සංගමයේ අරමුණ.

මෙම උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා -

"දරන්නාට කොටස් වරෙන්තුව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සාකච්ඡා කළ හැකි උපකරණයකි

කාගේ අයිතිය තීරණය වන්නේ සන්තකයේ තබා ගැනීමෙනි

නිකුත් කරන ලද භෞතික වරෙන්තු සහතිකය සහ වෙනත් සමාන

සොයාගැනීමේ හැකියාවක් නොමැති වරෙන්තුවක් හෝ උපකරණයක්, නමුත් එසේ නොවේ

ඇතුළත් -

(අ) අයිතිවාසිකම් පමණක් ලබා දෙන ඕනෑම උපකරණයක්

යටතේ සමාගමක කොටස් සඳහා දායක වන්න

නිශ්චිත කොන්දේසි, නමුත් අයිතිය හෝ නොවේ

සහ මිස කොටස් වල හිමිකාරිත්වය සඳහා ඇති අයිතිය

උපකරණය ක්රියාත්මක වන තුරු හෝ මුදා හරින තුරු;

සහ

(b) dematerialized හෝ ලියාපදිංචි වරෙන්තුවක්

හෝ අයිතිකරුවන් විය හැකි වෙනත් උපකරණයක්

හදුනාගත්; සහ

"දරන්නා කොටස" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සාකච්ඡා කළ හැකි උපකරණයකි w විය හැක

49 වගන්තියේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති නමුත් ඒවායේ අයිතිවාසිකම් අඩංගු වේ

හිමිකාරිත්වය තීරණය වන්නේ a හි සරල සන්තකයෙන්

භෞතිකව නිකුත් කරන ලද කොටස් සහතිකයක්, සහ වෙනත් සමාන

කොටසේ නම් කර ඇති දරන්නාට ආරක්ෂාව වැනි උපකරණ

110(1)(b) (iii), සොයාගැනීමේ හැකියාවකින් තොරව, නමුත් a ඇතුළත් නොවේ

කොටස් සහතිකයේ dematerialized හෝ ලියාපදිංචි පෝරමය

එහි අයිතිකරුවන් හඳුනාගත හැකිය.

(2) නිකුත් කරන ලද කොටස් එම කට්ටල හැර වෙනත් අයිතිවාසිකම් ලබා දෙන්නේ නම්

49 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියෙන් පිටතට හෝ ඕනෑම දෙයක් පනවන්න

දරන්නා මත ඇති වගකීම, මණ්ඩලය විසින් නියමයන් අනුමත කළ යුතුය

[4, 12 හි

2025] අනුයුක්ත කර ඇති අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් නියම කරන නිකුතුව

ඒ කොටස් වලට.

(3) උපවගන්තිය යටතේ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද නිකුත් කිරීමේ නියමයන්

(2) -

(අ) හි ලිපි වලට අනුකූල විය යුතුය

සමාගම, සහ ඔවුන් එසේ නොවන තරමට

ස්ථාවර, වලංගු නොවන සහ කිසිදු බලපෑමක් නැත;

(ආ) ලිපිවල කොටසක් ලෙස සලකනු ලැබේ, සහ

15 වගන්තිය අනුව සංශෝධනය කළ හැකිය.

(4) කිසියම් කොටස් නිකුතුවකින් වැඩ කරන දින විස්සක් ඇතුළත

මෙම වගන්තිය යටතේ සමාගම විසින් -

(අ) නියමිත පරිදි රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දැනුම් දීම

ආකෘතිය -

(i) නිකුත් කර ඇති කොටස් ගණන සහ

එවැනි පුද්ගලයන්ගේ නම්

කොටස් නිකුත් කරනු ලැබේ;

(ii) සලකා බලන මුදල කොපමණද

කොටස් නිකුත් කර ඇති හෝ එහි

යටතේ ඇති මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන අගය

58 වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය; සහ

(iii) සමාගම සඳහන් කර ඇති මුදල කොපමණද

කොටස් නිකුතුවෙන් පසු ප්‍රාග්ධනය;

(ආ) රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ඕනෑම කොන්දේසියක පිටපතක් භාර දෙන්න

නිකුතුව (2) උපවගන්තිය යටතේ අනුමත කර ඇත.

(5) සමාගමක් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපොහොසත් වන විට

උපවගන්තිය (4)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

[5, 2025 12]

[6, 2025 හි 12] පවතින රාජකාරිය

ඕනෑම කොටසක හිමිකරු

දරන්නාට වරෙන්තුවක් හෝ

දරන්නා කොටස.5 1 ඒ.

(1) ඕනෑම කොටස් හිමිකරුවෙක් දරන්නාට හෝ දරන්නාට වරෙන්තුවක් නිකුත් කරයි

කොටස් ක්‍රියාත්මක වූ දින සිට දින හැටක් ඇතුළත

2025 අංක 12 දරන සමාගම් (සංශෝධන) පනත දන්වයි

එවැනි කරුණක් නිකුත් කරන සමාගම සහ සපයනු ලැබේ

සමාගමේ ලේකම් ඔහුගේ නම, ලිපිනය සහ ලිඛිතව

වෙනත් සම්බන්ධතා විස්තර.

(2) සමාගම පහත විස්තර ලැබීමෙන් පසු

(1) උපවගන්තිය ලේඛනයක් පවත්වා ගෙන එම විස්තර සටහන් කරන්න

වහාම.

(3) කිසියම් කොටස් හිමියෙකු දරන්නාට වරෙන්තු නිකුත් කරන විට හෝ

දරන්නාගේ කොටස් වල විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වේ

උපවගන්තිය (1), එවැනි කොටසකට සම්බන්ධ ඕනෑම හිමිකම්

දරන්නා හෝ දරන්නාගේ කොටස් සඳහා වන වරෙන්තු අවලංගු වේ

එම උපවගන්තියේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක අවසානය.

(4) ඕනෑම කොටස් හිමිකරුවෙක් දරන්නාට හෝ දරන්නාට වරෙන්තු කරයි

කොටස් ක්‍රියාත්මක වූ දින සිට දින හැටක් ඇතුළත

2025 අංක 12 දරන සමාගම් (සංශෝධන) පනත හෝ

(3) උපවගන්තිය යටතේ අවලංගු කිරීම, එවැනි කොටස පරිවර්තනය කරන්න

දරන්නාට වරෙන්තු හෝ දරන්නාගේ කොටස් කොටස් සඳහා

කොටස් හිමියාගේ අරමුණ සඳහා ලියාපදිංචි කළ හැකි පෝරමය

123(1) වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ලියාපදිංචි වන්න."

සඳහා සලකා බැලීම

කොටස් නිකුත් කිරීම.5 2.

(1) කිසියම් කොටස් නිකුත් කිරීමට පෙර, මණ්ඩලය විසින් -

(අ) කොටස් සඳහා සලකා බැලීම තීරණය කරන්න

නිකුත් කරනු ලැබේ; සහ

(ආ) සලකා බැලිය යුතු බව එහි මතය විසඳන්න

සමාගමට සහ සැමට සාධාරණ සහ සාධාරණයි

පවතින කොටස් හිමියන්.

(2) කොටසක් නිකුත් කරනු ලබන සලකා බැලීම ගත හැකිය

මුදල්, පොරොන්දු නෝට්ටු, අනාගත සේවා ඇතුළු ඕනෑම ආකාරයක,

ඕනෑම ආකාරයක දේපලක් හෝ සමාගමේ වෙනත් සුරැකුම්පත්.

(3) සලකා බැලීම ලැබීමෙන් පසු, සමාගම විසින්

වැඩ කරන විස්සක් ඇතුළත කොටස් වෙන් කිරීමක් කරන්න

එවැනි සලකා බැලීමක් ලැබුණු දින:

කෙසේ වෙතත්, මෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාව

නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් උපවගන්තිය අදාළ නොවේ

හි සංචිත වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවනු ලබන කොටස්

එකම පන්තියේ සියලුම කොටස් හිමියන්ට සමාගම

එක් එක් සතු කොටස් ගණනට සමානුපාතික වේ

කොටස් හිමියා.

පූර්ව භංග අයිතිවාසිකම්

නව ගැටළු වලට.5 3.

(1) සමාගමේ ලිපි වලට යටත්ව, එහිදී සමාගමක්

පවතින කොටස් සමඟ හෝ ඊට ඉහළින් සමානව ශ්‍රේණිගත කරන කොටස් නිකුත් කරයි

ඡන්ද අයිතිය හෝ බෙදාහැරීමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කොටස්, එම

හි පවතින කොටස් හිමියන්ට කොටස් පිරිනැමිය යුතුය

පිරිනැමීම පිළිගනු ලැබුවේ නම්, පවත්වාගෙන යන ආකාරයකි

ඒ අයගේ සාපේක්ෂ ඡන්ද අයිතිය සහ බෙදාහැරීමේ අයිතිය

කොටස් හිමියන්.

(2) සමාගමක් යටතේ කළ යුතු පිරිනැමීමක්

(1) උපවගන්තිය, a සඳහා පිළිගැනීම සඳහා විවෘතව පවතී

සාධාරණ කාල සීමාව.

මෙතෝ නිකුත් කිරීමේ ඈ

කොටස්.5 4.

(1) හි නම ඇති විට කොටසක් නිකුත් කළ බව සලකනු ලැබේ

දරන්නා කොටස් ලේඛනයේ ඇතුළත් කර ඇති අතර, එවැනි ඇතුළත් කිරීමක් කළ යුතුය

වගන්තියේ (4) උපවගන්තියට අනුකූල වීමට පෙර සිදු කළ යුතුය

51.

(2) පනවන ලද කොටසක සමාගමක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන නිකුතුව a

දරන්නා මත සමාගම වෙත වගකීම වලංගු නොවන සහ

බලපෑමක් නැත, එම පුද්ගලයා ලෙස එවැනි කාලයක් දක්වා

නිකුත් කරන ලද හිමිකරු වීමට ලිඛිතව එකඟ වී ඇත

කොටස.

කොටස් සඳහා ඇමතුම්

කොටස් සඳහා ඇමතුම්.5 5.

(1) කොටසක් හෝ වෙනත් වගකීමක් මත ඇමතුමක් සිදු කරන විට

කොටසකට අමුණා ඇති අතර කොටස් හිමියා විසින් සිදු කරනු ලැබේ,

සමාගම වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත දැනුම් දිය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නියමිත පෝරමයේ-

(අ) ඇමතුමේ ප්‍රමාණය හෝ එහි වටිනාකම ලෙස

(3) උපවගන්තිය යටතේ මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලැබේ

58 වගන්තිය; සහ

(ආ) හි ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රමාණය

ඇමතුම ලබා ගැනීමෙන් පසුව සමාගම.

(2) සමාගමක් අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (1) -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

කොටස් හිමියන්ට බෙදා හැරීම්

බෙදාහැරීම්.5 6.

(1) සමාගමක් විසින් ඕනෑම කෙනෙකුට බෙදා හැරීමක් සිදු කිරීමට පෙර

කොටස් හිමියා, එවැනි බෙදාහැරීම -

(අ) උපවගන්තිය යටතේ මණ්ඩලය විසින් අවසර දෙනු ලැබේ

(2); සහ

(ආ) සමාගමේ ලිපි සපයන්නේ නම් මිස

එසේ නොමැති නම්, කොටස් හිමියන් විසින් අනුමත කරනු ලැබේ

සාමාන්ය විභේදනය.

(2) සමාගමක මණ්ඩලයට බෙදා හැරීමට අවසර දිය හැකිය

සුදුසු යැයි සලකන එවැනි කාලයක් සහ ප්‍රමාණයෙන්,

සමාගම සෑහීමකට පත්වන තැන, වහාම

බෙදා හැරීම සිදු කිරීමෙන් පසු ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව තෘප්තිමත් කරන්න,

එවැනි මණ්ඩලයක් විසඳුම් සහතිකයක් ලබා ගන්නේ නම්

විගණකවරුන්ගෙන්.

(3) බෙදා හැරීමකට පක්ෂව ඡන්දය දෙන අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් කළ යුතු ය

ඔවුන්ගේ මතය අනුව සමාගම බවට සහතිකයක් අත්සන් කරන්න

වහාම විසඳුම් පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් වනු ඇත

බෙදා හැරීම සිදු කෙරේ.

(4) මෙම අරමුණු සඳහා ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව යෙදීමේදී

කොටස, "ණය" මත ස්ථාවර මනාප ප්‍රතිලාභ ඇතුළත් වේ

ඒ සම්බන්ධයෙන් කොටස් ශ්‍රේණිගත කිරීම් ඉදිරියෙන් සිටී

බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලැබේ, ස්ථාවර මනාපය හැර

ආපසු පැමිණීම මණ්ඩලයේ බලයට යටත්ව ප්‍රකාශ වේ

බෙදාහැරීම්වලට අවසර දීමට.

(5) අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

(2) උපවගන්තිය වරදකට වැරදිකරු වන අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතුය

ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

සොල්වෙන්සි පරීක්ෂණය.5 7.

(1) සමාගමක් සෑහීමකට පත් වූ බව සලකනු ලැබේ

විසඳුම් පරීක්ෂණය, නම්-

(අ) එය ගෙවිය යුතු ණය ගෙවීමට හැකි වේ

සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයේ දී; සහ

(ආ) සමාගමේ වත්කම්වල වටිනාකම වැඩි ය

වඩා -

(i) එහි වගකීම්වල වටිනාකම කොපමණද; සහ

(ii) සමාගමේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය.

(2) සමාගමක් තෘප්තිමත් වේද යන්න තීරණය කිරීමේදී

විසඳුම් පරීක්ෂණය, මණ්ඩලය-

(අ) වඩාත්ම මෑතකාලීනව සැලකිල්ලට ගත යුතුය

සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් සකස් කර ඇත

පනතේ 151 වගන්තියට අනුව;

(ආ) තත්වයන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය

අධ්‍යක්ෂවරුන් දන්නවා හෝ දැනගත යුතු වන්නේ කුමන බලපෑම්වලටද යන්නයි

සමාගමේ වත්කම් සහ වගකීම්වල වටිනාකම;

(ඇ) සාධාරණ තක්සේරුවක් හෝ වෙනත් එකක් සැලකිල්ලට ගත හැක

වත්කම්වල වටිනාකම තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රමය සහ

වගකීම්.

ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය.5 8.

(1) 59 වගන්තියට යටත්ව, a සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය

සමාගම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සමාගමට ලැබුණු සියලුම මුදල් එකතුවයි

සමාගම හෝ සමාගමට ගෙවිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු -

(අ) කොටස් නිකුතුව සම්බන්ධයෙන්; සහ

(ආ) කොටස් මත ඇමතුම් සම්බන්ධයෙන්.

(2) හැර වෙනත් සලකා බැලීම සඳහා කොටසක් නිකුත් කරනු ලැබේ

මුදල්, මණ්ඩලය එවැනි මුදල් වටිනාකම තීරණය කළ යුතුය

(1) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා සලකා බැලීම

(3) කොටසක් එයට වෙනත් වගකීමක් බැඳී ඇති අවස්ථාවක

ඇමතුම් ගෙවීමට ඇති බැඳීමකට වඩා, එම වගකීම වන්නේ

කොටස් හිමියා විසින් සිදු කරනු ලැබේ-

(අ) මණ්ඩලය මුදල් වටිනාකම තීරණය කළ යුතුය, නම්

ඕනෑම, එම කාර්ය සාධනය; සහ

(ආ) එම කාර්ය සාධනයේ මුදල් වටිනාකම වනුයේ

මත ගෙවා ඇති ඇමතුමක් ලෙස සැලකේ

(1) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා බෙදා ගන්න.

ප්‍රකාශිත ප්‍රමාණය අඩු කිරීම

ප්රාග්ධනය.5 9.

(1) සමාගමක් වන (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

විශේෂ යෝජනාවක් මගින් එහි ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය එවැන්නකට අඩු කළ හැක

ට අනුකූලව සුදුසු යැයි සිතන ප්‍රමාණය

මෙම පනතේ විධිවිධාන.

(2) සමාගමක යෝජිත අඩු කිරීමක් පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීම

ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය දින හැටකට නොඅඩු පෙර ලබා දිය යුතුය

ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය අඩු කිරීමේ යෝජනාව සම්මත වේ.

(3) සමාගමකට ණයහිමියෙකු සමඟ ලිඛිතව එකඟ විය හැකිය

සමාගම, එහි ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනයට වඩා අඩු නොකරන බව a

ණයහිමියාගේ පූර්ව අවසරයකින් තොරව නිශ්චිත මුදල

හෝ එම අවස්ථාවේ දී නිශ්චිත කොන්දේසි සපුරා නොමැති නම්

අඩු කිරීම. සංතෘප්ත ප්‍රාග්ධනය අඩු කිරීමේ යෝජනාවක් සම්මත විය

එවැනි ගිවිසුමක් කඩකිරීමේදී වලංගු නොවන අතර නැත

බලපෑම.

(4) කොහෙද -

(අ) කොටසක විකල්පය මත මුදා හරිනු ලැබේ

68 වගන්තිය යටතේ හෝ ස්ථාවර දිනයක කොටස් හිමියා

69 වගන්තිය යටතේ; හෝ

(ආ) සමාගම කොටස යටතේ කොටසක් මිලදී ගනී

95,

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මණ්ඩලය සෑහීමකට පත්වේ

මිදීම හෝ මිලදී ගැනීම, සමාගම මේ සඳහා නමුත් කරනු ඇත

උපවගන්තිය, විසඳුම් පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් කිරීමට අපොහොසත් වේ-

(ඇ) මණ්ඩලය විගණකවරුන් ලබා ගැනීමෙන් පසුව කළ යුතුය

විසඳුම පිළිබඳ සහතිකය, ප්රකාශිත බව විසඳන්න

සමාගමේ ප්රාග්ධනය අඩු කරනු ලැබේ

සමාගම අසමත් වන මුදල

විසඳුම පිළිබඳ පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් කරන්න; සහ

(ඈ) මණ්ඩලයේ යෝජනාව බලපැවැත්විය යුතුය

හි අඩංගු විධිවිධාන නොතකා

මෙම කොටසේ (1) උපවගන්තිය (3) දක්වා.

(5) ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය අඩු කර ඇති සමාගමක් විය යුතුය

එවැනි අඩු කිරීමෙන් වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත, දැනුම් දෙන්න

ප්රමාණය සඳහන් කරමින් රෙජිස්ට්රාර් වෙත අඩු කිරීම

එහි ප්රකාශිත ප්රාග්ධනයේ අඩු කිරීම සහ අඩු කිරීම.

(6) සමාගම විසින් අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (2) හෝ උපවගන්තිය (5)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

ලාභාංශ.6 0.

(1) ලාභාංශයක් යනු ලාභයෙන් බෙදා හැරීමකි

සමාගම, එහි සමාගම විසින් අත්පත් කර ගැනීම හැර

තමන්ගේම කොටස් හෝ සමාගම විසින් කොටස් මුදා ගැනීමක්.

(2) සමාගමක මණ්ඩලය ලාභාංශයක් අනුමත නොකළ යුතුය

පන්තියක සමහර කොටස් සම්බන්ධයෙන් මිස අනෙක් ඒවා නොවේ

a හි සමහර කොටස් සම්බන්ධයෙන් පන්තියේ හෝ වැඩි මුදලක්

එම පන්තියේ අනෙකුත් කොටස් වලට වඩා පන්තිය, හැර-

(අ) ලාභාංශ ප්‍රමාණය අඩු වේ

කොටස් වලට අනුයුක්ත ඕනෑම වගකීමකට සමානුපාතිකව

සමාගමේ ලිපි යටතේ; හෝ

(ආ) කොටස් හිමියෙකු ලබා ගැනීමට ලිඛිතව එකඟ වී ඇත

ලාභාංශයක් හෝ වඩා අඩු ලාභාංශයක් නැත

[21, 12 හි

2025] නොඑසේ නම් ගෙවිය යුතුය.

ප්‍රකෘතිමත් වීම

බෙදාහැරීම්.6 1.

(1) කොටස් හිමියෙකුට කරන ලද බෙදා හැරීමක්

බෙදා හැරීමෙන් පසු සමාගම සෑහීමකට පත් නොවීය

ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව, සමාගම විසින් අයකර ගත හැක

කොටස් හිමියා, මිස-

(අ) කොටස් හිමියාට බෙදා හැරීම ලැබුණි

හොඳ විශ්වාසයක් සහ දැනුමක් නොමැතිව

ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව තෘප්තිමත් කිරීමට සමාගම අසමත් වීම;

(ආ) කොටස් හිමියා ඔහුගේ තත්ත්වය වෙනස් කර ඇත

බෙදා හැරීමේ වලංගුභාවය මත රඳා පවතී; සහ

(ඇ) එය අනුව අසාධාරණ වනු ඇත

සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු ගෙවීම අවශ්‍ය වන අවස්ථා.

(2) කුමන උපවගන්තියට බෙදා හැරීමකට අදාළව

(1) අදාළ වේ, 56 වගන්තියේ දක්වා ඇති ක්‍රියා පටිපාටිය එසේ නොවේ

අනුගමනය කරන ලද හෝ විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු

සමාගම නොපවතින ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව තෘප්තිමත් කරනු ඇත

සහතිකය අත්සන් කළ වේලාව, සෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ම-

(අ) සහතික කිරීම සඳහා සාධාරණ පියවර ගැනීමට අපොහොසත් විය

ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කරන ලදී; හෝ

(ආ) සහතිකයට අත්සන් කර ඇත,

සිදු විය හැකි පරිදි, පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය

සමාගමට ආපසු ගෙවීමට සමාගම, බොහෝ දේ

සමාගමට යථා තත්ත්වයට පත් වීමට නොහැකි බැවින් බෙදා හැරීම

කොටස් හිමියන්.

(3) අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෝ අ

මෙම වගන්තිය යටතේ කොටස් හිමියා, අධිකරණය සෑහීමකට පත්වේ

සමාගමට අඩුවෙන් බෙදා හැරීමක් සිදු කළ හැකිය

ද්‍රව්‍යමය පරීක්ෂණයෙන් තෘප්තිමත් වූ මුදල, අධිකරණයට-

(අ) කොටස් හිමියාට රඳවා ගැනීමට අවසර දීම; හෝ

(ආ) අධ්‍යක්ෂවරයා වගකීමෙන් නිදහස් කිරීම,

හැකි ඕනෑම බෙදාහැරීමක වටිනාකමට සමාන මුදලක්

නිවැරදිව සාදා ඇත.

අඩු කිරීම

කොටස් හිමියන්ගේ වගකීම

බෙදාහැරීමක් විය යුතුය.6 2.

(1) සමාගමක් -

(අ) එහි ලිපි වෙනස් කරයි; හෝ

(ආ) එය විසින් නිකුත් කරන ලද කොටස් අත්පත් කර ගැනීම හෝ මුදා ගැනීම

67 වගන්තිය යටතේ කොටස්,

a හි වගකීම අවලංගු කරන හෝ අඩු කරන ආකාරයෙන්

පෙර පැවති කොටසකට අදාළව සමාගමට කොටස් හිමියා

නඩුව ලෙස එම වෙනස් කිරීම, අත්පත් කර ගැනීම හෝ මිදීම සඳහා

විය හැකිය, වගකීම අවලංගු කිරීම හෝ අඩු කිරීම විය යුතුය

උපවගන්තිය (1) සහ උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා සලකනු ලැබේ

(3) 61 වන වගන්තියේ, එය මුදල බෙදා හැරීමක් මෙන්

මගින් වගකීම අඩු විය.

(2) ඒකාබද්ධ කිරීමක කොටස් හිමියෙකුගේ වගකීම

සමාගමට එම සමාගම පෙර පැවති කොටසකට අදාළව

ඒකාබද්ධ කිරීම යනු-

(අ) එම කොටස් හිමියාගේ වගකීමට වඩා වැඩිය

කොටසක් සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ සමාගම

හෝ එම කොටස පරිවර්තනය කරන ලද කොටස්; හෝ

(ආ) එම කොටස අවලංගු කිරීම මගින් අවලංගු කරන ලදී

ඒකාබද්ධ කිරීම,

ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් සිදු කරන ලද වගකීම් අඩු කිරීම

උපවගන්තිය (1) හි අරමුණු සඳහා සලකනු ලැබේ

විසින් බෙදාහැරීමක් ලෙස 61 වගන්තියේ (3) උපවගන්තිය

එම මුදලෙහි කොටස් හිමියාට සමාගම ඒකාබද්ධ කරන ලදී

මගින් එම වගකීම අඩු විය.

කොටස් නැවත මිලදී ගැනීම

සමාගම විය හැක

අත්පත් කර ගැනීම හෝ මුදා ගැනීම

තමන්ගේම කොටස්.6 3.

(1) සමාගමකට ඕනෑම එකක් මිලදී ගැනීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අත්පත් කර ගත හැකිය

තමන්ගේම කොටස් -

(අ) 64 වගන්තිය හෝ 67 වගන්තිය යටතේ;

(ආ) සමාගම පුද්ගලික සමාගමක් නම්, සමඟ

සියලුම කොටස් හිමියන්ගේ එකඟතාවය හෝ එකඟතාවය

31 වගන්තිය යටතේ; හෝ

(ඇ) අධිකරණය විසින් කරන ලද නියෝගයකට අනුව

මෙම පනත යටතේ,

නමුත් වෙනත් ආකාරයකින් නොවේ.

(2) සමාගමකට මුදවා ගත හැකි කොටසක් මුදවා ගත හැක

66 දක්වා වගන්තිවල විධිවිධානවලට අනුකූලව බෙදාගන්න

69, නමුත් වෙනත් ආකාරයකින් නොවේ.

(3) සමාගම විසින් අත්පත් කරගත් හෝ මුදා හරින ලද කොටසකි

වහාම අවලංගු කළ බව සලකනු ලැබේ

අත්පත් කර ගැනීම හෝ මිදීම, නඩුව විය හැක.

(4) අත්පත් කර ගැනීම හෝ මුදාගැනීමෙන් පසු වහාම

සමාගම විසින් කොටස්, සමාගම විසින් දැනුම් දිය යුතුය

අත්පත් කරගත් කොටස් සංඛ්‍යාව සහ පන්තියේ රෙජිස්ට්‍රාර්

එසේත් නැතිනම් මුදවා ගන්නා ලදී.

(5) සමාගමක් (4) උපවගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

තමන්ගේම මිලදී ගැනීම

කොටස්.6 4.

(1) සමාගමක් මිලදී ගැනීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අත්පත් කර ගැනීමට එකඟ විය හැකිය

එවැනි සමාගමක ලිපි ඒ සඳහා සපයන්නේ නම් එහි කොටස්

මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව එසේ කිරීමට.

(2) සමාගමක් තමන්ගේම මිලදී ගැනීමට ඉදිරිපත් වීමට හෝ එකඟ වීමට පෙර

කොටස්, එවැනි සමාගමක මණ්ඩලය විසින් විසඳනු ඇත -

(අ) අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වේ

සමාගම;

[21, 12 හි

2025](ආ) පිරිනැමීමේ හෝ ගිවිසුමේ නියමයන් සහ

කොටස් සඳහා ගෙවිය යුතු සලකා බැලීම

සමාගමේ විගණකවරුන්ගේ මතය සාධාරණ වටිනාකමක්;

සහ

(ඇ) නොමැති කිසිදු තොරතුරක් පිළිබඳව එය නොදනී

ද්‍රව්‍යමය කොටස් හිමියන්ට අනාවරණය කර ඇත

කොටස්වල වටිනාකම තක්සේරු කිරීම සඳහා, සහ

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිරිනැමීමක නියමයන් හෝ

කොටස් සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති සලකා බැලීම අසාධාරණ ය

පිරිනැමීම පිළිගන්නා කොටස් හිමියන්.

(3) සමාගමට පෙර-

(අ) හැර වෙනත් කොටස් අත්පත් කර ගැනීමට යෝජනාවක් කරයි

එය සම්පූර්ණයෙන් පිළිගනු ලැබුවහොත් ඉවත් වන ආකාරයකි

සාපේක්ෂ ඡන්දය සහ බෙදා හැරීමට බල නොපායි

සියලුම කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම්; හෝ

(ආ) a හි හැර වෙනත් කොටස් අත්පත් කර ගැනීමට එකඟ වේ

ඥාතියෙකුට බලපාන්නේ නැති ආකාරය

සියලුම කොටස් හිමියන්ගේ ඡන්ද අයිතිය සහ බෙදා හැරීම,

මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කිරීම හෝ ඇතුල්වීම තීරණය කළ යුතුය

ගිවිසුම තුළට, නඩුව ලෙස, ඔවුන්ට සාධාරණ වේ

පිරිනැමීම නොකළ හෝ කවුරුන් සමඟද කොටස් හිමියන්

ගිවිසුමකට එළඹෙන්නේ නැත.

බලාත්මක කිරීමේ හැකියාව

වෙත කොන්ත්රාත්තුව

කොටස් මිලදී ගැනීම.6 5.

(1) අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සපයන සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක්

එහි කොටස් සමාගම විසින් විශේෂයෙන් විය යුතුය

සමාගමට එරෙහිව බලාත්මක කළ හැකි, ප්‍රමාණයට හැර

සමාගම කොන්ත්රාත්තුව ඉටු කිරීමෙන් පසු අසාර්ථක වනු ඇත

විසඳුම පිළිබඳ පරීක්ෂණය සහ එය ඔප්පු කිරීමේ බර තෘප්තිමත් කරන්න

කොන්ත්රාත්තුව ඉටු කිරීමෙන් පසුව එය කළ නොහැකි වනු ඇත

ද්‍රව්‍යමය පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් කරන්න, සමාගම මත විය යුතුය.

(2) සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්ත්රාත්තුවක් ඉටු කරන තුරු

උපවගන්තිය (1) හි සඳහන් කර ඇති අතර, කොන්ත්රාත්තුවේ අනෙක් පාර්ශවය

ඉක්මනින් ගෙවීමට හිමිකම් ඇති හිමිකම් කරුවෙකුගේ තත්ත්වය රඳවා ගනී

සමාගමට නීත්‍යනුකූලව එසේ කළ හැකි බැවින් හෝ, එවැනි අවස්ථාවක

ඈවර කිරීම, අයිතීන්ට යටත්ව ශ්‍රේණිගත කිරීම

ණයහිමියන්, නමුත් අනෙකුත් කොටස් හිමියන්ට ප්‍රමුඛත්වය.

[21, 12 හි

2025]කොටස් මුදා ගැනීම

යන්නෙහි තේරුම

"මුදවා ගත හැකි".6 6. මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා, ලිපි නම් කොටසක් මුදා ගත හැකිය

සමාගම විසින් එම කොටස මුදා ගැනීම සඳහා විධිවිධාන සලසා දෙයි

සමාගම -

(අ) සමාගමේ විකල්පය අනුව;

(ආ) කොටස් හිමියාගේ අභිමතය පරිදි; හෝ

(ඇ) ලිපිවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනයක,

නිශ්චිතව දක්වා ඇති සලකා බැලීමක් සඳහා හෝ යොමු කිරීම මගින් ගණනය කළ යුතුය

සුදුසු සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයෙකු විසින් සූත්‍රයක් හෝ සවි කිරීමට අවශ්‍ය වේ

සමාගම හා සම්බන්ධ හෝ උනන්දුවක් නොදක්වයි.

මුදාගැනීමේ විකල්පය

සමාගමේ.6 7.

(1) සමාගමකට ව්‍යායාම කළ හැකිය කොටසක් මුදවා ගැනීමට විකල්පයක් බලන්න

සමාගමේ විකල්පය මත මුදා හැරිය හැකි, නම්

මණ්ඩලය මිදීම කලින් විසඳා ඇත

සමාගමේ උනන්දුව.

(2) සමාගමේ විකල්පය අනුව කොටසක් මුදා ගැනීමකි

ලෙස සැලකේ-

(අ) කොටසේ සමාගම විසින් අත්පත් කර ගැනීමක්,

64 වගන්තියේ (3) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා;

සහ

(ආ) 56 වගන්තියේ අරමුණු සඳහා බෙදා හැරීමක්.

දී මිදීම

විකල්පය

කොටස් හිමියා.6 8.

(1) දරන්නාගේ අභිමතය පරිදි කොටසක් මුදවා ගත හැකි තැන

කොටසෙහි සහ දරන්නා විසින් නිසි දැනුම්දීමක් කරයි

සමාගමට කොටස මුදා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සමාගම-

(අ) සමාගම විසින් කොටස මුදා හැරිය යුතුය

නිවේදනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනය හෝ දිනයක් නොමැති නම්

නිශ්චිතව, දැනුම්දීම ලැබුණු දිනයේ;

(ආ) කොටස අවලංගු කළ බව සලකනු ලැබේ

මිදීමේ දිනය; සහ

(ඇ) මිදීමේ දිනයේ සිට, කලින්

හි අනාරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස කොටස් හිමියා ශ්‍රේණිගත කරයි

මුදාගැනීමේදී ගෙවිය යුතු මුදල සඳහා සමාගම.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ මිදීමක් සඳහා බෙදා හැරීමක් නොවේ

56 වගන්තියේ අරමුණු, නමුත් එය සලකනු ලබන්නේ a

උපවගන්තිය (1) හි අරමුණු සඳහා බෙදා හැරීම සහ

61 වගන්තියේ (3) උපවගන්තිය.

මුදාගැනීම ක්‍රියාත්මකයි

ස්ථාවර දිනය.6 9.

(1) නිශ්චිත දිනයක කොටසක් මුදා හැරිය හැකි නම්-

(අ) සමාගම එම කොටස මුදා හැරිය යුතුය

දිනය;

(ආ) ඒ මත කොටස අවලංගු කර ඇතැයි සැලකේ

දිනය; සහ

(ඇ) එම දිනයේ සිට, හිටපු කොටස් හිමියා ශ්‍රේණිගත කරයි

සඳහා සමාගමේ අනාරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස

මුදාගැනීමේදී ගෙවිය යුතු මුදල.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ මිදීමක් සඳහා බෙදා හැරීමක් නොවේ

56 වගන්තියේ අරමුණු, නමුත් එය සලකනු ලබන්නේ a

උපවගන්තිය (1) හි අරමුණු සඳහා බෙදා හැරීම සහ

61 වගන්තියේ 3) උපවගන්තිය.

කොටස් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධව මූල්‍ය ආධාර

මත සීමා කිරීම්

මූල්‍ය ලබා දීම

සහාය.7 0.

(1) සමාගමක් සෘජුවම මූල්‍ය ආධාර ලබා නොදිය යුතුය

හෝ වක්‍රව අරමුණ සඳහා හෝ සම්බන්ධව

අනුකූලව හැර, තමන්ගේම කොටස් අත්පත් කර ගැනීම

මෙම කොටස සමඟ.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන කෙසේ වෙතත්, a

සමාගමේ අරමුණ සඳහා මූල්‍ය ආධාර ලබා දිය හැකිය

හෝ තමන්ගේම කොටස් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්, නම්

මණ්ඩලය මීට පෙර විසඳා ඇත -

(අ) එවැනි ආධාර ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය වේ

සමාගම;

(ආ) නියමයන් සහ කොන්දේසි

ආධාර ලබා දී ඇත්තේ සාධාරණ සහ සාධාරණ ය

සමාගමට සහ නොලැබෙන කොටස් හිමියන්ට

එම ආධාර; සහ

(ඇ) ආධාර ලබා දුන් වහාම, ද

සමාගම විසඳුම් පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් කරනු ඇත.

(3) කිසියම් මූල්‍ය ආධාරයක ප්‍රමාණය අනුමත කළ තැන

(2) උපවගන්තිය යටතේ වෙනත් ඕනෑම මුදලක

තවමත් පවතින සමාගම විසින් ලබා දෙන මූල්‍ය ආධාර

කැපී පෙනෙන, සමාගමේ සියයට දහය ඉක්මවයි

ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය, සමාගම ආධාර ලබා නොදිය යුතුය

එය මුලින්ම එහි විගණකගෙන් ලබා ගන්නේ නම් හෝ එය නොමැති නම්

එහි විගණකවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයෙකුගෙන් විගණකවරයෙකු, a

ඒ සඳහා වන සහතිකය -

(අ) ඔහු ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව විමසා ඇත

සමාගම; සහ

(ආ) බව දැක්වීමට ඔහු කිසිවක් දන්නේ නැත

සමාගම විසින් කරනු ලබන මණ්ඩලයේ මතය,

ආධාර ලබා දුන් වහාම තෘප්තිමත් වන්න

ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව, සියල්ලෙහිම අසාධාරණ ය

තත්වයන්.

(4) මෙම වගන්තිය යටතේ මූල්‍ය ආධාර ලබා දීම

56 වගන්තියේ අරමුණු සඳහා බෙදා හැරීමක් නොවේ.

(5) සමාගමක් ඊට පටහැනිව ක්‍රියා කරන අවස්ථා

මෙම අංශයේ විධිවිධාන, සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙකුටම

පැහැර හරින තැනැත්තා වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකිව යුතුය

රුපියල් මිලියනයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත හෝ

වසර පහකට නොවැඩි සිරදඬුවමක් දක්වා හෝ

එවැනි සිර දඬුවම් සහ දඩ යන දෙකම.

ගනුදෙනු නැත

විසින් තහනම් කර ඇත

වගන්තිය 70.7 1.

(1) 70 වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවේ

සඳහා සමාගමක් විසින් මූල්ය ආධාර ලබා දීම

තමන්ගේම අත්පත් කර ගැනීමේ අරමුණ හෝ සම්බන්ධව

කොටස්, නම්-

(අ) ලබා දීමේදී සමාගමේ ප්‍රධාන අරමුණ

ආධාර දෙන්නේ ඒ අරමුණින් නෙවෙයි

අත්පත් කර ගැනීම හෝ ආධාර ලබා දීම a

වෙනත් ඕනෑම විශාල අරමුණක ආනුෂංගික කොටස

සමාගම; සහ

(ආ) ආධාර ලබා දෙන්නේ සද්භාවයෙන් ය

සමාගමේ උනන්දුව.

(2) 70 වගන්තියේ විධිවිධාන ද අදාළ නොවේ

ගෞරවය -

(අ) යටතේ අනුමත කොටස් හිමියෙකුට බෙදා හැරීමක්

56 වගන්තිය;

(ආ) සමාගම විසින් කොටස් නිකුත් කිරීම;

(ඇ) විසින් කොටස් නැවත මිලදී ගැනීමක් හෝ මුදා ගැනීමක්

සමාගම;

(ඈ) සම්මුතියක් අනුව කරන ඕනෑම දෙයක්

IX හෝ a කොටසෙහි විධිවිධාන යටතේ ළඟා විය

යටතේ අනුමත කරන ලද සම්මුතිය හෝ විධිවිධාන X කොටසෙහි විධිවිධාන;

(ඉ) සමාගමක් විසින් මුදල් ණයට දීම

සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර පාඨමාලාව, එහිදී සාමාන්‍ය

සමාගමේ ව්‍යාපාරයට ණය දීම ඇතුළත් වේ

මුදල්;

(ඊ) සද්භාවයෙන් සමාගමක් විසින් සපයනු ලැබේ

සමාගමේ උනන්දුව, මූල්‍ය ආධාර

සේවකයින්ගේ කොටස් යෝජනා ක්‍රමයේ අරමුණු සඳහා;

(උ) සමාගමක් විසින් එයට ණය ලබා දීම

අධ්‍යක්ෂවරුන් හැර අනෙකුත් සේවකයින් සද්භාවයෙන්

සමාගමේ උනන්දුව, දැක්ම ඇතිව

එම පුද්ගලයන්ට ප්‍රතිලාභ අත්කර ගැනීමට හැකි වීම

සමාගමේ කොටස් අයිතිය.

හරස් හෝල්ඩින්ග්ස්

සීමා කිරීම

අනුබද්ධ හිමිකම

තබා ගැනීමේ කොටස්

සමාගම.7 2.

(1) වෙනත් සමාගමක අනුබද්ධිත සමාගමක්

(මෙම කොටසෙහි "රැඳවුම් සමාගම" ලෙස හැඳින්වේ)-

(අ) හිමිකාරිත්වයේ කොටස් අත්පත් කර නොගත යුතුය

සමාගම;

(ආ) හි ඕනෑම කොටස් දිගටම තබා ගත හැක

අනුබද්ධ සමාගම විසින් අත්පත් කරගත් හෝල්ඩින් සමාගම

එය හිමිකාරිත්වයේ අනුබද්ධිත ආයතනයක් වීමට පෙර

සමාගම, නමුත් ඡන්ද අයිතිය භාවිතා නොකළ හැකිය

එම කොටස් වලට අනුයුක්ත කර ඇත.

(2) (1) උපවගන්තියේ කිසිවක් සමාගමකට අදාළ නොවේ

කුමන -

(අ) හිමිකාර සමාගමෙහි කොටස් ඇත්තේ a ලෙස පමණි

භාරකරු හෝ නෛතික නියෝජිතයෙකු සහ නැත

කොටස් සඳහා වාසිදායක උනන්දුව; හෝ

(ආ) හිමිකාරිත්වයේ කොටස් සඳහා උනන්දුවක් දරයි

A හි අරමුණු සඳහා ආරක්ෂක මාර්ගයෙන් සමාගම

එය සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන ලද ගනුදෙනුව

ව්‍යාපාර පාඨමාලාව සහ සාමාන්‍ය කොන්දේසි මත සහ

කොන්දේසි.

(3) ආයතනික ආයතනයක් -

(අ) හිමිකාරිත්වයේ කොටස් හිමියෙකු බවට පත් විය

මෙම පනත ආරම්භ කිරීමට පෙර සමාගම,

එය එම සමාගමේ සාමාජිකයෙකු ලෙස දිගටම පැවතිය හැක,

නමුත් ඒවාට අදාළව ඡන්දය දීමට අයිතියක් නැත

සමාගමේ ඕනෑම රැස්වීමක කොටස්; සහ

(ආ) හි සාමාජිකයෙකු ලෙස දිගටම සිටීමට අවසර ඇත

(ආ) ඡේදය අනුව සමාගම පැවැත්වීම

මෙහි (1) උපවගන්තිය සහ (අ) ඡේදය

උපවගන්තිය, සම්පූර්ණයෙන් ගෙවන ලද කොටස් වෙන් කිරීමකි

සමාගම විසින් වලංගු ලෙස සාදා ගත හැක

සමාගමේ සංචිත ප්‍රාග්ධනීකරණය, එනම්

කොටස් වලටද ඡන්දය දීමට අයිතියක් නැත.

(4) (1), (2) සහ (3) යන උප වගන්තිවල විධිවිධාන

සමාගමක් සඳහා නාමිකයෙකු සම්බන්ධයෙන් අයදුම් කරන්න

අනුබද්ධ, සමාගමට සඳහනක් ලෙස a

නාමිකයා වෙත යොමු කිරීම.

කොටස් සහ ණයකර මාරු කිරීම, හිමිකම් සහ C පිළිබඳ සාක්ෂි.

නොවීමට මාරු කරන්න

මත හැර ලියාපදිංචි වී ඇත

නිෂ්පාදනය

උපකරණය

මාරු කිරීම.7 3. අ

සමාගම, මාරු කිරීමක් ලියාපදිංචි කිරීම සමාගමට නීත්‍යානුකූල නොවේ

නිසි උපකරණයක් නොමැති නම්, සමාගමේ කොටස් හෝ ණයකරවල

මාරු කිරීම සමාගමට ලබා දී ඇත:

[21, 2025 හි 12] සපයා ඇති පරිදි, මෙම වගන්තියේ කිසිවක් බලයට බලපාන්නේ නැත

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට කොටස් හිමියෙකු හෝ ණයකර හිමියෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීමට සමාගම

සමාගමේ ඕනෑම කොටස්වල හෝ ණයකරවල අයිතිය ඇත්තේ කාටද?

නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් සම්ප්‍රේෂණය කර ඇත.

නීත්‍යානුකූලව මාරු කිරීම

නියෝජිතයා.7 4. මියගිය අයගේ කොටස් හෝ වෙනත් අවශ්‍යතා මාරු කිරීම

ඔහුගේ නීති නියෝජිතයා විසින් සාදන ලද සමාගමක කොටස් හිමියා,

නීත්‍යානුකූල නියෝජිතයා තමා කොටස් හිමියෙකු නොවන නමුත්

සමාගම, ඔහු එකල එවැනි කොටස් හිමියෙකු ලෙස වලංගු වන්න

මාරු කිරීමේ උපකරණය ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ.

ලියාපදිංචි කිරීම

දී මාරු කරන්න

ඉල්ලීම

මාරු කරන්නා.7 5. කිසියම් කොටසක හෝ වෙනත් පොළියක් මාරු කරන්නාගේ අයදුම්පත මත

සමාගමක, සමාගම එහි කොටසෙහි නම ලියාපදිංචි කළ යුතුය

මාරු කරන්නාගේ එකම ආකාරයෙන් සහ ඊට යටත්ව

කොන්දේසි, ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්රය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී

මාරු කරන්නා.

ප්රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳ දැන්වීම

ලියාපදිංචි මාරු කිරීම.7 6.

(1) කිසියම් සමාගමක් මාරු කිරීමක් ලියාපදිංචි කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන විට

කොටස් හෝ ණයකර, සමාගම දෙකක් තුළ තිබිය යුතුය

මාරු කිරීම ගොනු කළ දින සිට මාස

සමාගම සමඟ, එවැනි දැනුම්දීමක් මාරු කරන්නා වෙත යවන්න

ප්රතික්ෂේප කිරීම.

(2) සමාගමක් විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (1)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

සහතික කිරීම

මාරුවීම්.7 7.

(1) කිසියම් උපකරණයක සමාගමක් විසින් සහතික කිරීම

සමාගමේ කොටස් හෝ ණයකර මාරු කිරීම විය යුතුය

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට සමාගම විසින් නියෝජනයක් ලෙස ගෙන ඇත

එහි ඇති එවැනි සහතිකයක විශ්වාසය මත ක්‍රියා කිරීම

වැනි ලියකියවිලි සමාගමට ඉදිරිපත් කර ඇත

එහි මුහුණත කොටස් සඳහා ප්‍රාථමික මාතෘකාවක් පෙන්වන්න හෝ

පැවරුම්කරු නමේ ණය ගැතියන් ed උපකරණයේ

මාරු කරන්න, නමුත් මාරු කරන්නා සතු නියෝජනයක් ලෙස නොවේ

කොටස් හෝ ණයකර සඳහා ඕනෑම මාතෘකාවක්.

(2) කිසියම් පුද්ගලයෙක් අසත්‍ය විශ්වාසය මත ක්‍රියා කරන තැන

සමාගමක් විසින් නොසැලකිලිමත් ලෙස කරන ලද සහතිකය, සමාගම

ඔහුට සමාන වගකීමක් යටතේ සිටිය යුතුය

සහතිකය වංචා සහගත ලෙස සිදු කර ඇත.

(3) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා -

(අ) මාරු කිරීමේ උපකරණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ

එහි "සහතිකය" යන වචන තිබේ නම් සහතික විය යුතුය

ලැගුම්ගත්" හෝ ඒ හා සමාන බලපෑමක් ඇති කරන වචන;

(ආ) මාරු කිරීමේ උපකරණයක සහතිකය

සමාගමක් විසින් සාදන ලද බව සලකනු ලැබේ

-

(i) උපකරණය නිකුත් කරන පුද්ගලයා අ

සහතික නිකුත් කිරීමට බලය ලත් පුද්ගලයා

සමාගමට පැවරීමේ උපකරණ

වෙනුවෙන්; සහ

(ii) සහතිකය පුද්ගලයෙකු විසින් අත්සන් කර ඇත

මත මාරුවීම් සහතික කිරීමට බලය ඇත

සමාගම වෙනුවෙන් හෝ නිලධාරියෙකු විසින් හෝ

සමාගමේ සේවකයෙකු හෝ ඒ

එසේ බලයලත් ආයතනික ආයතන;

(ඇ) සහතිකයක් අත්සන් කළ බව සලකනු ලැබේ

ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් -

(i) එය ඔහු විසින් සත්‍යාපනය කිරීමට අදහස් කරයි

අත්සන හෝ මුලකුරු, අතින් ලිවුවද

නැතහොත් නැත; සහ

(ii) එය අත්සන හෝ බව පෙන්වා නැත

මුලකුරු එහි හෝ තබා නැත

තමා විසින්ම හෝ බලයලත් කිසිවකු විසින් නොවේ

සඳහා අත්සන හෝ මුලකුරු භාවිතා කිරීමට

මත මාරුවීම් සහතික කිරීමේ අරමුණ

සමාගම වෙනුවෙන්.

සමාගමේ රාජකාරි

සම්බන්ධයෙන්

සහතික නිකුත් කිරීම.7 8.

(1) සෑම සමාගමක්ම දින සිට මාස දෙකක් ඇතුළත විය යුතුය

එහි කවර හෝ කොටස්, ණයකර හෝ ණයකර වෙන් කිරීම

තොග සහ දින සිට මාස දෙකක් ඇතුළත a

එවැනි කොටස්, ණයකර හෝ ණයකර මාරු කිරීම

තොග, සමාගම සමඟ ලැගුම් ගෙන ඇත, සම්පූර්ණ කර ඇත

සියලුම කොටස්වල සහතිකය ලබා දීමට සූදානම්,

ණයකර, සහ සියලුම ණයකර තොගවල සහතික

නිකුත් කිරීමේ කොන්දේසි හැර, වෙන් කර හෝ මාරු කර ඇත

කොටස්, ණයකර හෝ ණයකර කොටස් වෙනත් ආකාරයකින් සපයයි.

මෙම උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා ප්‍රකාශනය

"මාරු කිරීම" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ නියමිත පරිදි මුද්‍රා තැබූ සහ වෙනත් ආකාරයකින් මාරු කිරීමකි

වලංගු වන අතර සමාගම වන මාරු කිරීමක් ඇතුළත් නොවේ

ඕනෑම හේතුවක් නිසා ලියාපදිංචි වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හිමිකම් ඇති අතර එසේ නොවේ

ලියාපදිංචි කරන්න.

(2) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(1) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

(3) දැනුම්දීමක් ලබා දී ඇති ඕනෑම සමාගමකට

සමාගමට ඕනෑම පෙරනිමියක් හොඳ කිරීමට අවශ්‍ය වේ

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූල වීම, අසමත් වේ

දින සිට දින දහයක් ඇතුළත පෙරනිමිය යහපත් කරන්න

දැනුම්දීමේ සේවය, අයදුම්පත මත අධිකරණයට හැකිය

සහතික ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයා හෝ

ඔහු වෙත ලබා දුන් ණයකර, මෙහෙයවීම සඳහා නියෝගයක් කරන්න

සමාගම සහ සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු, යහපත් කිරීමට

අනුපිළිවෙලෙහි සඳහන් කළ හැකි කාලය තුළ පෙරනිමිය

සහ එවැනි ඕනෑම නියෝගයක් සියලු වියදම් සහ

අයදුම්පතට ආනුෂංගික සමාගම විසින් දරනු ලැබේ

හෝ පැහැර හැරීම සඳහා වගකිව යුතු සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙක්.

විය යුතු සහතිකය

හිමිකම් පිළිබඳ සාක්ෂි.7 9. අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් සමාගමේ නම යටතේ අත්සන් කරන ලද සහතිකයක්

සහ සමාගමේ ලේකම් විසින් ඕනෑම අයෙකු සතු ඕනෑම කොටස් සඳහන් කරයි

කොටස් හිමියා, හි මාතෘකාව පිළිබඳ මූලික සාක්ෂිය විය යුතුය

කොටස් වලට කොටස් හිමියා.

ලබා දුන් බවට සාක්ෂි

probate, &c.8 0. නීතිය මගින් ඕනෑම ලියවිල්ලක් සමාගමකට නිෂ්පාදනය කිරීම

කැමැත්තක් හෝ පරිපාලන ලිපි පරිවාස කිරීම පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි

මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ වතුයාය හෝ ක්‍රියාත්මක කරන්නෙකු ලෙස තහවුරු කිරීම

යම් පුද්ගලයෙකුට ලබා දී ඇත, සමාගම විසින් පිළිගනු ලැබේ

එහි ලිපිවල කිසිවක් නොතකා, ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ලෙස

ප්‍රදානය.

ණයකර සඳහා විශේෂ විධිවිධාන

ණයකර අයිතිය

දරන්නන් සහ

කොටස් හිමියන් වෙත

ලේඛනය පරීක්ෂා කරන්න

ණයකර හිමියන්

සහ පිටපත් තිබිය යුතුය

ඕනෑම භාරකාර ඔප්පුවක.8 1.

(1) ණයකර නිකුත් කර ඇති සෑම සමාගමක්ම

හි ණයකර හිමියන්ගේ ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාම

සමාගම. ලේඛනය නිසි පරිදි වසා ඇති විට හැර (නමුත්

සමාගමට හැකි එවැනි සාධාරණ සීමාවන්ට යටත්ව

දෙකකට නොඅඩු වන පරිදි මහා සභා රැස්වීමකදී පැනවීම

සෑම දිනකම පැය ගණන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඉඩ දෙනු ලැබේ), වේ

ඕනෑම එකක් ලියාපදිංචි දරන්නා විසින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විවෘත කර ඇත

එවැනි ණයකර හෝ සමාගමේ ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු

ගාස්තුවක් නොමැතිව සහ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් ගාස්තුවක් ගෙවීමෙන්

රුපියල් දහයකින් හෝ නිශ්චිතව දක්වා ඇති අඩු මුදලක්

සමාගම.

(2) සඳහා (1) උපවගන්තියේ අරමුණු, ලේඛනයක් විය යුතුය

ට අනුකූලව වසා දැමුවහොත් නිසි පරිදි වසා ඇති බව සලකනු ලැබේ

සමාගමේ ලිපිවල හෝ හි අඩංගු විධිවිධාන

ණයකර, හෝ ණයකර කොටස් සම්බන්ධයෙන්, තොගයේ

සහතික හෝ භාර ඔප්පුවේ හෝ වෙනත් ලියකියවිලි සුරක්ෂිත කිරීම

ණයකර හෝ ණයකර තොග, එවැනි කාල සීමාව තුළ හෝ

ඕනෑම වසරක සම්පූර්ණ දින තිහක් නොඉක්මවන කාල සීමාවන්,

එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි.

(3) ණයකරවල ලියාපදිංචි දරන්නා හෝ දරන්නා

ඉහත කී පරිදි කොටස් හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට, අවශ්‍ය විය හැක

හි ණයකර හිමියන්ගේ ලේඛනයේ පිටපත

සමාගම හෝ එහි යම් කොටසක් ගෙවීම මත සැපයිය යුතුය

අවශ්‍ය සෑම පිටුවකටම රුපියල් දහයක් නොඉක්මවන මුදලක්

පිටපත් කළ යුතුය.

(4) නිකුතුවක් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ඕනෑම භාරකාර ඔප්පුවක පිටපතක්

ණයකර එවැන්නක් ඇති සෑම හිමිකරුවෙකුටම යොමු කළ යුතුය

ඔහුගේ ඉල්ලීම මත ණයකර, නඩුවේ ගෙවීම මත

රුපියල් දහයක හෝ ඊට අඩු මුදලක මුද්‍රිත භාර ඔප්පුව

සමාගම විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති මුදල, හෝ කොහේද

භාර ඔප්පුව මුද්‍රණය කර නැත, මුදලක් ගෙවීම මත නොවේ

අවශ්‍ය සෑම වචන සියයකටම රුපියලක් ඉක්මවයි

පිටපත් කළ යුතුය.

(5) ලේඛනය පරීක්ෂා කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන විට හෝ පිටපතක් ලෙස

ඉහත කී දේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ නොයවා ඇත-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

(6) සඳහන් කර ඇති පරිදි සමාගමක් පෙරනිමියෙන් ඇති තැන

උපවගන්තිය (5), උසාවියට නියෝගයක් මගින් බල කළ හැකිය

ලේඛනය ක්ෂණිකව පරීක්ෂා කිරීම හෝ ඕනෑම පිටපතක් වෙත යොමු කිරීම

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි අවශ්‍ය පුද්ගලයාට යවනු ලැබේ

ඔවුන්.

අධ්‍යක්ෂවරුන්ට තහනම්

ලෙස කටයුතු කිරීමෙන්

භාරකරුවන්.8 2. සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත් කිරීමට හැකියාවක් නැත

සමාගමේ ණයකර හිමියන් සඳහා භාරකරුවෙකු ලෙස:

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන කිසිවකුට අදාළ නොවේ

දරන්නන් සඳහා භාරකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන සමාගමක අධ්‍යක්ෂ

සමාගමේ ණයකර, පත්කිරීමක් හේතුවෙන් හෝ

1982 ජූලි 2 ට පෙර, ඒ අනුව එවැනි ඕනෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ඉදිරියට යා හැකිය

එම පත්වීම අවසන් වන තුරු භාරකරු ලෙස කටයුතු කරයි.

සදාකාලිකයි

ණයකර.8 3. ඕනෑම ණයකරයක හෝ ඕනෑම ඔප්පුවක අඩංගු කොන්දේසියක්

පෙර හෝ පසුව නිකුත් කරන ලද හෝ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ඕනෑම ණයකර සුරක්ෂිත කිරීම

නියම කරන ලද දිනය, හේතුව නිසා පමණක් වලංගු නොවේ

එමගින් ණයකර ආපසු ලබා ගත නොහැකි හෝ මුදා හැරිය හැකි බවට පත් කරනු ලැබේ

කෙසේ වෙතත් දුරස්ථව හෝ කල් ඉකුත්වීමේදී අහඹු සිදුවීමක් සිදුවීම

කාලපරිච්ඡේදය, කෙසේ වෙතත්.

නැවත නිකුත් කිරීමට බලය

මුදවා ගත්තා

තුළ ණයකර

සමහර අවස්ථා.8 4.

(1) සමාගමක් කිසියම් ණයකර මුදවා ගෙන ඇති අවස්ථාවක

කලින් නිකුත් කරන ලද, පසුව-

(අ) ඊට පටහැනිව යම් විධිවිධානයක් නොමැති නම්

ප්‍රකාශිත හෝ වියංග, සමාගමේ අඩංගු වේ

ලිපි හෝ විසින් අත්සන් කරන ලද ඕනෑම ගිවිසුමක

සමාගම; හෝ

(ආ) සමාගමට සමත් වී ඇත්නම් මිස a

ඒ සඳහා විසඳුමක් හෝ වෙනත් පනතක් මගින්,

ණයකර කළ යුතු බවට එහි අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කළේය

අවලංගු වේ,

සමාගම සතුව තිබිය යුතු අතර එය සැමවිටම සලකනු ලැබේ

විසින් ණයකර නැවත නිකුත් කිරීමට බලය තිබී ඇත

[21, 2025 12]

[21, 2025 12]

[21, 2025 හි 12] එම ණයකර නැවත නිකුත් කිරීම හෝ වෙනත් නිකුත් කිරීම

ඔවුන්ගේ ස්ථානයේ ණයකර.

(2) මුදාගත් ණයකර නැවත නිකුත් කිරීමකදී, පුද්ගලයා

ණයකර සඳහා හිමිකම් ඇති අතර ඒවා සලකනු ලැබේ

සෑම විටම ණයකරවලට සමාන ප්‍රමුඛතා තිබිය යුතුය

කවදාවත් මුදවාගෙන තිබුණේ නැහැ.

(3) සමාගමක් එහි යම් ණයකර තැන්පත් කර ඇති අවස්ථාවක

ජංගම ගිණුමේ කලින් කලට අත්තිකාරම් සුරක්ෂිත කිරීමට

එසේත් නැතිනම්, ණයකර ඇති බව නොසැලකේ

ගේ ගිණුමේ හේතුව මත පමණක් මුදවා ගන්නා ලදී

සමාගම හර කිරීම නතර කර ඇති අතර

ණයකර එලෙස තැන්පත් වී ඇත.

(4) ණයකර නැවත නිකුත් කිරීම හෝ වෙනත් එකක් නිකුත් කිරීම

ලබා දී ඇති මෙම වගන්තියේ බලය යටතේ ණයකර එහි ස්ථානයේ

සමාගමක් විසින් සන්තකයේ තබා ඇති බවට හෝ සලකනු ලැබේ

සඳහා නව ණයකර නිකුතුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ

මුද්දර ගාස්තු අරමුණු. නමුත් එය එසේ සලකන්නේ නැත

ප්‍රමාණය සීමා කරන ඕනෑම ප්‍රතිපාදනයක අරමුණු හෝ

නිකුත් කළ යුතු ණයකර ගණන:

සපයා ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ ඇපකරය මත මුදල් ණයට දෙයි

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ නැවත නිකුත් කරන ලද ණයකරයක්

නියමිත පරිදි මුද්‍රා තබා ඇති බව පෙනෙන, ණයකර ලබා දිය හැක

ඔහුගේ ආරක්ෂාව බලාත්මක කිරීම සඳහා වන ඕනෑම ක්‍රියා පටිපාටියක සාක්ෂි වශයෙන්

මුද්දර ගාස්තු හෝ කිසිදු දඩයක් ගෙවීමකින් තොරව

ඔහුගේ දැනුම්දීමක් නොමැති නම්, එයට ගරු කිරීම හෝ නමුත් ඔහුගේ සඳහා

ණයකරය බව නොසැලකිලිමත්කම නිසා අනාවරණය වන්නට ඇත

නිසි ලෙස මුද්‍රා කර නැත. එවැනි ඕනෑම අවස්ථාවක සමාගම විය යුතුය

නිසි මුද්දර ගාස්තු සහ දඩ මුදල් ගෙවීමට බැඳී සිටී.

(5) ණයකර නියමිත දිනට පසුව නැවත නිකුත් කිරීම

එම දිනයට පෙර මුදවා ගැනීම, කිසිදු අයිතියකට අගතියක් නොකළ යුතුය

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට යටත්ව හෝ ගුණයෙන් තිබිය හැකි ප්‍රමුඛතාවය

එම දිනට පෙර නිර්මාණය කරන ලද ඕනෑම උකසක් හෝ ගාස්තුවක්.

විශේෂිත

කාර්ය සාධනය

වෙත ගිවිසුම්

සඳහා දායක වන්න

ණයකර.8 5. ඕනෑම ණයකරයක් භාර ගැනීමට සහ ගෙවීමට සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක්

සමාගමේ නිශ්චිත කාර්ය සාධනය සඳහා නියෝගයක් මගින් බලාත්මක කළ හැක.

V කොටස

කොටස් හිමියන් සහ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම්

[21, 2025 හි 12] අර්ථය

"කොටස් හිමියා".8 6.

(1) මෙම පනතේ, "කොටස් හිමියා" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ-

(අ) කොටසෙහි නම ඇතුළත් කර ඇති පුද්ගලයෙකි

එකක් හෝ දැනට හිමිකරු ලෙස ලියාපදිංචි වන්න

සමාගමේ තවත් කොටස්;

(ආ) පුද්ගලයාගේ නම කොටසෙහි ඇතුළත් කරන තුරු

ලියාපදිංචි කරන්න, කොටස් හිමියෙකු ලෙස නම් කර ඇති අයෙකි

සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත

සමාගම ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය;

(ඇ) කොටසෙහි පුද්ගලයෙකුගේ නම ඇතුළත් කරන තුරු

ලියාපදිංචි වන්න, එය ලබා ගැනීමට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයෙකි

පුද්ගලයාගේ නම කොටස් ලේඛනයේ ඇතුළත් කර ඇත

ලියාපදිංචි ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවක් a

ඒකාබද්ධ සමාගමක කොටස් හිමියා;

(ඈ) කොටසෙහි පුද්ගලයෙකුගේ නම ඇතුළත් කරන තුරු

ලියාපදිංචි වන්න, කොටසක් ලබා දී ඇති පුද්ගලයෙකි

මාරු කර ඇති අතර ඔහුගේ නම විය යුතු නමුත් තිබේ

ලේඛනයේ ඇතුළත් කර නැත.

(2) කිසියම් භාරයක් පිළිබඳ දැන්වීමක් ඇතුළත් කර ඇති අවස්ථාවක

යටතේ සමාගමක ඕනෑම කොටස් සම්බන්ධයෙන් කොටස් ලේඛනය

129 වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය, ප්‍රයෝජනය සඳහා වූ පුද්ගලයා

එම කොටස් භාරයේ තබා ඇත-

(අ) හි කොටස්කරුවෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ

සමාගම ; සහ

(ආ) එම කොටස් සම්බන්ධයෙන්, ඒ සියල්ල භුක්ති විඳිය යුතුය

අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද සහ එවැනි සියල්ලට යටත් විය යුතුය

මෙම පනත යටතේ යුතුකම් සහ වගකීම්, ඔහුගේ මෙන්

ලෙස කොටස් ලේඛනයේ නම ඇතුළත් කර තිබුණි

එම කොටස් හිමියා.

(3) සමාගමක් වැරදි ලෙස ඇතුළු වීමට අපොහොසත් වූ විට

share කොටස් ඇති පුද්ගලයෙකුගේ නම ලියාපදිංචි කරන්න

මාරු කර ඇත, එම පුද්ගලයා-

(අ) හි කොටස්කරුවෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ

සමාගම ; සහ

(ආ) එම කොටස් සම්බන්ධයෙන්, ඒ සියල්ල භුක්ති විඳිය යුතුය

අයිතිවාසිකම් සහ වරප්‍රසාද සහ එවැනි සියල්ලට යටත් විය යුතුය

මෙම පනත යටතේ යුතුකම් සහ වගකීම්, ඔහුගේ මෙන්

ලෙස කොටස් ලේඛනයේ නම ඇතුළත් කර තිබුණි

එම කොටස් හිමියා.

කොටස් හිමියන්ගේ වගකීම්

වගකීම

කොටස් හිමියා.8 7.

(1) කිසියම් ක්‍රියාවකට, පැහැර හැරීමකට හෝ කොටස් හිමියෙකු වගකිව යුතු නොවේ

සමාගමෙහි වගකීමක්, හේතුව නිසා පමණක් a

කොටස් හිමියා.

(2) සමාගමට කොටස් හිමියෙකුගේ වගකීම සීමිතය

හි වගන්තිවල පැහැදිලිව සපයා ඇති ඕනෑම වගකීමකට

සමාගම හෝ මෙම පනත යටතේ.

(3) මෙම වගන්තියේ ඇති කිසිවක් a හි වගකීමට බලපාන්නේ නැත

ඇතුළු ගිවිසුමක් යටතේ සමාගමකට කොටස් හිමියා

කොටස් නිකුතුව සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත්තුවක්, හෝ කිසියම් වධහිංසාවක් හෝ උල්ලංඝනයක් සඳහා

භාරකාර රාජකාරියක් හෝ සිදු කළ වෙනත් ක්‍රියා කළ හැකි වරදක්

කොටස් හිමියා.

ඇමතුම් සඳහා වගකීම.8 8.

(1) 269 වගන්තියට යටත්ව, කොටසක් එහි හිමිකරුට ලබා දෙයි

ඇමතුම් වලට වගකිව යුතු හෝ වෙනත් ආකාරයකින් එහි දරන්නාට වගකීමක් පටවයි,

සඳහා වන කොටසෙහි දරන්නා වෙත වගකීම බැඳී ඇත

කලින් කොටසේ හිමිකරුවෙකුට නොව, කාලයයි

නැතහොත් වගකීම කොටසට පෙර බලාත්මක කළ නොහැකි විය

වත්මන් හිමිකරුගේ නමින් ලියාපදිංචි කර ඇත.

(2) කොහෙද-

(අ) ගෙවිය යුතු සලකා බැලීමේ සම්පූර්ණ හෝ කොටසක්

කොටසක නිකුතුවේ ගෞරවය ඉතිරිව පවතී

අතෘප්තිමත් ; සහ

(ආ) කොටස නිකුත් කළ පුද්ගලයා අංක

එම කොටස තව දුරටත් තබා ගනී,

එම සෑහීමකට පත් නොවූ සලකා බැලීම් සම්බන්ධයෙන් වගකීම් දරයි

පසුකාලීන කොටස් හිමියන්ට අනුයුක්ත නොකළ යුතුය

කොටස හිමි වූ පුද්ගලයාගේ වගකීම ලෙස පවතී

නිකුත් කරන ලද හෝ එම වගකීම භාරගත් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ

නිකුත් කරන කාලය.

කොටස් හිමියන් කළ යුතුය

වැඩි කිරීමට එකඟ වේ

වගකීම.8 9. හි වගන්තිවල පටහැනි කිසිවක් නොතකා

සමාගම, කොටස් හිමියෙකු නොවිය යුතුය-

(අ) එහි ලිපි වෙනස් කරන යෝජනාවකින් බැඳී ඇත; හෝ

(ආ) සමාගමේ තවත් කොටස් අත්පත් කර ගැනීමට හෝ තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ,

එහිදී එම විභේදනය හෝ එම කොටස් හිමිකම වැඩි වේ

කොටස් හිමියා හැර, සමාගමට කොටස් හිමියාගේ වගකීම

යෝජනාවට බැඳී සිටීමට හෝ කොටස් පිළිගැනීමට ලිඛිතව එකඟ වේ,

නඩුව විය හැක.

කොටස් හිමියන්ගේ බලතල

බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම

වෙත වෙන් කර ඇත

කොටස් හිමියන්.9 0.

(1) විසින් සමාගමක කොටස් හිමියන්ට බලතල වෙන් කර ඇත

මෙම පනත ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ පමණි-

(අ) කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමකදී; හෝ (ආ) අනුව රැස්වීමක් වෙනුවට යෝජනාවක් මගින්

144 වගන්තිය.

(2) විසින් සමාගමක කොටස් හිමියන්ට වෙන් කර ඇති බලතල

සමාගමේ ලිපි, ලිපි වලට යටත් විය හැක

ව්‍යායාම කළා-

(අ) කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමකදී; හෝ

(ආ) අනුව රැස්වීමක් වෙනුවට යෝජනාවක් මගින්

144 වගන්තිය.

බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම

සාමාන්‍ය විසින්

යෝජනාව.9 1. මෙම පනත මගින් හෝ a හි වගන්තිවල වෙනත් ආකාරයකින් සපයා නොමැති නම්

සමාගම, කොටස් හිමියන්ට වෙන් කර ඇති බලයක් භාවිතා කළ හැකිය

සාමාන්‍ය විභේදනය.

බලතල ක්‍රියාත්මක කළා

විශේෂ විසින්

විභේදනය.9 2.

(1) හි අඩංගු ප්‍රතිවිරුද්ධ කිසිවක් නොතකා

සමාගමක ලිපි, කොටස් හිමියන් අභ්‍යාස කරන විට a

බලයට -

(අ) සමාගමේ ලිපි වෙනස් කිරීම;

[21, 12 හි

2025]

[21, 12 හි

2025](ආ) අරමුණ සඳහා ප්‍රධාන ගනුදෙනුවක් අනුමත කිරීම

(1) උපවගන්තියේ (අ) හෝ (ආ) ඡේදවල

මෙම පනතේ 185 වගන්තිය;

(ඇ) සමාගම ඒකාබද්ධ කිරීම අනුමත කිරීම

මෙම පනතේ 241 වගන්තිය යටතේ;

(ඈ) සමාගමේ ප්රකාශිත ප්රාග්ධනය අඩු කිරීම;

(ඉ) සමාගම වසා දැමීමට තීරණය කරන්න

(b) හෝ (c) හි ඡේදය අනුව ස්වේච්ඡාවෙන්

මෙම පනතේ 319 වගන්තියේ (1) උපවගන්තිය;

(ඊ) සමාගමක නම වෙනස් කරන්න; හෝ

(උ) සමාගමක තත්ත්වය වෙනස් කිරීම,

එවැනි බලතල විශේෂ යෝජනාවක් මගින් ක්රියාත්මක කළ යුතුය.

(2) බලයක් සම්බන්ධයෙන් සම්මත වූ විශේෂ යෝජනාවක්

ඡේදයේ (a), ඡේදයේ (b) හෝ (c) ඡේදයේ සඳහන් වේ

(1) උපවගන්තිය අවලංගු කළ හැක්කේ වෙනත් අයෙකුට පමණි

විශේෂ විභේදනය.

(3) බලයක් සම්බන්ධයෙන් සම්මත වූ විශේෂ යෝජනාවක්

උපවගන්තියේ (d) හෝ ඡේදයේ (e) ඡේදයේ සඳහන් වේ

(1), ඉන් පසුව අවලංගු කළ නොහැක.

සුළුතර මිල දී ගැනීමේ අයිතිය

කොටස් හිමියා විය හැක

සමාගමක් අවශ්ය වේ

කොටස් මිලදී ගැනීම.9 3. කොටස් හිමියෙකුට ව්යායාම කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට අයිතිය තිබේ

බලය 92 වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයේ දක්වා ඇත

යෝජිත වෙනස් කිරීම ව්යාපාරයට සීමාවක් පනවයි හෝ ඉවත් කරයි

හෝ සමාගම නිරත විය හැකි ක්රියාකාරකම්, හෝ ඡේදයේ දක්වා ඇත

92 වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ (ආ) හෝ (ඇ) සහ කොටස් හිමියා විසඳා ඇත

එම බලතල භාවිතා කිරීමට, සහ-

(අ) කොටස් හිමියා කොටස්වලට අමුණා ඇති සියලුම ඡන්ද ප්‍රකාශ කළේය

කොටස් හිමියාගේ නමින් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර එයම තිබීම

බලය භාවිතා කිරීමට එරෙහිව වාසිදායක හිමිකරු; හෝ

(ආ) බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යෝජනාව සම්මත කළ ස්ථානය

144 වගන්තිය යටතේ, කොටස් හිමියා අත්සන් කළේ නැත

හි ලියාපදිංචි කොටස් සම්බන්ධයෙන් යෝජනාව

කොටස් හිමියාගේ නම සහ එකම ප්‍රතිලාභී හිමිකරු තිබීම,

සමාගම විසින් මිලදී ගැනීමට ඉල්ලා සිටීමට කොටස් හිමියාට හිමිකම් ඇත

94 වගන්තියට අනුව එම කොටස්.

අවශ්‍ය කරන දැනුම්දීම

මිලදී ගැනීම.9 4.

(1) අවශ්‍ය කිරීමට හිමිකම් ඇති සමාගමක කොටස් හිමියෙක්

ප්‍රතිපාදන අනුව සමාගම කොටස් මිලදී ගැනීමට

93 වගන්තියේ හෝ 100 වගන්තියේ මැයි-

(අ) සම්මත වීමෙන් වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමකදී යෝජනාව; හෝ

(ආ) යෝජනාව සම්මත වූ ස්ථානය

144 වගන්තිය, වැඩ කරන දහය කල් ඉකුත් වීමට පෙර

දැනුම් දුන් දිනට දින පසු

යෝජනාව සම්මත කිරීම සඳහා දෙනු ලැබේ

කොටස් හිමියා,

සමාගමට ලිඛිත දැනුම්දීමක් ලබා දීම, අවශ්‍ය වේ

සමාගම එම කොටස් මිලදී ගැනීමට.

(2) යටතේ දැනුම්දීමක් ලැබීමෙන් වැඩ කරන දින විස්සක් ඇතුළත

උපවගන්තිය (1), මණ්ඩලය විසින්-

(අ) විසින් කොටස් මිලදී ගැනීමට එකඟ වේ

සමාගම ;

(ආ) වෙනත් පුද්ගලයෙකුට එකඟ වීමට කටයුතු කරන්න

කොටස් මිලදී ගැනීම;

(ඇ) වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම් කරන්න

97 හෝ 98 වගන්තිය; හෝ

(ඈ) අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පෙර කටයුතු කරන්න

යෝජනාවට අනුව අවලංගු කිරීමට

92 වගන්තිය සමඟ හෝ සුදුසු පරිදි තීරණය කරන්න

අදාළ ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නා ආකාරය, ලෙස

නඩුව විය හැක,

සහ මණ්ඩලයේ කොටස් හිමියාට ලිඛිත දැනුම්දීමක් කරන්න

මෙම උපවගන්තිය යටතේ තීරණය.

[21, 2025 හි 12]මිලදී ගැනීම

සමාගම.9 5.

(1) (අ) ඡේදය යටතේ මණ්ඩලය එකඟ වන තැන

කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා 94 වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය

සමාගම විසින්, ඒ යටතේ දැනුම් දීමක් කළ යුතුය

උපවගන්තිය හෝ එසේ කිරීමෙන් වැඩ කරන දින පහක් ඇතුළත-

(අ) සඳහා සාධාරණ සහ සාධාරණ මිලක් නම් කරන්න

අත්පත් කර ගත යුතු කොටස්; සහ

(ආ) වෙත නම් කර ඇති මිල පිළිබඳ දැනුම් දීමක් කරන්න

එම කොටස් හිමියා.

(2) කොටස් විසින් මිලදී ගෙන ඇති බව සලකනු ලැබේ

යටතේ දැනුම්දීමක් කොටස් හිමියා විසින් ලැබීමෙන් පසු සමාගම

උපවගන්තිය (1).

(3) නම් කරන ලද මිල බව සලකන කොටස් හිමියෙක්

මණ්ඩලය විසින් සාධාරණ හෝ සාධාරණ නොවේ, වහාම ලබා දිය යුතුය

සමාගමට විරුද්ධත්වය පිළිබඳ දැනුම්දීම.

(4) දැනුම් දීමෙන් වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත නම් a

(1) උපවගන්තිය යටතේ කොටස් හිමියා, මිලට විරුද්ධ නැත

සමාගමට ලැබී ඇත-

(අ) ටී ඔහු සමාගම වහාම මිල ගෙවිය යුතුය

කොටස් හිමියාට නම් කරන ලදී; සහ

(ආ) කොටස් හිමියා වහාම ඕනෑම දෙයක් ලබා දිය යුතුය

වෙත කොටස් සම්බන්ධයෙන් කොටස් සහතිකය

සමාගම.

(5) දැනුම් දීමෙන් වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත නම් a

(1) උපවගන්තිය යටතේ කොටස් හිමියා, මිලට විරෝධයක්

සමාගම විසින් ලබාගෙන ඇත, සමාගම විසින් කරනු ලැබේ

වැඩ කරන දින පහක් ඇතුළත-

(අ) සාධාරණයකට සමාන වන්නේ කුමක්ද යන ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න

සහ විගණකවරුන්ට සාධාරණ මිලකට

සමාගම ; සහ

(ආ) සම්බන්ධයෙන් තාවකාලික මිලක් ගෙවන්න

විසින් නම් කරන ලද මිලට සමාන කොටස්

පුවරුව.

සමාගම විසින් තාවකාලික මිල ගෙවීමෙන් පසු

කොටස් හිමියා විසින් ඕනෑම කොටස් සහතිකයක් වහාම ලබා දිය යුතුය

සමාගමට කොටස් වලට ගරු කිරීම.

(6) හි (අ) ඡේදය යටතේ සඳහනක් කර ඇති තැන

5 වන උපවගන්තිය, විගණකවරයා ඉක්මනින් තීරණය කළ යුතුය a

මිලදී ගැනීමට නියමිත කොටස් සඳහා සාධාරණ සහ සාධාරණ මිලක්.

(7) (6) උපවගන්තිය යටතේ තීරණය කරන ලද මිල -

(අ) දැනටමත් ගෙවා ඇති තාවකාලික මිල ඉක්මවයි

සමාගම විසින් ශේෂය වහාම ගෙවිය යුතුය

කොටස් හිමියා; හෝ

(ආ) දැනටමත් ගෙවා ඇති තාවකාලික මිලට වඩා අඩුය,

කොටස් හිමියා වහාම අතිරික්තය ආපසු ගෙවිය යුතුය

සමාගමට.

(8) විගණකවරුන් විසින් කිසියම් ශේෂයක් සඳහා පොලිය තීරණය කළ හැකිය

දී (7) උපවගන්තිය යටතේ ගෙවිය යුතු හෝ ආපසු ගෙවිය යුතු අතිරික්තය

යන්න සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සුදුසු යැයි සිතන එවැනි අනුපාතයක්

ගෙවන ලද තාවකාලික මිල සාධාරණ විය.

(9) ප්‍රශ්නය වෙත යොමු කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වන තැන

(5) උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ විගණකවරුන්, a

යටතේ විරුද්ධත්වය පිළිබඳ දැනුම් දී ඇති කොටස් හිමියා

උපවගන්තිය (3) සහ කොටස් හිමියෙකු සමඟ සෑහීමකට පත් නොවේ

(6) උපවගන්තිය යටතේ තීරණය කර ඇති මිලට අදාළ විය හැක

අරමුණු සඳහා සුදුසු සහ සුදුසු පුද්ගලයෙකු පත් කිරීමට අධිකරණය

කොටස් සඳහා සාධාරණ සහ සාධාරණ මිලක් තීරණය කිරීම සහ

උසාවියට සුදුසු යැයි සිතන පරිදි එවැනි පුද්ගලයෙකු පත් කළ හැකිය. පුද්ගලයෙක්

එබැවින් අධිකරණය විසින් පත් කරන ලද අනුව පොලී ප්‍රදානය කළ හැකිය

(8) උපවගන්තියේ විධිවිධාන

(10) මෙම වගන්තිය යටතේ සමාගමක් විසින් කොටස් මිලදී ගැනීමක්

අරමුණු සඳහා බෙදා හැරීමක් නොවන බව සලකනු ලැබේ

56 වන වගන්තිය, නමුත් බෙදා හැරීමක් ලෙස සැලකේ

61 වගන්තියේ (1) සහ (3) උපවගන්තිවල අරමුණු.

කොටස් මිලදී ගැනීම

තෙවන පාර්ශවය විසින්.9 6.

(1) 95 වගන්තියේ විධිවිධාන මිලදී ගැනීම සඳහා අදාළ වේ

සමාගම ඇතුළු වූ පුද්ගලයෙකුගේ කොටස්

අනුව මිලදී ගැනීම සඳහා විධිවිධානයකට

වගන්තියේ (2) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ විධිවිධාන

94, අවශ්‍ය විය හැකි එවැනි වෙනස් කිරීම් වලට යටත්ව,

සහ විශේෂයෙන්ම එම කොටසේ සඳහන් ලෙස

මණ්ඩලය සහ සමාගම එම පුද්ගලයා වෙත යොමු කිරීම් විය.

(2) මිලදී ගැනීමට නියමිත සෑම කොටස් හිමියෙක්ම

විධිවිධානයට අනුකූලව, විසින් වන්දි ගෙවනු ලැබේ

සමාගමට සිදුවිය හැකි යම් පාඩුවක් සම්බන්ධයෙන්

ඇති පුද්ගලයා විසින් අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් එවැනි හිමිකරු

හි ඒවා මිලදී ගැනීම සඳහා කොටස් මිලදී ගැනීමට එකඟ විය

මිල නම් කරන ලද හෝ උපවගන්ති (6) යටතේ තීරණය කර ඇති පරිදි හෝ

(9) 95 වගන්තියේ, නඩුව විය හැකි පරිදි.

අධිකරණයට අවසර දිය හැකිය

නිදහස් කිරීම.9 7.

(1) යටතේ දැනුම්දීමක් ලබා දී ඇති සමාගමක්

94 වගන්තිය එය නිදහස් කිරීමේ නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම් කළ හැකිය

කොටස් මිලදී ගැනීමේ වගකීමෙන්

දැනුම්දීම සම්බන්ධව, භූමිය මත-

(අ) මිලදී ගැනීම අසමානුපාතික වනු ඇත

සමාගමට හානි කිරීම; හෝ

(ආ) සමාගම සාධාරණ ලෙස ඉල්ලා සිටිය නොහැක

මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් යෙදවීමට.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද අයදුම්පතක් මත, අධිකරණය

වෙතින් සමාගම නිදහස් කරන නියෝගයක් කළ හැකිය

කොටස් මිලදී ගැනීමේ වගකීම, සහ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් කළ හැකිය

ඇණවුමක් ඇතුළුව එය සුදුසු යැයි සිතන ලෙස ඇණවුම් කරන්න-

(අ) කොටස් හිමියන්ගේ යෝජනාවක් වෙන් කිරීම;

(ආ) ගැනීමට හෝ වැළකී සිටීමට සමාගමට යොමු කිරීම

අනුපිළිවෙලෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම;

(ඇ) සමාගමට වන්දි ගෙවීමට ඉල්ලා සිටීම

බලපෑමට ලක් වූ කොටස් හිමියන්ට; හෝ

(ඈ) සමාගම උසාවිය විසින් කපා හරිනු ලැබේ.

(3) (2) උපවගන්තිය යටතේ උසාවිය නියෝගයක් නොකළ යුතුය.

මෙම කොටසෙහි, සමාගම සතුව ඇති බව සෑහීමකට පත්වන්නේ නම් මිස

වෙනත් පුද්ගලයෙකුට සංවිධානය කිරීමට සාධාරණ උත්සාහයක් ගත්තේය

(ආ) ඡේදයට අනුකූලව කොටස් මිලදී ගන්න

94 වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය.

අධිකරණයට අවසර දිය හැකිය

නිදහස් නම්

සමාගම වේ

බංකොලොත්.9 8.

(1) 94 වැනි වගන්තිය යටතේ සමාගමකට දැනුම් දීමක් කරන විට,

සහ-

[21, 2025 හි 12](අ) විසින් මිලදී ගැනීමෙන් පසු මණ්ඩලය එය සලකයි

කොටස් සමාගම, සමාගම වනු ඇත

විසඳුම පිළිබඳ පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් කිරීමට අසමත් වීම; සහ

(ආ) සමාගම සාධාරණ උත්සාහයක් දරා ඇත

විසින් මිලදී ගත යුතු කොටස් සඳහා සකසන්න

විධිවිධානවලට අනුකූලව තවත් පුද්ගලයෙක්

o 94 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය,

නමුත් එසේ කිරීමට නොහැකි වී ඇත

සමාගම නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම් කළ යුතුය

එම කොටස් මිලදී ගැනීමේ වගකීමෙන් එය නිදහස් කිරීම.

(2) යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පතක් මත අධිකරණයට හැකිය

උපවගන්තිය (1) සහ එය සෑහීමකට පත්වන ස්ථානයෙන් පසුව

කොටස් මිලදී ගැනීම සමාගම තෘප්තිමත් කිරීමට අසමත් වනු ඇත

විසඳුම පරීක්ෂාව සහ සමාගම සාධාරණ කර ඇත

විසින් කොටස් මිලදී ගැනීමට කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කිරීම

(ආ) ඡේදය අනුව තවත් පුද්ගලයෙක්

94 වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය, සාදන්න-

(අ) සමාගමෙන් නිදහස් කරන නියෝගයක්

කොටස් මිලදී ගැනීමේ වගකීම;

(ආ) වගකීම අත්හිටුවීමේ නියෝගයක්

කොටස් මිලදී ගැනීම; හෝ

(ඇ) ඕනෑම දෙයක් ඇතුළුව එය සුදුසු යැයි සිතන වෙනත් නියෝගයක්

97 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියේ සඳහන් නියෝගය.

(3) මෙම වගන්තියේ අරමුණු සඳහා, ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය a

සමාගම තීරණය කිරීමේදී සැලකිල්ලට නොගත යුතුය

මිලදී ගැනීමෙන් පසු සමාගම සෑහීමකට පත් නොවන්නේද යන්න

විසඳුම් පරීක්ෂණය.

වෙනස් කිරීම

කොටස් හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම්.9 9.

(1) සමාගමක් බලපාන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගත යුතුය

එම ක්‍රියාව සිදු කර නොමැති නම්, කොටස් වලට අනුයුක්ත කර ඇති අයිතිවාසිකම්

එක් එක් උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායමේ විශේෂ යෝජනාවක් මගින් අනුමත කර ඇත.

(2) මෙම වගන්තියේ අරමුණු සඳහා, අනුයුක්ත කර ඇති අයිතිවාසිකම්

කොටසක් ඇතුළත් -

(අ) අයිතිවාසිකම්, වරප්‍රසාද, සීමාවන් සහ

මෙම පනත යටතේ කොටස වෙත අමුණා ඇති කොන්දේසි හෝ

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ඇතුළුව සමාගමේ ලිපි

බෙදාහැරීම් සඳහා හිමිකම් සහ අයිතිවාසිකම්;

(ආ) 53 වගන්තිය යටතේ පූර්ව භංග අයිතිවාසිකම්;

(ඇ) මෙහි දක්වා ඇති ක්‍රියා පටිපාටිය ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය

අංශය, සහ විසින් අවශ්‍ය ඕනෑම වැඩිදුර ක්‍රියා පටිපාටිය

සංශෝධනය සඳහා සමාගමේ ලිපි හෝ

විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද ලිපි වෙනස් කිරීම

සමාගම ; සහ

(d) විසින් ක්‍රියා පටිපාටියක් අවශ්‍ය කරන අයිතිය

සංශෝධනය සඳහා සමාගමේ ලිපි හෝ

ලිපි වෙනස් කිරීම, සංශෝධනය නොකළ යුතු හෝ

වෙනස් කරන ලදී.

කොටස් හිමියා විය හැක

සමාගමක් අවශ්‍ය වේ

කොටස් මිලදී ගැනීම.1 0 0. කිසියම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායමක් අනුමත කර ඇති අවස්ථාවක

එය කොටස් වලට අනුයුක්ත අයිතීන්ට බලපාන අතර සමාගම බවට පත් වේ

එම ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමට හිමිකම් ඇත, සහ-

(අ) පොලී කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වූ කොටස් හිමියෙක්

එහි ලියාපදිංචි කර ඇති කොටස් වලට අනුයුක්ත සියලුම ඡන්ද ලබා දෙන්න

කොටස් හිමියාගේ නම සහ එකම ප්‍රතිලාභී හිමිකරු තිබීම

ක්‍රියාව අනුමත කිරීමට එරෙහිව; හෝ

(ආ) පියවර ගැනීම අනුමත කරන යෝජනාව

144 වගන්තිය යටතේ සම්මත කරන ලදී, කොටස් හිමියෙකු වූ a

උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායමේ සාමාජිකයා යෝජනාවට අත්සන් නොකළේය

එම කොටස් හිමියාගේ නමින් ලියාපදිංචි කර ඇති කොටස් වලට ගරු කිරීම

සහ එකම ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවෙකු සිටීම,

එවැනි කොටස් හිමියෙකුට සමාගම මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය කිරීමට හිමිකම් ඇත

94 වගන්තියට අනුව එම කොටස්.

ක්‍රියාව වලංගු නොවේ.1 0 1. අයිතීන්ට බලපාන සමාගමක් විසින් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම

කොටස් වලට අමුණා ඇති ක්‍රියාව නිසා පමණක් වලංගු නොවේ

99 වගන්තිය යටතේ අනුමත කර නැත.

VI කොටස

ගාස්තු ලියාපදිංචි කිරීම

රෙජිස්ට්‍රාර් සමඟ ගාස්තු ලියාපදිංචි කිරීම

ලියාපදිංචි කිරීම

විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගාස්තු

සමාගම්

ශ්‍රී හි ලියාපදිංචි වී ඇත

ලංකා.1 0 2.

(1) සමාගමක් මේ සඳහා ගාස්තුවක් නිර්මාණය කරන විට

වගන්තිය අදාළ වේ, එය ඇතුළත සමාගමේ රාජකාරිය විය යුතුය

(3) උපවගන්තියෙහි පිටපතක් ඇති කිරීමට නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාලය

ආරෝපණය නිර්මාණය කර ඇති හෝ සාක්ෂි දරන උපකරණය, වෙත

මෙම පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්රාර් වෙත භාර දිය යුතුය.

උපකරණයේ පිටපත සමඟ a

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් නිකුත් කරන ලද නියමිත පෝරමයේ සහතිකය හෝ

සමාගමේ ලේකම් හෝ නීතිඥයෙකු, තහවුරු කිරීම

පිටපත සත්‍ය පිටපතක් ලෙස සහ නියම කර ඇති දේ අඩංගු වේ

ගාස්තු පිළිබඳ විස්තර.

(2) මෙම වගන්තිය පහත සඳහන් ගාස්තු සඳහා අදාළ වේ:-

(අ) කිසියම් ගැටළුවක් සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණ සඳහා ගාස්තුවක්

ණයකරවල;

(ආ) හි නොකැඳ වූ කොටස් ප්‍රාග්ධනය මත අයකිරීමක්

සමාගම ;

(ඇ) විසින් නිර්මාණය කරන ලද හෝ සාක්ෂි දරන ලද චෝදනාවක්

උපකරණයක්, පුද්ගලයෙකු විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම්,

විකිණීමේ බිල්පතක් ලෙස ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය වනු ඇත;

(ඈ) ඕනෑම ස්ථානයක පිහිටි ඉඩමක හෝ ඕනෑම ස්ථානයක ගාස්තුවක්

ඉඩම් පිළිබඳ උනන්දුව;

(ඉ) සමාගමේ පොත් ණය සඳහා ගාස්තුවක්;

(f) භාර ගැනීම මත පාවෙන ගාස්තුවක් හෝ

සමාගමේ දේපල;

(උ) කරන ලද නමුත් නොගෙවූ ඇමතුම් සඳහා ගාස්තුවක්;

(ඌ) නැවක හෝ ගුවන් යානයක ගාස්තුවක් හෝ යම් කොටසක් a

නැව හෝ ගුවන් යානය;

(i) හොඳ හිත හෝ බුද්ධිමය දේපළ පිළිබඳ චෝදනාවක්

බුද්ධිමය දේපලෙහි අර්ථය තුළ

පනත, 2003 අංක 36; සහ

(j) භාරයේ 4 වන වගන්තියට භාර කුවිතාන්සියක්

රිසිට්පත් ආඥාපනත (Cap. 86) අදාළ වේ හෝ රට අභ්‍යන්තරය

අභ්යන්තරයේ අර්ථය තුළ විශ්වාසනීය කුවිතාන්සිය

1990 අංක 14 දරන භාර ලැබීම් පනත.

[21, 2025 12](3) උපකරණයකි යටතේ ලියාපදිංචි වීමට අවශ්ය වේ

මෙම කොටස -

(අ) ශ්‍රී හි ක්‍රියාත්මක කරන ලද උපකරණ සම්බන්ධයෙන්

ලංකාව, වැඩ කරන විසි එකක් ඇතුළත ලියාපදිංචි විය යුතුය

උපකරණය ක්‍රියාත්මක කරන දිනයේ දින;

හෝ

(ආ) පිටත ක්‍රියාත්මක කරන ලද උපකරණයක් සම්බන්ධයෙන්

ශ්‍රී ලංකාව, මාස තුනක් ඇතුළත ලියාපදිංචි වන්න

උපකරණය ක්‍රියාත්මක කරන දිනය.

(4) ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරෝපණයක් නිර්මාණය කර ඇති නමුත් සමන්විත වන්නේ

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත දේපල, නිර්මාණය කිරීමේ උපකරණය හෝ

ගාස්තුව නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කිරීම ලියාපදිංචිය සඳහා යැවිය හැක

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ, එසේ වුවද

ගාස්තු අය කිරීම සඳහා වැඩිදුර ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය විය හැකිය

රටේ නීතියට අනුව වලංගු හෝ බලාත්මක වේ

දේපල පිහිටා ඇති.

(5) සාකච්ඡා කළ හැකි උපකරණයක් ලබා දී ඇති තැන

සමාගමක ඕනෑම පොත් ණයක් ගෙවීම සුරක්ෂිත කරන්න

සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණ සඳහා උපකරණයේ තැන්පත් කිරීම

සමාගමට අත්තිකාරම්, මෙම අරමුණු සඳහා නොවේ

කොටස, එම පොත් ණය සඳහා ගාස්තුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

(6) දරන්නාට හිමිකම් ඇති ණයකර තබා ගැනීම a

ඉඩම මත අයකිරීම මෙම වගන්තියේ අරමුණු සඳහා නොවේ.

ඉඩම් පිළිබඳ උනන්දුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

(7) ණයකර අඩංගු හෝ ලබා දෙන ණයකර මාලාවක්

ප්‍රතිලාභය සඳහා ඕනෑම අයකිරීමක් වෙනත් ඕනෑම උපකරණයක් වෙත යොමු කිරීම

එයින් එම ශ්‍රේණියේ ණයකර හිමියාට හිමි වේ

pari passu සමාගමක් විසින් නිර්මාණය කර ඇත, එය සඳහා විය යුතුය

මෙම කොටසේ අරමුණු පහළොවක් ඇතුළත නම් ප්‍රමාණවත් වේ

ඔප්පුව ක්‍රියාත්මක කළ දින සිට වැඩ කරන දින

චෝදනාව අඩංගු හෝ එවැනි ඔප්පුවක් නොමැති නම්, සිට

මාලාවේ ඕනෑම ණයකර ක්‍රියාත්මක කළ දිනය,

පහත විස්තර:-

(අ) සම්පූර්ණ ශ්‍රේණිය මගින් සුරක්ෂිත කර ඇති මුළු මුදල;

(ආ) බලය ලබා දෙන යෝජනාවල දිනයන්

මාලාවේ නිකුත් කිරීම සහ ආවරණයේ දිනය

ඔප්පුව, තිබේ නම්, ආරක්ෂාව නිර්මාණය කර ඇති හෝ

අර්ථ දක්වා ඇත;

(ඇ) අය කරන ලද දේපල පිළිබඳ පොදු විස්තරයක්;

සහ

(ඈ) භාරකරුවන්ගේ නම්, තිබේ නම්, සඳහා

ණයකර හිමියන්,

චෝදනාව අඩංගු ඔප්පුවේ පිටපතක් සමඟ

නියම කර ඇති ආකාරයට හෝ එවැන්නක් නොමැති නම් තහවුරු කර ඇත

ශ්‍රේණියේ ණයකර වලින් එකක් වන ඔප්පුව භාර දෙනු ලැබේ

හෝ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලැබුණි:

එසේ සපයා ඇති, ගැටළු එකකට වඩා සෑදී ඇති තැන

ශ්‍රේණියේ ණයකර, රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යවනු ලැබේ

දිනය සහ මුදල ලේඛනගත තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම සඳහා

එක් එක් ප්‍රශ්නය. එවැනි තොරතුරු යැවීමට අතපසුවීමක් විය යුතුය

නිකුත් කරන ලද ණයකරවල වලංගුභාවයට බලපාන්නේ නැත.

(8) කිසියම් කොමිස් මුදලක්, දීමනාවක් හෝ වට්ටමක් තිබේ නම්

a මගින් සෘජුව හෝ වක්‍රව ගෙවා හෝ සාදා ඇත

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට සමාගම, ඔහුගේ-

(අ) දායක වීම හෝ දායක වීමට එකඟ වීම

නිරපේක්ෂ හෝ කොන්දේසි සහිත, ඕනෑම ණයකර සඳහා

සමාගම; හෝ

(ආ) දායක මුදල් ලබා ගැනීම හෝ ලබා ගැනීමට එකඟ වීම

නිරපේක්ෂ හෝ කොන්දේසි සහිත වේවා, එවැනි ඕනෑම දෙයක් සඳහා

ණයකර,

යටතේ ලියාපදිංචිය සඳහා යැවිය යුතු තොරතුරු

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන වල විස්තර ඇතුළත් විය යුතුය

කොමිස් මුදල හෝ අනුපාතය සියයට සියයට, වට්ටම් හෝ

එසේ ගෙවන ලද හෝ කරන ලද දීමනාව. එහෙම යැවීමේ අතපසු වීමක්

තොරතුරු ණයකරවල වලංගුභාවයට බලපාන්නේ නැත

නිකුත් කරන ලදී.

(9) ඕනෑම ණයක් සඳහා ඇපයක් ලෙස ඕනෑම ණයකර තැන්පත් කිරීම

සමාගමේ උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා නොවේ

(8), වට්ටමක් යටතේ ණයකර නිකුතුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

(10) මෙම වගන්තිය යටතේ ගාස්තුවක් ලියාපදිංචි කිරීම විය හැකිය

ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ යෙදුමට බලපෑවේය.

අයදුම් කිරීමේදී ලියාපදිංචිය ක්‍රියාත්මක වන විට a

සමාගම හැර වෙනත් පුද්ගලයා, එම පුද්ගලයා විය යුතුය

ඕනෑම මුදලක් සමාගමෙන් අයකර ගැනීමට හිමිකම් ඇත

ඔහු විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ගෙවන ගාස්තු.

[21, 12 හි

2025](11) ඕනෑම සමාගමක් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යැවීමට අපොහොසත් වූ විට

විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඕනෑම ගාස්තුවක තොරතුරු ලියාපදිංචි කිරීම

සමාගම හෝ ශ්‍රේණියක ණයකර නිකුත් කිරීම

මෙම කොටස යටතේ ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය වේ, එසේ නම් මිස

සමහර අයගේ අයදුම්පත්‍රය මත ලියාපදිංචිය බලපා ඇත

වෙනත් පුද්ගලයා -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

(12) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන මීට අමතරව විය යුතුය

හා සම්බන්ධ වෙනත් ලිඛිත නීතියක් වෙනුවට නොවේ

ඕනෑම ලේඛනයක් හෝ උපකරණයක් නිර්මාණය කිරීම ලියාපදිංචි කිරීම හෝ

ඕනෑම දේපලක් මත ගාස්තුවක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි

චංචල හෝ නිශ්චල.

(13) මේ සඳහා මෙම පනතේ කොටසක්, "ආරෝපණය"

උකසක් ඇතුළත් වේ.

ලියාපදිංචි නොකළ

ගාස්තු අවලංගුයි

සමහර අවස්ථා.1 0 3.

(1) මෙම කොටසෙහි විධිවිධානවලට යටත්ව, සෑම අයකිරීමක්ම කළ යුතුය

එය සමාගමේ ඕනෑම ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන තාක් දුරට

දේපල හෝ භාර ගැනීම, ඈවර කරන්නාට එරෙහිව අවලංගු විය යුතුය

සමාගමේ ඕනෑම ණයහිමියෙකු, එය ලියාපදිංචි කර නොමැති නම්

ආකාරය සහ 102 වගන්තියේ නියම කර ඇති කාලය තුළ

මෙම පනත හෝ සමාගම් පනතේ අංක 17 හි 91 වගන්තිය මගින්

1982, නඩුව විය හැකි පරිදි, හෝ ලියාපදිංචිය සඳහා කාලය තිබේ නම්

මෙම පනතේ 108 වගන්තිය යටතේ හෝ යටතේ දීර්ඝ කර ඇත

97 වගන්තිය, 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත, පසුව ඇතුළත

එවැනි දීර්ඝ කාලයක්.

(2) මෙම වගන්තියේ ඇති කිසිවක් කිසිදු කොන්ත්‍රාත්තුවක් කෙරෙහි බලපාන්නේ නැත

ගාස්තුවක් මගින් සුරක්ෂිත කර ඇති මුදල් ආපසු ගෙවීමේ වගකීම. නම්

මෙම වගන්තිය යටතේ ගාස්තුවක් අවලංගු වේ, මුදල්

එය සුරක්ෂිත කරන දේ වහාම ගෙවිය යුතුය.

(3) මෙම වගන්තියේ අරමුණ සඳහා "ආරෝපණය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ a

අවශ්‍ය වූ 1982 ජූලි 2 හෝ ඊට පසුව නිර්මාණය කරන ලද අයකිරීම

සමාගම් පනතේ 91 වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

1982 අංක 17 හෝ මෙම පනතේ 102 වගන්තිය යටතේ.

සමාගමේ යුතුකම

ගාස්තු ලියාපදිංචි කරන්න

දේපල මත පවතින

අත්පත් කර ගන්නා ලදී.1 0 4.

(1) ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වූ සමාගමක් ඕනෑම දෙයක් අත්පත් කර ගන්නේ නම්

ගාස්තුවකට යටත් වන දේපල, එය තිබේ නම්

අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසු සමාගම විසින් නිර්මාණය කරන ලදී

දේපල, මේ යටතේ ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය කර ඇත

කොටස, සමාගම විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාලය තුළ

උපවගන්තිය (2), ලියාපදිංචිය සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන්න-

(අ) අයකිරීමේ නියමිත තොරතුරු; සහ

(ආ) පිටපතක් (නියමිත ආකාරයෙන් සහතික කර ඇත

උපකරණයේ නිවැරදි පිටපතක් විය යුතුය, තිබේ නම්, විසින්

ආරෝපණය නිර්මානය කරන ලද හෝ සාක්ෂි දරයි.

(2) විය යුතු ගාස්තුවක විස්තර

(1) උපවගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් -

(අ) දේපල පිහිටා තිබේ නම් සහ ගාස්තුව විය

මාස තුනක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත නිර්මාණය කරන ලදී

අත්පත් කර ගැනීම අවසන් කළ දිනය කවරේද;

හෝ

(ආ) වැඩ කරන විසිඑකක් ඇතුළත අනෙකුත් සියලුම අවස්ථා වලදී

අත්පත් කර ගැනීම සිදු කරන දින

සම්පූර්ණ කර ඇත.

(3) සමාගමක් මෙම වගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

ගාස්තු ලේඛනය

විසින් තබා ගත යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්.1 0 5.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා එක් එක් සමාගම සම්බන්ධයෙන් තබා ගත යුතුය,

සියලුම ගාස්තු නියමිත ආකාරයෙන් ලේඛනයක්

මෙම කොටස යටතේ ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය වන අතර, ගෙවීම මත

නියමිත ගාස්තුව සම්බන්ධයෙන් ලේඛනයේ ඇතුළත් කරන්න

එවැනි ගාස්තු, පහත විස්තර:-

(අ) ප්‍රතිලාභය සඳහා අයකිරීමක් සම්බන්ධයෙන්

ණයකර මාලාවක හිමිකරුවන්ට හිමිකම් ඇත,

හි (8) උපවගන්තියෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති විස්තර

102 වගන්තිය;

(ආ) වෙනත් ඕනෑම චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන්-

(i) විසින් නිර්මාණය කරන ලද චෝදනාවක් නම්

සමාගම, එය නිර්මාණය කළ දිනය සහ එය නම්

මත පැවති ගාස්තුවකි

සමාගම විසින් අත්පත් කරගත් දේපල, ද

දේපල අත්පත් කරගත් දිනය;

(ii) අයකිරීම මගින් සුරක්ෂිත කර ඇති මුදල කොපමණද;

(iii) දේපල පිළිබඳ කෙටි තොරතුරු

ආරෝපිත ;

(iv) චෝදනාවට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයන්.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නියමිත පරිදි සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතුය

මේ යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති ඕනෑම චෝදනාවක් ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය

එයින් සුරක්ෂිත කර ඇති මුදල සඳහන් කරන කොටස. සහතිකය විය යුතුය

මෙම කොටසෙහි අවශ්‍යතා බවට තීරණාත්මක සාක්ෂියක් විය යුතුය

ලියාපදිංචිය ලෙස අනුකූලව කටයුතු කර ඇත.

(3) මෙම කොටස යටතේ ගාස්තුවක් ලියාපදිංචි කිරීම සමන්විත වේ

චෝදනාවට අදාළ තොරතුරු සියලුම පුද්ගලයන්ට දැනුම් දීම

මෙම වගන්තිය යටතේ ගාස්තු ලේඛනයේ ඇතුළත් කර ඇත, නමුත්

නිර්මාණය කරන හෝ කරන උපකරණයේ අන්තර්ගතයෙන් නොවේ

චෝදනාව පිළිබඳ සාක්ෂි.

අනුමත කිරීම

සහතිකය

ලියාපදිංචිය මත

ණයකර.1 0 6.

(1) සමාගම විසින් සෑම සහතිකයකම පිටපතක් ලබා දිය යුතුය

105 වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ලබා දී ඇති ලියාපදිංචිය විය යුතුය

සෑම ණයකරයක්ම හෝ ණයකර සහතිකයක් මතම අනුමත කර ඇත

සමාගම විසින් නිකුත් කරනු ලබන කොටස්, සහ ගෙවීම

එසේ ලියාපදිංචි කරන ලද චෝදනාවෙන් සුරක්ෂිත කර ඇත.

(2) (1) උපවගන්තියේ කිසිවක් මෙසේ අර්ථ දැක්විය යුතු නැත

සමාගමකට ලියාපදිංචි සහතිකයක් ලබා දීමට අවශ්‍ය වේ

ඕනෑම ණයකරයක් මත අනුමත කළ යුතු ඕනෑම ගාස්තුවක් හෝ

සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද ණයකර තොගයේ සහතිකය,

ආරෝපණය නිර්මාණය කිරීමට පෙර.

(3) ඕනෑම පුද්ගලයෙකු දැනුවත්ව සහ හිතාමතාම බලය පවරන විට හෝ

ඕනෑම ණයකරයක් හෝ සහතිකයක් ලබා දීමට අවසර දෙයි

ණයකර එස් tock, මෙම කොටසේ විධිවිධාන යටතේ

යන සහතිකයේ පිටපතක් ඒ මත අනුමත කර තිබීම අවශ්‍ය වේ

පිටපත එසේ අනුමත නොකර ලියාපදිංචි කිරීම, ඔහු

වෙනත් වගකීමකට අගතියකින් තොරව, වරදකට වරදකරු විය යුතුය

වරදක් සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකයි.

ඇතුළත් කිරීම්

තෘප්තිය සහ

මුදා හැරීම.1 0 7. රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සෑහීමකට පත්වන තැන-

(අ) කිසියම් ලියාපදිංචි ගාස්තුවක් ලබා දී ඇති ණය සඳහා තිබේ

සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ගෙවා හෝ තෘප්තිමත් වී ඇත; හෝ

(ආ) අය කර ඇති දේපල හෝ භාරයේ යම් කොටසක්

චෝදනාවෙන් නිදහස් වී හෝ කොටසක් පිහිටුවීම නතර කර ඇත

සමාගමක දේපලක් හෝ වගකීමක්,

ඔහුට සම්පූර්ණ තෘප්තිමත් සංදේශයක් ලේඛනයට ඇතුළත් කළ හැකිය

ේහෝ ේද්පළ හෝ භාරයට ඇති කොටසක් හෝ කොටසක්

චෝදනාවෙන් නිදහස් වී හෝ කොටසක් පිහිටුවීම නතර කර ඇත

සමාගමේ දේපල හෝ වගකීම, නඩුව විය හැක.

නිවැරදි කිරීම

චෝදනා ලේඛනය.1 0 8. අධිකරණය සෑහීමකට පත්වේ නම්-

(අ) කාලය තුළ ගාස්තුවක් ලියාපදිංචි කිරීමට අතපසු වීම

මෙම පනත මගින් නියම කර ඇති; හෝ

(ආ) යම් නිශ්චිත කරුණක් අතපසු කිරීම හෝ වැරදි ප්‍රකාශය

එවැනි ඕනෑම චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් හෝ සංදේශයකට

තෘප්තිය,

අහම්බෙන් හෝ නොසැලකිලිමත්කම නිසා හෝ වෙනත් ප්‍රමාණවත් විය

ණය හිමියන්ගේ තත්ත්වය අගතියට පත් කිරීමට හේතුව හෝ ස්වභාවය නොවේ

සමාගමේ කොටස් හිමියන් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සාධාරණ හා සාධාරණ වේ

සහන ලබා දීම, සමාගමේ හෝ වෙනත් අයැදුම්පතක් මත අධිකරණයට හැකිය

උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයා සහ එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි මත

අධිකරණය යුක්ති සහගත සහ සුදුසු, ලියාපදිංචිය සඳහා කාලය විය යුතු බවට නියෝගයක්

දීර්ඝ කර ඇත, නැතහොත් අතපසු වීම හෝ වැරදි ප්‍රකාශය නිවැරදි කළ යුතුය

නඩුව විය හැක.

සමාගමේ ගාස්තු ලේඛනය සහ පිටපත් සඳහා විධිවිධාන

ආරෝපණ නිර්මාණය කරන උපකරණ

පිටපත්

උපකරණ

වෙත ගාස්තු නිර්මාණය කිරීම

විසින් තබා ගත යුතුය

සමාගම.1 0 9. සෑම සමාගමක්ම නිර්මාණය කරන සෑම මෙවලමකම පිටපතක් තබාගත යුතුය

එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ මෙම කොටස යටතේ ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය ඕනෑම ගාස්තුවක්

හෝ යටතේ රෙජිස්ට්රාර් වෙත දැනුම් දිය හැකි වෙනත් ස්ථානයක

වගන්තිය 116. ඒකාකාර ණයකර මාලාවක් සම්බන්ධයෙන්, පිටපතක්

ශ්‍රේණියේ එක් ණයකරයක් ප්‍රමාණවත් විය යුතුය.

සමාගමේ ලේඛනය

ගාස්තු.1 1 0.

(1) සෑම සීමිත සමාගමක්ම-

(අ) එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ස්ථානයක තබා ගන්න

යටතේ රෙජිස්ට්රාර් වෙත දැනුම් දිය හැකි ස්ථානය

116 වගන්තිය, චෝදනා ලේඛනයක්; සහ

(ආ) එම ලේඛනයට සියලුම ගාස්තු විශේෂයෙන් ඇතුළත් කරන්න

සමාගමේ දේපල වලට බලපාන සහ සියලු පාවෙන

භාර ගැනීම හෝ ඕනෑම දේපලක් මත ගාස්තු

සමාගම, එක් එක් අවස්ථාවෙහි සඳහන් කිරීම -

(i) දේපල පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්

ආරෝපිත ;

(ii) අය කළ මුදලෙ කොපමණද;

(iii) සුරැකුම්පත් සම්බන්ධයෙන් හැර

දරන්නා, හිමිකම් ඇති පුද්ගලයින්ගේ නම්

චෝදනාවට.

(2) දැනුවත්ව සහ හිතාමතා කරන සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙක්

අවශ්‍ය ඕනෑම ප්‍රවේශයක් මඟ හැරීමට අවසර දීම හෝ අවසර දීම

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ සිදු කරනු ලැබේ, වැරදිකරු විය යුතුය

වරදක් සම්බන්ධයෙන් සහ දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතු නොවේ

රුපියල් ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි.

ගාස්තු ලේඛන සමාලෝචනය

රෙජිස්ටර් සමාලෝචනය

ගාස්තු.1 1 1.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ලිඛිතව දැනුම් දීමෙන් වරින් වර කළ හැක

සමාගමකට නිකුත් කරන ලද, එම සමාගමට භාර දීමට අවශ්‍ය වේ

එවැන්නක් ලැබීමෙන් වැඩ කරන දින පහළොවක් ඇතුළත ඔහුට

දැනුම්දීම-

(අ) යටතේ සැපයිය යුතු තොරතුරු

ඇති සියලුම ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් 102 වගන්තිය

මෙම කොටස යටතේ හෝ III කොටස යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත

සමාගම් පනත, 1982 අංක 17 හෝ III කොටස

[21, 2025 හි 12] සමාගම් ආඥාපනත (Cap. 145), සම්බන්ධයෙන්

සමාගමේ දේපල හෝ භාරයට,

සහ සම්පූර්ණයෙන් සෑහීමකට පත් නොවූ හෝ

නොඑසේ නම් ඕනෑම දේපලකට අදාළ වීම නතර කර ඇත

සමාගම ;

(ආ) උපකරණයේ සහතික කළ පිටපතක්, තිබේ නම්, විසින්

එවැනි එක් එක් චෝදනාව නිර්මාණය කර ඇති හෝ සාක්ෂි දරන්නේ කවරේද;

(ඇ) විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයේ පිටපතක්

එවැනි එක් එක් අයකිරීම් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ රෙජිස්ට්‍රාර්;

(ඈ) අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු විසින් දිවුරුම් දුන් හෝ ප්‍රකාශ කරන ලද දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් හෝ

බව තහවුරු කරමින් සමාගමේ ලේකම්

මෙම කොටස යටතේ ලබා දී ඇති තොරතුරු වේ

ඔහුගේ දැනුමෙන්, සම්පූර්ණ සහ නිවැරදි

සෑම විශේෂිත.

(2) ලේඛන සමාගමකින් ලැබීමෙන් පසුව

රෙජිස්ට්රාර් (1) උපවගන්තිය යටතේ සැපයිය යුතුය

ඔහු විසින් තබා ඇති චෝදනා ලේඛනය සමාලෝචනය කළ යුතුය

අවශ්‍ය විය හැකි පරිදි ලේඛනයේ එවැනි ඇතුළත් කිරීම් කරන්න

ලේඛනයේ නිරවද්‍යතාවය සහතික කරන්න.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් සංදේශයකට ඇතුල් නොවිය යුතුය

ගාස්තුවක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් හෝ සත්‍යයෙන් සෑහීමකට පත්වීම

එම දේපල හෝ භාරයේ කොටස h නිකුත් කර ඇති පරිදි

ගාස්තුවකින් හෝ සමාගමේ කොටසක් පිහිටුවීම නතර කර ඇත

මේ යටතේ සමාලෝචනයකට අනුව දේපල හෝ භාර ගැනීම

කොටස.

(4) සමාගමක් ලබා දී ඇති දැනුම්දීමකට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(1) උපවගන්තිය යටතේ-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර, ඊට වගකිව යුතුය

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

විදේශීය සමාගම් සඳහා මෙම කොටස අයදුම් කිරීම

මෙම යෙදුම

ගාස්තු වලින් කොටසක් සහ

විය යුතු දේපල

විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලදී

විදේශීය සමාගම.1 1 2. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන අදාළ වේ

නිර්මාණය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල සඳහා ගාස්තු සහ අයකිරීම්

විදේශීය සමාගමක් විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලද ශ්‍රී ලංකාවේ දේපල.

VII කොටස

කළමනාකරණය සහ පරිපාලනය

ලියාපදිංචි කාර්යාලය

හි ලියාපදිංචි කාර්යාලය

සමාගමකි.1 1 3.

(1) සෑම සමාගමකටම ශ්‍රී හි ලියාපදිංචි කාර්යාලයක් තිබිය යුතුය

සියලුම සන්නිවේදන සහ දැනුම්දීම් විය හැකි ලංකාව

ආමන්ත්‍රණය කළා.

(2) සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය වන 114 වගන්තියට යටත්ව

නිශ්චිත වේලාවක දී විස්තර කර ඇති ස්ථානය වේ

එම අවස්ථාවේදී එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය ලෙස ලියාපදිංචි වන්න.

(3) සමාගමක ලියාපදිංචි කාර්යාලය නම්

ඕනෑම වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙකු, නීතිඥයෙකු හෝ වෙනත් ඕනෑම අයෙකු

පුද්ගලයා, ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ විස්තරය සඳහන් කළ යුතුය-

(අ) සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය ඇති බව

වරලත් ගණකාධිකාරීවරයාගේ නිලය, නීතිඥ-

නීතිය, හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු; සහ

(ආ) එම තනතුරු ඇති ස්ථානය පිළිබඳ විස්තර.

වෙනස් කිරීම

ලියාපදිංචි කාර්යාලය.1 1 4.

(1) සමාගමේ ලිපිවලට සහ විධිවිධානවලට යටත්ව

(2) උපවගන්තියේ, සමාගමක මණ්ඩලය වෙනස් කළ හැක

ඕනෑම අවස්ථාවක සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය.

(2) වෙනස් කිරීමේ නියමිත පෝරමයේ දැන්වීම විය යුතුය

ලියාපදිංචිය සඳහා රෙජිස්ට්රාර් වෙත ලබා දී ඇති අතර, වෙනස් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ

දැනුම්දීම ලැබීමෙන් වැඩ කරන දින පහකට පසුව ක්රියාත්මක වේ

රෙජිස්ට්රාර්වරයා හෝ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පසු දිනකදී

දැනුම්දීම.

සඳහා අවශ්යතාවය

වෙනස් ලියාපදිංචි

කාර්යාලය.1 1 5.

(1) රෙජිස්ට්රාර් විසින් සමාගමකට එය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය විය හැක

ලිඛිතව දැනුම් දීමක් මගින් ලියාපදිංචි කරන ලද කාර්යාලයක් භාරදීම හෝ යවා ඇත-

(අ) එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ සමාගමට; සහ

(ආ) වෙතින් පෙනී සිටින එක් එක් පුද්ගලයාට

ඒ සඳහා රෙජිස්ට්රාර් වෙත භාර දුන් ලේඛන

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ, ඔහුගේ නවතම ලිපිනය ලෙස

එම ලේඛනවල පෙන්වා ඇත.

(2) විසින් දින නියම කර අත්සන් කළ යුතු දැන්වීම

රෙජිස්ට්රාර්, කළ යුත්තේ-

(අ) සමාගම වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් කරන්න

හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනයක් මගින් එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය

විස්සට පෙර දිනයක් නොවන බව සලකන්න

ලැබුණු දිනට පසු වැඩ කරන දින

දැනුම්දීම ;

(ආ) වෙනස් කිරීම අවශ්‍ය වීමට හේතු සඳහන් කරන්න;

සහ

(ඇ) සමාගමට අභියාචනා කිරීමට අයිතිය ඇති බව සඳහන් කරන්න

වගන්තිය යටතේ උසාවියට එවැනි අවශ්යතාවකට එරෙහිව

472;

(3) සමාගම එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලය වෙනස් කළ යුතුය-

(අ) නිවේදනයේ දක්වා ඇති දිනය අනුව; හෝ

(ආ) එය උසාවියට අභියාචනා කරන්නේ නම් සහ අභියාචනය වේ

සේවයෙන් පහ කිරීමෙන් පසු වැඩ කරන දින පහක් ඇතුළත

උසාවියේ තීන්දුව.

(4) සමාගමක් මෙම වගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

සමාගම් වාර්තා

ස්ථානය

සමාගම් වාර්තා.1 1 6.

(1) සමාගමක් වන (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

පහත ලේඛන එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ තබා ගත යුතුය

:-

(අ) සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය සහ ලිපි

සමාගමේ;

(ආ) සියලු රැස්වීම්වල මිනිත්තු සහ යෝජනා

පසුගිය වසර දහය තුළ සමත් වූ කොටස් හිමියන්;

(ඇ) රුචිකත්වයන් ලේඛනය, එය පුද්ගලික එකක් නොවේ නම්

අවශ්‍යතාවයෙන් බැහැර කරන සමාගමකි

එවැනි ලේඛනයක් තබා ගන්න;

(ඈ) පවත්වන ලද සියලුම රැස්වීම්වල මිනිත්තු සහ යෝජනා

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සම්මත සහ අධ්‍යක්ෂ කමිටු

පසුගිය වසර දහය තුළ පවත්වන ලදී;

(ඉ) විසින් ලබා දිය යුතු සහතික

පසුගිය වසර දහය තුළ මෙම පනත යටතේ අධ්‍යක්ෂවරුන්;

(ඊ) අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්වරුන්ගේ ලේඛනය

223 වගන්තිය යටතේ තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ;

(උ) සියලු දෙනාටම ලිඛිත සන්නිවේදනයේ පිටපත්

කොටස් හිමියන් හෝ එකම පන්තියේ සියලුම හිමිකරුවන්

වාර්ෂික ඇතුළුව පසුගිය වසර දහය තුළ කොටස්

166 වගන්තිය යටතේ සකස් කරන ලද වාර්තා;

(ඌ) සියලුම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සහ කණ්ඩායම්වල පිටපත්

සම්පූර්ණ කළ යුතු මූල්‍ය ප්‍රකාශන

මෙම පනත යටතේ අවසන් වූ අවසන් දහය සඳහා

සමාගමේ ගිණුම්කරණ කාල සීමාවන්;

(i) නිර්මාණාත්මක උපකරණවල පිටපත් ng හෝ

සාක්ෂි ගාස්තු සහ චෝදනා ලේඛනය

109 සහ 110 වගන්ති යටතේ තබා ගැනීමට අවශ්යය;

(j) යටතේ තබා ගැනීමට අවශ්‍ය කොටස් ලේඛනය

123 වගන්තිය; සහ

(k) තබා ගැනීමට අවශ්‍ය ගිණුම් වාර්තා

ජංගම ගිණුම්කරණය සඳහා 148 වගන්තිය යටතේ

කාලසීමාව සහ අවසන් අවසන් කළ ගිණුම් දහය සඳහා

සමාගමේ කාල සීමාවන්.

[21, 2025 හි 12](2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන කෙසේ වෙතත්,

උපවගන්තියේ (b), (d), (e), සහ (g) ඡේදවල යොමු

(1) වසර දහයක කාලසීමාව සහ යොමු කිරීම්

දහයේ උපවගන්තියේ (h) සහ (k) ඡේදය සම්පූර්ණ කරන ලදී

ගිණුම්කරණ කාල සීමාවන්, එවැනි අඩු කාල සීමාවකට අඩු කළ හැක

රෙජිස්ට්රාර් විසින්, ඔහු එය අවශ්ය යැයි සලකන තැන සහ

සුදුසු.

(3) මෙහි සඳහන් ලේඛන-

(අ) (1) උපවගන්තියේ (අ) සිට (i) දක්වා ඡේද විය හැක

ශ්‍රී ලංකාවේ හැර වෙනත් ස්ථානයක තබා ඇත

ලියාපදිංචි කාර්යාලය, ඒ පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ලබා දී ඇත

(4) උපවගන්තියට අනුකූලව රෙජිස්ට්රාර්;

(ආ) (1) උපවගන්තියේ (j) ඡේදයේ තබා ගත හැක

ලියාපදිංචි කාර්යාලය හැර වෙනත් ස්ථානයක්

124 වගන්තියට අනුව;

(ඇ) උපවගන්තියේ (k) ඡේදය (1) හි තබා ගත හැක

ලියාපදිංචි කාර්යාලය හැර වෙනත් ස්ථානයක්

149 වගන්තියට අනුව.

(4) යම් වාර්තාවක් ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ තබා නොමැති නම්

සමාගම හෝ ඔවුන් තබා ඇති ස්ථානය වෙනස් වේ,

සමාගම වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත එය සහතික කළ යුතුය

ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් වෙනත් ස්ථානයක තබා හෝ වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යනු ලැබේ

විය, ස්ථානයේ හෝ ස්ථානවල රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේ

එහිදී වාර්තා තබා ඇත.

(5) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන්නේ නම්

උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය (4)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

වාර්තා ආකෘතිය.1 1 7.

(1) සමාගමක වාර්තා ලිඛිත ආකාරයෙන් තබා ගත යුතුය

හෝ පෝරමයකින් හෝ ලේඛනවලට ඉඩ සලසන ආකාරයෙන් සහ

ලේසියෙන්ම ලේඛන ඇතුලත් තොරතුරු

ප්‍රවේශ විය හැකි සහ ලිඛිත ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

(2) සමාගමක් ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග පවතින බවට සහතික විය යුතුය

වාර්තා අසත්‍ය වීම වැළැක්වීමට සහ ඒවා හඳුනා ගැනීමට

ඒවා මුසාකරනය කිරීම.

(3) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන විට

(2) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

සමාගම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම

පරීක්ෂා කිරීම

අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් වාර්තා.1 1 8.

(1) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, සෑම

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයාට සාධාරණ ලෙස ලබා දීමට අයිතියක් ඇත

දැනුම් දෙන්න, සමාගමේ ලිඛිත වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමට

ගාස්තුවකින් තොරව, විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සාධාරණ කාලයකදී

අධ්‍යක්ෂ.

(2) ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පතක් මත අධිකරණයකට හැකිය

සමාගම, එය සෑහීමකට පත්වේ නම්-

(අ) එය සමාගමේ අවශ්‍යතා සඳහා නොවේ

වාර්තා පරීක්ෂා කිරීමට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු; හෝ

(ආ) යෝජිත පරීක්ෂණය අරමුණක් සඳහා ය

අධ්‍යක්ෂවරයා සමඟ නිසි ලෙස සම්බන්ධ වී නැත

රාජකාරි,

වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා නොදෙන ලෙස නියෝග කරන්න

නැතහොත් එය සුදුසු යැයි සිතන ඕනෑම ආකාරයකින් ඒවා පරීක්ෂා කිරීම සීමා කරන්න.

පරීක්ෂා කිරීම

සමාගම් වාර්තා මගින්

කොටස් හිමියන්.1 1 9.

(1) ලබා ගත හැකි වාර්තා වලට අමතරව

120 වගන්තිය යටතේ මහජන පරීක්ෂාව, සමාගමක් තබා ගත යුතුය

[21, 12 හි

2025]පහත දැක්වෙන වාර්තා මේ ආකාරයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තිබේ

සමාගමේ කොටස් හිමියෙකු විසින් 121 වගන්තියේ නියම කර ඇත

හෝ කොටස් හිමියෙකු විසින් ලිඛිතව බලය පවරන ලද පුද්ගලයෙකු විසින්

එම අරමුණ, එවැනි අභිප්රාය පිළිබඳ ලිඛිත දැනුම්දීමක් සපයන්නේ කවුද?

සමාගම පරීක්ෂා කිරීමට,:-

(අ) සියලු රැස්වීම්වල මිනිත්තු සහ යෝජනා

කොටස් හිමියන් ;

(ආ) සියල්ලන්ට ලිඛිත සන්නිවේදනයේ පිටපත්

කොටස් හිමියන්ට හෝ කොටස් පන්තියක සියලුම හිමිකරුවන්ට

වාර්ෂික ඇතුළුව පෙර වසර දහය තුළ

වාර්තා, මූල්ය ප්රකාශ සහ කණ්ඩායම් මූල්ය

ප්රකාශයන් ;

(ඇ) මෙම පනත යටතේ අධ්යක්ෂවරුන් විසින් නිකුත් කරන ලද සහතික;

සහ

(d) සමාගමේ රුචිකත්වයන් ලේඛනය.

(2) සමාගමක් අවශ්යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(1) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය

දඬුවම් දෙකක් නොඉක්මවන දඩයකට යටත් වේ

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක් s.

මහජන පරීක්ෂාව

සමාගම් වාර්තා.1 2 0.

(1) සමාගමක් පහත සඳහන් වාර්තා තබා ගත යුතුය

විසින් 121 වගන්තියේ විස්තර කර ඇති ආකාරයට පරීක්ෂා කිරීම සඳහා

එවැනි චේතනාවක් ලිඛිතව දැනුම් දෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට

සමාගම පරීක්ෂා කරන්න, :-

(අ) සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය

සමාගම ;

(ආ) සමාගමේ ලිපි, ඒවා නොවේ නම්

ආදර්ශ ලිපි ;

(ඇ) කොටස් ලේඛනය;

(ඈ) අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්වරුන්ගේ ලේඛනය;

(ඉ) හි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ තොරතුරු

සමාගම ;

(f) නිර්මාණය කරන උපකරණවල පිටපත් හෝ

සාක්ෂි ගාස්තු සහ චෝදනා ලේඛනය

109 සහ 110 වගන්ති යටතේ තබා ඇත.

(2) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(1) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

ආකාරය

පරීක්ෂාව.1 2 1.

(1) 119 වගන්තිය යටතේ පරීක්ෂා කළ හැකි ලේඛන

හෝ 120 වගන්තිය එම ස්ථානයේ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා ගත හැක

අතර, සමාගමේ වාර්තා තබා ඇත

පැය 9.00 සහ සවස 4.00. සෑම වැඩ කරන දිනකම

පරීක්ෂණ කාලය තුළ.

(2) පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලේඛනයක් ලබා දිය යුතු නොවේ

(1) උපවගන්තියේ දක්වා ඇති ආකාරයට, සහතික කළ පිටපතක් නම්

ලේඛනයේ පුද්ගලයා වෙත ලබා දී ඇත හෝ

ගාස්තුවකින් තොරව අදාළ කොටස් හිමියා.

(3) මෙම කොටසෙහි, "පරීක්ෂණ කාලය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ

දිනෙන් පසු තුන්වන වැඩ කරන දින ආරම්භ වන කාල සීමාව

පරීක්ෂා කිරීමේ අභිප්‍රාය පිළිබඳ දැන්වීම මත සේවය කරනු ලැබේ

අදාළ පුද්ගලයා හෝ කොටස් හිමියා විසින් සමාගම සහ

සේවා දිනයේ සිට අටවන වැඩ කරන දිනයෙන් අවසන් වේ.

පිටපත්

ලේඛන.1 2 2.

(1) පුද්ගලයෙකුට a හි පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක් අවශ්‍ය විය හැකිය

ඔහු විසින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති ලේඛනය

119 වගන්තිය යටතේ හෝ 120 වගන්තිය යටතේ ඔහුට එවිය යුතුය

ඔහු ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කර වැඩ කරන දින පහකට පසුව

එවැනි පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක් සහ සාධාරණ පිටපත් කිරීමක් ගෙවා ඇත

සහ පරිපාලන ගාස්තුව විසින් තීරණය කළ හැකිය

සමාගම.

(2) සමාගමක් පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක් ලබා දීමට අපොහොසත් වූ විට

යටතේ ඉල්ලීමකට අනුකූලව ලේඛනයකින්

උපවගන්තිය (1)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

SHARE රෙජිස්ටර් කරන්න

සමාගමට

කොටස පවත්වා ගන්න

ලියාපදිංචි කරන්න.1 2 3.

(1) කොටස් නිකුත් කර ඇති සෑම සමාගමක්ම නඩත්තු කළ යුතුය

විසින් නිකුත් කරන ලද කොටස් වාර්තා කරන කොටස් ලේඛනයක්

සමාගම, සහ ඇතුළත් වේ-

(අ) නම සහ නවතම දන්නා ලිපිනය

අවසාන දහය තුළ සිටින හෝ ඇති එක් එක් පුද්ගලයා

කොටස් හිමියෙකු ලෙස වසර ගණනාවක්;

(ආ) සතු එක් එක් පන්තියේ කොටස් ගණන

පසුගිය වසර දහය තුළ එක් එක් කොටස් හිමියා; සහ

(ඇ) ඕනෑම දිනයක-

(i) වෙත කොටස් නිකුත් කිරීම;

(ii) කොටස් නැවත මිලදී ගැනීම හෝ මුදා ගැනීම

සිට ; හෝ

(iii) කොටස් මාරු කිරීම මගින් හෝ,

පසුගිය වසර දහය තුළ එක් එක් කොටස් හිමියා සහ ඊට අදාළව

මාරු කිරීමට, පුද්ගලයාගේ නම හෝ කාටද යන්න

කොටස් මාරු කරන ලදී.

(2) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(1) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

කොටස් ස්ථානය

ලියාපදිංචි කරන්න.1 2 4.

(1) සමාගමක කොටස් ලේඛනය ප්‍රකාශිත නම්, විය හැක

ලිපි මගින් අවසර දී ඇත, දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට බෙදන්න

විවිධ ස්ථානවල තබා ඇති ලේඛන.

(2) ප්‍රධාන ලේඛනය ශ්‍රී ලංකාව තුළ තබා ගත යුතු ය.

(3) කොටස් ලේඛනයක් දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට බෙදා ඇත

විවිධ ස්ථානවල තබා ඇති ලේඛන-

(අ) එක් එක් ලේඛනය තබා ඇති ස්ථානය පිළිබඳ දැනුම්දීම

දහය ඇතුළත රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ

කොටස් ලේඛනයෙන් පසු වැඩ කරන දින එසේ වේ

බෙදීම, හෝ ලේඛනයක් තබා ඇති ස්ථානය වේ

වෙනස් කරන ලද;

(ආ) සෑම ලේඛනයකම පිටපතක් එහි තබා ගත යුතුය

ප්රධාන ලේඛනය තබා ඇති ස්ථානය; සහ

(ඇ) හැර වෙනත් ලේඛනයක ඇතුළත් කිරීමක් සිදු කර ඇත්නම්

ප්‍රධාන ලේඛනය, ඊට අනුරූප ප්‍රවේශයක් විය යුතුය

පිටපතෙහි වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත සිදු කළ යුතුය

එම ලේඛනය ප්‍රධාන ලේඛනය සමඟ තබා ඇත.

(4) කොටස් ලේඛනය බෙදී නොමැති තැන සහ විදුහල්පති

ලේඛනය තබා නැත සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය,

එය තබා ඇති ස්ථානය පිළිබඳ දැන්වීම වෙත භාර දෙනු ලැබේ

එය තබා ගැනීම නැවැත්වූ පසු වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත රෙජිස්ට්‍රාර්

එහි හෝ පසුව එය තබා ඇති ස්ථානය වෙනස් වේ.

(5) මෙම කොටසෙහි, "ප්‍රධාන ලේඛනය" සම්බන්ධව a

සමාගම, යනු -

(අ) කොටස් ලේඛනය දෙකට බෙදී නොමැති නම් හෝ

වැඩි ලියාපදිංචි, කොටස් ලේඛනය;

(ආ) කොටස් ලේඛනය දෙකට බෙදී ඇත්නම් හෝ

වැඩි ලියාපදිංචි කිරීම්, ලේඛනය විස්තර කර ඇත

වෙත යවන ලද අවසාන නිවේදනයේ ප්‍රධාන ලේඛන

රෙජිස්ට්රාර්.

(6) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන විට

උපවගන්තිය (3) හෝ උපවගන්තිය (4)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

මුද්දර ගාස්තු

කොටස් නඩුව

a හි ලියාපදිංචි වී ඇත

ශ්‍රී පිටත ලියාපදිංචි වන්න

Lanka.1 2 5. තබා ඇති ලේඛනයක ලියාපදිංචි කර ඇති කොටසක පැවරීමේ උපකරණයකි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත පිහිටි දේපල පැවරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත, සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක නොකළහොත්, විය යුතුය

ශ්‍රී ලංකාවේ අය කළ හැකි මුද්දර ගාස්තු වලින් නිදහස්.

හි දර්ශකය

කොටස් හිමියන්.1 2 6.

(1) කොටස් හිමියන් පනහකට වඩා සිටින සෑම සමාගමක්ම

(කොටස් ලේඛනය එවැනි ආකෘතියක තිබේ නම් මිස

ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ඉන්ඩෙක්ට්) නම් වල දර්ශක තබා ගන්න

සමාගමේ කොටස් හිමියන් සහ දහය ඇතුළත විය යුතුය

කිසියම් වෙනස් කිරීමක් සිදු වූ දින සිට වැඩ කරන දින

කොටස් ලේඛනයේ සාදා ඇත, අවශ්‍ය ඕනෑම වෙනස් කිරීමක් කරන්න

දර්ශකයේ.

(2) එක් එක් කොටස් හිමියා සම්බන්ධයෙන් දර්ශකයේ අඩංගු විය යුතුය

ඒ පිළිබඳ ගිණුම සක්‍රීය කරන ප්‍රමාණවත් ඇඟවීමක්

ලේඛනයේ කොටස් හිමියා පහසුවෙන් සොයා ගත හැක.

(3) මෙම කොටස යටතේ තබා ඇති දර්ශකයක අඩංගු වන්නේ

129 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියට අයත් සමාගමක නම

අදාළ වේ, සියල්ල ලියා ඇති දර්ශකයට අමුණා තිබිය යුතුය

පුද්ගලයාට අදාළව එම සමාගම විසින් දෙන ලද දැනුම්දීම් හෝ

හි ලියාපදිංචි කර ඇති කොටස්වල ප්‍රතිලාභ සඳහා පුද්ගලයින්

එම සමාගමේ නම භාරයේ තබා ඇත.

[21, 2025 හි 12](4) සමාගමක් (1) උපවගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන්නේ නම්,

උපවගන්තිය (2) හෝ උපවගන්තිය (3)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

වසා දැමීමට බලය

ලියාපදිංචිය.1 2 7. සමාගමකට ගැසට් පත්‍රයේ සහ ඕනෑම එකක ප්‍රකාශයට පත් කළ දැන්වීමෙන් පසුව කළ හැක

ලියාපදිංචි කාර්යාලය ඇති දිස්ත්‍රික්කයේ සංසරණය වන පුවත්පත

සමාගම පිහිටා ඇති අතර කොටස් ලේඛනය තබා ඇති, ආසන්නයේ

සමස්තයක් ලෙස නොඉක්මවන ඕනෑම වේලාවක හෝ වේලාවක කොටස් ලේඛනය

සෑම වසරකම වැඩ කරන දින තිහක්.

අධිකරණයේ බලය

ලේඛනය නිවැරදි කරන්න.1 2 8.

(1) කොහෙද-

(අ) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ නම ප්‍රමාණවත් නොවේ

කොටසට ඇතුළු වූ හෝ ඉවත් කළ හේතුව

සමාගමක ලේඛනය; හෝ

(ආ) පෙරනිමිය සිදු කරනු ලැබේ හෝ අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයක් ගනී

ලේඛනයේ ඕනෑම කරුණක් ඇතුළත් කිරීම

කොටස් හිමියෙකු වීම නැවැත්වූ පුද්ගලයා,

අගතියට පත් පුද්ගලයා හෝ සමාගම හෝ කොටස් හිමියා

සමාගමට අධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

ලේඛනය නිවැරදි කිරීම.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන විට,

ලේඛනය නිවැරදි කිරීමට සහ ගෙවීමට අධිකරණයට නියෝග කළ හැකිය

ඕනෑම පාර්ශ්වයක් විසින් සිදු කරන ලද ඕනෑම හානියක් සමාගම විසින්

අගතියට පත් විය.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද අයදුම්පතක් මත, අධිකරණය

තීරණය කළ හැක-

(අ) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ මාතෘකාවට අදාළ ඕනෑම ප්රශ්නයක්

ඔහුගේ නම තිබිය යුතු අයදුම්පතෙහි පාර්ශවකරුවෙකු වන්නේ කවුද?

ලේඛනයට ඇතුළු වූ හෝ ඉවත් කර ඇත

ප්‍රශ්නය පැන නගින්නේ කොටස් හිමියන් අතර හෝ

චෝදනා කරන ලද කොටස් හිමියන් හෝ කොටස් හිමියන් අතර හෝ

[21, 2025 හි 12] එක් අතකින් කොටස් හිමියන්ට චෝදනා කළේය

අනෙක් අතට සමාගම; සහ

(ආ) අවශ්‍ය හෝ සුදුසු වෙනත් ප්‍රශ්නයක්

ලේඛනය නිවැරදි කිරීම සඳහා තීරණය කළ යුතුය.

(4) උසාවිය විසින් නිවැරදි කිරීම සඳහා නියෝගයක් නිකුත් කරන්නේ නම්

ලේඛනය, සමාගම වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත කළ යුතුය

ඇණවුම සෑදීම, ඇණවුමේ පිටපතක් වෙත ලබා දීම

රෙජිස්ට්රාර්.

(5) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(4) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

ෆිෆ් නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු කිරීම දහසක්

රුපියල්.

නොවිය යුතු බවට විශ්වාස කරයි

කොටස් මත ඇතුළු විය

ලියාපදිංචි කරන්න.1 2 9.

(1) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, දැනුම්දීමක් නැත

ඕනෑම විශ්වාසයක්, ප්‍රකාශිත, ව්‍යංග හෝ නිර්මාණාත්මක විය යුතුය

කොටස් ලේඛනයේ ඇතුළත් කර හෝ ලැබිය යුතු ය

ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි සමාගම් සම්බන්ධයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර්.

(2) සමාගමක් එහි ලේඛනයට සහ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඇතුළු විය යුතුය

ඕනෑම භාරයක් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ලැබෙනු ඇත, එහි භාරකරු a

සමාගම සහ -

(අ) එහි ප්‍රධාන ව්‍යාපාරය වන්නේ ක්‍රියා කිරීමයි

බලපත්‍රලාභී කොටස් හුවමාරුවකට මධ්‍යම තැන්පතු

සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව යටතේ

1987 අංක 36 දරන ශ්‍රී ලංකා පනත; සහ

(ආ) අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කර ඇත

සුරැකුම්පත් හා විනිමය සමඟ උපදේශනය

එම පනත මගින් පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා කොමිෂන් සභාව.

[7, 2025 හි 12] කොටස් ලියාපදිංචිය විය යුතුය

සාක්ෂි.1 3 0.

(1) කොටස් ලේඛනයේ පුද්ගලයෙකුගේ නම ඇතුළත් කිරීම

කොටසක හිමිකරු ලෙස එම මාතෘකාව පිළිබඳ මූලික සාක්ෂිය විය යුතුය

කොටස වෙත එම පුද්ගලයා වෙත පැවරී ඇත.

(2) හි (2) සහ (3) උප වගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව

86 වගන්තිය, සමාගමකට a හි ලියාපදිංචි හිමියාට සැලකිය හැකිය

හිමිකම් ඇති එකම පුද්ගලයා ලෙස බෙදාගන්න-

(අ) වෙත අනුයුක්තව ඡන්ද අයිතිය භාවිතා කරන්න

share ;

(ආ) දැන්වීම් ලැබීම;

(ඇ) කොටස සම්බන්ධයෙන් බෙදා හැරීමක් ලැබීම;

සහ

(ඈ) වෙනත් අයිතිවාසිකම් සහ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම

කොටසට අනුයුක්ත කිරීම.

ප්‍රතිලාභ හිමිකම

පිළිබඳ විස්තර

ප්‍රයෝජනවත්

a හි අයිතිය

සමාගම විය යුතුය

වෙත ලබා දී ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර්.1 3 0 ඒ.

(1) මේ යටතේ සංස්ථාපිත හෝ ලියාපදිංචි වී ඇති සෑම සමාගමක්ම

සමාගම්වලට අදාළ පනත හෝ කලින් ලිඛිත නීතියක් (යටතේ

මෙම ශීර්ෂය "සමාගම" ලෙස හැඳින්වේ) එම අවස්ථාවේ දී

සංස්ථාගත කිරීම හෝ නිකුත් කිරීමෙන් දින විස්සක් ඇතුළත

ඕනෑම කොටස් හෝ කොටස් මාරු කිරීම, වෙත දැනුම් දෙන්න

නියමිත පෝරමයේ රෙජිස්ට්‍රාර්-

(අ) සම්පූර්ණ නම් සහ පෙර සම්පූර්ණ නම් (ඇත්නම්)

හඳුනාගැනීමේ ලේඛනයේ දැක්වෙන පරිදි

සමාගමේ වාසිදායක හිමිකරුවන්;

(ආ) උපන් දින සහ ස්ථාන, ජාතිකත්වය,

පදිංචි රටවල්, සහ අවසන් වරට දන්නා

සමාගමේ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ ලිපිනයන්;

(ඇ) නේවාසික ලිපිනයන්, ව්‍යාපාර

ලිපින, ඊමේල් ලිපින සහ තැපැල්

සමාගමේ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ ලිපිනයන්;

(ඈ) ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක, බද්ද

හඳුනාගැනීමේ අංක, හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංක සහ

ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන් නිකුත් කරන රටවල්

සමාගම;

(ඉ) හි ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු

සමාගම; සහ

(f) ස්වභාවය විස්තර කරන සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයක් සහ

ප්‍රතිලාභ හිමිකමේ ප්‍රමාණය.

(2) සෑම කොටස් හිමියෙක්ම වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

ඕනෑම කොටසක දායකත්වය හෝ කොටස් මාරු කිරීම ලබා දෙයි

සමාගමට (1) උපවගන්තියෙහි දක්වා ඇති විස්තර.

(3) සමාගමේ සෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුම හෝ ලේකම්වරයෙකුම විය යුතුය

සම්බන්ධ (1) උපවගන්තියේ සඳහන් විස්තර හෙළි කරන්න

සමාගමේ ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත

එවැනි අධ්‍යක්ෂක හෝ ලේකම් එවැනි විස්තර දැන ගනී.

(4)

(අ) සමාගම විසින් ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යා යුතු අතර

(1) උපවගන්තියේ දක්වා ඇති විස්තර සටහන් කරන්න

එය එවැනි විස්තර දැනගත් විට සහ

සමාගම එවැනි වාසිදායක ලේඛනයක් තබා ගත යුතුය

විධිවිධානවලට යටත්ව සමාගමේ හිමිකරුවන්

116 වගන්තියේ (3) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ

එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ.

(ආ) සම්බන්ධ 124 වගන්තියේ විධිවිධාන

සමාගමක කොටස් ලේඛනයේ ස්ථානය

mutatis mutandis හි ලේඛනයට අදාළ වේ

සමාගමේ වාසිදායක හිමිකරුවන්.

(5)

(අ) සමාගමක් විසින් වාර්තා තබාගෙන පවත්වාගෙන යා යුතුය

හි ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ විස්තර

සමාගම සහ ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය

යම් කාලයක් සඳහා සමාගමේ වාසිදායක හිමිකාරිත්වය

එම දිනයෙන් අවම වශයෙන් වසර දහයකට පසුව

වාර්තා කරන ලදී.

(ආ) සමාගමක පරිපාලක හෝ ඈවර කරන්නා

විසුරුවා හැරීම සහ සම්බන්ධ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු යටතේ

සමාගමක් විසුරුවා හැරීමේදී තබා ගත යුතු අතර

ප්‍රතිලාභීන්ගේ විස්තර පිළිබඳ වාර්තා පවත්වාගෙන යාම

සමාගමේ අයිතිකරුවන් සහ ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය

සඳහා සමාගමේ වාසිදායක හිමිකාරිත්වය

දිනයෙන් පසු අවම වශයෙන් වසර පහක කාල සීමාව

[7, 2025 හි 12] සමාගම විසුරුවා හරින ලද හෝ වෙනත් ආකාරයකින්

පැවැත්ම නවතියි.

(6) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලේඛනගත කිරීම සඳහා ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යා යුතුය

(1) උපවගන්තියෙහි දක්වා ඇති විස්තර

(7) සමාගම වැඩ කරන දින දහහතරක් ඇතුළත කළ යුතුය

පුද්ගලයෙකු සතුව ඇති, අත්පත් කරගත්, හෝ විස්තර රිසිට්පත

a හි වාසිදායක හිමිකාරිත්වයේ පසුකාලීන වෙනසක් කෙරෙහි බලපායි

සමාගම, නිශ්චිතව දක්වා ඇති එවැනි විස්තර රෙජිස්ට්රාර් වෙත දැනුම් දෙන්න

උපවගන්තිය (1).

(8) සෑම සමාගමක්ම, හි විධිවිධානවලට යටත් විය යුතුය

උපවගන්තිය (7) හි ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ විස්තර ලබා දෙයි

සමාගම නියම කළ හැකි ආකෘතියකින් සමඟ එක්ව ed

131 වගන්තිය යටතේ සමාගමේ වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය.

(9) බලයට අදාළ 181 වගන්තියේ විධිවිධාන

කොටස් හෝ ගැන උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු අවශ්‍ය වේ

ණයකර විකෘති විකෘති ප්‍රතිලාභ සඳහා අදාළ වේ

සමාගමේ අයිතිකරුවන්.

(10) හි (2) උපවගන්තියේ විධිවිධාන කෙසේ වෙතත්

262 වගන්තිය, 130A සිට 130J දක්වා වගන්තිවල විධිවිධාන

ශ්‍රීයෙන් පිටත සංස්ථාපිත අක්වෙරළ සමාගමකට අයදුම් කරන්න

ශ්‍රී ලංකාව සහ මෙම පනත යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති අතර විදේශයකදී

මෙම පනත යටතේ ලියාපදිංචි සමාගම.

(11) මෙම කොටසෙහි, "පෙර ලිඛිත නීතිය

සමාගම්වලට සම්බන්ධ" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ අවලංගු කරන ලද ඕනෑම ලිඛිත නීතියකි

සමාගම් ආඥාපනත (පරිච්ඡේද 145) හෝ සමාගම්

පනත, 1982 අංක 17 හෝ මෙම පනත.

විය යුතු විස්තර

සපයා ඇත.1 3 0 B. සමාගමක් හෝ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක් මත

යටතේ පිහිටුවා ඇති නීතිපති, මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය

මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනත, 2006 අංක 6, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

රේගු, දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල්, ඕනෑම මහජන

විමර්ශනය කිරීම හෝ නඩු පැවරීම සඳහා වගකීම දරන අධිකාරිය

මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය හෝ වෙනත් සාපරාධී වැරදි,

ඕනෑම පොදු ප්‍රසම්පාදන අධිකාරියක් හෝ ඕනෑම නියාමන අධිකාරියක්

සමාගමේ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ විස්තර හෝ ලබා ගත හැක

130A වගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලදී.

[7, 2025 12]

[7, 2025 හි 12] පත් කිරීම

සඳහා පුද්ගලයා

සුරක්ෂිත කිරීම සහ

ලබා ගත හැකි කිරීම

විස්තර.1 3 0 සී.

(1) සමාගමක් නියම කළ ආකාරයට පත් කළ යුතුය a

බලයලත් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි ස්වභාවික පුද්ගලයා

සිටින පුද්ගලයා -

(අ) ආරක්ෂිතව තබා ගැනීම සඳහා වගකිව යුතු ය

සමාගමේ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ ලේඛනය;

සහ

(ආ) සෑදීමට සමාගම විසින් බලය ලබා දී ඇත

සමාගමේ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ විස්තර

වෙත ලබා ගත හැකි 130A වගන්තිය අනුව වාර්තා කර ඇත

130B වගන්තියේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පුද්ගලයා හෝ අධිකාරිය.

(2) සමාගම විසින් තොරතුරු අනාවරණය කළ යුතුය

එම අවස්ථාවේ (1) උපවගන්තියේ සඳහන් බලයලත් පුද්ගලයා

සංස්ථාගත කිරීම සහ එවැන්නකට පසුකාලීන වෙනස්කම්

නියම කළ හැකි පෝරමයක බලයලත් පුද්ගලයා.

(3) යටතේ සංස්ථාපිත හෝ ලියාපදිංචි වී ඇති සෑම සමාගමක්ම

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත හෝ කලින් ලිඛිත නීතියක්

සමාගම්වලට අදාළව, තුනක කාලයක් ඇතුළත

සමාගම් ක්‍රියාත්මක වන දින සිට මාස

2025 අංක 12 දරන (සංශෝධන) පනතේ විස්තර හෙළි කරන්න

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් බලයලත් පුද්ගලයා

මහජනතාව සඳහා විස්තර.1 3 0 D.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ප්‍රතිලාභියා පිළිබඳ විස්තර කළ යුතුය

මහජනතාවට කඩිනමින් ප්‍රවේශ විය හැකි සමාගමක හිමිකරුවන්,

ඉලෙක්ට්‍රොනික හෝ භෞතික වශයෙන්. එවැනි විස්තර විය යුතුය

සම්පූර්ණ නම් සහ පෙර සම්පූර්ණ නම් වලට සීමා වේ (ඇත්නම්),

ජාතිකත්වයන් (අදාළ වන විට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඇතුළුව),

පදිංචි රටවල්, ව්‍යාපාරික ලිපිනයන් සහ ස්වභාවය

සහ සමාගමෙහි ප්‍රතිලාභ හිමිකාරිත්වයේ ප්‍රමාණය:

කෙසේ වෙතත්, ඕනෑම මහජන සාමාජිකයෙකු ඕනෑම දෙයක් අපේක්ෂා කරයි

වගන්තියේ (1) උපවගන්තියෙහි දක්වා ඇති වැඩිදුර තොරතුරු

130A, අනුව තොරතුරු සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනතේ විධිවිධාන

2016.

(2) ලබා ගැනීමට අදහස් කරන ඕනෑම මහජන සාමාජිකයෙක්

උපවගන්තියේ සඳහන් විස්තරවල සත්‍යාපිත පිටපත

(1) රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

නියම කළ හැකි ගාස්තුවකින්.

[7, 2025 12]

[7, 2025 12]

[7, 2025 හි 12] තබා ගැනීමට අපොහොසත් වීම සහ

ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යන්න

වාසිදායක අයිතිකරුවන්ගේ

සමාගමේ.1 3 0 E. රෙජිස්ට්‍රාර්ට විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු තිබේ නම් a

සමාගම-

(අ) හි ලේඛනයක් තබා ගැනීමට සහ පවත්වාගෙන යාමට අපොහොසත් වී හෝ අපොහොසත් වී ඇත

කොටසේ සඳහන් සමාගමේ ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන්

130A; හෝ

(ආ) කිසියම් කාල සීමාවකට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වී හෝ අපොහොසත් වී ඇත

130A වගන්තියේ සඳහන්,

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ලිඛිතව සමාගමට නියෝගයක් නිකුත් කළ යුතුය

130A වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූල වන ලෙස සමාගමට උපදෙස් දීම

ලැබුණු දින සිට වැඩ කරන දින හතක කාලයක් ඇතුළත

නියෝගය.

සඳහා හිමිකම් පෑමක්

ප්‍රයෝජනවත්

හිමිකාරිත්වය.1 3 0 F. වෙනත් ලිඛිතව කුමක් වුවත්

නීතියට අනුව, සමාගමක ප්‍රතිලාභ හිමිකම සඳහා හිමිකම් පෑමකට හිමිකම් කිව නොහැක

එසේත් නැතිනම් යම් නීත්‍යානුකූල අරමුණක් සඳහා පිළිගනු ලැබේ, එවැනි ප්‍රයෝජනවත් නොවේ නම්

මේ යටතේ දක්වා ඇති ආකාරයට හිමිකාරිත්වය අනාවරණය කර ලියාපදිංචි කර ඇත

මාතෘකාව.

වැරදි.1 3 0 G.

(1) සමාගමක් -

(අ) පටහැනි හෝ අනුකූල වීමට අපොහොසත් වේ

130A වගන්තියේ (1), (3), (4), (7) හෝ (8) උපවගන්තිය;

(ආ) දැනුවත්ව අසත්‍ය හෝ නොමඟ යවන තොරතුරු සපයයි

සමාගමේ ප්‍රතිලාභි හිමිකරුවෙකු ගැන හෝ

හි ප්‍රතිලාභ හිමිකාරිත්වයේ ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය

සමාගම;

(ඇ) දැනුවත්ව විස්තර රඳවා තබා ගනී ප්‍රතිලාභියෙකුගේ

ඇතුළත් කළ යුතු සමාගමේ හිමිකරු

උපවගන්තිය (1) හි සඳහන් ලේඛනය

130A වගන්තිය; හෝ

(ඈ) දැනුවත්ව ව්‍යාජ ඇතුළත් කිරීමක් සිදු කරයි

වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ සඳහන් ලියාපදිංචිය

130A,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් මිලියනයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ සිරගත කිරීම

වසර දහයකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා විස්තරයක් හෝ

එවැනි දඩයක් සහ සිරගත කිරීම යන දෙකටම.

[7, 2025 හි 12](2) මෙම වගන්තිය යටතේ වරදක් සිදු වූ විට, එසේ නම්

කොමිෂන් සභාව කරන අවස්ථාවේ සෑම පුද්ගලයෙකුම

එවැනි සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයකු හෝ නිලධාරියකු වරදක් කළ යුතුය

එවැන්නක් නොමැති නම් එම වරද සිදු කළ බව සලකනු ලැබේ

පුද්ගලයා ඔප්පු කරන්නේ වරදක් නොමැතිව සිදු කර ඇති බවයි

එවැනි පුද්ගලයෙකුගේ දැනුම, හෝ එවැනි පුද්ගලයා සියල්ල භාවිතා කළ බව

එවැනි වරදක් සිදු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා නිසි කඩිසරකම.

(3) කොටස් හිමියෙකු, ලේකම්වරයෙකු හෝ බලයලත් පුද්ගලයෙකි

යටතේ ඇති විධිවිධානවලට පටහැනිව හෝ අනුකූල වීමට අපොහොසත් වේ

130A වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය හෝ වගන්තියේ (3) උපවගන්තිය

130A හෝ 130C වරදකට වරදකරු වන අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතුය

රුපියල් මිලියනයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම හෝ

එක් විස්තරයක් කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීම නොවේ

වසර දහයකට වැඩි කාලයක් හෝ එවැනි දඩයක් සහ

සිරගත කිරීම.

විශේෂ විධිවිධාන

වාර්තා කිරීම සම්බන්ධ,

ලැබීම, ආදිය

සම්බන්ධ විස්තර

ප්රයෝජනවත්

හිමිකාරිත්වය

සමාගම.1 3 0 එච්.

(1) යටතේ සංස්ථාපිත හෝ ලියාපදිංචි කර ඇති සෑම සමාගමක්ම

2007 අංක 07 දරන සමාගම් පනත හෝ කලින් ලිඛිත නීතියක්

සමාගම් සම්බන්ධයෙන් සහ ප්රතිලාභී හිමිකරුවන් සිටීම

සමාගම් (සංශෝධන) පනත ක්රියාත්මක වන දිනය, අංක.

2025 12, නියමිත පෝරමය සහ ආකාරයෙන්,

ප්රතිලාභියට අදාළ විස්තර රෙජිස්ට්රාර් වෙත යොමු කරන්න

ඇතුළත 130A වගන්තිය අනුව එම සමාගමේ හිමිකරුවන්

සමාගම් ක්රියාත්මක වූ දින සිට මාස හයක්

(සංශෝධන) පනත, 2025 අංක 12.

(2) බලපත්‍රලාභී කොටස් හුවමාරුවක සෑම තැන්පතුකරුවෙකුම,

ක්‍රියාත්මක වූ දින සිට දින තිහක් ඇතුළත

2025 අංක 12 දරන සමාගම් (සංශෝධන) පනත

නියමිත පෝරමය සහ ආකාරය, සත්‍යාපනය කිරීමට, වාර්තා කිරීමට අවශ්‍ය විය යුතුය,

පිළිබඳ විස්තර වාර්තා කර රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට දන්වන්න

සියයට දහයක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් හිමි සමාගමක කොටස් හිමියන්

දිනට සමාගමේ නිකුත් කළ කොටස්වල

සමාගම් (සංශෝධන) පනත, අංක 12 හි මෙහෙයුම්

2025.

(3) සෑම සමාගමක්ම, දින සිට දින තිහක් ඇතුළත

සමාගම් (සංශෝධන) පනත, අංක 12 හි මෙහෙයුම්

2025, නියමිත පෝරමය සහ ආකාරයෙන්, අවශ්‍ය වේ

තහවුරු කිරීම, වාර්තා කිරීම, වාර්තා කිරීම සහ විස්තර රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දැනුම් දීම

දිනට සමාගමේ ප්‍රතිලාභී හිමිකරුවන්ගේ

සමාගම් (සංශෝධන) පනත, අංක 12 හි මෙහෙයුම්

2025.

[7, 2025 12]

[7, 12 2025](4) උල්ලංඝනය කරන හෝ අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන සමාගමක්

මෙම වගන්තියේ ඕනෑම විධිවිධාන වරදකට වරදකරු වේ

සහ පනහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් දහසක් හෝ විස්තරයක් සිරගත කිරීමට

මාස හයකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා හෝ එවැනි දඩ දෙකටම

සහ සිරගත කිරීම.

(5) මෙම කොටසෙහි, "පෙර ලිඛිත නීතිය

සමාගම්වලට සම්බන්ධ" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ අවලංගු කරන ලද ඕනෑම ලිඛිත නීතියකි

සමාගම් ආඥාපනත (පරිච්ඡේද 145) හෝ සමාගම්

පනත, 1982 අංක 17 හෝ මෙම පනත.

රෙගුලාසි.1 3 0 I. අමාත්‍යවරයාට සියල්ල හෝ ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් රෙගුලාසි සෑදිය හැක

පහත කරුණු: -

(අ) හි ප්‍රතිලාභ හිමිකාරිත්වයේ ලේඛනය නඩත්තු කිරීම

සමාගම;

(ආ) හි ප්‍රතිලාභ හිමිකම අත්පත් කර ගැනීමක් වාර්තා කිරීම

සමාගම; සහ

(ඇ) හි ප්‍රතිලාභ හිමිකමට අදාළ විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා

සමාගම.

අර්ථ නිරූපණය.1 3 0 J. මෙම මාතෘකාව යටතේ -

"ප්‍රතිලාභ හිමිකරු" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ අවසානයේ ස්වභාවික පුද්ගලයෙකි

සමාගමක සියයට දහයක් හෝ වැඩි ගණනක් හිමි හෝ පාලනය කරයි

සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන්, සෘජු හෝ වක්‍ර අයිතිය හරහා හෝ

කොටස් හෝ ඡන්ද අයිතිය හෝ වෙනත් හිමිකාරිත්වය පාලනය කිරීම

එම සමාගම කෙරෙහි ඇති උනන්දුව, සහ ස්වභාවික එකක් ද ඇතුළත් වේ

වෙනත් හරහා ඵලදායී පාලනයක් ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලයා

යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සහ ප්‍රතිලාභ හිමිකම අර්ථ දැක්විය යුතු ය

ඒ අනුව;

"ඵලදායි පාලනය" යන්නට පාලනය වන තත්වයක් ඇතුළත් වේ

හිමිකාරිත්වයේ දාමයක් හරහා හෝ වක්‍රව ක්‍රියාත්මක වේ

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත්කිරීමෙන් හෝ ඉවත් කිරීමෙන් හෝ වෙනත් අයෙකු විසින්

ගැනීමට ඇති හැකියාව වැනි වක්‍ර පාලන ක්‍රම

හි ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන උපායමාර්ගික තීරණය

සමාගම, එහි ව්‍යාපාර පිළිවෙත් හෝ සාමාන්‍ය දිශාව

සමාගම.

වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය

වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය.1 3 1.

(1) (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, සෑම

සමාගම අවම වශයෙන් සෑම වසරකම එක් වරක්වත් ලබා දිය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නියමිත පෝරමයේ වාර්ෂික ප්‍රතිලාභයක්,

අඩංගු පස්වන උපලේඛනයේ දක්වා ඇති කරුණු

මෙතැනින්.

(2) වාර්ෂික ප්‍රතිලාභය තිහක් ඇතුළත සම්පූර්ණ කළ යුතුය

වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දින සිට වැඩ කරන දින

වසර සඳහා, එම රැස්වීම පළමු හෝ එකම හෝ වේවා

වර්ෂය තුළ කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම. සමාගම කළ යුතුය

ආපසු පැමිණීමේ පිටපතක් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත වහාම යොමු කරන්න,

හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු සහ ලේකම්වරයා විසින් අත්සන් කරන ලදී

සමාගම.

(3) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන a සඳහා අදාළ නොවේ

සමාගම එහි සංස්ථාපිත වර්ෂය තුළ.

(4) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය (2)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

ප්රකාශය සහ

විය යුතු සහතිකය

පුද්ගලිකව යවන ලදී

සමඟ සමාගම

වාර්ෂික ප්රතිලාභය.1 3 2. සෑම පුද්ගලික සමාගමක්ම එහි වාර්ෂිකව රෙජිස්ට්රාර් වෙත එවිය යුතුය

ආපසු -

(අ) සමාගමේ අධ්යක්ෂවරුන් විසින් අත්සන් කරන ලද ප්රකාශයක්

ඔවුන්ගේ දැනුම හා විශ්වාසය අනුව එහි බලපෑම,

ඔවුන් විසින් හෝ ඔවුන් විසින් කළ යුතු සියලු දේ කර ඇත

මෙම පනත යටතේ;

(ආ) අධ්යක්ෂවරයෙකු සහ ලේකම් විසින් අත්සන් කරන ලද සහතිකයක්

සමාගම -

(i) සමාගමට දින සිට නොමැති බව

අවසාන ප්රතිලාභය හෝ පළමු ප්රතිලාභයකදී, සිට

නිකුත් කරන ලද සමාගම සංස්ථාගත කිරීමේ දිනය

ඕනෑම දෙයක් සඳහා දායක වීමට මහජනතාවට ඕනෑම ආරාධනයක්

සමාගමේ කොටස් හෝ ණයකර;

(ii) වාර්ෂික ප්රතිලාභය යන කරුණ හෙළිදරව් කරන්නේ එහිදී

සමාගමේ කොටස් හිමියන් සංඛ්යාව

පනහ ඉක්මවන අතර, අතිරික්තය සම්පූර්ණයෙන්ම සමන්විත වේ

27 වැනි වගන්තිය යටතේ නොවිය යුතු පුද්ගලයන්

එම සීමාව සම්බන්ධයෙන් සැලකිල්ලට ගනී.

රැස්වීම් සහ වැඩ කටයුතු

වාර්ෂික ජෙනරාල්

රැස්වීම.1 3 3.

(1) උපවගන්තිය (2) සහ හි විධිවිධානවලට යටත්ව

144 වගන්තිය, සමාගමක මණ්ඩලය වාර්ෂිකව කැඳවිය යුතුය

කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීම එක් වරක් පැවැත්විය යුතුය

කැලැන්ඩර වර්ෂය -

(අ) ශේෂයෙන් මාස හයකට පසුව නොවේ

සමාගමේ පත්රයේ දිනය; සහ

(ආ) මාස පහළොවකට පසුව නොවේ

පෙර වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම.

(2) සමාගමක් එහි පළමු වාර්ෂිකව පැවැත්වීම අවශ්‍ය නොවේ

එහි සංස්ථාපිත වර්ෂයේ මහා සභා රැස්වීම,

නමුත් එම රැස්වීම එහි සිට මාස දහඅටක් ඇතුළත පැවැත්විය යුතුය

සංස්ථාගත කිරීම.

(3) රැස්වීමක් පැවැත්වීමේදී පෙරනිමිය සිදු වූ විට

මෙම කොටසෙහි විධිවිධානවලට අනුකූලව සමාගම,

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඕනෑම කොටස් හිමියෙකුගේ අයදුම්පත්‍රය මත හැක

සමාගම, වාර්ෂික ජෙනරාල්වරයෙකු ඇමතීම හෝ මෙහෙයවීම

සමාගමේ රැස්වීම සහ එවැනි සහායක හෝ දෙන්න

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සුදුසු යැයි සිතන පරිදි ප්‍රතිවිපාක උපදෙස්,

ඕනෑම දිශාවක් වෙනස් කිරීම හෝ අතිරේක කිරීම ඇතුළුව

කැඳවීම, පැවැත්වීම සහ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන්

රැස්වීම, සමාගමේ ලිපිවල ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ඒ

සමාගමේ එක් කොටස්කරුවෙකුගේ බලපෑමට දිශාව

පුද්ගලිකව හෝ ප්‍රොක්සි මගින් ඉදිරිපත් වීම සෑදී ඇතැයි සලකනු ලැබේ

රැස්වීමක්.

(4) අනුව පවත්වනු ලබන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක්

(3) උපවගන්තියේ විධිවිධාන ඕනෑම දිශාවකට යටත් විය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ, වාර්ෂික ජෙනරාල්වරයෙකු ලෙස සැලකිය යුතුය

සමාගමේ රැස්වීම, නමුත් එසේ පවත්වන ලද රැස්වීමක් කොහෙද

රඳවා තබා ගැනීමේ පෙරනිමිය ඇති වර්ෂයේ නොපැවැත්විණි

සමාගමේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම, රැස්වීම සිදු විය

එසේ පවත්වනු ලබන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම ලෙස නොසැලකේ

එම රැස්වීමේදී මිස එය පැවැත්වෙන වර්ෂය සඳහා

එය එසේ සලකනු ලබන බව සමාගම තීරණය කරයි.

(5) රැස්වීමකට ප්‍රතිකාර කළ යුතු බවට සමාගමක් තීරණය කරන තැන

(4) උපවගන්තියේ සඳහන් ආකාරයට පිටපතක්

විසඳුම දින සිට වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

එය සම්මත කිරීම, රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යොමු කිරීම සහ

ඔහු විසින් පටිගත කරන ලදී.

(6) හි රැස්වීමක් පැවැත්වීමේදී පෙරනිමිය සිදු වූ විට

උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව සමාගම

(1) හෝ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ යම් උපදෙස් වලට අනුකූලව

(3) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ හෝ ඊට අනුකූලව

(4) උපවගන්තියේ විධිවිධාන-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර, ඊට වගකිව යුතුය

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

හි කැඳවීම

අසාමාන්ය

මත මහා සභා රැස්වීම

ඉල්ලීම.1 3 4.

(1) එහි ලිපිවල කුමක් වුවත්, එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්

සමාගමක් කොටස් හිමියන්ගේ ඉල්ලීම මත කළ යුතුය

ගබඩා දිනයේදී එය ඉල්ලීම් කොටස් වල

හැකි සියයට දහයකට නොඅඩු ඡන්ද රැගෙන යන්න

ප්‍රශ්නයකට යොමු කරන්න, වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත පරිදි ක්‍රියා කරන්න

සලකා බැලිය යුතු සමාගමේ අසාමාන්‍ය මහා සභා රැස්වීම

සහ එම කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය දෙන්න. රැස්වීම කැඳවනු නොලැබේ

තැන්පතු දිනයේ සිට වැඩ කරන දින පහළොවකට පසුව

ඉල්ලීමේ සහ වැඩ කරන තිහකට නොඅඩු කාලයකට පසුව පවත්වන ලදී

ඉල්ලීම තැන්පත් කළ දින සිට දින.

(2) ඉල්ලීම් ප්‍රශ්නය හෝ විය යුතු ගැටළු සඳහන් කළ යුතුය

රැස්වීමේදී සලකා බලා ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ලද අතර එසේ විය යුතුය

ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් අත්සන් කර තැන්පත් කර ඇත

සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය, සහ සමන්විත විය හැක

එවැනි ලේඛන කිහිපයක් එක් හෝ වැඩි ගණනක් අත්සන් කර ඇත

ඉල්ලීම් කරන්නන්.

(3) අධ්‍යක්ෂවරුන් වැඩ කරන දින පහළොවක් ඇතුළත නොකරන තැන

ඉල්ලුම් පත්‍රය තැන්පත් කළ දින සිට නිසි පරිදි ඉදිරියට යන්න

රැස්වීමක් කැඳවීමට, ඉල්ලීම් කරන්නන් හෝ ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙකු

හි සමස්ත ඡන්ද අයිතියෙන් අඩකට වඩා නියෝජනය කරයි

ඔවුන් සියල්ලන්ටම රැස්වීමක් කැඳවිය හැකිය, නමුත් ඕනෑම

එසේ කැඳවන ලද රැස්වීම කල් ඉකුත්වීමෙන් පසුව නොපැවැත්විය යුතුය

එම දිනයේ සිට මාස තුනකින්.

(4) මෙහි විධිවිධාන යටතේ කැඳවන ලද රැස්වීමක්

ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් කොටස කැඳවනු ලැබේ

එම ආකාරයෙන්ම සහ හැකි තරම් දුරට

අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් රැස්වීම් කැඳවිය යුතුය.

(5) ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් දරනු ලබන ඕනෑම සාධාරණ වියදම්

අධ්‍යක්ෂවරුන් නිසි පරිදි රැස්වීමට අසමත් වීම හේතුවෙන් ඒ

රැස්වීම ඉල්ලුම්කරුවන්ට ආපසු ගෙවනු ලැබේ

සමාගම, සහ එසේ ආපසු ගෙවන ඕනෑම මුදලක් සමාගම විසින් රඳවා ගනු ලැබේ

සමාගමට ගෙවිය යුතු හෝ ගෙවීමට නියමිත මුදලින්

ගාස්තු හෝ වෙනත් වේතනයක් අනුව සමාගම

පැහැර හරින ලද අධ්‍යක්ෂවරුන් සඳහා ඔවුන්ගේ සේවාවන්.

(6) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින්,

යෝජනාවක් විය යුතු රැස්වීමක සිද්ධිය

විශේෂ යෝජනාවක් ලෙස යෝජිත, නොමැති බව සලකනු ලැබේ

ඔවුන් එවැනි දැනුම්දීමක් නොකරන්නේ නම්, නිසි ලෙස රැස්වීම කැඳවා ඇත

එහි 145 වගන්තියේ විධිවිධාන මගින් නියම කර ඇත.

සඳහා දැනුම්දීමේ දිග

රැස්වීම් කැඳවීම.1 3 5.

(1) සමාගමක ලිපිවල යම් විධිවිධානයක් එසේ අවලංගු වේ

හි රැස්වීමක් කැඳවීම සඳහා එය සපයයි

සමාගම (කල් දැමූ රැස්වීමක් හැර) කෙටි කාලයකින්

වඩා දැනුම් දෙන්න-

(අ) වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේදී,

වැඩ කරන දින පහළොවක දැනුම්දීම ලිඛිතව; සහ

(ආ) වාර්ෂික රැස්වීමක් හැර වෙනත් රැස්වීමකදී

මහා සභා රැස්වීම හෝ සම්මත කිරීම සඳහා රැස්වීමක් a

විශේෂ විභේදනය, වැඩ කරන දින දහයක දැනුම්දීම

a හැර වෙනත් සමාගමක නඩුවේදී ලිවීම

පුද්ගලික හෝ අසීමිත සමාගමක් සහ වැඩ කරන පහක්

පුද්ගලික හෝ නඩුවේ ලිඛිතව දින දැනුම්දීම

අසීමිත සමාගමක්.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, එසේ සුරකින්න

සමාගමක ලිපිවල වෙනත් විධිවිධාන සලසන තාක් දුරට

ඒ වෙනුවෙන්, සමාගමේ රැස්වීමක් (අ හැර

කල් දැමූ රැස්වීම) කැඳවිය හැක-

(අ) වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේ දී, විසින්

වැඩ කරන දින පහළොවක දැනුම්දීම ලිඛිතව; සහ

(ආ) වාර්ෂිකව හැර රැස්වීමකදී

මහා සභා රැස්වීම හෝ සම්මත කිරීම සඳහා රැස්වීමක් a

විශේෂ යෝජනාවක්, දින දහයකින් ලිඛිතව දැනුම් දීම

පුද්ගලික හෝ වෙනත් සමාගමක නඩුව

අසීමිත සමාගමක් සහ වැඩ කරන දින පහකින්'

පුද්ගලික හෝ වෙනත් අවස්ථාවක ලිඛිතව දැනුම් දීම

අසීමිත සමාගම.

(3) සමාගමේ රැස්වීමක් කෙසේ වෙතත්, එය විය යුතුය

හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට වඩා කෙටි දැනුම්දීමකින් කැඳවනු ලැබේ

පූර්ව උපවගන්තිය හෝ සමාගමේ ලිපිවල, ලෙස

නඩුව එසේ නම්, නිසි ලෙස කැඳවා ඇති බව සැලකිය හැකිය

එකඟ විය-

(අ) ලෙස හැඳින්වෙන රැස්වීමේ දී

සියලුම කොටස් හිමියන් විසින් වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

එවැනි රැස්වීමකට සහභාගී වීමට සහ ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති; සහ

(ආ) වෙනත් ඕනෑම රැස්වීමකදී, විසින්

සහභාගී වීමට සහ ඡන්දය දීමට අයිතියක් ඇති කොටස් හිමියන්

රැස්වීම, කොටස් හිමියන් එක්ව පැවැත්වීම

එකකට අනුපහකට නොඅඩු කොටස්

විය යුතු එක් එක් කාරණය සම්බන්ධයෙන් ඡන්ද අයිතියේ ශතකය

එම රැස්වීමේදී සලකා බලා ඡන්දය දුන්නේය.

ලෙස විධිවිධාන

රැස්වීම් සහ ඡන්ද.1 3 6. පහත දැක්වෙන විධිවිධාන වගන්ති දක්වාම බලපැවැත්වේ

සමාගම ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් විධිවිධාන සලසන්නේ නැත-

(අ) සමාගමක රැස්වීම පිළිබඳ දැනුම් දීමක් කළ යුතුය

සමාගමේ සෑම කොටස් හිමියෙක්ම ඒ ආකාරයෙන්

හි විධිවිධාන යටතේ දැනුම්දීම් කිරීමට අවශ්‍ය වේ

ආදර්ශ ලිපි;

(ආ) රැගෙන යන කොටස් හිමි කොටස් හිමියන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක්

විය හැකි ඡන්ද සියයට දහයකට නොඅඩු විය හැක

ගැටලුවක් මත තබා, සලකා බැලීමට සහ ඡන්දය දීමට රැස්වීමක් කැඳවිය හැක

එම ගැටලුව සම්බන්ධයෙන්;

(ඇ) පි rivate සමාගම කොටස් හිමියන් දෙදෙනෙකු, සහ

වෙනත් ඕනෑම සමාගමක කොටස් හිමියන් තිදෙනෙකු සම්බන්ධයෙන්,

යටතේ පුද්ගලිකව හෝ බලයලත් නියෝජිතයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරන්න

වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයේ විධිවිධාන

138 ගණපූරණය විය යුතුය;

(ඈ) සිටින කොටස් හිමියන් විසින් තේරී පත් වූ ඕනෑම කොටස් හිමියෙක්

රැස්වීමක් එහි සභාපති විය හැකිය;

(ඉ) කිසිඳු ජෙනරාල්වරයෙකුට ඡන්දය දීමට කිසිදු කොටස් හිමියෙකුට අයිතියක් නැත

රැස්වීම, ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු සියලුම ඇමතුම් හෝ වෙනත් මුදල් හැර

සමාගමෙහි කොටස් සම්බන්ධයෙන් ගෙවා ඇත;

(ඊ) ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම අත පෙන්වීමෙන් සිදු වන විට, එක් එක් කොටස් හිමියා

එක් ඡන්දයක් තිබිය යුතු අතර ඡන්ද විමසීමකදී සෑම කොටස් හිමියෙකුටම තිබිය යුතුය

ඔහු සතු සෑම කොටසකටම එක ඡන්දයක් තිබිය යුතුය.

අධිකරණයේ බලය

ඇණවුම් රැස්වීම.1 3 7.

(1) කිසියම් හේතුවක් නිසා a ඇමතීම ප්‍රායෝගික නොවේ

රැස්වීම් පවත්වන ඕනෑම ආකාරයකින් සමාගමක රැස්වීම

එම සමාගම කැඳවිය හැකිය, නැතහොත් රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා

සමාගම විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති ආකාරයට සමාගම

ලිපි හෝ මෙම පනත, උසාවියට තමන්ගේම යෝජනාවක් විය හැකිය

හෝ සමාගමේ ඕනෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ අයදුම්පත මත හෝ

හිමිකම් ඇති සමාගමේ ඕනෑම කොටස් හිමියෙක්

රැස්වීමේදී ඡන්දය දෙන්න, සමාගමේ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියෝග කරන්න

උසාවිය වැනි ආකාරයෙන් කැඳවනු ලැබේ, පැවැත්වීම සහ පවත්වන ලදී

සුදුසු යැයි සිතන අතර, එවැනි ඕනෑම නියෝගයක් කරන විට, එවැනි දෙයක් ලබා දිය හැකිය

එය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි සහායක හෝ ප්‍රතිවිපාක දිශාව,

සහ ඊට අනුකූලව කැඳවනු ලබන, පවත්වන ලද සහ පවත්වන ලද ඕනෑම රැස්වීමක්

එවැනි ඕනෑම නියෝගයක් සමඟ සියලු අරමුණු සඳහා යැයි සලකනු ලැබේ

සමාගමේ රැස්වීමක් නිසි ලෙස කැඳවා, පැවැත්වීම සහ පවත්වන ලදී

සහ එවැනි ඕනෑම දිශාවකට එම දිශාව ඇතුළත් විය හැක

පුද්ගලිකව හෝ ප්‍රොක්සි මගින් පෙනී සිටින සමාගමේ කොටස් හිමියා

රැස්වීමක් පිහිටුවීමට සලකනු ලැබේ.

(2) යටතේ රැස්වීමක් කැඳවන සෑම දැන්වීමකම පිටපතක්

මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන, රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යවනු ලැබේ

වෙත එවන් දැනුම්දීමක් යැවීමට අවශ්‍ය වේ

කොටස් හිමියන්.

(3) ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව පැහැර හැරීම සිදු කරන විට

(2) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

නියෝජනය කිරීම

සමාගම්

වෙනත් අයගේ රැස්වීම්

සමාගම් සහ

ණයහිමියන්.1 3 8.

(1) සංස්ථාවක්, අර්ථය තුළ සමාගමක් වේවා

මෙම පනතේ හෝ නැත, විය හැක-

(අ) එය වෙනත් අයෙකුගේ කොටස් හිමියෙකු වන තැන

සංස්ථාව, අර්ථය තුළ සමාගමක් වීම

මෙම පනතේ, එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ හෝ වෙනත් අයගේ යෝජනාව මගින්

පාලක මණ්ඩලය, එවැනි පුද්ගලයෙකුට බලය දෙන්න

ඕනෑම අවස්ථාවක එහි නියෝජිතයා ලෙස කටයුතු කිරීමට සුදුසු යැයි සිතයි

සමාගමේ රැස්වීමක් හෝ ඕනෑම රැස්වීමකදී

සමාගමේ කොටස් හිමියන්ගේ පන්තිය;

(ආ) එය ණයහිමියෙකු වන ස්ථානය (හිමිකරු ඇතුළුව

ණයකර) වෙනත් සංස්ථාවක a

මෙම පනතේ අර්ථය තුළ සමාගම, විසින්

එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ හෝ වෙනත් පාලක මණ්ඩලයේ යෝජනාව

එවැනි පුද්ගලයෙකුට තමා ලෙස ක්‍රියා කිරීමට සුදුසු යැයි සිතන පරිදි අවසර දෙන්න

ඕනෑම ණය හිමියන්ගේ ඕනෑම රැස්වීමක නියෝජිතයා

සමාගම, මෙම පනත හෝ වෙනත් ඕනෑම

ඒ යටතේ හෝ ඒ අනුව සාදන ලද නීති

ඕනෑම ණයකරයක හෝ භාරයක අඩංගු විධිවිධාන

ඔප්පුව, නඩුව විය හැක.

(2) ඉහත සඳහන් පරිදි බලය ලත් තැනැත්තෙකුට හිමිකම් ඇත

සංස්ථාව වෙනුවෙන් එකම බලය භාවිතා කරන්න

ඔහු එම සංස්ථාව ලෙස නියෝජනය කරන්නේ නම් එය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය

තනි කොටස් හිමියෙකු, ණයහිමියෙකු හෝ හිමිකරුවෙකු විය

වෙනත් සමාගමක ණයකර.

ප්‍රොක්සි.1 3 9.

(1) සහභාගී වීමට හිමිකම් ඇති සමාගමක ඕනෑම කොටස් හිමියෙක් සහ

සමාගමේ රැස්වීමකදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හිමිකම් ඇත

වෙනත් පුද්ගලයෙකු (කොටස් හිමියෙකු හෝ නැත) ලෙස පත් කරන්න

ඔහු වෙනුවට සහභාගී වී ඡන්දය දීමට ඔහුගේ ප්‍රොක්සි. ප්‍රොක්සියක් ඉතින්

පත් කරන ලද කොටස් හිමියාට සමාන අයිතියක් ඇත

අත පෙන්වීමක් හෝ ඡන්ද විමසීමක් මත ඡන්දය සහ කතා කිරීමට

රැස්වීම:

සපයා ඇති පරිදි, ලිපි වෙනත් ආකාරයකින් සපයන්නේ නම් මිස, අ

කොටස් හිමියාට එකකට වඩා පත් කිරීමට අයිතියක් නැත

එම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට ප්‍රොක්සි.

(2) මෙම පනතේ කුමක් වුවද,

භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්වරයා එක් අයෙකුට දහයකට වඩා හිමිකරු වේ

කොටස්වල ශත, භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් විසින්

සෑම දෙයක් සඳහාම ඔහුගේ ප්‍රොක්සි ලෙස වෙනත් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීමට හිමිකම් ඇත

සතු කොටස් වලින් සියයට දහයක් හෝ එහි කොටසක්

භාණ්ඩාගාර ලේකම්:

භාණ්ඩාගාර ලේකම් දරන්නා සිටින තැන සපයා ඇත

එහි ලිපි අනුව සමාගමක රන් කොටස,

මෙම පනතේ කුමක් වුවත්, ලේකම්

භාණ්ඩාගාරය එහි රන් කොටස් හිමියා ලෙස විය යුතුය

පත් කිරීමට හිමිකම් ඇත ලෙස වෙනත් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකුට වඩා

එම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට ඔහුගේ ප්‍රොක්සිවරුන්.

(3) සමාගමක රැස්වීමක් කැඳවන සෑම දැන්වීමකම, එහි

යන ප්‍රකාශයක් සාධාරණ ප්‍රමුඛතාවයකින් පෙනී සිටිය යුතුය

සහභාගී වීමට සහ ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති කොටස් හිමියෙකුට හිමිකම් ඇත

ඔහු වෙනුවට සහභාගී වී ඡන්දය දීමට ප්‍රොක්සියක් පත් කරන්න

ප්‍රොක්සියක් කොටස් හිමියෙකු ද විය යුතු නැත. පෙරනිමිය කොහෙද

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව සිදු කරන ලදී

ඕනෑම රැස්වීමකට අදාළව, සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

පැහැර හැරීම වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකීම දරයි

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම.

(4) සමාගමක ලිපිවල අඩංගු කිසියම් ප්‍රතිපාදනයක් විය යුතුය

එය අවශ්‍ය කිරීමේ බලපෑමක් ඇති කරන තාක් දුරට අවලංගු වේ

ප්‍රොක්සියක් හෝ වෙනත් ලේඛනයක් පත් කරන උපකරණයක්

වලංගුභාවය පෙන්වීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය වේ

සමාගමට ලැබිය යුතු ප්‍රොක්සියක් පත් කිරීම

හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු පැය හතළිස් අටකට පෙර a

රැස්වීම හෝ කල් දැමූ රැස්වීම, ඒ සඳහා

පත්වීම එහි බලපැවැත්විය හැකිය.

(5) සමාගමක කිසියම් රැස්වීමක අරමුණ සඳහා,

ප්‍රොක්සි ලෙස පුද්ගලයෙකු හෝ අංකයකින් එකක් පත් කිරීමට ආරාධනා

ආරාධනා පත්‍රවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති පුද්ගලයින්ගෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ

සමාගමේ වියදම සමහර කොටස් හිමියන්ට පමණි

රැස්වීමේ දැන්වීමක් යැවීමට සහ ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට හිමිකම් ඇත

එහි ප්‍රොක්සි මගින්, සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

දැනුවත්ව සහ හිතාමතාම ඔවුන්ගේ ගැටලුවට අවසර දීම සහ අවසර දීම

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකීම දරයි

ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්:

යටතේ නිලධාරියෙකු වගකිව යුතු නොවේ

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන, ගැටලුවේ හේතුව මත පමණි

ඔහුගේ ඉල්ලීම මත කොටස් හිමියෙකු ලිඛිතව පෝරමයක්

ප්‍රොක්සි හෝ පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවක් නම් කිරීම

පෝරමය හෝ ලැයිස්තුව තිබේ නම්, ප්‍රොක්සි ලෙස ක්‍රියා කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටී

ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට හිමිකම් ඇති සෑම කොටස් හිමියෙකුගෙන්ම ලිඛිතව ඉල්ලීම

ප්‍රොක්සි මගින් රැස්වීම.

(6) මෙම කොටසේ විධිවිධාන රැස්වීම් සඳහා අදාළ වේ

එය අදාළ වන පරිදි සමාගමක කොටස් හිමියන්ගේ ඕනෑම පන්තියක්

සමාගමේ මහා සභා රැස්වීම්.

(7) සමාගමේ සෑම කොටස් හිමියෙක්ම හෝ ප්‍රොක්සි හිමියෙක්,

යටතේ ලැබෙන ප්‍රොක්සි පරීක්ෂා කිරීමට හිමිකම් ඇත

අවම වශයෙන් පැය තුනකට පෙර මෙම කොටසේ විධිවිධාන

රැස්වීමේ ආරම්භය හෝ කල් තබන ලද රැස්වීම

ප්‍රොක්සි භාවිතා කළ යුතු

ඉල්ලීමේ අයිතිය a

මත විමසුම.1 4 0.

(1) සමාගමක ලිපිවල අඩංගු ඕනෑම ප්‍රතිපාදනයක් විය යුතුය

ශූන්‍ය, එය බලපෑමක් ඇති කරන තාක් දුරට -

(අ) ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය බැහැර කිරීම a

හැර වෙනත් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහා මහා සභා රැස්වීම

රැස්වීමේ සභාපතිවරයා තෝරා ගැනීම හෝ

රැස්වීම කල් තැබීම; හෝ

(ආ) ඡන්ද විමසීමක් සඳහා අකාර්යක්ෂම ඉල්ලීමක් කිරීම

ඉදිරිපත් කරන එවැනි ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් -

(i) කොටස් හිමියන් පස් දෙනෙකුට නොඅඩු පිරිසක් විසින්

රැස්වීමේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය තිබීම; හෝ

(ii) කොටස් හිමියෙකු හෝ කොටස් හිමියන් විසින්

දශමයෙන් එකකට නොඅඩු නියෝජනය කරයි

සියලු දෙනාගේ සම්පූර්ණ ඡන්ද අයිතිය

හි ඡන්ද අයිතිය ඇති කොටස් හිමියන්

රැස්වීම.

(2) රැස්වීමකදී ඡන්දය දීමට ප්‍රොක්සියක් පත් කරන උපකරණය

සමාගමක බලය පැවරීමට ද සලකනු ලැබේ

ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටීම හෝ සම්බන්ධ වීම සහ අරමුණු සඳහා

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන, පුද්ගලයෙකුගේ ඉල්ලීමකි

කොටස් හිමියෙකු සඳහා ප්‍රොක්සි ලෙස ඉල්ලුමට සමාන විය යුතුය

කොටස් හිමියා විසිනි.

මත විමසුමක ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම.1 4 1. සමාගමක රැස්වීමකදී හෝ කිසියම් රැස්වීමකදී ගන්නා ලද මත විමසුමකදී

සමාගමක කොටස් හිමියන්ගේ පන්තිය, තවත් කොටස් හිමියෙකු

ඔහු ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නේ නම්, භාවිතා කරන්නේ නම් හෝ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් එක් ඡන්දයක් අවශ්‍ය නොවේ

එකම ආකාරයෙන්.

සංසරණය

කොටස් හිමියන්ගේ

මත යෝජනා

ඉල්ලීම.1 4 2.

(1) එය ඉල්ලුම් කිරීමේදී සමාගමක රාජකාරිය විය යුතුය

මෙතැන් සිට එවැනි කොටස් හිමියන් සංඛ්‍යාවක් ලිවීම

නිශ්චිතව සහ (සමාගම වෙනත් ආකාරයකින් විසඳන්නේ නම් මිස)

ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ වියදම-

(අ) සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට ලබා දීම

ඊළඟ වාර්ෂික දැනුම්දීම ලැබීමට හිමිකම් ඇත

මහා සභා රැස්වීම, ඕනෑම යෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුම්දීම

නිවැරදිව ගෙන යා හැකි අතර එය කිරීමට අදහස් කෙරේ

එම රැස්වීමේදී මාරු විය;

(ආ) තිබීමට හිමිකම් ඇති කොටස් හිමියන් වෙත බෙදා හැරීම

ඔවුන් වෙත යවන ලද ඕනෑම මහා සභා රැස්වීමක් පිළිබඳ දැනුම්දීම, ඕනෑම

සඳහන් කර ඇති කාරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය

ඕනෑම යෝජිත යෝජනාවක හෝ විය යුතු ව්‍යාපාරයක

ඒ රැස්වීමේදී කටයුතු කළා.

(2) ඉල්ලීමක් සඳහා අවශ්‍ය කොටස් හිමියන් සංඛ්‍යාව

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ-

(අ) නියෝජනය නොකරන ඕනෑම කොටස් හිමියන් සංඛ්‍යාවක්

මුළු ඡන්ද අයිතියෙන් විසිවෙන් එකකට වඩා අඩුය

දිනය වන විට ඇති සියලුම කොටස් හිමියන්ගේ

දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ඉල්ලා සිටීම රැස්වීමට

ඉල්ලීම සම්බන්ධයි; හෝ

(ආ) කොටස් හිමියන් පනහකට නොඅඩු.

(3) එවැනි යම් යෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ලබා දිය යුතු අතර ඕනෑම දෙයක්

එවැනි ප්රකාශයක් කොටස් හිමියන් වෙත බෙදා හරිනු ලැබේ

වෙත රැස්වීම පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ලබා ගැනීමට සමාගමට හිමිකම් ඇත

ඔවුන්ට, යෝජනාවේ හෝ ප්‍රකාශයේ පිටපතක් ලබා දීමෙන්

එවැනි එක් එක් කොටස් හිමියාට සේවය සඳහා අවසර දෙන ඕනෑම ආකාරයකින්

රැස්වීම පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ එවැනි ඕනෑම යෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුම්දීම

විසින් සමාගමේ වෙනත් ඕනෑම කොටස් හිමියෙකුට ලබා දෙනු ලැබේ

ඕනෑම අවස්ථාවක යෝජනාවේ සාමාන්‍ය බලපෑම පිළිබඳව දැනුම් දීම

රැස්වීම් ගැන ඔහුට දැනුම් දීම සඳහා අවසර දී ඇති ආකාරය

සමාගම:

පිටපත භාර දිය යුතු බව හෝ දැනුම් දිය යුතු බව සපයා ඇත

යෝජනාවේ බලපෑම, අවස්ථාවට අනුව ලබා දිය යුතුය,

ඒ ආකාරයෙන්ම සහ ප්‍රායෝගිකව කළ හැකි තාක් දුරට

රැස්වීමේ දැනුම්දීම ලෙස වේලාව, සහ එය නොමැති තැන

එම අවස්ථාවේ දී එය සේවය කිරීමට හෝ ලබා දීමට ප්‍රායෝගික විය යුතුය

ප්‍රායෝගිකව හැකි ඉක්මනින් සේවය කිරීම හෝ ලබා දීම.

[21, 2025 හි 12](4) සමාගමක් විධිවිධාන යටතේ බැඳී නොසිටිනු ඇත.

මෙම කොටස කිසියම් යෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුම් දීමක් හෝ සංසරණය කිරීමට

ඕනෑම ප්‍රකාශයක් මිස-

(අ) විසින් අත්සන් කරන ලද යෝජනාවේ පිටපතක්

ඉල්ලීම් කරන්නන් (හෝ පිටපත් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්

ඔවුන් අතර සියලු දෙනාගේ අත්සන් අඩංගු වේ

Requisitionists) ලියාපදිංචි කර ඇත

සමාගමේ කාර්යාලය -

(i) අවශ්‍ය කරන ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන්

හයකට නොඅඩු යෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුම්දීම

රැස්වීමේ දිනට සති කිහිපයකට පෙර;

සහ

(ii) වෙනත් ඕනෑම ඉල්ලීමක් සම්බන්ධයෙන්,

සතියකට වඩා අඩු නොවේ

රැස්වීම; සහ

(ආ) සමඟ තැන්පත් කර හෝ ටෙන්ඩර් කර ඇත

ඉල්ලීම, සපුරාලීමට සාධාරණ ලෙස ප්‍රමාණවත් මුදලක්

එය බලාත්මක කිරීමේදී සමාගමේ වියදම්:

ඉල්ලුම් පත්‍රයක පිටපතක් අවශ්‍ය වන තැනට සපයා ඇත

යෝජනාවක් පිළිබඳ දැන්වීමක් ලියාපදිංචි කර ඇත

සමාගමේ කාර්යාලය, වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවනු ලැබේ

එම දිනයේ සිට සති හයක් හෝ ඊට අඩු දිනයක් සඳහා

පිටපත එසේ තැන්පත් කර ඇත, එසේ නොවුණත් පිටපත

මෙම උපවගන්තිය මගින් නියම කරන ලද කාලය තුළ තැන්පත් කළ යුතුය

සඳහා නිසි ලෙස තැන්පත් කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

එහි අරමුණු.

(5) සමාගම විධිවිධාන යටතේ බැඳී නොසිටිනු ඇත

මෙම කොටසේ ඕනෑම ප්‍රකාශයක් බෙදා හැරීමට, මත නම්

සමාගමේ හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පත

අගතියට පත්වන බව පවසන අය, අධිකරණය සෑහීමකට පත්වේ

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන මගින් ලබා දී ඇති අයිතිවාසිකම්

අපහාස කිරීම සඳහා අනවශ්‍ය ප්‍රචාරයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපයෝජනය කර ඇත

කාරණය සහ උසාවියට සමාගමේ පිරිවැය නියම කළ හැකිය

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ කරන ලද අයදුම්පත, විය යුතුය

ඉල්ලුම්කරුවන් විසින් සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ගෙවනු ලැබේ,

ඔවුන් අයදුම්පතෙහි පාර්ශවකරුවන් නොවන බව නොතකා.

(6) සමාගමේ ලිපිවල කුමක් වුවත්, ද

වාර්ෂික ජනරාල් දී කටයුතු කළ හැකි ව්‍යාපාරයක්

රැස්වීමට දැනුම් දීමක් වන ඕනෑම යෝජනාවක් ඇතුළත් විය යුතුය

මෙම වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ලබා දී ඇත, සහ

මෙම උපවගන්තියේ අරමුණ සඳහා දැන්වීම සලකනු ලැබේ

අහම්බයක් නොතකා එසේ ලබා දී ඇත

එක් අයෙකුට හෝ වැඩි දෙනෙකුට එවැනි දැනුම්දීමක් නොකිරීම

කොටස් හිමියන්.

(7) සමග අනුකූල වීමේදී කිසියම් පෙරනිමියක් සිදු වූ විට

මෙම අංශයේ විධිවිධාන, සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙකුටම

පැහැර හරින තැනැත්තා වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකිව යුතුය

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත

රුපියල් දහසක්.

විශේෂ විභේදන.1 4 3.

(1) යෝජනාවක් ඇති විට එය විශේෂ යෝජනාවක් විය යුතුය

සම්මත කර ඇත-

(අ) සියයට හැත්තෑපහක බහුතරයකින්

එම කොටස් හිමියන්ට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සහ ඡන්දය දීමට අයිතිය ඇත

ප්‍රශ්නය;

(ආ) ට නොඅඩු මහා සභා රැස්වීමකදී

වැඩ කරන දින පහළොවක දැනුම්දීම, නිශ්චිතව දක්වා ඇත

විශේෂ යෝජනාවක් ලෙස යෝජනා කිරීමට අදහස් කරයි

යෝජනාව නිසි ලෙස ලබා දී ඇත:

සපයා ඇත්නම්, එය කොටස් හිමියන් විසින් එසේ එකඟ වී ඇති තැන

එවැනි ඕනෑම රැස්වීමකට සහභාගී වීමට සහ ඡන්දය දීමට අයිතිය තිබීම,

ට නොඅඩු නියෝජනය කරමින් එකට කොටස් හිමියන් වීම

එහිදී මුළු ඡන්ද අයිතියෙන් සියයට අසූපහකි

රැස්වීමේදී යෝජනාවක් යෝජනා කර සම්මත කර ගත හැක

පහළොවකට අඩු රැස්වීමක විශේෂ යෝජනාවක්

වැඩ කරන දින දැනුම් දී ඇත.

(2) විශේෂ යෝජනාවක් ඇති ඕනෑම රැස්වීමකදී

සම්මත කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති බව සභාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයකි

ඡන්ද විමසීමක් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් මිස, යෝජනාව ගෙන යනු ලැබේ.

ඔප්පු කිරීමකින් තොරව එම කරුණ පිළිබඳ තීරණාත්මක සාක්ෂියක් විය යුතුය

පක්ෂව වාර්තා වූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව හෝ අනුපාතය හෝ

යෝජනාවට එරෙහිව.

(3) මත ඉල්ලා ඇති මත විමසුමක බහුතරය ගණනය කිරීමේදී

විශේෂ යෝජනාවක් සම්මත කළ යුතු බවට ප්‍රශ්න කිරීම, යොමු කිරීම

n වෙත තිබිය යුතුය පක්ෂව සහ විපක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව

යෝජනාව.

(4) රැස්වීමක් පිළිබඳ මෙම කොටසේ දැනුම්දීමේ අරමුණු සඳහා

නියමිත පරිදි ලබා දුන් සහ රැස්වීම විය යුතු බව සලකනු ලැබේ

නියමිත පරිදි පවත්වනු ලැබේ, දැනුම්දීම ලබා දී රැස්වීම පවත්වන විට

සමාගමේ ලිපි හෝ විසින් සපයා ඇති ආකාරයට

මෙම පනත.

වෙනුවට යෝජනාව

රැස්වීම.1 4 4.

(1) සමාගමේ අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව

ලිපි, ට නොඅඩු විසින් අත්සන් කරන ලද ලිඛිත යෝජනාවක්

කොටස් හිමියන්ගෙන් සියයට අසූපහක් වනු ඇත

හි රැස්වීමකදී එම යෝජනාවට ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇත

අසූපහකට නොඅඩු කොටස් දරන කොටස් හිමියන්

ඒ සඳහා ප්‍රකාශ කළ යුතු ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් සියයට

යෝජනාව, a දී සම්මත කර ඇති පරිදි වලංගු විය යුතුය

එම කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම.

(2) සමාගමේ අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව

ලිපි, ලිඛිත යෝජනාවක්-

(අ) මෙම පනත මගින් අවශ්‍ය වන කරුණකට අදාළ වේ

හෝ රැස්වීමකදී තීරණය කළ යුතු ලිපි මගින්

සමාගමක කොටස් හිමියන්; සහ

(ආ) නිශ්චිතව දක්වා ඇති කොටස් හිමියන් විසින් අත්සන් කර ඇත

උපවගන්තිය (1),

හි විධිවිධානවලට අනුකූලව සිදු කරන බව සලකනු ලැබේ

මෙම පනත හෝ සමාගමේ ලිපි.

(3) සමාගමකට එය පැවැත්වීම අවශ්‍ය නොවේ

133 වගන්තිය යටතේ කොටස් හිමියන්ගේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම,

එම රැස්වීමේදී සියල්ල කළ යුතු නම් (වි

විභේදනය හෝ වෙනත් ආකාරයකින්) විභේදනය මගින් සිදු කෙරේ

මෙම කොටසට අනුකූලව.

(4) යෝජනාවක් සම්මත කර වැඩ කරන දින පහක් ඇතුළත

මෙම වගන්තිය යටතේ, සමාගම විසින් පිටපතක් එවිය යුතුය

අත්සන් නොකළ සෑම කොටස් හිමියෙකුටම විසඳුම

විභේදනය.

(5) (1) උපවගන්තිය යටතේ යෝජනාවක් අත්සන් කළ හැකිය

(2) උපවගන්තිය කිසිදු පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව

කොටස් හිමියන්.

(6) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන විට

(4) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හරින සෑම නිලධාරියෙකුම වැරදිකරු විය යුතුය

වරදක් සහ දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට වඩා වැඩි නොවේ.

(7) පාර්සල් දරන්නා ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇති පුද්ගලයෙකි

විවිධ ප්‍රතිලාභ හිමිකරුවන් සිටින කොටස්, පැහැදිලිවම විය හැක

කොටස් සම්බන්ධයෙන් මෙම වගන්තිය යටතේ යෝජනාවක් අත්සන් කරන්න

එක් වාසිදායක හිමිකරුවෙකු සිටින අතර අත්සන් කිරීමෙන් වළකින්න

වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් ඇති කොටස් සම්බන්ධයෙන් විසඳුම

හිමිකරු.

(8) මෙම පනතේ යම් විධිවිධාන තිබියදීත්,

භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් යනු කොටසක හිමිකරු වේ

සමාගම, මෙම කොටසේ සඳහන් ඕනෑම යෝජනාවක් නොකළ යුතුය

ලේකම්වරයාගේ ලිඛිත අනුමැතිය නොමැති නම් වලංගු වේ

කොටස් හිමියෙකු ලෙස භාණ්ඩාගාරය ද ලබා ගනී

එවැනි යෝජනාවකට පක්ෂව.

විභේදන

විශේෂ අවශ්යයි

දැනුම්දීම.1 4 5. මින්පසු මෙම පනතේ අඩංගු කිසියම් විධිවිධානයක් මගින්, විශේෂ

යෝජනාවක් සඳහා දැනුම් දීමක් අවශ්‍ය වේ, යෝජනාව බලාත්මක නොවේ

එය ගෙනයාමේ අභිප්‍රාය පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ලබා දී නොමැති නම්

සමාගම දින විසිඅටකට නොඅඩු දිනට පෙර

එය ගෙන යා යුතු රැස්වීමේදී, සමාගම එය ලබා දිය යුතුය

කොටස් හිමියන් විසින් එම අවස්ථාවේදීම සහ එවැනි යෝජනාවක් ගැන දැනුම් දීම

රැස්වීම පිළිබඳ දැනුම්දීමක් ලබා දෙන ආකාරයටම හෝ එසේ නොවේ නම්

ප්‍රායෝගිකව, a හි දැන්වීමක් මගින් ඔවුන්ට ඒ ගැන දැනුම් දිය යුතුය

සුදුසු සංසරණයක් ඇති පුවත්පතක් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්

සමාගමේ ලිපි මගින් අවසර දී ඇත, වැඩ කරන දින පහළොවකට නොඅඩු

රැස්වීමේ දිනට පෙර:

සපයා ඇත්නම්, එවැන්නක් ගෙනයාමට අදහස් කරන බව දැනුම් දීමෙන් පසුව

සමාගමට යෝජනාවක් ලබා දී ඇති අතර ඒ සඳහා රැස්වීමක් කැඳවනු ලැබේ

දැනුම්දීමේ දින සිට දින විසි අටක් හෝ ඊට අඩු දිනයකි

මෙම වගන්තිය මගින් නියම කර ඇති කාලය තුළ ලබා දී නොමැති වුවද, විය යුතුය

එහි අරමුණු සඳහා නිසි ලෙස ලබා දී ඇතැයි සැලකේ.

යෝජනා සම්මත විය

කල් තබන විට

රැස්වීම්.1 4 6. නියමිත දිනට පසුව, යම් යෝජනාවක් සම්මත කරනු ලැබේ

කල් තැබූ රැස්වීම -

(අ) සමාගමක්;

(ආ) සමාගමක ඕනෑම පන්තියක කොටස් හිමිකරුවන්;

(ඇ) සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන්,

යෝජනාව සියලු අරමුණු සඳහා සම්මත කර ඇති ලෙස සැලකිය යුතුය

එය සත්‍ය වශයෙන්ම සම්මත වූ දිනට සහ නොසැලකිය යුතුය

ඕනෑම පෙර දිනයක සම්මත කර ඇත.

මිනිත්තු

හි ක්‍රියා පටිපාටි

හි රැස්වීම්

කොටස් හිමියන් සහ

අධ්‍යක්ෂවරු.1 4 7.

(1) සෑම සමාගමක්ම සියළුම ක්‍රියාදාමයන් සඳහා මිනිත්තු ඉදිරිපත් කළ යුතුය

එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ මහා සභා රැස්වීම් සහ රැස්වීම්

ඒ සඳහා තබා ඇති පොත්වල ඇතුළත් කර ඇත.

(2) විසින් අත්සන් කළ යුතු යැයි කියන ඕනෑම එවැනි මිනිත්තු

ක්‍රියා පටිපාටිය පැවති රැස්වීමේ සභාපති

තිබුනා, හෝ ch මගින් ඊළඟ රැස්වීමේ ගුවන් භටයා,

එවැනි ක්‍රියා පටිපාටි පිළිබඳ සාක්ෂි විය යුතුය.

(3) ට අනුකූලව මිනිත්තු සකස් කර ඇති තැන

ඕනෑම සාමාන්‍ය අවස්ථාවක ක්‍රියාදාමයේ මෙම කොටසේ විධිවිධාන

රැස්වීමක් හෝ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රැස්වීමක් ලෙස

නඩුව විය හැක, පසුව ප්‍රතිවිරුද්ධ බව ඔප්පු වන තුරු, රැස්වීම

නිසි පරිදි පවත්වන ලද සහ කැඳවා ඇති බව සලකනු ලැබේ

අධ්‍යක්ෂවරුන්, කළමනාකරුවන් හෝ ඈවර කරන්නන්ගේ සියලුම පත්වීම්,

රැස්වීමේදී සිදු කරන ලද, වලංගු යැයි සලකනු ලැබේ.

(4) සමාගමක සෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුම සහ හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙකුද විය යුතුය

සහතික කර ඇති සමාගම් ලේකම්ගෙන් ලැබීමට හිමිකම් ඇත

මණ්ඩලයේ සියලුම රැස්වීම්වල වාර්තාවල පිටපත්

එවැනි සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන් ඔහු විසින් පවත්වන ලද කාල සීමාව තුළ පවත්වන ලදී

නැතහොත් ඔහු එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි.

(5) සමාගමක් විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (1)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

ගිණුම් වාර්තා

තබා ගැනීමට යුතුකම

ගිණුම් වාර්තා.1 4 8.

(1) සෑම සමාගමක්ම ගිණුම් වාර්තා තබා ගත යුතුය

සමාගමේ ගනුදෙනු නිවැරදිව සටහන් කර පැහැදිලි කරන්න,

සහ කැමැත්ත -

(අ) ඕනෑම අවස්ථාවක මූල්‍ය තනතුරු සක්‍රීය කරන්න

සමාගම සාධාරණ ලෙස තීරණය කළ යුතුය

නිරවද්යතාව;

(ආ) අධ්‍යක්ෂවරුන්ට මූල්‍ය කටයුතු සූදානම් කිරීමට හැකියාව ලබා දීම

මෙම පනතට අනුව ප්රකාශයන්; සහ

(ඇ) හි මූල්‍ය ප්‍රකාශ සක්‍රීය කරන්න

සමාගම පහසුවෙන් සහ නිසි ලෙස විගණනය කළ යුතුය.

(2) උපවගන්තියේ අඩංගු විධිවිධාන සීමා නොකර

(1), ගිණුම් වාර්තාවල අඩංගු විය යුත්තේ-

(අ) එක් එක් ලැබුණු සහ වියදම් කළ මුදල් ඇතුළත් කිරීම්

සමාගම විසින් දිනය සහ අදාළ කරුණු

එවැනි මුදල් වියදම් කළේ කවරේද;

(ආ) හි වත්කම් සහ බැරකම් පිළිබඳ වාර්තාවක්

සමාගම

(ඇ) සමාගමේ ව්‍යාපාරය ගනුදෙනු කිරීම සම්බන්ධ නම්

භාණ්ඩ -

(i) මිලදී ගත් සහ විකුණන ලද භාණ්ඩ පිළිබඳ වාර්තාවක්,

මුදල් සඳහා විකුණන භාණ්ඩ හැර

සිල්ලර වෙළඳාමක් පවත්වාගෙන යාමේ සාමාන්‍ය පාඨමාලාව

භාණ්ඩ දෙකම හඳුනා ගන්නා ව්‍යාපාරයක්

සහ ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් සහ අදාළ

ඉන්වොයිසි;

(ii) අවසානයේ පැවති තොග පිළිබඳ වාර්තාවක්

මූල්‍ය වර්ෂයේ වාර්තා සමඟ

වර්ෂය තුළ කිසියම් තොගයක් ගැනීම;

(ඈ) සමාගමේ ව්‍යාපාරයට සැපයීම සම්බන්ධ නම්

සේවා, සපයනු ලබන සේවාවන් පිළිබඳ වාර්තාවක් සහ

අදාළ ඉන්වොයිසි.

(3) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන විට

මෙම කොටසේ -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර, ඊට වගකිව යුතුය

දෙසීය නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

ස්ථානය

ගිණුම් වාර්තා

තබා ඇත.1 4 9.

(1) සමාගමක් සිය ගිණුම් වාර්තා ශ්‍රී හි තබාගත යුතුය

ලංකා කෙසේ වෙතත්, රෙජිස්ට්‍රාර් එය නොසලකන තැන

ජාතික ආර්ථිකයට හෝ අවශ්‍යතාවලට අගතියක්

සමාගමේ කොටස් හිමියන්, ඔහු සමාගමකට අවසර දිය හැකිය

එහි ගිණුම් වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත තබා ගන්න.

(2) ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා තබා නොමැති නම්-

(අ) සමාගම ගිණුම් බවට සහතික විය යුතුය

සහ සමාගමේ මෙහෙයුම් වල ප්‍රතිලාභ-

(i) සාධාරණ නිරවද්‍යතාවයකින් හෙළිදරව් කරන්න

සමාගමේ මූල්‍ය තත්ත්වය

කාල සීමාවන් හය නොඉක්මවන කාල පරතරයන්

මාස; සහ

(ii) තුළ සකස් කිරීම සක්‍රීය කරනු ඇත

හි මෙම පනතට අනුව

සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ඕනෑම

කණ්ඩායම් මූල්‍ය ප්‍රකාශ සහ වෙනත් ඕනෑම

නඩත්තු කිරීමට අවශ්ය ලියවිල්ල

මෙම පනත යටතේ,

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානයකට යවා තබා ඇත; සහ

(ආ) ගිණුම්කරණ ස්ථානය පිළිබඳ දැනුම්දීම

වාර්තා සහ අවශ්ය ගිණුම් සහ ප්රතිලාභ

(අ) ඡේදය යටතේ තබා ඇත, වෙත ලබා දෙනු ලැබේ

රෙජිස්ට්රාර්.

(3) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන විට

(2) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

දෙසීය නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ රාජකාරිය

බැඳීම

මූල්ය සකස් කරන්න

ප්රකාශයන්.1 5 0.

(1) සෑම සමාගමකම මණ්ඩලය හය ඇතුළත එය සහතික කළ යුතුය

මාස හෝ එවැනි දීර්ඝ කාලයක් ඇතුළත

ශේෂ පත්‍ර දිනයෙන් පසු රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් තීරණය කරනු ලැබේ

සමාගම, අනුකූල වන මූල්ය ප්රකාශයන්

151 වගන්තියේ අවශ්‍යතා වන්නේ-

(අ) සමාගමට අදාළව සම්පූර්ණ කරන ලද සහ ඒ

ශේෂ පත්රයේ දිනය;

(ආ) පුද්ගල විවේකය විසින් සහතික කර ඇත සඳහා onsible

එය බව මූල්ය ප්රකාශ සකස් කිරීම

මෙම පනතේ අවශ්යතාවලට අනුකූලව;

සහ

(ඇ) මණ්ඩලය වෙනුවෙන් දින නියම කර අත්සන් කර ඇත

සමාගමේ අධ්යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු හෝ සමාගම නම්

එකම අධ්යක්ෂකවරයෙක්, එම අධ්යක්ෂ විසින්.

(2) මණ්ඩලය අවශ්යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

(1) උපවගන්තියෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති, සමාගමේ සෑම අධ්යක්ෂවරයෙකුටම

පැහැර හරින තැනැත්තා වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකිව යුතුය

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත

රුපියල් දහසක්.

අන්තර්ගතය සහ ආකෘතිය

මූල්යමය

ප්රකාශයන්.1 5 1.

(1) සමාගමක මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් සත්‍යයක් ලබා දිය යුතුය

සහ සාධාරණ දැක්ම -

(අ) සමාගමෙහි තත්ත්වය

ශේෂ පත්රයේ දිනය; සහ

(ආ) ලාභය හෝ පාඩුව හෝ ආදායම සහ වියදම්,

නඩුව විය හැකි පරිදි, සඳහා සමාගමේ

[21, 12 හි

2025]එම ශේෂ පත්‍රයේ අවසන් වන ගිණුම් කාලය

දිනය.

(2) උපවගන්තියේ අඩංගු විධිවිධාන සීමා නොකර

(1), සමාගමක මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් අනුකූල විය යුතුය

සමග-

(අ) මෙම පනත යටතේ සාදන ලද යම් රෙගුලාසි

මූල්‍ය ආකෘතිය සහ අන්තර්ගතය නියම කරයි

ප්රකාශයන්; සහ

(ආ) සඳහා අදාළ වන යම් අවශ්‍යතා

වෙනත් ඕනෑම යටතේ සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන

නීතිය.

බැඳීම

කණ්ඩායම සූදානම් කරන්න

මූල්ය

ප්රකාශයන්.1 5 2.

(1) මණ්ඩලයේ (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

හි ශේෂ පත්‍රයේ දිනයක් ඇති සමාගමකි

සමාගමට අනුබද්ධ එකක් හෝ කිහිපයක්, ඊට අමතරව

150 වගන්තියට අනුකූලව, කාලය තුළ එය සහතික කරන්න

එම කොටසෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති, කණ්ඩායම් මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් බව

153 වගන්තියට අනුකූල වේ-

(අ) එම කණ්ඩායමට අදාළව සම්පූර්ණ කර ඇත

ශේෂ පත්රයේ දිනය;

(ආ) සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයා විසින් සහතික කර ඇත

එය බව මූල්ය ප්රකාශ සකස් කිරීම

මෙම පනතේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව;

සහ

(ඇ) අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙනුවෙන් දින නියම කර අත්සන් කර ඇත

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු හෝ සමාගම නම්

එකම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, එම අධ්‍යක්ෂ විසින්.

(2) සමූහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ශේෂ පත්‍ර දිනයක්

සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නොවේ නම්,

සමාගම එම ශේෂ පත්‍රයේ දිනය සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති වේ

වෙනත් සමාගමක අනුබද්ධිත ආයතනයක්.

(3) මණ්ඩලය අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

(1) උපවගන්තියෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති, සමාගමේ සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකුටම

පැහැර හරින තැනැත්තා වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වගකිව යුතුය

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත

රුපියල් දහසක්.

අන්තර්ගතය සහ ආකෘතිය

කණ්ඩායම් මූල්‍ය

ප්‍රකාශයන්.1 5 3.

(1) කණ්ඩායමක මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් සත්‍යයක් ලබා දිය යුතු ය

සහ සාධාරණ දැක්ම -

(අ) සමාගමේ කටයුතු තත්ත්වය සහ එහි

ශේෂ පත්‍රයේ දිනට අනුබද්ධිත සමාගම්; සහ

(ආ) ලාභය හෝ පාඩුව හෝ ආදායම සහ වියදම්,

නඩුව විය හැකි පරිදි, සමාගම සහ එහි

අවසන් වන ගිණුම්කරණ කාලය සඳහා අනුබද්ධිත ආයතන

ඒ ශේෂ පත්‍රයේ දිනය.

(2) උපවගන්තියේ අඩංගු විධිවිධාන සීමා නොකර

(1), කණ්ඩායමක මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පහත සඳහන් දේට අනුකූල විය යුතුය.

(අ) මෙම පනත යටතේ සාදන ලද යම් රෙගුලාසි

කණ්ඩායම් මූල්‍යයේ ආකෘතිය සහ අන්තර්ගතය නියම කරයි

ප්‍රකාශයන්; සහ

(ආ) සමූහයට අදාළ වන යම් අවශ්‍යතා

වෙනත් ඕනෑම නීතියක් යටතේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන.

(3) අනුබද්ධිත ආයතනයක් සමාගමක අනුබද්ධිත ආයතනයක් බවට පත් වූ තැන

සමූහ මූල්‍ය ගිණුම්කරණ කාලය තුළ

ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධ වන්නේ, ඒකාබද්ධ ලාභය හා අලාභයයි

ප්‍රකාශය හෝ ඒකාබද්ධ ආදායම් සහ වියදම්

සමූහය සඳහා වන ප්‍රකාශය, ලාභයට හෝ අලාභයට අදාළ විය යුතුය

එම ගිණුම් කාලයෙහි එක් එක් කොටස සඳහා අනුබද්ධිත ආයතනය

එය අනුබද්ධිත ආයතනයක් වූ අතර, වෙනත් කිසිදු කොටසකට නොවේ

එම ගිණුම්කරණ කාලය.

(4) (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

සමාගමක අනුබද්ධිත ආයතනයක ශේෂ පත්‍රයේ දිනය නොවේ

සමාගමට සමාන, සමූහ මූල්‍ය

ප්‍රකාශයන් කළ යුත්තේ -

(අ) අනුබද්ධිත ආයතනයේ ශේෂ පත්‍රයේ දිනය නම්

සමාගමට වඩා පෙර නොවේ

මාස තුනකට වඩා, මූල්‍ය සංස්ථාගත කරන්න

ගිණුම්කරණය සඳහා අනුබද්ධ ආයතනයේ ප්‍රකාශයන්

එම දිනයෙන් අවසන් වන කාලසීමාව, හෝ අන්තර්වාර සංස්ථාගත කිරීම

අනුබද්ධිත ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්පූර්ණ කර ඇත

සමාන කාල පරිච්ඡේදයක් සම්බන්ධයෙන්

සමාගමේ ගිණුම්කරණ කාලය; හෝ

(ආ) වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක, අන්තර්කාලීන මූල්‍ය සංස්ථාගත කරන්න

සම්පූර්ණ කරන ලද අනුබද්ධ ආයතනයේ ප්‍රකාශ

සමාන කාල පරිච්ඡේදයකට ගරු කිරීම

සමාගමේ ගිණුම්කරණ කාලය.

(5) (3) සහ (6) උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව,

කණ්ඩායම් මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතුළත් කළ යුතුය

151 වගන්තියට අනුව සකස් කරන ලද ප්‍රකාශයන්

සමාගමේ සෑම අනුබද්ධ ආයතනයක්ම.

(6) කාණ්ඩයේ (7) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

සමාගමක් විසින් සකස් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන අවශ්‍ය n ot

එහි අනුබද්ධිත ආයතනයක මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතුළත් කරන්න

සමාගමේ මණ්ඩලයේ මතය දරන සමාගම

බව-

(අ) එසේ කිරීම ප්‍රායෝගික නැත, නැතහොත් එසේ නොවේ

සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට සැබෑ වටිනාකම

සම්බන්ධ වූ නොසැලකිය යුතු ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ දැක්ම, හෝ

සමානුපාතිකව වියදම් කිරීම හෝ ප්‍රමාදය ඇතුළත් වේ

කොටස් හිමියන්ට වටිනාකමට;

(ආ) ප්‍රතිඵලය නොමඟ යවන හෝ හානිකර වනු ඇත

සමාගමේ ව්‍යාපාරය හෝ එහි ඕනෑම දෙයක්

අනුබද්ධිත ආයතන; හෝ

(ඇ) සමාගමේ ව්‍යාපාරය සහ එහි

අනුබද්ධිත ආයතන එතරම් වෙනස්, ඔවුන්ට කළ නොහැක

සාධාරණ ලෙස තනි කටයුත්තක් ලෙස සැලකිය යුතුය.

(7) සමාගමක් විසින් සකස් කරන ලද කණ්ඩායම් මූල්‍ය ප්‍රකාශය විය හැක

එහි අනුබද්ධිත ආයතනයක මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් අතපසු නොකරන්න

පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව (6) උපවගන්තිය යටතේ සමාගම

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ ලිඛිතව, එවැනි මත ලබා දිය හැකිය

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සුදුසු යැයි සිතන පරිදි නියමයන් හෝ කොන්දේසි.

විගණකවරුන්

පත් කිරීම

විගණක.1 5 4.

(1) සමාගමක් සෑම වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමකදීම,

විගණකවරයෙකු පත් කිරීම -

(අ) එහි නිගමනයේ සිට රැඳී සිටින්න

ඊළඟ වාර්ෂිකව අවසන් වන තුරු රැස්වීම

මහා සභා රැස්වීම; සහ

(ආ) සමාගමේ මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් විගණනය කිරීම

සහ සමාගමට සමූහය සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය නම්

මූල්‍ය ප්‍රකාශ, එම කණ්ඩායම් මූල්‍ය

ඊළඟට ගිණුම්කරණ කාලය සඳහා ප්‍රකාශය

මූල්‍ය සඳහා වන ශේෂ පත්‍රයේ දිනය

ප්‍රකාශයන් විගණනය කරන ලදී.

(2) සමාගමක මණ්ඩලයට ඕනෑම අනියම් පුරප්පාඩුවක් පිරවිය හැක

විගණකගේ නිලය, නමුත් පුරප්පාඩුව පවතින අතරතුර

දිවි ගලවා ගත් හෝ අඛණ්ඩ විගණකවරයෙකු, ඇත්නම්, දිගටම ක්‍රියා කළ හැක

විගණක

(3) කොහෙද -

(අ) සමාගමක වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමකදී අංක

විගණකවරයා පත් කර හෝ නැවත පත් කරනු ලබන අතර නැත

(2) උපවගන්තිය යටතේ යෝජනාව සම්මත කර ඇත;

හෝ

(ආ) විගණක නිලයේ අනියම් පුරප්පාඩුවක් නොවේ

එවැනි සිදුවීමක් සිදුවී මාසයක් ඇතුළත පුරවා ඇත

පුරප්පාඩුව,

රෙජිස්ට්‍රාර්ට විගණකවරයෙකු පත් කළ හැකිය.

(4) සමාගමක් බලයෙන් වැඩ කරන දින පහක් ඇතුළත කළ යුතුය

ව්‍යායාම කළ හැකි වීම, රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ලිඛිත දැනුම් දීමක් කරන්න

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට පත් කිරීමට හිමිකම් ඇති බව

(3) උපවගන්තිය යටතේ විගණක

(5) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(4) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

විගණක ගාස්තු සහ

වියදම්.1 5 5. සමාගමක විගණකවරයෙකුගේ ගාස්තු සහ වියදම් ස්ථාවර කළ යුතුය

-

(අ) සමාගමේ රැස්වීමකදී විගණකවරයා පත් කරනු ලැබුවහොත්,

සමාගම විසින් එවැනි රැස්වීමකදී හෝ එවැනි ආකාරයෙන්

රැස්වීමේදී සමාගම තීරණය කරයි;

(ආ) අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් විගණකවරයා පත් කරනු ලැබුවහොත්,

අධ්‍යක්ෂවරුන්; හෝ

(ඇ) විගණකවරයා රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් පත් කරනු ලැබුවහොත්,

රෙජිස්ට්‍රාර්.

පත් කිරීම

හවුල්කාරිත්වය ලෙස

විගණක.1 5 6.

(1) සමාගමේ නමට හවුල්කාරිත්වයක් පත් කළ හැකිය

හවුල්කරුවන් පුද්ගලයන් නම්, සමාගමක විගණකවරයෙකු වන්න

හි විගණකවරුන් ලෙස පත් කිරීමට සුදුසුකම් ඇති අය

සමාගම.

(2) සමාගමට හවුල් ව්‍යාපාරයක් පත් කිරීම

සමාගමක විගණකවරයා ලෙස සැලකේ, යටත් වේ

157 වගන්තියේ විධිවිධාන, සියලු දෙනා පත් කිරීම

වරින් වර සමාගමේ හවුල්කරුවන් වන පුද්ගලයින්.

හි සුදුසුකම්

විගණක.1 5 7.

(1) පුද්ගලයෙකු විගණකවරයෙකු ලෙස පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා නොකළ යුතුය

සමාගම, එම පුද්ගලයා මිස-

(අ) වරලත් ආයතනයේ සාමාජිකයෙකි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගණකාධිකාරීවරුන්; හෝ

(ආ) ලියාපදිංචි විගණකයෙකි.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන කෙසේ වෙතත්, a

a හි විගණකවරයෙකු ලෙස පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා නොකළ යුතුය

පුද්ගලික සමාගමක් හෝ සමාගමක් හැර වෙනත් සමාගමක්

එම පුද්ගලයා සාමාජිකයෙකු නම් මිස, ඇපකරයෙන් සීමා වේ

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය.

(3) පහත සඳහන් පුද්ගලයන්ගෙන් කිසිවකු පත් කිරීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට නොහැකිය

සමාගමක විගණකවරයෙකු ලෙස:-

(අ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු;

(ආ) හවුල්කරුවෙකු හෝ පුද්ගලයෙකු

හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ හෝ සේවකයෙකුගේ සේවය

සමාගම;

(ඇ) ඈවර කරන්නෙකු හෝ පරිපාලකයෙකු හෝ පුද්ගලයෙකි

හි දේපල සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාහකයෙකු වන

සමාගම ;

(ඈ) ආයතනික ආයතනයක්;

(ඉ) (අ) ඡේදය අනුව, (ආ) හෝ

(ඇ), a හි විගණකවරයෙකු ලෙස පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම නොකළ හැකිය

සම්බන්ධ සමාගම.

(4) ඡේදයේ සඳහන් ඕනෑම තනතුරක් දරන පුද්ගලයෙක්

(3) උපවගන්තියේ (අ), (ආ) හෝ (ඇ) පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම නොකළ හැකිය

පසුව වසර දෙකක කාලයක් සඳහා සමාගමක විගණකවරයෙකු ලෙස

එවැනි පුද්ගලයෙකු එම තනතුර දැරීම නතර කර ඇත.

(5) මේ සඳහා විධිවිධාන සැලැස්විය හැක -

(අ) සුදුසුකම් a බවට පත්වීමට අවශ්‍ය වේ

ලියාපදිංචි විගණක;

(ආ) විගණකවරුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය;

(ඇ) එවැනි ලියාපදිංචිය සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු.

ස්වයංක්‍රීය

නැවත පත් කිරීම.1 5 8.

(1) විගණකවරයෙකු හැර වෙනත් සමාගමක විගණකවරයෙකු

159 වගන්තියේ (1) උපවගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබේ

හි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමකදී නැවත පත් කිරීමට සැලකේ

සමාගම, මිස-

(අ) ඔහු පත්වීම සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි;

(ආ) සමාගම විසින් යෝජනාවක් සම්මත කරයි

රැස්වීම වෙනුවට වෙනත් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම

ඔහු විගණකවරයෙකු ලෙස; හෝ

(ඇ) විගණක සමාගමට දැනුම් දී ඇත

ඔහු නැවත පත් කිරීමට කැමති නැති බවයි.

(2) විගණකවරයෙකු ස්වයංක්‍රීයව නැවත පත් නොකෙරේ නම්

ඔහු වෙනුවට ආදේශ කිරීමට යෝජිත පුද්ගලයා, මිය යාම හෝ වේ

එසේ වීමට නොහැකි හෝ නුසුදුස්සෙකු බවට පත් වේ

පත්වීම.

පළමු පත්වීම

විගණක.1 5 9.

(1) සමාගමක පළමු විගණකවරයා විසින් පත් කළ හැක

පළමු වාර්ෂික ජෙනරාල්ට පෙර සමාගමේ මණ්ඩලය

රැස්වීම, සහ එසේ පත් කරනු ලැබුවහොත්, එම දිනය දක්වා නිලය පවත්වනු ඇත

එම රැස්වීමේ අවසානය.

(2) මණ්ඩලය යටතේ විගණකවරයෙකු පත් නොකරන්නේ නම්

(1) උපවගන්තිය, සමාගම විසින් පළමු විගණකවරයා පත් කළ යුතුය

සමාගමේ රැස්වීමකදී.

(3) මණ්ඩලයට හෝ සමාගමට අවශ්‍ය නොවේ

මෙහි විධිවිධාන අනුව විගණකවරයෙකු පත් කරන්න

කොටස, විසින් ඒකමතික යෝජනාවක් සම්මත කරන්නේ නම්

විගණකවරයෙකු පත් නොකළ යුතු කොටස් හිමියන්. එවැනි අ

විභේදනය ආරම්භයේදී බලපැවැත්වීම නතර කරයි

පළමු වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම.

ආදේශ කිරීම

විගණක.1 6 0.

(1) සමාගමක් වෙනුවට නව විගණකවරයෙකු පත් නොකළ යුතුය

නැවත පත්කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ඇති විගණකවරයෙකු, මිස-

(අ) අවම වශයෙන් වැඩ කරන දින විස්සක ලිඛිත දැනුම්දීම

ඒ සඳහා යෝජනාවක් විගණක වෙත ලබා දී ඇති බවත්;

සහ

(ආ) විගණකවරයාට සාධාරණයක් ලබා දී ඇත

වෙත නියෝජනය කිරීමට අවස්ථාව

වෙනත් අයෙකු පත් කිරීම මත කොටස් හිමියන්

පුද්ගලයා, ලිඛිතව හෝ විගණකවරයා විසින් හෝ ඔහුගේ

කොටස් හිමියන් සමඟ කතා කරන නියෝජිතයා

රැස්වීම (විගණක විසින් තෝරා ගත හැකි ඕනෑම දෙයක්).

(2) විගණකවරයෙකුට සාධාරණ ගාස්තු ගෙවීමට හිමිකම් ඇත

වෙත නියෝජනය කිරීම සඳහා සමාගම විසින් වියදම්

මෙම කොටස යටතේ කොටස් හිමියන්.

විසින් ප්‍රකාශය

පුද්ගලයා නතර කරයි

ලෙස තබා ගන්න

විගණක.1 6 1.

(1) විගණකවරයෙකු ඉල්ලා අස්වන්නේ නම් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා එය නතර කරන්නේ නම්

රැඳී සිටින්න, ඔහු සමාගමට ප්‍රකාශයක් ලබා දිය යුතුය

ඔහුගේ රඳවා තබා ගැනීම නතර කිරීම හා සම්බන්ධ ඕනෑම තත්වයක්

වෙත ගෙන ආ යුතු යැයි ඔහු සලකන කාර්යාලය

සමාගමේ කොටස් හිමියන්ගේ හෝ ණය හිමියන්ගේ අවධානය,

හෝ එවැනි තත්වයන් නොමැති බව ඔහු සලකන්නේ නම්, ඒ

කිසිවක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කිරීම.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය ප්‍රකාශය විය යුතුය

විගණක විසින් භාර දෙන ලදී -

(අ) ඔහු ඉල්ලා අස්වන්නේ නම්, ඉල්ලා අස්වීමේ දැන්වීමත් සමග;

(ආ) ඔහු එසේ වීමට කැමති නැති බව දැනුම් දෙන්නේ නම්

නැවත පත් කරන ලද, ඒ දැනුම් දීමෙන්;

(ඇ) ඔහු වෙනත් කිසිවකු වෙනුවෙන් නිලය දැරීම නතර කරන්නේ නම්

හේතුව, නතර කිරීමෙන් වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

රඳවා තබාගන්න.

(3) විගණක විසින් ඔහු කුමන තත්වයන් ප්‍රකාශ කර ඇත්නම්

ගේ අවධානයට යොමු කළ යුතු යැයි විශ්වාස කරයි

කොටස් හිමියන් හෝ ණයහිමියන්, සමාගම විසින් -

(අ) ප්‍රකාශයේ පිටපතක් එක් එක් අයට යවන්න

කොටස් හිමියා; සහ

(ආ) ප්‍රකාශයේ පිටපතක් වෙත භාර දෙන්න

රෙජිස්ට්‍රාර්:

සමාගමට අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව කළ හැකි බව සපයා ඇත

(ඇණවුමක් මගින් ලබාගෙන ඇති අතර, එහි පිරිවැය ගෙවිය යුතු වේ

විගණක) කොටස් හිමියන්ට පිටපත් යැවීමෙන් වළකින්න හෝ

එසේ කැඳවන ලද රැස්වීමේ නියෝජන කියවීම.

(4) විගණකවරයෙකු (1) උපවගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට, ඔහු

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයක්.

(5) සමාගමක් (3) උපවගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වුවහොත්-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර, ඊට වගකිව යුතුය

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

වළක්වා ගැනීමට විගණක

උනන්දුව පිළිබඳ ගැටුම.1 6 2. සමාගමක විගණකවරයෙකුගේ රාජකාරි ඉටු කිරීමේදී

මෙම පනත යටතේ විගණක, ඔහුගේ විනිශ්චයට බාධාවක් නොවන බවට වග බලා ගන්න

සමාගම හෝ එහි ඕනෑම සම්බන්ධයක් හෝ උනන්දුවක් ඇති වීමට හේතුව

අනුබද්ධිත ආයතන.

විගණක වාර්තාව.1 6 3.

(1) සමාගමක විගණකවරයා විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

ඔහු විසින් විගණනය කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් පිළිබඳ කොටස් හිමියන්.

(2) විගණක වාර්තාවේ සඳහන් විය යුත්තේ-

(අ) මතයේ පදනම;

(ආ) විගණනයේ විෂය පථය සහ සීමාවන්;

(ඇ) විගණකවරයා සියල්ල ලබාගෙන තිබේද;

අවශ්‍ය වූ තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම්;

(ඈ) විගණකගේ මතයේ තිබේද යන්න n දක්වා

ඒවා පරීක්ෂා කිරීමේදී පෙනී යයි, නිසිය

විසින් ගිණුම් වාර්තා තබා ඇත

සමාගම;

(ඉ) විගණකවරයාගේ මතය අනුව මූල්‍ය ද යන්න

ප්‍රකාශ සහ ඕනෑම කණ්ඩායම් මූල්‍ය ප්‍රකාශ

කුමන කාරණා සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය සහ සාධාරණ දැක්මක් ලබා දෙන්න

ඔවුන් සම්බන්ධ වන අතර ඔවුන් එසේ නොකරන්නේ නම්, ගෞරවය

ඔවුන් එසේ කිරීමට අසමත් වන; සහ

(ඊ) විගණකගේ මතය අනුව මූල්‍ය ද යන්න

ප්‍රකාශ සහ ඕනෑම කණ්ඩායම් මූල්‍ය ප්‍රකාශ

151 වගන්තියේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වීම හෝ

153 වගන්තිය, නඩුව විය හැකි පරිදි, සහ ඔවුන් කරන්නේ නම්

එසේ කිරීමට ඔවුන් අසමත් වන ගෞරවය නොවේ.

(3) සමාගමක විගණකවරයා ඔහු මෙන්ම එම අවස්ථාවේදීම කළ යුතුය

ඔහුගේ වාර්තාව සමාගමට ලබා දෙයි, සමාගමට භාර දෙයි

ප්‍රකාශයක් -

(අ) කිසියම් සම්බන්ධතාවයක පැවැත්ම (වෙනත්

විගණකගේ බව) විගණකවරයා සතුව ඇති හෝ ඕනෑම දෙයක්

විගණකවරයා සතු අවශ්‍යතා, සමාගම හෝ

එහි ඕනෑම අනුබද්ධිත ආයතනයක්; සහ

(ආ) සමාගම විසින් ගෙවිය යුතු මුදල

විගණකවරයෙකු ලෙස ධූරය දරන පුද්ගලයා හෝ සමාගම

සමාගම විගණන ගාස්තු සහ වියදම් ලෙස සහ a

වෙනම අයිතමයක්, ගෙවිය යුතු ඕනෑම ගාස්තු සහ වියදම්

එමගින් සපයනු ලබන අනෙකුත් සේවාවන් සඳහා සමාගම

පුද්ගලයා හෝ සමාගම.

විගණකගේ ප්‍රවේශය

තොරතුරු.1 6 4.

(1) සමාගමක මණ්ඩලය විසින් විගණකවරයෙකු බවට සහතික විය යුතුය

සමාගමකට සෑම විටම ගිණුම්කරණයට ප්‍රවේශය ඇත

සමාගමේ වාර්තා සහ අනෙකුත් ලේඛන.

(2) සමාගමක විගණකවරයෙකුට අවශ්‍ය කිරීමට හිමිකම් ඇත

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ හෝ සේවක, එවැනි තොරතුරු සහ

කාර්ය සාධනය සඳහා අවශ්‍ය යැයි ඔහු සිතන පරිදි පැහැදිලි කිරීම්

විගණකවරයෙකු ලෙස ඔහුගේ රාජකාරි.

(3) සමාගමක මණ්ඩලයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

උපවගන්තිය (1), සමාගමේ සිටින සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම

පැහැර හැරීම වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකීමට යටත් විය යුතුය

ලක්ෂයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

(4) අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු

(2) උපවගන්තිය හෝ සාවද්‍ය තොරතුරු සපයන්නේ නම් වැරදිකරු වේ

වරදක් සම්බන්ධයෙන් සහ දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතු නොවේ

රුපියල් ලක්ෂය ඉක්මවයි.

(5) එය වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ සේවකයෙකුට ආරක්ෂාවකි

(4) උපවගන්තිය යටතේ, ඔහු එය ඔප්පු කරන්නේ නම්-

(අ) ඔහු සතුව අවශ්‍ය තොරතුරු නොතිබුණි

සන්තකයේ හෝ ඔහුගේ පාලනය යටතේ; හෝ

(ආ) ඔහු විසින් දරන තනතුර හේතුවෙන් හෝ

ඔහුට පවරා ඇති රාජකාරි, ඔහුට දීමට නොහැකි විය

අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම්.

[21, 2025 හි 12] විගණක

පැමිණීම

කොටස් හිමියන්'

රැස්වීම.1 6 5.

(1) සමාගමක මණ්ඩලය විසින් විගණකවරයෙකු බවට සහතික විය යුතුය

සමාගම -

(අ) හි සෑම රැස්වීමකටම සහභාගී වීමට අවසර ඇත

සමාගමේ කොටස් හිමියන්;

(ආ) දැනුම්දීම් සහ සන්නිවේදනයන් ලබා ගනී

ඒ සම්බන්ධව කොටස් හිමියෙකුට ලැබීමට හිමිකම් ඇත

කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම; සහ

(ඇ) කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමකදී ඇසිය හැක

ඔහු ව්‍යාපාරයේ ඕනෑම කොටසකට සහභාගී වන

විගණකවරයෙකු ලෙස ඔහු ගැන සැලකිලිමත් වන රැස්වීම.

(2) සමාගමක මණ්ඩලයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

උපවගන්තිය (1), සමාගමේ සිටින සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම

පැහැර හැරීම වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකීමට යටත් විය යුතුය

ලක්ෂයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

කොටස් හිමියන්ට වාර්ෂික වාර්තාව

බැඳීම

වාර්ෂිකව සූදානම් කරන්න

වාර්තාව.1 6 6.

(1) සෑම සමාගමකම මණ්ඩලය මාස හයක් ඇතුළත විය යුතුය

සමාගමේ ශේෂ පත්‍ර දිනයෙන් පසු, සූදානම් කරන්න

කාලය තුළ සමාගමේ කටයුතු පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තාව

එම දිනයෙන් අවසන් වන ගිණුම් කාලය.

(2) සමාගමක මණ්ඩලයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

උපවගන්තිය (1), සමාගමේ සිටින සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම

පැහැර හැරීම වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකීමට යටත් විය යුතුය

ලක්ෂයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

වාර්ෂිකව යැවීම

වෙත වාර්තා කරන්න

කොටස් හිමියන්.1 6 7.

(1) සමාගමක මණ්ඩලය එහි පිටපතක් ඇති කළ යුතුය

හි සෑම කොටස් හිමියෙකුටම යැවිය යුතු වාර්ෂික වාර්තාව

සමාගමට වැඩ කරන දින පහළොවකට නොඅඩු පෙර

හි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා දින නියම කර ඇත

කොටස් හිමියන්:

සමාගමකට පළමු අවස්ථාවේදී එවිය හැකි නම්

සෑම කොටස් හිමියෙකුම හි මූල්‍ය ප්‍රකාශය

උපදේශනයෙන් නියම කළ හැකි සාරාංශ පෝරමය

ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය සමඟ,

වාර්ෂික වාර්තාව සමඟ:

තවදුරටත් සපයනු ලබන්නේ සමාගම විසින් එක් එක් දැනුවත් කළ යුතු ය

සම්පූර්ණ මූල්‍ය ලැබීමට ඔහුට හිමිකම් ඇති කොටස් හිමියා

ප්‍රකාශය ඔහුට අවශ්‍ය නම්, නියමිත කාල සීමාවක් තුළ

කාලය.

(2) සමාගමක මණ්ඩලයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

(1) උපවගන්තිය, සමාගමේ සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකුම විය යුතුය

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකට වරදකරු වීම මත නොඑසේ නම්

රුපියල් ලක්ෂය ඉක්මවයි.

වාර්ෂික අන්තර්ගතය

වාර්තාව.1 6 8.

(1) මණ්ඩලයේ වාර්ෂික වාර්තාව ලිඛිතව සහ විය යුතුය

දිනැති, සහ s වලට යටත් වේ උපවගන්තිය (2), යුතුය-

(අ) මණ්ඩලය විශ්වාස කරන තාක් දුරට විස්තර කරන්න

කොටස් හිමියන් සඳහා ඇති ද්‍රව්‍ය

සමාගමේ කටයුතුවල තත්ත්වය අගය කිරීම

හි ව්‍යාපාරයට හානියක් නොවනු ඇත

සමාගමක් හෝ එහි අනුබද්ධ ආයතනයක, කිසියම් වෙනසක්

ගිණුම්කරණ කාලය තුළ-

(i) හි ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය

සමාගම හෝ එහි අනුබද්ධ සමාගම්; හෝ

(ii) ව්‍යාපාර පන්ති

සමාගමට උනන්දුවක් ඇත

වෙනත් සමාගමක කොටස් හිමියා හෝ

එසේ නොමැති නම් ;

(ආ) සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඇතුළත් කරන්න

ගිණුම්කරණ කාලය සම්පූර්ණ කර පුරනය වී ඇත

151 වගන්තියට අනුව, සහ ඕනෑම කණ්ඩායමක්

ගිණුම්කරණ කාලය සඳහා මූල්ය ප්රකාශයන්

කොටසට අනුකූලව සම්පූර්ණ කර අත්සන් කර ඇත

152;

(ඇ) විසින් විගණකවරයෙකු පත් කර ඇති අවස්ථාවක

සමාගම, පිළිබඳ එම විගණක වාර්තාව ඇතුළත් කරන්න

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ඕනෑම කණ්ඩායම් මූල්‍ය

ප්‍රකාශයන් ;

(ඈ) ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල යම් වෙනසක් විස්තර කරන්න

ගිණුම්කරණ කාලය තුළ සිදු කරන ලදී;

[21, 12 හි

2025]

[21, 2025 හි 12](ඉ) අවශ්‍යතා සඳහා ඇතුළත් කිරීම් පිළිබඳ විස්තර සඳහන් කරන්න

ගිණුම්කරණ කාලය තුළ සිදු කරන ලද ලියාපදිංචිය;

(ඊ) වේතනය සහ අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ සඳහන් කරන්න

ගිණුම්කරණ කාලය තුළ අධියක්ෂවරුන්;

(උ) විසින් කරන ලද මුළු පරිත්‍යාග ප්‍රමාණය සඳහන් කරන්න

ගිණුම්කරණ කාලය තුළ සමාගම;

(ඌ) තනතුරු දරන පුද්ගලයින්ගේ නම් සඳහන් කරන්න

අවසානයේ දී සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස

ගිණුම්කරණ කාලය සහ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ නම්

හි අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීම නැවැත්වූ අය

ගිණුම්කරණ කාලය තුළ සමාගම;

(i) සමාගම විසින් ගෙවිය යුතු මුදල සඳහන් කරන්න

විගණකාධිපති ලෙස ධූරය දරන පුද්ගලයා හෝ සමාගම

සමාගම විගණන ගාස්තු ලෙස සහ වෙනම අයිතමයක් ලෙස,

වෙනත් සේවාවන් සඳහා සමාගම විසින් ගෙවිය යුතු ගාස්තු

එම පුද්ගලයා හෝ සමාගම විසින් සපයනු ලැබේ;

(j) කිසියම් සම්බන්ධතාවයක තොරතුරු සඳහන් කරන්න (වෙනත්

විගණකවරයාට වඩා) විගණකවරයා සතුව ඇති හෝ

විගණකවරයාට ඇති ඕනෑම අවශ්යතාවක්,

සමාගම හෝ එහි අනුබද්ධ සමාගම්; සහ

(k) මණ්ඩලය වෙනුවෙන් අත්සන් කළ යුත්තේ-

(i) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු හෝ නම්

සමාගමට ඇත්තේ එක් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් පමණි

අධ්‍යක්ෂ; සහ

(ii) සමාගමේ ලේකම්

(2) සමූහ මූල්‍ය ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය සමාගමක්

එහි වාර්ෂික වාර්තාවේ ප්‍රකාශවලට අදාළව ඇතුළත් විය යුතුය

එහි අනුබද්ධිත, ඡේදවල දක්වා ඇති තොරතුරු (d)

(1) උපවගන්තියේ (j) වෙත.

(3) සමාගමක වාර්ෂික වාර්තාවට අනුකූල විය යුතු නැත

(1) උපවගන්තියේ (a) ඡේදයේ සහ (d) සිට (j) ඡේදවල,

සියලුම කොටස් හිමියන් ලිඛිතව එකඟ වන්නේ නම්, එය එසේ කිරීම අවශ්ය නොවේ.

එවැනි ඕනෑම ගිවිසුමක් වාර්ෂික වාර්තාවේ සටහන් කළ යුතුය.

යැවීමට අසමත් වීම

වාර්තා සහ.1 6 9. සමාගමක ලිපිවල අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව,

වාර්ෂික වාර්තාවක්, දැන්වීමක් හෝ වෙනත් ලේඛනයක් යැවීමට අපොහොසත් වීම

මෙම පනත යටතේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවයකට අනුව කොටස් හිමියා,

කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමකදී ක්‍රියා පටිපාටියේ වලංගු භාවයට බලපාන්නේ නැත

සමාගමේ, එසේ කිරීමට අසමත් වීම අහම්බයක් නම්.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන ලියාපදිංචි කිරීම

ලියාපදිංචි කිරීම

මූල්‍ය

ප්‍රකාශයන්.1 7 0.

(1) පුද්ගලික සමාගමක් නොවන සෑම සමාගමක්ම විය යුතුය

මූල්‍ය කටයුතුවලින් පසු වැඩ කරන දින විස්සක් ඇතුළත බව සහතික කරන්න

සමාගමේ සහ ඕනෑම කණ්ඩායමක මූල්‍ය ප්‍රකාශන

ප්‍රකාශයන් අත්සන් කිරීම අවශ්‍ය වේ, ඒවායේ පිටපත්

ප්‍රකාශ සහ විගණක වාර්තාවේ පිටපතක්

එම ප්‍රකාශ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ

ලියාපදිංචිය.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර්ට ලිඛිතව දැනුම් දීමෙන් පුද්ගලික අවශ්‍ය විය හැක

වැඩ කරන දින විස්සක් ඇතුළත ඔහුට භාර දීමට සමාගම, ද

සමාගමේ සහ ඕනෑම කණ්ඩායමක මූල්‍ය ප්‍රකාශන

එවැනි ගිණුම්කරණ කාල සීමාවන් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන

දැන්වීමෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි, පිටපත් සමග

එම ප්‍රකාශයන් පිළිබඳ ඕනෑම විගණක වාර්තාවක්.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ලබා දුන් පිටපත්

හි අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් නිවැරදි පිටපත් බවට සහතික කළ යුතුය

සමාගම හෝ සමාගමට එක් අධ්‍යක්ෂ පමණක් සිටින තැන,

ඒ අධ්‍යක්ෂ විසින්.

අර්ථ නිරූපණය

ශේෂ පත්‍රය දිනය.1 7 1.

(1) (2) සහ (3) උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, a

සෑම දින දර්ශනයකම සමාගමට ශේෂ පත්‍ර දිනයක් තිබිය යුතුය

වසර.

(2) සමාගමකට ශේෂයක් තිබීම අවශ්‍ය නොවේ

එය සංස්ථාගත කර ඇති දින දර්ශන වර්ෂයේ පත්‍ර දිනය, නම්

එහි පළමු ශේෂ පත්‍ර දිනය පහත දින දසුන් වර්ෂයේ වේ

සහ එහි දින සිට මාස පහළොවකට පසුව නොවේ

පිහිටුවීම හෝ සංස්ථාගත කිරීම.

(3) සමාගමක් එහි ශේෂ පත්‍රයේ දිනය වෙනස් කරන විට, එය

දින දර්ශනයක ශේෂ පත්‍ර දිනයක් තිබීම අවශ්‍ය වේ

වසර නම් -

(අ) ඕනෑම ශේෂ පත්‍ර දෙකක් අතර කාලසීමාව

දිනයන් මාස පහළොවක් නොඉක්මවන; සහ

(ආ) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් වෙනස් කිරීම අනුමත කරයි ශේෂය

පත්‍රය සෑදීමට පෙර දිනය.

(4) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ශේෂ පත්‍රයේ වෙනසක් අනුමත කළ හැක

(3) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා දිනය, ඇතුව හෝ නැතිව

කොන්දේසි.

(5) සමාගමක් එහි ශේෂ පත්‍ර දිනය වෙනස් කරන විට, ද

ශේෂ පත්‍ර දින දෙකක් අතර කාලසීමාවක් නොවිය යුතුය

මාස පහළොවක් ඉක්මවයි.

(6) ශේෂ පත්‍ර දිනයක් සම්මත කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම

ඒ සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් දැනුම් දීමක් ලැබීමෙන් පසු බලපැවැත්වේ

බලපෑම.

(7) සමාගමක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් එය සහතික කළ යුතුය

මණ්ඩලයේ මතය එයට එරෙහිව හොඳ හේතු තිබේ

සමාගමේ එක් එක් අනුබද්ධිත ආයතනයක ශේෂ පත්‍ර දිනය වේ

සමාගමේ ශේෂ පත්‍රයේ දිනය හා සමාන වේ.

(8) අ

සමාගම සමාගමට සමාන නොවේ

අරමුණු සඳහා අනුබද්ධ ආයතනයේ ශේෂ පත්‍ර දිනය

කිසියම් විශේෂිත කණ්ඩායම් මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් එය විය යුතුය

සමාගමේ ශේෂ පත්‍ර දිනයට පෙර.

සමාගමේ කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශනය

පිළිබඳ විමර්ශනය

සමාගමේ කටයුතු

අයදුම් කිරීම මත

කොටස් හිමියන්.1 7 2.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට දක්ෂයෙකු හෝ වැඩි ගණනක් පත් කළ හැක

සමාගමක කටයුතු විමර්ශනය කිරීමට පරීක්ෂකවරුන් සහ

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා උපදෙස් දෙන ආකාරයට ඔවුන් ගැන වාර්තා කරන්න-

(අ) සමාගමේ අයදුම්පත මත, අනුමත

විශේෂ යෝජනාවක් මගින්;

(ආ) නිකුත් කර ඇති සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

ට නොඅඩු අයදුම්පත් මත කොටස්

කොටස් හිමියන් පනස් දෙනෙකු හෝ කොටස් හිමියන් නොමැති කොටස්

නිකුත් කරන ලද කොටස් වලින් පහෙන් එකකට වඩා අඩුය;

(ඇ) නොමැති සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

ට නොඅඩු ඉල්ලුමක් මත කොටස් නිකුත් කරන ලදී

මත සිටින පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවෙන් පහෙන් එකක්

සමාගමේ සාමාජිකයින්ගේ ලේඛනය.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් සඳහා සහය දැක්විය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට අවශ්‍ය විය හැකි එවැනි සාක්ෂි මගින්

අයදුම්කරු හෝ අයදුම්කරුවන් සතුව ඇති බව පෙන්වීමේ අරමුණ

පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වීමට හොඳ හේතුවක්.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට එවැනි පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කිරීමට පෙර විය හැක

සහ කලින් කලට ඔහු එය අවශ්‍ය බව සලකන පරිදි, අවශ්‍ය වේ

අයදුම්කරු හෝ අයදුම්කරුවන් ගෙවීම සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීමට

විමර්ශන වියදම්.

(4) යම් පුද්ගලයෙක් යම් මුදලක් ලබා දීමට අපොහොසත් වන අවස්ථාවක

ආරක්ෂාව සහ අවශ්‍ය විටෙක උපවගන්තිය යටතේ කළ යුතුය

(3), රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඔහුගේ පරම අභිමතය පරිදි එය මෙහෙයවිය හැක

දැනටමත් ගෙවා ඇති ඕනෑම ඇපයක් රාජසන්තක කර අවසන් කරනු ලැබේ

විමර්ශනය.

පිළිබඳ විමර්ශනය

සමාගමේ කටයුතු

වෙනත් අවස්ථා.1 7 3.

(1) 172 වගන්තියේ විධිවිධානවලට අගතියක් නොමැතිව, ද

රෙජිස්ට්‍රාර් -

(අ) දක්ෂයෙකු හෝ වැඩි ගණනක් පත් කළ යුතුය

සමාගමක කටයුතු විමර්ශනය කිරීමට පරීක්ෂකවරුන්

සහ එවැනි ආකාරයෙන් එය වාර්තා කිරීමට

රෙජිස්ට්‍රාර් නියෝග, එහිදී නියෝගය අනුව අධිකරණය

සමාගමේ කටයුතු විය යුතු බව ප්‍රකාශ කරයි

විසින් පත් කරන ලද පුද්ගලයෙකු විසින් විමර්ශනය කරන ලදී

රෙජිස්ට්‍රාර් ;

(ආ) දක්ෂයෙකු හෝ වැඩි ගණනක් පත් කළ හැක

සමාගමක කටයුතු විමර්ශනය කිරීමට පරීක්ෂකවරුන්

සහ එය දිස්වන්නේ නම්, රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත වාර්තා කිරීමට

යෝජනා කරන තත්වයන් ඇති බව ඔහුට

බව-

(i) එහි ව්‍යාපාරය කරගෙන යනු ලැබේ

එහි ණය හිමියන්ට වංචා කිරීමේ චේතනාවෙන් හෝ

වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ ණයහිමියන්, හෝ

එසේ නොමැති නම් වංචනික හෝ නීති විරෝධී සඳහා

අරමුණ, හෝ අසාධාරණ ලෙස

එහි කොටස් හිමියන්ගේ ඕනෑම කොටසකට අගතියකි

;

(ii) එය කිසියම් වංචාවක් සඳහා පිහිටුවා ඇත

නීති විරෝධී අරමුණ;

(iii) එය පිහිටුවීමට අදාළ පුද්ගලයන්

හෝ එහි කටයුතු කළමනාකරණය ඇත

ඒ හා සම්බන්ධව වංචාවකට වරදකරු වීම,

වැරදි හැසිරීම හෝ වෙනත් විෂමාචාරය

එය දෙසට හෝ එහි කොටස් හිමියන් දෙසට;

(iv) එහි කොටස් හිමියන්ට ලබා දී නැත

එයට අදාළ සියලු තොරතුරු

ඔවුන්ට සාධාරණ විය හැකි කටයුතු

බලාපොරොත්තු ; හෝ

(v) ඕනෑම එකක් සඳහා එසේ කිරීම අවශ්‍ය වේ

මෙම පනතේ අරමුණු.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කළ හැක

ඔහු ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම වාර්තාවක් සඳහා නොවේ යන කොන්දේසිය

ප්‍රකාශනය, සහ එවැනි ඕනෑම අවස්ථාවක, වගන්තියේ (3) උපවගන්තිය

එවැනි වාර්තා සඳහා 176 අදාළ නොවේ.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ බලය

සිදු කිරීමට

පිළිබඳ විමර්ශනය

සම්බන්ධ කටයුතු

සමාගම්.1 7 4. 172 වගන්තිය හෝ 173 වගන්තිය යටතේ පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කළ අවස්ථා

සමාගමක කටයුතු විමර්ශනය කිරීම සඳහා, එය අවශ්‍ය බව සලකයි

ඕනෑම අයෙකුගේ කටයුතු ද විමර්ශනය කිරීම මෙම විමර්ශනයේ අරමුණු වේ

ඕනෑම අදාළ කාලයකදී හෝ ඇති වෙනත් ආයතනික ආයතන

සමාගමේ අනුබද්ධිත හෝ හිමිකාරී සමාගමක් හෝ එහි අනුබද්ධිත ආයතනයක්

සමාගම පැවැත්වීම, ඔහු විසින් පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ඇතිව කළ යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට එසේ කිරීමට බලය ඇති අතර, ගේ කටයුතු පිළිබඳව වාර්තා කළ යුතුය

ඔහුගේ විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵල ඔහු සිතන පරිදි වෙනත් ආයතනික ආයතන

එහි කටයුතු පිළිබඳ විමර්ශනයට අදාළ වේ පළමුව

සඳහන් කළ සමාගම.

නිෂ්පාදනය

ලේඛන සහ

සාක්ෂි දී

විමර්ශනය.1 7 5.

(1) 172 වගන්තිය යටතේ පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත් හෝ

173 වගන්තිය, එය සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ, නිලධාරීන්ගේ සහ යුතුකම විය යුතුය

සමාගමේ නියෝජිතයින් සහ සියලුම අධ්‍යක්ෂවරුන්, නිලධාරීන් සහ

කටයුතු කරන වෙනත් ඕනෑම ආයතනයක නියෝජිතයන්

174 වගන්තියට අනුව විමර්ශනය කර ඇත -

(අ) පරීක්ෂක වෙත සියලුම පොත් ඉදිරිපත් කිරීම සහ

සමාගමට අදාළ හෝ ලේඛන හෝ, ලෙස

නඩුව විය හැක, අනෙකුත් ආයතනික, වන

ඔවුන්ගේ භාරයේ හෝ බලයේ සිටී;

(ආ) අවශ්‍ය වූ විට පරීක්ෂකවරයා ඉදිරියේ පෙනී සිටීම

එසේ කරන්න ; සහ

(ඇ) පරීක්ෂකවරයාට සියලු සහාය ලබා දෙන්න

ඔවුන් වන විමර්ශනයට සම්බන්ධය

සාධාරණව දෙන්න පුළුවන්.

(2) පරීක්ෂකවරයෙකුට දිවුරුම් දීම හෝ ප්‍රකාශ කිරීම මත පරීක්ෂා කළ හැක

සමාගමේ හෝ වෙනත් ආයතනයක නිලධාරීන් සහ නියෝජිතයන්

එහි ව්‍යාපාරයට අදාළව සංගත, සහ පරිපාලනය කළ හැක

එවැනි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ දිවුරුම් දීම හෝ සහතික කිරීම.

(3) සමාගමේ කිසියම් නිලධාරියෙකු හෝ නියෝජිතයෙකු හෝ වෙනත් අවස්ථාවක

ආයතනික ආයතනය පරීක්ෂකවරයාට කිසිවක් ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

මෙම වගන්තිය යටතේ ඔහුගේ රාජකාරිය වන පොත හෝ ලේඛනය

ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපයීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ඔහුගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂක විසින්

සමාගම හෝ වෙනත් ආයතනික ආයතන, නඩුව විය හැකි පරිදි, ද

පරීක්ෂකවරයාට අධිකරණයට ලිඛිතව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහතික කළ හැකිය, සහ

උසාවියට නඩුව විභාග කළ හැකි අතර ඕනෑම දෙයක් ඇසීමෙන් පසු

විරුද්ධව හෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ හැකි සාක්ෂිකරුවන්

චූදිත වරදකරු සහ කිසියම් ප්‍රකාශයක් ඇසීමෙන් පසු

ආරක්ෂාව සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකිය, වැරදිකරුවාට මෙන් දඬුවම් කළ හැකිය

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු විය.

(4) පරීක්ෂකයකු එම කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය යැයි සිතන තැන

ඔහුගේ පරීක්ෂණයෙන් ඔහුට බලයක් නොමැති පුද්ගලයෙකු බව

දිවුරුම් දීම හෝ ප්‍රකාශය මත විභාග කිරීම එසේ විභාග කළ යුතුය

උසාවියට අදාළ විය හැකි අතර උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්,

දිවුරුම් දීමෙන් හෝ විභාග කිරීමට එම පුද්ගලයාට නියෝග කරන්න

ට අදාළ ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් එය ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කිරීම

විමර්ශනය. එවැනි ඕනෑම පරීක්ෂණයකදී -

(අ) පරීක්ෂකවරයාට පෞද්ගලිකව හෝ පෙනී සිටිය හැක

නීතිඥයෙකු විසින් නියෝජනය කරනු ලැබේ;

(ආ) අධිකරණයට එවැනි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කළ හැකිය

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි විභාග කරන ලද පුද්ගලයින්;

(ඇ) විභාග කළ පුද්ගලයා ඒ සියල්ලට පිළිතුරු දිය යුතුය

උසාවිය ඉදිරිපත් කළ හැකි හෝ ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ දෙන ප්‍රශ්න

ඔහුට ;

(ඈ) පරීක්ෂා කරන ලද පුද්ගලයා ඔහුගේ වියදමෙන් විය හැකිය

ඉදිරිපත් කළ හැකි නීතිඥයෙකු විසින් නියෝජනය කරනු ලැබේ

ඔහුට හැකියාව ලබා දීමේ අරමුණින් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න

ඔහු විසින් ලබා දෙන ඕනෑම පිළිතුරක් පැහැදිලි කිරීමට හෝ සුදුසුකම් ලැබීමට;

[21, 2025 හි 12] (ඉ) විභාගය ලිඛිතව සටහන් කළ යුතුය

පරීක්ෂා කළ පුද්ගලයා වාර්තාවට අත්සන් කළ යුතුය;

සහ

(ඊ) උසාවියේ යම් විධානයකට යටත්ව, ද

මෙම වගන්තිය යටතේ විභාගයක වාර්තාවක් තිබිය යුතුය

ඕනෑම ක්‍රියාවලියකදී සාක්ෂි වශයෙන් පිළිගත හැකිය

මෙම පනත යටතේ.

(5) හි (d) ඡේදයේ අඩංගු කිසිවක් නොතකා

(4) උපවගන්තිය, විභාග කළ පුද්ගලයාට අධිකරණයට අවසර දිය හැකිය

එය සුදුසු යැයි සිතන එවැනි වියදම්. එසේ අවසර දී ඇති ඕනෑම පිරිවැයක් විය යුතුය

විමර්ශන වියදම් කොටසක් ලෙස ගෙවා ඇත.

(6) මෙම කොටසෙහි, නිලධාරීන් හෝ නියෝජිතයන් වෙත කිසියම් සඳහනක්

අතීතයේ මෙන්ම වර්තමාන නිලධාරීන් හෝ නියෝජිතයන් ඇතුළත් විය යුතුය

නඩුව විය හැක, සහ "නියෝජිතයන්" යන ප්‍රකාශනය සම්බන්ධයෙන්

සමාගමක් හෝ වෙනත් ආයතනයක්, එහි ඇතුළත් විය යුතුය

බැංකුකරුවන් සහ නීතිඥයින් සහ සේවයේ යෙදී සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

එය විගණකවරුන් ලෙස, එම පුද්ගලයන් නිලධාරින් වුවත් නැතත්

සමාගමේ හෝ වෙනත් ආයතනික ආයතනයක.

පරීක්ෂක වාර්තාව.1 7 6.

(1) පරීක්ෂකයෙක් -

(අ) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් එසේ නියම කරනු ලැබුවහොත්,

හි රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත අතුරු වාර්තා සාදන්න

විමර්ශන පාඨමාලාවක්;

(ආ) විමර්ශනයක අවසානය මත,

රෙජිස්ට්රාර් වෙත ලිඛිතව අවසන් වාර්තාවක් සාදන්න.

(2) 173 වගන්තිය යටතේ පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කළ තැන

උසාවි නියෝගයක් අනුව, රෙජිස්ට්රාර් විසින් a

එවැනි පරීක්ෂකවරයෙකු විසින් අධිකරණයට කරන ලද ඕනෑම වාර්තාවක පිටපතක්.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්-

(අ) විසින් කරන ලද ඕනෑම වාර්තාවක පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න

සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලයට පරීක්ෂක;

(ආ) ඉල්ලීම මත ඕනෑම වාර්තාවක පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න

නියමිත ගාස්තුව ගෙවීම -

(i) සමාගමේ ඕනෑම කොටස් හිමියෙක් හෝ

සමඟ කටයුතු කරන වෙනත් ඕනෑම ආයතනයක්

174 වගන්තිය අනුව වාර්තාව;

(ii) ඔහුගේ හැසිරීම යොමු කරනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

වාර්තාවේ දක්වා;

(iii) සමාගමේ හෝ ආයතනයේ විගණකවරුන්

ආයතනික;

(iv) විමර්ශනය සඳහා අයදුම්කරුවන් කවුරුන්ද;

(v) මූල්‍යමය වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

අවශ්‍යතා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දිස්වේ

හි ගනුදෙනු කරන ලද කරුණු මගින් බලපෑමට ලක් වේ

වාර්තාව, ණයහිමියෙකු ලෙස වේවා

සමාගම හෝ ආයතනික හෝ වෙනත් ආකාරයකින්;

(ඇ) වාර්තාව මුද්‍රණය කර ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට හේතු වේ සංස්.

කටයුතු කරගෙන යයි

පරීක්ෂක වාර්තාව.1 7 7.

(1) 176 වගන්තිය යටතේ සාදන ලද කිසියම් වාර්තාවකින් එය

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අදාළව රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට පෙනී යයි

සමාගමට හෝ වෙනත් ආයතනික ආයතනයකට

174 වගන්තිය යටතේ විමර්ශනය කර ඇත

ඔහු සාපරාධී වගකීමකට යටත් වන ඕනෑම වරදක්, රෙජිස්ට්‍රාර්

මෙම නඩුවේ එකක් බව ඔහුට පෙනී යන්නේ නම්

නීතිපතිවරයා විසින් නඩු පැවරිය යුතුය-

ජෙනරාල්, මේ කාරණය නීතිපතිවරයාට යොමු කරන්න.

(2) නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කරන ඕනෑම කාරණයකදී

(1) උපවගන්තිය යටතේ නීතිපතිවරයා එය සලකයි

නඩුව නඩු පැවරිය යුතු නඩුවකි

ස්ථාපිත, ඔහු ඒ අනුව ක්‍රියාදාමයන් ආරම්භ කළ යුතුය

සමාගමේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහ නියෝජිතයින්ගේ රාජකාරිය විය යුතුය

හෝ වෙනත් ආයතනික, නඩුව විය හැකි පරිදි, (වෙනත්

නඩු විභාගයේ විත්තිකරු) ඔහුට සියල්ල ලබා දීමට

ඔවුන් කරන නඩු පැවරීම සම්බන්ධව සහාය

සාධාරණව දීමට හැකියාව ඇත. උපවගන්තියේ විධිවිධාන

175 වගන්තියේ (6) මෙම අරමුණු සඳහා අදාළ වේ

උපවගන්තිය එම කොටසේ අරමුණු සඳහා අදාළ වන පරිදි.

(3) කිසියම් ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් ඈවර කරන්නෙකු නම්

මෙම පනත යටතේ පත් කළ හැකි, එය පෙනී යයි

හි විධිවිධාන යටතේ සාදන ලද ඕනෑම වාර්තාවකින් රෙජිස්ට්‍රාර්

176 වගන්තිය ඕනෑම හේතුවක් නිසා එසේ කිරීම සුදුසුය

(i) උප ඡේදයේ සඳහන් එවැනි තත්වයන්

හෝ (1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ (ii) උප ඡේදය

173 වගන්තිය, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා පත් කිරීමට අධිකරණයට අයදුම් කළ හැකිය

ඈවර කරන්නෙක්.

(4) එය 176 වගන්තිය යටතේ සාදන ලද කිසියම් වාර්තාවකින්

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට පෙනී යන්නේ ක්‍රියාපටිපාටිය තුළ සිදු විය යුතු බවයි

ඕනෑම ආයතනයක් විසින් ගෙන එන මහජන අවශ්‍යතා, ඔහු විය හැකිය

නමින් සහ ඒ වෙනුවෙන් එවැනි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන එන්න

ශරීරය සංගත.

(5) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ආයතනික ආයතනයට වන්දි ගෙවිය යුතුය

එය තුළ හෝ ඇතුළත දරන ඕනෑම පිරිවැයක් හෝ වියදම්වලට එරෙහිව

උපවගන්තිය යටතේ ගෙන එන ඕනෑම ක්රියා පටිපාටියක් සමඟ සම්බන්ධ වීම

(4)

හි වියදම්

පිළිබඳ විමර්ශනය

සමාගමේ කටයුතු.1 7 8.

(1) විසින් විමර්ශනයක් සඳහා වියදම් සහ ආනුෂංගික

172 වගන්තිය යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් පත් කරන ලද පරීක්ෂකවරයෙකි

හෝ 173 වගන්තිය පළමු අවස්ථාවේ දී සපුරාලිය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්.

(2) පහත සඳහන් පුද්ගලයා, නිශ්චිතව දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට විය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ආපසු ගෙවීමට බැඳී සිටී-

(අ) නඩු පැවරීමකදී වරදකරු වූ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

විසින් කරන ලද විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිහිටුවන ලදී

නීතිපති, හෝ ගෙවීමට නියෝග කර ඇත්තේ කවුද

ක්රියා පටිපාටියේ පිරිවැයේ සම්පූර්ණ හෝ යම් කොටසක්

177 වගන්තියේ (4) උපවගන්තිය යටතේ ගෙන එන ලදී, මැයි

එම නඩු විභාගයේදීම ගෙවීමට නියම කරනු ලැබේ

නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි වියදම් සඳහන් කර ඇත

අනුපිළිවෙලෙහි;

(ආ) කාගේ නමින්ද ඕනෑම ආයතනයක්

නඩු කටයුතු (4) උපවගන්තිය යටතේ ගෙන එනු ලැබේ

177 වගන්තිය මුදලට හෝ වටිනාකමට වගකිව යුතුය

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එය විසින් අයකර ගන්නා ලද යම් මුදලක් හෝ දේපලක්

එම ක්‍රියාදාමයන් සහ ඒ සඳහා වූ මුදල

ආයතනික වගකීම් දරන ආයතනය පළමු චෝදනාව විය යුතුය

අයකරගත් මුදල හෝ දේපල මත; සහ

(ඇ) විමර්ශනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මිස a

නඩු පැවරීම නීතිපති විසින් ආරම්භ කරනු ලැබේ-

(i) විසින් කටයුතු කරන ඕනෑම ආයතනයක්

පරීක්ෂකවරයා පත් කළ ස්ථානය පිළිබඳ වාර්තාව

එසේ නොමැති නම් රෙජිස්ට්‍රාර්ගේම නොවේ

යෝජනාව, මෙතෙක් හැර වගකීම් දරනු ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වෙනත් ආකාරයකින් මෙහෙයවයි; සහ

(ii) අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

පරීක්ෂකවරයා සිටි තැන පරීක්ෂණය

172 වගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලැබේ

යම් තාක් දුරට, තිබේ නම්, වගකියනු ලැබේ

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට යොමු කළ හැකිය.

(3) හැර වෙනත් ආකාරයකින් පත් කරන ලද පරීක්ෂකවරයෙකුගේ වාර්තාව

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේම යෝජනාව ඔහු සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, සහ එසේ නම්

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන පරිදි නිර්දේශයක් ඇතුළත් කරන්න

පරීක්ෂකවරයා සිතන දිශාවන් (ඇත්නම්).

ඡේදයේ විධිවිධාන යටතේ ලබා දීමට සුදුසුය

(ඇ) උපවගන්තිය (2) .

(4) මෙම කොටසෙහි අරමුණු සඳහා, කිසියම් පිරිවැයක් හෝ වියදම්

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් දරනු ලැබේ

177 වගන්තියේ (4) උපවගන්තිය යටතට ගෙන එන ලද කටයුතු

(එහි (5) උපවගන්තිය යටතේ දරන ලද වියදම් ඇතුළුව

අංශය) විමර්ශනයේ වියදම් ලෙස සලකනු ලැබේ

නඩු කටයුතුවලට තුඩු දෙමින්.

(5) විසින් පනවා ඇති රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ආපසු ගෙවීමට ඇති ඕනෑම වගකීමක්

(2) උපවගන්තියේ (අ) සහ (ආ) ඡේදවල විධිවිධාන

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ අයිතිය තෘප්තිමත් කිරීමට යටත් විය යුතුය

ආපසු ගෙවීම, සියලු පුද්ගලයන්ට වන්දි ගෙවීමට ද වගකීමක් විය යුතුය

හි (ඇ) ඡේදයේ විධිවිධාන යටතේ වගකීමට එරෙහිව

උපවගන්තිය (2), සහ විසින් පනවා ඇති එවැනි වගකීමක්

(අ) ඡේදයේ විධිවිධාන, ඉහත කී පරිදි,

සියලු පුද්ගලයන්ට වන්දි ගෙවීමට ද වගකීමක් විය යුතුය වගකීමට එරෙහිව

(ආ) ඡේදයේ විධිවිධාන යටතේ

(6) (අ) ඡේදයේ විධිවිධාන යටතේ වගකිව යුතු ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

හෝ ඡේදය (ආ) හෝ උප ඡේදය (i) හෝ උප ඡේදය (ii)

(2) උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදයේ හිමිකම ඇත

ඒ යටතේ වගකිව යුතු වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ දායකත්වය

ඡේදය හෝ උප ඡේදය, සිද්ධිය අනුව විය හැක

ඒ යටතේ ඔවුන්ගේ අදාළ වගකීම් ප්‍රමාණයට.

(7) මේ යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් පියවිය යුතු වියදම්

වගන්තිය යටතේ ඔහු විසින් අයකර නොගත් තාක් දුරට විය යුතුය

සඳහා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ලබාදුන් මුදලින් ගෙවා ඇත

අරමුණ.

[21, 2025 හි 12] පරීක්ෂකගේ වාර්තාව

සාක්ෂි විය යුතුය.1 7 9. 172 වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද පරීක්ෂකවරයෙකුගේ ඕනෑම වාර්තාවක පිටපතක්

හෝ 173 වගන්තිය ඕනෑම නෛතික ක්‍රියාදාමයක් ලෙස පිළිගත හැකිය

ඕනෑම කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂකගේ මතය පිළිබඳ සාක්ෂි

වාර්තාවේ අඩංගු වේ.

පත්වීම සහ

බලතල

පරීක්ෂකවරුන් වෙත

විමර්ශනය කරන්න

හිමිකාරිත්වය

සමාගම.1 8 0.

(1) හොඳ ඇති බව රෙජිස්ට්‍රාර්ට පෙනෙන තැන

එසේ කිරීමට හේතුව, ඔහු පරීක්ෂකවරුන් එකක් හෝ කිහිපයක් පත් කළ හැක

හි කොටස්වල අයිතිය පිළිබඳව විමර්ශනය කර වාර්තා කරන්න

සමාගම සහ වෙනත් ආකාරයකින් සමාගම සම්බන්ධයෙන්,

සැබෑ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීමේ අරමුණින් හෝ

සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වය පිළිබඳව මූල්‍යමය වශයෙන් උනන්දු වී ඇත

(සැබෑ හෝ පෙනෙන) සමාගමේ හෝ පාලනය කිරීමට හැකි හෝ

ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් එහි ප්‍රතිපත්තියට බලපෑම් කිරීමට.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කිරීම

යන්න ඔහුගේ විමර්ශනයේ විෂය පථය අර්ථ දැක්විය හැක

එය දීර්ඝ කළ යුතු කරුණු හෝ කාල සීමාවට ගරු කරයි

හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, සහ විශේෂයෙන් විමර්ශනය සීමා කළ හැකිය

විශේෂිත කොටස් හෝ ණයකර සමඟ සම්බන්ධ කරුණු.

(3) පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කිරීමේ කොන්දේසි වලට යටත්ව, ඔහුගේ

ඕනෑම දෙයක් විමර්ශනය කිරීමට බලතල විහිදේ

ක පැවැත්ම යෝජනා කරන තත්වයන්

නීත්‍යානුකූලව නොවුනත්, විධිවිධානය හෝ අවබෝධය

බන්ධනය, නිරීක්ෂණය කරන ලද හෝ නිරීක්ෂණය කරන ලද හෝ නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත

ප්‍රායෝගිකව සහ ඔහුගේ අරමුණු සඳහා අදාළ වේ

විමර්ශනය.

(4) යටතේ විමර්ශනයක් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක්

විශේෂිත කොටස් සම්බන්ධයෙන් මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන

හෝ සමාගමක ණයකර රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ලබා දෙනු ලැබේ

සමාගමේ කොටස් හිමියන්, සහ සංඛ්‍යාව

අයදුම්කරුවන් හෝ ඔවුන් සතු කොටස් ප්‍රමාණය නොවේ

සඳහා අයදුම්පතක් සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුය

(b) හෝ (c) උප ඡේදය යටතේ පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කිරීම

172 වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා යටත් විය යුතුය

(5) සහ (6) උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට පත් කරන්න

පරීක්ෂණය පැවැත්වීමට පරීක්ෂක. එහිදී පරීක්ෂකවරයෙක්

පත් කරනු ලබන්නේ ඔහුගේ පත්වීම් කොන්දේසි කිසිවක් බැහැර කළ යුතු ය

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සෑහීමකට පත්වන කාරණය අසාධාරණයි

විමර්ශනය කරන්න.

(5) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා යටතේ පරීක්ෂකවරයෙකු පත් නොකළ යුතුය

(4) උපවගන්තිය අයදුම්පත බව ඔහු සලකන්නේ නම්

කරදරකාරී.

(6) (4) උපවගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් මත එය

විසින් ලබා දී ඇති බලතල රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට පෙනේ

විමර්ශනය සඳහා 181 වගන්තිය ප්‍රමාණවත් වේ

එය විමර්ශනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කරුණු, ඔහු විය හැක

ඒ වෙනුවට එම වගන්තිය යටතේ විමර්ශනය කරන්න.

(7) යටතේ විමර්ශනයක අරමුණු සඳහා

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන, 174 වගන්තිවල විධිවිධාන,

175 සහ 176 අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සමඟ අදාළ වේ

සමාගමේ කටයුතු හෝ ඒවාට යොමු කිරීම

හි විධිවිධානවලට යටත්ව වෙනත් ඕනෑම ආයතනයක්

උපවගන්ති (8) සහ (9).

(8) 174, 175 සහ 176 වගන්ති සියල්ලන්ටම අදාළ විය යුතුය

පරීක්ෂකවරයා සිටින හෝ සිටි හෝ සිටින පුද්ගලයන්

මූල්‍යමය වශයෙන් එසේ වූ බවට විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතුවකි

සාර්ථකත්වය හෝ අසාර්ථකත්වය හෝ පෙනෙන සාර්ථකත්වය ගැන උනන්දු වෙයි

හෝ සමාගමේ හෝ වෙනත් ආයතනික ආයතනයක අසාර්ථකත්වය

සමාගමේ හිමිකාරිත්වය සමඟ විමර්ශනය කරනු ලබන,

හෝ පාලනය කිරීමට හෝ එහි ප්‍රතිපත්තියට ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් බලපෑම් කිරීමට හැකියාව ඇත

අන් අය වෙනුවෙන් පමණක් අදාළ පුද්ගලයින් ඇතුළුව

හි නිලධාරීන් සහ නියෝජිතයන් සම්බන්ධයෙන් ඒවා අදාළ වේ

සමාගම හෝ වෙනත් ආයතනයක, නඩුවේ පරිදි

විය.

(9) හොඳ හේතුවක් ඇති බව රෙජිස්ට්‍රාර් සලකන තැන

මෙම වගන්තිය යටතේ සාදන ලද වාර්තාවක කිසිදු කොටසක් හෙළි නොකිරීමට,

ඔහුට 176 වගන්තිය යටතේ වාර්තාව හෙළි කළ හැකිය

එම කොටස මග හැරීම.

(10) මේ යටතේ කරන ලද විමර්ශනයක වියදම්

කොටස මුදල් වලින් රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් සපුරාලිය යුතුය

ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් සපයා ඇත.

අවශ්‍ය බලය

ලෙස තොරතුරු

උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්

කොටස් වශයෙන් හෝ

ණයකර.1 8 1.

(1) හොඳ ඇති බව රෙජිස්ට්‍රාර්ට පෙනෙන තැන

හිමිකාරිත්වය විමර්ශනය කිරීමට හේතුව ඕනෑම කොටස් හෝ

සමාගමක ණයකර සහ එය අනවශ්‍ය බව

ඒ සඳහා පරීක්ෂකවරයෙකු පත් කිරීමට, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට හැකිය

ඔහුට සාධාරණ හේතුවක් ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු අවශ්‍ය වේ

විශ්වාස කරන්න-

(අ) ඒවා ගැන උනන්දු වීම හෝ තිබීම

කොටස් හෝ ණයකර; හෝ

(ආ) ඒවාට අදාළව ක්‍රියා කිරීම හෝ ක්‍රියා කර තිබීම

හි නීතීඥයා හෝ නියෝජිතයා ලෙස කොටස් හෝ ණයකර

ඔවුන් ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්,

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඔහු සතු හෝ හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ලබා දීමට

සාධාරණ ලෙස වර්තමාන සහ

එම කොටස් හෝ ණයකරවල අතීත අවශ්‍යතා සහ

උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්ගේ නම් සහ ලිපිනයන් සහ ඕනෑම අයෙකුගේ

සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියා කළ හෝ ක්‍රියා කළ පුද්ගලයා

කොටස් හෝ ණයකර.

(2) මෙම වගන්තියේ අරමුණු සඳහා පුද්ගලයෙකු විය යුතුය

ඔහු නම්, කොටස් හෝ ණයකර ගැන උනන්දුවක් ඇති බව සලකනු ලැබේ

ඒවා හෝ ඕනෑම දෙයක් අත්පත් කර ගැනීමට හෝ බැහැර කිරීමට ඕනෑම අයිතියක් ඇත

ඔවුන් කෙරෙහි උනන්දුවක් හෝ ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය දීමට හෝ ඔහුගේ නම්

වෙනත් අයගේ ඕනෑම අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ

ඔවුන් ගැන උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින් හෝ වෙනත් පුද්ගලයින් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම්

ඒවා අවශ්‍ය විය හැකිය හෝ ඔවුන්ගේ ව්‍යායාම කිරීමට පුරුදු වී සිටිති

ඔහුගේ උපදෙස් අනුව අයිතිවාසිකම්.

(3) අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමට අපොහොසත් වන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

ඔහු (1) උපවගන්තිය යටතේ හෝ එවැනි කිසිවක් ලබා දුන්නේ කවුරුන්ද යන්නයි

තොරතුරු ඔහු දන්නා ඕනෑම ප්‍රකාශයක් කරයි

ද්‍රව්‍යමය විශේෂයක අසත්‍ය, හෝ නොසැලකිලිමත් ලෙස ඕනෑම දෙයක් කරයි

ද්‍රව්‍යමය විශේෂයක අසත්‍ය ප්‍රකාශය විය යුතුය

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකට වරදකරු වීම මත නොඑසේ නම්

රුපියල් මිලියනය ඉක්මවන හෝ සිරදඬුවමකට a

වසර පහක් නොඉක්මවන කාල සීමාව හෝ එවැනි දඩ සහ යන දෙකටම

සිරගත කිරීම.

පැනවීමට බලය

මත සීමා කිරීම්

කොටස් හෝ

ණයකර.1 8 2.

(1) යටතේ විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන්

180 වගන්තියේ හෝ 181 වගන්තියේ විධිවිධාන, එය දිස්වේ

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට අදාල දේ සොයාගැනීමේ අපහසුවක් ඇති බව

ඕනෑම කොටස් පිළිබඳ කරුණු (නිකුත් කළද හෝ නිකුත් කළ යුතුද),

සහ දුෂ්කරතාවය සම්පූර්ණයෙන් හෝ ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇති බව

අදාළ පුද්ගලයින්ගේ හෝ ඔවුන්ගෙන් කිසිවෙකුගේ අකමැත්ත

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට අවශ්‍ය පරිදි විමර්ශනයට සහාය වීම

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් නියෝගයක් මගින් නියම කළ හැක

වැඩිදුර නියෝගය, මෙයින් පනවා ඇති සීමාවන්ට යටත් වන්න

කොටස.

(2) යම් කොටස් වලට යටත් වීමට යොමු කර ඇති තාක් කල්

මෙම වගන්තිය මගින් පනවා ඇති සීමාවන් -

(අ) එම කොටස්වල යම් පැවරීමක් හෝ අවස්ථාවක

අයිතියේ ඕනෑම පැවරුමක් නිකුත් නොකළ කොටස්

ඔවුන් සමඟ නිකුත් කරන ලද සහ ඒවායින් නිකුත් කරන ලද ඕනෑම දෙයක් විය යුතුය

හිස්;

[21, 2025 හි 12](ආ) සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ඡන්ද අයිතියක් භාවිතා කළ නොහැක

එම කොටස්වල;

(ඇ) අයිතිය තුළ තවත් කොටස් නිකුත් නොකළ යුතුය

එම කොටස් හෝ වෙත කරන ලද ඕනෑම දීමනාවකට අනුව

ඒවා දරන්නා;

(ඈ) ඈවර කිරීමකදී හැර, ගෙවීමක් නොකළ යුතුය

සමාගමෙන් ගෙවිය යුතු ඕනෑම මුදලක් මත සාදන ලදී

එම කොටස්, ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධයෙන් හෝ වේවා

නොඑසේ නම්.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් එය මෙහෙයවන නියෝගයක් කරන තැන

කොටස් වල දක්වා ඇති සීමාවට යටත් විය යුතුය

උපවගන්තිය (2), හෝ එය මෙහෙයවන නියෝගයක් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

කොටස් එම සීමාවන්ට යටත් වීම නවත්වනු ඇත

නියෝගයෙන් අගතියට පත් පුද්ගලයාට උසාවියට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

472 වගන්තිය යටතේ නියෝගයට එරෙහිව. උසාවියට එය කළ හැකිය

සුදුසු යැයි සිතයි, කොටස් වලට යටත් වීම නැවැත්විය යුතු බවට නියම කරයි

එම සීමා කිරීම්.

(4) රෙජිස්ට්‍රාර් හෝ අධිකරණය විසින් නියම කරන ලද ඕනෑම නියෝගයක්

කොටස් නියම කර ඇති සීමාවන්ට යටත් වීම නතර කළ යුතු බව

(2) උපවගන්තියේ ඇති අතර එය a සමඟ කළ යුතුය

එම කොටස් මාරු කිරීමට අවසර දීම සඳහා, දිගටම කරගෙන යා හැක

(c) සහ (d) හි ඡේදවල දක්වා ඇති සීමාවන්

උපවගන්තිය (2) සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන්, මෙතෙක්

ට පෙර ලබා ගත් ඕනෑම අයිතියක් හෝ පිරිනැමීමක් සම්බන්ධය

මාරු කිරීම.

(5) ඕනෑම පුද්ගලයෙක් -

(අ) කිසියම් අයිතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අභ්‍යාස හෝ අරමුණු

ඔහුගේ දැනුමට අනුව යම් කොටස් බැහැර කරන්න

දැනට සීමාවන්ට යටත් වේ

(2) උපවගන්තියේ හෝ වීමට ඇති යම් අයිතියක නිශ්චිතව දක්වා ඇත

එවැනි කොටස් සමඟ නිකුත් කර ඇත;

(ආ) එවැනි කොටස් සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය

දරන්නා හෝ ප්‍රොක්සි ලෙස, හෝ ඡන්දය දීමට ප්‍රොක්සියක් පත් කරයි

ඔවුන්ට ගරු කිරීම; හෝ

(ඇ) එවැනි කොටස්වල හිමිකරු වීම අසාර්ථක වේ

ඔහු සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට සීමාවන් ගැන දැනුම් දෙන්න

ඒවා ගැන දැනුවත් වෙන්න දන්නේ නැහැ නමුත් කරනවා

සීමා කිරීම් හැර, හිමිකම් ඇති බව දනී

දරන්නා ලෙස වුවද, එම කොටස් සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය දෙන්න

හෝ ප්‍රොක්සි,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ පනහකට නොවැඩි දඩයක් හෝ අ

වසර දෙකක් නොඉක්මවන සිර දඬුවමක් හෝ

එවැනි දඩයක් සහ සිරගත කිරීම යන දෙකටම.

(6) ඕනෑම c හි කොටස් තිබේද? ompany නිකුත් කරනු ලැබේ

උපවගන්තියේ දක්වා ඇති සීමාවන් උල්ලංඝනය කිරීම

(2)-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

(7) මෙම වගන්තිය යටතේ නඩු පැවරීමක් සිදු නොකළ යුතුය

රෙජිස්ට්රාර්ගේ කැමැත්තෙන් හෝ හැර.

(8) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ වේ

කොටස් සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන පරිදි ණයකර.

රෙජිස්ට්රාර්ගේ බලතල

වත්කම් සත්‍යාපනය කිරීමට සහ

වගකීම්.1 8 3. වත්කම් සහ ඒවා සත්‍යාපනය කිරීමට රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට බලය ඇත

ඕනෑම සමාගමක වගකීම්.

කළමනාකරණ බලතල

කළමනාකරණය

සමාගම.1 8 4. සමාගමක ලිපිවල අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව-

(අ) සමාගමක ව්‍යාපාර සහ කටයුතු විය යුතුය

හි මඟපෙන්වීම හෝ අධීක්ෂණය යටතේ කළමනාකරණය කරනු ලැබේ

සමාගමේ මණ්ඩලය;

(ආ) සමාගමක මණ්ඩලයට සියලු බලතල තිබිය යුතුය

කළමනාකරණය සහ මෙහෙයවීම සහ අධීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය වේ

කළමනාකරණය, ව්යාපාර සහ කටයුතු

සමාගම.

[21, 2025 හි 12] ප්‍රධාන ගනුදෙනු.1 8 5.

(1) සමාගමක් කිසිදු ප්‍රධාන ගනුදෙනුවකට ඇතුළු නොවිය යුතුය,

එවැනි ගනුදෙනුවක් නොමැති නම් -

(අ) විශේෂ යෝජනාවක් මගින් අනුමත කරන ලද;

(ආ) විශේෂ යෝජනාවක් මගින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම;

(ඇ) සියලුම කොටස් හිමියන් විසින් ලිඛිතව එකඟ විය

සමාගමේ; හෝ

(ඈ) සමාගම ප්‍රකාශිත ගනුදෙනුවක්

එහි විධිවිධානයක් මගින් ඇතුල් වීමට අවසර දී ඇත

එකල එහි ඇතුළත් කර තිබූ ලිපි

සමාගම සංස්ථාපිත විය.

(2) මෙම කොටසෙහි සඳහන් වන්නේ-

"වත්කම්" යනු ඕනෑම ආකාරයක දේපලක්, භෞතික හෝ වේවා

අසංවර;

"ප්‍රධාන ගනුදෙනුව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ-

(අ) අත්පත් කර ගැනීම හෝ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ගිවිසුමක්

අවිනිශ්චිත වුවත් නැතත්, වටිනාකමක වත්කම්

වත්කම්වල වටිනාකමෙන් අඩකට වඩා වැඩි ය

අත්පත් කර ගැනීමට පෙර සමාගමේ;

(ආ) බැහැර කිරීම සඳහා ගිවිසුමක් බැහැර කිරීම,

අවිනිශ්චිත වුවත් නැතත්, සම්පූර්ණ හෝ වැඩි

සමාගමේ වත්කම්වල වටිනාකමෙන් අඩකට වඩා;

(ඇ) ඇති හෝ තිබෙන්නට ඉඩ ඇති ගනුදෙනුවක්

සමාගම අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමේ බලපෑම හෝ

a හි අවශ්‍යතා හෝ වගකීම් හෝ වගකීම් දැරීම

අගයෙන් අඩකට වඩා වැඩි අගයක්

අත්පත් කර ගැනීමට පෙර වත්කම්; හෝ

(ඈ) ගනුදෙනුවක් හෝ අදාළ ගනුදෙනු මාලාවක්

සැලකිය යුතු අරමුණක් හෝ බලපෑමක් ඇති

විසින් සිදු කරන ලද ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය වෙනස් කිරීම

සමාගම.

(3) මෙම කොටසේ කිසිවක් අදාළ නොවේ-

(අ) සමාගමක් ලබා දෙන ගනුදෙනුවක් හෝ

සියල්ලට හෝ ඕනෑම දෙයක් මත පාවෙන ගාස්තුවක් ලබා දීමට එකඟ වේ

සමාගමේ දේපල කොටසක්;

(ආ) ලබන්නා විසින් සිදු කරන ලද ගනුදෙනුවක්

නිර්මාණය කරන ලද උපකරණයක් අනුව පත් කරන ලදී

දේපලෙහි සියලුම හෝ ඕනෑම කොටසක් මත පාවෙන ගාස්තුව

සමාගමක;

(ඇ) පරිපාලකයෙකු විසින් සිදු කරන ලද ගනුදෙනුවක්

හෝ සමාගමක ඈවර කරන්නා.

නියෝජිත පිරිස

බලතල.1 8 6.

(1) විධිවිධානවල අඩංගු කිසියම් සීමාවකට යටත්ව

සමාගමේ ලිපිවල, සමාගමක මණ්ඩලය

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ කමිටුවකට, අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෝ

සමාගමේ සේවකයෙකු හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු, ඕනෑම අයෙකු හෝ

ඕනෑම එකක් යටතේ ඇති බලතල හැර එහි බලතල වැඩිය

හයවන උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති මෙම පනතේ වගන්ති.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ බලයක් පවරන මණ්ඩලයක්

විසින් බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය

මණ්ඩලය විසින් බලය ක්‍රියාත්මක කළාක් මෙන් පැවරීම,

කොහෙද-

(අ) මණ්ඩලයට පෙර විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් තිබුණි

නියෝජිතයා නොකරන බලය භාවිතා කිරීම

රාජකාරියට අනුකූලව බලය භාවිතා කරන්න

මෙම පනත මගින් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් මත පනවා ඇත

සහ සමාගමේ ලිපි; හෝ

(ආ) මණ්ඩලය විසින් නිරීක්ෂණය කිරීමට අපොහොසත් වී ඇත

නිසි ලෙස භාවිතා කරන සාධාරණ ක්‍රම, ව්‍යායාම

නියෝජිතයා විසින් බලයෙන්.

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රාජකාරි

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ යුතුකම

සද්භාවයෙන් කටයුතු කරන්න

සහ අවශ්‍යතා සඳහා

සමාගමේ.1 8 7.

(1) පුද්ගලයෙකු ලෙස බලතල ක්‍රියාත්මක කරන හෝ රාජකාරි ඉටු කරන අ

සමාගමක අධ්‍යක්ෂ සද්භාවයෙන් සහ විෂයයෙන් ක්‍රියා කළ යුතුය

(2) උපවගන්තියට, එම පුද්ගලයා විශ්වාස කරන දේ තුළ

සමාගමේ අවශ්‍යතා.

(2) සම්පූර්ණයෙන්ම අයිති සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

වෙනත් සමාගමක අනුබද්ධිත ආයතනයක් ප්‍රකාශිතව අවසර දී ඇත්නම්

සමාගමේ ලිපි මගින් එසේ කිරීමට, ක්‍රියා කරන ආකාරයට ක්‍රියා කරන්න

ඔහු විශ්වාස කරන්නේ එම අනෙක් සමාගමට පවා අවශ්‍ය බවයි

එය සමාගමේ අවශ්‍යතා සඳහා නොවිය හැකි වුවද

ඔහු අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වන.

අධ්‍යක්ෂවරුන් පිළිපැදිය යුතුයි

පනත සමඟ සහ

සමාගමේ ලිපි.1 8 8. සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ක්‍රියා නොකළ යුතු හෝ අග්‍ර ee සමාගමට

මෙම පනතේ යම් විධිවිධානවලට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම හෝ

සමාගමේ ලිපිවල අඩංගු විධිවිධාන.

අධියක්ෂවරුන්ගේ සම්මතය

රැකවරණය.1 8 9. අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස බලතල ක්‍රියාත්මක කරන හෝ රාජකාරි ඉටු කරන පුද්ගලයෙකි

සමාගමක් -

(අ) නොසැලකිලිමත් ලෙස හෝ දැඩි ලෙස ක්‍රියා නොකළ යුතුය

නොසැලකිලිමත්; සහ

(ආ) හැකි කුසලතා සහ රැකවරණය පිළිබඳ උපාධිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය

ඔහුගේ දැනුම ඇති පුද්ගලයෙකුගෙන් සාධාරණ ලෙස බලාපොරොත්තු විය යුතුය

අත්දැකීම්.

තොරතුරු භාවිතය

සහ උපදෙස්.1 9 0.

(1) අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වන (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

සමාගමකට වාර්තා, ප්‍රකාශ සහ මූල්‍ය මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය

සකස් කරන ලද හෝ සපයන ලද දත්ත සහ වෙනත් තොරතුරු සහ මත

පහත සඳහන් ඕනෑම එකක් මගින් ලබා දෙන වෘත්තීය හෝ විශේෂඥ උපදෙස්

පුද්ගලයන් :-

(අ) සමාගමේ සේවකයෙකු;

(ආ) සම්බන්ධව වෘත්තීය උපදේශකයෙක් හෝ විශේෂඥයෙක්

අධ්‍යක්ෂවරයා තුළ තිබෙන බව විශ්වාස කරන කාරණා

පුද්ගලයාගේ වෘත්තීය හෝ විශේෂඥ නිපුණතාවය;

(ඇ) වෙනත් ඕනෑම අධ්‍යක්ෂ හෝ අධ්‍යක්ෂ කමිටුවක්

අධියක්ෂවරයා සේවය නොකළ, සම්බන්ධයෙන්

අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ කමිටුවේ කාරණා

නම් කරන ලද අධිකාරිය.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට අදාළ වන්නේ නම්,

සහ අධ්‍යක්ෂවරයා නම් පමණි -

(අ) සද්භාවයෙන් ක්‍රියා කරයි;

(ආ) අවශ්‍යතාවය ඇති තැන නිසි විමර්ශනයක් සිදු කරයි

විමර්ශනය තත්වයන් මගින් පෙන්නුම් කෙරේ; සහ

(ඇ) එවැනි විශ්වාසයක් ඇති බවට දැනුමක් නැත

අනවශ්‍ය.

(3) මෙම පනතේ අඩංගු විධිවිධාන ඊට අමතරව වේ

සහ කිසිවක අඩංගු කිසිදු විධිවිධානයක් අවමානයට ලක් කිරීමක් නොවේ

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රාජකාරි හෝ වගකීම් සම්බන්ධ වෙනත් නීතියක් හෝ

සමාගමක නිලධාරීන්.

අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට උනන්දුවක් දක්වන ගනුදෙනු

යන්නෙහි තේරුම

"උනන්දුව".1 9 1.

(1) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

මෙම පනතේ අරමුණු සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු උනන්දු වෙයි

සමාගම පාර්ශවකරුවෙකු වන ගනුදෙනුවක නම්, සහ පමණි

නම්, අධියක්ෂ -

(අ) ද්‍රව්‍යයකට පාර්ශ්වයක් හෝ කැමැත්තක් හෝ ව්‍යුත්පන්න විය හැක

ගනුදෙනුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ.;

(ආ) තවත් කෙනෙකුට ද්‍රව්‍යමය මූල්‍ය උනන්දුවක් ඇත

පාර්ශවයට, ගනුදෙනුව;

(ඇ) වෙනත් පාර්ශ්වයක අධ්‍යක්ෂවරයෙක්, නිලධාරියෙක් හෝ භාරකරුවෙකි

ද්‍රව්‍යයක් ලබා ගන්නා හෝ ලබා ගත හැකි පුද්ගලයා වෙත

ගනුදෙනුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිලාභය, නො වීම

පක්ෂය හෝ පුද්ගලයා -

(i) සමාගමේ හිමිකාර සමාගම

සමාගම සතුව පවතින සමාගමකි

සම්පූර්ණයෙන්ම හිමි අනුබද්ධිත ආයතනයකි;

(ii) හි පූර්ණ අනුබද්ධිත ආයතනයකි

සමාගම; හෝ

(iii) සම්පූර්ණයෙන්ම හිමි අනුබද්ධිත ආයතනයක්

සමාගම දරන සමාගම

සම්පූර්ණයෙන්ම හිමි අනුබද්ධිත ආයතනයක් ද වේ;

(d) යනු වෙනත් පාර්ශ්වයක දෙමාපියන්, දරුවා හෝ කලත්‍රයා වේ

ද්‍රව්‍යයක් ලබා ගන්නා හෝ ලබා ගත හැකි පුද්ගලයා වෙත

ගනුදෙනුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිලාභ; හෝ

(ඉ) වෙනත් ආකාරයකින් සෘජුව හෝ වක්‍රව ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් වේ

ගනුදෙනුව ගැන උනන්දුයි.

(2) සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු උනන්දුවක් දක්වන බවක් නොසැලකේ

සමාගම පාර්ශවකරුවෙකු වන ගනුදෙනුවක නම්,

ගනුදෙනුව සමන්විත වන්නේ සමාගම විසින් ලබා දීම පමණි

සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති තෙවන පාර්ශවයකට ආරක්ෂාව

තුන්වන පාර්ශ්වයේ ඉල්ලීම පරිදි අධ්‍යක්ෂ, ඒ සම්බන්ධයෙන්

අධ්‍යක්ෂවරයා වන සමාගමේ ණය හෝ වගකීම හෝ

වෙනත් පුද්ගලයෙකු පුද්ගලිකව වගකීම භාරගෙන ඇත

සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් ඇපකරයක්, වන්දියක් හෝ මගින්

ඇපයක් තැන්පත් කිරීම.

හෙළිදරව් කිරීම

උනන්දුව.1 9 2.

(1) සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු බවට පත් වූ වහාම

ඔහු ගනුදෙනුවක් ගැන උනන්දුවක් දක්වන බව දැන හෝ

සමාගම සමඟ යෝජිත ගනුදෙනුව, හේතුව

උනන්දුවක් දක්වන ලේඛනයේ ඇතුළත් කර ඇති අතර සමාගම සතුව තිබේ නම්

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට හෙළිදරව් කරන ලද අධ්‍යක්ෂ එකකට වඩා

සමාගම, එම උනන්දුවෙහි ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය.

(2) (1) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා, පොදු දැනුම්දීමක්

අවශ්‍යතා ලේඛනයේ ඇතුළත් කර හෝ මණ්ඩලයට අනාවරණය කර ඇත

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු කොටස් හිමියෙකු, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු, නිලධාරියෙකු හෝ

වෙනත් නම් කරන ලද සමාගමක හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ භාරකරු හෝ වේ

එසේ නොමැති නම් වෙනත් නම් කරන ලද සමාගමකට සම්බන්ධ හෝ

වෙනත් පුද්ගලයෙකු, සහ ඕනෑම දෙයක් ගැන උනන්දුවක් දක්වන ලෙස සැලකිය යුතුය

ඇතුල් වූ දිනට පසුව විය හැකි ගනුදෙනුව හෝ

හෙළිදරව් කිරීම එම සමාගම හෝ පුද්ගලයා සමඟ ඇතුළත් කළ යුතුය,

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් උනන්දුව ප්‍රමාණවත් ලෙස හෙළිදරව් කිරීමක් විය යුතුය

එම සමාගම හෝ පුද්ගලයා සමඟ ගනුදෙනු කිරීම.

(3) අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් අවශ්‍යතා වලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම

(1) උපවගන්තියේ වලංගු භාවයට බල නොපායි

සමාගම හෝ අධ්‍යක්ෂ විසින් සිදු කරන ලද ගනුදෙනුව.

(4) අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන සෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ම

(1) උපවගන්තියේ අවශ්‍යතා සඳහා වරදකරු විය යුතුය

වරදක්, සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකයි.

වළක්වා ගැනීම

ගනුදෙනුව.1 9 3.

(1) සමාගම විසින් සිදු කරන ලද ගනුදෙනුවක් ch a

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයා උනන්දු වෙයි, මග හැරිය හැක

හය කල් ඉකුත් වීමට පෙර ඕනෑම අවස්ථාවක සමාගම

ගනුදෙනුවෙන් මාස ගණනකට පසු, සහ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ උනන්දුව

සියලුම කොටස් හිමියන්ට හෙළිදරව් කර ඇත (එසේ වුවද

සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තාව හෝ වෙනත් ආකාරයකින්).

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ ගනුදෙනුවක් මග හැරිය යුතු නොවේ නම්

ඒ යටතේ සමාගමට සාධාරණ වටිනාකමක් ලැබේ.

(3) (2) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා, ප්‍රශ්නය

ගනුදෙනුවක් යටතේ සමාගමකට සාධාරණ වටිනාකමක් ලැබෙන්නේද යන්න

දන්නා තොරතුරු මත පදනම්ව තීරණය කරනු ලැබේ

එම අවස්ථාවේ දී සමාගමට සහ උනන්දුවක් දක්වන අධ්‍යක්ෂක වෙත

ගනුදෙනුව ඇතුල් කර ඇත.

(4) සමාගම විසින් ගනුදෙනුවක් සිදු කරන්නේ නම්

එහි ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය පාඨමාලාව සහ සාමාන්‍ය කොන්දේසි මත සහ

කොන්දේසි, සමාගමට ඇතැයි උපකල්පනය කළ යුතුය

ගනුදෙනුව යටතේ සාධාරණ වටිනාකමක් ලැබුණි.

(5) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා -

(අ) ගනුදෙනුවක් තහවුරු කිරීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයෙකු සහ

ගැන දැන සිටි හෝ දැන සිටිය යුතු

ගනුදෙනුව සිදු වූ අවස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ උනන්දුව

ඇතුල්, පිහිටුවීමේ බර තිබිය යුතුය

සාධාරණ වටිනාකම; සහ

(ආ) වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක, සමාගම සතුව තිබිය යුතුය

සාධාරණයක් නොලැබුණු බව තහවුරු කිරීමේ බර

වටිනාකම.

(6) අධ්‍යක්ෂවරයෙකු උනන්දුවක් දක්වන ගනුදෙනුවක් නොකළ යුතුය

අධ්‍යක්ෂවරයාගේ උනන්දුව මත මග හැරිය යුතුය, වෙනත්

මෙම කොටස හෝ සමාගමේ ලිපි වලට අනුව වඩා.

තෙවනුවට බලපෑම

පාර්ශවයන්.1 9 4. 193 වගන්තිය යටතේ ගනුදෙනුවකින් වැළකීම නොකළ යුතු ය

පුද්ගලයෙකුගේ හෝ දේපලෙහි හිමිකම හෝ උනන්දුව කෙරෙහි බලපායි

පුද්ගලයා අත්පත් කර ගෙන ඇත, දේපල අත්පත් කර ගත්තේ නම්-

(අ) සමාගම හැර වෙනත් පුද්ගලයෙකුගෙන්;

(ආ) වටිනා සලකා බැලීම සඳහා; සහ

(ඇ) සද්භාවයෙන් තත්ත්වයන් ගැන දැනුම් දීමකින් තොරව a

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගනුදෙනුව අවලංගු වේ.

අයදුම් නොකිරීම

වගන්ති 192 සහ

193 නිසැකවම

නඩු.1 9 5. 192 සහ 193 වගන්තිවල අඩංගු කිසිවක් අදාළ නොවේ

වෙත-

(අ) අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුට ලබා දෙන වේතනයක් හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභයක්

216 වගන්තියට අනුව; හෝ

(ආ) ඒ අනුව ලබා දී ඇති වන්දියක් හෝ රක්ෂණයක්

218 වගන්තිය සමඟ.

උනන්දුවක් දක්වන අධියක්ෂක

ඡන්දය දිය හැක.1 9 6. හි ලිපිවල අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව

සමාගම, ගනුදෙනුවක් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සමාගමක අධියක්ෂ

සමාගමට ඇතුළු වූ හෝ ඇතුළු වීමට, මැයි-

(අ) ගනුදෙනුවට අදාළ කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය දීම;

(ආ) යම් කරුණක් සම්බන්ධ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රැස්වීමකට සහභාගී වීම

ගනුදෙනුව පැන නගින අතර ඒවා අතරට ඇතුළත් වේ

ඒ සඳහා රැස්වීමට පැමිණ සිටි අධ්‍යක්ෂවරුන්

ගණපූරණය;

(ඇ) වෙනුවෙන් ගනුදෙනුවට අදාළ ලියවිල්ලක් අත්සන් කරන්න

සමාගම; සහ

(ඈ) අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ඔහුගේ හැකියාවෙන් වෙනත් ඕනෑම දෙයක් කරන්න

ගනුදෙනුව සම්බන්ධව,

හරියට අධ්‍යක්ෂවරයා ඒ ගනුදෙනුව ගැන උනන්දු පාර්ශවයක් නෙවෙයි වගේ.

සමාගම භාවිතා කිරීම

තොරතුරු.1 9 7.

(1) ඔහුගේ තොරතුරු ඇති සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු ලෙස ධාරිතාව

වෙනත් ආකාරයකින් ඔහුට ලබා ගත නොහැකි වනු ඇත, හෙළි නොකළ යුතුය

එම තොරතුරු ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හෝ භාවිතා කිරීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට

තොරතුරු, හැර-

(අ) සමාගමේ අරමුණු සඳහා;

(ආ) නීතියෙන් නියම කර ඇති පරිදි;

(ඇ) උපවගන්තිය (2) අනුව; හෝ

(ඈ) වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක

සමාගමේ ලිපි අධ්‍යක්ෂවරයාට එය කිරීමට අවසර දෙයි

එසේ

(2) සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෙළිදරව් කිරීම, භාවිතා කිරීම හෝ

තොරතුරු මත ක්‍රියා කරන්නේ නම්-

(අ) අධ්‍යක්ෂවරයාට එසේ කිරීමට ප්‍රථමයෙන් බලය ලබා දී ඇත

උපවගන්තිය යටතේ පුවරුව (3); සහ

(ආ) අවසරය පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් කර ඇත

රුචිකත්වයන් ලියාපදිංචි කිරීම.

(3) අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෙළිදරව් කිරීමට, ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට මණ්ඩලය බලය පවරයි

හෝ තොරතුරු මත ක්‍රියා කිරීම, එය සෑහීමකට පත්වන්නේ නම් එසේ කිරීම සිදු නොවේ

සමාගමට අගතියක් වීමට ඉඩ ඇත.

කොටස් පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ උනන්දුව හෙළිදරව් කිරීම

යන්නෙහි තේරුම

"අදාළ උනන්දුව".1 9 8.

(1) 200 වගන්තියේ අරමුණු සඳහා, a

සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද කොටසකට අදාළ උනන්දුවක් ඇත

සමාගම (අධ්‍යක්ෂවරයා ලියාපදිංචි කර ඇතත් නැතත්

එහි හිමිකරු ලෙස කොටස් ලියාපදිංචි කරන්න) අධ්‍යක්ෂක නම්-

(අ) කොටසෙහි වාසිදායක හිමිකරුවෙකි;

(ආ) ඕනෑම ඡන්ද අයිතියක් භාවිතා කිරීමට බලය ඇත

කොටසට අමුණා ඇත;

(ඇ) ඕනෑම අයෙකුගේ ව්‍යායාම පාලනය කිරීමට බලය ඇත

කොටසට සම්බන්ධ ඡන්ද අයිතිය;

(ඈ) අත්පත් කර ගැනීමට හෝ බැහැර කිරීමට බලය ඇත

බෙදාගන්න;

(ඉ) අත්පත් කර ගැනීම පාලනය කිරීමට බලය ඇත

වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින් කොටස බැහැර කිරීම; හෝ

(ඊ) යම් විශ්වාසයක්, ගිවිසුමක් යටතේ හෝ ඒ අනුව,

සම්බන්ධ සැකැස්ම හෝ අවබෝධය

බෙදාගන්න (එම පුද්ගලයා එහි පාර්ශවකරුවෙකුද නැද්ද යන්න)

ඕනෑම අවස්ථාවක බලය තිබිය හැක-

(i) ව්යායාම සම්බන්ධ ඕනෑම ඡන්ද අයිතියක්

කොටස;

(ii) ඕනෑම අයිතියක් භාවිතා කිරීම පාලනය කිරීම

කොටසට අමුණා ඇති ඡන්දය;

(iii) කොටස අත්පත් කර ගැනීම හෝ බැහැර කිරීම; හෝ

(iv) අත්පත් කර ගැනීම හෝ බැහැර කිරීම පාලනය කිරීම

වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ කොටස.

(2) පුද්ගලයෙකු (අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වුවත් නැතත්

සමාගම) විසින් කොටසකට අදාළ උනන්දුවක් ඇත

උපවගන්තිය (1), සහ-

(අ) එම පුද්ගලයා හෝ එහි අධ්‍යක්ෂවරුන් පුරුදු වී හෝ

නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි වගකීමක් යටතේ

නැතිනම් අධ්‍යක්ෂවරුන්ට අනුව කටයුතු කිරීමට,

හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ උපදෙස් හෝ කැමැත්ත

සමාගම සම්බන්ධයෙන් -

(i) ඡන්ද අයිතිය භාවිතා කිරීම

කොටසට අමුණා ඇත;

(ii) ඕනෑම අයිතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පාලනය කිරීම

කොටසට අනුයුක්තව ඡන්දය දීමට;

(iii) අත්පත් කර ගැනීම හෝ බැහැර කිරීම

බෙදාගන්න; හෝ

(iv) පාලනය කිරීමේ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම

කොටස අත්පත් කර ගැනීම හෝ බැහැර කිරීම

වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින්;

(ආ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට බලය ඇත

විස්සකට අනුයුක්ත ඡන්ද අයිතිය භාවිතා කරන්න

එම පුද්ගලයාගේ කොටස් වලින් ශත හෝ වැඩි ගණනක්;

(ඇ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට බලය ඇත

අමුණා ඇති ඡන්ද අයිතිය භාවිතා කිරීම පාලනය කිරීම

කොටස් වලින් සියයට විස්සක් හෝ ඊට වැඩි

එම පුද්ගලයා;

(ඈ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට බලය ඇත

සියයට විස්සක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීම හෝ බැහැර කිරීම

එම පුද්ගලයාගේ කොටස් වලින්; හෝ

(ඉ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට බලය ඇත

විස්සක් අත්පත් කර ගැනීම හෝ බැහැර කිරීම පාලනය කරන්න

එම පුද්ගලයාගේ කොටස් වලින් සියයට හෝ වැඩි

අධ්‍යක්ෂවරයාට කොටස සම්බන්ධයෙන් අදාළ උනන්දුවක් ඇති බව.

(3) සඳහන් කරන ලද බලයක් ඇති හෝ තිබිය හැකි පුද්ගලයෙකි

(1) උපවගන්තියේ (b) සිට (f) දක්වා ඡේදවලට අදාළ වේ

බලය තිබේද යන්න නොසලකා කොටසකට ඇති උනන්දුව-

(අ) ප්‍රකාශිත හෝ ඇඟවුම් කර ඇත;

(ආ) ඍජු හෝ වක්‍ර;

(ඇ) නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි හෝ නොකළ හැකි;

(ඈ) යම් කොටසකට සම්බන්ධ හෝ නැත;

(ඉ) සීමා කිරීම් හෝ සීමා කිරීම් වලට යටත්ව හෝ හැකියාව ඇත

සීමා කිරීම් හෝ සීමා කිරීම්වලට යටත් කිරීම;

(ඊ) වර්තමානයේ හෝ අනාගතයේදී ක්රියාත්මක කළ හැකි;

(උ) ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ a සම්පූර්ණ කිරීම මත පමණි

තත්ත්වය;

(h) වෙනත් අයෙකු සමඟ එක්ව හෝ ඒකාබද්ධව ව්‍යායාම කළ හැක

පුද්ගලයා හෝ පුද්ගලයන්.

(4) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් බලයක් ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය

වෙනත් පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයන් සමඟ, ලෙස සැලකේ

එම පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙකු විසින් හෝ ඕනෑම අයෙකු විසින් ව්‍යායාම කළ හැක.

(5) මෙම කොටසේ බලයක් පිළිබඳ සඳහනක් ඇතුළත් වේ

පැන නගින හෝ වීමට හැකියාව ඇති බලයක් වෙත යොමු කිරීම

කිසියම් විශ්වාසයක්, ගිවිසුමක් කඩකිරීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ

විධිවිධානය හෝ අවබෝධය හෝ ඒවායින් එකක් හෝ වේවා

එය නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි දෙයක් නොවේ.

අදාළ අවශ්‍යතා සඳහා

තුළ නොසලකා හැරිය යුතුය

සමහර අවස්ථා.1 9 9.

(1) 200 වගන්තියේ අරමුණු සඳහා, ගිණුමක් නොතිබිය යුතුය

කොටසක පුද්ගලයෙකුගේ අදාළ උනන්දුව සැලකිල්ලට ගෙන, නම්-

(අ) ඇති පුද්ගලයාගේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරය

අදාළ උනන්දුව සමන්විත වන්නේ හෝ ඇතුළත් වේ

මුදල් ණයට දීම හෝ මූල්‍ය සැපයීම

සේවා හෝ දෙකම, සහ එම පුද්ගලයාට අදාළ වේ

පොලී අරමුණු සඳහා ලබා දී ඇති ආරක්ෂාව ලෙස පමණි

සාමාන්‍ය පාඨමාලාවේදී සිදු කරන ලද ගනුදෙනුවක්

එම පුද්ගලයාගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ;

(ආ) එම පුද්ගලයාට හේතුව අනුව අදාළ උනන්දුව ඇත

වෙනත් පුද්ගලයෙකුට අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කිරීම පමණි

අනෙකා වෙනුවෙන් එම කොටස බැහැර කරන්න

පුද්ගලයා;

(ඇ) එම පුද්ගලයාට අදාළ උනන්දුව ඇත්තේ තනිකරම ය

a හි ඡන්දය දීමට ප්‍රොක්සියක් ලෙස පත් කිරීමට හේතුව

සාමාජිකයින්ගේ හෝ පන්තියක විශේෂ රැස්වීමක්

සාමාජිකයන්, සමාගමේ;

(ඈ) එම පුද්ගලයා-

(i) භාරකාර සංස්ථාවක් හෝ නාමිකයෙකි

සමාගම; සහ

(ii) හේතුව අනුව අදාළ උනන්දුව ඇත

තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් රඟපාන්න විතරයි

එහි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර පාඨමාලාව

භාරකාර සංස්ථාව හෝ නාමික සමාගම;

හෝ

(ඉ) පුද්ගලයාට හේතුව අනුව අදාළ උනන්දුව ඇත

පුද්ගලයා භාරකරුවෙකු වීම පමණි

කොටස යටත් වන විශ්වාසය.

(2) (1) උපවගන්තියේ (ඊ) ඡේදයේ අරමුණු සඳහා,

පුද්ගලයෙකු භාරකරුවෙකු වුවද ඔහු භාරකරුවෙකු විය හැකිය

ආදායමෙන් වැටුප් ගෙවීමට භාරකරුවෙකු ලෙස හිමිකම් ඇත

හෝ භාරයේ දේපල.

කොටස් හෙළිදරව් කිරීම

අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ගනුදෙනු කිරීම.2 0 0.

(1) පුද්ගලයෙකු -

(අ) පත් කරන ලද සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි

දිනය; හෝ

(ආ) ඉන් පසුව සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු බවට පත් වේ,

සහ විසින් නිකුත් කරන ලද ඕනෑම කොටස් සඳහා අදාළ උනන්දුවක් ඇති අය

සමාගම, වහාම-

(ඇ) අංකය සහ පන්තිය මණ්ඩලයට හෙළි කරන්න

අදාළ පොලී පවතින කොටස් සහ

අදාළ උනන්දුවෙහි ස්වභාවය; සහ

(ඈ) වෙත අනාවරණය කර ඇති තොරතුරු සහතික කර ගන්න

(ඇ) ඡේදය යටතේ පුවරුව ඇතුළත් කර ඇත

රුචිකත්වයන් ලියාපදිංචි කිරීම.

(2) අත්පත් කර ගන්නා හෝ බැහැර කරන සමාගමක අධ්‍යක්ෂ අ

com විසින් නිකුත් කරන ලද කොටස් සඳහා අදාළ පොලී pany යුතුය,

අත්පත් කර ගැනීමෙන් හෝ ඉවත් කිරීමෙන් පසු වහාම-

(අ) මණ්ඩලයට හෙළි කරන්න-

(i) කොටස් ගණන සහ පන්තිය

අදාළ උනන්දුව වී ඇත

අත්පත් කරගත් හෝ අංකය සහ පන්තිය

අදාළ පොලී තිබූ කොටස්

බැහැර කළ, නඩුව විය හැකි පරිදි;

(ii) අදාළ පොලී ස්වභාවය කවරේද;

(iii) ගෙවන ලද හෝ ලැබුණු සලකා බැලීම;

සහ

(iv) අත්පත් කරගත් දිනය හෝ

ඉවතලීම; සහ

(ආ) වෙත අනාවරණය කර ඇති තොරතුරු සහතික කර ගන්න

(අ) ඡේදය යටතේ පුවරුව ඇතුළත් කර ඇත

රුචිකත්වයන් ලියාපදිංචි කිරීම.

අධ්‍යක්ෂවරුන් පත් කිරීම සහ ඉවත් කිරීම

සංඛ්‍යාව

අධ්‍යක්ෂවරුන්.2 0 1. සමාගමකට මහජනයෙකු හැර අවම වශයෙන් එක් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සිටිය යුතුය

අවම වශයෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු සිටිය යුතු සමාගමකි.

සුදුසුකම්

අධ්‍යක්ෂකවරු.2 0 2.

(1) (2) උපවගන්තිය යටතේ නුසුදුස්සකු නොවන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

මෙම කොටසෙහි, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කළ හැක

සමාගම.

(2) පහත සඳහන් පුද්ගලයන් වීමට නුසුදුසු වනු ඇත

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කිරීම හෝ තනතුර දැරීම-

(අ) වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු පුද්ගලයෙක්;

(ආ) නිදහස් නොකළ බංකොලොත් පුද්ගලයෙකු;

(ඇ) තහනම් කරන ලද හෝ තහනම් කරන ලද පුද්ගලයෙකි

අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වීම හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ ගැනීම

ප්‍රවර්ධනය, ගොඩනැගීම හෝ කළමනාකරණයෙහි කොටසක්

සමාගමක, සමාගම් පනත යටතේ, අංක 17

1982, නමුත් එම පනත අවලංගු කිරීම සඳහා;

(ඈ) වීම තහනම් වූ පුද්ගලයෙකි

අධ්‍යක්ෂ හෝ ප්‍රවර්ධකයා හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ

සමාගමක කළමනාකරණයට සහභාගී වීම

මෙම පනතේ 213 වගන්තිය හෝ 214 වගන්තිය යටතේ;

(ඉ) ලෙස විනිශ්චය කර ඇති පුද්ගලයෙකි

අසංවර මනස;

(ඊ) ස්වභාවික පුද්ගලයෙකු නොවන පුද්ගලයෙකු;

(උ) කිසියම් විශේෂිත සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්, පුද්ගලයෙකු

සඳහා කිසිදු සුදුසුකමකට අනුකූල නොවන

එහි ලිපිවල අඩංගු අධ්‍යක්ෂවරුන්

සමාගම.

(3) අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වීමට නුසුදුසු පුද්ගලයෙකු නමුත්

අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස ක්‍රියා කරන, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස සැලකිය යුතුය

රාජකාරියක් පනවන මෙම පනතේ ඕනෑම විධිවිධානයක අරමුණු

හෝ සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ යම් වගකීමක්.

අධ්‍යක්ෂකගේ කැමැත්ත

අවශ්‍ය වේ.2 0 3. සමාගමක අධ්‍යක්ෂ ලෙස පුද්ගලයෙකු පත් නොකළහොත් මිස

ඔහු සතුව, නියමිත පෝරමයේ-

(අ) අධ්‍යක්ෂවරයකු වීමට එකඟ වීම; සහ

(ආ) ඔහු වීමට නුසුදුස්සෙකු නොවන බව සහතික කර ඇත

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කිරීම හෝ නිලය දැරීම.

පළමු පත්වීම

සහ පසුව

අධ්‍යක්ෂකවරු.2 0 4.

(1) අයදුම්පතක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස නම් කර ඇති පුද්ගලයෙකු

සංස්ථාගත කිරීම හෝ ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවක් තුළ, පැවැත්විය යුතුය

සංස්ථාගත කළ දිනයේ සිට හෝ සිට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස

ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව බලාත්මක වන දිනය, ලෙස

එම පුද්ගලයා තනතුර දැරීම නවත්වන තෙක් නඩුව විය හැක

මෙම පනතේ විධිවිධාන අනුව අධ්‍යක්ෂවරයෙක්.

[8, 2025 12]

[8, 2025 හි 12](2) සමාගමක සියලුම පසුකාලීන අධ්‍යක්ෂවරුන් හැර,

සමාගමේ ලිපි වෙනත් ආකාරයකින් සපයනු ලැබේ, පත් කරනු ලැබේ

සාමාන්‍ය විභේදනය.

පත් කිරීම

අධ්‍යක්ෂවරුන් විය යුතුය

මත ඡන්දය දුන්නා

තනි තනිව.2 0 5.

(1) හි ලිපිවල අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව

සමාගම, නොවන සමාගමක කොටස් හිමියන්

පෞද්ගලික සමාගමක් පත් කිරීමට යෝජනාවක් මත ඡන්දය දිය හැක

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ, නම් පමණි-

(අ) යෝජනාව එක් අයෙකු පත් කිරීම සඳහා වේ

අධ්‍යක්ෂ; හෝ

(ආ) යෝජනාව සඳහා තනි යෝජනාවක් වේ

අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් පත් කිරීම

සමාගමේ, සහ එය වෙනම යෝජනාවක්

එසේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ යුතුය යන්න ප්‍රථමයෙන් සම්මත කර ඇත

ඊට විරුද්ධව ඡන්දය දෙනවා.

(2) විධිවිධානවලට පටහැනිව ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවක්

(1) උපවගන්තියේ චලනය සිදු වුවද එය අවලංගු වේ

ඒ වෙලාවේ විරුද්ධ වුණේ නැහැ.

(3) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධාන සීමා නොකළ යුතුය

මෙහි 209 වගන්තියේ අඩංගු විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම

පනත.

(4) ස්වයංක්‍රීයව නැවත පත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන නොමැත

වෙනත් පත්වීමක් පැහැර හැරීමෙන් විශ්‍රාම යන අධ්‍යක්ෂවරුන්,

ට පටහැනිව යෝජනාවක් සම්මත කිරීම මත අයදුම් කරන්න

උපවගන්තිය (1).

(5) මෙම වගන්තියේ කිසිවක් දෙදෙනෙකු තෝරා ගැනීම වැළැක්විය නොහැක

හෝ ඡන්දයෙන් හෝ ඡන්ද විමසීමෙන් අධ්‍යක්ෂවරුන් වැඩි ගණනක්.

ඉවත් කිරීම

අධ්‍යක්ෂකවරු.2 0 6.

(1) a හි ලිපිවල අඩංගු විධිවිධානවලට යටත්ව

සමාගම විසින් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ඉවත් කළ හැක

සඳහා කැඳවූ රැස්වීමක සම්මත වූ සාමාන්‍ය යෝජනාව

අරමුණ හෝ ඉවත් කිරීම ඇතුළත් අරමුණු සඳහා

අධියක්ෂ.

(2) සමාගමක් අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ඉවත් කිරීමට අදහස් කරන තැන සහ

අධ්‍යක්ෂවරයා වෙනුවට නව අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත් කරන්න

[8, 2025 හි 12] ඉවත් කරන ලදී, සියලුම කොටස් හිමියන්ට විශේෂ දැනුම්දීමක් කරනු ලැබේ

සමාගමේ සහ එය ලේකම්ගේ යුතුකම විය යුතුය

සමාගමට විශේෂ නිවේදනයේ පිටපතක් එවීමට

ඉවත් කිරීමට නියමිත අධ්‍යක්ෂක. එවැනි අධ්‍යක්ෂක බී ඊ

නොසලකා එවැනි රැස්වීමකදී ඇසීමට හිමිකම් ඇත

එවැනි අධ්‍යක්ෂක එහි කොටස් කරුවෙක්ද නැද්ද යන්න

සමාගම.

(3) උපවගන්තිය යටතේ විශේෂ නිවේදනය ලැබුණු පසු

(2), අදාළ අධ්‍යක්ෂවරයාට, වැඩ කරන දහහතරක් ඇතුළත කළ හැක

විශේෂ නිවේදනය ලැබුණු දින සිට දින අ

ලිඛිතව සමාගමට නියෝජනය කිරීම අවශ්‍ය වේ

සමාගමේ එක් එක් කොටස් හිමියාට දැනුම් දීමට සමාගම.

(4) සමාගමේ ලේකම්වරයා වහාම එවිය යුතුය

හි සෑම කොටස් හිමියෙකුටම නියෝජනයේ පිටපතක්

සමාගම. නියෝජනයේ පිටපතක් නොතිබූ තැන

සමාගමේ නොසැලකිල්ල නිසා හෝ කාරණය නිසා යවා ඇත

ඒ කල් ඉකුත්වීමෙන් පසුව නියෝජනය ලැබුණු බවයි

එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාව, සමාගමේ ලේකම්වරයා විසින් කළ යුතුය

එවැනි අධ්‍යක්ෂක නම් රැස්වීමේ නියෝජනය කියවන්න

එබැවින් අවශ්‍ය වන්නේ:

සපයා ඇත්තේ සමාගමට තෘප්තිමත් කළ හැකි තැනයි

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන අවභාවිත කරන බවට අධිකරණය

අනවශ්‍ය ලෙස සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා අදාළ අධ්‍යක්ෂ විසින්

අපකීර්තිමත් ස්වභාවයේ ප්‍රචාරණය, සමාගම ඉල්ලා සිටිය හැක

එවැනි අධ්‍යක්ෂ විසින් ගෙවිය යුතු වියදම් සඳහා උසාවියේ නියෝගය, සහ

වෙත එවැනි නියෝජනයක් යැවීමෙන් වලකින්න

කොටස් හිමියන් හෝ එවැනි නියෝජනයක් කියවීම

රැස්වීම.

අධ්‍යක්ෂක නවතිනවා

රැඳී සිටින්න.2 0 7.

(1) සමාගමක අධ්‍යක්ෂ ධූරය නම් ඉවත් කරනු ලැබේ

අධියක්ෂ -

(අ) අනුව ඔහුගේ නිලයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

උපවගන්තිය (2);

(ආ) අනුව ධූරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ

මෙම පනතේ විධිවිධාන හෝ වගන්ති

සමාගම;

(ඇ) හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වීමට නුසුදුසු වේ

202 වගන්තියේ විධිවිධානවල නියමයන්;

(ඈ) මිය යයි;

(ඉ) හි (2) උපවගන්තිය අනුව ධූරයෙන් ඉවත් වේ

210 වගන්තිය; හෝ

(ඊ) නොඑසේ නම් ධූරයෙන් ඉවත් වේ

සමාගමේ ලිපි.

(2) සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ලිඛිතව අත්සන් කිරීමෙන් ඉල්ලා අස්විය හැක

ඉල්ලා අස්වීම පිළිබඳ දැන්වීම සහ ලියාපදිංචි වූ අයට එය ලබා දීම

සමාගමේ කාර්යාලය. වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

208, දැන්වීම ට ලැබුණු විට එය බලාත්මක වේ

ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ හෝ පසුව දැනුම්දීමේ නිශ්චිතව දක්වා ඇත.

අන්තිමයා ඉල්ලා අස්වීම

ඉතිරි අධ්‍යක්ෂක.2 0 8.

(1) සමාගමකට ඇත්තේ එක් අධ්‍යක්ෂවරයකු පමණක් වන විට, එම අධ්‍යක්ෂ

එම අධ්‍යක්ෂවරයා කැඳවන තුරු තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් නොවිය හැක

දැනුම් දීම සඳහා කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම

ඉල්ලා අස්වීම සහ නව අධ්‍යක්ෂවරුන් එකක් හෝ කිහිපයක් පත් කිරීම.

(2) එහි නියමයන් නොතකා, ඉල්ලා අස්වීමේ දැන්වීමක් ලබා දී ඇත

සමාගමක එකම අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ක්‍රියාත්මක වන තුරු ක්‍රියාත්මක නොවේ

කැඳවා ඇති කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමේ දිනය

(1) උපවගන්තිය අනුව

අධියක්ෂවරයාගේ වලංගුභාවය

ක්‍රියා.2 0 9. අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පුද්ගලයෙකුගේ ක්‍රියා කෙසේ වෙතත් වලංගු වේ

කාරණය -

(අ) පුද්ගලයාගේ පත්වීම දෝෂ සහිත විය; හෝ

(ආ) එවැනි පත්වීමක් සඳහා පුද්ගලයා සුදුසුකම් නොලබයි.

අධ්‍යක්ෂවරුන් විශ්‍රාම යන වයස.

සඳහා වයස් සීමාව

අධ්‍යක්ෂකවරු.2 1 0.

(1) 211 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, කිසිම පුද්ගලයෙක්

මහජන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කිරීමට හැකියාව තිබිය යුතුය

සමාගමක් හෝ අනුබද්ධිත පුද්ගලික සමාගමක

පොදු සමාගමක්, ඔහු වයස අවුරුදු හැත්තෑව සම්පූර්ණ කර ඇත්නම්

අවුරුදු.

(2) 211 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, a හි අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

පොදු සමාගමක් හෝ පුද්ගලික සමාගමක් වන a

[9, 2025 12]

[9, 12 හි 2025] පොදු සමාගමක අනුබද්ධ ආයතනයක්, තනතුරෙන් ඉවත් විය යුතුය -

(අ) වාර්ෂික ජෙනරාල් අවසානයේ

රැස්වීම ඊළඟට ආරම්භ වන්නේ ඔහු ලබා ගැනීමෙන් පසුවය

වයස අවුරුදු හැත්තෑවක්;

(ආ) පසුව ඔහු අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස නැවත පත් කරන්නේ නම්

වයස අවුරුදු හැත්තෑව සම්පූර්ණ වීම, වාර්ෂිකව

එම නැවත පත්කිරීමෙන් පසු මහා සභා රැස්වීම.

(3) යම් පුද්ගලයෙක් විධිවිධාන යටතේ තනතුරෙන් විශ්‍රාම යන විට

උපවගන්තිය (2), ස්වයංක්‍රීය සඳහා ප්‍රතිපාදන නොමැත

විශ්‍රාම යන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙනත් අයකු පැහැර හැර නැවත පත් කිරීම

හමුවීම අදාළ විය යුතු අතර, රැස්වීමේදී නම්

ඔහු විශ්‍රාම යන නිගමන පුරප්පාඩු පුරවා නැත

අනියම් පුරප්පාඩුවක් ලෙස පිරවිය හැක.

(4) මෙම කොටසේ "රාජ්‍ය සමාගම" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සීමිතය

පුද්ගලික සමාගමක් නොවන සමාගමක්.

2 1 1.

(1) 210 වගන්තියේ කිසිවක් පත් කිරීම වලක්වනු නොලැබේ

වයස අවුරුදු හැත්තෑවක් සම්පූර්ණ වූ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ

එම වයස සම්පූර්ණ කළ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විශ්‍රාම ගැන්වීමට අවශ්‍ය වේ, ඔහුගේ නම්

යෝජනාවක් මගින් පත් කිරීම හෝ සිදු කිරීම හෝ අනුමත කිරීම

මහා සභා රැස්වීමකදී සමාගම විසින් සම්මත කරන ලදී

210 වගන්තියේ සඳහන් වයස් සීමාවන් ප්‍රකාශ කරයි

එම අධ්‍යක්ෂවරයාට අදාළ නොවේ, කෙසේ වෙතත්, අනුමත ඕනෑම යෝජනාවක්

මහා සභා රැස්වීමකදී ඊළඟ වාර්ෂික දක්වා වලංගු වේ

(1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයට යටත්ව මහා සභා රැස්වීම

පනතේ 133 වගන්තියේ.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් ඕනෑම යෝජනාවක් පිළිබඳ දැන්වීමක්

සමාගමට ලබා දෙන හෝ සමාගම විසින් එහි

කොටස් හිමියන්, එය ලබා දෙන පුද්ගලයාගේ වයස සඳහන් කළ යුතුය

සම්බන්ධයි.

2 1 2.

(1) පත් කරන ලද හෝ ඔහුගේ දැනුමට අනුව ඕනෑම පුද්ගලයෙකු වේ

වරකට සමාගමක අධ්‍යක්ෂ ලෙස පත් කිරීමට යෝජනා කළේය

ඔහු වයස අවුරුදු හැත්තෑවක් හෝ ඊට වැඩි වූ විට

සමාගමෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අඩු වයස, තිබේ නම්

ලිපි, ඔහුගේ වයස සමාගමට දැනුම් දිය යුතුය.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවේ

අවසන් කිරීම මත පුද්ගලයෙකු නැවත පත් කිරීම සඳහා

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පෙර පත්වීම, එහිදී

(1) උපවගන්තිය යටතේ එම පුද්ගලයා විසින් දැනුම් දී ඇත.

පෙර ඕනෑම අවස්ථාවක.

(3) ඕනෑම පුද්ගලයෙක්-

(අ) අවශ්‍ය පරිදි ඔහුගේ වයස දැනුම් දීමට අපොහොසත් වේ

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන; හෝ

(ආ) ඕනෑම පත්වීමක් යටතේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරයි

වලංගු නොවන හෝ හේතුව නිසා අවසන් කර ඇත

ඔහුගේ වයස,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයක්.

(4) (3) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ අරමුණු සඳහා, a

පත්වීමක් යටතේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති පුද්ගලයා

වලංගු නොවන හෝ අවසන් කර ඇති, ඇති බව සලකනු ලැබේ

දින සිට කාලපරිච්ඡේදය පුරාවටම එසේ ක්‍රියා කළේය

වලංගු නොවන පත්වීම හෝ දිනය

අවසාන වන තුරු, අවස්ථාවට අනුව, පත්වීම අවසන් විය

ඒ යටතේ ඔහු ක්‍රියා කළ දිනය.

අධ්‍යක්ෂවරුන් නුසුදුස්සන් කිරීම

පුද්ගලයින් තහනම්

කළමනාකරණයෙන්

සමාගම්.2 1 3.

(1) පුද්ගලයෙක් -

(අ) මේ යටතේ යම් වරදකට වරදකරු වී ඇත

සිරගත කිරීමෙන් දඬුවම් ලැබිය හැකි පනත;

(ආ) සම්බන්ධ වරදකට වරදකරු වී ඇත

වංක හෝ වංචනික ක්‍රියා;

(ඇ) බංකොලොත්භාවය යටතේ බංකොලොත් බව විනිශ්චය කරනු ලැබේ

ආඥාපනත (Cap. 97); හෝ

(d) නොසැලකිලිමත් මනසක් ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත,

එවැනි තැනැත්තෙකු ඉන් පසු වසර පහක කාලය තුළ නොකළ යුතු ය

වරදකරු කිරීම හෝ විනිශ්චය කිරීම, නඩුව විය හැකි පරිදි, a

අධ්‍යක්ෂක හෝ ප්‍රවර්ධකයා හෝ ඕනෑම ආකාරයකින්, සෘජුව හෝ වේවා

වක්‍රව, සැලකිලිමත් වන්න හෝ කළමනාකරණයට සහභාගී වන්න

සමාගමක්, එම පුද්ගලයා මුලින්ම අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් මිස

අධිකරණයේ අවසරය ලබා ගැනීමට. නිවාඩු ලබා දිය හැකිය

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි.

(2) යටතේ අධිකරණයේ අවසරය සඳහා අයදුම් කිරීමට අදහස් කරන පුද්ගලයෙකු

මෙම කොටස, දහයකට නොඅඩු රෙජිස්ට්රාර් වෙත ලබා දිය යුතුය

එවැනි නිවාඩු සඳහා අයදුම් කිරීමට ඔහුගේ අභිප්රාය පිළිබඳ දින දැනුම් දීම.

(3) රෙජිස්ට්රාර් සහ අධිකරණය වැනි වෙනත් පුද්ගලයින්

සුදුසු යැයි සිතයි, ඕනෑම කෙනෙකුගේ ඇසීමකට සහභාගී විය හැකි අතර ඇසෙනු ඇත

මෙම කොටස යටතේ අයදුම්පත.

(4) මෙම වගන්තිය හෝ ඊට පටහැනිව ක්‍රියා කරන පුද්ගලයෙකි

මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද ඕනෑම නියෝගයක් වරදකරු වේ

වරද සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් මිලියනයක් හෝ සිරදඬුවම් කාලයකට නොවේ

වසර පහකට වැඩි කාලයක් හෝ එවැනි දඩයක් සහ

සිරගත කිරීම.

(5) මෙම කොටසෙහි, "සමාගම" යන යෙදුමට ඇතුළත් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන විදේශීය සමාගමකි.

උසාවිය හැක

අධ්‍යක්ෂවරුන් නුසුදුස්සන් කිරීම.2 1 4.

(1) පුද්ගලයෙක් -

(අ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වීම තහනම් වේ

213 වගන්තිය යටතේ;

(ආ) සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස, නොකඩවාම ඇත

මෙම පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් විය;

(ඇ) සම්බන්ධ වරදකට වරදකරු වී ඇත

වෙනත් රටක වංක හෝ වංචනික ක්‍රියා

ලංකාවට වඩා; හෝ

(d) බවට පත් වූ සමාගමක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකි

බංකොලොත් සහ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස එම පුද්ගලයාගේ හැසිරීම

එම සමාගමේ හෝ වෙනත් සමාගමක

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වීමට නුසුදුසු පුද්ගලයා,

පුද්ගලයා නොකළ යුතු බවට නියෝගයක් අධිකරණයට කළ හැකිය,

උසාවියේ අවසරයකින් තොරව, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ ප්‍රවර්ධකයෙකු හෝ හෝ ඇතුලේ සිටින්න

ඍජුව හෝ වක්‍රව සැලකිලිමත් වන හෝ ගන්නා ඕනෑම ආකාරයකින්

සමාගමක කළමනාකරණයේ කොටසක්, එවැනි කාල සීමාවක් සඳහා නොවේ

අනුපිළිවෙලෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි වසර දහයකට වැඩි කාලයක්.

(2) මේ යටතේ ඇණවුමක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අදහස් කරන පුද්ගලයෙකි

වගන්තිය වැඩ කරන දින දහයකට නොඅඩු දැනුම් දීමක් කළ යුතුය

එම චේතනාව නියෝගයට එරෙහි පුද්ගලයාට

සෙවීය. අයදුම්පත විභාගයේදී පුද්ගලයා

නියෝගය ඉල්ලා සිටින්නේ කාටද, පෙනී සිට ලබා දිය හැක

සාක්ෂි හෝ සාක්ෂිකරුවන් කැඳවන්න.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් සඳහා අයදුම්පතක් විය හැකිය

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් හෝ ඈවර කරන්නෙකු හෝ පරිපාලක විසින් සාදන ලදී

අණ දුන් පුද්ගලයාට එරෙහිව සමාගමක

සොයන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු හෝ සිටි හෝ සිටි පුද්ගලයෙකු විසිනි

එවැනි ඕනෑම සමාගමක කොටස් හිමියෙකු හෝ ණයහිමියෙකු.

(4) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් කළ හැකි වුවද

අදාළ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී වගකීමකට යටත් විය හැක

නියෝගය විය යුත්තේ කුමන පදනම මතද යන්න

හැඳුවා.

(5) අධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ප්‍රායෝගිකව හැකි ඉක්මනින් කටයුතු කළ යුතුය

මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් කිරීමෙන් පසුව , දැනුම් දෙන්න

රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත නියෝග කර ඇති බව සහ

රෙජිස්ට්‍රාර් -

(අ) ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට හේතු විය යුතුය

නියෝගයට විරුද්ධ පුද්ගලයාගේ නම

සාදන ලද; සහ

(ආ) සෑදීම පිළිබඳව තවදුරටත් දැනුම් දිය හැක

ඔහු සුදුසු යැයි සිතන පිළිවෙල.

(6) නියෝගයකට පටහැනිව ක්‍රියා කරන සෑම පුද්ගලයෙක්ම

මෙම වගන්තිය යටතේ සාදන ලද වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර

මිලියනයකට නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් හෝ පහකට නොවැඩි සිර දඬුවමකට

වසර හෝ එවැනි දඩයක් සහ සිරගත කිරීම් දෙකටම.

(7) මෙම කොටසෙහි "සමාගම" යන්නට එතෙර ඇතුළත් වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන සමාගමකි.

අධ්‍යක්ෂවරුන්ට අදාළ විවිධ ප්‍රතිපාදන.

ක්‍රියාදාමයන්

මණ්ඩලය.2 1 5. සමාගමක ලිපි මගින් එහි ක්‍රියාදාමයන් පාලනය කරයි

සමාගමක මණ්ඩලයක්.

වේතනය සහ

වෙනත් ප්‍රතිලාභ.2 1 6.

(1) 217 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, a හි මණ්ඩලය

සමාගමට, ලිපි මගින් හෝ එසේ කිරීමට අවසර දී තිබේ නම්

සාමාන්‍ය යෝජනාවක්, අනුමත කරන්න-

(අ) කිසියම් වේතනයක් ගෙවීම හෝ

සමාගම විසින් වෙනත් ප්‍රතිලාභ ලබා දීම a

අධියක්ෂවරයෙකු ලෙස හෝ වෙනත් ඕනෑම සේවා සඳහා අධියක්ෂ

ධාරිතාව;

(ආ) සමාගම විසින් අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ගෙවීම හෝ

හිටපු අධ්‍යක්ෂ, අලාභය සඳහා වන්දි

කාර්යාලය;

(ඇ) ඕනෑම එකක් කිරීම සඳහා ගිවිසුමකට එළඹීම

(අ) හෝ (ආ) ඡේදවල සඳහන් දේවල්

මණ්ඩලය සෑහීමකට පත්වේ නම්, එසේ කිරීම සමාගමට සාධාරණයි.

(2) මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දීමෙන් පසු එය වහාම සහතික කළ යුතුය

ගෙවීම සිදු කිරීම හෝ ප්‍රතිලාභය සැපයීම

හෝ කොන්ත්‍රාත්තුවට ඇතුල් වීම, නඩුව විය හැකි පරිදි,

ගෙවීමේ හෝ ප්‍රතිලාභයේ හෝ කොන්ත්‍රාත්තුවේ විස්තර වේ

රුචිකත්වයන් ලේඛනයේ ඇතුළත් කර ඇත.

(3) වේතනය ගෙවීම හෝ වෙනත් යමක් දීම

කොන්ත්‍රාත්තුවක් අනුව අධියක්ෂවරයෙකුට ප්‍රතිලාභය

(1) උපවගන්තිය යටතේ අවසර දී තිබීම අවශ්‍ය නොවේ

එම උපවගන්තිය යටතේ වෙන වෙනම අවසර දී ඇත.

(4) අනුමත කිරීමට පක්ෂව ඡන්දය දෙන අධ්‍යක්ෂවරුන් a

(1) උපවගන්තිය යටතේ ගෙවීම, ප්‍රතිලාභය හෝ සම්බන්ධ වීම

ඔවුන්ගේ මතය අනුව, සාදන බවට සහතිකයක් අත්සන් කරන්න

ගෙවීම හෝ ප්‍රතිලාභය සැපයීම හෝ ඇතුල් වීම

කොන්ත්‍රාත්තුව තුළ සමාගමට සාධාරණ වන අතර, හේතු

ඒ මතයට පැමිණීම සඳහා.

(5) ගෙවීමක් හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් ලබා දී ඇති තැන

කුමන උපවගන්තිය (1) අදාළ වේ, සහ එක්කෝ-

(අ) (1) සහ (4) උප වගන්තිවල විධිවිධාන ඇත

අනුකූල නොවීම; හෝ

(ආ) සඳහා සාධාරණ හේතු නොතිබුණි

යටතේ ලබා දී ඇති සහතිකයේ දක්වා ඇති මතය

උපවගන්තිය (4),

ගෙවීම් කරන අධ්‍යක්ෂ හෝ හිටපු අධ්‍යක්ෂ

සාදන ලද හෝ සපයන ලද ප්‍රතිලාභය පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය

ගෙවීම් ප්‍රමාණය සඳහා සමාගම හෝ

ප්‍රතිලාභයේ මූල්‍ය වටිනාකම, ප්‍රමාණයට හැර

ගෙවීම හෝ ප්‍රතිලාභය සාධාරණ වූ බව ඔහු ඔප්පු කරයි

එය සාදන ලද හෝ සපයා ඇති අවස්ථාවේ සමාගම.

(6) මෙම වගන්තියේ ඇති කිසිවක් a හි ලිපි වලක්වනු නොලැබේ

සමාගම විසින් අවසරය ලබා දීමෙන්

වේතන ගෙවීමේ හෝ ලබා දීමේ කොටස් හිමියන්

අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ලැබෙන අනෙකුත් ප්‍රතිලාභ සහ ප්‍රතිපාදන

මෙම කොටසේ (1) සිට (5) දක්වා උපවගන්ති අදාළ නොවේ

වේතනය ගෙවීම හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් ලබා දීම

එවැනි විධිවිධානයකට අනුකූලව කොටස් හිමියන් විසින් අනුමත කරන ලදී

සමාගමේ ලිපි.

මත සීමා කිරීම්

අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ණය.2 1 7.

(1) 31 වැනි වගන්තියේ සහ උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

(2) මෙම වගන්තියේ, සමාගමක් නොකළ යුතුය-

(අ) සමාගමේ හෝ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ණයක් දෙන්න

අදාළ සමාගමක්; හෝ

(ආ) කිසියම් ඇපකරයකට ඇතුළු වීම හෝ කිසිවක් ලබා දීම

ඕනෑම අයෙකු විසින් කරන ලද ණයක් සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂාව

පුද්ගලයා සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෝ ඒ

සම්බන්ධ සමාගම.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අ

සමාගමෙන් -

(අ) අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට ණයක් ලබා දීම, එහිදී

වෙත ලබා දුන් මුදලේ එකතුව

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසි නොඉක්මවන-

රුපියල් පන්දහසක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක්

අමාත්‍යවරයා විසින් කලින් කලට නියම කරනු ලැබේ.

උපදේශකයාගේ නිර්දේශය මත

මෙහි XIX කොටස යටතේ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී

පනත ;

(ආ) අදාළ සමාගමකට ණයක් ලබා දීම හෝ ඇතුල් වීම

ඇපකරයක් හෝ ආරක්ෂාව සැපයීම

ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් ලබා දී ඇති ණයක් සමඟ සම්බන්ධයක් a

අදාළ සමාගම;

(ඇ) අධ්‍යක්ෂවරයකු හමුවීමට අරමුදල් සැපයීම

ඔහු විසින් සිදු කරන ලද හෝ සිදු කළ යුතු වියදම්

සමාගමේ අරමුණු හෝ අරමුණ සඳහා

ඔහුට තම රාජකාරිය ඉටු කිරීමට හැකිවීම

සමාගමේ නිලධාරියා; හෝ

(ඈ) සාමාන්‍ය පාඨමාලාවේදී ණයක් ලබා දීම

මුදල් ණයට දීමේ ව්‍යාපාරය, එම ව්‍යාපාරය කොහෙද

සමාගම විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

(3) ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව කිසියම් ණයක් ලබා දී ඇති අවස්ථාවක වාතාශ්‍රය

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අනුව, ණය අවලංගු කළ හැකිය

සමාගමේ විකල්පය සහ ණය විය යුතුය

මගහැරීම මත වහාම ආපසු ගෙවිය හැක

සමාගම, ඕනෑම ගිවිසුමක නියමයන් නොතකා

ණය සම්බන්ධව.

(4) ණයක් ලබා දීම හැර වෙනත් ගනුදෙනුවක් සිදුවුවහොත්, a

අධ්‍යක්ෂවරයාට පටහැනිව සමාගමක් විසින් ඇතුළත් කර ඇත

උපවගන්තිය (1)-

(අ) හි වන්දි ගෙවීමට අධ්‍යක්ෂවරයා වගකිව යුතුය

යම් අලාභයක් හෝ හානියක් සඳහා සමාගම

ගනුදෙනුව; සහ

(ආ) විකල්පයේදී ගනුදෙනුව අවලංගු විය යුතුය

සමාගමේ, මිස -

(i) සමාගමට වන්දි ලබා දී ඇත

යම් අලාභයක් සඳහා (අ) ඡේදය යටතේ හෝ

එයින් සිදු වූ හානිය; හෝ

(ii) වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින් අත්පත් කරගත් යම් අයිතියක්

අධ්‍යක්ෂවරයාට වඩා සද්භාවයෙන් සහ වෙනුවෙන්

වටිනාකම, සැබෑ දැනුම්දීමකින් තොරව

උල්ලංඝනය වීමට හේතු වන තත්වයන්

මෙම කොටසෙහි, එහි බලපෑමට ලක් වනු ඇත

මගහැරීම.

(5) සමාගමක් විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (1) -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්; සහ

(ආ) බලය පවරන සමාගමේ සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම

නැතහොත් අදාළ සමාගමට ඇතුළු වීමට අවසර දෙයි

ගනුදෙනුව, වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර විය යුතුය

එකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකීම දරයි

රුපියල් ලක්ෂයක්.

වන්දි සහ

රක්ෂණය.2 1 8.

(1) මෙම වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි හැර, සමාගමක් කළ යුතුය

a සඳහා වන්දි ගෙවීම හෝ සෘජුව හෝ වක්‍රව බලපාන රක්ෂණයක් නොවේ

සමාගමේ හෝ අදාළ සමාගමක අධ්‍යක්ෂ හෝ සේවකයා,

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් -

(අ) යම් ක්‍රියාවක් සඳහා වගකීම හෝ ඔහුගේ හැකියාව තුළ අතපසු වීම

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු ලෙස; හෝ

(ආ) එම අධ්‍යක්ෂ හෝ සේවකයා විසින් දරන ලද වියදම්

ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් හෝ ක්‍රියාදාමයක් ආරක්ෂා කිරීම හෝ විසඳීම

එවැනි ඕනෑම වගකීමක් සම්බන්ධයෙන්.

(2) සමාගමක් එහි ලිපි මගින් ප්‍රකාශිතව බලය පවරනු ලැබුවහොත්,

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෝ සේවකයෙකුට වන්දි ගෙවීමට හෝ ඒ

අදාළ සමාගම, ඔහු විසින් දරන ඕනෑම වියදමක් සඳහා

ඉදිරියට -

(අ) කිසියම් ක්‍රියාවක් හෝ අතපසුවීමක් සඳහා වගකීම් සම්බන්ධය

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු ලෙස ඔහුගේ හැකියාවෙන්; සහ

(ආ) විනිශ්චය ඔහුට පක්ෂව හෝ ලබා දී ඇත

ඔහු නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලද හෝ අත්හිටුවන ලද හෝ

526 වගන්තිය යටතේ ඔහුට සහනයක් ලබා දී ඇත.

(3) සමාගමක් එහි ලිපි මගින් ප්‍රකාශිතව බලය පවරනු ලැබුවහොත්,

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෝ සේවකයෙකුට වන්දි ගෙවීමට හෝ ඒ

අදාළ සමාගම -

(අ) සමාගම හැර වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට වගකීම

හෝ අදාළ සමාගමක්, කිසියම් ක්‍රියාවක් හෝ අතපසුවීමක් සඳහා

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු ලෙස ඔහුගේ ධාරිතාව; හෝ

(ආ) එම අධ්‍යක්ෂ හෝ සේවකයා විසින් දරන ලද පිරිවැය

ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් හෝ ක්‍රියාදාමයක් ආරක්ෂා කිරීම හෝ විසඳීම

එවැනි ඕනෑම වගකීමක් සම්බන්ධයෙන්,

සාපරාධී වගකීමක් නොවීම හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු සම්බන්ධයෙන්,

නිශ්චිතව දක්වා ඇති රාජකාරිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකීම

187 වගන්තිය.

(4) සමාගමක් එහි ලිපි මගින් ප්‍රකාශිතව බලය පවරනු ලැබුවහොත්

සහ මණ්ඩලයේ පූර්ව අනුමැතිය ඇතිව, බලපෑම රක්ෂණය

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු හෝ ඊට සම්බන්ධ අයෙකු සඳහා

සමාගම සම්බන්ධයෙන් -

(අ) ඕනෑම ක්‍රියාවක් සඳහා වගකීම සාපරාධී වගකීමක් නොවේ

හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ඔහුගේ හැකියාව නොසලකා හැරීම හෝ

සේවකයා;

(ආ) එම අධ්‍යක්ෂ හෝ සේවකයා විසින් දරන ලද වියදම්

ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් හෝ ක්‍රියාදාමයක් ආරක්ෂා කිරීම හෝ විසඳීම

එවැනි යම් වගකීමක් සම්බන්ධයෙන්; හෝ

(ඇ) එම අධ්‍යක්ෂ හෝ සේවකයා විසින් දරන ලද වියදම්

ඔහු සිටින ඕනෑම අපරාධ නඩු විභාගයක් ආරක්ෂා කිරීම

නිදොස් කොට නිදහස් කර ඇත.

(5) සමාගමක මණ්ඩලය විසින් එම තොරතුරු සහතික කළ යුතුය

ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා දී ඇති ඕනෑම වන්දියක් හෝ ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වන රක්ෂණයක්

සමාගමේ හෝ අදාළ සමාගමක අධ්‍යක්ෂ හෝ සේවකයා,

ඒවා වහාම අවශ්‍යතා ලේඛනයේ ඇතුළත් කර ඇත.

(6) මෙම වගන්තිය උල්ලංඝණය කරමින් දෙන ලද වන්දියක් විය යුතුය

හිස්

(7) අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ සේවකයෙකු සඳහා රක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථා

සමාගමක හෝ අදාළ සමාගමක සහ විධිවිධාන

(4) උපවගන්තිය හෝ (5) උපවගන්තිය නොතිබුණි

අනුකූලව, අධියක්ෂ හෝ සේවකයා පෞද්ගලිකව විය යුතුය

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය සඳහා සමාගමට වගකිව යුතුය

රක්ෂණය, ඔහු එය බව ඔප්පු කරන තරමට හැර

රක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේ සමාගමට සාධාරණයි.

(8) මෙම කොටසේ -

"අධ්‍යක්ෂක" යනු හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ඇතුළත් වේ;

"බලපෑම් රක්ෂණය" සෘජුව හෝ වේවා ගෙවීම ඇතුළත් වේ

වක්‍රව, රක්ෂණයේ පිරිවැය;

"සේවක" යන්නට හිටපු සේවකයෙකු ඇතුළත් වේ;

"වන්දි" යන්නට වගකීමෙන් නිදහස් වීම හෝ නිදහසට කරුණක් ඇතුළත් වේ,

වගකීම පැන නැගීමට පෙර හෝ පසුව සහ "හානි"

අනුරූප අර්ථයක් ඇත.

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රාජකාරිය ක්‍රියාත්මකයි

බංකොලොත් බව.2 1 9.

(1) සමාගමක් බව විශ්වාස කරන සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

ණය ගෙවිය යුතු බැවින් එය ගෙවීමට නොහැකි වේ

සලකා බැලීමට මණ්ඩලයේ රැස්වීමක් කැඳවන්න මණ්ඩලය යන්න

සමාගම අවසන් කිරීම සඳහා උසාවියට අයදුම් කළ යුතුය

සහ ඈවර කරන්නෙකු හෝ පරිපාලකයෙකු පත් කිරීම හෝ

සමාගමේ ව්‍යාපාර තවදුරටත් කරගෙන යන්න.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් අධ්‍යක්ෂවරයකු අසමත් වන තැන

එම උපවගන්තියේ අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වීම සහ

එම අසාර්ථක වූ කාලය සමාගමට ගෙවීමට නොහැකි විය

ඔවුන් ගෙවිය යුතු ලෙස ණය, සහ සමාගම පසුව වේ

ඈවර කිරීමේ දී තබා, අයදුම්පත මත උසාවිය හැක

සමාගමේ ඈවර කරන්නා හෝ ණයහිමියෙකුගේ, සාදන්න සහ

අධ්‍යක්ෂවරයා සම්පූර්ණ හෝ ඕනෑම දෙයකට වගකිව යුතු බවට නියෝගයක්

සමාගමේ ණයහිමියන් විසින් අත්විඳින ලද ඕනෑම අලාභයකින් කොටසක් a

සමාගම සිය ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යාමේ ප්‍රතිඵලය.

(3) නම්-

(අ) (1) උපවගන්තිය යටතේ කැඳවන ලද රැස්වීමකදී

සඳහා උසාවියට අයදුම් කිරීමට මණ්ඩලය තීරණය නොකරයි

සමාගම අවසන් කිරීම සහ සඳහා

ඈවර කරන්නෙකු හෝ පරිපාලකයෙකු පත් කිරීම;

(ආ) එම රැස්වීම පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ එහි සිටියේ නැත

බව විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු

සමාගමට ණය ගෙවීමට හැකි වූයේ ඒවා වැටුණු විට ය

නියමිත; සහ

(ඇ) සමාගම පසුව තැන්පත් කර ඇත

ඈවර කිරීම,

උසාවිය, ඈවර කරන්නාගේ ඉල්ලීම මත හෝ a

සමාගමේ ණය හිමියා, අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් නියෝගයක් නිකුත් කරන්න,

රැස්වීමට සහභාගී වූ අධ්‍යක්ෂවරුන් හැර සහ

අවසන් කිරීම සඳහා උසාවියට අයදුම් කිරීමට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නේය

සමාගම සහ ඈවර කරන්නා පත් කිරීම සඳහා හෝ

පරිපාලකයෙකු, සම්පූර්ණ හෝ යම් කොටසක් සඳහා වගකිව යුතුය

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සමාගමේ ණයහිමියා විසින් විදි ඕනෑම අලාභයක්

සමාගම සිය ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යයි.

[21, 2025 12]

[21, 2025 හි 12] අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රාජකාරිය

බරපතල පාඩුව

ප්‍රාග්ධනය.2 2 0.

(1) කිසියම් අවස්ථාවක එය සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට දිස්වන්නේ නම්

සමාගමේ ශුද්ධ වත්කම් එහි අඩකට වඩා අඩුය

ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය, මණ්ඩලය වැඩ කරන දින විස්සක් ඇතුළත කළ යුතුය

එම කාරණය අධ්‍යක්ෂවරයාට දැන ගැනීම, අමතන්න

හි කොටස් හිමියන්ගේ අසාමාන්‍ය මහා සභා රැස්වීම

මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා සමාගම, නොපැවැත්විය යුතුය

ඇමතූ දින සිට වැඩ කරන දින හතළිහකට පසුව

එවැනි රැස්වීමක්.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ රැස්වීමක් කැඳවීමේ දැන්වීම විය යුතුය

මණ්ඩලය විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාවක් සමඟ

කොටස් හිමියන්ට උපදෙස් දෙයි-

(අ) විසින් සිදු කරන ලද පාඩු වල ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණය

සමාගම;

(ආ) විසින් සිදු කරන ලද පාඩු වලට හේතුව හෝ හේතු

සමාගම;

(ඇ) විසින් ගනු ලබන පියවර තිබේ නම්,

තවදුරටත් එවැනි පාඩු වළක්වා ගැනීමට හෝ ආපසු ගෙවීමට මණ්ඩලය

සිදු වූ පාඩු.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ කැඳවනු ලබන රැස්වීමක කටයුතු

අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාව සාකච්ඡා කිරීමට සහ

සමාගමේ මූල්‍ය තත්ත්වය. හි සභාපතිනිය

රැස්වීම කොටස් හිමියන්ට ඇති බවට සහතික විය යුතුය

සහ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමට සාධාරණ අවස්ථාවක්

වාර්තාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට සහ අදහස් දැක්වීමට සහ

සාමාන්‍යයෙන් සමාගමේ කළමනාකරණය.

(4) සමාගමක මණ්ඩලයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

උපවගන්තිය (1), දැනුවත්ව සහ කැමැත්තෙන් කරන සෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ම

අසමත් වීමට අවසර දීම හෝ අවසර දීම හෝ අසාර්ථක වීමට අවසර දීම

දිගටම කරගෙන යන්න, වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වගකිව යුතුය

ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

ලේකම්වරු

ලේකම්.2 2 1.

(1) සෑම සමාගමකටම ලේකම්වරයෙකු සිටිය යුතුය.

(2) a හි ලේකම්වරයෙකු ලෙස කිසිඳු පුද්ගලයෙකු පත් නොකළ යුතුය

එවැනි පුද්ගලයෙකුට නියමිත පෝරමය තුළ නොමැති නම් සමාගම-

(අ) එවැන්නක ලේකම් වීමට එකඟ විය

සමාගම; සහ

(ආ) එවැනි පුද්ගලයෙකුට එවැන්නක් ඇති බවට සහතික කර ඇත

අදාළව නියම කළ හැකි සුදුසුකම්

එම සමාගම, 222 වගන්තිය යටතේ.

(3) සමාගමක ලේකම් ලෙස නම් කර ඇති අයෙකි

සංස්ථාගත කිරීම හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා අයදුම්පත

යෝජනාව, දින සිට ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ යුතුය

සමාගම සංස්ථාගත කිරීම හෝ දිනය

ඒකාබද්ධ යෝජනාව ඵලදායි වේ, නඩුව ලෙස

විය හැක, එම පුද්ගලයා ඕනෑම යටතේ තනතුර දැරීම නවත්වන තුරු

මෙම පනතේ විධිවිධාන හෝ එහි අඩංගු ඕනෑම විධිවිධාන

සමාගමේ ලිපි.

(4) සමාගමේ ලිපි වෙනත් ආකාරයකින් සපයන්නේ නම් මිස,

මණ්ඩලයට පත් කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට බලය ඇත

සමාගමේ ලේකම්.

හි සුදුසුකම්

ලේකම් විය යුතුය

නියම කර ඇත.2 2 2. පිරිවැටුමක් ඇති හෝ ප්රකාශිත සෑම සමාගමකම ලේකම්

මෙම පනත යටතේ නියම කර ඇති මුදලක ප්‍රාග්ධනයට එවැන්නක් තිබිය යුතුය

ස්වභාවය අනුව නියම කළ හැකි සුදුසුකම්

රාජකාරි ඉටු කිරීමට ලේකම්වරයාට කැඳවනු ලැබේ.

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්වරුන්ගේ ලියාපදිංචිය

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ලේඛනය

සහ ලේකම්වරු.2 2 3.

(1) සෑම සමාගමක්ම එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ හෝ එහි තබා ගත යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර් unde වෙත දැනුම් දිය හැකි වෙනත් ස්ථානයක් ආර්

116 වගන්තිය, එහි අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ ලේකම්වරුන්ගේ ලේඛනයකි

ඒ එක් එක් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දෑ අඩංගු වේ

විස්තර :-

(අ) පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන්, වර්තමාන නම

සහ වාසගම, ඕනෑම පෙර නමක් හෝ වාසගම, සාමාන්‍යයෙන්

නේවාසික ලිපිනය සහ ව්‍යාපාර රැකියාව;

(ආ) ලේකම්වරයෙකු සම්බන්ධයෙන්, ඒ

සංස්ථාව, එහි ආයතනික නම සහ ලියාපදිංචි හෝ

ප්‍රධාන කාර්යාලය.

(2) සමාගම විසින් නියම කරන ලද දැනුම්දීම සහතික කළ යුතුය

ආකෘතිය -

(අ) හි අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ හෝ ලේකම්ගේ වෙනසක්

සමාගම; හෝ

(ආ) හි අඩංගු විස්තරවල වෙනසක්

හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ ලේකම්වරයෙකු සම්බන්ධයෙන් ලියාපදිංචි වන්න

සමාගම,

ලියාපදිංචිය සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ.

(3) (2) උපවගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් -

(අ) වෙනස් කළ දිනය සඳහන් කරන්න;

(ආ) නවකයකු පත්කිරීමේදී

අධ්‍යක්ෂ හෝ ලේකම්, නිවේදනයට අමුණා ඇත

අවශ්‍ය කැමැත්ත සහ සහතික පත්‍රය

වගන්තියේ 203 හෝ උපවගන්තිය (2) යටතේ

211, නඩුව විය හැකි පරිදි; සහ

(ඇ) විස්සක් ඇතුළත රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දිය යුතුය

වැඩ කරන දින -

(i) සිදුවෙමින් පවතින වෙනස

a පත් කිරීම හෝ ඉල්ලා අස්වීම

අධියක්ෂ හෝ ලේකම්; හෝ

(ii) සමාගම මුලින්ම දැනුවත් වීම

වෙනස් වීම, මරණය සම්බන්ධයෙන් a

අධියක්ෂ හෝ ලේකම් හෝ වෙනස් කිරීමක්

හි ලේඛනයේ අඩංගු විස්තර

අධියක්ෂවරයෙකුගේ හෝ ලේකම්වරයෙකුගේ ගෞරවය.

(4) සමාගමක් මෙම වගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

පීඩනය සහ වැරදි කළමනාකරණය වැළැක්වීම

පීඩනය.2 2 4.

(1) 226 වැනි වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඕනෑම

ඇති සමාගමක කොටස් හිමියා හෝ කොටස් හිමියන්

එවැනි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සමාගමට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්

සමාගම පීඩාකාරී ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ

ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු හෝ කොටස් හිමියන් (කොටස් හිමියා ඇතුළුව

හෝ එවැනි පැමිණිල්ලක් ඇති කොටස් හිමියන්ට) කළ හැක

විධිවිධාන යටතේ නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම් කිරීම

මෙම කොටස.

(2) විධිවිධාන යටතේ කරන ලද කිසියම් අයදුම්පතක් මත

(1) උපවගන්තිය, අධිකරණයේ මතය වන්නේ කටයුතු

සමාගමකට පීඩාකාරී ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ

සමාගමේ ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු හෝ කොටස් හිමියන්, අධිකරණය

පැමිණිලි කර ඇති කරුණු වලට පිළියම් යෙදීමේ අරමුණින්,

එය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි එවැනි නියෝගයක් කරන්න.

(3) අවසාන නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබියදී, උසාවියට හැකිය

ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පාර්ශ්වයක් අයදුම් කිරීමේදී, කරන්න

නියාමනය සඳහා අවශ්‍ය යැයි සිතන අතුරු නියෝගය

සමාගමේ කටයුතු මෙහෙයවීම, එවැනි කොන්දේසි මත සහ

එයට පෙනෙන පරිදි කොන්දේසි යුක්ති සහගත හා සාධාරණ ය. ද

521 වගන්තියේ විධිවිධාන ඕනෑම අතුරු නියෝගයකට අදාළ වේ

මෙහි යටතේ සාදා ඇත.

වැරදි කළමනාකරණය.2 2 5.

(1) 226 වැනි වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඕනෑම

සමාගමක කොටස් හිමියා හෝ කොටස් හිමියන්, a

පැමිණිල්ල-

(අ) සමාගමේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතින බව

අවශ්‍යතාවලට අගතියක් වන අයුරින් සිදු කරන ලදී

සමාගමේ; හෝ

(ආ) ද්‍රව්‍යමය වෙනසක් (වෙනසක් නොවීම

ඕනෑම කෙනෙකුගේ උනන්දුව මත හෝ ගෙන එන ලදී

ණයකර හිමියන් ඇතුළුව ණයහිමියන්

සමාගමේ කොටස් හිමියන්ගේ පන්තිය) ගෙන ඇත

කළමනාකරණයේ හෝ පාලනයේ තබන්න

සමාගම, එහි මණ්ඩලයේ වෙනසක් මගින් වේවා

අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ එහි නියෝජිතයාගේ හෝ ලේකම්ගේ හෝ

ව්‍යවස්ථාව හෝ ආයතනයේ හෝ ආයතනයේ පාලනය

ආයතනිකව එහි නියෝජිතයා හෝ ලේකම් ලෙස කටයුතු කිරීම

සමාගමේ හෝ එහි කොටස්වල අයිතිය

වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකින්, සහ හේතුව අනුව

එබඳු වෙනස් වීමක් විය හැකි ය

සමාගම යම් ආකාරයකින් සිදු කළ හැකිය

සමාගමේ අවශ්‍යතාවලට අගතියක්

යටතේ නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන.

(2) හි විධිවිධාන යටතේ කරන ලද කිසියම් අයදුම්පතක් මත

(1) උපවගන්තිය, ගේ කටයුතු බව අධිකරණයේ මතයයි

උපවගන්තියේ සඳහන් පරිදි සමාගම මෙහෙයවනු ලැබේ

(1) හෝ යොමු කරනු ලබන කිසියම් ද්‍රව්‍යමය වෙනසක් හේතුවෙන්

කළමනාකරණය හෝ පාලනය තුළ එම උපවගන්තිය වෙත

සමාගම, එය බොහෝ විට සමාගමේ කටයුතු වනු ඇත

ඉහත සඳහන් පරිදි පවත්වනු ලබන අතර, උසාවියට අභිමතාර්ථයෙන් කළ හැකිය

පැමිණිලි කර ඇති කරුණු වලට පිළියම් යෙදීම හෝ වැළැක්වීම හෝ

අල්ලා, එය සුදුසු යැයි සිතන එවැනි නියෝගයක් කරන්න.

(3) අවසාන නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබියදී, උසාවියට හැකිය

ක්රියා පටිපාටිය සඳහා පාර්ශ්වයක් ඉදිරිපත් කිරීම මත

නියාමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යැයි සිතන අතුරු නියෝගය

ටී හැසිරීම එවැනි කොන්දේසි මත ඔහු සමාගමේ කටයුතු සහ

එයට පෙනෙන පරිදි කොන්දේසි යුක්ති සහගත හා සාධාරණ ය. ද

521 වගන්තියේ විධිවිධාන ඕනෑම අතුරු නියෝගයකට අදාළ වේ

මෙහි යටතේ සාදා ඇත.

කාටද හදන්න පුළුවන්

යෙදුම.2 2 6.

(1) 224 වගන්තිය හෝ 225 වගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් මැයි

කොටස් හිමියෙකු හෝ කොටස් හිමියන් විසින් පමණක් සිදු කරනු ලැබේ

සෑදීමට පෙර මාස හය තුළ කාලය

අයදුම්පත-

(අ) සියයට පහකට නොඅඩු ලෙස පිහිටුවා ඇත

මුළු කොටස් හිමියන් සංඛ්‍යාව; හෝ

(ආ) එකට නොඅඩු ලෙස ගෙන ගිය කොටස්

ඡන්ද අයිතියෙන් සියයට පහකට වඩා a

සමාගමේ මහා සභා රැස්වීම.

(2) යම් කොටස් ඇති (1) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා

පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි දෙනෙකු විසින් ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලැබේ, එවැනි පුද්ගලයින් විසින් සිදු කරනු ලැබේ

එක් කොටස් හිමියෙකු ලෙස පමණක් ගණන් ගත යුතුය.

(3) සමාගමක කොටස් හිමියන් කිහිප දෙනෙකුට හිමිකම් ඇති තැන

(1) උපවගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට, ඕනෑම එකක් හෝ

ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක් ලිඛිතව කැමැත්ත ලබාගෙන ඇත

ඉතිරි කොටස් හිමියන්ට අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැක

වෙනුවෙන් සහ ඔවුන් සියලු දෙනාගේ යහපත සඳහා.

(4) යටතේ පරීක්ෂණයක් අවසානයේ

224 වගන්තියේ හෝ 225 වගන්තියේ විධිවිධාන, උසාවිය පවත්වයි

සමාගමේ කොටස් හිමියා හෝ කොටස් හිමියන් බව

අයැදුම්පත්‍රය එසේ කර තිබීම හෝ එසේ කර ඇත්තේ ශෝකජනක ලෙස හෝ

හේතුවක් හෝ විය හැකි හේතුවක් නොමැතිව, අධිකරණයට ඇතුළු විය හැකිය

එවැනි කොටස් හිමියෙකුට එරෙහි ඕනෑම පිරිවැය ප්‍රදානයකට අමතරව හෝ

කොටස් හිමියන්, එවැනි කොටස් හිමියන්ට හෝ කොටස් හිමියන්ට උපදෙස් දෙන්න

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ නියෝජිතයෙකු ලෙස පත් කිරීමට නුසුදුසු වේ

හෝ සමාගමේ ලේකම් හෝ කළමනාකරු යම් කාලයක් සඳහා නොවේ

නියම කළ යුතු ඇණවුමේ දින සිට වසර පහකට වැඩි කාලයක්

උසාවියෙන්, හෝ කොටස් හිමියා හෝ කොටස් හිමියන්ට නියෝග කරන්න

කිසිවක් කැඳවීමට හෝ ඉල්ලීමට අයිතියක් නැත

සමාගමේ රැස්වීමක් හෝ පැමිණීමට අයිතියක් ඇත

පුද්ගලයා හෝ සමාගමේ ඕනෑම රැස්වීමකදී ප්‍රොක්සි මගින්

ඉහත සඳහන් කාල සීමාව, හෝ අත පෙන්වීමක් මත හෝ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට

එවැනි රැස්වීමකදී පුද්ගලයා විසින් හෝ ප්‍රොක්සි මගින් ඡන්ද විමසීමක්.

අධිකරණයේ බලය

වගන්තිය යටතේ ක්‍රියා කරයි

224 හෝ 225 වගන්තිය

වංගු කිරීමේදී

ක්‍රියා පටිපාටිය.

අධිකරණයක් පවතින සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු අවසන් කිරීම

සමාගම අවසන් කිරීම සමාගමට අගතියක් වනු ඇතැයි යන මතය

සමාගමේ කොටස් හිමියෙකුගේ අවශ්‍යතා සඳහා, එය නීත්‍යානුකූල වේ

224 වැනි වගන්තියේ හෝ 225 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ අධිකරණය කටයුතු කිරීමට

යටතේ අධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරයට

එම කොටස් දෙකෙන් එකක විධිවිධාන.

අධිකරණයේ බලතල මත

යටතේ අයදුම්පත

224 වගන්තිය හෝ

වගන්තිය 225.2 2 8. ලබා දී ඇති බලතලවල සාමාන්‍ය භාවයට අගතියකින් තොරව

224 වගන්තිය හෝ 225 වගන්තිය මගින් උසාවිය, ඕනෑම නියෝගයක් යටතේ කරන ලද ඕනෑම නියෝගයක්

එවැනි කොටස් සඳහා, සැපයිය හැකිය-

(අ) සමාගමේ කටයුතුවල හැසිරීම නියාමනය කිරීම

අනාගතයේදී;

(ආ) ඕනෑම අයෙකුගේ කොටස් හෝ අවශ්‍යතා මිලදී ගැනීම

වෙනත් කොටස් හිමියන් විසින් සමාගමේ කොටස් හිමියන්

එහි හෝ සමාගම විසින්;

(ඇ) ඕනෑම දෙයක් අවසන් කිරීම, පසෙකට දැමීම හෝ වෙනස් කිරීම

කෙසේ වෙතත්, සමාගම අතර ඇති වූ ගිවිසුම

එක් අතකින් සහ අනෙක් පැත්තෙන් පහත සඳහන් ඕනෑම අයෙකු,

එනම් -

(i) කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ;

(ii) වෙනත් ඕනෑම අධ්‍යක්ෂක;

(iii) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය;

(iv) නියෝජිතයා හෝ ලේකම්; හෝ

(v) කළමනාකරු;

හි මතය අනුව, එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි මත

උසාවිය, සියලු තත්වයන් තුළ සාධාරණ හා සාධාරණ විය යුතුය

නඩුව;

(ඈ) ඕනෑම දෙයක් අවසන් කිරීම, පසෙකට දැමීම හෝ වෙනස් කිරීම

සමාගම සහ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු අතර ගිවිසුමක් නොවේ

(ඇ) ඡේදයේ සඳහන්, එවැනි නියමයන් මත සහ

අධිකරණයේ මතය අනුව, සාධාරණ විය හැකි කොන්දේසි සහ

නඩුවේ සියලු තත්වයන් තුළ සාධාරණයි, නමුත් සෑම විටම

එබැවින් එවැනි ගිවිසුමක් අවලංගු නොකළ යුතුය

හෝ වෙනස් කරන ලද, අදාළ පාර්ශ්වයට නියමිත දැනුම් දීමෙන් පසුව හැර

සහ එවැනි පුද්ගලයෙකුට ඇසීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමෙන් පසුව;

(ඉ) කිසියම් හුවමාරුවක් පසෙකට දැමීම, භාණ්ඩ බෙදා හැරීම,

ගෙවීම්, ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ සිදු කරන ලද දේපල සම්බන්ධ වෙනත් ක්‍රියාවක්

හෝ මාස තුනක් ඇතුළත සමාගම විසින් හෝ එරෙහිව සිදු කරනු ලැබේ

අයදුම් කරන දිනට වහාම පෙර හෝ

නඩු කටයුතු අවසන් කිරීම ආරම්භ කිරීම

විය හැක, කුමන, විසින් කරන ලද හෝ සිදු කරන්නේ නම් හෝ විරුද්ධව

තනි පුද්ගල, ඔහුගේ බංකොලොත් භාවයේ නඩුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ

වංචනික මනාපය; සහ

(ඊ) අධිකරණයේ මතය අනුව වෙනත් ඕනෑම කරුණක්

ප්‍රතිපාදන සම්පාදනය කළ යුතු සාධාරණ සහ සාධාරණ වේ.

වෙනස් කිරීමේ බලපෑම

හි ලිපි වල

ඇණවුම අනුව සමාගම

224 වගන්තිය යටතේ

හෝ 225.2 2 9.

(1) 224 වගන්තිය හෝ 225 වගන්තිය යටතේ නියෝගයක්

හි ලිපිවල කිසියම් වෙනසක් සිදු කරයි සමාගම, එවිට,

ඕනෑම දෙයක අඩංගු වන ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ නොතකා

මෙම පනතේ වෙනත් විධිවිධාන, සමාගමට නොතිබිය යුතුය

බලය, ඇණවුමේ අවසර දී ඇති ප්‍රමාණයට හැර, කිරීමට

අධිකරණයේ අවසරයකින් තොරව, යම් වෙනස් කිරීමක් කරන්න

සමග නොගැලපෙන ලිපිවල කුමක් වුවත්

නියෝගය.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ද

ඇණවුම මගින් කරන ලද වෙනස් කිරීම සෑම අතින්ම තිබිය යුතුය

ඒවා සමාගම විසින් නිසි පරිදි සිදු කර ඇති ආකාරයටම

මෙම පනතේ විධිවිධානවලට අනුකූලව, සහ කියනු ලැබේ

එසේ වෙනස් කරන ලද ලිපිවලට අනුව විධිවිධාන අදාළ වේ.

(3) වෙනස් කරන හෝ නිවාඩු ලබා දෙන සෑම ඇණවුමකම සහතික කළ පිටපතක්

සමාගමේ ලිපි වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත වෙනස් කළ යුතුය

එවැනි ඇණවුමක් සිදු කිරීමෙන් පසු, සමාගම විසින් ගොනු කළ යුතුය

එයම ලියාපදිංචි කළ යුතු රෙජිස්ට්‍රාර් සමඟ.

(4) ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූලව පැහැර හැරීම සිදු කරන විට

(3) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්;

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

එකතු කිරීම

ප්රතිචාර දක්වන්නන්

යටතේ අයදුම්පත

224 වගන්තිය හෝ

වගන්තිය 225.2 3 0. කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හෝ වෙනත් අධ්‍යක්ෂ, නියෝජිතයා හෝ

ලේකම් හෝ සමාගමක කළමනාකරු හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

යටතේ කරන ලද කිසිදු අයදුම්පතක් සඳහා වගඋත්තරකරුවෙකු ලෙස නම් කර නොමැත

224 වගන්තියේ හෝ 225 වගන්තියේ විධිවිධාන, a ලෙස එකතු කිරීමට අදාළ වේ

එවැනි අයදුම්පත්‍රයක වගඋත්තරකරු, අධිකරණය සෑහීමකට පත්වන තැනෙක

එසේ කිරීමට ප්‍රමාණවත් හේතුවක් ඇති බව, ඔහුව එකතු කළ හැකි ලෙස යොමු කරන්න

ඒ අනුව වගඋත්තරකරුවෙකු ලෙස.

ප්රතිවිපාක

අවසන් කිරීම හෝ

වෙනස් කිරීම

ඇතැම් ගිවිසුම්.2 3 1.

(1) 224 වැනි වගන්තිය යටතේ අධිකරණයක නියෝගයක් හෝ

225 වගන්තිය අවසන් කිරීම, පසෙකට දැමීම හෝ වෙනස් කිරීම

(d) ඡේදයේ දක්වා ඇති ගිවිසුම හෝ

228 වගන්තියේ (ඊ) ඡේදය-

(අ) නියෝගය කිසිදු හිමිකම් පෑමක් ඇති නොකරයි

ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් සමාගමට එරෙහිව

හානි සඳහා හෝ අලාභය සඳහා වන්දි සඳහා

කාර්යාලයේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ආකාරයකින්, අනුගමනය කරමින්

ගිවිසුමේ හෝ වෙනත් ආකාරයකින්; සහ

(ආ) කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හෝ වෙනත් අධ්‍යක්ෂ, නියෝජිතයෙකු නැත,

ගිවිසුමක් ඇති ලේකම් හෝ කළමනාකරු

අවසන් කරන ලද හෝ පසෙකට දමා ඇති අතර කිසිඳු පුද්ගලයෙකු නැත

ඇණවුම අවසන් කරන හෝ පසෙකට දැමූ දිනය

ගිවිසුම විය හෝ පසුව බවට පත් වේ

එවැනි නියෝජිතයෙකු හෝ ලේකම්වරයෙකුගේ ආශ්‍රිතයෙකු සඳහා, a

ඇණවුමේ දින සිට වසර පහක කාලය

ගිවිසුම අවසන් කිරීම, පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම

කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හෝ වෙනත් අධ්‍යක්ෂ, නියෝජිතයා ලෙස,

සමාගමේ ලේකම් හෝ කළමනාකරු, හැර

උසාවියේ අවසරය සමඟ.

(2)

(අ) දැනුවත්ව ක්‍රියා කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හෝ වෙනත් අධ්‍යක්ෂ, නියෝජිත හෝ

සමාගමක ලේකම් හෝ කළමනාකරු

(ආ) ඡේදයේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම

(1) වගන්තියේ, වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර විය යුතුය

එකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකීම දරයි

රුපියල් මිලියන.

(ආ) මෙහි විධිවිධාන යටතේ වරදක් සිදුවුවහොත්

කොටස පුද්ගල ශරීරයක් විසින් සිදු කරනු ලැබේ-

(i) පුද්ගල ශරීරය ශරීරයක් නම්

ආයතනික, සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම සහ නිලධාරියෙක්

එම ශරීරය සංගත; හෝ

(ii) පුද්ගල ශරීරය ආයතනයක් නම්, සෑම

සමාගමේ හවුල්කරු,

එවැනි වරදකට වරදකරු ලෙස සලකනු ලැබේ:

එසේ වුව ද, එබඳු කිසිවකු වරදකරුවෙකු ලෙස නොසැලකිය යුතු ය

එවැනි වරදක් සම්බන්ධයෙන්, ඔහු එම වරද ඔප්පු කළහොත්

ඔහුගේ අනුදැනුමකින් තොරව හෝ ඔහු සියල්ල ව්‍යායාම කළ බව

එවැනි වරදක් සිදු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා නිසි කඩිසරකම.

විස්තීරණ අර්ථය

"කොටස් හිමියාගේ".2 3 2. 224 සිට 228 දක්වා වගන්තිවල "කොටස් හිමියෙකු" වෙත යොමු කිරීමක් ද විය යුතුය.

සඳහනක් ඇතුළත් -

(අ) හරහා කොටස් බෙදා හැර ඇති පුද්ගලයෙකි

කොටස් හිමියෙකුගේ මරණය;

(ආ) මියගිය අයෙකුගේ විධායකයා හෝ පරිපාලකයා

කොටස් හිමියා; හෝ

(ඇ) හය ඇතුළත ඕනෑම අවස්ථාවක කොටස් හිමියෙකු වූ පුද්ගලයෙකි

වගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට මාස කිහිපයකට පෙර

224 හෝ 225 වගන්තිය.

තහනම් නියෝග

තහනම් නියෝග.2 3 3.

(1) මේ යටතේ කරන ලද අයදුම්පතක් මත උසාවියට හැකිය

අංශය, සමාගමක් තහනම් කරමින් නියෝගයක් කරන්න, හෝ a

සමාගමක අධ්‍යක්ෂ, නිරත වීමට යෝජනා කරයි

සමාගමේ වගන්තිවලට පටහැනි හැසිරීම

හෝ මෙම පනතේ යම් විධිවිධානයක්, එම හැසිරීමේ නිරත වීමෙන්.

(2) අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ -

(අ) සමාගම; හෝ

(ආ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ හෝ කොටස් හිමියා.

(3) (1) උපවගන්තිය යටතේ උසාවිය නියෝගයක් කරන විට, එය

එය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි එවැනි ප්‍රතිවිපාක සහනයක් ද ලබා දිය හැකිය.

(4) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් නොකළ හැකිය සම්බන්ධයෙන්

පැවති හැසිරීමකට හෝ හැසිරීමකට

සම්පූර්ණ කර ඇත.

(5) උසාවියට අවසාන තීරණයට පෙර ඕනෑම අවස්ථාවක කළ හැක

(1) උපවගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් තීරණය කිරීම, කරන්න

අතුරු නියෝගයක් ලෙස, එය කිරීමට බලය ඇති ඕනෑම නියෝගයක්

එම උපවගන්තිය යටතේ. එවැනි නියෝගයක් අභිමතය පරිදි විය හැකිය

උසාවිය, හිටපු පාර්ශ්වයක් හෝ දැනුම් දීමෙන් පසුව කළ යුතුය

වගඋත්තරකරු. වගඋත්තරකරුට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

සමග exparte නියෝගය අවලංගු කිරීමේ හෝ වෙනස් කිරීමේ නියෝගයක්

පෙත්සම්කරුට නොතීසි.

(6) 521 වගන්තියේ විධිවිධාන කිසිවෙකුට අදාළ නොවේ

මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද අතුරු නියෝගය.

ව්‍යුත්පන්න ක්‍රියා

ව්‍යුත්පන්න ක්‍රියා.2 3 4.

(1) උපවගන්ති (3) සහ (4) හි විධිවිධානවලට යටත්ව

මෙම වගන්තිය, උසාවියට අයදුම් කළ හැකිය

සමාගමක කොටස් හිමියා හෝ අධ්‍යක්ෂ, ඒ සඳහා නිවාඩු ලබා දෙන්න

කොටස් හිමියා හෝ අධ්‍යක්ෂ වෙත-

(අ) නමින් සහ ඒ වෙනුවෙන් නඩු පැවරීම

සමාගමේ හෝ එහි අනුබද්ධිත ආයතනයක

සමාගම; හෝ

(ආ) ක්‍රියාදාමයට මැදිහත් වීම

සමාගමක් හෝ ඕනෑම අනුබද්ධිත ආයතනයක් සඳහා පක්ෂයකි

දිගටම කරගෙන යාමේ අරමුණ, ආරක්ෂා කිරීම, හෝ

වෙනුවෙන් කටයුතු නතර කිරීම

සමාගම හෝ අනුබද්ධිත, නඩුව විය හැක.

(2) යටතේ අධිකරණයකට ලබා දී ඇති බලතල සීමා නොකර

උපවගන්තිය (1), ලබා දිය යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමේදී

එම උපවගන්තිය යටතේ අවසරය, අධිකරණය විසින් සලකා බලනු ලැබේ-

(අ) නඩු කටයුතු සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාව;

(ආ) අදාළ නඩු කටයුතුවල පිරිවැය

සහන ලබා ගැනීමට ඉඩ ඇත;

(ඇ) සමාගම විසින් දැනටමත් ගෙන ඇති යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් හෝ

සහන ලබා ගැනීමට අනුබද්ධ;

(ඈ) සමාගමේ හෝ අනුබද්ධ ආයතනයේ අවශ්‍යතා

නඩු කටයුතු ආරම්භ වෙමින් පවතී, දිගටම,

නඩුව විය හැකි පරිදි, ආරක්ෂා කිරීම හෝ නතර කිරීම.

(3) නඩු කටයුතු ගෙන ඒමට හෝ නඩු කටයුතුවලට මැදිහත් වීමට අවසර දෙන්න

(1) උපවගන්තිය යටතේ ලබා දිය හැක්කේ අධිකරණය නම් පමණි

එයින් සෑහීමකට පත්වේ -

(අ) සමාගම හෝ අනුබද්ධ ආයතනය අදහස් නොකරයි

ගෙනෙන්න, උනන්දුවෙන් ඉදිරියට යන්න, ආරක්ෂා කරන්න හෝ නවත්වන්න

නඩු කටයුතු, සිදු විය හැකි පරිදි; හෝ

(ආ) එය සමාගමේ අවශ්‍යතා සඳහා හෝ

අනුබද්ධ, ක්‍රියා පටිපාටිය පැවැත්වීම බව

අධ්‍යක්ෂවරුන්ට හෝ ඔවුන්ට භාර නොදිය යුතුය

සමස්තයක් ලෙස කොටස් හිමියන්ගේ තීරණය.

(4) ඉල්ලුම් පත්‍රය පිළිබඳ දැන්වීම ඉදිරිපත් කළ යුතු ය

සමාගමක් හෝ අනුබද්ධිත ආයතනයක්.

(5) සමාගම හෝ අනුබද්ධිත ආයතනය පෙනී සිටීමට සහ ඇසීමට හැකිය

සහ එය අදහස් කරන්නේද නැද්ද යන්න අධිකරණයට දැනුම් දිය යුතුය

ක්‍රියාදාමය ගෙන ඒම, ඉදිරියට ගෙන යාම, ආරක්ෂා කිරීම හෝ නවත්වන්න

නඩුව විය හැක.

(6) මෙම කොටසෙහි දක්වා ඇති පරිදි හැර, කොටස් හිමියෙකු හෝ

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරයාට ගෙන ඒමට හෝ මැදිහත් වීමට අයිතියක් නැත

නමින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් ඕනෑම ක්‍රියාදාමයක්

සමාගමක් හෝ සමාගමේ අනුබද්ධිත ආයතනයක්.

ව්‍යුත්පන්න පිරිවැය

විසින් සපුරාලිය යුතු ක්‍රියාමාර්ගය

සමාගම.2 3 5. කොටස් හිමියෙකුගේ හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ ඉල්ලීම මත අධිකරණයට හැකිය

ගෙන ඒමට හෝ මැදිහත් වීමට 234 වගන්තිය යටතේ නිවාඩු ලබා දී ඇත

ක්‍රියා පටිපාටිය, සාධාරණ පිරිවැය සම්පූර්ණ හෝ කොටසක් බව නියෝග

සම්බන්ධ ඕනෑම පිරිවැයක් ඇතුළුව ක්‍රියාවලිය ගෙන ඒම හෝ මැදිහත් වීම

යටතේ අනුමත ඕනෑම බේරුම්කරණයක්, සම්මුතියක් හෝ අත්හිටුවීමක්

237 වගන්තිය, සමාගම විසින් සපුරාලිය යුතුය.

අධිකරණයේ බලතල

නිවාඩු කොහෙද

ලබා දී ඇත.2 3 6. උසාවියට ඕනෑම අවස්ථාවක, ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු යැයි සිතන ඕනෑම නියෝගයක් කළ හැකිය

කොටස් හිමියෙකු හෝ අධියක්ෂවරයෙකු විසින් ගෙන එන ඕනෑම ක්රියා පටිපාටියකට හෝ ඒ

කොටස් හිමියා හෝ අධ්‍යක්ෂවරයා අවසරය ඇති පරිදි මැදිහත් වේ

234 වගන්තිය යටතේ උසාවිය, සහ පොදු භාවය සීමා නොකර

මෙම වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇති බලතල, මැයි-

(අ) කොටස් හිමියාට හෝ වෙනත් ඕනෑම කෙනෙකුට බලය පවරමින් නියෝගයක් කරන්න

ක්රියා පටිපාටියේ හැසිරීම පාලනය කිරීමට පුද්ගලයා;

(ආ) නඩු කටයුතු පැවැත්වීම සඳහා උපදෙස් ලබා දීම;

(ඇ) සමාගමට හෝ අධ්‍යක්ෂවරුන්ට අවශ්‍ය කරන නියෝගයක් කරන්න

සම්බන්ධ තොරතුරු හෝ සහාය ලබා දෙන්න

ක්රියා පටිපාටිය; හෝ

(ඈ) ඇණවුම් කළ ඕනෑම මුදලක් නියම කරන නියෝගයක් කරන්න

නඩු විභාගයේදී විත්තිකරුවෙකු විසින් ගෙවනු ලැබේ

සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන්, හිටපු සහ වත්මන් කොටස් හිමියන්ට

සමාගමට හෝ ඒ වෙනුවට සමාගමට හෝ අනුබද්ධිත ආයතනයට

අනුබද්ධිත, නඩුව විය හැක.

සම්මුතිය,

පදිංචි කිරීම හෝ

අඛණ්ඩව

ව්‍යුත්පන්න ක්‍රියාව.2 3 7. කොටස් හිමියෙකු හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් ගෙන එන ලද ක්‍රියාදාමයන් නැත

කොටස් හිමියෙකු හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මැදිහත් වන පරිදි, එය සමඟ

234 වගන්තිය යටතේ උසාවියේ නිවාඩු නිරවුල් කිරීමට හෝ සම්මුතියකට ලක් කළ හැකිය

නැතහොත් අධිකරණයේ අනුමැතියකින් තොරව අත්හිටුවා ඇත.

සහතික කිරීම

සහතික කිරීම

සමහර ක්‍රියාවන්

අධ්‍යක්ෂවරු.2 3 8.

(1) අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු හෝ මණ්ඩලයක් විසින් කරන ලද අභ්‍යාසය

සමාගමක හෝ බලය පවරා ඇති අධ්‍යක්ෂවරුන්

කොටස් හිමියන් හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු, සහතික කළ හැකි හෝ

එම කොටස් හිමියන් හෝ එම පුද්ගලයා විසින් අනුමත කරන ලදී

බලය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආකාරයටම.

(2) යටතේ සහතික කර ඇති බලයක් කියාත්මක කිරීම

උපවගන්තිය (1) ලෙස සලකනු ලබන අතර සැමවිටම පැවතියේය, a

එම බලය නිසි හා වලංගු ක්‍රියාත්මක කිරීම.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ සහතික කිරීම හෝ අනුමැතිය

අධ්‍යක්ෂ හෝ මණ්ඩලය විසින් බලයක් කියාත්මක කිරීම

අධ්‍යක්ෂවරුන් අධිකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් වළක්වන්නේ නැත

සහතික කිරීම හෝ අනුමැතිය හැර, බලය

අධ්‍යක්ෂවරයාගේ හෝ ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය

පුවරුව.

VIII කොටස

ඒකාබද්ධ කිරීම්

ඒකාබද්ධ කිරීම්.2 3 9. සමාගම් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඒකාබද්ධ වී එකක් ලෙස ඉදිරියට යා හැක

සමාගම, ඒකාබද්ධ කරන සමාගම් වලින් එකක් හෝ විය හැක

නව සමාගමක් වන්න. එවැනි ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීමක් ලබා දිය යුතුය

මෙම පනතේ විධිවිධාන අනුව.

ඒකාබද්ධ කිරීම

යෝජනාව.2 4 0.

(1) ඒකාබද්ධ කිරීමට යෝජනා කරන සෑම සමාගමක්ම කළ යුතුය

241 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව අනුමත කරන්න

හි නියමයන් සකස් කිරීමේ ඒකාබද්ධ යෝජනාවක්

ඒකාබද්ධ කිරීම සහ විශේෂයෙන් -

(අ) ඒකාබද්ධ කළ සමාගමේ නම, එය නම්

එකකගේ නමට සමානයි

සමාගම් ඒකාබද්ධ කිරීම;

(ආ) ඒකාබද්ධයේ ලියාපදිංචි කාර්යාලය

සමාගම;

(ඇ) එක් එක් අයගේ සම්පූර්ණ නම සහ පදිංචි ලිපිනය

ඒකාබද්ධ කළ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ;

(ඈ) ලේකම්ගේ සම්පූර්ණ නම සහ ලිපිනය

ඒකාබද්ධ සමාගම;

(ඉ) ඒකාබද්ධ කළ කොටස් ව්‍යුහය

සමාගම, නිශ්චිතව-

(i) සමාගමේ කොටස් සංඛ්‍යාව කොපමණද;

(ii) අයිතිවාසිකම්, වරප්‍රසාද, සීමාවන් සහ

එක් එක් කොටස සඳහා කොන්දේසි අමුණා ඇත

සමාගම, නියම කර ඇති ඒවාට වඩා වෙනස් නම්

49 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියෙහි;

(ඊ) එක් එක් කොටස්වල ආකාරය

ඒකාබද්ධ කිරීමේ සමාගම බවට පරිවර්තනය කිරීමට නියමිතය

ඒකාබද්ධ කළ සමාගමේ කොටස්;

(උ) ඒකාබද්ධ කරන සමාගමක කොටස් නම්

හි කොටස් බවට පරිවර්තනය නොකළ යුතුය

ඒකාබද්ධ සමාගම, ඕනෑම සලකා බැලීමක්

එම කොටස් හිමිකරුවන්ට එම ස්ථානයේ ලැබිය යුතුය

ඒකාබද්ධ කළ සමාගමේ කොටස්;

(ඌ) කොටස් හිමියෙකුට කළ යුතු යම් ගෙවීමක් හෝ

ඒකාබද්ධ කරන සමාගමක අධ්‍යක්ෂ, හැර

(g) ඡේදයේ විස්තර කර ඇති ආකාරයේ ගෙවීමක්;

(i) අවශ්‍ය ඕනෑම විධිවිධානයක් පිළිබඳ විස්තර

ඒකාබද්ධ කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම සහ සැපයීම සඳහා

පසුකාලීන කළමනාකරණය සහ මෙහෙයුම්

ඒකාබද්ධ සමාගම;

(j) ඒකාබද්ධ කිරීම සිදු කරන දිනය

ඵලදායී වීමට අදහස් කෙරේ.

(2) ඒකාබද්ධ කළ සමාගමේ යෝජිත ලිපි නම්

ආදර්ශ ලිපි වලින් වෙනස් වේ, පිටපතක්

යෝජිත ලිපි අනුයුක්ත කර කොටසක් සෑදිය යුතුය

ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවේ.

(3) ඒකාබද්ධ කරන සමාගම් වලින් එකක කොටස්

ඒකාබද්ධ කරන වෙනත් අයෙකු විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබේ

සමාගම්, ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව-

(අ) ඒවා අවලංගු කිරීම සඳහා විධිවිධාන සැපයිය යුතුය

ගෙවීම් හෝ වෙනත් විධිවිධාන නොමැතිව කොටස්

ඒකාබද්ධ කිරීම සිදු වන විට සලකා බැලීම

ඵලදායී ;

(ආ) ඒවා පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සම්පාදනය නොකළ යුතුය

ඒකාබද්ධ කළ සමාගමේ කොටස් බවට කොටස්.

අනුමත කිරීම

ඒකාබද්ධ කිරීම

යෝජනාව.2 4 1.

(1) ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර

කොටස් හිමියන්, ඒකාබද්ධ කරන සමාගමක මණ්ඩලය

[21, 12 හි

2025] එය විසඳනු ඇත-

(අ) එහි මතය අනුව ඒකාබද්ධ කිරීම හොඳම වේ

සමාගමේ අවශ්යතා; සහ

(ආ) ඒකාබද්ධ කළ සමාගම බවට සෑහීමකට පත්වේ

ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පසු වහාම වනු ඇත

ඵලදායී බවට පත් වේ, ද්රාවණතා පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් වේ.

(2) යෝජනාවකට පක්ෂව ඡන්දය දෙන අධ්‍යක්ෂවරුන්

(1) උපවගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය වන සහතිකයක් අත්සන් කළ යුතුය

ඔවුන්ගේ මතය අනුව එහි දක්වා ඇති කොන්දේසි බව පවසමින්

උපවගන්තිය සෑහීමකට පත් වී ඇති අතර එයට හේතු දැක්වීම

ඒ මතයට ළඟා වෙනවා.

(3) එක් එක් ඒකාබද්ධ කරන සමාගමේ මණ්ඩලය එවිය යුතුය

සමාගමේ එක් එක් කොටස් හිමියාට, විස්සකට නොඅඩු

ඒකාබද්ධ කිරීමට යෝජනා කිරීමට පෙර වැඩ කරන දින

බලපෑම -

(අ) ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවේ පිටපතක්;

(ආ) විසින් ලබා දී ඇති සහතිකවල පිටපත්

එක් එක් මණ්ඩලයේ අධියක්ෂවරුන්;

(ඇ) හි අයිතිවාසිකම් නියම කරන ප්‍රකාශයක්

93 වගන්තිය යටතේ කොටස් හිමියන්;

(ඈ) ඕනෑම ද්‍රව්‍යමය අවශ්‍යතා පිළිබඳ ප්‍රකාශයක්

යෝජනාවේ අධ්‍යක්ෂ, එම හැකියාවෙන් වුවද

එසේත් නැතිනම් ;

(ඉ) වැනි වැඩිදුර තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම්

සාධාරණ සක්‍රිය කිරීමට අවශ්‍ය විය හැක

කොටස් හිමියා ස්වභාවය තේරුම් ගැනීමට සහ

සමාගම සහ එහි බලපෑම

යෝජිත ඒකාබද්ධයේ කොටස් හිමියන්.

(4) එක් එක් ඒකාබද්ධ කරන සමාගමෙහි මණ්ඩලය විසින් නොකළ යුතු ය

වැඩ කරන දින විස්සකට වඩා අඩු දිනට පෙර

ඒකාබද්ධ කිරීම ඵලදායී වීමට අදහස් කෙරේ-

(අ) ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවේ පිටපතක් යවන්න

සමාගමේ සෑම සුරක්ෂිත ණයහිමියෙක්ම; සහ

(ආ) යෝජිතය පිළිබඳ මහජන දැනුම් දීම

වෙත ප්‍රකාශයක් ඇතුළුව ඒකාබද්ධ කිරීම

එහි බලපෑම -

(i) ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවේ පිටපත්

ඕනෑම අයෙකු විසින් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකිය

කොටස් හිමියා හෝ ණයහිමියා

ඒකාබද්ධ සමාගම, හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

ඒකාබද්ධ කරන සමාගමක් වන

වගකීමක් යටතේ, ලියාපදිංචි කිරීමේදී

ඒකාබද්ධ කරන සමාගම්වල නිලතල

සහ විය හැකි වෙනත් ස්ථානවල

නිශ්චිත, සාමාන්ය ව්යාපාරික වේලාවන් තුළ;

සහ

(ii) කොටස් හිමියෙක් හෝ ණයහිමියෙක්

සමාගම හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඒකාබද්ධ කිරීම

ඒකාබද්ධ කරන සමාගමක් වන

වගකීමක් යටතේ, වීමට හිමිකම් ඇත

හි පිටපතක් සමඟ නොමිලේ සපයනු ලැබේ

ඉල්ලීම මත ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව

ඒකාබද්ධ කරන සමාගමකට සාදන ලදී.

(5) ඒකාබද්ධ කිරීම නම් ඒකාබද්ධ කිරීමක් සිදු කළ හැකිය

යෝජනාව අනුමත -

(අ) හි කොටස් හිමියන්ගේ විශේෂ යෝජනාවක් මගින්

එක් එක් ඒකාබද්ධ සමාගම්, අනුකූලව

92 වගන්තියේ විධිවිධාන; සහ

(ආ) ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවේ විධිවිධානයක් නම්

a සඳහා වන සංශෝධනයක අඩංගු නම්

සමාගමේ ලිපි ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින්

එම සමාගම සම්බන්ධයෙන් යෝජිත, අවශ්ය වේ

විශේෂ අයෙකු විසින් උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායමක අනුමැතිය

එම උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායමේ විසඳුම.

(6) මෙම කොටසෙහි අරමුණු සඳහා, ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව කළ යුතුය

ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය සැලකිල්ලට නොගෙන යෙදිය යුතුය

ඒකාබද්ධ සමාගම.

(7) හි අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන අධ්‍යක්ෂවරයෙක්

(2) උපවගන්තිය වරදකට වැරදිකරු වන අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතුය

ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

(8) ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය සෑහීමකට පත්වන්නේ නම්

ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව ණයහිමියෙකුට අසාධාරණ ලෙස අගතියක් වනු ඇත

[21, 12 හි

2025]ඒකාබද්ධ සමාගමක හෝ පුද්ගලයෙකුගේ

සමාගම ඒකාබද්ධ කිරීම වගකීමක් යටතේ පවතී, එය මත විය හැක

ඒ වෙනුවෙන් එම පුද්ගලයා විසින් කරන ලද අයදුම්පත

ඒකාබද්ධ කිරීම සිදු වන දිනට පෙර කාලය

බලපාන, එය සම්බන්ධයෙන් සුදුසු යැයි සිතන ඕනෑම නියෝගයක් කරන්න

යෝජනාව, සහ මෙහි සාමාන්‍යභාවය සීමා නොකර විය හැක

උපවගන්තිය, ඇණවුමක් කරන්න-

(අ) එම බලපෑම මෙහෙයවීම සඳහා ලබා නොදෙනු ඇත

යෝජනාව;

(ආ) සමාගම හෝ එහි මණ්ඩලය මෙහෙයවීම

යෝජනාව හෝ එහි යම් කොටසක් නැවත සලකා බලන්න.

(9) (8) උපවගන්තිය යටතේ නියෝගයක් එවැන්නක් සිදු කළ හැකිය

අධිකරණය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි නියමයන් සහ කොන්දේසි.

කෙටි ආකෘතිය

ඒකාබද්ධ කිරීම.2 4 2.

(1) සමාගමක් සහ වෙනත් සමාගම් එකක් හෝ කිහිපයක්

ඍජුව හෝ වක්‍රව සම්පූර්ණයෙන් එයට හිමි, ඒකාබද්ධ විය හැක

සහ එක් සමාගමක් ලෙස දිගටම කරගෙන යන්න (පළමු සමාගම වීම

වෙත යොමු කෙරේ) හි විධිවිධානවලට අනුකූල නොවී

240 වගන්තිය සහ 241 වගන්තිය, නම්-

(අ) ඒකාබද්ධ කිරීම යෝජනාවක් මගින් අනුමත කරනු ලැබේ

එක් එක් ඒකාබද්ධ සමාගම් මණ්ඩලයේ;

සහ

(ආ) සෑම යෝජනාවක්ම සපයන්නේ-

(i) එක් එක් ඒකාබද්ධ කිරීමේ කොටස්

සමාගම, ඒකාබද්ධ හැර

සමාගම, තොරව අවලංගු කරනු ලැබේ

ගෙවීම හෝ වෙනත් සලකා බැලීම;

(ii) ඒකාබද්ධ කළ ලිපි

සමාගම ලිපි වලට සමාන වනු ඇත

මුලින්ම සඳහන් කළ සමාගමේ;

(iii) මණ්ඩලය සෑහීමකට පත්වේ

ඒකාබද්ධ සමාගම වහාම කරනු ඇත

ඒකාබද්ධ වීමෙන් පසුව

ඵලදායී, විසඳුම් පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් කරන්න; සහ

(iv) හි නම් කර ඇති පුද්ගලයා හෝ පුද්ගලයන්

විභේදනය අධ්‍යක්ෂ හෝ අධ්‍යක්ෂවරුන් වනු ඇත

නව සමාගමේ.

(2) සමාගම් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එක් එක් සෘජු හෝ

වක්‍රව සම්පූර්ණයෙන්ම එකම සමාගමට හිමි, මැයි

ඒකාබද්ධ කිරීම සහ තොරව එක් සමාගමක් ලෙස දිගටම කරගෙන යන්න

240 වගන්තියේ හෝ වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූල වීම

241 නම්-

(අ) ඒකාබද්ධ කිරීම යෝජනාවක් මගින් අනුමත කරනු ලැබේ

එක් එක් ඒකාබද්ධ සමාගම් මණ්ඩලයේ;

(ආ) සෑම යෝජනාවක්ම සපයන්නේ-

(i) එකක් හැර අන් සියල්ලන්ගේම කොටස්

සමාගම් ඒකාබද්ධ කිරීම වනු ඇත

ගෙවීමකින් තොරව අවලංගු කර ඇත

සලකා බැලීම ;

(ii) ඒකාබද්ධ කළ ලිපි

සමාගම ලිපි වලට සමාන වනු ඇත

ඒකාබද්ධ කරන සමාගමේ

කොටස් අවලංගු නොවේ;

(iii) මණ්ඩලය සෑහීමකට පත්වේ

ඒකාබද්ධ සමාගම වහාම කරනු ඇත

ඒකාබද්ධ වීමෙන් පසුව

බලපෑම, විසඳුම් පරීක්ෂණය තෘප්තිමත් කරන්න; සහ

(iv) හි නම් කර ඇති පුද්ගලයා හෝ පුද්ගලයන්

විභේදනය අධ්‍යක්ෂ හෝ අධ්‍යක්ෂවරුන් වනු ඇත

නව සමාගමේ.

(3) එක් එක් ඒකාබද්ධ කරන සමාගමෙහි මණ්ඩලය විසින් නොකළ යුතු ය

වැඩ කරන දින විස්සකට වඩා අඩු දිනට පෙර

ඒකාබද්ධ කිරීම ඵලදායී වීමට අදහස් කෙරේ-

(අ) යෝජිත දේ ලිඛිතව දැනුම් දෙන්න

හි සෑම සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකුටම ඒකාබද්ධ කිරීම

සමාගම ; සහ

(ආ) යෝජිතය පිළිබඳ මහජන දැනුම් දීම

ඒකාබද්ධ කිරීම.

(4) මේ යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමක් අනුමත කරන යෝජනා

කොටස, එකට ගෙන, d විය යුතුය eemed an පිහිටුවීමට

ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව අනුමත කර ඇත.

[21, 2025 හි 12](5) යෝජනාවකට පක්ෂව ඡන්දය දෙන අධ්‍යක්ෂවරුන්

උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය (2) යටතේ අවශ්‍ය වේ

නඩුව විය හැක, ඔවුන්ගේ බව සඳහන් සහතිකයක් අත්සන් කළ යුතුය

මතය, උපවගන්තිය (1) හි දක්වා ඇති කොන්දේසි හෝ

උපවගන්තිය (2) තෘප්තිමත් වන අතර, ඊට හේතු දැක්වීම

ඒ මතයට ළඟා වෙනවා.

(6) මෙම කොටසෙහි අරමුණු සඳහා, ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂාව කළ යුතුය

ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය සැලකිල්ලට නොගෙන යෙදිය යුතුය

ඒකාබද්ධ සමාගම.

(7) (5) උපවගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන අධ්‍යක්ෂවරයකු විසින් කළ යුතු ය

වරදකට වැරදිකරු වීම සහ දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් නොඉක්මවන.

ලියාපදිංචි කිරීම

ඒකාබද්ධ කිරීම

යෝජනාව.2 4 3. ඒකාබද්ධ කිරීමක් සිදු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් දේ

ලියාපදිංචිය සඳහා ලේඛන රෙජිස්ට්රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ:-

(අ) අනුමත ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව;

(ආ) හි (2) උපවගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය ඕනෑම සහතිකයක්

241 වගන්තිය හෝ 242 වගන්තියේ (5) උපවගන්තිය;

(ඇ) එක් එක් ඒකාබද්ධ කිරීමේ මණ්ඩලය විසින් අත්සන් කරන ලද සහතිකයක්

සමාගම පවසන්නේ ඒකාබද්ධ කිරීම සිදු කර ඇති බවයි

මෙම පනතේ විධිවිධාන අනුව අනුමත කර ඇත

සමාගමේ ලිපි;

(ඈ) හි නම් කර ඇති එක් එක් පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත

ඒකාබද්ධයේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව

සමාගම, අවශ්‍ය පරිදි එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට

203 වගන්තිය මගින්; සහ

(ඉ) හි නම් කර ඇති එක් එක් පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත

ඒකාබද්ධයේ ලේකම් ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව

සමාගම, අවශ්‍ය පරිදි එම සමාගමේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කිරීමට

උපවගන්තිය (2) 221 වගන්තිය මගින්.

සහතිකය

ඒකාබද්ධ කිරීම.2 4 4.

(1) රෙජිස්ට්රාර්වරයා විසින් ලැබුණු පසු වහාම

243 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි-

(අ) ඒකාබද්ධ කළ සමාගම සමාන නම්

ඒකාබද්ධ කරන සමාගම් වලින් එකක්, නිකුත් කිරීම a

නියමිත පරිදි ඒකාබද්ධ කිරීමේ සහතිකය

ආකෘතිය ; හෝ

[21, 2025 හි 12](ආ) ඒකාබද්ධ කළ සමාගම අලුත් එකක් නම්

සමාගම-

(i) සමාගමේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න

ලේඛනය; සහ

(ii) තුළ ඒකාබද්ධ කිරීමේ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

නියමිත පෝරමය සමඟ a

හි සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය

නියමිත පෝරමය.

(2) ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවක් දිනයක් සඳහන් කරන්නේ නම්

ඒකාබද්ධ කිරීම ඵලදායී වීමට අදහස් කෙරේ, සහ

එම දිනය එම දිනයට සමාන හෝ ඊට පසු දිනයකි

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ලේඛන, සහතිකය ලැබේ

ඒකාබද්ධ කිරීම, සහ සංස්ථාගත කිරීමේ ඕනෑම සහතිකයක් විය යුතුය

හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනය කෙරෙහි බලපෑ බව සලකනු ලැබේ

ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව.

(3) එවැනි ඒකාබද්ධ කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳ දැන්වීම විය යුතුය

සමාගම විසින් මහජනතාවට ලබා දී ඇත.

සහතිකයේ බලපෑම

ඒකාබද්ධ කිරීම.2 4 5. ඒකාබද්ධ කිරීමේ සහතිකයක පෙන්වා ඇති දිනයේ-

(අ) ඒකාබද්ධ කිරීම ඵලදායී වේ;

(ආ) එයට ඒකාබද්ධ කරන එකකට සමාන නමක් තිබේ නම්

සමාගම්, ඒකාබද්ධ සමාගම සතුව තිබිය යුතුය

ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති නම;

(ඇ) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අදාළ සියලු තොරතුරු ඉවත් කළ යුතුය

ඒකාබද්ධ සමාගම් හැර අනෙකුත් ඒකාබද්ධ

සමාගම, ලේඛනයෙන්;

(ඈ) ඒකාබද්ධ කළ සමාගම සියල්ලටම සාර්ථක වේ

දේපල, අයිතිවාසිකම්, බලතල, සහ එක් එක් වරප්‍රසාද

සමාගම් ඒකාබද්ධ කිරීම;

(ඉ) ඒකාබද්ධ කළ සමාගම සියල්ලටම සාර්ථක වේ

එක් එක් ඒකාබද්ධ කිරීමේ වගකීම් සහ බැඳීම්

සමාගම් ;

(ඊ) ඒකාබද්ධ කිරීමකින් හෝ ඊට එරෙහිව පවතින ක්‍රියාදාමයන්

සමාගම විසින් හෝ විරුද්ධව දිගටම කරගෙන යා හැක

[21, 2025 හි 12] ඒකාබද්ධ සමාගම ;

(උ) වරදකරුවෙක්, තීන්දුවක්, නියෝගයක්, හෝ තීන්දුවක් පක්ෂව හෝ

ඒකාබද්ධ කරන සමාගමකට එරෙහිව, හෝ විසින් බලාත්මක කළ හැක

ඒකාබද්ධ සමාගමට එරෙහිව;

(ඌ) ඒකාබද්ධ කළ සමාගමේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය විය යුතුය

ඒකාබද්ධ විගණක විසින් සහතික කරන ලද එකතුව විය යුතුය

සමාගම ; සහ

(i) ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාවේ යම් විධිවිධාන

හි කොටස් හෝ අයිතිවාසිකම් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සපයන්න

ඒකාබද්ධ සමාගම්වල කොටස් හිමියන්ට තිබිය යුතුය

ඔවුන්ගේ කාලය අනුව බලපෑම.

අත්පත් කර ගැනීමට බලය

කොටස්

කොටස් හිමියන්

සිට විරුද්ධයි

යෝජනා ක්‍රමය හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව

විසින් අනුමත කරන ලදී

බහුතරය.2 4 6.

(1) යම් තැනැත්තෙකු වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පිරිනැමීමක් අනුව

සමාගමක ඡන්ද අයිතිය දරන්නන් නොඅඩු ලෙස ලබා ගනී

එවැනි අයගේ ඡන්ද අයිතියෙන් සියයට අනූවකට වඩා

සමාගම, එවැනි පුද්ගලයෙකුට එවැනි මාස තුනක් ඇතුළත විය හැක

අත්පත් කර ගැනීම සියලු දෙනාට නියමිත ආකාරයෙන් දැනුම් දීම

රැගෙන යන කැපී පෙනෙන කොටස් හිමි කොටස් හිමියන්

ඡන්ද අයිතිය, එවැනි කොටස් අත්පත් කර ගැනීමට ඇති ආශාව සහ හැර

අයදුම්පතක් මත වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග කිරීමට සුදුසු යැයි උසාවිය සිතයි

දින දහහතරක් ඇතුළත ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු විසින් උසාවියට ඉදිරිපත් කරන ලදී

අත්පත් කර ගැනීම සඳහා එවැනි දැනුම්දීමක් ලැබීමෙන් ඔහුගේ

කොටස්, කොන්දේසි මත එවැනි කොටස් අත්පත් කර ගැනීමට හිමිකම් ඇත

යටතේ සාදන ලද කොන්දේසි වලට වඩා අඩු වාසිදායක නොවේ

ඉහත සඳහන් පිරිනැමීම.

(2) අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ දැන්වීමේ පිටපතක්

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් කර ඇති වෙත යොමු කරනු ලැබේ

සමාගම, එසේ අත්පත් කර ගැනීමට නියමිත කොටස්.

(3) යම් පුද්ගලයෙක් විධිවිධාන යටතේ දැනුම් දී ඇති අවස්ථාවක

උපවගන්තිය (1), සිට මාසයක කල් ඉකුත්වීම මත

එබඳු දැනුම්දීමක් ලබා දුන් දිනය, එබඳු තැනැත්තෙකු කළ යුතු ය

නියමිත සලකා බැලීම සමාගමට, කොටස් වෙත යොමු කරන්න

එසේ අත්පත් කර ගැනීමට නියමිත අතර සමාගම් ලේකම්

එවැනි සමාගමක එවැනි අත්පත් කර ගන්නෙකු දරන්නා ලෙස ලියාපදිංචි කළ යුතුය

එවැනි සියලුම කොටස් වලින්.

(4) සමාගමට ලැබෙන ඕනෑම සලකා බැලීමක් විය යුතුය

පුද්ගලයා හෝ පුද්ගලයන් කෙරෙහි විශ්වාසය මත සමාගම විසින් පවත්වනු ලැබේ

එකතුව හෝ වෙනත් සම්බන්ධව කොටස් සඳහා හිමිකම් ඇත

සලකා බලන ලදී. සමාගමේ ලේකම්

එවැනි සමාගමක් විසින් එවැනි සලකා බැලීමක් සියලු දෙනා වෙත යොමු කළ යුතුය

අනවශ්‍ය ප්‍රමාදයකින් තොරව කොටස් හිමියන්.

(5) සාධාරණ පරීක්ෂණයකින් පසුව එවැනි අවස්ථාවක

කාල පරතරයන් සහ නිවේදන තුනෙහිම ප්‍රකාශනය කිරීම

දිනපතා පුවත්පත්වල භාෂා, ඕනෑම කෙනෙකුට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයා

සලකා බැලීම සොයාගත නොහැකි අතර වසර හයක් ගත වී ඇත

සලකා බැලීම හෝ සමාගම ලැබී ඇති බැවින්

තුණ්ඩ කර ඇත, ඕනෑම උනන්දුවක් සමඟ සලකා බැලීම,

ලාභාංශ හෝ එයින් උපයා ඇති වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් වනු ඇත

සමාගම විසින් මහා භාරකරු වෙත ගෙවනු ලැබේ.

(6) සමාගම තුවාළ වී ඇති අවස්ථාවක-

(අ) භාරය අවසන් කළ යුතුය;

(ආ) සමාගම හෝ, නඩුව විය හැකි පරිදි, ද

ඈවර කරන්නා හැර වෙනත් සලකා බැලීම් විකුණනු ලැබේ

මුදල් සහ ඇති මුදල් හැර වෙනත් ඕනෑම ප්‍රතිලාභයක්

සලකා බැලීමෙන් උපචිත; සහ

(ඇ) නියෝජනය කරන මුදලක්;

(i) එය මුදල් ලෙස සලකා බැලීම,

(ii) යටතේ ඕනෑම විකිණීමකින් ලැබෙන ආදායම

උප ඡේදය (ආ) ඉහත; සහ

(iii) කිසියම් පොලී, ලාභාංශ හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභයක්

සලකා බැලීමෙන් එකතු වී ඇති බව,

මහජනයාගේ නමට තැන්පත් කළ යුතුය

භාරකරු.

(7) එවැනි ඕනෑම පරීක්ෂණයක වියදම් සහ පුවත්පත් නිවේදන

ඉහත සඳහන් කර ඇති මුදලින් පැහැර හරිනු ලැබේ හෝ

(4) උපවගන්තියේ සඳහන් භාරයේ ඇති වෙනත් දේපල

ඉහත.

IX කොටස

ණයහිමියන් සමඟ සම්මුති

අර්ථ නිරූපණය.2 4 7. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි, සන්දර්භය වෙනත් ආකාරයකින් අවශ්‍ය නම් මිස-

[21, 2025 හි 12] "සම්මුතිය" යනු සමාගමක් සහ එය අතර සම්මුතියකි.

සම්මුතියක් ඇතුළුව ණයහිමියන්-

(අ) සමාගමේ කිසියම් ණයක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් අවලංගු කිරීම;

(ආ) එහි ණය හිමියන්ගේ අයිතිවාසිකම් හෝ ණය කොන්දේසි වෙනස් කිරීම;

(ඇ) සමාගමක ලිපි වෙනස් කිරීමකට අදාළව

ණය ගෙවීමට සමාගමට ඇති හැකියාව කෙරෙහි බලපායි;

"ණයහිමියා" යනු ඈවර කිරීමකදී හිමිකම් ඇති පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ

ණයක් බව 357 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව හිමිකම් කියන්න

සමාගම විසින් එම පුද්ගලයා හේතුවෙන්; සහ

"යෝජක" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ යෝජනා කළ 248 වගන්තියේ සඳහන් පුද්ගලයා ය

මෙම කොටසෙහි විධිවිධානවලට අනුකූලව සම්මුතියක්

පනත.

සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න

යෝජනාව.2 4 8.

(1) පහත සඳහන් ඕනෑම අයෙකුට යෝජනා කළ හැක

එම පුද්ගලයාට හේතුවක් තිබේ නම්, මෙම කොටස යටතේ සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න

සමාගමකට නොහැකි බව හෝ විය හැකි බව විශ්වාස කරන්න

නියමිත පරිදි එහි ණය ගෙවන්න:-

(අ) සමාගමේ මණ්ඩලය;

(ආ) දේපල සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද ග්‍රාහකයා

සහ සමාගමේ වගකීම්;

(ඇ) පත් කරන ලද සමාගමේ පරිපාලකයෙකි

XIII කොටස යටතේ;

(ඈ) සමාගමේ ඈවර කරන්නෙකු; හෝ

(ඉ) උසාවියේ අවසරය ඇතිව, ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ

සමාගමේ කොටස් හිමියා.

(2) උසාවිය ණයහිමියෙකුට නිවාඩු ලබා දෙන තැන හෝ

(1) උපවගන්තියේ (ඊ) ඡේදය යටතේ කොටස් හිමියා

සමාගමට සැපයීමට නියෝග කරමින් අධිකරණයට නියෝගයක් කළ හැකිය

හැකි තරම් කාලයක් තුළ ණයහිමියා හෝ කොටස් හිමියා වෙත

නිශ්චිතව දක්වා ඇති, නම් සහ ලිපිනයන් ලැයිස්තුවක්

සමාගමේ ණයහිමියන්, එක් එක් අය වෙත ගෙවිය යුතු මුදල් පෙන්වයි

ඔවුන්ගෙන් හෝ නිශ්චිතව දැක්විය හැකි වෙනත් තොරතුරු, වෙත

ණයහිමියාට හෝ කොටස් හිමියාට යෝජනා කිරීමට ඉඩ දෙන්න

සම්මුතිය.

යෝජිත දැනුම්දීම

සම්මුතිය.2 4 9.

(1) යෝජකයා විසින් එක් එක් පන්තියට අදාළව සම්පාදනය කළ යුතුය

සමාගමේ ණයහිමියන්, දන්නා ණය හිමියන්ගේ ලැයිස්තුවක්

යෝජිත යෝජනාවෙන් බලපෑමට ලක්වන යෝජකයා

සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීම සහ සකස් කිරීම

(අ) ගෙවිය යුතු හෝ ඇස්තමේන්තු කළ මුදල

ඔවුන් එක් එක්; සහ

(ආ) ඒ එක් එක් ඡන්ද සංඛ්‍යාව කොපමණද

අනුමත කරන යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට හිමිකම් ඇත

සම්මුතිය.

(2) යෝජකයා විසින් දන්නා එක් එක් ණය හිමියාට,

සමාගම, ඕනෑම ග්‍රාහකයෙකු හෝ පරිපාලකයෙකු හෝ ඈවර කරන්නෙකු

පිළිවෙලින්, සහ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන්න-

(අ) අවශ්‍යතාවයට අනුකූලව දැනුම් දීමක් අදහස්

මෙහි හත්වන උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇත

ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට හෝ ඕනෑම දෙයක් කිරීමට අදහස් කරයි

අරමුණ සඳහා ණය හිමියන්ගේ පන්ති දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්

යෝජනාව මත ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම; සහ

(ආ) ප්‍රකාශයක්-

(i) නම සහ ලිපිනය අඩංගු වේ

යෝජකයා සහ එහි ධාරිතාව

යෝජකයා ක්‍රියා කරයි;

(ii) ලිපිනය සහ දුරකථනය අඩංගු වේ

විමසීම් කළ හැකි අංකය

සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික වේලාවන් තුළ මෙහෙයවීම;

(iii) යෝජිත නියමයන් සැකසීම

සම්මුතිය සහ එයට හේතු;

(iv) සාධාරණ ලෙස සකස් කිරීම

ණයහිමියන් සඳහා අපේක්ෂා කළ හැකි ප්‍රතිවිපාක

සම්මුති භාවයේ සමාගමය

අනුමත;

(v) කිසියම් උනන්දුවක් දක්වන ප්‍රමාණය නියම කිරීම

යෝජිත සම්මුතියේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ

;

(vi) යෝජිත බව පැහැදිලි කරමින්

සම්මුතිය සහ එහි ඕනෑම සංශෝධනයක්

[21, 12 හි

2025]ණය හිමියන්ගේ හෝ වෙනත් රැස්වීමකදී යෝජනා කරන ලදී

ණය හිමියන්ගේ පන්ති, සියල්ලන්ටම බැඳී ඇත

ණයහිමියන් හෝ එම පන්තියේ සියලුම ණය හිමියන් මත,

අනුව අනුමත නම්

250 වගන්තියේ විධිවිධාන; සහ

(vii) ඕනෑම ක්‍රියා පටිපාටියක විස්තර අඩංගු වේ

යෝජිත කොටසක් ලෙස යෝජනා කරන ලදී

සම්මුතිය වෙනස් කිරීම සඳහා සම්මුතිය

එහි අනුමැතියෙන් පසුව; සහ

(ඇ) යොමු කර ඇති ණය හිමියන්ගේ ලැයිස්තුවේ හෝ ලැයිස්තුවේ පිටපතක්

(1) උපවගන්තියට

බලපෑම

සම්මුතිය.2 5 0.

(1) යෝජිත ඕනෑම සංශෝධනයක් ඇතුළුව සම්මුතියක්

රැස්වීම, ණයහිමියන් විසින් අනුමත කර ඇති බව සලකනු ලැබේ හෝ a

ණය හිමියන්ගේ පන්තිය, ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක හෝ එම පන්තියේ නම්

අනුව සිදු කරන ලද ණය හිමියන්ගේ

මෙහි හත්වන උපලේඛනයේ දක්වා ඇති අවශ්‍යතා,

සම්මුතිය, ඕනෑම සංශෝධනයක් ඇතුළුව සම්මත කර ඇත

එම උපලේඛනයේ 5 ඡේදයට අනුව.

(2) විසින් අනුමත කරන ලද ඕනෑම සංශෝධනයක් ඇතුළුව සම්මුතියක්

සමාගමක ණයහිමියන් හෝ ණය හිමියන්ගේ පන්තියක්

මෙම කොටසෙහි විධිවිධානවලට අනුකූලව බැඳී ඇත

සමාගම සහ මත-

(අ) සියලුම ණය හිමියන්; හෝ

(ආ) ණය දෙන්නන් පංති එකකට වඩා තිබේ නම්, මත

එම පන්තියේ සියලුම ණය හිමියන්,

වගන්තිය යටතේ යෝජනාව පිළිබඳ දැනුම්දීම ලබා දුන්නේ කාටද?

249.

(3) ඇතුළුව සම්මුතියක් යෝජනා කරන යෝජනාවක්

ඕනෑම සංශෝධනයක් එක් පංතියකට වඩා වැඩි ඡන්දයකට ඉදිරිපත් කෙරේ

ණය හිමියන්ගේ, එය ප්‍රතිවිරුද්ධ නම් මිස එය උපකල්පනය කළ යුතුය

ගේ අනුමැතිය බව යෝජනාවේ පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත

එක් එක් පන්තියේ ඕනෑම සංශෝධනයක් ඇතුළුව සම්මුතිය

ඇතුළුව සම්මුතිය අනුමත කිරීම සඳහා කොන්දේසි සහිතය

අනෙක් සෑම පන්තියකම ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ඕනෑම සංශෝධනයක්

විභේදනය.

(4) යෝජකයා විසින් ප්‍රතිඵලය ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය

දන්නා එක් එක් ණය හිමියාට, සමාගමට, ඕනෑම කෙනෙකුට ඡන්දය දීම

ග්‍රාහකයා හෝ පරිපාලක හෝ ඈවර කරන්නා සහ රෙජිස්ට්‍රාර්,

පිළිවෙලින්.

විවිධත්වය

සම්මුතිය 2 5 1.

(1) 250 වගන්තිය යටතේ අනුමත කරන ලද සම්මුතියක් විය හැකිය

එක්කෝ වෙනස් -

(අ) විචලනය සඳහා කිසියම් ක්‍රියා පටිපාටියකට අනුකූලව

අනුමත කළ පරිදි සම්මුතියෙහි ඇතුළත් කර ඇත; හෝ

(ආ) හි වෙනසක් අනුමත කිරීමෙනි

අවශ්‍යතා අනුව සම්මුතියක්

මෙම කොටසෙහි සපයා ඇති, ඒ සඳහා,

විය හැකි පරිදි වෙනස් කිරීම් සමඟ අයදුම් කළ යුතුය

අවශ්‍ය, යම් යෝජිත ප්‍රභේදයක් ලෙස a

යෝජිත සම්මුතිය.

(2) මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන ඕනෑම කෙනෙකුට අදාළ වේ

මෙම කොටසට අනුකූලව වෙනස් වන සම්මුතිය.

අධිකරණයේ බලතල.2 5 2.

(1) යෝජකයාගේ හෝ සමාගමේ අයදුම්පත මත, ද

උසාවිය හැක-

(අ) ක්‍රියා පටිපාටියකට අදාළව උපදෙස් දෙන්න

මෙම විධිවිධාන යටතේ පනවා ඇති අවශ්‍යතාව

එවැනි අවශ්‍යතාවයක් කොටසක් හෝ අත්හැරීම හෝ වෙනස් කිරීම, නම්

එය එසේ කිරීම පමණක් බව අධිකරණය සෑහීමකට පත්වේ; හෝ

(ආ) හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාවක් තුළ නියෝග කරන්න

ඇණවුම, ආරම්භ වන දිනයට පෙර නොවේ

යෝජිත ගැන දැනුම් දෙන ලදී

සම්මුතිය සහ අවසන් කිරීම දහයට වඩා පසුව නොවේ

දැනුම් දුන් දිනට පසුව වැඩ කරන දින

ඒ පිළිබඳ ඡන්ද විමසීමේ ප්‍රතිඵලය අනුව-

(i) ණයක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු

සමාගම සතු අයිතිය රැඳී සිටිය යුතුය; හෝ

(ii) ණයහිමියා ගැනීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය

ගෙවීම බලාත්මක කිරීමට වෙනත් ඕනෑම පියවරක්

සමාගම විසින් ගෙවිය යුතු ණයක්.

(2) (1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ කිසිවක් බලපාන්නේ නැත

එම කාල සීමාව තුළ සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකුට අත්පත් කර ගැනීමට ඇති අයිතිය,

අවබෝධ කර ගැනීම, ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාහකයෙකු පත් කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින්

එම ණයහිමියා සතු සමාගමේ දේපළ සමඟ

චෝදනාවක්.

(3) අයැදුම්පත සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය සෑහීමකට පත්වන තැන

ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති සමාගමක ණයහිමියා a

සම්මුතිය, ඒ -

(අ) රැස්වීම හෝ පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් නොවන දැනුම්දීම

249 වගන්තිය යටතේ දැනුම් දිය යුතු කරුණු

එම ණය හිමියාට ලබා දෙන ලදී;

(ආ) වෙනත් ද්‍රව්‍යමය අක්‍රමිකතාවක් තිබී ඇත

සම්මුතියේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම; හෝ

(ඇ) විරුද්ධව ඡන්දය දුන් ණයහිමියෙකු සම්බන්ධයෙන්

සම්මුති e, සම්මුතිය අසාධාරණයි

එම ණයහිමියාට හෝ පන්තියට අගතියකි

එම ණයහිමියා අයත් වන ණයහිමියන්,

එවැනි ණයහිමියෙකු නොවන බවට උසාවියට නියෝගයක් කළ හැකිය

සම්මුතියෙන් බැඳී හෝ එය වැනි වෙනත් නියෝගයක් කරන්න

සුදුසු යැයි සිතයි.

(4) (3) උපවගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් නොකළ යුතුය

දැනුම් දුන් දිනට පසුව වැඩ කරන දින දහයකට පසුව

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ණයහිමියා වෙත ලබා දෙන ලදී.

බලපෑම

සම්මුතියකට

ඈවර කිරීම

සමාගම.2 5 3.

(1) 250 වගන්තිය යටතේ සම්මුතියක් අනුමත කරන විට,

ඉල්ලුම මත අධිකරණයට හැකිය-

(අ) සමාගම;

(ආ) දේපල සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකි

සමාගම;

(ඇ) පරිපාලකයෙක්; හෝ

(ඈ) උසාවියේ අවසරය ඇතිව, ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ

සමාගමේ කොටස් හිමියා,

සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි එවැනි නියෝගයක් කරන්න

යම් තාක් දුරට, තිබේ නම්, සම්මුතිය කොතෙක් දුරට, සමාගම නම්

ඈවර කර ඇත, දිගටම ක්‍රියාත්මක වන අතර බැඳී ඇත

සමාගමේ ඈවර කරන්නා.

(2) 250 වගන්තිය යටතේ සම්මුතියක් අනුමත කරන අවස්ථා

සහ සමාගම පසුව ඈවර කරනු ලැබේ

ඉල්ලුම මත අධිකරණයට හැකිය-

(අ) ඈවර කරන්නා;

(ආ) දේපල සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකි

සමාගම; හෝ

(ඇ) උසාවියේ අවසරය ඇතිව, ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ

සමාගමේ කොටස් හිමියා,

සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි එවැනි නියෝගයක් කරන්න

යම් තාක් දුරට, සම්මුතිය දිගටම පවතිනු ඇත

බලපෑම සහ සමාගමේ ඈවර කරන්නාට බැඳී සිටීම.

හි වියදම්

සම්මුතිය.2 5 4. අධිකරණය වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග නොකරන්නේ නම්, ඒ සඳහා දරන ලද වියදම්

අරමුණු සඳහා ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් සංවිධානය කිරීම සහ පැවැත්වීම

යෝජිත සම්මුතියකට ඡන්දය දීම-

(අ) සමාගම විසින් සපුරාලිය යුතුය;

(ආ) ග්‍රාහකයෙකු හෝ ඈවර කරන්නෙකු විසින් සිදු කරනු ලැබුවහොත්, එය සලකනු ලැබේ

ලබන්නාගේ හෝ ඈවර කිරීමේ පිරිවැයක් විය යුතුය;

(ඇ) පරිපාලකයෙකු විසින් සිදු කරනු ලැබුවහොත්, එය ලෙස සලකනු ලැබේ

පරිපාලන පිරිවැය; හෝ

(ඈ) වෙනත් කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් සිදු කරනු ලැබුවහොත්, එය ලෙස සලකනු ලැබේ

සමාගමෙන් එම පුද්ගලයාට ගෙවිය යුතු ණය සහ, නම්

සමාගම ඈවර කර ඇත, අනුපිළිවෙලින් ගෙවිය යුතුය

නවවන උපලේඛනයේ දක්වා ඇති ප්‍රමුඛතාවය.

X කොටස

විසින් විධිවිධාන, ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ සම්මුති අනුමත කිරීම

උසාවිය

අර්ථ නිරූපණය.2 5 5. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි, සන්දර්භය වෙනත් ආකාරයකින් අවශ්‍ය නම් මිස-

"විධිවිධානයට" කොටස් සහ ප්‍රකාශිත ප්‍රති-සංවිධානයක් ඇතුළත් වේ

සමාගමක ප්‍රාග්ධනය;

"සමාගම" යන්නට ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක් ඇතුළත් වේ; හෝ කොටස් වලින්

හෝ සමාගමේ ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය; සහ

"ණයහිමියා" යනු ඈවර කිරීමකදී හිමිකම් ඇති පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ

ණයක් බව 357 වගන්තියේ විධිවිධානයට අනුකූලව හිමිකම් කියන්න

සමාගම විසින් එම පුද්ගලයා නිසා.

අධිකරණ අනුමැතිය

විධිවිධාන,

ඒකාබද්ධ කිරීම සහ

සම්මුති.2 5 6.

(1) මෙම පනතේ විධිවිධාන නොතකා හෝ

සමාගමක, අධිකරණයේ ලිපිවල අඩංගු විධිවිධාන

යෙදුම මත විය හැක -

(අ) සමාගමක්;

(ආ) XIII කොටස යටතේ පත් කරන ලද පරිපාලකයෙකු; හෝ

(ඇ) උසාවියේ අවසරය ඇතිව, ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු හෝ

සමාගමක ණයහිමියා,

පිළිවෙලක් හෝ ඒකාබද්ධ කිරීමක් හෝ

සම්මුතිය සමාගමට සහ එවැන්නකට බැඳී තිබිය යුතුය

අධිකරණයට හැකි පරිදි වෙනත් පුද්ගලයින් හෝ පුද්ගලයින්ගේ පන්ති

සඳහන් කරන්න. එවැනි ඕනෑම නියෝගයක් එවැනි නියමයන් මත සිදු කළ හැකිය

අධිකරණය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි කොන්දේසි.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ නියෝගයක් කිරීමට පෙර, අධිකරණය

විය හැක, සමාගමේ අයදුම්පත මත හෝ

පරිපාලක හෝ ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු හෝ ණයහිමියෙකු හෝ වෙනත්

උසාවියට උනන්දුවක් දක්වන හෝ එහි පෙනී සිටින පුද්ගලයා

තමන්ගේම යෝජනාවක්, පහත දැක්වෙන ඇණවුම් වලින් එකක් හෝ කිහිපයක් කරන්න

:-

(අ) අයදුම්පත පිළිබඳ දැනුම් දීමේ නියෝගයක්

ඊට අදාළ තොරතුරු සමඟ

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතයි, එවැනි ස්වරූපයෙන් සහ ලබා දිය යුතුය

එවැනි ආකාරයෙන් සහ එවැනි පුද්ගලයන්ට හෝ පන්තිවලට

අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි පුද්ගලයන්;

(ආ) රැස්වීමක් පැවැත්වීම සඳහා නියෝගයක් හෝ

කොටස් හිමියන්ගේ හෝ ඕනෑම පන්තියක රැස්වීම්

කොටස් හිමියන් හෝ ණය හිමියන් හෝ ණය හිමියන්ගේ ඕනෑම පන්තියක්

සමාගමක, සලකා බැලීමට සහ සුදුසු නම්, කිරීමට

අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි ආකාරයට අනුමත කරන්න,

යෝජිත විධිවිධානය හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ

සම්මුතිය. ඒ සඳහා අධිකරණයට හැකිය

කොටස් හිමියන් හෝ ණය හිමියන් තීරණය කරන්න

කොටස් හිමියන්ගේ හෝ ණය හිමියන්ගේ පන්තියක් පිහිටුවීම

සමාගමක්;

(ඇ) යෝජිත සම්බන්ධයෙන් එම වාර්තාව අවශ්‍ය කරන නියෝගයක්

විධිවිධානය හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ සම්මුතිය

විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති පුද්ගලයෙකු විසින් උසාවිය සඳහා සූදානම් කර ඇත

උසාවිය, සහ උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, සැපයිය යුතුය

කොටස් හිමියන් හෝ කොටස් හිමියන්ගේ ඕනෑම පන්තියක් හෝ

ණය හිමියන් හෝ සමාගමක ණය හිමියන්ගේ ඕනෑම පන්තියක්

හෝ අධිකරණයට පෙනී සිටින වෙනත් පුද්ගලයෙකුට

විය යුතුය උනන්දුව;

(ඈ) පිරිවැය ගෙවීම පිළිබඳ නියෝගයක්

එවැනි වාර්තාවක් සකස් කිරීමේදී දැරීමට සිදු වූ;

(ඉ) විය යුතු පුද්ගලයින් නියම කරන නියෝගයක්

අයදුම්පතෙහි පෙනී සිටීමට සහ ඇසීමට හිමිකම් ඇත

විධිවිධානය හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම අනුමත කිරීමට හෝ

සම්මුතිය.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද නියෝගයක් බලපැවැත්විය යුතුය

සහ අනුපිළිවෙලෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති දින සිට.

(4) විසින් නියෝගයක් ලබා දී වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

මෙම වගන්තිය යටතේ උසාවිය, සමාගම සහතික කළ යුතුය

ඇණවුමේ පිටපත රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ.

(5) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(4) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකීමට යටත් වේ

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

අධිකරණයට කළ හැක

අමතර ඇණවුම්.2 5 7.

(1) වගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇති බලතල සීමා නොකර

256, ඕනෑම කෙනෙකුට බලාත්මක කිරීම සඳහා අධිකරණයට හැකිය

විධිවිධානය හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ සම්මුතිය අනුමත කර ඇත

එම වගන්තිය යටතේ, එක්කෝ අනුමත කිරීමේ නියෝගයෙන්

විධිවිධානය හෝ ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ සම්මුතියක් හෝ ඕනෑම දෙයක්

පසුව නියෝගය, නියම කිරීම සහ නියම කිරීම සහ නියම කිරීම

අදාළ කොන්දේසි -

(අ) චංචල භාණ්ඩ මාරු කිරීම හෝ පැවරීම හෝ

නිශ්චල දේපල, වත්කම්, අයිතිවාසිකම්, බලතල,

අවශ්යතා, වගකීම්, කොන්ත්රාත් සහ බැඳීම්;

(ආ) හි කොටස්, සුරැකුම්පත් හෝ ප්‍රතිපත්ති නිකුත් කිරීම

ඕනෑම ආකාරයක;

(ඇ) නීතිමය කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම;

(d) ඈවර කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම

ඈවර කිරීම, නම සහ විස්තර නොමැතිව ලියාපදිංචි වන්න

ඕනෑම සමාගමක;

(ඉ) පුද්ගලයන් සඳහා කළ යුතු විධිවිධාන

විධිවිධානයට හෝ ඒකාබද්ධ කිරීමට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නේය

හෝ කැඳවා ඇති ඕනෑම රැස්වීමකදී සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න

ඡේදය යටතේ කරන ලද නියෝගයකට අනුව

(ආ) 256 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියේ, හෝ කවුද

ට එරෙහිව අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටියේය

අයදුම්පත, විධිවිධාන අනුමත කිරීමට හෝ

ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ සම්මුතිය;

(ඊ) අවශ්‍ය වෙනත් කරුණු හෝ

විධිවිධානයට බලාත්මක කිරීමට හෝ

ඒකාබද්ධ කිරීම හෝ සම්මුතිය.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණය විසින් කරන ලද නියෝගයක්

එහි කාල සීමාව අනුව බලපැවැත්වේ.

(3) විසින් නියෝගයක් ලබා දී වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

මෙම වගන්තිය යටතේ උසාවිය, සමාගම සහතික කළ යුතුය

ඇණවුමේ පිටපත රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ.

(4) සමාගමක් අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(3) උපවගන්තිය -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

කොටසෙහි යෙදුම

VIII.2 5 8. අධිකරණය විසින් විධිවිධානයක් හෝ ඒකාබද්ධ කිරීමක් හෝ අනුමත නොකළ යුතුය

VIII කොටස යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි නම් 256 වගන්තිය යටතේ සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න

මෙම කොටස හෝ මෙම පනතේ වෙනත් විධිවිධාන යටතේ, එය සෑහීමකට පත් නොවේ නම්

එසේ කිරීම සාධාරණ ලෙස ප්‍රායෝගික නොවන බවයි.

අයදුම් කිරීම

253 වගන්තිය දක්වා

සම්මුතිය

මේ යටතේ අනුමත

2 කොටස 5 9. 253 වගන්තියේ විධිවිධාන එවැනි සමඟ අදාළ වේ

ඕනෑම සම්මුතියක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය විය හැකි වෙනස් කිරීම්

256 වගන්තිය යටතේ අනුමත කර ඇත.

XI කොටස

අක්වෙරළ සමාගම්වලට අදාළ ප්‍රතිපාදන

අර්ථ නිරූපණය.2 6 0. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි "සමාගම" යන්නට සමාගමක් හෝ ආයතනයක් ඇතුළත් වේ.

ඕනෑම විදේශ රටක නීති යටතේ සංස්ථාපිත.

සමාගම

සඳහා සංස්ථාගත කර ඇත

ශ්‍රී පිටත ව්‍යාපාර

ලංකාව.2 6 1.

(1) ඕනෑම සමාගමකට රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැක

මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන අනුව

වෙරළාසන්න සමාගමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි විය යුතුය

එසේ සඳහන් කළ යුතු අතර, සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

විදේශයන්හි සංස්ථාපිත, සංස්ථාපිත ලෙස සැලකීමට

යටතේ සංස්ථාගත කර ඇති පරිදි ශ්‍රී ලංකාව

මෙම පනතේ විධිවිධාන.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචිය සඳහා අයදුම්පතක්

පහත සඳහන් ලේඛන එයට අමුණා තිබිය යුතුය:-

(අ) ප්‍රඥප්තියේ, ප්‍රඥප්තියේ හෝ සහතික කළ පිටපතක්

සංදේශය සහ සංගමයේ ලිපි

සමාගම හෝ වෙනත් උපකරණ පිහිටුවීම හෝ

සමාගමේ ව්‍යවස්ථාව නිර්වචනය කිරීම සහ

එවැනි උපකරණයක් කාර්යාලයක නොමැති නම්

භාෂාවෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන්, පරිවර්තනයකි

නිශ්චිත භාෂාවෙන් උපකරණය

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින්;

(ආ) අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ හෝ කළමනාකරණය කරන අයගේ ලැයිස්තුවක්

සමාගමේ කටයුතු, ඒවායේ සම්පූර්ණ අඩංගු වේ

නම්, ලිපිනයන්, රැකියා සහ තනතුරු

ඔවුන් සමාගම තුළ තබා ඇත;

(ඇ) එකක හෝ වැඩි ගණනක නම් සහ ලිපිනයන්

පදිංචි පුද්ගලයින් තුළ සහ පුරවැසියන් වේ

නියෝජනය කිරීමට බලයලත් හෝ බලයලත් ශ්‍රී ලංකාව

සමාගම;

(d) සම්පූර්ණ ලිපිනය අඩංගු ප්‍රකාශයක්-

(i) හි ලියාපදිංචි හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලය

සංස්ථාපිත රටෙහි සමාගම;

සහ

(ii) එම සමාගමේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යාලය කවරේද;

(ඉ) සහතික කළ පිටපතක් (මෑත දින සහතික කර ඇත

සමාගම සංස්ථාගත කිරීම).

(3) සමාගම ඕනෑම දෙයක් රෙජිස්ට්‍රාර්ට දැනුම් දිය යුතුය

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් සංශෝධන හෝ වෙනස් කිරීම්

ඉහත සඳහන් විස්තර නියමිත කාලය තුළ සහ

නියමිත පෝරමය.

සහතිකය ලබා දීම

වෙත ලියාපදිංචි වීම

වෙරළබඩ සමාගම.2 6 2.

(1) (3) සහ (4) උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, ද

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ජාතික අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් හෝ

ජාතික ආර්ථිකයේ උනන්දුව, සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

කරගෙන යාම සඳහා වෙරළාසන්න සමාගමකට ලියාපදිංචි වීම

එහි ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත, එම මුහුදු වෙරළේ

සමාගම-

(අ) නියමිත ගාස්තුව ගෙවීම සිදු කරයි; සහ

(ආ) රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරයි

බැංකුව, ගෙවීමට නියමිත මුදල බව

සඳහා අක්වෙරළ සමාගමේ වියදම්

ශ්‍රී ලංකාවේ එහි කාර්යාලයේ අරමුණු විය

එම බැංකුවේ ගිණුමක බැර කිරීමට තැන්පත් කර ඇත

off-shore සමාගමේ නමින්.

(2) වෙරළෙන් බැහැර ස්ථානයකට නිකුත් කරන ලද ලියාපදිංචි සහතිකයක්

මෙම පනතේ මෙම කොටස යටතේ සමාගම, නිදහස් කළ යුතුය

මෙම වෙනත් විධිවිධානවලට අනුකූල වීමෙන් සමාගම

පනත.

(3) ලියාපදිංචි සහතිකයක් ලබා නොදෙනු ඇත

මෙම කොටස යටතේ සමාගම, එහිදී -

(අ) එවැනි සමාගමක් අවසන් කිරීම හෝ ඈවර කිරීම

ආරම්භ කර ඇත;

(ආ) එවැනි සමාගමක දේපල ලබන්නා

පත් කර ඇත;

(ඇ) ක්‍රියාත්මක වන කිසියම් යෝජනා ක්‍රමයක් හෝ නියෝගයක් තිබේ

හිමිකම් ඇති එවැනි සමාගමකට සම්බන්ධය

ණය හිමියන්ගේ අත්හිටුවීම හෝ සීමා කිරීම.

(4) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලියාපදිංචි සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට පෙර

මෙම වගන්තිය යටතේ වෙරළබඩ සමාගමකට, ඔහු තෘප්තිමත් විය යුතුය

තමා එය -

(අ) සංස්ථාපිත සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

විදේශයන්හි නීතිමය බාධාවක් නොමැත

සමාගමට සංස්ථාපිත රට

වෙරළෙන් පිටත ව්‍යාපාරයක නිරත වීම

සමාගම;

(ආ) එවැනි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම සිදු නොවේ

කිසියම් නීතිමය හෝ වෙනත් ක්‍රියාදාමයක් දෝෂ සහිතයි

විසින් හෝ විපක්ෂව පිහිටුවන ලද හෝ පිහිටුවීමට

සමාගම,

සහ ඔහු වැනි කොන්දේසි සහතිකය තුළ අන්තර්ගත විය යුතුය

ජාතික අවශ්‍යතා සඳහා හෝ අවශ්‍ය යැයි සිතිය හැක

ජාතික ආර්ථිකයේ උනන්දුව.

(5) රෙජිස්ට්‍රාර්ට හොඳ හේතුවක් නිසා අවලංගු කළ හැක

මෙම කොටස යටතේ වෙරළබඩ සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම

පනත. එවැනි අවලංගු කිරීමෙන් පසු, වෙරළබඩ සමාගම

යටතේ ලබා දී ඇති වරප්‍රසාද සහ ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳීම නවත්වන්න

මෙම පනතේ මෙම කොටස හෝ වෙනත් ලිඛිත නීතියක් යටතේ

අක්වෙරළ සමාගම්වලට.

අඛණ්ඩව

ව්‍යාපාරයේ

අක්වෙරළ සමාගම.2 6 3. ලෙස සිය ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට අදහස් කරන අක්වෙරළ සමාගමකි

මෙම පනත යටතේ වෙරළබඩ සමාගමක් සෑම දින දර්ශන වර්ෂයකම-

(අ) ගෙවීම පිළිබඳ සාක්ෂි රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න

දී නියමිත ආකාරයෙන් නියමිත ගාස්තුව

එම වසරේ ආරම්භය සහ තිහට පසුව නොවේ

එම වසරේ ජනවාරි පළමු දිනය; සහ

(ආ) තිස්එක්වන දිනට පසුව නොවන රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ඉදිරිපත් කරන්න

එම වසරේ ජනවාරි දිනය, හෝ එවැනි පසු දිනය

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අවශ්‍ය පරිදි බැංකු සහතිකයක් අනුමත කළ හැක

සම්බන්ධයෙන් 262 වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය

සඳහා අක්වෙරළ සමාගමේ වියදම් පැහැර හැරීම

එම වසරේ.

තහනම මත

කරගෙන යනවා

ශ්‍රී හි ව්‍යාපාර

ලංකා.2 6 4.

(1) වෙරළෙන් බැහැර සමාගමකට ඕනෑම දෙයක් කරගෙන යාමට බලය ඇත

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ව්‍යාපාර; නමුත් හිමිවන්නේ නැත

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න.

(2) (1) උපවගන්තියේ කිසිවක් වෙරළෙන් බැහැර වීම වැළැක්විය යුතු නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රතිලාභ හෝ වාසි සුරක්ෂිත කරන සමාගමක්

අදාළ විය හැකි ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් යටතේ ලබා ගත හැක

එය.

නැවැත්වීම

ව්යාපාරයක් ලෙස -

වෙරළ සමාගම.2 6 5. වෙරළාසන්න සමාගමක් අක්වෙරළ සමාගමක් ලෙස ව්‍යාපාර කරගෙන යාම නැවැත්විය හැක.

නියමිත පෝරමයේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දැනුම් දීමෙන් වෙරළ සමාගම

එසේ කිරීමට එහි අභිප්රාය.

XII කොටස

WINDING UP

(1) පූර්ව

වංගු කිරීමේ මාතයන්

අර්ථ දැක්වීම

දායකත්ව

සමාගමේ කොටස් හිමියා සහ වගකිව යුතු අනෙක් සෑම පුද්ගලයෙක්

සමාගමක් තුවාල වූ අවස්ථාවක එහි වත්කම්වලට දායක වන්න

දක්වා, සහ තීරණය කිරීම සඳහා සියලු ක්රියා පටිපාටිවල අරමුණු සඳහා සහ සියල්ල

අවසන් නිශ්චය කිරීමට පෙර ක්‍රියා පටිපාටි, පුද්ගලයන්

දායකයන් ලෙස සලකනු ලබන අතර, යැයි කියනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ

දායකය.

එතීේම් ආකාර

දක්වා.2 6 7.

(1) සමාගමක් අවසන් කිරීම විය හැකිය එක්කෝ -

(අ) අධිකරණය විසින්;

(ආ) ස්වේච්ඡා; හෝ

(ඇ) උසාවියේ අධීක්ෂණයට යටත් වේ.

(2) අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම පනතේ විධිවිධාන

ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙය දිස්වන්නේ නම් මිස, වංගු කිරීමට අදාළ වේ

(1) උපවගන්තියේ දක්වා ඇති ඕනෑම ආකාරයකින් සමාගමක

දායකයන්

ඈවර කරන්නාගේ බලය

වගකීම ක්‍රියාත්මක කිරීමට

කොටස් හිමියන් සහ

හිටපු

කොටස් හිමියන්.2 6 8.

(1) ඈවර කරන්නා විය හැක-

(අ) කොටස් හිමියෙකු ඇමතුම් වලට වගකිව යුතු නම්, ඇමතුම් ලබා ගන්න

එම කොටස් හිමියා සතු කොටස් කවරේද;

(ආ) කොටස් හිමියෙකු හෝ හිටපු කොටස් හිමියෙකු නම්

නොඑසේ නම් සමාගමට වගකිව යුතුය, එය බලාත්මක කරන්න

වගකීම.

(2) (1) උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ ඇමතුමක් විය යුතුය

ලිඛිතව කරන්න.

හිටපු අයගේ වගකීම

සඳහා කොටස් හිමියන්

නොගෙවූ ඇමතුම්.2 6 9.

(1) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, නම්

ඈවර කිරීමේ සමාගමක කොටස් හිමියා කිසිවක් ගෙවීමට අපොහොසත් වේ

කොටසක් සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු මුදල, එම මුදල වනු ඇත

විසින් ගෙවිය යුතු අතර ඈවර කරන්නා විසින් අයකර ගත හැක

දරන්නා ලෙස ලියාපදිංචි වූ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

ඕනෑම වේලාවක බෙදාගන්න, ඇතුළත-

(අ) වසරක කාලයට පෙර

ඈවර කිරීම ආරම්භ කිරීම; හෝ

(ආ) සමාගමකට ඇතුළත් කර ඇති අවස්ථාවක

උසාවිය විසින් ඈවර කිරීම, වසරක කාලය

උසාවියට අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර

දිනය ආරම්භ වන කාල සීමාව සමඟ

එම යෙදුම සෑදීම සහ අවසන් කිරීම

අධිකරණයේ නියෝගය ලැබුණු දිනය

හැදුවා.

(2) හිටපු කොටස් හිමියෙකු යටතේ වගකියනු නොලැබේ

උපවගන්තිය (1), සෑම විටම ඔහු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්

සඳහන් කාල සීමාව තුළ කොටසෙහි හිමිකරු

උපවගන්තිය (1), සමාගමට සිය ණය ගෙවීමට හැකි විය

ඔවුන් නිසා වැටුණා.

[10, 12 2025]

[10, 12 2025](3) කොටසකට අනුයුක්ත වගකීම් වැඩි වී ඇති තැන

හිටපු කොටස් හිමියා සිටි කාලයෙන් පසුව

කොටසෙහි හිමිකරු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත, ඔහු පමණක් වගකිව යුතුය

හි කොටසට අනුයුක්ත කර ඇති ඕනෑම වගකීමක ප්‍රමාණය සඳහා

එය ඔහු විසින් පවත්වනු ලැබූ අවස්ථාව.

(II) අධිකරණය විසින් අවසන් කිරීම

සමාගමට තුවාල විය හැකි අවස්ථා

අධිකරණය මගින්

තුළ ඇති තත්ත්වය

සමාගමක් වන

තුවාල විය හැක

උසාවිය මගින්.2 7 0. සමාගමක් උසාවිය විසින් කපා හැරිය හැක,

(අ) සමාගම විසින් විශේෂ යෝජනාවක් මගින් විසඳා ඇත

සමාගම උසාවිය විසින් කපා හරිනු ලැබේ;

(ආ) සමාගම තම ව්‍යාපාරය a තුළ ආරම්භ නොකරයි

එය සංස්ථාගත කිරීමෙන් වසරක් හෝ එය ව්‍යාපාරයක් සඳහා අත්හිටුවයි

වර්ෂය;

(ඇ) සමාගමට අධ්‍යක්ෂවරුන් නැත;

(ඉ) සමාගමට එහි ණය ගෙවීමට නොහැකි ය; හෝ

(ඊ) එය යුක්ති සහගත සහ සාධාරණ බව අධිකරණයේ මතයයි

සමාගම කපා දැමිය යුතුය.

නොහැකියාව පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම

ණය ගෙවීමට.

(අ) පැවරුමකින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ණයහිමියා

සමාගම පනස් දහසකට වඩා වැඩි මුදලක් ණය වී ඇත

පසුව ගෙවිය යුතු රුපියල්, එය අත්හැරීමෙන් සමාගමට සේවය කර ඇත

සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ, ඉල්ලුමක් යටතේ

ඔහුගේ අතින් සමාගමට ගෙවිය යුතු මුදල ගෙවිය යුතු බව සහ

සමාගමට එසේ වූ දින සිට සති තුනක් තිබේ

පිටවීම, මුදල ගෙවීමට හෝ සුරක්ෂිත කිරීමට හෝ නොසලකා හැර ඇත

සාධාරණ තෘප්තිය සඳහා ඒ සඳහා සංයෝග

ණයහිමියා;

(ආ) ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ තීන්දුවක් මත නිකුත් කරන ලද වෙනත් ක්‍රියාවලියක්,

ණය හිමියෙකුට පක්ෂව ඕනෑම අධිකරණයක නියෝගයක් හෝ නියෝගයක්

සමාගම, සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් සෑහීමකට පත් නොවී ආපසු යවනු ලැබේ; හෝ

(ඇ) අධිකරණය සෑහීමකට පත්වන බව ඔප්පු වේ

සමාගමට ණය ගෙවීමට නොහැකි වන අතර, තීරණය කිරීමේදී

සමාගමකට ණය ගෙවීමට නොහැකිද යන්න, උසාවිය

[11, 12 2025]

[11, 12 හි

2025] අනුග්‍රහය සහ අපේක්ෂාවන් සැලකිල්ලට ගත යුතුය

සමාගමේ වගකීම්.

වසා දැමීම සහ එහි බලපෑම සඳහා පෙත්සම

සඳහා අයදුම්පත

වංගු කිරීම.2 7 2.

(1) අවසන් කිරීම සඳහා උසාවියට අයදුම්පතක් a

සමාගමට යටත්ව ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් මගින් විය යුතුය

මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන, සමාගම විසින් හෝ ඕනෑම අයෙකු විසින්

ණයහිමියා හෝ ණයහිමියන් (ඕනෑම කණ්ඩායමක් ඇතුළුව හෝ

අනාගත ණයහිමියා හෝ ණයහිමියන්), දායක හෝ

දායකත්ව, හෝ එම සියලු පාර්ශ්වයන් විසින් හෝ ඒකාබද්ධව හෝ

වෙන වෙනම:

එය සපයා ඇත -

(අ) දායකයෙකුට ඉදිරිපත් කිරීමට අයිතියක් නැත

අවසන් කිරීමේ පෙත්සමක් මිස-

(ii) ඔහු වන කොටස් කවරේද;

දායක හෝ ඒවායින් සමහරක්, එක්කෝ විය

මුලින් ඔහුට වෙන් කර ඇති හෝ වී ඇත

ඔහු විසින් තබාගෙන ඔහුගේ නමට ලියාපදිංචි කර ඇත,

කාලය තුළ අවම වශයෙන් මාස හයක් සඳහා

මාස දහඅටකට පෙර

ආරම්භ කරන දිනය

අවසන් වීම හෝ ඔහු වෙත පැවරී ඇත

හිටපු හිමිකරුගේ මරණය හරහා;

(ආ) උසාවිය වංගු කිරීමකට විභාගයක් නොදිය යුතුය-

කණ්ඩායමක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමක් හෝ

අනාගත ණයහිමියා unti l වියදම් සඳහා එවැනි ආරක්ෂාවක්

අධිකරණය සාධාරණ යැයි සිතන පරිදි ලබා දී ඇත

සහ අවසන් කිරීම සඳහා ප්‍රාථමික නඩුවක් ලැබෙන තුරු

අධිකරණය තෘප්තිමත් වන පරිදි ස්ථාපිත කර ඇත;

සහ

(ඇ) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට අවසන් කිරීමක් ඉදිරිපත් කළ හැක

සඳහන් කර ඇති සමාගමක නඩුවේ පෙත්සම

177 වගන්තියේ (3) උපවගන්තිය.

(2) සමාගමක් ස්වේච්ඡාවෙන් කපා හරින විට හෝ

අධීක්ෂණයට යටත්ව, අවසන් කිරීමේ පෙත්සමක් විය හැකිය

ලෙස අධිකරණයට අනුයුක්ත නිල ග්‍රාහකයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී

යටතේ ඒ වෙනුවෙන් බලය පවරන ලද වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් මෙන්ම

[21, 2025 12]

[21, 2025 හි 12] මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන, නමුත් අධිකරණය විසින් සිදු නොකළ යුතුය.

එය සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්, පෙත්සම අවසන් කිරීමේ නියෝගයක්

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම හෝ යටත්ව අවසන් වීම

නිසි සැලකිල්ලෙන් අධීක්ෂණය දිගටම කරගෙන යා නොහැක

ණය හිමියන්ගේ හෝ දායකයින්ගේ අවශ්යතා.

අධිකරණයේ බලතල මත

පෙත්සම විභාග කිරීම.2 7 3.

(1) අවසන් කරන ලද පෙත්සමක් විභාගයට ගත් විට, උසාවිය ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය

එය හෝ නඩු විභාගය කොන්දේසි සහිතව හෝ කොන්දේසි විරහිතව කල් දැමීම හෝ

එය සුදුසු යැයි සිතන ඕනෑම අතුරු නියෝගයක් හෝ වෙනත් නියෝගයක් කරන්න,

නමුත් උසාවිය අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කිරීම ප්රතික්ෂේප නොකළ යුතුය

සමාගමේ වත්කම් ඇති පදනම මත

ඒවාට සමාන හෝ වැඩි මුදලකට උකස් කර ඇත

වත්කම්, හෝ සමාගමට වත්කම් නොමැති බව.

(2) අවසන් කිරීමේ පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරන තැන

සමාගමේ කොටස් හිමියන් දායකයන් ලෙස

සමාගම සාධාරණ හා සාධාරණ බව

කපා හැරිය යුතුය, උසාවිය එය දරන මතය වේ

බව-

(අ) පෙත්සම්කරුවන්ට සහනයක් ලැබීමට හිමිකම් ඇත

සමාගම අවසන් කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින්

; සහ

(ආ) වෙනත් කිසිදු පිළියමක් නොමැති විට එය සිදු වනු ඇත

සමාගම විය යුතු සාධාරණ හා සාධාරණ වන්න

තුවාල කර,

යන මතයේ නොමැති නම්, අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කරන්න

වෙනත් පිළියම් පෙත්සම්කරුවන්ට තිබේ

ඔවුන් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරමින් අසාධාරණ ලෙස ක්‍රියා කරයි

වෙනත් පිළියමක් අනුගමනය කරනවා වෙනුවට සමාගම තුවාල විය.

රැඳී සිටීමට බලය හෝ

නඩු කටයුතු වළක්වන්න

සමාගමකට එරෙහිව.2 7 4. අවසන් කිරීමේ පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ඕනෑම අවස්ථාවක, සහ

අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කිරීමට පෙර, සමාගම හෝ ඕනෑම ණයහිමියෙකු

හෝ දායක විය හැක-

(අ) සමාගමට එරෙහිව යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් තිබේද යන්න

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම උසාවියක විභාග වෙමින් පවතින අතර, වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න

එවැනි ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාදාමයක් පවතින අධිකරණය

එහි කටයුතු නතර කිරීම; සහ

(ආ) වෙනත් යම් ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාදාමයක් පොරොත්තුවෙන් පවතින තැන

සමාගමට එරෙහිව, අධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න

සමාගම අවසන් කිරීමට, සීමා කිරීමට අධිකරණ බලය තිබීම

එවැනි ක්‍රියාවක හෝ ක්‍රියාවලියක ඉදිරි ක්‍රියාදාමයන් සහ

එසේ ඉල්ලුම් කරන ලද අධිකරණයට නඩුව ලෙස කළ හැකිය

විය හැකිය, ඒ අනුව ක්‍රියා පටිපාටිය රැඳී සිටීම හෝ සීමා කිරීම

එය සුදුසු යැයි සිතන එවැනි නියමයන්.

වළක්වා ගැනීම

බැහැර කිරීම

දේපල ආදිය. පසු

ආරම්භය

අවසන් කිරීම.

ක්‍රියාත්මක වන දේවල් සහ ඕනෑම කොටස් හුවමාරුවක් ඇතුළුව සමාගම

පසුව සිදු කරන ලද සමාගමේ සාමාජිකයින්ගේ තත්ත්වය වෙනස් කිරීම

අවසන් කිරීම ආරම්භ කිරීම, අධිකරණය වෙනත් ආකාරයකින් නොවේ නම්

නියෝග, අවලංගු වේ.

වළක්වා ගැනීම

ඇමුණුම් සහ c.2 7 6.

(1) කිසියම් සමාගමක් උසාවිය විසින් කපා හරිනු ලැබුවහොත්,

කිසියම් ඇමුණුමක් (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව,

වත්තට එරෙහිව බලාත්මක කිරීම හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීම

හෝ කාලයෙන් පසු සමාගමේ බලපෑම්

අවසන් කිරීම සඳහා පෙත්සම ඉදිරිපත් කිරීම අවලංගු වේ

සියලු අරමුණු සඳහා.

(2) මෙම කොටසෙහි කිසිවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමකට අදාළ නොවේ

විසින් හෝ ඒ සඳහා කිසියම් දේපලකට එරෙහිව ක්‍රියාවලිය හෝ ඇමුණුම

ණයහිමියාගේ ප්‍රතිලාභය, සම්බන්ධව අයකිරීමකට හිමිකම් ඇත

එම දේපලෙන්.

අවසන් කිරීම ආරම්භ කිරීම

ආරම්භ කිරීම

විසින් අවසන් කිරීම

උසාවිය.2 7 7.

(1) සඳහා පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර

අධිකරණය විසින් සමාගමක් අවසන් කිරීම, යෝජනාවක් ඇත

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා සමාගම විසින් සම්මත කරන ලදී

සමාගම අවසන් කිරීම ඇති බව සලකනු ලැබේ

යෝජනාව සම්මත කරන අවස්ථාවේ ආරම්භ විය

සහ උසාවිය වංචාව හෝ වැරදි ඔප්පුව මත සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම් මිස

නොඑසේ නම් මෙහෙයවීමට, ස්වේච්ඡාවෙන් ගනු ලබන සියලුම ක්‍රියාදාමයන්

අවසන් කිරීම වලංගු ලෙස ගෙන ඇති බව සලකනු ලැබේ.

(2) වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක, සමාගමක් අවසන් කිරීම

උසාවියේ ආරම්භය ලෙස සලකනු ලැබේ

අවසන් කිරීම සඳහා පෙත්සම ඉදිරිපත් කිරීම.

ඇණවුම අවසන් කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක

විය යුතු නියෝගයේ පිටපත

වෙත යොමු කරන ලදී

රෙජිස්ට්‍රාර්.2 7 8. අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් සෑදීමේදී, නියෝගයේ පිටපතක් තිබිය යුතුය

වහාම සමාගම විසින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ [21, 2025 හි 12] නියම කර ඇත, ඔහු එහි මිනිත්තුවක් ගත කළ යුතු රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත

සමාගමට අදාළ පොත්.

ක්‍රියා දිගටම පැවතුනි

වංගු කිරීම.2 7 9.

(1) අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කර ඇති විට හෝ අ

ට යටත්ව තාවකාලික ඈවර කරන්නා පත් කර ඇත

(2) උපවගන්තියේ විධිවිධාන, කිසිදු ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාදාමයක් නොකළ යුතුය

සමාගම සමඟ ඉදිරියට යාමට හෝ ආරම්භ කිරීමට

අධිකරණයේ අවසරය හැර, සහ එවැනි කොන්දේසි වලට යටත්ව

අධිකරණය පැනවිය හැක.

(2) මෙම කොටසෙහි කිසිවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමකට අදාළ නොවේ

විසින් හෝ ඒ සඳහා කිසියම් දේපලකට එරෙහිව ක්‍රියාවලිය හෝ ඇමුණුම

ණයහිමියාගේ ප්‍රතිලාභය, සම්බන්ධව අයකිරීමකට හිමිකම් ඇත

එම දේපලෙන්.

වංගු කිරීමේ බලපෑම

නියෝගය.2 8 0. සමාගමක් අවසන් කිරීම සඳහා වූ නියෝගයක් සියල්ලන්ටම හිතකර ලෙස ක්‍රියාත්මක විය යුතුය

ණයහිමියන් සහ සමාගමේ සියලුම දායකයන්, සාදා ඇති පරිදි

ණයහිමියෙකුගේ සහ දායකයෙකුගේ ඒකාබද්ධ පෙත්සමක් මත.

අවසන් වෙමින් පවතින නිල ග්‍රාහකයා

නිල ග්‍රාහකයා.2 8 1. මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා, "නිල ග්‍රාහකයා" යන ප්‍රකාශය එසේ

එය උසාවිය විසින් සමාගමක් අවසන් කිරීමට අදාළ වන පරිදි, අදහස් වේ

බංකොලොත්භාවය සඳහා උසාවියට අනුයුක්ත කර ඇති නිල ග්‍රාහකයා තිබේ නම්

අරමුණු, හෝ එසේ අමුණා ඇති එවැනි නිල ග්‍රාහකයක් නොමැති නම්, එවැනි

අමාත්‍යවරයා ලෙස පුද්ගලයාට එම අධිකරණයේ නිල ග්‍රාහකයා ලෙස පත් කළ හැකිය.

පත් කිරීම

නිල ලබන්නා විසින්

නිශ්චිතවම උසාවිය

නඩු.2 8 2. යම් සමාගමක් උසාවියෙන් අවසන් කිරීමේ නඩුවේ නම්

තවත් සුරක්ෂිත කිරීමේ අදහසින් උසාවියට සුදුසු බව පෙනී යයි

එවැනි එතීමේ පහසු සහ ආර්ථික හැසිරීම, සමහර බව

නිලධාරියා, විධිවිධාන අනුව කටයුතු කරන පුද්ගලයා හැර

281 වගන්තිය නිල ග්‍රාහකයා වීම සඳහා නිල ග්‍රාහකයා විය යුතුය

එය අවසන් කිරීමේ අරමුණු, උසාවියට එම අනෙකා පත් කළ හැකිය

එම අවසන් කිරීමේදී නිල ග්‍රාහකයා ලෙස ක්‍රියා කිරීමට නිලධාරියා සහ පුද්ගලයා එසේය

පත් කළ තැනැත්තා එම අවසන් කිරීමේ නිල ග්‍රාහකයා ලෙස සලකනු ලැබේ

මෙම පනතේ සියලු අරමුණු සඳහා.

ප්‍රකාශය

සමාගමේ කටයුතු සඳහා

වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය

නිල ග්‍රාහකයා.2 8 3.

(1) උසාවිය අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කර ඇති අවස්ථාවක හෝ

තාවකාලික ඈවර කරන්නෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත් හැර, එහි සිටිය යුතුය

වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග කිරීමට සුදුසු යැයි උසාවිය සිතන අතර එසේ නියෝග කළ යුතුය

නිකුත් කර නිල ග්‍රාහකයා වෙත ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී

විසින් තහවුරු කරන ලද සමාගමෙහි කටයුතුවල නියමිත පෝරමය

දිවුරුම් දීම සහ එහි වත්කම්, ණය පිළිබඳ විස්තර පෙන්වීම

සහ වගකීම්, නම්, පදිංචිය සහ රැකියා

එහි ණයහිමියන්, පිළිවෙලින් ඔවුන් සතු සුරැකුම්පත්, ද

සුරැකුම්පත් පිළිවෙළින් ලබා දුන් දින සහ එවැනි

වැඩි දුරටත් හෝ නියම කළ හැකි හෝ වෙනත් තොරතුරු

නිල ග්‍රාහකයාට අවශ්‍ය විය හැකිය.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් ප්‍රකාශය විය යුතුය

එක් අයෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු විසින් ඉදිරිපත් කර සත්‍යාපනය කර ඇත

අදාළ දිනයේ අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ පුද්ගලයා විසින් වේ

එම දිනයේ සමාගමේ ලේකම්වරයා හෝ එවැන්නෙකු විසින් කවුරුන්ද යන්නයි

විසින් පත් කළ හැකි, පහත සඳහන් පුද්ගලයන්ගෙන්

නිල ග්‍රාහකයා ලෙස උසාවිය, උපදෙස් වලට යටත්ව

අධිකරණය -

(අ) සමාගමේ නිලධාරීන් හෝ වී ඇති අය

;

(ආ) පිහිටුවීමට සහභාගී වූ අය

සමාගමට පෙර වසරක් ඇතුළත ඕනෑම අවස්ථාවක

අදාළ දිනය

(ඇ) සමාගමේ සේවයේ නියුතු අය හෝ

සමාගමේ රැකියාවේ යෙදී ඇත

එම වසර තුළ සහ මත දරන්නේ

තොරතුරු ලබා දීමේ හැකියාව ඇති නිල ග්‍රාහකයා

අවශ්‍යයි

(ඈ) එම වර්ෂය තුළ සිටින හෝ සිටි අය

සමාගමක හෝ රැකියාවක නියුතු නිලධාරීන්

හෝ එම වර්ෂය තුළ නිලධාරියෙකු විය

ප්‍රකාශය සම්බන්ධ සමාගම.

(3) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් ප්‍රකාශය විය යුතුය

අදාළ දිනයේ සිට දින දහහතරක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ හෝ

නිල ලබන්නා හෝ වැනි දීර්ඝ කාලයක් ඇතුළත

විශේෂ හේතූන් මත අධිකරණය විසින් පත් කළ හැකිය.

(4) ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සාදන හෝ සෑදීමට එකඟ වේ

මෙහි විධිවිධාන මගින් අවශ්‍ය ප්‍රකාශය සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශය

කොටස, අවසර දෙනු ලබන අතර නිලධාරියා විසින් ගෙවනු ලැබේ

ග්‍රාහකයා හෝ තාවකාලික ඈවර කරන්නා, අවස්ථාවට අනුව, පිටතට

සමාගමේ වත්කම්, එවැනි වියදම් සහ වියදම්

ප්‍රකාශය සකස් කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම ගැන සහ

සහ නිල ලබන්නා ලෙස සහතිකය සලකා බැලිය හැක

සාධාරණ, අධිකරණයට අභියාචනයකට යටත්ව.

(5) සාධාරණ නිදහසට කරුණක් නොමැති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු අසමත් වන විට

මෙම වගන්තියේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීම, ඔහු විය යුතුය

[21, 2025 හි 12] වරදකට වැරදිකරු වන අතර දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියනු නොලැබේ

රුපියල් ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි.

(6) ණයහිමියෙකු ලෙස ලිඛිතව හිමිකම් කියන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ

සමාගමේ දායකත්වය ඔහුටම හෝ හිමිවිය යුතුය

සෑම සාධාරණ අවස්ථාවකම ඔහුගේ නියෝජිතයා විසින් s, ගෙවීම මත

ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රකාශය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නියමිත ගාස්තුව

මෙම කොටසේ විධිවිධාන අනුගමනය කිරීම සහ පිටපතකට

එවැනි ප්‍රකාශයකින් හෝ උපුටා ගැනීම.

(7) ණයහිමියෙකු හෝ දායකයෙකු යැයි කියාගන්නා ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

එය අසත්‍ය බව දැන දැන උසාවියට අපහාස කිරීමකට වරදකරු වේ

සහ ඈවර කරන්නාගේ ඉල්ලීම මත හෝ

නිල ග්‍රාහකයා, එවැනි අපහාසයක් සඳහා දඩුවම් ලැබිය යුතුය.

(8) මෙම කොටසේ "අදාළ දිනය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ,

තාවකාලික ඈවර කරන්නෙකු පත් කරනු ලබන අවස්ථාවක,

ඔහු පත් කළ දිනය සහ එවැන්නක් නොමැති අවස්ථාවක

පත්වීම සිදු කරනු ලැබේ, අවසන් කිරීමේ නියෝගයේ දිනය.

නිලධාරියා විසින් වාර්තා කරන්න

ග්‍රාහකයා.2 8 4.

(1) අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කරන ලද අවස්ථාවක, ද

නිල ග්‍රාහකයා, ලැබීමෙන් පසු ප්‍රායෝගිකව හැකි ඉක්මනින් කළ යුතුය

හි විධිවිධාන යටතේ ඉදිරිපත් කළ යුතු ප්‍රකාශයේ

283 වගන්තිය හෝ අධිකරණය විසින් නියෝග කරන ඕනෑම අවස්ථාවක නැත

ප්‍රායෝගිකව හැකි ඉක්මනින් එවැනි ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

ඇණවුමේ දිනට පසුව, මූලික වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න

උසාවිය -

(අ) නිකුත් කරන ලද කොටස් ගණන සහ වර්ග සම්බන්ධයෙන්,

ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය සහ ඇස්තමේන්තුගත මුදල

වත්කම් සහ වගකීම්;

(ආ) සමාගම අසාර්ථක වූ තැන, ලෙස

අසාර්ථක වීමට හේතු; සහ

(ඇ) ඔහුගේ මතය අනුව වැඩිදුර විමර්ශනය කරන්නේද යන්න

සම්බන්ධ ඕනෑම කරුණක් සඳහා යෝග්‍ය වේ

සමාගම ප්‍රවර්ධනය කිරීම, පිහිටුවීම හෝ අසාර්ථක වීම

හෝ එහි ව්‍යාපාරයේ හැසිරීම.

(2) නිල ග්‍රාහකයා සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, a

තවදුරටත් වාර්තා කිරීම හෝ ආකාරය සඳහන් කරන වැඩිදුර වාර්තා

සමාගම පිහිටුවන ලද්දේ සහ ඔහුගේ මතය අනුවද යන්න

එහි කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් කිසියම් වංචාවක් සිදු කර ඇත

උසස් කිරීම හෝ පිහිටුවීම හෝ සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු විසින්

[21, 2025 හි 12] එවැනි පිහිටුවීමේ සිට සමාගමට සම්බන්ධය

සමාගම, සහ ඔහුගේ මතය අනුව වෙනත් ඕනෑම කාරණා

උසාවියේ අවධානයට යොමු කිරීම සුදුසුය.

(3) නිල ග්‍රාහකයා එවැන්නක් තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරන තැන

ඔහුගේ මතය අනුව (2) උපවගන්තියේ සඳහන් පරිදි වාර්තාව

වංචාවක් සිදු කර ඇත, උසාවිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය

එවැනි වාර්තාවක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී 311 වගන්තියේ දක්වා ඇති බලතල.

ද්‍රවශීලකයන්

අධිකරණයේ බලය

ඈවර කරන්නන් පත් කරන්න.2 8 5. අවසන් කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමේ අරමුණු සඳහා a

සමාගම සහ අධිකරණය ලෙස සඳහන් එවැනි රාජකාරි ඉටු කිරීම

පැනවිය හැක, උසාවිය ඈවර කරන්නෙකු හෝ ඈවර කරන්නෙකු පත් කළ හැක.

පත්වීම සහ

බලතල

තාවකාලික

ඈවර කරන්නා.2 8 6.

(1) අධිකරණයට ඕනෑම ස්ථානයක ඈවර කරන්නෙකු තාවකාලිකව පත් කළ හැක

අවසන් කිරීමේ පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කාලය සහ

අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් සෑදීමට පෙර සහ එක්කෝ

නිල ලබන්නා හෝ වෙනත් සුදුසු පුද්ගලයෙකු එසේ විය හැකිය

පත් කළා.

(2) ඈවර කරන්නෙකු තාවකාලිකව පත් කරනු ලැබුවහොත්

උසාවිය, උසාවිය විසින් ඔහුගේ බලතල සීමා කර සීමා කළ හැකිය

ඔහුව පත් කිරීමේ නියෝගය.

පත්වීම් විලාසය,

සහ ඈවර කරන්නන්ගේ.2 8 7. ඈවර කරන්නන් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් විධිවිධාන තිබිය යුතුය

අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් සිදු කිරීම මත බලපෑම-

(අ) නිල ග්‍රාහකයා ඔහුගේ නිලය අනුව විය යුතුය

තාවකාලික ඈවර කරන්නා සහ දිගටම එලෙස කටයුතු කළ යුතුය

ඔහු හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු ඈවර කරන්නා බවට පත් වන තුරු

එසේ ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව ඇත;

(ආ) නිල ග්‍රාහකයා විසින් වෙන වෙනම රැස්වීම් කැඳවිය යුතුය

සමාගමේ ණයහිමියන් සහ දායකයින් සඳහා

යෙදුමක් කළ යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීමේ අරමුණු

වෙනුවට ඈවර කරන්නෙකු පත් කිරීම සඳහා උසාවියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය

නිල ග්‍රාහකයා;

(ඇ) උසාවියට ඕනෑම පත්වීමක් කළ හැකි අතර ඕනෑම දෙයක් කළ හැකිය

එවැනි ඕනෑම තීරණයක් බලාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නියෝගය, සහ

හි අධිෂ්ඨාන අතර වෙනසක් තිබේ නම්

සම්බන්ධයෙන් ණය හිමියන්ගේ සහ දායකයින්ගේ රැස්වීම්

ඉහත සඳහන් කළ කාරණය, උසාවිය වෙනස තීරණය කරයි

උසාවියට සුදුසු යැයි සිතිය හැකි පරිදි ඒ පිළිබඳව නියෝගයක් කරන්න;

(ඈ) ඈවර කරන්නා විසින් පත් නොකළ අවස්ථාවක

උසාවිය, නිල ග්‍රාහකයා ඈවර කරන්නා විය යුතුය

සමාගම ;

(ඉ) නිල ලබන්නා ඔහුගේ නිලය අනුව විය යුතුය

ඈවර කරන්නාගේ තනතුරේ ඕනෑම පුරප්පාඩුවක් තුළ ඈවර කරන්නා;

(ඊ) ඈවර කරන්නෙකු වෙනත් පුද්ගලයෙකු විස්තර කළ යුතුය

නිල ග්‍රාහකයා ඈවර කරන්නාට වඩා, ශෛලිය අනුව

" ඈවර කරන්නා", සහ නිල ග්‍රාහකයා ඈවර කරන්නා වන තැන,

හි "නිල ග්‍රාහකයා සහ ඈවර කරන්නා" යන විලාසයෙන්

ඔහු පත් කරනු ලබන විශේෂිත සමාගමක් සහ

ඔහුගේ පෞද්ගලික නමින් නොවේ.

ප්‍රතිපාදන කොහෙද

හැර වෙනත් පුද්ගලයා

නිල ග්‍රාහකයා වේ

පත් කර ඇත

ඈවර කරන්නා.2 8 8. අධිකරණය විසින් සමාගමක් අවසන් කිරීමේදී, පුද්ගලයෙකු

නිල ග්‍රාහකයා හැර වෙනත් ඈවර කරන්නා පත් කරනු ලැබේ, එම පුද්ගලයා-

(අ) නොවිය යුතුය ඔහු සිටින තුරු ඈවර කරන්නෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව ඇත

එවැනි පත්කිරීමක් පිළිබඳව දැනුම් දී ඇති අතර, හි ආරක්ෂාව ලබා දී ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත නියම කර ඇති ආකාරය;

(ආ) එවැනි තොරතුරු නිල ලබන්නාට ලබා දිය යුතුය

එවැනි ප්‍රවේශය සහ පොත් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පහසුකම් සහ

සමාගමේ ලේඛන, සහ සාමාන්‍යයෙන් එවැනි ආධාර

එම නිලධාරියාට ඔහුගේ රාජකාරි ඉටු කිරීමට හැකිවීම සඳහා අවශ්‍ය වේ

මෙම පනත යටතේ.

සාමාන්‍ය විධිවිධාන

ඈවර කරන්නන් ලෙස.2 8 9.

(1) උසාවිය විසින් පත් කරන ලද ඈවර කරන්නෙකු ඉල්ලා අස්විය හැකිය

හේතුව පෙන්වා ඇත, උසාවිය විසින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

(2) නිල ග්‍රාහකයා හැර වෙනත් පුද්ගලයෙකු සිටින තැන

පත් කරන ලද ඈවර කරන්නා, ඔහුට එවැනි වැටුපක් හෝ ලැබෙනු ඇත

ප්‍රතිශතයක් ලෙස හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වේතනය

අධිකරණය විසින් මෙහෙයවිය හැක, සහ එවැනි පුද්ගලයන් එකකට වඩා වැඩි නම්

ඈවර කරන්නන් පත් කරනු ලැබේ, ඔවුන්ගේ වේතනය වනු ඇත

උසාවිය වැනි සමානුපාතිකව ඔවුන් අතර බෙදා හරිනු ලැබේ

මෙහෙයවයි.

(3) විසින් පත් කරන ලද ඈවර කරන්නෙකුගේ නිලයේ පුරප්පාඩුවක්

උසාවිය අධිකරණය විසින් පුරවනු ලැබේ.

(4) ඈවර කරන්නන් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් පත් කරනු ලැබුවහොත්

උසාවිය, උසාවිය විසින් යම් ක්‍රියාවක් අවශ්‍යද යන්න හෝ ප්‍රකාශ කළ යුතුය

[21, 2025 හි 12] මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ සිදු කිරීමට අවසර දී ඇත

ඈවර කරන්නා, සියල්ලන් හෝ ඕනෑම එකක් හෝ කිහිපයක් විසින් සිදු කළ යුතුය

එසේ පත් කරන ලද පුද්ගලයන්.

(5) ඈවර කරන්නෙකුගේ කිසිදු ක්‍රියාවක් නොවිය යුතු අතර එසේ නොවිය යුතුය

පත්වීමේ යම් දෝෂයක් හේතුවෙන් පමණක් වලංගු නොවේ

එවැනි ඈවර කරන්නෙකුගේ සුදුසුකම්.

භාරකාරත්වය

සමාගමේ දේපල.2 9 0. අවසන් කිරීමේ ඇණවුමක් කර ඇති තැන හෝ තාවකාලිකව

ඈවර කරන්නා, ඈවර කරන්නා හෝ තාවකාලිකව පත් කර ඇත

ඈවර කරන්නා, නඩුව ලෙස, ඔහුගේ භාරයට හෝ ඔහුගේ යටතේ ගත යුතුය

සමාගම හෝ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම දේපල සහ දේවල් පාලනය කරන්න

හිමිකම් ඇති බව පෙනේ.

දේපල පැවරීම

සමාගමේ

ඈවර කරන්නා.2 9 1. සමාගමක් උසාවිය විසින් කපා හරිනු ලැබුවහොත්, උසාවියට හැකිය

ඇණවුමෙන් ඈවර කරන්නාගේ අයදුම්පත මත ඒ සියල්ල හෝ ඕනෑම එකක්

සමාගමට අයත් ඕනෑම විස්තරයක දේපල කොටසක්

හෝ ඒ වෙනුවෙන් භාරකරුවන් විසින් පවත්වනු ලබන අතර, ඔහු විසින් ඈවර කරන්නා වෙත පැවරිය යුතුය

නිල නම, සහ පසුව ඇණවුම සම්බන්ධ දේපල

ඒ අනුව පැවරිය යුතු අතර ඈවර කරන්නාට එසේ ලබා දීමෙන් පසු කළ හැක

උසාවිය විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිදි, ඔහුගේ නිලධාරියා වෙත ගෙන ඒමට හෝ ආරක්ෂා කිරීමට හැකි නම්, වන්දි ගෙවීම

ඊට අදාළ ඕනෑම ක්‍රියාවක් හෝ වෙනත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් නම් කරන්න

දේපල හෝ ඒ සඳහා ගෙන ඒමට හෝ ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය දේ

ඵලදායී ලෙස සමාගම අවසන් කිරීම සහ එහි දේපල අයකර ගැනීම.

බලතල

ඈවර කරන්නා.2 9 2.

(1) උසාවිය විසින් වසා දැමීමකදී ඈවර කරන්නා සතුව තිබිය යුතුය

බලය, අධිකරණයේ හෝ අනුමැතිය ඇතිව

පරීක්ෂණ කමිටුව -

(අ) කිසියම් ක්‍රියාවක් හෝ වෙනත් නෛතිකයක් ගෙන ඒමට හෝ ආරක්ෂා කිරීමට

නමින් සහ ඒ වෙනුවෙන් ඉදිරියට යනවා

සමාගම ;

(ආ) එසේ සමාගමේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට

ප්‍රතිලාභියා සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි තාක් දුරට

එවැනි සමාගමක් අවසන් කිරීම;

(ඇ) ඔහුට සහය වීමට නීතීඥයෙකු පත් කිරීමට

ඔහුගේ රාජකාරි ඉටු කිරීම;

(ඈ) ණය හිමියන්ගේ ඕනෑම පන්තියක් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවීමට;

(ඉ) සමග යම් සම්මුතියක් හෝ විධිවිධානයක් කිරීමට

ණයහිමියන් හෝ ණයහිමියන් යැයි කියන පුද්ගලයන් හෝ

තමන්ට කිසියම් හිමිකම් පෑමක් තිබීම හෝ චෝදනා කිරීම,

වර්තමාන හෝ අනාගත, නිශ්චිත හෝ අවිනිශ්චිත,

[21, 12 හි

2025]නිශ්චය කර හෝ හඬ නගන්නේ හානිවලට එරෙහිව පමණි

සමාගම හෝ සමාගම විය හැක්කේ

වගකියනු ලැබේ;

(ඊ) ඇමතුම් සඳහා ඇති සියලුම ඇමතුම් සහ වගකීම් සම්මුතියට පත් කිරීමට,

ණය, සහ ණය ඇති කළ හැකි වගකීම්

සහ සියලුම හිමිකම්, වර්තමාන හෝ අනාගත, නිශ්චිත හෝ

අවිනිශ්චිත, නිශ්චය කර ඇති හෝ ශබ්දය තුළ පමණක්

හානි, යැපීම හෝ ජීවත්වීමට චෝදනා කරයි

සමාගම සහ දායකයෙකු අතර හෝ

චෝදනා කරන ලද දායක හෝ වෙනත් ණය ගැති හෝ පුද්ගලයා

සමාගමට වගකීම් අල්ලා ගැනීම සහ සියල්ල

සම්බන්ධ හෝ බලපාන ඕනෑම ආකාරයකින් ප්‍රශ්න

වත්කම් හෝ සමාගම අවසන් කිරීම, එවැනි මත

එකඟ විය හැකි කොන්දේසි සහ ඕනෑම ආරක්ෂාවක් ගත හැකිය

එවැනි ඕනෑම ඇමතුමක්, ණය, වගකීම් හෝ

හිමිකම් පෑම සහ ගෞරවයෙන් සම්පූර්ණ විසර්ජනයක් ලබා දීම

එයින්.

(2) උසාවිය විසින් වසා දැමීමකදී ඈවර කරන්නා සතුව තිබිය යුතුය

බලය -

(අ) චංචල සහ නිශ්චල දේපල විකිණීමට

සහ මහජනයා විසින් සමාගමේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ දේවල්

පැවරීමේ බලය සහිත වෙන්දේසි හෝ පුද්ගලික කොන්ත්‍රාත්තුව

එහි සමස්තය ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හෝ සමාගමකට හෝ වෙත

එයම පාර්සල්වල විකුණන්න;

(ආ) සියලුම ක්‍රියාවන් කිරීමට සහ නමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ

සමාගම වෙනුවෙන්, සියලුම ඔප්පු, රිසිට්පත් සහ

වෙනත් ලියකියවිලි සහ ඒ සඳහා භාවිතා කිරීමට

අවශ්‍ය විට, සමාගමේ මුද්‍රාව තිබේ නම්;

(ඇ) බංකොලොත් බව ඔප්පු කිරීමට, ශ්‍රේණිගත කිරීමට සහ හිමිකම් පෑමට,

බංකොලොත්භාවය හෝ කිසියම් දායකත්වයක් ලබා ගැනීම

ඕනෑම බාලන් සඳහා ඔහුගේ වතුයායට එරෙහිව, සහ ලැබීමට

බංකොලොත්භාවය, බංකොලොත්භාවය හෝ ලාභාංශ

එම ශේෂය සම්බන්ධයෙන් වෙන් කර ගැනීම

බංකොලොත් හෝ බංකොලොත් අයගෙන් ගෙවිය යුතු ණය, සහ

අනෙකුත් වෙනම ණය දෙන්නන් සමඟ අනුපාත ලෙස;

(ඈ) කිසියම් බිල්පත් ඇඳීම, පිළිගැනීම, සෑදීම සහ අනුමත කිරීම

හුවමාරුව හෝ පොරොන්දු නෝට්ටුවක් හෝ උපකරණ වැනි

නමින් සහ සමාගම වෙනුවෙන්, සමඟ

හි වගකීම සම්බන්ධයෙන් එකම බලපෑම

සමාගම බිල්පත හෝ නෝට්ටුව හෝ එවැනි උපකරණයක් ලෙස

විසින් අඳින ලද, පිළිගෙන, සාදන ලද හෝ අනුමත කර ඇත

හෝ එහි පාඨමාලාවේ සමාගම වෙනුවෙන්

ව්යාපාර ;

[21, 12 හි

2025](ඉ) හි වත්කම්වල ආරක්ෂාව ඉහළ නැංවීමට

සමාගමට අවශ්ය ඕනෑම මුදලක්;

(ඊ) ඔහුගේ නිල නාමයෙන් අකුරු ලබා ගැනීමට

මිය ගිය ඕනෑම දායකයෙකුට පරිපාලනය, සහ

අවශ්‍ය වෙනත් ඕනෑම ක්‍රියාවක් ඔහුගේ නිල නාමයෙන් කිරීමට

a වෙතින් ලැබිය යුතු කිසියම් මුදලක් ගෙවීම සඳහා

දායක හෝ ඔහුගේ වත්කම විය නොහැක

සමාගමේ නාමයෙන් පහසුවෙන් සිදු කරනු ලැබේ,

සහ එවැනි සෑම අවස්ථාවකදීම ගෙවිය යුතු මුදල්, සඳහා

ඈවර කරන්නාට ඉවත් කිරීමට හැකියාව ලබා දීමේ අරමුණ

පරිපාලන ලිපි හෝ මුදල් අයකර ගැනීම, විය

ඈවර කරන්නා විසින්ම සිදු විය යුතු යැයි සැලකේ:

සපයා ඇති පරිදි, මෙහි බලය ලබා දී ඇති කිසිවක් නොකළ යුතු ය

අයිතිවාසිකම්, යුතුකම් සහ වරප්‍රසාද වලට බලපාන ලෙස සැලකේ

මහජනයා යටතේ පත් කරන ලද මහා භාරකරුගේ

භාරකාර ආඥාපනත (Cap. 88);

(උ) ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කිරීමට නියෝජිතයෙකු පත් කිරීමට

එවැනි ඈවර කරන්නා වෙනුවෙන්;

(ඌ) විය හැකි අනෙකුත් සියලුම දේවල් කිරීමට

හි කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්ය වේ

සමාගම සහ එහි වත්කම් බෙදා හැරීම.

(3) ඈවර කරන්නා විසින් වංගු කිරීමේ අභ්‍යාසය

මෙම විධිවිධාන මගින් ලබා දී ඇති බලතල අධිකරණය

වගන්තිය, අධිකරණයේ සහ ඕනෑම පාලනයකට යටත් විය යුතුය

ණයහිමියා හෝ දායකයා වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

ඒවායින් ඕනෑම එකක් අභ්‍යාස කිරීම හෝ යෝජිත අභ්‍යාසය සඳහා අධිකරණය

බලතල.

ව්‍යායාම සහ පාලනය

ඈවර කරන්නාගේ

බලතල.2 9 3.

(1) මෙම පනතේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඈවර කරන්නා a

උසාවිය විසින් කපා හරිනු ලබන සමාගම, තුළ

සමාගමේ වත්කම් පරිපාලනය සහ

එහි ණය හිමියන් අතර බෙදා හැරීම, ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන්

ණය හිමියන්ගේ යෝජනාව මගින් ලබා දිය හැකි උපදෙස් හෝ

ඕනෑම මහා සභා රැස්වීමකදී හෝ කමිටුව විසින් දායකයන්

පරීක්ෂා කිරීම, සහ ණයහිමියන් විසින් ලබා දෙන ඕනෑම උපදෙස් හෝ

ඕනෑම මහා සභා රැස්වීමක දායකයන් නම්

ගැටුම, විසින් ලබා දී ඇති ඕනෑම දිශාවකට වඩා පවතින බව සලකනු ලැබේ

පරීක්ෂණ කමිටුව.

(2) ඈවර කරන්නා විසින් මහා සභා රැස්වීම් කැඳවිය හැක

තහවුරු කිරීමේ අරමුණ සඳහා ණය හිමියන් හෝ දායකයින්

ඔවුන්ගේ කැමැත්ත සහ රැස්වීම් කැඳවීම ඔහුගේ යුතුකම විය යුතුය

ණයහිමියන් හෝ දායකයන් වැනි අවස්ථාවලදී

යෝජනාව, එක්කෝ ඈවර කරන්නා පත් කිරීමේ රැස්වීමේදී

හෝ වෙනත් ආකාරයකින් යොමු කළ හැකිය, හෝ ලිඛිතව ඉල්ලා සිටින විට

එසේ කිරීමට මුළු ණය හිමියන් සංඛ්‍යාවෙන් දහයෙන් එකක් හෝ

දායකත්ව, නඩුව විය හැක.

(3) ඈවර කරන්නා විසින් අධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් සඳහා නියම කරන ලද ආකාරය

වංගු කිරීම යටතේ පැන නගින විශේෂිත කාරණය.

(4) මෙම පනතේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඈවර කරන්නා විය යුතුය

වත්තේ කළමනාකාරිත්වයේ තම අභිමතය භාවිතා කරන්න

සහ ණය හිමියන් අතර එය බෙදා හැරීම.

(5) කිසියම් ක්‍රියාවකින් හෝ තීරණයකින් යම් පුද්ගලයෙක් අගතියට පත් වූ අවස්ථා

ඈවර කරන්නා, එම පුද්ගලයාට එරෙහිව උසාවියට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

එවැනි ක්‍රියාවක් හෝ තීරණයක්, සහ උසාවිය විසින් තහවුරු කිරීමට, ආපසු හැරවීමට හෝ

පැමිණිලි කරන ලද පනත හෝ තීරණය වෙනස් කර එවැන්නක් කරන්න

එය සිතන පරිදි පිළිවෙලට කරන්න.

ළඟ තබා ගත යුතු පොත්

ඈවර කරන්නන්.2 9 4. සමාගම විසින් වසා දමනු ලබන සෑම ඈවර කරන්නෙකුම

උසාවිය ඔහු විසින් නියම කර ඇති ආකාරයට, නියම පොත් තබා ගත යුතුය

රැස්වීම්වලට ඇතුළත් කිරීම් හෝ ක්‍රියාදාමයන් ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු විය යුතුය

සහ නියම කළ හැකි වෙනත් කරුණු සහ ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ

දායකය පුද්ගලිකව හෝ අධිකරණයේ පාලනයට යටත් විය හැක

ඔහුගේ නියෝජිතයා එවැනි පොත් පරීක්ෂා කරයි.

විසින් ගෙවීම්

බැංකුවට ඈවර කරන්නා.2 9 5.

(1) කපා හරිනු ලබන සමාගමක සෑම ඈවර කරන්නෙකුම

උසාවිය විසින් ඔහුට ලැබුණු මුදල් ගෙවිය යුතුය

එකක හෝ අරමුණ සඳහා පිහිටුවා ඇති ගිණුම හෝ ගිණුම්

වැඩි බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු.

(2) කපා හරිනු ලබන සමාගමක ඈවර කරන්නෙකු

ලෙස ඔහුට ලැබෙන කිසිදු මුදලක් අධිකරණය විසින් නොගෙවිය යුතුය

ඈවර කරන්නා ඔහුගේ පුද්ගලික බැංකු ගිණුමට.

ඈවර කරන්නන්ගේ විගණනය

ගිණුම්.2 9 6.

(1) කපා හරිනු ලබන සමාගමක සෑම ඈවර කරන්නෙකුම

උසාවිය විසින් නියම කළ හැකි කාලවලදී නමුත්

ඔහුගේ නිල කාලය තුළ සෑම වසරකම දෙවතාවකට නොඅඩු,

[21, 2025 හි 12] වෙත යවන්න රෙජිස්ට්‍රාර් ඔහුගේ රිසිට්පත් පිළිබඳ ගිණුමක් සහ

ඈවර කරන්නා ලෙස ගෙවීම්.

(2) ගිණුම නියමිත පෝරමයේ තිබිය යුතුය

අනුපිටපත් කර ඇති අතර ව්‍යවස්ථාපිතවකින් සහතික කළ යුතුය

නියමිත පෝරමයේ ප්‍රකාශය.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ගිණුම විගණනය කිරීමට සහ

විගණනයේ අරමුණ සඳහා ඈවර කරන්නා විසින් සැපයිය යුතුය

වැනි වවුචර් සහ තොරතුරු සහිත රෙජිස්ට්‍රාර්

රෙජිස්ට්‍රාර්ට අවශ්‍ය විය හැකි අතර රෙජිස්ට්‍රාර්ට ඕනෑම වේලාවක කළ හැක

ඕනෑම පොතක් නිෂ්පාදනය කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ

ඈවර කරන්නා විසින් තබා ඇති ගිණුම්.

(4) ගිණුම විගණනය කර ඇති විට, එහි එක් පිටපතක්

රෙජිස්ට්‍රාර් සහ අනෙකුත් පිටපත විසින් ගොනු කර තබා ගත යුතුය

ගොනු කිරීම සඳහා උසාවියට භාර දෙනු ලැබේ, සහ එක් එක් පිටපත

ගෙවීම මත ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ පරීක්ෂාව සඳහා විවෘතව සිටින්න

නියමිත ගාස්තුව.

(5) ඈවර කරන්නා ගිණුමේ පිටපතක් හෝ එවිය යුතුය

සෑම ණය හිමියෙකුටම සහ දායකයෙකුට තැපෑලෙන් සාරාංශය, හැර

එසේ කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන බව ඔහු සලකයි

එසේ කිරීමේ පිරිවැය සහ වත්කම්වල වටිනාකම සම්බන්ධයෙන්

සමාගමේ.

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ පාලනය

ඈවර කරන්නාට වඩා.2 9 7.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් හැසිරීම පිළිබඳව දැනගත යුතුය

විසින් වසා දමනු ලබන සමාගම් ඈවර කරන්නන්

උසාවිය, සහ ඈවර කරන්නෙකු විශ්වාසවන්තව තම කටයුතු නොකරන තැන

රාජකාරි සහ ඔහු මත පනවා ඇති සියලුම අවශ්‍යතා නිසි ලෙස පිළිපදින්න

ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් මගින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින්

ඔහුගේ රාජකාරි ඉටු කිරීම, හෝ යම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ස්ථානය

ඕනෑම ණය හිමියෙකු හෝ දායකයෙකු විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත

එහිදී, රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් කාරණය සහ නම් විමසිය යුතුය

අවශ්‍ය, අධිකරණයට වාර්තා කරන්න.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඕනෑම වේලාවක කිසියම් ඈවර කරන්නෙකු අවශ්‍ය විය හැක

උසාවිය විසින් පිළිතුරු දීමට අවසන් කරන සමාගම

ඔහු සිටින ඕනෑම වටපිටාවක් සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම විමසීමක්

නියැලී සිටින අතර, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා එසේ කිරීමට සුදුසු යැයි සිතන තැන්වල,

ඔහු හෝ වෙනත් අය විභාග කිරීම සඳහා උසාවියට අයදුම් කරන්න

අවසන් කිරීම සම්බන්ධ ඕනෑම කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් දිවුරුම් දුන් පුද්ගලයා.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ප්‍රාදේශීය විමර්ශනයක් කිරීමට ද නියම කළ හැක

ඈවර කරන්නාගේ පොත් සහ වවුචර් වලින් සාදා ඇත.

[21, 2025 12]

[21, 2025 12]

[21, 2025 හි 12] මුදා හැරීම

ඈවර කරන්නන්.2 9 8.

(1) තුවාල ලබන සමාගමක ඈවර කරන්නා විට

දක්වා උසාවිය විසින් සියලු දේපල සාක්ෂාත් කර ඇත

සමාගම හෝ ඔහුගේ මතය අනුව හැකි තරම්

අනවශ්‍ය ලෙස ඈවර කිරීම දිග්ගැස්සීමෙන් තොරව අවබෝධ කර ගෙන ඇත

අවසාන ලාභාංශයක් තිබේ නම්, ණයහිමියන් වෙත බෙදා හැර ඇත

දායකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ඔවුන් අතර සකස් කර ගත්හ

සහ දායකයන් වෙත කිසියම් හෝ තිබේ නම් අවසාන ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන ලදී

ඉල්ලා අස්වී හෝ ඔහුගේ නිලයෙන් ඉවත් කර ඇත, අධිකරණය

ගේ නිලයෙන් නිදහස් කිරීම සඳහා ඔහුගේ අයදුම්පත මත

ඈවර කරන්නා, ගිණුම් පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කිරීමට හේතු වන්න,

සහ ඔහු අධිකරණයේ සියලු අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීම මත,

වාර්තාව සහ කිසියම් විරෝධතාවක් සැලකිල්ලට ගත යුතුය

ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ දායකයෙකු විසින් ඉල්ලා සිටිය හැකි හෝ

ඈවර කරන්නා නිදහස් කිරීමට එරෙහිව උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයා, සහ

ඒ අනුව එබඳු නිදහසක් ලබා දීම හෝ අත්හිටුවීම.

(2) ඈවර කරන්නෙකු නිදහස් කිරීම අත්හිටුවා ඇති අවස්ථාවක, අධිකරණය

ඕනෑම ණයහිමියෙකුගේ හෝ දායකයෙකුගේ අයදුම්පත මත හෝ

උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයා, එය සිතන පරිදි එවැනි ඇණවුමක් කරන්න,

ඕනෑම ක්‍රියාවක ප්‍රතිවිපාක සමඟ ඈවර කරන්නාට අය කිරීම

පරිපාලනය තුළ ඔහු විසින් සිදු කරන ලද හෝ පැහැර හැරීම

සමාගමේ කටයුතු.

(3) ඈවර කරන්නා නිදහස් කරන අධිකරණයේ නියෝගයක්

සිදු කරන ලද ඕනෑම ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් සියලු වගකීම් වලින් ඔහුව නිදහස් කරන්න

හි කටයුතු පරිපාලනය කිරීමේදී ඔහු විසින් සිදු කරන ලද පැහැර හැරීම

සමාගම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඔහුගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන්

ඈවර කරන්නා, නමුත් එය ඔප්පු කිරීම මත එවැනි ඕනෑම නියෝගයක් අවලංගු කළ හැක

එය වංචාවෙන් හෝ යටපත් කිරීමෙන් හෝ සඟවා ගැනීමෙන් ලබා ගන්නා ලද්දකි

ඕනෑම ද්‍රව්‍යමය කරුණක්.

(4) ඈවර කරන්නා මින් පෙර ඉල්ලා අස්වී නැති තැන හෝ

තනතුරෙන් ඉවත් කර ඇත, ඔහුගේ නිදහස් කිරීම බලපවත්වනු ඇත

ඈවර කරන්නෙකු ඔහුගේ කාර්යාලයෙන් ඉවත් කිරීම.

පරීක්ෂණ කමිටුව

හි රැස්වීම්

ණය හිමියන් සහ

සඳහා දායක වේ

යන්න තීරණය කරන්න

කමිටුවේ

පරීක්ෂණ විය යුතුය

පත් කරන ලදී.2 9 9.

(1) උසාවිය විසින් අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් ලබා දී ඇති විට, එය

ණය හිමියන්ගේ වෙනම රැස්වීම්වල කටයුතු විය යුතුය

සහ අරමුණු සඳහා කැඳවන ලද දායකයන්

අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම

වෙනුවට ඈවර කරන්නෙකු පත් කිරීම සඳහා උසාවියට

නිල ග්‍රාහකයා, තව දුරටත් තීරණය කිරීමට, නැද්ද යන්න

පත් කිරීම සඳහා උසාවියට අයදුම් කළ යුතුය

ඈවර කරන්නා සමඟ ක්‍රියා කිරීමට පරීක්ෂණ කමිටුවක සහ

එම කමිටුවේ සාමාජිකයන් විය යුතු පුද්ගලයන් නම්,

පත් කළා.

(2) අධිකරණයට ඕනෑම අ පත් කිරීම හෝ ඇණවුම අවශ්‍ය වේ

එවැනි ඕනෑම අධිෂ්ඨානයක් බලාත්මක කිරීමට සහ එහි ඇති තැන

රැස්වීම්වල තීරණ අතර යම් වෙනසක්

කරුණු සම්බන්ධයෙන් ණයහිමියන්ගේ සහ දායකයින්ගේ

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් කර ඇති අතර, අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලැබේ

වෙනස් කර අධිකරණයට කළ හැකි නියෝගයක් නිකුත් කරන්න

සුදුසු යැයි සිතන්න.

ආණ්ඩුක්‍රම වියවස්ථාව සහ

හි ක්‍රියා පටිපාටි

කමිටුවේ

පරීක්ෂාව.3 0 0.

(1) අනුගමනය කිරීම සඳහා පත් කරන ලද පරීක්ෂණ කමිටුවක්

මෙම පනතේ විධිවිධාන ණය හිමියන්ගෙන් සමන්විත විය යුතුය

සමාගමේ හෝ සාමාන්‍ය තනතුරු දරන පුද්ගලයින්ගේ දායක මුදල්

එවැනි ණය හිමියන්ගෙන් හෝ දායකයන්ගෙන් ඇටෝර්නි බලතල

හි රැස්වීම්වලදී එකඟ විය හැකි සමානුපාතිකයන්

ණයහිමියන් සහ දායකයින්, හෝ යම් වෙනසක් සිදුවුවහොත්,

අධිකරණය විසින් තීරණය කළ හැකි පරිදි.

(2) කාරක සභාව ඔවුන් සිටින කාලවලදී රැස්විය යුතුය

රැස්වීමක් පවත්වන්නේ නම්, කලින් කලට පත් කරනු ලැබේ

අවම වශයෙන් සෑම මාස තුනකට වරක්. ඈවර කරන්නා හෝ ඕනෑම

කමිටුවේ සාමාජිකයෙකුට ද රැස්වීමක් කැඳවිය හැකිය

කමිටුව එවැනි ඈවර කරන්නෙකු හෝ සාමාජිකයෙකු ලෙස සහ විට

නඩුව විය හැක, අවශ්ය යැයි සිතයි.

(3) බහුතරයක් මිස කමිටුව ක්‍රියා නොකළ යුතු ය

කමිටු සාමාජිකයින් රැස්වීමට පැමිණ සිටිති.

(4) කමිටුවේ සාමාජිකයෙකුට දැනුම් දීමක් මගින් ඉල්ලා අස්විය හැක

ලිඛිතව ඔහු විසින් අත්සන් කර ඈවර කරන්නා වෙත භාර දෙන ලදී.

(5) කමිටු සාමාජිකයෙකු බංකොලොත් වූ විට

හෝ බංකොලොත් වීම හෝ ඔහුගේ ණය හිමියන් සමඟ සංයෝග කිරීම හෝ සංවිධානය කිරීම හෝ

හි අඛණ්ඩ රැස්වීම් තුනකට නොපැමිණේ

එම සාමාජිකයින්ගේ අවසරයකින් තොරව කමිටුව

ඔහු සමඟ එක්ව ණය හිමියන් නියෝජනය කරයි

දායකයන්, නඩුව විය හැකි පරිදි, ඔහුගේ නිලය බවට පත් වනු ඇත

හිස්.

(6) කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු විසින් ඉවත් කළ හැකිය

ඔහු නම් ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක සාමාන්ය යෝජනාව

ඔහු නියෝජනය කරන්නේ නම් ණයහිමියන් හෝ දායකයන් නියෝජනය කරයි

දායකයන්, එවැනි රැස්වීමක් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් හතක් ලබා දී ඇත

දිනට පෙර දින සහ එවැනි වස්තූන් ප්‍රකාශ කිරීම

රැස්වීම.

(7) කමිටුවේ ඇති වන පුරප්පාඩුවක් මත ඈවර කරන්නා

ණය හිමියන්ගේ හෝ රැස්වීමක් වහාම කැඳවිය යුතුය

පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා දායක විය හැකි පරිදි සහ

රැස්වීම යෝජනාව මගින්, නැවත පත් කිරීම හෝ

පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා වෙනත් ණයහිමියෙකු හෝ දායකයෙකු පත් කරන්න:

සපයා ඇති පරිදි ඈවර කරන්නා සම්බන්ධයෙන්

අවසන් වීමේ තත්වය, එය බව මතයයි

පුරප්පාඩුව පිරවීම සඳහා අනවශ්‍ය නම්, ඔහුට එය කළ හැකිය

පුරප්පාඩු විය යුතු නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම් කිරීම

පිරවිය නොහැකි අතර උසාවියට එවැනි නියෝගයක් කළ හැකිය

එවැනි පුරප්පාඩු එවැන්නක් හැර පුරවන්නේ නැති බවට නියෝග

අනුපිළිවෙලෙහි සඳහන් කළ හැකි තත්වයන්.

අධිකරණයේ බලතල

නැති තැන

කමිටුවේ

පරීක්ෂා කිරීම.3 0 1. අවසන් කිරීමකදී කමිටුවක් නොමැත

පරීක්ෂා කිරීම, ඈවර කරන්නාගේ ඉල්ලීම මත උසාවියට ඕනෑම දෙයක් කළ හැකිය

මෙම පනත මගින් අවසර දී ඇති යම් මඟ පෙන්වීමක් හෝ අවසරයක් ක්‍රියා කිරීම හෝ ලබා දීම

හෝ කමිටුව විසින් සිදු කිරීමට හෝ ලබා දීමට අවශ්‍ය වේ.

උසාවියෙන් අවසන් කළහොත් අධිකරණයේ සාමාන්‍ය බලතල

රැඳී සිටීමට බලය

වංගු කිරීම.3 0 2.

(1) අවසන් කිරීම සඳහා නියෝගයකින් පසුව ඕනෑම අවස්ථාවක උසාවිය හැක

ඈවර කරන්නාගේ අයදුම්පත මත සිදු කරනු ලැබේ

නිල ලබන්නා හෝ ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ දායකයෙකු, සහ සාක්ෂි මත

සියලුම ක්‍රියාදාමයන් අධිකරණයේ සෑහීමකට පත්වන පරිදි

එතීේම් සම්බන්ධය නැවතී සිටිය යුතුය

නඩු කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් හෝ අත්හිටුවීමට නියෝග කිරීම a

උසාවිය වැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි මත සීමිත කාලයක්

සුදුසු යැයි සිතයි.

(2) හි විධිවිධාන යටතේ කරන ලද ඕනෑම අයදුම්පතක් මත

උපවගන්තිය (1), නියෝගයක් කිරීමට පෙර අධිකරණයට හැකිය

නිල ග්‍රාහකයා අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය වේ

ඔහුගේ මතයේ ඇති ඕනෑම කරුණක් හෝ කාරණා සම්බන්ධයෙන් ගෞරවයෙන්

යෙදුමට අදාළ වේ.

(3) මෙහි විධිවිධාන යටතේ කරන ලද සෑම නියෝගයකම පිටපතක්

කොටස වහාම සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ හෝ

එසේ නොමැති නම් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත නියම කළ හැකි පරිදි,

වහාම ඔහුගේ පොත්වල ඇති ඇණවුම විනාඩියක් කරන්න

සමාගමට.

ලැයිස්තුවේ නිරවුල් කිරීම

දායකත්ව සහ

යෙදුම

වත්කම්.3 0 3.

(1) අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කිරීමෙන් පසු හැකි ඉක්මනින්, ද

උසාවිය බලය ඇති දායක ලැයිස්තුවක් නිරාකරණය කරයි

නිවැරදි කිරීම් සිදු කරන සෑම අවස්ථාවකම කොටස් ලේඛනය නිවැරදි කරන්න

මෙම පනතට අනුකූලව අවශ්‍ය වන අතර එයට හේතු විය යුතුය

එකතු කර අයදුම් කළ යුතු සමාගමේ වත්කම්

එහි වගකීම් ඉටු කිරීම:

එසේ නොවන බව උසාවියට පෙනී යන තැනදී

ඇමතුම් ලබා ගැනීමට හෝ අයිතීන් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය වේ

දායකයන්, උසාවිය බේරුම්කරණයෙන් ඉවත් කළ හැකිය

දායක ලැයිස්තුවක් ies.

(2) දායක ලැයිස්තුව නිරවුල් කිරීමේදී, උසාවිය

ඔවුන්ගේ දායකයින් අතර වෙනස හඳුනා ගන්න

තමන්ගේම අයිතිය සහ දායක වන පුද්ගලයන්

වෙනත් අයගේ ණය සඳහා නියෝජිතයන් හෝ වගකිව යුතුය.

දේපල භාරදීම

ඈවර කරන්නාට

දායක ලැයිස්තුවේ දැනට යම් දායකත්වයක් අවශ්‍ය වේ,

සහ සමාගමේ ඕනෑම භාරකරුවෙකු, ලබන්නා, බැංකුකරුවෙකු, නියෝජිතයෙකු හෝ නිලධාරියෙකුට

ගෙවීම, භාරදීම, ප්‍රකාශ කිරීම, භාර දීම හෝ මාරු කිරීම වහාම හෝ එවැනි කාලය තුළ

උසාවිය නියම කරන පරිදි, ඈවර කරන්නාට ඕනෑම මුදල්, දේපල හෝ පොත්

සහ ඔහුගේ අතේ ඇති කඩදාසි, සමාගමට මූලික වශයෙන් හිමිකම් ඇත.

ණය ගෙවීම

දායකත්වයෙන් ලැබිය යුතුය

සමාගමට සහ

කොපමණ කට්ටලයක් දක්වා

අක්රිය කිරීමට අවසර ඇත.3 0 5.

(1) උසාවිය අවසන් කිරීමෙන් පසු ඕනෑම අවස්ථාවක කළ හැකිය

ඇණවුම් කරන්න, දැනට ඕනෑම දායකත්වයක් මත ඇණවුමක් කරන්න

දායක ලැයිස්තුවේ, යොමු කළ ආකාරයට ගෙවීමට

නියෝගය අනුව, ඔහුගෙන් හෝ වතුයායෙන් ලැබිය යුතු ඕනෑම මුදලක්

ඔහු සමාගමට නියෝජනය කරන පුද්ගලයා, හැර

ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු කිසියම් මුදලකින් හෝ එවැනි වත්තකින්

මෙම පනත අනුව ඕනෑම ඇමතුමක්.

(2) එවැනි නියෝගයක් නිකුත් කිරීමේදී අධිකරණය

අසීමිත සමාගමක්, මාර්ගයෙන් දායක වීමට ඉඩ දෙන්න

ඔහුට හෝ ඔහු සතු වතුයායට ලැබිය යුතු යම් මුදලක් නියම කිරීම

ඕනෑම ස්වාධීන ගනුදෙනුවක් මත සමාගමෙන් නියෝජනය කරයි

හෝ සමාගම සමඟ ගිවිසුමක්, නමුත් ගෙවිය යුතු මුදල් නොවේ

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු සමාගමේ සාමාජිකයෙකු ලෙස

ලාභාංශ හෝ ලාභය.

(3) ඕනෑම සමාගමක සීමිත හෝ

අසීමිත, සියලුම ණය හිමියන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවන විට, ඕනෑම මුදලක්

වෙතින් දායකත්වයක් සඳහා ඕනෑම ගිණුමක් මත ගෙවිය යුතුය

සමාගමට එරෙහිව පිහිටුවීමේ මාර්ගයෙන් ඔහුට අවසර දිය හැකිය

ඕනෑම පසු ඇමතුමක්.

බැංකුවට ගෙවීම

ලැබිය යුතු මුදල් වලින්

සමාගම.3 0 6.

(1) උසාවියට ඕනෑම දායකයෙකු, ගැනුම්කරුවෙකු හෝ නියෝග කළ හැකිය

සමාගමට මුදල් ලැබිය යුතු වෙනත් පුද්ගලයා

නියමිත බැංකුවකට හෝ ඕනෑම ශාඛාවකට ගෙවිය යුතු මුදල ගෙවන්න

එය වෙනුවට ඈවර කරන්නාගේ ගිණුමට

ඈවර කරන්නා, සහ එවැනි ඕනෑම නියෝගයක් අනුමත කළ හැක

වෙත ගෙවීමට යොමු කර ඇති ආකාරයටම

ඈවර කරන්නා.

(2) ගෙවන ලද හෝ භාරදුන් සියලුම මුදල් සහ සුරැකුම්පත්

යම් අවස්ථාවක දී නිශ්චිත බැංකුවක් හෝ එහි ඕනෑම ශාඛාවක්

උසාවිය විසින් අවසන් කිරීම සෑම අතින්ම යටත් විය යුතුය

අධිකරණයේ නියෝග.

පත් කිරීම

විශේෂ කළමනාකරු.3 0 7.

(1) නිල ග්‍රාහකයා ඈවර කරන්නා බවට පත්වන තැන a

සමාගම තාවකාලිකව හෝ වෙනත් ආකාරයකින්, ඔහු කොහේද විය හැකිය

හි වත්තේ හෝ ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්වේ

සමාගම හෝ ණය හිමියන්ගේ හෝ දායකයින්ගේ අවශ්යතා

සාමාන්යයෙන්, විශේෂ කළමනාකරුවෙකු පත් කිරීම අවශ්ය වේ

තමා හැර සමාගමේ වත්ත හෝ ව්‍යාපාරය,

පත් කිරීම සඳහා අධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න

සමාගමේ වතුයායේ හෝ ව්‍යාපාරයේ විශේෂ කළමනාකරු,

සහ උසාවියට එවැනි අයදුම්පතක් මත විශේෂ අයෙකු පත් කළ හැකිය

එම වතුයායේ හෝ ව්‍යාපාරයේ කළමණාකරු එවැනි කාලයකදී ක්‍රියා කිරීමට

ඇතුළු එවැනි බලතල සහිතව අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි කාලය

විය හැකි පරිදි, ග්‍රාහකයෙකුගේ හෝ කළමනාකරුවෙකුගේ ඕනෑම බලතල

අධිකරණය විසින් ඔහුට භාර දී ඇත.

(2) හි විධිවිධාන යටතේ පත් කරන ලද විශේෂ කළමනාකරු

උපවගන්තිය (1), එවැනි ආරක්ෂාවක් සහ ගිණුමක් ලබා දිය යුතුය

අධිකරණය නියම කරන ආකාරයට.

(3) හි විධිවිධාන යටතේ පත් කරන ලද විශේෂ කළමනාකරු

(1) උපවගන්තිය විය හැකි වේතනයක් ලැබිය යුතුය

අධිකරණය විසින් නියම කර ඇත.

පොත් පරීක්ෂා කිරීම

ණය හිමියන් විසින් සහ

දායකත්ව

විසින් සමාගමේ පොත් සහ පත්රිකා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එවැනි නියෝගයක්

උසාවිය සාධාරණ ලෙස සිතන පරිදි ණයහිමියන් සහ දායකයින් සහ ඕනෑම පොතක්

සහ සමාගම සතුව ඇති ලිපි ලේඛන පරීක්ෂා කළ හැකිය

ඒ අනුව ණයහිමියන් හෝ දායකයන්.

ඇණවුම් කිරීමට බලය

අවසන් කිරීමේ පිරිවැය

පිටතට ගෙවිය යුතුය

වත්කම්.3 0 9. වත්කම් ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථාවක අධිකරණයට හැකිය

වගකීම් තෘප්තිමත් කරන්න, පිටතට ගෙවීමට නියෝගයක් කරන්න

වියදම්, ගාස්තු සහ අවසන් කිරීමේදී දරන ලද වියදම්වල වත්කම්,

අධිකරණය සාධාරණ යැයි සිතන පරිදි ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලකට.

කැඳවීමට බලය

සැක කරන පුද්ගලයන්

දේපල තිබීම

සමාගමේ.3 1 0.

(1) පත්කිරීමෙන් පසුව ඕනෑම අවස්ථාවක අධිකරණයට හැකිය

තාවකාලික ඈවර කරන්නා හෝ අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් සෑදීම,

සමාගමේ හෝ පුද්ගලයෙකුගේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු එය ඉදිරියට කැඳවන්න

දන්නා හෝ ඔහු සන්තකයේ කිසියම් දේපලක් ඇති බවට සැක කෙරේ

සමාගමේ හෝ සමාගමට ණය වී ඇතැයි කියනු ලැබේ,

හෝ දීමට හැකි යැයි අධිකරණය සලකන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

pr සම්බන්ධ තොරතුරු ඉවත් කිරීම, ගොඩනැගීම, වෙළඳාම,

සමාගමේ ගනුදෙනු, කටයුතු හෝ දේපල.

(2) අධිකරණයට ඕනෑම නිලධාරියෙකු හෝ පුද්ගලයෙකු දිවුරුම් දීමෙන් විභාග කළ හැක

ඕනෑම මත (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ කැඳවනු ලැබේ

වාචිකව හෝ මත එම උපවගන්තියේ සඳහන් කර ඇති කාරණය

ලිඛිත ප්‍රශ්න කිරීම්, සහ එවැනි විභාගයක් තිබෙන තැන විය හැක

වාචිකව පවත්වනු ලැබේ, ලිවීමට පිළිතුරු අඩු කිරීම සහ අවශ්‍ය වේ

එය අත්සන් කිරීමට එවැනි නිලධාරියෙකු හෝ පුද්ගලයා.

(3) අධිකරණයට ඕනෑම නිලධාරියෙකු හෝ පුද්ගලයෙකු කැඳවීමට අවශ්‍ය විය හැක

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ඕනෑම දෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට

ඔහුගේ භාරයේ ඇති පොත් සහ පත්‍රිකා හෝ ඊට අදාළ බලය

සමාගම, නමුත් එවැනි නිලධාරියෙකු හෝ පුද්ගලයෙකු යම්කිසි බදු අයිතියක් ඉල්ලා සිටින විට

ඔහු විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද එවැනි පොත් හෝ කඩදාසි මත, නිෂ්පාදනය

එම අයිතිවාසිකමට අගතියකින් තොරව විය යුතු අතර උසාවිය එසේ කළ යුතුය

සියල්ල තීරණය කිරීම සඳහා වංගු කිරීමේ අධිකරණ බලය ඇත

එම අයිතියට අදාළ ප්‍රශ්න.

(4) විධිවිධාන යටතේ කැඳවන ලද ඕනෑම නිලධාරියෙක් හෝ පුද්ගලයෙක්

(1) උපවගන්තියේ සාධාරණ ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරන හෝ අසාර්ථක වූ අය

හේතුව, උසාවියට ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ කිසියම් පොතක් ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ

ඔහු විසින් එම අවස්ථාවේ දී ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි ලේඛන

සිතාසියේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනය, වගකීම විය යුතුය

අත්අඩංගුවට ගෙන විභාගය සඳහා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළේය.

ඇණවුම් කිරීමට බලය

පොදු විභාගය

ප්‍රවර්ධකයන්ගේ,

අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ c.3 1 1.

(1) සඳහා අධිකරණය විසින් නියෝගයක් ලබා දී ඇති අවස්ථාවක

සමාගමක් අවසන් කිරීම සහ නිල ග්‍රාහකයා සතුව ඇත

මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ වැඩිදුර වාර්තාවක් සාදන ලදී,

විසින් වංචාවක් සිදු කර ඇති බව තම මතය පවසමින්

සමාගම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ හෝ පිහිටුවීමේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

හෝ සමාගමට අදාළව සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු විසින්

එය පිහිටුවීමේ සිට, අධිකරණය සලකා බැලීමෙන් පසුව විය හැක

එවැනි වාර්තාවක්, එවැනි පුද්ගලයෙකු හෝ නිලධාරියෙකු සහභාගී විය යුතු බවට නියෝග කරන්න

ඒ සඳහා අධිකරණය විසින් පත් කරන ලද දිනයක අධිකරණය හමුවේ

අරමුණ, සහ ප්‍රවර්ධනය හෝ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධියේ පරීක්ෂා කළ යුතුය

සමාගමේ ව්‍යාපාරය ගොඩනැගීම හෝ හැසිරීම

හෝ ඔහුගේ හැසිරීම සහ එහි නිලධාරියෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන්.

(2) නිල ග්‍රාහකයාට මෙම ස්ථානයේ නියෝජන ඉදිරිපත් කළ හැක

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් විභාගය සහ ඒ සඳහා

අරමුණ නීතිඥයෙකු විසින් නියෝජනය කළ හැක.

(3) ඈවර කරන්නා, නිල ග්‍රාහකයා නොමැති තැන

ඈවර කරන්නා, සහ ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ දායකයෙකු ද ගත හැක

පුද්ගලිකව හෝ නීතිඥයෙකු විසින් විභාගයට සහභාගී වීම

නීතිමය.

(4) විධිවිධාන යටතේ පරීක්ෂා කරන ලද පුද්ගලයා හෝ නිලධාරියා

මෙම කොටස දිවුරුම් දීම හෝ ප්‍රකාශ කිරීම මත විභාග කළ යුතු ය

අධිකරණය විසින් ඉදිරිපත් කළ හැකි හෝ එවැනි ප්‍රශ්න සියල්ලට පිළිතුරු දිය යුතුය

ඔහුට තැබීමට ඉඩ දෙන්න

පුද්ගලයා හෝ නිලධාරියා

වෙත පරීක්ෂා කරනු ලැබේ

විසින් නියෝජනය කරනු ලැබේ

නීතිඥයෙක්,

&c,.3 1 2.

(1) යටතේ පරීක්ෂා කිරීමට යොමු කරන ලද පුද්ගලයෙකු හෝ නිලධාරියෙකු

311 වගන්තියේ විධිවිධාන ඔහුගේ වියදමින්, පෙර

එසේ පරීක්ෂා කර, වාර්තාවේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

නිල ලබන්නාගේ සහ ඔහුගේ වියදමෙන් විය හැක

නීතීඥයෙකු විසින් නියෝජනය කරනු ලබන අතර, ඔහුට නිදහස ඇත

උසාවිය වැනි එවැනි පුද්ගලයෙකුට හෝ නිලධාරියෙකුට එවැනි ප්රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න

ඔහුට පැහැදිලි කිරීමට හැකියාව ලබා දීමේ අරමුණින් පමණක් සැලකිය හැකිය

හෝ ඔහු විසින් ලබා දෙන ඕනෑම පිළිතුරක් සුදුසුකම් ලබා ගන්න:

සපයා ඇති පරිදි, එවැනි ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ නිලධාරියෙකු විසින් සිදු කරනු ලබන

ඕනෑම චෝදනාවකින් නිදහස් කරන ලෙස උසාවියට කරන අයදුම්පත

ඔහුට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කිරීම හෝ චෝදනා කිරීම, එය ගේ යුතුකම විය යුතුය

අයදුම්පත් විභාගයට පෙනී සිටීමට නිල ග්‍රාහකයා

සහ ඕනෑම කරුණක් සඳහා අධිකරණයේ අවධානය යොමු කරන්න

අදාළ බව නිල ග්‍රාහකයාට පෙනෙන අතර, එහිදී

ලබා දී ඇති ඕනෑම සාක්ෂියක් හෝ කැඳවනු ලබන සාක්ෂියක් ඇසීමෙන් පසුව උසාවිය

නිල ග්රාහකයා විසින්, අයදුම්පත ලබා දෙයි, අධිකරණය

අයදුම්කරුට එහි විය හැකි වියදම්වලට ඉඩ දිය හැකිය

අභිමතය, සුදුසු යැයි සිතයි.

(2) 311 වගන්තිය යටතේ පවත්වන ලද විභාගයේ කටයුතු

ලිඛිතව දක්වා අඩු කරනු ලබන අතර නැවත හෝ කියවිය යුතුය,

සහ පරීක්ෂා කරන ලද පුද්ගලයා හෝ නිලධාරියා විසින් අත්සන් කර ඇත, සහ විය හැක

ඉන් පසුව ඔහුට එරෙහිව සාක්ෂි සඳහා යොදා ගනු ලබන අතර එසේ වනු ඇත

ඕනෑම ණයහිමියෙකුගේ හෝ දායකයෙකුගේ පරීක්ෂාවට විවෘතයි

සාධාරණ වේලාවන්.

(3) උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, විභාගය කල් දැමිය හැකිය

වරින් වර.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ බලය

සැඟවී සිටීම

දායකත්වය

එය විශ්වාස කිරීම සඳහා සාධාරණ හේතුවක් මත, පිළිවෙල අවසන් කිරීම

දායකයෙකු ශ්‍රී ලංකාව හැර යාමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් සැඟවී සිටීමට හෝ

මඟ හැරීමේ අරමුණින් ඔහුගේ යම් දේපලක් ඉවත් කිරීමට හෝ සඟවා ගැනීමට

ඇමතුම් ගෙවීම, හෝ සම්බන්ධයෙන් විභාග වැළැක්වීම සඳහා

සමාගමේ කටයුතු, දායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු විය හැක, සහ

ඔහුගේ පොත්පත් සහ ලිපි ලේඛන සහ චංචල පුද්ගලික දේපළ රාජසන්තක කිරීමට සහ

උසාවිය විසින් නියම කරනු ලබන පරිදි, එවැනි කාලයක් දක්වා ආරක්ෂිත භාරයේ තබා ඇත.

අධිකරණයේ බලතල

සමුච්චිත.3 1 4. ඕනෑම බලතල මගින් උසාවියට පවරන ලද මෙම පනත තුළ තිබිය යුතුය

දැනට පවතින ආයතනික බලතලවලට එකතු කිරීම සහ සීමා කිරීම නොවේ

සමාගමේ ඕනෑම දායකයෙකුට හෝ ණයගැතියෙකුට එරෙහිව නඩු පැවරීම

කිසියම් දායකයකුගේ හෝ ණය ගැතියෙකුගේ බූදලය, ඕනෑම ඇමතුමක් අයකර ගැනීම සඳහා හෝ

වෙනත් එකතු කිරීම්.

වෙත නියෝජිත කණ්ඩායම

නිශ්චිත ඈවර කරන්නා

උසාවියේ බලතල.3 1 5. අමාත්‍යවරයාට සියල්ල හෝ ඕනෑම දෙයක් සක්‍රීය කිරීම හෝ අවශ්‍ය කිරීම සඳහා නීති සකස් කළ හැක

මෙමගින් උසාවියට ලබා දී ඇති සහ පනවා ඇති බලතල සහ රාජකාරි

පනත, සම්බන්ධයෙන්-

(අ) තහවුරු කර ගැනීම සඳහා රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ පැවැත්වීම

ණය හිමියන්ගේ සහ දායකයින්ගේ කැමැත්ත;

(ආ) දායක ලැයිස්තු නිරවුල් කිරීම සහ නිවැරදි කිරීම

අවශ්‍ය නම් සාමාජිකයන්ගේ ලේඛනය සහ

වත්කම් එකතු කිරීම සහ අයදුම් කිරීම;

(ඇ) ගෙවීම, භාරදීම, ප්‍රවාහනය, භාරදීම හෝ මාරු කිරීම

ඈවර කරන්නාට මුදල්, දේපළ, පොත්පත් හෝ පත්‍රිකා;

(ඈ) ණය සහ හිමිකම් පෑමක් කළ යුතු කාලයක් නියම කිරීම

ඔප්පු කරන්න,

හි නිලධාරියෙකු ලෙස ඈවර කරන්නා විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ ඉටු කිරීමට

උසාවිය සහ උසාවියේ පාලනයට යටත්ව:

සපයා ඇති පරිදි ඈවර කරන්නා විසින් විශේෂ නිවාඩු නොමැතිව නොකළ යුතු ය

උසාවිය, සාමාජිකයින්ගේ ලේඛනය නිවැරදි කරන අතර කිසිදු ඇමතුමක් නොදිය යුතුය

අධිකරණයේ විශේෂ අවසරයක් හෝ අවසරයක් නොමැතිව

පරීක්ෂණ කමිටුව.

a විසුරුවා හැරීම

සමාගම.3 1 6.

(1) සමාගමක කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම සිදුවී ඇති තැන

තුණ්ඩය, ඈවර කරන්නා විසින් සිදු කරන උසාවිය

ඒ වෙනුවෙන් ඉල්ලුම් කරන්න, සමාගමට නියෝගයක් කරන්න

එවැනි ඇණවුමේ දින සිට සහ සමාගම විසුරුවා හැරිය යුතුය

ඒ අනුව විසුරුවා හරිනු ලැබේ.

(2) විධිවිධාන යටතේ කරන ලද නියෝගයේ පිටපතක්

උපවගන්තිය (1) දින සිට දින පහළොවක් ඇතුළත

එවැනි නියෝගයක්, ඈවර කරන්නා විසින් රෙජිස්ට්රාර් වෙත යොමු කරනු ලැබේ

ඔහු තම පොත්වල විසුරුවා හැරීමේ මිනිත්තුවක් බවට පත් කරයි

සමාගම.

(3) ඈවර කරන්නාට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

මෙම වගන්තියේ අවශ්‍යතා, ඔහු වරදකරු විය යුතුය

වරද සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් ලක්ෂයක්.

බලාත්මක කිරීමේ ආකාරය

අධිකරණ නියෝගය.3 1 7. මෙම පනත යටතේ අධිකරණයක් විසින් කරනු ලබන ඕනෑම නියෝගයක් බලාත්මක කළ හැක

එවැනි උසාවියේ නියෝගයක් ඕනෑම නඩුවක දී ඇති ආකාරයටම

එහි පොරොත්තු බලාත්මක කළ හැක.

බලාත්මක කිරීම

ඇණවුම අවසන් කිරීම

වෙනත් උසාවිය.3 1 8. එක් අධිකරණයක් විසින් කරන ලද ඕනෑම නියෝගයක් බලාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නම්

වෙනත් ඕනෑම උසාවියකට, නියෝගයේ සහතික පිටපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

උසාවියට එයම බලාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර සහතික කළ එකක් නිෂ්පාදනය කිරීම

පිටපත නියෝගයේ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂියක් විය යුතු අතර, පසුව එවැනි

වෙනත් උසාවිය බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුය

නියෝගය, එම අධිකරණය විසින් කරන ලද ආකාරයටම.

(III) ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් වීම

සහ ආරම්භ කිරීම සඳහා වන යෝජනාව

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් වීම

තුළ ඇති තත්වයන්

සමාගමක් වන

තුවාල විය හැක

ස්වේච්ඡාවෙන්.3 1 9.

(1) සමාගමක් ස්වේච්ඡාවෙන් කපා හැරිය හැක-

(අ) කාල සීමාවක් තිබේ නම්, එම කාලසීමාව සඳහා නියම කර ඇත

ලිපි මගින් සමාගම කල් ඉකුත් වේ හෝ සිදුවීම නම්

ඕනෑම, සිදුවීම මත සිදුවේ

සමාගම විය යුතු බව ලිපි සපයයි

විසුරුවා හරින ලද අතර, සමාගම මහා සභා රැස්වීමකදී

සමාගමට අවශ්‍ය යෝජනාවක් සම්මත කර ඇත

ස්වේච්ඡාවෙන් තුවාල කරන්න;

(ආ) සමාගම විසින් විශේෂිතව විසඳන ස්ථානය

සමාගම බිඳ දැමිය යුතු බවට යෝජනාවක්

ස්වේච්ඡාවෙන්;

(ඇ) සමාගම විශේෂ මගින් විසඳන ස්ථානය

හේතුව නිසා එය කළ නොහැකි බව තීරණය කිරීම

එහි වගකීම් එහි ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යන අතර එය එයයි

හුළං කිරීමට යෝග්‍ය වේ.

(2) මෙම පනතේ "ස්වේච්ඡා යෝජනාවක්" යන ප්‍රකාශනය

අවසන් කිරීම" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ යටතේ සම්මත වූ යෝජනාවකි

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන

විසඳුම පිළිබඳ දැනුම්දීම

සුළං දක්වා

ස්වේච්ඡාවෙන්.3 2 0.

(1) සමාගම විසින් යෝජනාවක් සම්මත කර ඇති විට

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම, එය දින දහහතරක් ඇතුළත

යෝජනාව සම්මත වූ දිනය, දැනුම් දෙන්න

ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශනය මගින් යෝජනාව.

(2) සමාගම විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන අවස්ථා

මෙම කොටසේ -

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්; සහ

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනහ නොඉක්මවන දඬුවමකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

(3) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා, ඈවර කරන්නා

සමාගම සමාගමේ නිලධාරියෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ.

ආරම්භ කිරීම

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම

දක්වා.3 2 1. ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීමක් ආරම්භ වන බව සලකනු ලැබේ

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා වූ යෝජනාව සම්මත වන වේලාව.

ස්වේච්ඡා සුළං වල ප්රතිවිපාක UP

ස්වේච්ඡා බලපෑම

අවසන් වෙමින් පවතී

ව්යාපාර සහ තත්ත්වය

සමාගමේ.3 2 2. ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් වූ අවස්ථාවකදී, සමාගමෙන්

වංගු කිරීම ආරම්භ වන දිනය, එය දිගටම කරගෙන යාම නවත්වන්න

වාසිදායක වංගු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන තාක් දුරට හැර ව්‍යාපාරය

එහි ඉහලට:

[21, 2025 හි 12] ආයතනික රාජ්‍ය සහ ආයතනික බලතල සපයන්නේ

සමාගම සිය ලිපිවල පටහැනි කිසිවක් නොතකා,

එවැනි සමාගමක් විසුරුවා හරින තෙක් දිගටම කරගෙන යන්න.

වළක්වා ගැනීම

මාරු කිරීම්, සහ c., පසුව

ආරම්භය

ස්වේච්ඡා 3 2 3. ඕනෑම කොටස් හුවමාරුවක්, වෙත හෝ සමඟ සිදු කරන ලද මාරු කිරීමක් නොවේ

ඈවර කරන්නාගේ අවසරය සහ තත්ත්වයෙහි යම් වෙනසක්

සමාගමේ කොටස් හිමියන් ආරම්භ කළ දිනට පසුව

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම අවලංගු වේ.

විසඳුම් ප්රකාශය

ව්යවස්ථාපිත

ප්රකාශය

නඩුවේ විසඳුම

අවසන් කිරීමට යෝජනාව

ස්වේච්ඡාවෙන්.3 2 4.

(1) සමාගමක් ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීමට යෝජනා කර ඇති අවස්ථාවක,

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

බහුතරයක් අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකුට වඩා සිටීම

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ රැස්වීමකදී අධ්‍යක්ෂවරුන් හට, a

ඔවුන් විසින් කරන ලද ව්‍යවස්ථාපිත ප්‍රකාශය a

සමාගමේ කටයුතු සහ ඒවා පිළිබඳව පූර්ණ විමර්ශනයක්

සමාගමට එහි ගෙවීමට හැකි වනු ඇතැයි යන මතය

දොළහකට නොවැඩි එවැනි කාල සීමාවක් තුළ සම්පූර්ණ ණය

මාස, වංගු කිරීම ආරම්භ වූ දින සිට

දක්වා ප්‍රකාශනයේ දක්වා ඇත.

(2) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ කරන ලද ප්‍රකාශයක්

(1) මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොවන්නේ නම්-

(අ) එය වහාම සති පහක් ඇතුළත සාදනු ලැබේ

සම්මත වූ දිනට පෙර

සමාගම අවසන් කිරීම සඳහා වන යෝජනාව සහ වේ

ඒ මගින් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන ලදී

දිනය; සහ

(ආ) එය සමාගමේ ප්‍රකාශයක් මූර්තිමත් කරයි

වත්කම් සහ වගකීම් නවතම ප්‍රායෝගික ලෙස

එවැනි ප්‍රකාශයක් කිරීමට පෙර දිනය.

(3) ප්‍රකාශයක් ඇති අවස්ථාවක අවසන් කිරීම

විධිවිධාන අනුව සකස් කර ලබා දී ඇත

මෙම වගන්තියේ, මෙම පනතේ "කොටස් හිමියන්" ලෙස හැඳින්වේ.

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම", සහ නඩුවේ වංගු කිරීම

එසේ ප්‍රකාශයක් කර ලබා දී නොමැති, එනම්

මෙම පනතේ "ණය හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීමක්" ලෙස හැඳින්වේ.

කොටස් හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා අදාළ වන විධිවිධාන

[21, 2025 12]

[21, 2025 හි 12] සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන

කොටස් හිමියන්ට'

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම

දක්වා.3 2 5. 326 සිට 332 දක්වා වගන්තිවල විධිවිධාන (දෙකම ඇතුළුව)

326 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, a සම්බන්ධව අයදුම් කරන්න

කොටස් හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම.

සමාගමේ බලය

පත් කිරීමට සහ සවි කිරීමට

හි වේතනය

ඈවර කරන්නන්.3 2 6.

(1) මහා සභා රැස්වීමකදී සමාගම විසින් එකක් හෝ පත් කළ යුතුය

කටයුතු අවසන් කිරීමේ අරමුණින් තවත් ඈවර කරන්නන්

සහ සමාගමේ වත්කම් බෙදා හැරීම සහ එය නිවැරදි කළ හැකිය

එවැනි එක් එක් ඈවර කරන්නාට ගෙවිය යුතු වේතනය.

(2) ඈවර කරන්නෙකු පත්කිරීමේදී, සියලු බලතල

සමාගම සිටින තාක් දුරට හැර අධ්‍යක්ෂවරුන් නවත්වනු ඇත

මහා සභා රැස්වීම හෝ ඈවර කරන්නා සම්බාධක

එහි අඛණ්ඩ පැවැත්ම.

පිරවීම සඳහා බලය

පුරප්පාඩුව

ඈවර කරන්නා.3 2 7.

(1) මරණය, ඉල්ලා අස්වීම හෝ පුරප්පාඩුවක් ඇති වූ විට

එසේ නොමැති නම් විසින් පත් කරන ලද ඈවර කරන්නාගේ නිලය තුළ

සමාගම, මහා සභා රැස්වීමකදී සමාගමට යටත් විය හැක

එහි ණයහිමියන් සමඟ ඇති ඕනෑම විධිවිධානයකට, පුරප්පාඩුව පුරවන්න.

(2) තනතුරේ පුරප්පාඩුවක් ගොනු කිරීමේ අරමුණ සඳහා

ඈවර කරන්නා, සමාගමේ මහා සභා රැස්වීමක් විය හැකිය

ඕනෑම දායකයෙකු විසින් හෝ වැඩි ගණනක් ඇති තැනකින් කැඳවනු ලැබේ

එකකට වඩා ඈවර කරන්නන්, අඛණ්ඩ ඈවර කරන්නන් විසින්.

(3) (2) උපවගන්තියේ සඳහන් රැස්වීම පැවැත්විය යුතුය

මෙම පනත මගින් හෝ වගන්ති මගින් සපයා ඇති ආකාරයට හෝ

ඕනෑම දායකයෙකු විසින් අයදුම් කළ හැකි ආකාරයෙන් හෝ

අඛණ්ඩ ඈවර කරන්නන් විසින්, අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ලැබේ.

ඈවර කරන්නාගේ බලය

කොටස් පිළිගැනීමට ආදිය.

සඳහා සලකා බලමින්

දේපල විකිණීම

සමාගම.3 2 8.

(1) සමාගමක් වීමට යෝජිත හෝ පාඨමාලාවේ සිටින තැන

ස්වේච්ඡාවෙන් තුවාල වීම සහ එහි සම්පූර්ණ හෝ කොටස

ව්‍යාපාරයක් හෝ දේපලක් පැවරීමට හෝ විකිණීමට යෝජනා කෙරේ

වෙනත් සමාගමකට, ඇතුළත සමාගමක් වේවා

මෙම පනතේ තේරුම හෝ නැත (මෙම කොටසේ "the

මාරු කරන ලද සමාගම") මුලින්ම සඳහන් කළ ඈවර කරන්නා

සමාගම (මෙම කොටසෙහි "මාරු කරන සමාගම" ලෙස හැඳින්වේ)

ඒ පිළිබඳ විශේෂ යෝජනාවක අනුමැතිය ඇතිව විය හැක

සමාගමට පොදු අධිකාරියක් ලබා දෙයි

ඈවර කරන්නා හෝ කිසියම් විශේෂයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකාරියක්

විධිවිධාන, වන්දි හෝ කොටසක් ලබා ගැනීම

ට්‍රාන්ස් සඳහා වන්දි sfer හෝ විකිණීම, කොටස්, ප්‍රතිපත්ති හෝ

සඳහා මාරු කරන ලද සමාගමෙහි අවශ්‍යතා වැනි වෙනත්

පැවරුම්කරුගේ කොටස් හිමියන් අතර බෙදා හැරීම

සමාගම, හෝ වෙනත් ඕනෑම විධිවිධානයකට ඇතුල් විය හැක

එමගින් පැවරුම් සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට,

මුදල්, කොටස්, ප්‍රතිපත්ති, හෝ වෙනත් එවැනි ලබා ගැනීම වෙනුවට

උනන්දුව, හෝ ඊට අමතරව, ලාභ සඳහා සහභාගී වීම

හෝ මාරු කරන ලද සමාගමෙන් වෙනත් ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න.

(2) විධිවිධාන අනුව කිසියම් විකිණීමක් හෝ විධිවිධානයක්

මෙම කොටසෙහි කොටස් හිමියන්ට බැඳී ඇත

මාරු කරන සමාගම.

(3) ස්ථාන මාරු කරන ලද සමාගමේ ඕනෑම කොටස් හිමියෙක්

විශේෂ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නේ නැත

ඔහුගේ විරුද්ධත්වය ලිඛිතව ඈවර කරන්නා වෙත යොමු කරන ලදී

සහ ඇතුළත සමාගමේ ලියාපදිංචි කාර්යාලයේ ඉතිරි වේ

යෝජනාව සම්මත වූ දින සිට දින හතක්,

ඔහු ඈවර කරන්නාගෙන් වැළකී සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැක

යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ ඔහුගේ මිලදී ගැනීම

ගිවිසුම මගින් හෝ තීරණය කළ යුතු මිලකට පොලී

උසාවිය, කොටස් හිමියා විසින් උසාවියට ඉදිරිපත් කරන ලද අයදුම්පත මත

හෝ මෙම කොටස මගින් සපයා ඇති ආකාරයට ඈවර කරන්නා.

(4) ඈවර කරන්නා මිලදී ගැනීමට තෝරා ගන්නා තැන

කොටස් හිමියාගේ පොලිය, මිලදී ගැනීමේ මුදල් ගෙවනු ලැබේ

සමාගම විසුරුවා හැරීමට පෙර සහ ඉහළ නැංවීමට පෙර

විශේෂ විසින් තීරණය කළ හැකි ආකාරයෙන් ඈවර කරන්නා

විභේදනය.

(5) සඳහා විශේෂ යෝජනාවක් වලංගු නොවේ

මෙම කොටසේ අරමුණු එය පෙර සම්මත කර ඇති නිසා

හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා වූ යෝජනාවක් සමග සමගාමීව

හෝ ඈවර කරන්නන් පත් කිරීම සඳහා, නමුත් නියෝගයක් ලබා දී ඇත

සඳහා යෝජනාව සම්මත වූ දින සිට වසරක් ඇතුළත

සමාගම අවසන් කිරීම, විසින් හෝ අධීක්ෂණයට යටත්ව

අධිකරණය, විශේෂ යෝජනාව වලංගු නොවේ නම් මිස

අධිකරණය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ඈවර කරන්නන්ගේ රාජකාරිය

ණයහිමියන් ඇමතීමට

අවස්ථාවක රැස්වීම

බංකොලොත් බව.3 2 9.

(1) ඈවර කරන්නා ඕනෑම අවස්ථාවක මත දරන්නේ නම්

සමාගමට එහි ණය සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවීමට නොහැකි වනු ඇත

විධිවිධාන යටතේ කරන ලද ප්රකාශයේ සඳහන් කාල සීමාව

324 වගන්තියේ, ඔහු වහාම රැස්වීමක් කැඳවිය යුතුය

ණයහිමියන් සහ රැස්වීම ඉදිරියේ ප්රකාශයක් තැබිය යුතුය

සමාගමේ වත්කම් සහ වගකීම්.

(2) ඈවර කරන්නා විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන තැන

මෙම වගන්තියේ, ඔහු වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත.

ඈවර කරන්නාගේ රාජකාරිය

මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවන්න

සෑම වසරකම අවසානයේ.3 3 0.

(1) අවස්ථාවක 332 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

අවසන් වීම වසරකට වැඩි කාලයක් අඛණ්ඩව පවතී

ඈවර කරන්නා සමාගමේ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවිය යුතුය

දින සිට පළමු වසර අවසානයේ

අවසන් වීමේ ආරම්භය සහ එක් එක් සාර්ථක වීම

වසර හෝ මාස තුනක් ඇතුළත පළමු පහසු දිනයේ

වසර අවසානයේ සිට හෝ එවැනි දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයක් වැනි

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඉඩ දිය හැකි අතර, රැස්වීම ඉදිරියේ තැබිය යුතුය

ඔහුගේ ක්‍රියාවන් සහ ගනුදෙනු සහ හැසිරීම් පිළිබඳ ගිණුම

පෙර වසර තුළ අවසන් වීම.

(2) ඈවර කරන්නා විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන තැන

මෙම වගන්තියේ, ඔහු වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත.

අවසාන රැස්වීම සහ

විසුරුවා හැරීම.3 3 1.

(1) 332 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඉක්මනින්

සමාගමේ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කර ඇත, ඈවර කරන්නා

කෙසේද යන්න පෙන්නුම් කරන වංගු කිරීම පිළිබඳ ගිණුමක් සෑදිය යුතුය

අවසන් කිරීම සිදු කර ඇති අතර දේපල

සමාගම බැහැර කර ඇති අතර, පසුව a

තැබීමේ අරමුණ සඳහා සමාගමේ මහා සභා රැස්වීම

ඊට පෙර ගිණුම සහ පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීම.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් රැස්වීම කැඳවනු ලැබේ

දිනය සඳහන් කරමින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළ නිවේදනයක් මගින්,

කාලය, ස්ථානය සහ එහි වස්තුව සහ අවම වශයෙන් එකක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත

එවැනි දිනයකට මාසයකට පෙර.

(3) සඳහන් කළ රැස්වීමෙන් පසු සතියක් ඇතුළත

උපවගන්තිය (1), ඈවර කරන්නා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යැවිය යුතුය a

ගිණුමේ පිටපතක් සහ ඔහු වෙත ආපසු ලබා දිය යුතුය

රැස්වීම පැවැත්වීම සහ එහි දිනය සහ පිටපත කොතැනද යන්න

ට අනුකූලව යවා නැත හෝ ආපසු යැවීම සිදු නොකෙරේ

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ඈවර කරන්නා වැරදිකරු වේ

වරදක් සම්බන්ධයෙන් සහ දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතු නොවේ

රුපියල් පනස් දහසකට වැඩි:

සපයා ඇති පරිදි ගණපූරණයක් නොමැති තැන

රැස්වීමේදී, ඈවර කරන්නා විසින් යොමු කරන ලද ප්‍රතිලාභය වෙනුවට

පෙර විධිවිධාන වලදී, රැස්වීම නැවත ලබා දෙන්න

නියමිත පරිදි කැඳවන ලද අතර ගණපූරණය නොමැති බව එහි, සහ එවැනි ආපසු පැමිණීම මත ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත

ආපසු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මෙම උපවගන්තිය විය යුතුය

අනුකූල වූ බව සලකනු ලැබේ.

(4) ගිණුම ලැබීමේදී රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සහ ඒ දෙකෙන් එකක්

(3) උපවගන්තියේ සඳහන් ප්‍රතිලාභ වහාම ලියාපදිංචි කළ යුතුය

ඒවා සහ දින සිට මාස තුනක කල් ඉකුත්වීම මත

ආපසු පැමිණීමේ ලියාපදිංචිය, සමාගම විය යුතුය

විසුරුවා හරිනු ඇතැයි සැලකේ:

සපයා ඇති අයදුම්පත්‍රය මත උසාවියට හැකිය

ඈවර කරන්නෙකු හෝ උසාවියට පෙනී සිටින වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ

උනන්දුවක් දැක්වීමට, එම දිනය කල් දැමීමට නියෝගයක් කරන්න

සමාගම විසුරුවා හැරීම ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන කාලය.

(5) එය ඉල්ලුම් කරන පුද්ගලයාගේ යුතුකම විය යුතුය

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ උසාවියේ නියෝගයක් වේ

සාදන ලද දින සිට දින හතක් ඇතුළත සාදන ලදී

එවැනි සහතික කළ පිටපතක් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ලබා දීමට නියෝග

ලියාපදිංචිය සඳහා ඇණවුම, සහ එවැනි පුද්ගලයෙකු එසේ කිරීමට අපොහොසත් වූ විට,

ඔහු වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට.

(6) ඈවර කරන්නෙකු මහ සභා රැස්වීමක් කැඳවීමට අපොහොසත් වූ විට

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන මගින් අවශ්‍ය වන සමාගම, ඔහු

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයක්.

විකල්ප විධිවිධාන

වාර්ෂිකව සහ

අවසන් රැස්වීම්

බංකොලොත්භාවය පිළිබඳ නඩුව.3 3 2. 329 වගන්තියේ විධිවිධාන බලපැවැත්වෙන ඕනෑම අවස්ථාවක,

දක්වා වංගු කිරීම සඳහා 340 සහ 341 වගන්තිවල විධිවිධාන අදාළ වේ

330 සහ 331 වගන්තිවල විධිවිධාන බැහැර කිරීම, වංගු කිරීම මෙන්

දක්වා වූයේ ණය හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් වූවක් මිස සාමාජිකයින්ගේ නොවේ

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම:

නමුත් ඈවර කරන්නාට කැඳවීමට අවශ්‍ය නොවේ

අවසානයේ 340 වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ණය හිමියන්ගේ රැස්වීම

අවසන් කිරීම ආරම්භ වූ දින සිට පළමු වසර,

329 වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ පවත්වනු ලබන රැස්වීම පැවැත්වුවහොත් මිස

එම වසර අවසන් වීමට මාස තුනකට වඩා පෙර.

ණයහිමියෙකුගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා අදාළ විධිවිධාන

ප්‍රතිපාදන

a සඳහා අදාළ වේ

ණය හිමියන්ගේ වංගු කිරීම

දක්වා.3 3 3. 334 සිට 341 දක්වා වගන්තිවල විධිවිධාන (දෙකම ඇතුළුව) අදාළ වේ.

ණයහිමියාගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන්.

හි රැස්වීම

ණයහිමියන්.3 3 4.

(1) සමාගම විසින් ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් ඇති කළ යුතුය

සමාගම කැඳවීමට නියමිත දිනය හෝ ඊළඟ දිනය

රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත දිනට පසුව

එහිදී ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා වන යෝජනාව විය යුතුය

යෝජිත, සහ එවැනි රැස්වීමක දැනුම්දීම් ඇති කළ යුතුය

ණයහිමියන් එකවරම ණයහිමියන් වෙත තැපෑලෙන් එවිය යුතුය

හි එම රැස්වීමේ නිවේදන යැවීමත් සමඟ

සමාගම.

(2) සමාගම විසින් රැස්වීම පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කළ යුතුය

ණය හිමියන් ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු අතර අවම වශයෙන් දෙකකින්

දිස්ත්‍රික්කයේ සංසරණය වන දේශීය පුවත්පත්

ලියාපදිංචි කාර්යාලය හෝ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය

සමාගම පිහිටා ඇත.

(3) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින්-

(අ) හි පිහිටීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයක් ඇති කරන්න

ණය හිමියන්ගේ ලැයිස්තුවක් සමඟ සමාගමේ කටයුතු

සමාගමේ සහ ඇස්තමේන්තුගත මුදල

ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් රැස්වීමට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුය

උපවගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි ණයහිමියන් රඳවා තබා ගත යුතුය

(1) ; සහ

(ආ) එවැනි අවස්ථාවක මුලසුන දැරීමට ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාවෙන් එකක් පත් කරන්න

රැස්වීම.

(4) එය මුලසුන දැරීමට පත් කරන ලද අධ්‍යක්ෂවරයාගේ යුතුකම විය යුතුය

රැස්වීමට සහභාගී වීමට ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමේදී සහ

එහි මුලසුන හොබවයි.

(5) සමාගමේ රැස්වීම කොහෙද

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා යෝජනාවක් යෝජනා කිරීමට නියමිතය

කල් තබන ලද අතර යෝජනාව කල් තබන ලද අවස්ථාවක සම්මත වේ

රැස්වීම, රැස්වීමේදී සම්මත කරන ලද ඕනෑම යෝජනාවක්

උපවගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ණයහිමියන් රඳවා ඇත

(1), එය වහාම සම්මත වූවාක් මෙන් බලපැවැත්විය යුතුය

අවසන් කිරීම සඳහා වූ යෝජනාව සම්මත වීමෙන් පසුව

සමාගම.

(6) පෙරනිමිය සෑදූ තැන-

(අ) සමාගම විසින් අනුකූලව

(1) සහ (2) උප වගන්තිවල විධිවිධාන;

(ආ) අනුකූල වීමේදී සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින්

(3) උපවගන්තියේ විධිවිධාන සමඟ;

(ඇ) අනුකූලව සමාගමේ ඕනෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින්

(4) උපවගන්තියේ විධිවිධාන සමඟ

එවැනි සමාගමක් හෝ එවැනි අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු, අවස්ථාවන්හිදී,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයක් සහ

සමාගම විසින් පැහැර හැරීමේ සිද්ධිය, හි සෑම නිලධාරියෙකුම

පැහැර හැරීමේ සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය

එකකට නොවැඩි දඬුවමකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් ලක්ෂයක්.

පත් කිරීම

ඈවර කරන්නා.3 3 5. ත ඊ ණය හිමියන් සහ සමාගම ඔවුන්ගේ රැස්වීම්වලදී

334 වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි, ඈවර කිරීමට පුද්ගලයෙකු නම් කළ හැක

කටයුතු අවසන් කිරීමේ සහ වත්කම් බෙදා හැරීමේ අරමුණ

සමාගම සහ ණයහිමියන් සහ සමාගම වෙනස් ලෙස නම් කරන ස්ථානය

පුද්ගලයන්, ණයහිමියන් විසින් නම් කරන ලද පුද්ගලයා ඈවර කරන්නා විය යුතුය.

සහ ණයහිමියන් විසින් කිසිදු පුද්ගලයෙකු නම් නොකළහොත්, එම පුද්ගලයා ඇත්නම්,

සමාගම විසින් නම් කරන ලද ඈවර කරන්නා විය යුතුය:

එසේ වුව ද, විවිධ පුද්ගලයන් නම් කරනු ලැබුවහොත්, ඕනෑම

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ, කොටස් හිමියා හෝ ණයහිමියා හතක් ඇතුළත කළ හැක

විසින් නාමයෝජනා ලබා දුන් දින සිට දින

ණයහිමියන්, නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම් කරන්න, එක්කෝ මෙහෙයවීම

සමාගම විසින් ඈවර කරන්නා ලෙස නම් කරන ලද පුද්ගලයා විය යුතුය

විසින් නම් කරන ලද පුද්ගලයා වෙනුවට හෝ ඒකාබද්ධව ඈවර කරන්නා

ණයහිමියන් හෝ ඈවර කරන්නා වෙනුවට වෙනත් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම

ණය හිමියන් විසින් පත් කරන ලද පුද්ගලයා.

පත් කිරීම

කමිටුවේ

පරීක්ෂාව.3 3 6.

(1) අනුගමනය කරමින් පැවති රැස්වීමේ දී ණයහිමියන්

334 වගන්තියේ විධිවිධාන හෝ ඊළඟ රැස්වීමකදී

ඔවුන් සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කළ හැකිය

පුද්ගලයන් පස් දෙනෙකුට නොවැඩි දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර, එවැනි අ

සමාගම විසින් පත් කළ හැකි කමිටුවක් පත් කරනු ලැබේ

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා වන යෝජනාව රැස්වීමේදී

සම්මත වූ හෝ ඕනෑම අවස්ථාවක පසුව මහා සභා රැස්වීමකදී,

ඔවුන් වැනි පස් දෙනෙකුට නොවැඩි පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාවක් පත් කරන්න

කමිටුවේ සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කිරීමට සුදුසු යැයි සිතන්න:

ණය හිමියන්ට ඔවුන් සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, එය විසඳා ගත හැකි බව සපයා ඇත

සමාගම විසින් එසේ පත් කරන ලද සියලුම හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

පරීක්ෂණ කමිටුවේ සාමාජිකයන් නොවිය යුතුය,

සහ ණයහිමියන් විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති පුද්ගලයින් විසඳන්නේ කොතැනද යන්න

උසාවිය වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග කරන්නේ නම් මිස, යෝජනාව නොකළ යුතුය,

කමිටුවේ සාමාජිකයන් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත

මෙම විධිවිධාන යටතේ උසාවියට ඕනෑම අයදුම්පතක්

වගන්තිය උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, වෙනත් පුද්ගලයින් පත් කළ හැකිය

නිශ්චිතව දක්වා ඇති පුද්ගලයින් වෙනුවට එවැනි සාමාජිකයන් ලෙස කටයුතු කිරීමට

යෝජනාව තුළ.

(2) මේ යටතේ සාදන ලද ඕනෑම රීතියක විධිවිධානවලට යටත්ව

පනත, 300 වගන්තියේ විධිවිධාන හැර

එම වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ වේ

යටතේ පත් කරන ලද පරීක්ෂණ කමිටුවක් සම්බන්ධයෙන්

මෙම කොටසේ විධිවිධාන, ඒවා සම්බන්ධයෙන් අදාළ වන පරිදි

විසින් අවසන් කිරීමකදී පත් කරන ලද පරීක්ෂණ කමිටුවක්

උසාවිය.

ඈවර කරන්නන් සවි කිරීම'

වේතනය සහ

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ වැඩ නැවැත්වීම

බලතල.3 3 7.

(1) පරීක්ෂණ කමිටුව හෝ එවැන්නක් නොමැති තැන

ණය හිමියන් කමිටුව, විය යුතු වේතනය නියම කළ හැක

ඈවර කරන්නාට හෝ ඈවර කරන්නාට ගෙවනු ලැබේ.

(2) ඈවර කරන්නෙකු පත්කිරීමේදී, සියලු බලතල

කාරක සභාව දක්වා හැර අධ්‍යක්ෂවරුන් නතර විය යුතුය

පරීක්ෂා කිරීම හෝ එවැනි කමිටුවක් නොමැති තැන

ණයහිමියන්, එහි අඛණ්ඩ පැවැත්ම අනුමත කරන්න.

පිරවීම සඳහා බලය

පුරප්පාඩුව

ඈවර කරන්නා.3 3 8. මරණය, ඉල්ලා අස්වීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පුරප්පාඩුවක් ඇති වූ විට

විසින් හෝ විසින් පත් කරන ලද ඈවර කරන්නෙකු හැර, ඈවර කරන්නෙකුගේ නිලය

උසාවියේ උපදෙස් අනුව, ණය හිමියන්ට පුරප්පාඩුව පිරවිය හැකිය.

අයදුම් කිරීම

328 වගන්තිය සිට අ

ණය හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන්

අවසන් කිරීම.3 3 9. 328 වගන්තියේ විධිවිධාන a නඩුවේදී අදාළ වේ

සාමාජිකයින්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් මෙන් ණය හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් වීම

ඈවර කරන්නාගේ බලතල වෙනස් කිරීමත් සමඟ අවසන් කිරීම

එම වගන්තිය යටතේ අනුමැතිය සහිතව මිස ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුය

උසාවියෙන් හෝ පරීක්ෂණ කමිටුවෙන්.

ඈවර කරන්නාගේ රාජකාරිය

හි රැස්වීම් කැඳවන්න

සමාගම සහ

අවසානයේ ණය හිමියන්

සෑම වසරකම.3 4 0.

(1) වඩා වැඩි කාලයක් සඳහා වංගු වීම දිගටම පවතින අවස්ථාවක

වසරකට, ඈවර කරන්නා විසින් මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවිය යුතුය

සමාගම සහ අවසානයේ ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක්

අවසන් කිරීම ආරම්භයේ සිට පළමු වසර

සහ ඊළඟ සෑම වසරකම හෝ පළමු පහසු දිනයේ

වසර අවසානයේ සිට මාස තුනක් ඇතුළත හෝ එවැනි

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් අවසර දිය හැකි පරිදි දීර්ඝ කාලයක්, සහ තැබිය යුතුය

රැස්වීමට පෙර ඔහුගේ ක්‍රියාවන් සහ ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තාවක්

සහ පෙර කාලය තුළ එතීේම් හැසිරීම

වසර.

[12, 2025 12]

[12, 2025 හි 12](2) ඈවර කරන්නා ප්‍රතිපාදනවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

මෙම වගන්තියේ, ඔහු වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත.

අවසාන රැස්වීම සහ

විසුරුවා හැරීම.3 4 1.

(1) සමාගමේ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම තුවාළ වූ වහාම

දක්වා, ඈවර කරන්නා එතීේම් ගිණුමක් සෑදිය යුතුය

දක්වා වංගු වී ඇති ආකාරය පෙන්වයි පවත්වන ලද සහ

සමාගමේ දේපල බැහැර කර ඇත, සහ

එවිට සමාගමේ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවිය යුතු අතර

තැබීමේ අරමුණ සඳහා ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක්

රැස්වීම්වලට පෙර ගිණුම සහ පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීම

එයින්.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් සෑම රැස්වීමක්ම විය යුතුය

යනුවෙන් සඳහන් කරමින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද දැන්වීමකින් කැඳවනු ලැබේ

දිනය, වේලාව, ස්ථානය සහ එහි වස්තුව අවම වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත

එවැනි දිනයකට මාසයකට පෙර.

(3) යොමු කරන ලද රැස්වීම් දිනයේ සිට සතියක් ඇතුළත

(1) උපවගන්තියට හෝ එවැනි රැස්වීම් නොපැවැත්වෙන තැනට

එම දිනයේම, පසුව රැස්වීමේ දිනයේ සිට,

ඈවර කරන්නා එහි පිටපතක් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත එවිය යුතුය

ගිණුම් සහ තහවුරු කරමින් ඔහු වෙත ආපසු යැවිය යුතුය

රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ ඒවායේ දිනයන් පිළිබඳ කාරණය, සහ

පිටපත යවා නොමැති හෝ ආපසු යැවීම සිදු නොකළ තැන

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව

ඈවර කරන්නා වරදකට සහ වරදකරු වීම මත වරදකරු විය යුතුය.

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට යටත් විය යුතුය.

සපයා ඇති පරිදි, ගණපූරණයක් එවැන්නක් නොමැති අවස්ථාවක

රැස්වීමේදී, ඈවර කරන්නා විසින් යොමු කරන ලද ප්‍රතිලාභය වෙනුවට

පෙර විධිවිධාන වලදී, රැස්වීම නැවත ලබා දෙන්න

නියමිත පරිදි කැඳවන ලද අතර ගණපූරණය නොමැති බව

එහි, සහ එවැනි ආපසු පැමිණීම මත ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත

ආපසු යැවීම සම්බන්ධයෙන් මෙම උපවගන්තියේ,

එම රැස්වීමට ගරු කිරීම, අනුකූල වූ බව සලකනු ලැබේ

සමඟ.

(4) අදාළ ගිණුම ලැබීම පිළිබඳ රෙජිස්ට්‍රාර්

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් වන සෑම රැස්වීමක්ම සහ ඒවායින් එකක්

(3) උපවගන්තියේ සඳහන් ප්‍රතිලාභ වහාම ලියාපදිංචි කළ යුතුය

ඒවා සහ දින සිට මාස තුනක කල් ඉකුත්වීම මත

එහි ලියාපදිංචිය, සමාගම ලෙස සලකනු ලැබේ

විසුරුවා හරින ලද:

සපයා ඇති අයදුම්පත්‍රය මත උසාවියට හැකිය

ඈවර කරන්නෙකු හෝ උසාවියට පෙනී සිටින වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ

උනන්දුවක් දැක්වීමට, එම දිනය කල් දැමීමට නියෝගයක් කරන්න

සමාගම විසුරුවා හැරීම එවැනි අය සඳහා බලාත්මක විය යුතුය

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන කාලය.

(5) එය ඉල්ලුම් කරන පුද්ගලයාගේ යුතුකම විය යුතුය

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ උසාවියේ නියෝගයක් වේ

සාදන ලද දින සිට දින හතක් ඇතුළත සාදන ලදී

එහි සහතික කළ පිටපතක් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දීමට නියෝග කරන්න

ලියාපදිංචිය සඳහා නියෝගය සහ එම පුද්ගලයා එසේ කිරීමට අසමත් වූ විට,

ඔහු වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට.

(6) ඈවර කරන්නෙකු මහ සභා රැස්වීමක් කැඳවීමට අපොහොසත් වූ විට

සමාගමට අවශ්‍ය පරිදි ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක්

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව, ඔහු වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය

සහ පනහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් දහසක්.

සෑම ස්වේච්ඡාවෙන්ම අවසන් වීම සඳහා අදාළ වන විධිවිධාන.

ප්‍රතිපාදන

සෑම කෙනෙකුටම අදාළ වේ

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම

දක්වා.3 4 2. 343 සිට 350 දක්වා වගන්තිවල විධිවිධාන (දෙකම ඇතුළුව) අදාළ වේ.

කොටස් හිමියන්ගේ හෝ ණයහිමියන්ගේ වේවා, ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් වන සෑම කෙනෙකුටම

වංගු කිරීම.

බෙදා හැරීම

දේපල

සමාගම.3 4 3. මනාප ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් මෙම පනතේ විධිවිධානවලට යටත්ව,

සමාගමක දේපල එහි අවසන් කිරීමේදී යෙදිය යුතුය

එහි වගකීම් වලින් තෘප්තිමත් වීම පරි පාසු, සහ එවැනි අයදුමකට යටත්ව,

ලිපි වෙනත් ආකාරයකින් සපයන්නේ නම් මිස, ඒවා අතර බෙදා හැරිය යුතුය

සමාගම තුළ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ අවශ්යතා අනුව කොටස් හිමියන්.

බලතල සහ යුතුකම්

ඈවර කරන්නාගේ

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම

දක්වා.3 4 4.

(1) ඈවර කරන්නා විය හැක-

(අ) කොටස් හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡා අවස්ථාවකදී

විශේෂ අවසරයකින් අවසන් වීම

සමාගමේ විභේදනය, සහ නඩුවේ a

ණය හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසරය අවසන් කිරීම

උසාවියෙන් හෝ පරීක්ෂණ කමිටුවෙන්

හෝ (එවැනි කමිටුවක් නොමැති නම්) රැස්වීමක්

ණයහිමියන්, නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඕනෑම බලතල ක්‍රියාත්මක කරන්න

(d), (e) සහ (f) හි ඡේදවල විධිවිධාන

a ට අදාළව 292 වගන්තියේ (1) උපවගන්තිය

උසාවිය විසින් වසා දැමීමේ දී ඈවර කරන්නා;

(ආ) අනුමැතියකින් තොරව වෙනත් බලයක් භාවිතා කරන්න

විසින් ලබා දී ඇති (අ) ඡේදයේ සඳහන් ඒවාට වඩා

මෙම පනත මඟින් ඈවර කරන්නා වෙත අවසන් වේ

අධිකරණය ;

(ඇ) යටතේ උසාවියේ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම

ලැයිස්තුව සැකසීමේ මෙම පනතේ විධිවිධාන

දායකත්ව, සහ දායක ලැයිස්තුව

හි වගකීම පිළිබඳ මූලික සාක්ෂිය විය යුතුය

දායකයන් ලෙස නම් කර ඇති පුද්ගලයින්;

(ඈ) සෑදීමේ උසාවියේ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම

ඇමතුම් ;

(ඉ) සඳහා සමාගමේ මහා සභා රැස්වීම් කැඳවන්න

හි අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අරමුණ

සමාගම විශේෂ විභේදනයකින් හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් සඳහා

ඈවර කරන්නා සුදුසු යැයි සිතිය හැකි අරමුණ.

(2) ඈවර කරන්නා සමාගමේ ණය ගෙවිය යුතුය

අතර දායකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සකස් කළ යුතුය

තමන්ම.

(3) ඈවර කරන්නන් කිහිප දෙනෙකු පත් කළ විට, ඕනෑම බලයක්

මෙම පනත මගින් ලබා දී ඇති එවැනි එකක් හෝ කිහිපයක් විසින් ක්‍රියාත්මක කළ හැක

ඔවුන්ගේ කාලය තීරණය කළ හැකි පරිදි

පත් කිරීම, හෝ එවැනි අධිෂ්ඨානය පැහැර හැරීම, ඕනෑම අයෙකු විසින්

සංඛ්‍යාව දෙකකට වඩා අඩු නොවේ.

අධිකරණයේ බලය

පත් කිරීම සහ ඉවත් කිරීම

ඈවර කරන්නා

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම

දක්වා.3 4 5.

(1) කිසියම් හේතුවක් නිසා, ඈවර කරන්නෙකු නොමැත

ක්රියා කරන විට, උසාවිය ඈවර කරන්නෙකු පත් කළ හැකිය.

(2) අධිකරණය පෙන්වා දී ඇති හේතුව මත, ඈවර කරන්නෙකු ඉවත් කිරීම සහ

වෙනත් ඈවර කරන්නෙකු පත් කරන්න.

ඈවර කරන්නා විසින් දැනුම් දීම

ඔහුගේ පත්වීම.3 4 6.

(1) කිසියම් විධිවිධානයක් යටතේ පත් කරන ලද ඈවර කරන්නෙකු

මෙම පනත ඔහුගේ දින සිට දින දහහතරක් ඇතුළත විය යුතුය

පත් කිරීම, ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශ කර භාර දෙන්න

ලියාපදිංචිය සඳහා රෙජිස්ට්රාර්, ඔහුගේ පත්වීම පිළිබඳ දැන්වීමක්

නියමිත පෝරමය.

(2) ඈවර කරන්නාට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

උපවගන්තිය (1) හි අවශ්‍යතා, ඔහු වරදකරු විය යුතුය

වරද සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් පනස් දහසක්.

සකස් කිරීම කවදාද

මත බැඳීම

ණයහිමියන්.3 4 7.

(1) සමාගමක් අතර ඇති කර ගත් කිසියම් විධිවිධානයක්

සිදුවීමට ආසන්න හෝ තුවාල වීමට ආසන්න, සහ එහි

ණයහිමියන් යටතේ අභියාචනා අයිතියට යටත් විය යුතුය

මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන, සමාගමට බැඳී ඇත

එහිදී විශේෂ යෝජනාවක් මගින් අනුමත කර ඇති අතර,

ණයහිමියන් සංඛ්‍යාවෙන් හතරෙන් තුනකින් ප්‍රවේශ විය

සහ ණය හිමියන්ගේ වටිනාකම.

(2) ඕනෑම ණයහිමියෙකු හෝ දායකයෙකු සති තුනක් ඇතුළත විය හැක

විධිවිධානය අවසන් කිරීමේ සිට අභියාචනය වෙත

එවැනි විධිවිධානයකට එරෙහිව අධිකරණය, සහ උසාවියට හැකිය

එවිට එය සාධාරණ ලෙස සිතන පරිදි, සංශෝධනය කරන්න, වෙනස් කරන්න හෝ තහවුරු කරන්න

විධිවිධානය.

අයදුම් කිරීමට බලය

තිබිය යුතු උසාවිය

ප්රශ්නය

අධිෂ්ඨානශීලී හෝ

බලතල භාවිතා කර ඇත.3 4 8.

(1) ඈවර කරන්නාට හෝ කිසියම් දායකයෙකුට හෝ ණයහිමියෙකුට කළ හැක

පැන නගින ඕනෑම ප්රශ්නයක් තීරණය කිරීම සඳහා උසාවියට අයදුම්පතක්

සමාගමක් අවසන් කිරීම හෝ ව්යායාම කිරීම සම්බන්ධයෙන්

ඇමතුම් බලාත්මක කිරීම හෝ වෙනත් ඕනෑම කරුණක්, සියල්ල හෝ ඕනෑම දෙයක්

සමාගම නම් අධිකරණය විසින් ක්රියාත්මක කළ හැකි බලතල

උසාවියෙන් කපා හරිමින් සිටියේය.

(2) අධිකරණය සෑහීමකට පත්වන්නේ නම්,

ප්රශ්නය හෝ අවශ්ය බලය ක්රියාත්මක කිරීම සාධාරණ වනු ඇත

ප්රයෝජනවත්, සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් යෙදුමට ඇතුළත් විය හැකිය

එය සුදුසු යැයි සිතන හෝ කළ හැකි එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි මත

එය සිතන පරිදි යෙදුමේ වෙනත් නියෝගයක්.

(3) හි විධිවිධාන අනුව කරන ලද නියෝගයක පිටපතක්

(2) උපවගන්තිය අවසන් කිරීමේ කටයුතු නතර කිරීම,

සමාගම විසින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වහාම ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ

නියම කළ හැකි පරිදි, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට

සමාගමට අදාළ ඔහුගේ පොත්වල ඇණවුමේ මිනිත්තුව.

ස්වේච්ඡා වියදම්

වංගු කිරීම.

ඈවර කරන්නාගේ වේතනය ඇතුළුව, එයින් ගෙවිය යුතුය

අනෙකුත් සියලුම හිමිකම් වලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් සමාගමේ වත්කම්.

[21, 2025 හි 12] අයිතීන් සඳහා ඉතිරි කිරීම

ණය හිමියන් සහ

දායකත්ව

ණයහිමියා හෝ දායකයා එය උසාවිය මගින් අවසන් කිරීමට, නමුත් එහිදී

අවසන් කිරීම සඳහා අයදුම්පත දායකයෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ, උසාවිය විය යුතුය

දායකයින්ගේ අයිතීන්ට අගතියක් වන බවට සෑහීමකට පත්වේ

ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම.

(IV) අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව අවසන් කිරීම

ඇණවුම් කිරීමට බලය

විෂය අවසන් කිරීම

අධීක්ෂණයට.3 5 1. සමාගමක් ස්වේච්ඡා වංගු කිරීම සඳහා යෝජනාවක් සම්මත කර ඇති විට

දක්වා, අධිකරණය ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කළ යුතු නියෝගයක් කළ හැකිය

දිගටම නමුත් අධිකරණයේ එවැනි අධීක්ෂණයට යටත්ව, සහ එවැනි සමග

ණය හිමියන්ට, දායකයින්ට හෝ වෙනත් අයට අධිකරණයට අයදුම් කිරීමට නිදහස, සහ

සාමාන්‍යයෙන් උසාවිය සාධාරණ යැයි සිතන එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි මත.

සඳහා පෙත්සමේ බලපෑම

විෂයය අවසන් කිරීම

අධීක්ෂණයට.3 5 2. ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කරන විෂයක් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා පෙත්සමක්

ලබා දීමේ අරමුණින් උසාවියේ අධීක්ෂණයට

ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් උසාවියට අධිකරණ බලය, පෙත්සමක් ලෙස සලකනු ලැබේ

උසාවියෙන් අවසන් කිරීම.

අයදුම්පත්

275 සහ 276 වගන්තිය

අවසන් කිරීමට

යටත්

අධීක්ෂණය.3 5 3. අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව අවසන් කිරීමක්

275 සහ 276 වගන්තිවල අරමුණු අවසන් කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ

උසාවිය.

අධිකරණයේ බලය

පත් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම

ඈවර කරන්නන්.3 5 4.

(1) අවසන් කිරීම සඳහා උසාවියෙන් නියෝගයක් ලබා දී ඇති අවස්ථාවක

අධීක්ෂණයට යටත්ව, උසාවියට එසේ කළ හැකිය

පසු නියෝගය, අතිරේක ඈවර කරන්නෙකු පත් කරන්න.

(2) ඒ විධිවිධාන යටතේ අධිකරණය විසින් පත් කරන ලද ඈවර කරන්නා

(1) උපවගන්තියේ එකම බලතල තිබිය යුතුය, යටත් විය යුතුය

එකම වගකීම් වලට, සහ සෑම අතින්ම සමාන වේ

තනතුර, ඔහු නිසි පරිදි පත් කර ඇති පරිදි

සම්බන්ධයෙන් මෙම පනතේ විධිවිධාන සමඟ

ඈවර කරන්නන් ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම.

(3) යටතේ පත් කරන ලද ඕනෑම ඇවර කරන්නෙකු ඉවත් කිරීමට අධිකරණයට හැකිය

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන, හෝ a හි ඕනෑම ඇවර කරන්නා

අවසන් කිරීම අධිකරණයේ අධීක්ෂණය යටතේ අඛණ්ඩව සිදු විය

එසේ ඉවත් කිරීම හෝ මරණය හෝ

ඕනෑම ඇවර කරන්නෙකුගේ ඉල්ලා අස්වීම.

බලපෑම

අධීක්ෂණ නියෝගය.3 5 5.

(1) වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ නියෝගයක් කරන විට

351 අධීක්ෂණයට යටත්ව අවසන් කිරීමක් සඳහා, ඇවර කරන්නා

අධිකරණය විසින් පනවනු ලබන ඕනෑම සීමාවකට යටත් විය හැක,

අනුමැතිය හෝ මැදිහත්වීමකින් තොරව ඔහුගේ සියලු බලතල භාවිතා කරන්න

උසාවියෙන්, සමාගමට සමාන ආකාරයකින්

ස්වේච්ඡාවෙන් තුවාල වීම:

විධිවිධානවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති බලතල සපයා ඇත

292 වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ (d), (e) සහ (f) ඡේද

සමඟ හැර ඇවර කරන්නා විසින් ක්‍රියාත්මක නොකළ යුතුය

අධිකරණයේ අනුමැතිය හෝ නියෝගයට පෙර නඩුවකදී

අවසන් කිරීම ණයහිමියාගේ ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීමකි

අධිකරණයේ හෝ කමිටුවේ අනුමැතිය

පරීක්ෂා කිරීම හෝ එවැනි කමිටුවක් නොමැති තැන රැස්වීමක්

ණය හිමියන්ගේ.

(2) අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව අවසන් කිරීම

සඳහා උසාවිය විසින් අවසන් කිරීමක් සිදු නොකළ යුතුය

දක්වා ඇති මෙම පනතේ විධිවිධානවල අරමුණ

මෙහි අටවන උපලේඛනය, නමුත් ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, a

අධීක්ෂණයට යටත්ව අවසන් කිරීමේ නියෝගය සියල්ලන්ටම විය යුතුය

අරමුණු, විසින් අවසන් කිරීම සඳහා නියෝගයක් ලෙස සලකනු ලැබේ

අධිකරණය:

සපයා ඇති පරිදි, අවසන් කිරීම සඳහා වන නියෝගයට යටත්ව

ණයහිමියන්ගේ ස්වේච්ඡාවෙන් සම්බන්ධව අධීක්ෂණය කරන ලදී

පරීක්ෂණ කමිටුවක් තිබී අවසන් කිරීම

පත් කරන ලද, නියෝගය සඳහා නියෝගයක් ලෙස සලකනු ලැබේ

විධිවිධානවල අරමුණු සඳහා උසාවිය විසින් අවසන් කිරීම

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන හැර 300 වගන්තියේ

එම කොටසේ, එහි ක්‍රියාකාරිත්වය දක්වා හැර

සකස් කරන ලද නීති මගින් ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීමකදී කොටස බැහැර කරනු ලැබේ

මෙම පනත යටතේ.

හිමිකම් ඔප්පු කිරීම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම

පිළිගත හැකි හිමිකම් පෑම්.3 5 6. ණයක් හෝ වගකීමක් වර්තමාන හෝ අනාගතය, නිශ්චිත හෝ අවිනිශ්චිත,

එය තහවුරු කළ ණයක් හෝ වගකීමක් හෝ හානි සඳහා වගකීමක් විය හැකිය

ඈවර කිරීමේදී සමාගමකට එරෙහිව හිමිකම් පෑමක් ලෙස පිළිගෙන ඇත.

විසින් හිමිකම් කියයි

අනාරක්ෂිත

ණයහිමියන්.3 5 7.

(1) සමාගමකට එරෙහිව අනාරක්ෂිත ණයහිමියෙකු විසින් හිමිකම් පෑමක්

නියමිත පෝරමයේ වංගු කිරීමක් සිදු කළ යුතුය

වනු ඇත -

(අ) හිමිකම් පෑමේ සම්පූර්ණ තොරතුරු අඩංගු වේ; සහ

(ආ) සාක්ෂි සපයන ඕනෑම ලේඛනයක් හඳුනා ගැනීම හෝ

හිමිකම් තහවුරු කරන්න.

(2) ඈවර කරන්නා විය හැක-

(අ) යොමු කරන ලද ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්ය වේ

(1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයට; සහ

(ආ) affadavit මගින් සත්‍යාපනය කිරීමට හිමිකම් පෑමක් අවශ්‍ය වේ.

(3) ඈවර කරන්නා හැකි ඉක්මනින් පිළිගත යුතුය

නැතහොත් හිමිකම් පෑමක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඈවර කරන්නා නම්

හිමිකම් පෑමක් වැරදි ලෙස සිදු වී ඇති බව පසුව සලකයි

සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් පිළිගත් හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, ඔහුට අවලංගු කළ හැකිය

එම තීරණය සංශෝධනය කරන්න.

(4) ඈවර කරන්නෙකු හිමිකම් පෑමක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ ඇතුලෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම්

කොටස, ඔහු වහාම ප්රතික්ෂේප කිරීම ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය

ණය හිමියාට.

(5) (1) උපවගන්තිය යටතේ හිමිකම් පෑමේ පිරිවැය හෝ

(2) උපවගන්තිය යටතේ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සපුරාලිය යුතුය

හිමිකම් පෑම සිදු කරන ණයහිමියා විසිනි.

(6) සෑම පුද්ගලයෙකුම-

(අ) හිමිකම් පෑමක් සිදු කිරීම හෝ අවසර දීම

මෙම වගන්තිය යටතේ අසත්‍ය හෝ නොමඟ යවන සුළු ය

එය අසත්‍ය බව දැන සිටීම හෝ

නොමඟ යවන; හෝ

(ආ) හිමිකම් පෑමකින් අතපසු වීම මඟ හැරීම හෝ අවසර දීම

මෙම වගන්තිය යටතේ, ඕනෑම කරුණක් දැන දැනම

අතපසුවීම හිමිකම් පෑම අසත්‍ය හෝ නොමඟ යවන සුළු කරයි

විශේෂිත ද්‍රව්‍යයක්,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් මිලියනයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ සිරගත කිරීම

වසර පහකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා හෝ එවැනි දඩ සහ

සිරගත කිරීම.

හි අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම්

සුරක්ෂිත ණයහිමියන්.3 5 8.

(1) සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකු විය හැක-

(අ) අල්ලා ගැනීම, ඇමිණීම සහ අවබෝධ කර ගැනීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම නිකුත් කිරීම

සම්බන්ධව ලබන්නාට එරෙහිව හෝ පත් කිරීම

ගාස්තුවකට යටත් වන දේපල, එසේ කිරීමට අයිතිය තිබේ නම්;

(ආ) ගාස්තුවට යටත්ව දේපල අගය සහ

ඈවර කිරීමේදී හිමිකම් පෑම-

(i) ප්‍රමාණය සඳහා සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස

ඔහුගේ හිමිකම්, ආරක්ෂාව වටිනාකම දක්වා;

සහ

(ii) සඳහා අනාරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස

නියමිත ශේෂය, ඇත්නම්; හෝ

(ඇ) සඳහා ගාස්තු ඈවර කරන්නාට භාර දෙන්න

ණය හිමියන්ගේ පොදු ප්‍රතිලාභ, සහ හි හිමිකම් පෑම

සමස්තය සඳහා අනාරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස ඈවර කිරීම

ණය.

(2) සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකු විසින් සඳහන් කරන ලද බලය භාවිතා කළ හැක

(1) උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයේ හෝ නැත

සුරක්ෂිත ණයහිමියා විසින් සඳහන් කර ඇති බලය භාවිතා කර ඇත

(1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය.

(3) ට යටත්ව දේපල සාක්ෂාත් කරන සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකු

අයකිරීම-

(අ) ඕනෑම දෙයක් සඳහා අනාරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස හිමිකම් පෑමට හැකිය

ශුද්ධ මුදල අඩු කිරීමෙන් පසු ගෙවිය යුතු ශේෂය

අවබෝධ කරගත්;

(ආ) කිසියම් අතිරික්තයක් සඳහා ඈවර කරන්නාට ගිණුම් ගත යුතුය

පසුව අවබෝධ කරගත් ශුද්ධ මුදලෙන් ඉතිරි වේ

පොලී ඇතුළුව ණය තෘප්තිමත් වීම

දක්වා එම ණය සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතුය

එහි තෘප්තිය සහ ඕනෑම සුදුසු දෙයක් කිරීමෙන් පසුව

වෙනත් ඕනෑම ගාස්තුවක් දරන්නාට ගෙවීම්

චෝදනාවට යටත්ව දේපල.

(4) ආරක්ෂිත ණයහිමියකු ආරක්ෂාව අගය කරන්නේ නම් සහ හිමිකම් පෑම a

සුරක්ෂිත ණයහිමියා, තක්සේරු කිරීම සහ හිමිකම් පෑම සිදු කරනු ලැබේ

නියමිත පෝරමය සහ-

(අ) තක්සේරුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු අඩංගු වේ

හිමිකම් පෑම;

(ආ) ඇතුළුව චෝදනාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු අඩංගු වේ

එය ලබා දුන් දිනය කවරේද; සහ

(ඇ) තහවුරු කරන ඕනෑම ලේඛනයක් හඳුනා ගන්න

හිමිකම් පෑම සහ ගාස්තුව,

සහ 359, 360 සහ 362 වගන්තිවල විධිවිධාන අදාළ වේ

සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස ඕනෑම හිමිකම් පෑමකට.

(5) ඈවර කරන්නා විය හැක-

(අ) යොමු කරන ලද ඕනෑම ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම අවශ්‍ය වේ

(4) උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදයට; සහ

(ආ) (4) උපවගන්තිය යටතේ හිමිකම් පෑමක් අවශ්‍ය වේ

affadavit මගින් තහවුරු කර ඇත.

(6) යටතේ සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකු විසින් හිමිකම් පෑමක් සිදු කරන විට

උපවගන්තිය (4), ඈවර කරන්නා එක්කෝ-

(අ) තක්සේරුව සහ හිමිකම් පිළිගැනීම; හෝ

(ආ) තක්සේරුව ප්‍රතික්ෂේප කර සම්පූර්ණයෙන් හෝ ඇතුලට හිමිකම් කියන්න

කොටසක්, නමුත්-

(i) තක්සේරුවක් සහ හිමිකම් පෑමක් ප්‍රතික්ෂේප කරන විට

සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන්, ණයහිමියා විසින් කළ හැක

සංශෝධිත තක්සේරුවක් සහ දහයක් ඇතුළත හිමිකම් පෑමක්

දැනුම් දීමේ වැඩ කරන දින

ප්‍රතික්ෂේප කිරීම; සහ

(ii) ඈවර කරන්නාට ඔහු පසුව නම් කළ හැකිය

තක්සේරුවක් සහ හිමිකම් පෑමක් බව සලකයි

සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් වැරදි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කිරීම,

එම තීරණය අවලංගු කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම.

(7) ඈවර කරන්නා-

(අ) යටතේ තක්සේරුවක් සහ හිමිකම් පෑමක් පිළිගනී

(6) උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය;

(ආ) යටතේ සංශෝධිත තක්සේරුවක් සහ හිමිකම් පිළිගනී

උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ (i) උප ඡේදය

(6); හෝ

(ඇ) අවලංගු කිරීමේදී තක්සේරුවක් සහ හිමිකම් පෑමක් පිළිගනී

යටතේ හිමිකම් පෑමක් ප්රතික්ෂේප කිරීමට තීරණයක් සංශෝධනය කිරීම

උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ (ii) උප ඡේදය

(6),

[21, 12 හි

2025]ආරක්ෂිත ණයහිමියා තේරුම් ගෙන නොමැති නම් ඈවර කරන්නා විසින් කළ යුතුය

දේපල, ගෙවීම මත ආරක්ෂාව මුදා හරින්න

හිමිකම් පෑමේ ප්‍රමාණය හෝ තක්සේරු කළ අගය, කුමක් වුවත්

අඩු.

(8) ඈවර කරන්නාට ලිඛිතව දැනුම් දීමෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක,

වැඩ කරන දින විස්සක් ඇතුළත සුරක්ෂිත ණයහිමියෙකු අවශ්‍ය වේ

දැනුම්දීමේ කුවිතාන්සිය-

(අ) සඳහන් කර ඇති බලතලවලින් කුමන බලතල තෝරා ගැනීමට

උපවගන්තිය (1) ණයහිමියා ව්‍යායාම කිරීමට කැමති;

සහ

(ආ) ණයහිමියා බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තෝරා ගන්නේ නම්

ඡේදයේ (b) හෝ (c) ඡේදයේ සඳහන් වේ

එම උපවගන්තිය, ඒ තුළ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමට

කාල සීමාව.

(9) දැනුම් දී ඇති සුරක්ෂිත ණයහිමියෙක්

(8) උපවගන්තිය යටතේ සහ ඊට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන්නේ කවුද?

වෙත චෝදනාව භාර දුන් බව දැනුම් දෙනු ලැබේ

සඳහා (1) උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදය යටතේ ඈවර කරන්නා

ණය හිමියන්ගේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිලාභ, සහ හිමිකම් පෑමට හැකිය

සම්පූර්ණ ණය සඳහා අනාරක්ෂිත ණයහිමියෙකු ලෙස ඈවර කිරීම.

(10) චෝදනාවක් භාර දුන් සුරක්ෂිත ණයහිමියෙක්

(1) උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදය යටතේ හෝ කවුරුන් ලෙස සැලකේ

සමග, මැයි (9) උපවගන්තිය යටතේ චෝදනාවක් භාර දී ඇත

අධිකරණයේ හෝ ඈවර කරන්නාගේ අවසරය සහ එවැන්නකට යටත් වේ

උසාවිය හෝ ඈවර කරන්නා සිතන පරිදි නියමයන් සහ කොන්දේසි

Fit, ඈවර කරන්නා විසින් අවබෝධ කර ගැනීමට පෙර ඕනෑම අවස්ථාවක

අයකරනු ලබන දේපල-

(අ) යටත්වීම ඉල්ලා අස්කර ගැනීම සහ චෝදනාව මත රඳා සිටීම;

හෝ

(ආ) මෙම වගන්තිය යටතේ නව හිමිකම් පෑමක් ඉදිරිපත් කරන්න.

(11) සෑම පුද්ගලයෙකුම-

(අ) හිමිකම් පෑමක් සිදු කිරීම හෝ අවසර දීම

(4) උපවගන්තිය යටතේ එය අසත්‍ය හෝ නොමඟ යවන සුළු ය

එය අසත්‍ය බව දැන සිටීම හෝ

නොමඟ යවන; හෝ

(ආ) හිමිකම් පෑමකින් අතපසු වීම මඟ හැරීම හෝ අවසර දීම

එය දැන දැනම ඕනෑම කරුණක (4) උපවගන්තිය යටතේ

අතපසුවීම හිමිකම් පෑම අසත්‍ය හෝ නොමඟ යවන සුළු කරයි

විශේෂිත ද්‍රව්‍යයක් තුළ,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් මිලියනයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ කාල සීමාවක් දක්වා

වසර පහකට නොවැඩි සිරදඬුවමක් හෝ එම දඩ දෙකටම

සහ සිරගත කිරීම.

තහවුරු කිරීම

හිමිකම් ප්‍රමාණය.3 5 9.

(1) හිමිකම් පෑමක ප්‍රමාණය පහත පරිදි නිශ්චය කරනු ලැබේ

සමාගම අවසන් කිරීම ආරම්භ කරන දිනය.

(2) ණය හෝ වගකීම් මත පදනම් වූ හිමිකම් ප්‍රමාණය

ශ්‍රී ලංකා මුදලින් හැර වෙනත් මුදල් වර්ගයකින් නම් කර ඇත,

පරිවර්තනය වනු ඇත ශ්‍රී ලංකා මුදලට ටයිප් කර ඇත

හුවමාරු දිනය අවසන් වන විට අදාළ වේ

සමාගම අවසන් කිරීමේ ආරම්භය.

එකකට හිමිකම් නොකියන්න

තහවුරු කර ඇත

මුදල.3 6 0.

(1) හිමිකම් පෑමක් අහඹු සිදුවීමකට යටත් වන්නේ නම් හෝ හානි සඳහා නම්

හෝ, වෙනත් හේතුවක් නිසා හිමිකම් පෑමේ ප්‍රමාණය නොවේ නම්

නිසැකවම, ඈවර කරන්නා විසින් ඇස්තමේන්තුවක් කළ යුතුය

හිමිකම් ප්‍රමාණය සහ එම ඇස්තමේන්තුව පිළිබඳ දැනුම්දීම

ණයහිමියා.

(2) විසින් අගතියට පත් වූ හිමිකම් පාන්නෙකුගේ අයදුම්පත මත

ඈවර කරන්නා විසින් කරන ලද ඇස්තමේන්තුව, උසාවිය විසින් තීරණය කරනු ලැබේ

හිමිකම් ප්‍රමාණය.

දඩ, දඩ, හෝ

අයකර ගැනීම්.3 6 1. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි කිසිවක් ප්‍රතිසාධනය සීමා කිරීම හෝ බලපාන්නේ නැත

ක -

(අ) සමාගමකට පෙර හෝ පසුව පනවන ලද දඩයක්

සමාගම අවසන් කිරීමේ ආරම්භය, සඳහා

වරදක් සිදු කිරීම;

(ආ) රජයට ගෙවිය යුතු මූල්‍ය දඩයක් a

සමාගමට පෙර හෝ පසුව අධිකරණයක් මගින්

සමාගම අවසන් කිරීමේ ආරම්භය, සඳහා

කිසියම් පනතක් උල්ලංඝනය කිරීම;

(ඇ) සමාගම විසින් ගෙවීමට නියම කර ඇති පිරිවැය

වරදක් හෝ උල්ලංඝනයක් සඳහා වූ ක්‍රියා පටිපාටිය; හෝ

(ඈ) සියලුම අර්ථසාධක අරමුදල් හිඟ මුදල්, සේවක විශ්වාස අරමුදල් හිඟ මුදල් සහ

ඕනෑම එකක් සුරක්ෂිත කිරීමට පෙර, නියමිත පරිදි උපචිත පාරිතෝෂිත ගෙවීම්

එවැනි සුරක්ෂිත වත්කම් විකිණීමෙන් ලැබෙන වත්කම්.

සම්බන්ධ හිමිකම්

පසු ගෙවිය යුතු ණය

ආරම්භය

වංගු කිරීම.3 6 2.

(1) අවසන් කිරීම සඳහා වන ණයක් සම්බන්ධයෙන් හිමිකම් පෑමක්,

හයට වඩා වැඩි දිනයක් දක්වා ගෙවනු නොලැබේ

වංගු කිරීම ආරම්භ වී මාස කිහිපයකට පසුව, කළ යුතුය

මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි අරමුණු සඳහා සලකනු ලැබේ, a

ණයෙහි වර්තමාන වටිනාකම සඳහා හිමිකම් පෑම.

(2) (1) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා, වත්මන් අගය

ණය මුදලෙන් අඩු කිරීමෙන් තීරණය කළ යුතුය

ණය, කාල සීමාව සඳහා නියමිත අනුපාතයට පොලී

වංගු කිරීම ආරම්භ වූ දින සිට දක්වා

ණය ගෙවිය යුතු දිනය.

අන්යෝන්ය ණය සහ

ආරම්භය.3 6 3.

(1) අන්‍යෝන්‍ය ණය, අන්‍යෝන්‍ය ණය හෝ තිබේ නම්

සමාගමක් සහ පුද්ගලයෙකු අතර වෙනත් අන්‍යෝන්‍ය ගනුදෙනු

මෙම කොටසේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා සොයන්නේ හෝ නමුත්

අවසන් කිරීමේදී හිමිකම් පෑමක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න

සමාගම-

(අ) ලැබිය යුතු දේ පිළිබඳ ගිණුමක් ගත යුතුය

එම ණය සම්බන්ධයෙන් එක් පාර්ශ්වයක් අනෙකාට,

ණය, හෝ ගනුදෙනු;

(ආ) එක් පාර්ශ්වයකින් අයවිය යුතු මුදලක් වෙන් කරනු ලැබේ

අනෙක් පාර්ශවයෙන් අයවිය යුතු මුදලකට එරෙහිව; සහ

(ඇ) ගිණුමේ ශේෂය පමණක් විය යුතුය

අවසන් කිරීමේදී හිමිකම් පෑම හෝ වෙත ගෙවිය යුතුය

සමාගම, නඩුව විය හැක.

(2) මෙම කොටස ගෙවන ලද මුදලකට හෝ අදාළ නොවේ

කොටස් හිමියෙකු විසින් ගෙවිය යුතු -

(අ) සලකා බැලීම හෝ කොටසක් ලෙස

කොටසක් නිකුත් කිරීම සඳහා සලකා බැලීම; හෝ

(ආ) ඇමතුමක් සම්බන්ධයෙන් සෑහීමකට පත්වීම

විසින් සිදු කරන ලද කොටස් හිමියාගේ කැපී පෙනෙන වගකීම

මණ්ඩලය හෝ ඈවර කරන්නා විසින්.

හිමිකම් මත පොලී.3 6 4.

(1) හිමිකම් පෑමක ප්‍රමාණයට පොලී ඇතුළත් විය හැක

වංගු කිරීමේ ආරම්භය-

(අ) නිශ්චිතව දක්වා ඇති හෝ අඩංගු විය හැකි අනුපාතයකින්

සඳහා විධිවිධාන සලසන ඕනෑම ගිවිසුමක

එම මුදල සඳහා පොලී ගෙවීම; හෝ

(ආ) විනිශ්චය ණයක් සම්බන්ධයෙන්, එවැනි අනුපාතයකින්

විනිශ්චය ණය මත ගෙවිය යුතුය.

(2) සියල්ල ගෙවීමෙන් පසු අතිරික්ත වත්කම් ඉතිරිව තිබේ නම්

පිළිගත් හිමිකම්, පොලී නියමිත පරිදි ගෙවනු ලැබේ

ආරම්භ වූ දින සිට එම හිමිකම් මත අනුපාතය

සෑම හිමිකම් පෑමක්ම ගෙවන දිනය දක්වා අවසන් කිරීම. නම්

අතිරික්ත වත්කම් ප්‍රමාණය ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ

සියලුම හිමිකම් සඳහා සම්පූර්ණ පොලිය, ගෙවීම අනුපාත ලෙස අඩු වේ

සියලු හිමිකම් අතර.

(3) යම් අතිරික්ත වත්කම් ගෙවීමෙන් පසුව ඉතිරිව තිබේ නම්

(2) උපවගන්තියට අනුව පොළිය, පොලී විය යුතුය

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් සියලුම පිළිගත් හිමිකම් මත ගෙවා ඇත,

වංගු කිරීමේ ආරම්භයේ සිට දිනය දක්වා

හිමිකම් මුදල ගෙවනු ලබන, අනුපාතය අතර වෙනස

එහි (අ) ඡේදයේ හෝ (ආ) ඡේදයේ සඳහන් වේ

උපවගන්තිය, නඩුව විය හැකි පරිදි, සහ නියමිත අනුපාතය. නම්

අතිරික්ත වත්කම් ප්‍රමාණය ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ

සියලුම හිමිකම් සඳහා සම්පූර්ණ පොලිය, ගෙවීම අනුපාත ලෙස අඩු වේ

සියලු හිමිකම් අතර.

මනාප හිමිකම්.3 6 5.

(1) ඈවර කරන්නා විසින් වත්කම් වලින් ගෙවිය යුතුය

හි දක්වා ඇති වියදම්, ගාස්තු සහ හිමිකම් සමාගම

නවවන උපලේඛනය ප්‍රමාණයට සහ ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලට

එම උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති අතර එම උපලේඛනය අදාළ වේ

ඒ අනුව එම වියදම්, ගාස්තු සහ හිමිකම් ගෙවීම

එහි කාල සීමාව වෙත.

(2) නවවන උපලේඛනයේ 7(ආ) ඡේදය සීමා නොකර,

(1) උපවගන්තියේ "වත්කම්" යන නියමයන් ඇතුළත් නොවේ

අයකිරීමකට යටත් වත්කම්, මිස-

(අ) ගාස්තුව i යටත් වූ හෝ බවට ගෙන ඇත

358 වගන්තිය යටතේ යටත් වූ හෝ මුදා හරින ලද; හෝ

(ආ) ආරෝපණය නිර්මාණය කළ විට, පාවෙන එකක් විය

එම වත්කම් සම්බන්ධයෙන් අය කෙරේ.

වෙනත් අයගේ හිමිකම්

ණය හිමියන් සහ

බෙදා හැරීම

අතිරික්ත වත්කම්.3 6 6.

(1) අනුව මනාප හිමිකම් ගෙවීමෙන් පසු

365 වගන්තිය, ඈවර කරන්නා විසින් වත්කම් යෙදිය යුතුය

අනෙකුත් සියලුම හිමිකම් සෑහීමකට පත්වන සමාගම.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් හිමිකම් ශ්‍රේණිගත කළ යුතුය

ඔවුන් අතර සමානව සහ සම්පූර්ණයෙන් ගෙවනු ලැබේ, හැර

වත්කම් ඒවා සපුරාලීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ, එවැනි අවස්ථාවක

සියලුම හිමිකම් අතර ගෙවීම අඩු විය යුතුය.

(3) අවසන් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, අ

a සම්බන්ධයෙන් අඩු ප්‍රමුඛතාවයක් පිළිගැනීමට ණයහිමියා එකඟ වේ

මේ යටතේ වෙනත් ආකාරයකින් ඇති ණයට වඩා ණය

වගන්තිය, මෙම කොටසේ කිසිවක් ගිවිසුම වළක්වන්නේ නැත

එහි නියමයන්ට අනුව බලපැවැත්වීමෙන්.

(4) යොමු කරන ලද හිමිකම් ගෙවීමෙන් පසු, 364 වගන්තියට යටත්ව

(1) උපවගන්තිය වෙත ඈවර කරන්නා විසින් බෙදා හැරිය යුතුය

සමාගමේ අතිරික්ත වත්කම් -

(අ) හි අඩංගු විධිවිධාන අනුව

සමාගමේ ලිපි; හෝ

(ආ) සමාගමේ ලිපිවල අඩංගු නොවේ නම්

අතිරික්ත වත්කම් බෙදා හැරීම සඳහා විධිවිධාන,

මෙම පනතේ විධිවිධාන අනුව.

(5) දසවන උපලේඛනයේ විධිවිධාන අදාළ වේ

උපවගන්තියේ සඳහන් හිමිකම් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන්

(1)

වලංගු ගනුදෙනු

ගනුදෙනු ඇති

මනාප බලපෑම.3 6 7.

(1) සමාගමක ගනුදෙනුවක් අවලංගු වේ

ඈවර කරන්නාගේ අයදුම්පත, ගනුදෙනුව නම් -

(අ) සිදු විය-

(i) සමාගම පැවති කාලයකදී

ගෙවිය යුතු ණය ගෙවීමට නොහැකි වීම;

සහ

(ii) නිශ්චිත කාල සීමාව තුළ; සහ

(ආ) තවත් පුද්ගලයෙකුට වැඩිපුර ලබා ගැනීමට හැකි විය

පුද්ගලයාට වඩා ණයක් තෘප්තිමත් කිරීම සඳහා

එසේ නොමැති නම් ලැබීමට හෝ වීමට ඉඩ ඇත

ඈවර කිරීමේදී ලැබී ඇත.

(2) පරමාර්ථය සඳහා ප්‍රතිවිරුද්ධ බව ඔප්පු නොකළහොත්

(1) උපවගන්තිය තුළ සිදු වූ ගනුදෙනුවක්

සීමා කරන ලද කාලසීමාව වරකට සාදා ඇති බවට උපකල්පනය කෙරේ

සමාගම වැටුණු නිසා ණය ගෙවීමට නොහැකි වූ විට

නියමිතයි.

(3) පුද්ගලයෙකු සමඟ ගනුදෙනුවක් යටතේ වෙන් නොකළ යුතුය

මෙම කොටස, සමාගමට බලපෑම් නොකළේ නම්

නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇති ආශාව මගින් ගනුදෙනුවට ඇතුල් වීම

එම පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන්, ඡේදයේ සඳහන් බලපෑම

(ආ) උපවගන්තිය (1).

(4) සමඟ ගනුදෙනුවකට එළැඹුණු සමාගමක්

සම්බන්ධිත ඕනෑම පුද්ගලයෙකු උපකල්පනය කරනු ලැබේ, ප්‍රතිවිරුද්ධ නම් මිස

තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇති ආශාව මගින් බලපා ඇති බව පෙන්වා ඇත

එම පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන්, ඡේදයේ සඳහන් බලපෑම

(ආ) උපවගන්තිය (1).

අවලංගු කළ හැකි ගාස්තුව.3 6 8.

(1) යම් දේපලක් හෝ භාරයක් මත අයකිරීමක් a

ඈවර කරන්නාගේ අයදුම්පත මත සමාගම අවලංගු වේ නම්

ගාස්තුව නියම කරන ලද කාල සීමාව තුළ ලබා දී ඇත නම් මිස-

(අ) ආරෝපණය සුරක්ෂිත කරයි-

(i) ඇත්ත වශයෙන්ම අත්තිකාරම් හෝ ගෙවූ මුදල්, හෝ

විකුණන ලද දේපලවල සැබෑ මිල හෝ වටිනාකම

හෝ සමාගමට සපයා ඇත, හෝ වෙනත්

සද්භාවයෙන් ලබා දුන් වටිනා සැලකිල්ල

එකල භාරකරු විසින්

ලබා දීමෙන් පසුව හෝ ඕනෑම අවස්ථාවක

අයකිරීම; සහ

(ii) යම් මුදලක් සඳහා ගෙවිය යුතු යම් පොලියක්

(i) උප ඡේදයේ සඳහන් කර ඇත;

(ආ) චෝදනාව ලබා දුන් වහාම, ද

සමාගමට ණය ගෙවීමට හැකි වූයේ ඒවා වැටුණු විට ය

නියමිත; හෝ

(ඇ) ගාස්තුව ලබා දී ඇති ගාස්තුවක් සඳහා ආදේශකයක් වේ

නිශ්චිත කාල සීමාවට පෙර.

(2) ඊට පටහැනි බව ඔප්පු නොකළහොත්, සමාගමක් ලබා දෙයි

සීමිත කාල සීමාව තුළ අයකිරීමක් ඇතැයි උපකල්පනය කෙරේ

වහාම ගෙවිය යුතු ණය ගෙවීමට නොහැකි විය

භාර දීමෙන් පසු.

(3) (1) උපවගන්තියේ (ඇ) ඡේදයේ විධිවිධාන

එම ප්‍රමාණයට අදාළ නොවේ -

(අ) ආදේශක ගාස්තුවෙන් සුරක්ෂිත කර ඇති මුදල

පවතින අය විසින් සුරක්ෂිත කර ඇති මුදල ඉක්මවා යයි

අයකිරීම; හෝ

(ආ) යටත් දේපල වටිනාකම

ආදේශන දිනයේ ආදේශක ගාස්තුව,

ට යටත් වන දේපලෙහි වටිනාකම ඉක්මවයි

එම දිනයේ පවතින ගාස්තුව.

(4) (1) උපවගන්තියේ කිසිවක් ලබා දී ඇති ගාස්තුවකට අදාළ නොවේ

හි නොගෙවූ මිලදී ගැනීමේ මිල සුරක්ෂිත කරන සමාගමක් විසිනි

දේපල සහ එම මුදල මත ගෙවිය යුතු යම් පොලියක්, යන්න

එසේත් නැතිනම්, එම දේපල සම්බන්ධයෙන් චෝදනාව ලබා නොදේ

ආරෝපණය නිර්මාණය කරන උපකරණය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පසුව නොවේ

දේපල විකිණීමෙන් දින තිහකට පසුව හෝ නඩුවේ

වත්තක් විකිණීම හෝ ඉඩම ගැන උනන්දුව, තිහකට නොඅඩු කාලයකදී

විකිණීමේ අවසාන පියවීමෙන් දින කිහිපයකට පසුව.

(5) (1) උපවගන්තියේ (අ) ඡේදයේ අරමුණු සඳහා සහ

උපවගන්තිය (4), එහිදී කිසියම් අයකිරීමක් ලබා දී ඇත

(1) උපවගන්තියේ දක්වා ඇති කාල සීමාව තුළ සමාගම, සියල්ල

ගෙවීම් rec චෝදනාව ප්‍රදානය කරන්නා විසින් ලබා ගන්නා ලදී

ලබා දී ඇති තාක් කල් පවරා ගත් බව සලකනු ලැබේ

අවශ්‍ය විය හැක -

(අ) ඇත්ත වශයෙන්ම මුදල් ආපසු ගෙවීම සඳහා

උසස් හෝ ප්‍රදානය කරන්නා විසින් සමාගමට ගෙවනු ලැබේ

භාර දීමෙන් පසු හෝ පසුව;

(ආ) සැබෑ මිල හෝ වටිනාකම ගෙවීම සඳහා

ප්‍රදානය කරන්නා විසින් සමාගමට විකුණන ලද දේපල

භාර දීමෙන් පසු හෝ පසුව;

(ඇ) හි වෙනත් වගකීමක් ගෙවීම සඳහා

වෙනත් ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදානය කරන්නාට සමාගම

හෝ මත සද්භාවයෙන් ලබා දී ඇති වටිනා සලකා බැලීම

භාර දීමෙන් පසු; හෝ

(ඈ) ඕනෑම මුදලකට ගෙවිය යුතු පොලියට

(අ), (ආ) හෝ (ඇ) ඡේදවල සඳහන් වේ.

වාණිජ නොවන

ගනුදෙනු.3 6 9.

(1) සමාගමක ගනුදෙනුවක් අවලංගු වේ

ඈවර කරන්නාගේ යෙදුම, නම් -

(අ) ගනුදෙනුව නිශ්චිතව දක්වා ඇත

කාල සීමාව;

(ආ) ගනුදෙනුව වාණිජ නොවන එකක් විය

ගනුදෙනුව;

(ඇ) ගනුදෙනුව සිදු වූ විට, ද

සමාගම-

(i) නියමිත ණය ගෙවීමට නොහැකි වූ බවත්;

(ii) නියැලී සිටි හෝ නිරත වීමට ආසන්නව සිටි

එහි මූල්‍ය සම්පත් සඳහා ව්‍යාපාරයක්

දැඩි ලෙස ප්‍රමාණවත් නොවීය; හෝ

(iii) එය දැන දැනම වගකීමක් දැරීය

සමාගමට නොහැකි වනු ඇත

අවශ්‍ය විට වගකීම ඉටු කරන්න

එසේ කරන්න.

(2) සමාගමක ගනුදෙනුවක් යනු "වාණිජ්‍ය නොවන" ය

ගනුදෙනුව" නම්, සහ සාධාරණ පුද්ගලයෙකු නම් පමණි

සමාගමේ තත්වයන් තුළට ඇතුල් නොවනු ඇත

ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් -

(අ) සමාගමට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ (ඇත්නම්).

ගනුදෙනුවට ඇතුල් වීම;

(ආ) සමාගමට ඇතුළු වීමෙන් සිදුවන හානිය

ගනුදෙනුව;

(ඇ) අනෙකුත් පාර්ශවයන්ට අදාළ ප්‍රතිලාභ

ගනුදෙනුව; සහ

(ඈ) වෙනත් අදාළ කරුණු.

(3) ගනුදෙනුවක් වාණිජ නොවන ගනුදෙනුවක් විය හැකිය

මෙම කොටසේ අරමුණු -

(අ) සමාගමේ ණයහිමියෙක් ද නැද්ද යන්න a

ගනුදෙනුවේ පාර්ශවය; සහ

(ආ) ගණුදෙනුව බලපැවැත්වුවහොත් හෝ එය ක්‍රියාත්මක වුවද

නියෝගයක් නිසා බලාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වේ

උසාවියකින් සාදා ඇත.

(4) අරමුණු සඳහා ප්‍රතිවිරුද්ධ බව ඔප්පු නොකළහොත්

(1) උපවගන්තිය තුළ සිදු වූ ගනුදෙනුවක්

සීමා කරන ලද කාලසීමාව වරකට සාදා ඇති බවට උපකල්පනය කෙරේ

සමාගම වැටුණු නිසා ණය ගෙවීමට නොහැකි වූ විට

නියමිතයි.

සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය

පසෙකින් තැබීම

අවලංගු කළ හැකි

ගනුදෙනු සහ

ගාස්තු.3 7 0.

(1) ගනුදෙනුවක් වෙන් කිරීමට කැමති ඈවර කරන්නෙකු

367 වගන්තිය හෝ 369 වගන්තිය යටතේ හෝ ගාස්තුවක් යටතේ අවලංගු වේ

එය 368 වගන්තිය යටතේ අවලංගු විය යුතුය-

(අ) මෝසමක් මගින් අධිකරණයට දැන්වීමක් ගොනු කිරීම

එම බලපෑම ගනුදෙනුව සඳහන් කිරීම හෝ අය කිරීම

පසෙකට දැමිය යුතු අතර, ගනුදෙනුවකදී,

ඈවර කරන්නා කැමති දේපල හෝ වටිනාකම

ප්‍රතිසාධනය, සහ උපවගන්තිවල බලපෑම සැකසීම

මෙම කොටසෙහි (2), (3) සහ (4) ; සහ

(ආ) උසාවියේ ගොනු කර ඇති පරිදි දැන්වීමේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න

(අ) ඡේදය යටතේ, අනෙක් පාර්ශවයේ

ගනුදෙනුව හෝ ගාස්තුව ලබා දෙන්නා සහ හෝ

ඈවර කරන්නා වූ අනෙක් සෑම පුද්ගලයෙක්ම

දේපල හෝ වටිනාකම අයකර ගැනීමට කැමති වේ.

(2) පුද්ගලයෙක් -

(අ) පසෙකට දැමීමෙන් බලපාන්නේ කවුරුන්ද?

දැන්වීමෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ගනුදෙනුව හෝ ගාස්තුව;

සහ

(ආ) ගණුදෙනුව හෝ අයකිරීම බව සලකන්නේ කවුද?

අවලංගු කළ නොහැකි,

එම ගනුදෙනුව හෝ නියෝගයක් සඳහා උසාවියට අයදුම් කළ හැකිය

අයකිරීම, පැත්තකට නොයන්න.

(3) දැනුම්දීම ලබා දී ඇති පුද්ගලයෙකුට හැර

ගනුදෙනුව (2) උපවගන්තිය යටතේ උසාවියට අයදුම් කරන ලදී

නැතහොත් ගාස්තුව විසිවැනිදා වෙන් කළ සේ සලකනු ලැබේ

දැනුම්දීමේ සේවා දිනයෙන් පසු වැඩ කරන දිනය.

(4) එක් අයෙකු හෝ වැඩි ගණනක් අධිකරණයට අයදුම් කර ඇත්නම්

(2) උපවගන්තිය, ගනුදෙනුව හෝ ගාස්තුව සලකනු ලැබේ

අවසන් අයදුම්පත්රය ඇති දිනයේ වෙන් කළ යුතුය

උසාවිය වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග නොකළහොත් අවසාන වශයෙන් තීරණය කරනු ලැබේ.

වෙනත් නියෝග.3 7 1. 370 වගන්තිය යටතේ ගනුදෙනුවක් හෝ ගාස්තුවක් වෙන් කර ඇත්නම්, ද

උසාවියට පහත නියෝග එකක් හෝ කිහිපයක් කළ හැක:-

(අ) පුද්ගලයෙකුට ඈවර කරන්නාට ගෙවිය යුතු නියෝගයක්

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම පුද්ගලයාට ලැබෙන ප්‍රතිලාභවලට ගරු කිරීම

ගනුදෙනුව හෝ ගාස්තුව, සාධාරණ ලෙස නියෝජනය වන මුදල්

එම ප්‍රතිලාභ;

(ආ) පුද්ගලයෙකුට දේපල පැවරීමට අවශ්‍ය නියෝගයක්

සමාගමට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කළ යුතු ගනුදෙනුවේ කොටසක්;

(ඇ) සමාගමට දේපල පැවරීමට අවශ්‍ය නියෝගයක්

එම දේපල යෙදුම නියෝජනය කරන්නේ නම්

දේපල විකිණීමෙන් ලැබෙන ආදායම හෝ එසේ මාරු කරන ලද මුදල්;

(ඈ) දරන ලද ණයක් සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් නිකුත් කිරීමේ නියෝගයක් හෝ

සමාගම විසින් ලබා දෙන ඇපකරයක් හෝ ගාස්තුවක්;

(ඉ) ගිවිසුමක් පිහිටුවීම, පිහිටුවීම ප්‍රකාශ කිරීමේ නියෝගයක්

ගනුදෙනුවේ කොටසක් හෝ ඊට අදාළව හෝ ගාස්තුව හෝ නිශ්චිතව දක්වා ඇත

එවැනි ag හි විධිවිධාන reement, to have been void at and

ගිවිසුම අත්සන් කළ කාලයෙන් පසුව හෝ සහ

නිශ්චිත පසු කාලයකින් පසුව;

(ඊ) එවැනි ගිවිසුමක් ආකාරයෙන් වෙනස් කරන නියෝගයක්

නියෝගයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති අතර උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, ප්රකාශ කිරීම

එම ගිවිසුම බලපැවැත්වීමට සහ පසුව වෙනස් විය

ගිවිසුම ඇති කර ගත් කාලය හෝ ඊට පසුව සහ අ

නිශ්චිත පසු කාලය;

(උ) එවැනි ගිවිසුමක් හෝ නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කරන නියෝගයක්

එවැනි ගිවිසුමක විධිවිධාන බලාත්මක කළ නොහැකි වීම;

(ඌ) විසර්ජනය සඳහා ආරක්ෂාව ලබා දිය යුතු නියෝගයක්

මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද නියෝගයක්;

(i) පුද්ගලයෙකුගේ ප්‍රමාණය කොපමණද යන්න සඳහන් කරන නියෝගයක්

ගනුදෙනුවක් පසෙකට දැමීමෙන් හෝ ඇණවුමකින් බලපායි

මෙම වගන්තිය යටතේ සාදන ලද, ණයහිමියෙකු ලෙස හිමිකම් පෑමට හිමිකම් ඇත

ඈවර කිරීම.

අතිරේක

සම්බන්ධ විධිවිධාන

පසෙකට දැමීමට

ගනුදෙනු සහ

ගාස්තු.3 7 2.

(1) ගනුදෙනුවක් හෝ කරන ලද නියෝගයක් පසෙකට දැමීම

371 වගන්තිය යටතේ a හි මාතෘකාවට හෝ උනන්දුවට බලපාන්නේ නැත

එම පුද්ගලයා අත්පත් කරගත් දේපලෙහි පුද්ගලයා-

(අ) සමාගම හැර වෙනත් පුද්ගලයෙකුගෙන්;

(ආ) වටිනා සලකා බැලීම සඳහා; සහ

(ඇ) සද්භාවයෙන්.

(2) අයකිරීමක් හෝ යටතේ කරන ලද නියෝගයක් පසෙකට දැමීම

371 වගන්තිය පුද්ගලයෙකුගේ මාතෘකාවට හෝ උනන්දුවට බලපාන්නේ නැත

එම පුද්ගලයා අත්පත් කරගත් දේපල තුළ-

(අ) විකිණීමේ බලය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රතිඵලයක් ලෙස

ගාස්තුව ලබා දෙන්නා විසින්;

(ආ) වටිනා සලකා බැලීම සඳහා; සහ

(ඇ) සද්භාවයෙන්.

(3) දේපල ඈවර කරන්නා විසින් හෝ ඊට සමාන අයකර ගැනීම

වටිනාකම, 371 වගන්තිය යටතේ හෝ වෙනත් ඕනෑම වගන්තිය යටතේ වේවා

මෙම පනත හෝ වෙනත් පනතක් යටතේ හෝ කොටස් වශයෙන් හෝ

එසේ නොමැති නම්, සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ප්රතික්ෂේප කළ හැක-

(අ) සුවය අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයා

සද්භාවයෙන් දේපළ ලැබී ඇත

සාධාරණ ලෙස පැවති විශ්වාසය තුළ ඔහුගේ ස්ථාවරය වෙනස් කළේය

එම පුද්ගලයාට පැවරීම වලංගු ලෙස සිදු කර ඇති බවත්;

සහ

(ආ) අධිකරණයේ මතය අනුව, එය අසමාන වේ

ප්රතිසාධනය හෝ සම්පූර්ණයෙන් ප්රතිසාධනය කිරීම ඇණවුම් කරන්න.

තුළ අර්ථ නිරූපණය

සම්බන්ධය

මනාප සහ.3 7 3.

(1) 367 සහ 369 වගන්තිවල "ගනුදෙනු" සම්බන්ධයෙන් a

සමාගම, ඇතුළත් -

(අ) ප්රවාහනය හෝ මාරු කිරීම හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක්

සමාගම විසින් දේපල බැහැර කිරීම;

(ආ) ආරක්ෂාවක් හෝ ගාස්තුවක් ලබා දීම

සමාගමේ දේපල;

(ඇ) සමාගම විසින් වගකීමක් දැරීම;

(d) ක්රියාත්මක කිරීමේ සමාගම විසින් පිළිගැනීම

අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයක් යටතේ;

(ඉ) සමාගම විසින් මුදල් ගෙවීම

යටතේ මුදල් ගෙවීම ඇතුළුව

අධිකරණයක තීන්දුවක් හෝ නියෝගයක්.

(2) 367, 368 සහ 369 වගන්තිවල අරමුණු සඳහා

"නිශ්චිත කාල සීමාව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ-

(අ) සමඟ කරන ලද ගනුදෙනුවක දී

හෝ සම්බන්ධිත පුද්ගලයෙකුට ලබා දෙන ගාස්තුවක්-

(i) පෙර වසර දෙකක කාලය

එතීමේ ආරම්භය; සහ

(ii) පවතින සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

උසාවියෙන් තුණ්ඩය, දෙකේ කාලය

පෙත්සම ගොනු කිරීමට වසර ගණනාවකට පෙර

උසාවිය, කාල සීමාව සමඟ

ගොනු කරන දින සිට ආරම්භ වේ

එම පෙත්සම සහ දිනය අවසන් වේ

අධිකරණයේ නියෝගය කරන ලද;

[21, 12 හි

2025](ආ) වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවක-

(i) වසරක කාලයට පෙර

එතීේම් ආරම්භය; සහ

(ii) පවතින සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

උසාවිය විසින් තුවාල කරන ලදී, එක් කාල සීමාව

හි පෙත්සම ගොනු කිරීමට වසරකට පෙර

උසාවිය, කාල සීමාව සමඟ

ගොනු කරන දින සිට ආරම්භ වේ

එම පෙත්සම සහ දිනය අවසන් වේ

අධිකරණයේ නියෝගය කරන ලදී.

(3) (4) උපවගන්තිය සහ 367 වගන්තියේ අරමුණු සඳහා, a

පුද්ගලයා "සම්බන්ධිත පුද්ගලයෙක්", එම පුද්ගලයා නම්-

(අ) එම අවස්ථාවේ සිටි පුද්ගලයෙක්

ගනුදෙනුව, සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ ඒ

නාමිකයෙකු හෝ ඥාතියෙකු හෝ භාරකරුවෙකු සඳහා භාරකරුවෙකු හෝ භාරකරුවෙකු

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුගේ ඥාතියෙකු සඳහා;

(ආ) පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයෙකුගේ ඥාතියෙකු,

ගනුදෙනුවේ කාලය, පාලනය විය

සමාගම;

(ඇ) එම අවස්ථාවේ තිබූ තවත් සමාගමක්

හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් පාලනය කරනු ලබන ගනුදෙනුව

සමාගමක් හෝ නාමිකයෙක් හෝ ඥාතියෙක් හෝ භාරකරුවෙක්

සඳහා, හෝ ඥාතියෙකු සඳහා භාරකරු, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු

සමාගම;

(ඈ) එම අවස්ථාවේ තිබූ තවත් සමාගමක්

ගනුදෙනුව, අදාළ සමාගමක්.

(4) 367, 368 සහ 369 වගන්තිවල අරමුණු සඳහා

"සීමා කළ කාලය" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ-

(අ) මාසයකට පෙර කාලය

එතීමේ ආරම්භය; සහ

(ආ) තුවාල ලබන සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

අධිකරණය විසින් දක්වා, මාසයකට පෙර කාල සීමාව

සමඟ එක්ව අධිකරණයේ පෙත්සම ගොනු කිරීම

ගොනු කිරීමේ දිනයේ සිට ආරම්භ වන කාල සීමාව

එම පෙත්සමේ සහ එම දිනය අවසන් වේ

අධිකරණයේ නියෝගය කරන ලදී.

වැසීමට පෙර අනිසි භාවිතය සහ නිලධාරීන්ගේ වගකීම්

වංචාව යනාදිය. තුළ

අපේක්ෂා කිරීම

වංගු කිරීම.3 7 4.

(1) සමාගමක් විනාශ වූ විට, අතීතයේ සිටි පුද්ගලයෙක්

හෝ සමාගමේ වත්මන් නිලධාරියා සතුව ඇතැයි සැලකේ

පෙර වසර දෙක ඇතුළත වරදක් කළේ නම්

අවසන් කිරීමේ ආරම්භය, ඔහු සතුව ඇත-

(අ) සමාගමේ දේපලෙහි යම් කොටසක් සඟවා ඇත

රුපියල් දස දහසක් හෝ ඊට වැඩි වටිනාකමකට හෝ

සමාගමට ගෙවිය යුතු හෝ ණය සඟවා ඇත;

(ආ) හි කිසියම් කොටසක් වංචනික ලෙස ඉවත් කර ඇත

සමාගමේ දේපල දස දහසකට

රුපියල් හෝ ඊට වැඩි;

(ඇ) සඟවා, විනාශ කරන ලද, විකෘති කරන ලද හෝ අසත්‍ය කරන ලද

බලපාන හෝ සම්බන්ධ ඕනෑම පොතක් හෝ ලේඛනයක්

සමාගමේ දේපල හෝ කටයුතු;

(ඈ) කිසියම් පොතක හෝ ලේඛනයක කිසියම් ව්‍යාජ ඇතුළත් කිරීමක් කර ඇත

සමාගමේ දේපල වලට බලපාන හෝ සම්බන්ධ හෝ

කටයුතු;

(ඉ) වංචනික ලෙස වෙන් කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ සිදු කිරීම

බලපාන හෝ අදාළ ඕනෑම ලියවිල්ලක අතපසු වීම

සමාගමේ දේපල හෝ කටයුතු;

(f) කිසියම් දේපලක් උකස් කිරීම, ඇප කිරීම හෝ බැහැර කිරීම

මත ලබාගෙන ඇති සමාගමේ

ණය සහ ගෙවා නැත, හැර

උකස් කිරීම, උකස් කිරීම හෝ බැහැර කිරීම සාමාන්‍ය දෙයක් විය

සමාගමේ ව්‍යාපාරයේ පාඨමාලාව;

(උ) කිසියම් ත්‍යාගයක් සාදා හෝ කිරීමට හේතු

මාරු කිරීම හෝ අය කිරීම, හෝ හේතු වී ඇති හෝ

විරුද්ධව ඕනෑම ක්‍රියාත්මක කිරීමක් අයකිරීමේදී අනුදැන ඇත

සමාගමේ දේපල, චේතනාවෙන්

සමාගමේ ණය හිමියන්ට වංචා කිරීම; හෝ

(h) හි කිසියම් කොටසක් සඟවා හෝ ඉවත් කර ඇත

සමාගමේ දේපල සිට හෝ මාස දෙකක් ඇතුළත

කිසියම් අතෘප්තිමත් විනිශ්චයක දිනට පෙර හෝ

එරෙහිව ලබාගත් මුදල් ගෙවීම සඳහා නියෝගය

සමාගම, වංචා කිරීමේ චේතනාවෙන්

සමාගමේ ණයහිමියන්.

(2) එය ආරක්ෂාවක් -

(අ) (අ) ඡේදය යටතේ චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු සඳහා හෝ

(ඊ) (1) උපවගන්තිය, ඔහුට නොමැති බව ඔප්පු කිරීමට

වංචා කිරීමේ චේතනාව;

(ආ) (ඇ) ඡේදය යටතේ චෝදනා ලැබූ පුද්ගලයෙකු සඳහා හෝ

(d) උපවගන්තිය (1), ඔහුට නොමැති බව ඔප්පු කිරීමට

හි තත්ත්වය වසන් කිරීමේ චේතනාවෙන්

සමාගම හෝ නීතිය පරාජය කිරීමට.

(3) (1) උපවගන්තිය යටතේ වරදක් සිදු කරන පුද්ගලයෙක්

එකකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියනු ලැබේ

රුපියල් මිලියනයක් හෝ නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීමට

වසර පහක් හෝ එවැනි දඩයක් සහ සිරදඬුවමක් යන දෙකටම.

වංචනික වෙළඳාම.3 7 5.

(1) හානියට පත් සමාගමක කිසියම් ව්‍යාපාරයක්

දක්වා ණය හිමියන්ට වංචා කිරීමේ අරමුණින් සිදු කර ඇත

වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ හෝ ඕනෑම අයෙකුගේ සමාගමක් හෝ ණයහිමියන්

වංචනික අරමුණ, දැනුවත්ව සිටි සෑම පුද්ගලයෙක්ම a

ඒ ආකාරයෙන් ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට පක්ෂය,

වරදක් කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

මිලියනයකට නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් හෝ පහකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීම

වසර හෝ එවැනි දඩයක් සහ සිරගත කිරීම් දෙකටම.

(2) සමාගමක් අවසන් කිරීමේදී එය කොතැනද

සමාගමේ ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කර ඇති බව පෙනේ

සමාගමේ ණය හිමියන් වංචා කිරීමේ චේතනාවෙන් සිදු කරන ලදී

හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ ණයහිමියන් හෝ කිසියම් වංචාවක් සඳහා

අරමුණ, ඈවර කරන්නාගේ අයදුම්පත මත උසාවියට හැකිය

හෝ සමාගමේ ඕනෑම ණයහිමියෙකු, ඕනෑම පුද්ගලයෙකු බව ප්‍රකාශ කරන්න

ගෙනයාමට දැනුවත්ව පාර්ශ්වකරුවන් වූ අය

ඒ ආකාරයෙන් ව්‍යාපාරයක් වනු ඇත-

(අ) සඳහා එවැනි දායකත්වයක් ලබා දීමට බැඳී සිටී

සමාගමේ වත්කම්; හෝ

(ආ) එවැනි ණය හෝ වෙනත් සඳහා පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය

සමාගමේ වගකීම්,

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතිය හැකි පරිදි.

අධිකරණයේ බලය

පුද්ගලයන් අවශ්‍ය වේ

මුදල් ආපසු ගෙවීම හෝ

ආපසු දේපල.3 7 6.

(1) සමාගමක් අවසන් කිරීමේදී එය කොතැනද

සහභාගී වූ පුද්ගලයෙකු බව උසාවියට පෙනී යයි

සමාගම පිහිටුවීම හෝ ප්‍රවර්ධනය කිරීම හෝ අතීතය හෝ

වත්මන් අධ්‍යක්ෂ, කළමනාකරු, ඈවර කරන්නා හෝ ලබන්නා

සමාගම, වැරදි ලෙස යොදවා හෝ රඳවා තබා ගැනීම හෝ වගකීම් භාර ගැනීම හෝ

සමාගමේ මුදල් හෝ දේපල සඳහා වගකියනු ලැබේ, නැතහොත්

නොසැලකිලිමත්කම, පැහැර හැරීම හෝ රාජකාරිය හෝ විශ්වාසය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වීම

සමාගමට අදාළව, අයදුම්පත මත උසාවියට හැකිය

ඈවර කරන්නෙකුගේ හෝ ණයහිමියෙකුගේ හෝ කොටස් හිමියෙකුගේ-

(අ) ප්‍රවර්ධකයාගේ හැසිරීම ගැන විමසන්න,

අධ්‍යක්ෂ, කළමනාකරු, ඈවර කරන්නා, හෝ ග්‍රාහකයා; සහ

(ආ) එම පුද්ගලයාට නියෝග කරන්න-

(i) මුදල් ආපසු ගෙවීමට හෝ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හෝ

දේපල හෝ එහි යම් කොටසක් පොලී සමග a

උසාවිය සාධාරණ ලෙස සිතන්නේ යැයි තක්සේරු කරන්න; හෝ

(ii) එවැනි මුදලක් වත්කම්වලට දායක කිරීමට

වන්දි මාර්ගයෙන් සමාගමේ

අධිකරණය සාධාරණ ලෙස සිතන පරිදි; හෝ

(ඇ) ණයහිමියෙකු විසින් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන ස්ථානයේ

එම පුද්ගලයාට මුදල් ගෙවීමට හෝ මාරු කිරීමට නියෝග කිරීම හෝ

දේපල හෝ එහි යම් කොටසක් පොලී අනුපාතයකට

උසාවිය සිතන්නේ ණයහිමියාට පමණි.

(2) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන පවා බලපැවැත්විය යුතුය

හැසිරීම මේ යටතේ වරදක් විය හැකි වුවද

පනත.

(3) මුදල් ගෙවීම සඳහා නියෝගයක් y යටතේ සාදා ඇත

මෙම කොටස, එය බංකොලොත්භාවයේ අරමුණු සඳහා විය යුතුය

ආඥාපනත (Cap. 97), සඳහා විනිශ්චයක් ලෙස සලකනු ලැබේ

කොටසේ සඳහන් ණයක් හෝ මුදල් ඉල්ලුමක් අයකර ගැනීම

එම ආඥාපනතේ 12.

වියාචනය

බර සහිත දේපල.3 7 7.

(1) සමාගමක දේපලෙහි යම් කොටසක්

කපා හැරීම සමන්විත වන්නේ බර පැටවූ ඕනෑම ඉඩමකි

සමාගම්වල කොටස් හෝ කොටස්වල බර ගිවිසුම් සමඟ,

ලාභ නොලබන ගිවිසුම් හෝ වෙනත් දේපලක්

විකිණිය නොහැකි හෝ පහසුවෙන් විකිණිය නොහැකි, එහි බැඳීම හේතුවෙන්

ඕනෑම බරක් ඉටු කිරීමට එහි හිමිකරු

ක්රියා කිරීම, හෝ කිසියම් මුදලක් ගෙවීමට, ඈවර කරන්නා

සමාගමේ, ඔහු උත්සාහ කර ඇතත්

දේපල විකිණීමට හෝ අත්පත් කර ගෙන ඇත, හෝ

ඊට අදාළව කිසියම් හිමිකාර ක්‍රියාවක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත,

අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව සහ විධිවිධානවලට යටත්ව

මෙම කොටස, ඇතුළත ඕනෑම අවස්ථාවක ඔහු විසින් අත්සන් කර ලිවීමෙන්

ආරම්භ කළ දින සිට මාස දොළහක්

අවසන් කිරීම හෝ අවසර දිය හැකි දිගු කාලයක්

උසාවිය, දේපල ප්රතික්ෂේප කරන්න:

සපයා ඇති පරිදි, එවැනි දේපලක් පැමිණ නැති තැන

සිට මාසයක් ඇතුළත ඈවර කරන්නාගේ දැනුම

වංගු කිරීම ආරම්භ වූ දිනය, බලය

මෙම විධිවිධාන යටතේ දේපල ප්රතික්ෂේප කිරීම

කොටස මාස දොළහක් ඇතුළත ඕනෑම අවස්ථාවක ක්‍රියාත්මක කළ හැක

ඔහු ඒ ගැන දැනුවත් වූ දින සිට, හෝ

උසාවියෙන් අවසර දිය හැකි දීර්ඝ කාල සීමාව.

(2) වියාචනය මගින් තීරණය කිරීමට ක්‍රියාත්මක විය යුතුය

වියාචනය කළ දිනය, අයිතිවාසිකම්, පොලී සහ වගකීම්

සමාගම සහ සමාගමේ දේපල, තුළ හෝ

ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද දේපලවලට ගරු කිරීම, නමුත් එසේ හැර, එසේ නොකළ යුතුය

මුදා හැරීමේ අරමුණ සඳහා අවශ්ය වන පරිදි

සමාගම සහ වගකීම් වලින් සමාගමේ දේපල,

වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ අයිතිවාසිකම් හෝ වගකීම් වලට බලපායි.

(3) ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අවසර දීමට පෙර හෝ උසාවිය, මැයි

උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයින්ට එවැනි දැනුම්දීම් ලබා දීම අවශ්‍ය වේ

එවැනි නිවාඩු ලබා දීමේ කොන්දේසියක් ලෙස එවැනි කොන්දේසි පැනවීම

සහ අධිකරණය වැනි කාරණය සම්බන්ධයෙන් වෙනත් නියෝගයක් කරන්න

නිකම් හිතනවා.

(4) ඈවර කරන්නාට කිසිවක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අයිතියක් නැත

ඕනෑම අවස්ථාවක, මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ දේපල

විසින් ඔහුට ලිඛිතව අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කර ඇත

ඔහුට අවශ්‍ය දේපල ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද නැද්ද යන්න තීරණය කරන්න, සහ

ඈවර කරන්නා දින විසිඅටක කාලයක් තුළ නැත

අයදුම්පත ලැබුණු දින සිට හෝ තවත්

උසාවිය විසින් අවසර දිය හැකි කාල සීමාව, වෙත නොතීසි ලබා දී ඇත

වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන අයදුම්කරු

ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අවසර දීම සඳහා උසාවිය සහ කොන්ත්‍රාත්තුවක් සම්බන්ධයෙන්,

අයදුම්පතක් ලැබුණු පසු ඈවර කරන්නා ලෙස

ඉහත කී කාල සීමාව තුළ හෝ ඉදිරි කාල සීමාව තුළ නොවේ

[21, 12 හි

2025] කොන්ත්‍රාත්තුව බැහැර කිරීම, සමාගම සලකනු ලැබේ

එය සම්මත කර ඇත.

(5) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ ඉල්ලීම මත අධිකරණයට හැකිය,

ඈවර කරන්නාට එරෙහිව, ප්‍රතිලාභයට හෝ විෂයට හිමිකම් ඇත

සමාගම සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුමක බරට, සාදන්න

වැනි කොන්දේසි මත කොන්ත්රාත්තුව අවලංගු කිරීමේ නියෝගයක්

නොවන අය සඳහා හානි පාර්ශවයක් විසින් හෝ ගෙවීම

කොන්ත්රාත්තුවේ කාර්ය සාධනය, හෝ වෙනත් ආකාරයකින් උසාවිය ලෙස

සාධාරණ ලෙස සිතන අතර, එවැනි නියෝගයක් යටතේ ගෙවිය යුතු ඕනෑම හානියක්

එවැනි ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඔහු විසින් ණයක් ලෙස ඔප්පු කළ හැක

වංගු කිරීම.

(6) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පතක් මත අධිකරණයට හැකිය

එක්කෝ හිමිකම් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ඕනෑම දේපලක් සඳහා කිසියම් උනන්දුවක් දක්වන බව හෝ වේ

සම්බන්ධයෙන් මෙම පනත මගින් නිදහස් නොකළ ඕනෑම වගකීමක් යටතේ

හිමිකම් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ඕනෑම දේපලක් සහ එවැනි ඕනෑම අයෙකුට ඇසීමෙන්

එය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි, දේපල පැවරීම සඳහා නියෝගයක් කරන්න

තුළ හෝ හිමිකම් ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට දේපල ලබා දීම

ඒ සඳහා, හෝ එය හුදෙක් දේපළ බව පෙනෙන්නේ කාටද?

එවැනි අය සඳහා වන්දි වශයෙන් ලබා දිය යුතුය

ඉහත කී පරිදි වගකීම හෝ ඔහු වෙනුවෙන් භාරකරුවෙකු සහ එවැනි මත

උසාවිය සාධාරණ ලෙස සිතන කොන්දේසි සහ එවැනි ඕනෑම භාරදීමක් මත

ඇණවුමක් සිදු කරන විට, එහි අඩංගු දේපල

ඒ අනුව ඒ වෙනුවෙන් නම් කර ඇති පුද්ගලයාට හිමි වේ

අරමුණ සඳහා කිසිදු ප්‍රවාහනයක් හෝ පැවරීමක් නොමැතිව:

සපයා ඇති පරිදි, හිමිකම් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද දේපල අ

බදු දීමේ ස්වභාවය, උසාවිය විසින් පැවරුම් නියෝගයක් ලබා නොදෙනු ඇත

සමාගම යටතේ හිමිකම් කියන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පක්ෂව,

උප බදුකරු ලෙස හෝ උකස් ලෙස වුවත්, මත හැර

එම පුද්ගලයා සෑදීමේ කොන්දේසි-

(අ) එකම වගකීම් සහ වගකීම් වලට යටත් වේ

සමාගම යටත් වූ ඒවා ලෙස

හි දේපල සම්බන්ධයෙන් බදු යටතේ

අවසන් කිරීම ආරම්භ වන දිනය ; හෝ

(ආ) අධිකරණය සුදුසු යැයි සිතන තැනට පමණක් යටත් වේ

බදු දීම වැනි සමාන වගකීම් සහ වගකීම්

එම දිනයේදී එම පුද්ගලයාට පවරා තිබුණි

සහ ඕනෑම අවස්ථාවක (අවශ්‍ය නම්) කල්බදු ලෙස

සමන්විත වී තිබුණේ අයිතියට ඇතුළත් වූ දේපළ පමණි

ඇණවුම, සහ ඕනෑම උප බදුකරුවෙකු හෝ උකස් කරුවෙකු පිළිගැනීමට අකමැති වීම

එවැනි කොන්දේසි මත පැවරුම් නියෝගයක් සියල්ලෙන් බැහැර කරනු ලැබේ

දේපල, සහ එහි ඇති ස්ථානය පිළිබඳ උනන්දුව සහ ආරක්ෂාව

සමාගම යටතේ හිමිකම් කියන කිසිවෙක් කැමති නැත

එවැනි කොන්දේසි මත නියෝගයක් පිළිගන්න, උසාවියට ඇත

සමාගමේ වත්ත සහ උනන්දුව පැවරීමේ බලය

පුද්ගලිකව හෝ අ

නියෝජිත චරිතය, සහ ඔහු විසින්ම හෝ ඒකාබද්ධව

බදු දෙන්නාගේ ගිවිසුම් ඉටු කිරීමට සමාගම සමඟ

සියලුම වතු වලින් බදු දීම, නිදහස් කිරීම සහ නිදහස් කිරීම,

විසින් නිර්මාණය කරන ලද බර සහ රුචිකත්වයන්

සමාගම.

(7) වියාචනයක මෙහෙයුමකින් තුවාල වූ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ලෙස සලකනු ලැබේ

තුවාලයේ ප්රමාණයට සමාගමේ ණයහිමියා, සහ

ඒ අනුව එම මුදල ණයක් ලෙස ඔප්පු කළ හැක

දක්වා.

අයිතිවාසිකම් සීමා කිරීම

ලෙස ණයහිමියාගේ

ක්රියාත්මක කිරීම හෝ

නඩුවේ ඇමුණුම

සමාගමේ.3 7 8.

(1) ණයහිමියෙකුට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කිරීමක් නිකුත් කර ඇති අවස්ථාවක

සමාගමක භාණ්ඩ හෝ ඉඩම් හෝ නියමිත ණය අනුයුක්ත කර ඇත

සමාගමට සහ සමාගම පසුව තුවාල ලබා ඇත

දක්වා, ප්රතිලාභය රඳවා ගැනීමට ඔහුට අයිතියක් නැත

ඔහු සම්පූර්ණ කර නොමැති නම්, සමාගම ක්‍රියාත්මක කිරීම

දිනට පෙර ක්රියාත්මක කිරීම හෝ ඇමුණුම

වංගු කිරීමේ ආරම්භය:

එය සපයා ඇත -

(අ) කිසියම් ණයහිමියෙකුට දැනුම් දී ඇති අවස්ථාවක, a

යෝජනාවක් කැඳවා ඇති රැස්වීම

මක්නිසාද යත් ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම යෝජනා කළ යුතුය

ණයහිමියා විසින් දැනුම් දුන් දිනය

පෙර විධිවිධානවල අරමුණු, විය

ආරම්භ කරන දිනය වෙනුවට ආදේශ කර ඇත

වංගු කිරීම;

(ආ) සද්භාවයෙන් මිලදී ගන්නා අයෙකි

සමාගමක ඕනෑම භාණ්ඩයක් අධිකරණ නියෝගයක් මත විකිණීම

මරණ දණ්ඩනය අය කර ඇති අතර, එය සියල්ලටම යටත් වේ

නඩු වලට එරෙහිව ඔවුන්ට හොඳ මාතෘකාවක් ලබා ගනී

ඈවර කරන්නා;

(ඇ) මෙහි විධිවිධාන මගින් ලබා දී ඇති අයිතිවාසිකම්

ඈවර කරන්නාගේ උපවගන්තිය මගින් වෙන් කළ හැක

ණය හිමියාට පක්ෂව උසාවිය, එතරම් දුරට

සහ අධිකරණය සිතිය හැකි කොන්දේසි වලට යටත්ව

සුදුසු.

(2) මෙම වගන්තියේ අරමුණු සඳහා, එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කිරීම

අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ විකිණීමෙන් භාණ්ඩ සම්පූර්ණ කිරීමට ගත යුතුය.

සහ ණයක් ඇමුණුමක් ලෙස සලකනු ලැබේ

ණය ලැබීමෙන් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමකින් සම්පූර්ණ කර ඇත

ඉඩමට විරුද්ධ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමෙන් සම්පූර්ණ කළ බව සලකනු ලැබේ.

සහ සාධාරණ පොලී අවස්ථාවක, පත්වීම මගින්

ග්‍රාහකයෙකුගේ.

(3) මෙම කොටසෙහි "භාණ්ඩ" යන ප්‍රකාශනයට සියල්ල ඇතුළත් වේ

චංචල දේපල.

(4) මෙම වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට අදාළ නොවේ

හෝ යම් දේපලකට එරෙහිව ඇමුණුම මගින් හෝ ප්‍රතිලාභය සඳහා

ඒ සම්බන්ධයෙන් අයකිරීමකට හිමිකම් ඇති ණයහිමියෙක්

දේපල.

රාජ්‍ය මූල්‍ය රාජකාරිය

ගත් භාණ්ඩ

ක්‍රියාත්මක කිරීම.3 7 9.

(1) (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඕනෑම තැනක

සමාගමක භාණ්ඩ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සහ ඊට පෙර ගනු ලැබේ

කුවිතාන්සියක් මගින් එය විකිණීම හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් කිරීම

හෝ බද්දේ සම්පූර්ණ මුදල අයකර ගැනීම, දැනුම් දෙනු ලැබේ

තාවකාලික ඈවර කරන්නෙකු වූ මූල්‍ය වර්ෂයේදී

පත් කරන ලද හෝ අවසන් කිරීමේ නියෝගයක් කර ඇති බව හෝ

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා යෝජනාවක් සම්මත කර ඇති බව,

පිස්කල් විසින් එසේ අවශ්‍ය වූ විට, භාණ්ඩ බෙදා හැරීම සහ

අත් අඩංගුවට ගත් හෝ අර්ධ වශයෙන් සෑහීමකට පත්වන ඕනෑම මුදලක්

ඈවර කරන්නාට ක්‍රියාත්මක කිරීම, නමුත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය

එසේ බෙදා හරින ලද භාණ්ඩ හෝ මුදල් මත පළමු අයකිරීම විය යුතුය.

සහ ඈවර කරන්නාට භාණ්ඩ හෝ ප්‍රමාණවත් කොටසක් විකිණීමට හැකිය

එම චෝදනාව තෘප්තිමත් කිරීමේ අරමුණින්.

(2) (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, එහිදී

ඉක්මවන මුදලකට තීන්දුවක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

සමාගමක භාණ්ඩ රුපියල් දෙසිය පනහකි

ෆිස්කල් විකිණීම වැළැක්වීම සඳහා විකුණනු ලැබේ හෝ මුදල් ගෙවනු ලැබේ

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැය ආදායමෙන් අඩු කළ යුතුය

විකිණීම හෝ ගෙවූ මුදල් සහ ඉතිරිය රඳවා තබා ගැනීම

දින දහහතරක්, සහ එම කාලය ඇතුළත නම් දැනුම් දීමක් ලබා දෙනු ලැබේ

සමාගම අවසන් කිරීම සඳහා ඔහු පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළේය

ඉදිරිපත් කර ඇති හෝ කැඳවා ඇති රැස්වීමක්

ස්වේච්ඡාවෙන් යෝජනාවක් යෝජනා කිරීමට නියමිත ය

සමාගම අවසන් කර ඇණවුමක් සිදු කරනු ලැබේ හෝ අ

යෝජනාව සම්මත කර ඇත, නඩුව විය හැකි පරිදි, වංගු කිරීම සඳහා

සමාගමට ඉහලින්, ෆිස්කල් විසින් ඉතිරි මුදල ගෙවිය යුතුය

r සඳහා හිමිකම් ඇති ඈවර කරන්නා විරුද්ධ ලෙස එය අනුභව කරන්න

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ණයහිමියා.

(3) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන මගින් ලබා දී ඇති අයිතිවාසිකම්

ඈවර කරන්නා අධිකරණයට පක්ෂව වෙන් කළ හැක

ණයහිමියා, එවැනි ප්‍රමාණයකට සහ එවැනි කොන්දේසි වලට යටත්ව

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතිය හැකිය.

(4) මෙම කොටසෙහි "භාණ්ඩ" යන ප්‍රකාශනයට සියල්ල ඇතුළත් වේ

චංචල දේපල සහ "ෆිස්කල්" යන ප්‍රකාශනයට ඕනෑම දෙයක් ඇතුළත් වේ

රිට් හෝ වෙනත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින නිලධාරියා

ක්‍රියාවලිය.

(5) මෙම කොටසෙහි කිසිවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමකට අදාළ නොවේ

විසින් හෝ ඒ සඳහා කිසියම් දේපලකට එරෙහිව ක්‍රියාවලිය හෝ ඇමුණුම

ණයහිමියාගේ ප්‍රතිලාභය, සම්බන්ධව අයකිරීමකට හිමිකම් ඇත

එම දේපලෙන්.

වැරදි කිරීමට පෙර හෝ අවසන් කිරීමේ පාඨමාලාවේදී

නිලධාරීන්ගේ වැරදි

සමාගම් වල

ඈවර කිරීම.3 8 0.

(1) යම් පුද්ගලයෙක් හිටපු හෝ වත්මන් නිලධාරියෙකු වන අවස්ථාවක, a

කොමිස් කරන අවස්ථාවේ සමාගම

මගින් හෝ යටතේ හෝ චෝදනා එල්ල වන වරද අවසන් වේ

අධිකරණයේ අධීක්ෂණය හෝ ස්වේච්ඡාවෙන්, හෝ පසුව වේ

උසාවියෙන් හෝ පසුව කපා හැරීමට නියෝග කළේය

ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම සඳහා යෝජනාවක් සම්මත කරයි-

(අ) ඔහුගේ උපරිම දැනුමට අනුව නොවේ

විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම හා සත්‍ය වශයෙන්ම ඈවර කරන්නාට දන්වන්න

සියලු දේපල, චංචල සහ නිශ්චල,

සමාගම, සහ කෙසේද සහ කාටද සහ කුමක් සඳහාද

සලකා බැලීම සහ සමාගම බැහැර කළ විට

එහි ඇති කොටස හැර, එහි ඕනෑම කොටසක

සාමාන්‍ය පාඨමාලාවේ දී බැහැර කරනු ලැබේ

සමාගමේ ව්‍යාපාර;

(ආ) ඈවර කරන්නාට හෝ ඔහු ලෙස භාර නොදේ

යොමු කරයි, චංචල සහ

ඔහුගේ මෙන් සමාගමේ නිශ්චල දේපල

භාරකාරත්වය හෝ ඔහුගේ පාලනය යටතේ, සහ ඔහු කවුද

ලබා දීමට නීතියෙන් නියම කර ඇත;

(ඇ) ඈවර කරන්නාට හෝ ඔහු ලෙස භාර නොදේ

මෙහෙයවයි, ඔහුගේ භාරයේ ඇති සියලුම පොත් සහ පත්‍රිකා හෝ

සමාගමට අයත් ඔහුගේ පාලනය යටතේ සහ

ඔහු ලබා දීමට නීතියෙන් නියම කර ඇති;

(ඈ) ඕනෑම ද්‍රව්‍යමය අතපසුවීමක් සිදු කරයි

සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධ ප්‍රකාශය;

(ඉ) ව්‍යාජ ණයක් ඇති බව දැන ගැනීම හෝ විශ්වාස කිරීම

ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් ඔප්පු කර ඇත,

දැනුම් දීමට මාසයක කාලයක් අසමත් වේ

එහි ඈවර කරන්නා;

(ඊ) ආරම්භ කළ දිනට පසුව

අවසන් වීම, ඕනෑම පොතක් නිෂ්පාදනය කිරීම වළක්වයි

හෝ දේපල කෙරෙහි බලපාන හෝ සම්බන්ධ කඩදාසි හෝ

සමාගමේ කටයුතු;

(උ) ආරම්භ කළ දිනට පසුව

අවසන් කිරීම හෝ ණය හිමියන්ගේ ඕනෑම රැස්වීමකදී

මාස දොළහක් ඇතුළත සමාගම

ආරම්භක දිනයට පෙර වහාම

අවසන් වීම, ඕනෑම දෙයක් ගිණුම් කිරීමට උත්සාහ කිරීම

ෆැක්ටිස් විසින් සමාගමේ දේපලෙහි කොටසක්

පාඩු හෝ වියදම්;

(h) වහාම මාස දොළහක් ඇතුළත ඇත

ආරම්භ කරන දිනට පෙර

අවසන් කිරීම හෝ ඉන් පසුව ඕනෑම අවස්ථාවක, ඕනෑම අසත්‍යයක් මගින්

නියෝජනය හෝ වෙනත් වංචා, ලබා ගත් ඕනෑම

සමාගම වෙනුවෙන් හෝ ඒ වෙනුවෙන් දේපල

සමාගම පසුව නොකරන ණය

ගෙවන්න;

(i) ඊට පෙර මාස දොළහක් ඇතුළත

අවසන් කිරීම ආරම්භ කරන දිනය හෝ

ඉන් පසුව ඕනෑම අවස්ථාවක, බොරු මවාපෑම යටතේ

සමාගම සිය ව්‍යාපාරය කරගෙන යන බව,

සමාගම වෙනුවෙන් හෝ ණය මත ලබා ගනී,

සමාගම නොකරන ඕනෑම දේපලක්

පසුව ගෙවන්න; හෝ

(j) කිසියම් ව්‍යාජ නියෝජනයක් හෝ වෙනත් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරු වේ

හි කැමැත්ත ලබා ගැනීමේ අරමුණින් වංචාව

සමාගමේ ණයහිමියන් හෝ ඔවුන්ගෙන් ඕනෑම කෙනෙකුට

හි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගිවිසුමක්

සමාගම හෝ අවසන් වීමට,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර, වරදකරු වීම මත

(h), (i) සහ ඡේදවල සඳහන් වැරදි සම්බන්ධයෙන්

(j), රුපියල් මිලියනයකට නොවැඩි දඩයකට යටත් විය යුතුය

වසර පහකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීම හෝ දක්වා

එවැනි දඩයක් සහ සිරගත කිරීමක්, සහ ඕනෑම අවස්ථාවක

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ වෙනත් වරදක් වේ

රුපියල් ලක්ෂ පහකට නොවැඩි දඩයකට යටත් වේ

හෝ වසර දෙකකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීමට හෝ

එවැනි දඩයක් සහ සිරගත කිරීම් දෙකටම:

එය යටතේ චෝදනාවක් සඳහා හොඳ ආරක්ෂාවක් වනු ඇත

සඳහා (a), (b), (c), (d) සහ (i) ඡේදවල විධිවිධාන

ඔහුට වංචා කිරීමේ චේතනාවක් නොමැති බව ඔප්පු කිරීමට චෝදනා කළ අතර, ඒ

එය ඔප්පු කිරීමට (f) ඡේදයේ විධිවිධාන යටතේ අය කරන්න

යේ තත්ත්වය වසන් කිරීමට ඔහුට කිසිම අදහසක් තිබුණේ නැත

සමාගම හෝ නීතිය පරාජය කිරීමට.

(2) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා, "නිලධාරි" යන ප්‍රකාශය

ඒ අනුව ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් කළ යුතුය

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන්ට ඇති උපදෙස් හෝ උපදෙස්

ක්‍රියා කිරීමට පුරුදු වී ඇත.

වගකීම කොහෙද

නිසි ගිණුම් වේ

තබා නැත.3 8 1.

(1) සමාගමක් අවසන් කිරීමේදී එය කොතැනද යන්න

විසින් නිසි ගිණුම් පොත් තබා නොතිබූ බව පෙන්වා දී ඇත

සම වහාම වසර දෙකක කාලය පුරාවට mpany

අවසන් කිරීම ආරම්භ වන දිනට පෙර, හෝ

සමාගම සංස්ථාගත කිරීම අතර කාලය සහ

අවසන් කිරීම ආරම්භ වන දිනය, කුමක් වුවත්

කෙටි, පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

ඔහු අවංකව ක්‍රියා කළ බව සහ ඒ බව පෙන්වන්නේ නම් මිස

සමාගමේ ව්‍යාපාරයේ තත්වයන්

පෙරනිමියෙන් ගෙන යනු නොවැළැක්විය හැකි විය, වැරදිකරු විය

වරදක් වන අතර දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතු නොවේ

රුපියල් ලක්ෂය ඉක්මවයි.

(2) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා නිසි පොත්

හි ගිණුම් තබා නොමැති බව සලකනු ලැබේ

ඕනෑම සමාගමක නඩුව, එවැනි තබා නොමැති නම්

ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සහ පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය පොත් හෝ ගිණුම්

වෙළඳාමේ ගනුදෙනු සහ මූල්‍ය තත්ත්වය හෝ

අඩංගු පොත් ඇතුළුව සමාගමේ ව්‍යාපාරය

සියලුම මුදල් පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් විස්තර සහිතව දිනෙන් දින ඇතුළත් කිරීම්

ලැබුණු සහ මුදල් ගෙවා, සහ වෙළඳාම හෝ ව්‍යාපාරය කොහේද

භාණ්ඩ, ප්‍රකාශය හෝ වාර්ෂික කොටස් ගනුදෙනු කිරීමට සම්බන්ධ වී ඇත-

ගැනීම් සහ (මාර්ගයෙන් විකුණනු ලබන භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් හැර

සාමාන්‍ය සිල්ලර වෙළඳාම) විකුණන ලද සහ මිලදී ගත් සියලුම භාණ්ඩ,

භාණ්ඩ සහ එහි ගැනුම්කරුවන් සහ විකුණුම්කරුවන් පෙන්වයි

එම භාණ්ඩ සහ එම ගැනුම්කරුවන් සක්‍රීය කිරීමට ප්‍රමාණවත් විස්තර

සහ විකුණුම්කරුවන් හඳුනා ගත යුතුය.

නඩු පැවරීම

වැරදි කරන නිලධාරීන්

සහ සාමාජිකයින්

සමාගම.3 8 2.

(1) එය වංගු කිරීමේදී උසාවියට පෙනී සිටින තැන

අධිකරණයේ අධීක්ෂණයට යටත්ව හෝ යටත්ව, එනම් ඕනෑම

සමාගමේ හිටපු හෝ වත්මන් නිලධාරියෙකු හෝ ඕනෑම කොටස් හිමියෙකු

සමාගම සම්බන්ධයෙන් කිසියම් වරදකට වැරදිකරු වී ඇත

ඔහු සාපරාධී වගකීමකට යටත් වන්නේ, උසාවියට, එක්කෝ

අවසන් කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පත

එහිම චලිතය, ඈවර කරන්නා තමා වෙත යොමු කරන්න

වැරදිකරුට නඩු පවරන්න හෝ කාරණය යොමු කිරීමට

නීතිපති - ජනරාල්.

(2) එය ඈවර කරන්නාට දිස්වන තැන a

ඕනෑම අතීතයක් හෝ වර්තමානයක් හෝ ඕනෑම දෙයක් ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම

සමාගමේ කොටස් හිමියා කිසියම් වරදකට වැරදිකරු වී ඇත

ඔහු සාපරාධී වගකීම් දරන සමාගම සම්බන්ධයෙන්,

ඔහු වහාම එම කාරණය නීතිපතිවරයාට වාර්තා කළ යුතුය

සහ එවැනි තොරතුරු ඔහුට ලබා දී ඔහුට ලබා දිය යුතුය

එවැනි ප්රවේශය සහ පරීක්ෂා කිරීම සහ ගැනීම සඳහා පහසුකම්

ඕනෑම ලේඛනයක පිටපත්, තොරතුරු හෝ ලේඛන

ඈවර කරන්නා සන්තකයේ හෝ පාලනය යටතේ සහ

ඔහුට අවශ්‍ය විය හැකි පරිදි, අදාළ කාරණය සම්බන්ධයෙන්.

(3) හි විධිවිධාන යටතේ කිසියම් වාර්තාවක් සාදනු ලැබුවහොත්

උපවගන්තිය (2) නීතිපතිවරයාට, ඔහු සිතන්නේ නම් හැකිය

Fit, විමර්ශනය සඳහා කාරණය රෙජිස්ට්රාර් වෙත යොමු කරන්න, සහ

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් එම කාරණය විමර්ශනය කරනු ලබන අතර මැයි

එය සුදුසු යැයි ඔහු සිතන්නේ නම්, අධිකරණයට අයදුම් කරන්න

ඔහු හෝ විසින් නම් කරන ලද ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ලබා දෙන නියෝගයක් සඳහා

සමාගම සම්බන්ධයෙන් ඔහු අරමුණු සඳහා

සම්බන්ධව, කටයුතු විමර්ශනය කිරීමේ එවැනි සියලු බලතල

මෙම පනත මගින් සපයා ඇති පරිදි සමාගම a

උසාවිය අවසන් කිරීම.

(4) යටතේ නීතිපතිවරයා වෙත කිසියම් වාර්තාවක් මත

(2) උපවගන්තියේ විධිවිධාන, එය නීතිඥවරයාට පෙනී යයි-

සාමාන්‍ය පරිදි නඩුව ක්‍රියා කරන එකක් නොවන බව

ඔහු විසින් ගත යුතු ය, ඔහු ඈවර කරන්නාට දැනුම් දිය යුතු ය

ඒ අනුව සහ පසුව, පෙරට යටත්ව

අධිකරණයේ අනුමැතිය, ඈවර කරන්නා විසින්ම ගත හැකිය

වැරදිකරුට එරෙහිව නඩු.

(5) ස්වේච්ඡාවෙන් අධිකරණයට පෙනී සිටින තැන

ඕනෑම අතීත හෝ වර්තමාන නිලධාරියෙකු හෝ ඕනෑම අයෙකු අවසන් කිරීම

ඉහත කී පරිදි සමාගමේ කොටස් හිමියා වරදකරු වී ඇත.

එම කාරණය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත්

යටතේ නීතිපතිවරයා වෙත ඈවර කරන්නා විසින් සාදන ලදී

(2) උපවගන්තියේ විධිවිධාන, අධිකරණය විසින්, මත

අවසන් කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පත

තමන්ගේම යෝජනාවක්, එවැනි වාර්තාවක් සෑදීමට ඈවර කරන්නාට යොමු කරන්න,

සහ ඒ අනුව සකස් කෙරෙන වාර්තාවක් මත, විධිවිධාන

මෙම වගන්තිය වාර්තාව ඇති ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වේ

උපවගන්තිය (2) හි විධිවිධාන අනුව සිදු කරන ලදී.

(6) යම් කරුණක් වාර්තා කර ඇත්නම් හෝ යොමු කරන්නේ නම්

මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ නීතිපති,

නීතිපතිවරයා සලකන්නේ මෙම නඩුව අ

නඩු පැවරිය යුතුය, ඔහු විසින් පිහිටුවනු ලැබිය යුතුය

ඒ අනුව කටයුතු, සහ එය රාජකාරිය විය යුතුය

ඈවර කරන්නා සහ සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙකුගේම සහ නියෝජිතයෙකුගේ

අතීතය සහ වර්තමානය (චූදිතයන් හැර).

ක්‍රියා පටිපාටිය) සම්බන්ධව ඔහුට සියලු සහාය ලබා දීම

ඔහුට සාධාරණ ලෙස ලබා දිය හැකි නඩු පැවරීම.

මෙම උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා, අධිවේගී අයන "නියෝජිත"

සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම එකක් ඇතුළත් කර ඇතැයි සැලකේ

සමාගමේ බැංකුකරු හෝ නීතිඥවරයා සහ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

සමාගම විසින් විගණකවරයෙකු ලෙස සේවයේ යොදවා ඇත, එම පුද්ගලයා වේවා

සමාගමේ නිලධාරියෙක් හෝ නොවේ.

(7) යම් පුද්ගලයෙක් උදව් කිරීමට අපොහොසත් වන හෝ නොසලකා හරින විට

(6) උපවගන්තිය මගින් නියම කර ඇති ආකාරයට, අධිකරණයට කළ හැක

නීතිපතිවරයාගේ අයදුම්පත, එම පුද්ගලයා මෙහෙයවන්න

එම උපවගන්තියේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට,

සහ ඒ සම්බන්ධව එවැනි යම් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්

ඈවර කරන්නා, අසාර්ථක බව පෙනී යන්නේ නම් මිස, උසාවියට හැකිය

හෝ ඈවර කරන්නා ඇතුළු නොවීම හේතුවෙන් අනුකූල වීම නොසලකා හැරීම සිදු විය

ඔහුට හැකියාව ලබා දීම සඳහා සමාගමේ ප්‍රමාණවත් වත්කම් ඔහුගේ අතේ

එසේ කිරීමට, අයදුම් කිරීමේ පිරිවැය විය යුතු බවට නියෝග කරන්න

ඈවර කරන්නා විසින් පුද්ගලිකව දරනු ලැබේ.

අවසන් කිරීම සඳහා අතිරේක ප්‍රතිපාදන

හි සුදුසුකම්

ඈවර කරන්නන්.3 8 3.

(1) පහත සඳහන් පුද්ගලයන්ගෙන් කිසිවකු පත් කිරීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට නොහැකිය

සමාගමක ඈවර කරන්නෙකු ලෙස:-

(අ) වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු පුද්ගලයෙක්;

(ආ) ඈවර කිරීමේදී සමාගමේ ණයහිමියා;

(ඇ) වසර දෙක තුළ ඇති පුද්ගලයෙකි

ආරම්භයට පෙර වහාම

අවසන් වීම, කොටස් හිමියෙක්, අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්,

විගණක, හෝ සමාගමේ හෝ අදාළ ග්‍රාහකයා

සමාගම;

(ඈ) නිදහස් නොකළ බංකොලොත්;

(ඉ) ලෙස විනිශ්චය කර ඇති පුද්ගලයෙකි

මානසික විධිවිධාන යටතේ නොසන්සුන් මනස

රෝග ආඥාපනත (Cap. 227);

(ඊ) නියෝගයක් ඇති පුද්ගලයෙකු

468 වගන්තිය යටතේ සාදා ඇත;

(උ) වීම තහනම් කර ඇති අයෙකි

අධ්‍යක්ෂ හෝ ප්‍රවර්ධකයා හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ

සමාගමක කළමනාකරණයට සහභාගී වීම

අංක 17 දරන සමාගම් පනතේ 186 වගන්තිය යටතේ

1982, හෝ එසේ තහනම් කරන්නේ කවුරුන්ද, නමුත්

එම පනත අවලංගු කිරීම; හෝ

(ඌ) වීම තහනම් කර ඇති අයෙකි

අධ්‍යක්ෂ හෝ ප්‍රවර්ධකයා හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ

සමාගමක කළමනාකරණයට සහභාගී වීම

213 හෝ 214 වගන්තිය යටතේ.

(2) ආයතනයක් පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම නොකළ යුතු ය

ඈවර කරන්නා.

(3) නීතියට පටහැනිව ක්‍රියා කරන සෑම පුද්ගලයෙක්ම

උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය (2) හි විධිවිධාන විය යුතුය

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකට වරදකරු වීම මත නොඑසේ නම්

රුපියල් ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි.

දූෂිත පෙළඹවීම

බලපානවා

ලෙස පත්වීම

ඈවර කරන්නා.3 8 4. ඕනෑම කෙනෙකුට ලබා දෙන හෝ එකඟ වන හෝ දීමට ඉදිරිපත් වන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

සමාගමක කොටස් හිමියා හෝ ණයහිමියා සමඟ ඕනෑම වටිනා සලකා බැලීමක්

තමාගේම පත්වීමක් හෝ නාමයෝජනා ලබා ගැනීම හෝ සුරක්ෂිත කර ගැනීමේ දැක්මක්

හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම හෝ නම් කිරීම වැළැක්වීම

සමාගමේ ඈවර කරන්නා ලෙස තමාට වඩා, වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය

සහ දෙසීය නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් දහසක්.

රාජකාරිය බලාත්මක කිරීම

ඈවර කරන්නාගේ

ප්‍රතිලාභ කරන්න, &c.,3 8 5.

(1) කිසියම් ඈවර කරන්නෙකු, කිසියම් පැහැර හැරීමක් සිදු කර ඇත්නම්

ඕනෑම ගිණුමක්, ලේඛනයක් හෝ ගොනු කිරීම, භාරදීම හෝ සෑදීම

ආපසු, නඩුව විය හැකි පරිදි, හෝ ඔහු කරන යම් දැනුම්දීමක් ලබා දීම

ගොනු කිරීමට, භාර දීමට, සෑදීමට හෝ දීමට නීතියෙන් අවශ්‍ය වේ, සෑදීමට අපොහොසත් වේ

දින සිට වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත පෙරනිමිය හොඳයි

ඔහුට එසේ කිරීමට අවශ්‍ය කරන දැනුම්දීමක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම

ඕනෑම අයෙකු විසින් අධිකරණයට කරන ලද අයදුම්පතක් මත විය හැකිය

සමාගමේ දායක හෝ ණයහිමියා හෝ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින්,

ඈවර කරන්නා යහපත් කිරීමට යොමු කරන නියෝගයක් කරන්න

අනුපිළිවෙලෙහි සඳහන් කළ හැකි කාලය තුළ පෙරනිමිය.

[21, 12 2025](2) උපවගන්තිය (1) හි විධිවිධාන යටතේ කරන ලද ඕනෑම නියෝගයක්,

සඳහා සියලු වියදම් සහ ආනුෂංගික බව සැපයිය හැක

අයදුම්පත ඈවර කරන්නා විසින් දරනු ලැබේ.

(3) මෙම වගන්තියේ ඇති කිසිවක් අගතියට පත් කිරීමට නොගත යුතුය

දඬුවම් නියම කරන ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම a

හි සඳහන් කර ඇති ඕනෑම පෙරනිමියක් සම්බන්ධයෙන් ඈවර කරන්නා

උපවගන්තිය (1).

දැනුම්දීමක් a

සමාගම ඇත

ඈවර කිරීම.3 8 6.

(1) සමාගමක් කපා හරිනු ලබන්නේ කොතැනද, එය විසින් හෝ

උසාවියේ අධීක්ෂණය යටතේ හෝ ස්වේච්ඡාවෙන්, සෑම

ඉන්වොයිසිය, භාණ්ඩ සඳහා ඇණවුම හෝ ව්‍යාපාරික ලිපියක් මගින් හෝ නිකුත් කර ඇත

සමාගම වෙනුවෙන් හෝ සමාගමේ ඈවර කරන්නෙකු වෙනුවෙන් හෝ ඒ

සමාගමේ දේපල ග්‍රාහකයා හෝ කළමනාකරු, වීම

සමාගමේ නම හෝ එහි ඇති ලේඛනයක්

පෙනී යයි, සමාගම බව ප්‍රකාශයක් අඩංගු විය යුතුය

තුවාල වීම.

(2) විධිවිධානවලට අනුකූලව පැහැර හැරීම සිදු කරන විට

මෙම කොටසේ, සමාගම සහ පහත සඳහන් ඕනෑම එකක්

දැනුවත්ව සහ කැමැත්තෙන් අවසර දෙන හෝ අවසර දෙන පුද්ගලයින්

පෙරනිමිය, එනම්, සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු, ඕනෑම

සමාගමේ ඈවර කරන්නා සහ ඕනෑම ග්‍රාහකයෙකු හෝ කළමනාකරුවෙකු

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයක්.

නිදහස් කිරීම

ඇතැම් ලියකියවිලි

මුද්දර ගාස්තුවෙන් o n

අවසන් වීම

සමාගම්.3 8 7. උසාවිය හෝ ණයහිමියන් විසින් අවසන් කිරීමකදී

සමාගමක් ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම -

(අ) චංචල හෝ නිශ්චල ඒවාට පමණක් අදාළ සෑම ඔප්පුවක්ම

දේපල හෝ කිසියම් උකසක්, ගාස්තුවක් හෝ වෙනත් නිර්මාණයක්

වගකීමක්, හෝ යම් වතු, අයිතිය හෝ එවැනි ඕනෑම පොලී

සමාගමේ වත්කම්වල කොටසක් වන දේපල

සහ ඔප්පුව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව, පවතින හෝ ඉතිරි වේ

සමාගමේ වත්කම්වලින් කොටසක්; සහ

(ආ) ඇටෝර්නි බලය, ප්‍රොක්සි කඩදාසි, රිට්, නියෝගය,

සහතිකය, සහතිකය, බැඳුම්කර හෝ වෙනත් ලේඛන උපකරණයක්

ඕනෑම සමාගමක දේපල සම්බන්ධයෙන් පමණක්

එසේ තුවාල වීම හෝ එවැන්නක් යටතේ ඕනෑම ක්‍රියාදාමයකට

අවසන් කිරීම,

මුද්දර ගාස්තුවෙන් නිදහස් කළ යුතුය.

[21, 2025 හි 12] සමාගම් පොත්

සාක්ෂි වීමට

සමාගම සහ ඈවර කරන්නන්, දායකයන් අතර ලෙස

සමාගම, අදහස් කරන සියලු කාරණාවල සත්‍යතාව පිළිබඳ මූලික සාක්ෂියක් වන්න

එහි සටහන් කර තිබීමයි.

පොත්පත් බැහැර කිරීම

සහ පත්රිකා

සමාගම.3 8 9.

(1) සමාගමක් තුවාළ කර ඇති සහ ආසන්නයේ

විසුරුවා හරිනු ලැබේ, සමාගමේ සහ පොත්

ඈවර කරන්නන් පහත පරිදි බැහැර කළ හැක, එනම්-

(අ) මගින් හෝ යටත් වන අවස්ථාවකදී

අධිකරණයේ අධීක්ෂණය, එවැනි ආකාරයෙන්

අධිකරණ නියෝග;

(ආ) කොටස් හිමියන්ගේ ස්වේච්ඡා අවස්ථාවකදී

විසින් සමාගම වැනි ආකාරයකින් අවසන් කිරීම

විශේෂ විභේදනය යොමු කරයි, සහ නඩුවේ a

ණයහිමියන් ස්වේච්ඡාවෙන් අවසන් කිරීම, වැනි ආකාරයකින්

පරීක්ෂණ කමිටුව හෝ නොමැති තැන

සමාගමේ ණයහිමියන් ලෙස එවැනි කමිටුවක්

අධියක්ෂණය කළ හැකිය.

(2) විසුරුවා හරින ලද දින සිට වසර පහකට පසුව

සමාගම කිසිදු වගකීමක් සමාගම මත රැඳෙන්නේ නැත

ඈවර කරන්නන්, හෝ භාරකාරත්වය ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

ඕනෑම හේතුවක් නිසා පොත් සහ පත්‍රිකා සිදු කර ඇත

කිසිම පුද්ගලයෙකුට පොතක් හෝ කඩදාසියක් නොලැබේ

ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන බව පවසමින්.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට හැකියාව ලබා දීම සඳහා නීති සකස් කළ හැක

වැළැක්වීම, එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා (අවුරුදු පහකට නොවැඩි

සමාගම විසුරුවා හරින දිනය) ඔහු සුදුසු යැයි සිතන පරිදි, ද

සමාගමක පොත්පත් සහ පත්‍රිකා විනාශ කිරීම

තුණ්ඩ කර ඇත, සහ ඕනෑම ණය හිමියෙකු සක්‍රිය කිරීම සඳහා හෝ

නියෝජනය කිරීමට සමාගමේ දායකත්වය

රෙජිස්ට්‍රාර් සහ ඕනෑම දිශාවකින් උසාවියට අභියාචනා කිරීමට

මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලබා දිය හැකි ය.

(4) කිසියම් පුද්ගලයෙකු කිසියම් රීතියකට පටහැනිව ක්‍රියා කරන විට

උපවගන්තිය (3) හෝ ඕනෑම විධිවිධාන යටතේ සාදන ලදී

ඒ යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ උපදෙස් අනුව ඔහු වරදකරු විය යුතුය

වරදක් වන අතර දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතු නොවේ

රුපියල් ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි.

ලෙස තොරතුරු

පොරොත්තු ඈවර කිරීම.3 9 0.

(1) සමාගමක් අවසන් කර නොමැති තැන

එය ආරම්භ වූ දින සිට වසරක් ඇතුළත,

දක්වා නියම කළ හැකි කාල පරාසයන් තුළ ඈවර කරන්නා විය යුතුය

අවසන් කිරීම අවසන්, රෙජිස්ට්රාර් වෙත යවන්න a

නියමිත පෝරමයේ සහ අඩංගු ප්‍රකාශය

හි ක්‍රියාදාමයන් සම්බන්ධයෙන් නියම කර ඇති විස්තර

සහ ඈවර කිරීමේ පිහිටීම.

(2) ඈවර කරන්නෙකුගේ විධිවිධානවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වන්නේ නම්

මෙම වගන්තිය, ඔහු වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත.

යෝජනා සම්මත විය

කල් තබන විට

හි රැස්වීම්

ණය හිමියන් සහ

දායකත්ව

සමාගමක ණයහිමියන් හෝ දායකයින්, යෝජනාව සියල්ලන්ටම විය යුතුය

අරමුණු එය සම්මත වූ දිනය ලෙස සලකනු ලැබේ

ඇත්ත වශයෙන්ම සම්මත වූ අතර, සම්මත වූ බව නොසැලකේ

ඕනෑම පෙර දිනයක්.

අධිකරණයේ පරිපූරක බලතල

වෙත රැස්වීම්

කැමැත්ත තහවුරු කරන්න

ණය හිමියන් හෝ

දායකත්ව.3 9 2.

(1) වංගු කිරීම සම්බන්ධ සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට හැකිය

සමාගමක් දක්වා, ණය හිමියන්ගේ කැමැත්ත සැලකිල්ලට ගන්න

හෝ ඕනෑම අයෙකු විසින් ඔප්පු කර ඇති පරිදි සමාගමේ දායකත්වයන්

ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි, සහ එය අරමුණ සඳහා සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්

එම අභිලාෂයන් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සෘජු රැස්වීම්

ණයහිමියන් හෝ දායකයින් කැඳවිය යුතු, පැවැත්වීමට, සහ

උසාවිය නියම කරන ආකාරයට සිදු කරනු ලබන අතර, මැයි

එවැනි ඕනෑම රැස්වීමක සභාපති ලෙස කටයුතු කිරීමට පුද්ගලයෙකු පත් කරන්න

සහ එහි ප්‍රතිඵලය අධිකරණයට වාර්තා කිරීමට.

(2) ණයහිමියන් සම්බන්ධයෙන්, වටිනාකම ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය

එක් එක් ණයහිමියාගේ ණය.

(3) දායකයන් සම්බන්ධයෙන්, සලකා බැලිය යුතුය

මෙම පනත මගින් එක් එක් දායකයා සඳහා ලබා දී ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව

හෝ සමාගමේ ලිපි.

විසුරුවා හැරීම සඳහා විධිවිධාන

අධිකරණයේ බලය

විසුරුවා හැරීම ප්‍රකාශ කරන්න සමාගම අවලංගුයි.3 9 3.

(1) සමාගමක් විසුරුවා හරින ලද අවස්ථාවක, අධිකරණයට හැකිය

විසුරුවා හරින ලද දින සිට වසර දෙකක් ඇතුළත ඕනෑම අවස්ථාවක

විසින් අරමුණ සඳහා ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පතක් මත

සමාගමේ ඈවර කරන්නා, හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින්

උනන්දුවක් දක්වන බව උසාවියට පෙනේ, නියෝගයක් කරන්න

විසුරුවා හැරීම ප්‍රකාශ කරමින් උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන කොන්දේසි

ශූන්‍ය වී තිබීම, ඉන්පසු එවැනි ක්‍රියාදාමයන් විය හැක

සමාගම නොතිබුනේ නම් ගත හැකි පරිදි ගෙන ඇත

විසුරුවා හරින ලදී.

(2) එය ඉල්ලුම් කරන පුද්ගලයාගේ යුතුකම විය යුතුය

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ නියෝගය සිදු කරන ලදී,

ඇණවුමේ දින සිට දින හතක් ඇතුළත හෝ එවැනි

වෙත භාර දීමට අධිකරණය විසින් අවසර දෙනු ලබන තවත් කාලය

ලියාපදිංචිය සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් එවැනි නියෝගයක සහතික පිටපතක්, සහ

එවැනි පුද්ගලයෙකු එසේ කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් ඔහු වරදකරු වනු ඇත

වරදක් වන අතර දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතු නොවේ

රුපියල් පනස් දහස ඉක්මවයි.

රෙජිස්ට්‍රාර් වර්ජනය කළ හැක

අක්රිය

සමාගමෙන්

ලියාපදිංචි කරන්න.3 9 4.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර්ට විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතුවක් ඇති තැන

සමාගමක් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන නොයන හෝ එහි සිටින බව

මෙහෙයුම, ඔහුට ලිපියක් තැපැල් මගින් සමාගමට යැවිය හැක

සමාගම ව්‍යාපාර කරගෙන යනවාද නැද්ද යන්න විමසීම

ක්රියාත්මක වේ.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් මාසයක් ඇතුළත නොකරන අවස්ථා

(1) උපවගන්තියේ සඳහන් ලිපිය එවන දිනය

එයට කිසියම් පිළිතුරක් ලැබුණහොත් ඔහු දහයක් ඇතුළත වැඩ කළ යුතුය

එකක කියන ලද කාල සීමාව අවසන් වූ දින සිට දින

මාසය, ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් සමාගමට ලිපියක් යවන්න

පළමු ලිපියට යොමු කරමින්, පිළිතුරක් නොමැති බව සඳහන් කරමින්

එය ලැබී ඇති අතර, පිළිතුරක් නොලැබුනේ නම්

සිට මාසයක් ඇතුළත දෙවන ලිපියට ලැබුණි

එහි දිනය සමඟ ගැසට් පත්‍රයේ දැන්වීමක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

වෙතින් සමාගමේ නම ඉවත් කිරීමට දැක්මක්

ලියාපදිංචි කරන්න.

(3) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර්

(2), එක්කෝ බලපෑමට පිළිතුරක් ලැබේ

සමාගම ව්‍යාපාර හෝ ක්‍රියාත්මක නොවේ, හෝ

දෙවන ලිපිය යැවීමෙන් පසු මාසයක් ඇතුළත නොවේ

පිළිතුරක් ලැබේ, ඔහුට ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර එවිය හැක

තැපැල් මගින් සමාගමට, කල් ඉකුත් වන විට බව දැනුම්දීමක්

එහි නම දැනුම් දුන් දින සිට මාස තුනක්

එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති සමාගම, හේතුව පෙන්වා දෙන්නේ නම් මිස

ඊට පටහැනිව, ලේඛනයෙන් ඉවත් වී විසුරුවා හරිනු ලැබේ.

(4) රෙජිස්ට්‍රාර් සතුව ඇති සමාගමක් අවසන් කිරීමේදී

ඈවර කරන්නෙකු නොමැති බව විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතුවකි

ක්‍රියා කිරීම, හෝ සමාගමේ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම තුවාල වී ඇති බව

දක්වා, සහ ඈවර කරන්නා විසින් කළ යුතු ප්‍රතිලාභ

මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ a සඳහා සකස් කර නොමැත

අඛණ්ඩව මාස හයක කාලය, රෙජිස්ට්‍රාර් විසින්

ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර සමාගමට හෝ යවන්න

ඈවර කරන්නා, ඇත්නම්, උපවගන්තිය (3) හි සඳහන් පරිදි දැනුම් දීමක්.

(5) දැන්වීමෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාල සීමාව ඉකුත් වූ පසු

රෙජිස්ට්‍රාර් (4) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ලබා දී ඇත

විය හැක, ප්‍රතිවිරුද්ධ හේතුව කලින් පෙන්වා දී නොමැති නම්

සමාගම, සමාගමේ නම ඉවත් කරන්න

ලියාපදිංචි කරන්න, සහ ගැසට් පත්‍රයේ එහි දැන්වීම ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු ය

එවැනි ප්‍රකාශනයක් මත සමාගම විසුරුවා හරිනු ලැබේ:

එය සපයා ඇත -

(අ) සෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේම කළමනාකරුවෙකුගේම වගකීමක් තිබේ නම්

සහ සමාගමේ කොටස් හිමියා දිගටම කරගෙන යනු ඇත

සමාගම නොකළාක් මෙන් බලාත්මක කළ හැක

විසුරුවා හරින ලදී; සහ

(ආ) මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධානවල කිසිවක් නැත

අවසන් කිරීමට උසාවියේ බලයට බලපානු ඇත a

සමාගමේ නම ඉවත් කර ඇත

ලේඛනය.

(6) සමාගමක් හෝ යම් කොටස් හිමියෙක් හෝ එහි ණයහිමියා

සමාගම විසින් කපා හැරීම නිසා අමනාප වී ඇත

ලියාපදිංචි කිරීම, සමාගම විසින් කරන ලද අයදුම්පතක් මත උසාවිය

හෝ කොටස් හිමියා හෝ ණයහිමියා, නඩුවේ පරිදි, පෙර

ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශනයෙන් වසර පහක් අවසන් වීම

(5) උපවගන්තියේ සඳහන් දැනුම් දීමෙන් සෑහීමකට පත්වන්නේ නම්,

වැඩවර්ජනය කරන අවස්ථාවේ සමාගම සිටි බව

ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම හෝ ක්‍රියාත්මක වීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් එය එසේ වේ

සමාගමේ නම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කළ යුතු බව පමණි

රෙජිස්ටර්, සමාගමේ නම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට නියෝග කරන්න

ලේඛනයට, සහ ඇණවුමේ සහතික කළ පිටපතක් මත

සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන ලදී

එහි පවතින්නාක් මෙන් අඛණ්ඩව පැවතුණු බව සලකනු ලැබේ

ලේඛනයෙන් සහ උසාවියෙන් නම ඉවත් කර නොතිබුණි

එවැනි නියෝගයක් මගින් එවැනි උපදෙස් ලබා දී එවැන්නක් කළ හැකිය

සමාගම තැබීම සඳහා පමණක් පෙනෙන පරිදි විධිවිධාන සහ

හැකි තරම් සමාන ස්ථානයක සිටින අනෙකුත් සියලුම පුද්ගලයින්,

සමාගමේ නම නොතිබුණාක් මෙන් බී een පහර දුන්නා

ලියාපදිංචි කරන්න.

(7) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ එවිය යුතු දැන්වීමක්

ඈවර කරන්නෙකුට ඔහුගේ ස්ථානයේ ඈවර කරන්නාට ආමන්ත්‍රණය කළ හැක

අවසන් වරට දන්නා ව්‍යාපාරික ස්ථානය, සහ විය යුතු ලිපියක් හෝ දැන්වීමක්

[21, 2025 හි 12] මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ සමාගමකට යවනු ලැබේ

සමාගමට එහි ලියාපදිංචි කාර්යාලයට ආමන්ත්‍රණය කළ යුතුය, හෝ

කාර්යාලයක් ලියාපදිංචි කර නොමැති නම්, සමහරෙකුගේ රැකවරණය සඳහා

නවතම ලිපිනයේ සමාගමේ නිලධාරියා

එම පුද්ගලයා වෙනුවෙන් වාර්ෂික ප්‍රතිලාභවල හෝ වෙනත් ඕනෑම වාර්තාවක සටහන් කර ඇත

සමාගම විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත යවන ලද ලේඛන.

දේපල

විසුරුවා හරින ලද සමාගම

රජයට පැවරීමට.3 9 5. සමාගමක් විසුරුවා හරින විට, සියලු දේපල සහ අයිතිවාසිකම්

දිනයට පෙර වහාම සමාගම වෙත පැවරී ඇති හෝ විශ්වාසය මත තබා ඇත

එහි විසුරුවා හැරීම (බදු දේපල ඇතුළුව නමුත් ඇතුළු නොවේ

වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු කෙරෙහි විශ්වාසය මත සමාගම විසින් තබා ඇති දේපල)

ඕනෑම අවස්ථාවක විය හැකි ඕනෑම නියෝගයකට යටත්ව සහ අගතියකින් තොරව

393 සහ 394 වගන්තිවල විධිවිධාන යටතේ අධිකරණය විසින් සිදු කරන ලදී

තුළ සහ රාජ්යයේ බැහැරව සිටින්න.

සමාගම් දියකර හැරීමේ ගිණුම

පිහිටුවීම

සමාගම්

ද්රවීකරණය ගිණුම.3 9 6.

(1) සමාගම් ද්රවීකරණය ලෙස හැඳින්විය යුතු ගිණුමක්

ගිණුම, වැනි බැංකුවක් සමඟ රෙජිස්ට්රාර් විසින් තබා ගත යුතුය

දී අමාත්යවරයා විසින් කලින් කලට අනුමත කළ හැක

මුදල් විෂය භාර.

(2) ශේෂය ණයට පවතින විට

සමාගම් ඈවර කිරීමේ ගිණුමේ මතයයි

රෙජිස්ට්රාර්, කාලය සඳහා අවශ්ය ප්රමාණයට වඩා වැඩි

397 වගන්තිය යටතේ හිමිකම් ඉටු කිරීම සඳහා, රෙජිස්ට්රාර් විසින්

අතිරික්තය පිළිබඳව භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්ය ලේකම්වරයාට දැනුම් දෙන්න

සහ ඔහු නියම කළ හැකි ගිණුමකට ඔහුට ගෙවිය යුතුය

ඔහුට අවශ්ය විය හැකි අතිරික්තයේ සම්පූර්ණ හෝ යම් කොටසක්. ද

භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්ය ලේකම්වරයාට ගෙවන ලද මුදල් ආයෝජනය කළ හැක

ඔහුට හෝ රජයේ සුරැකුම්පත්වල ඔවුන්ගෙන් කිසියම් කොටසකට

සමාගම් ඈවර කිරීමේ ගිණුමේ බැර වෙත තබා ඇත.

(3) මුදල්වලින් කිසියම් කොටසක් නියෝජ්යවරයාට ගෙවූ විට

(2) උපවගන්තිය යටතේ භාණ්ඩාගාර ලේකම්

රෙජිස්ට්රාර්ගේ මතය, යටතේ ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් සපුරාලීමට අවශ්ය වේ

397 වගන්තිය, රෙජිස්ට්රාර් විසින් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දිය යුතුය

භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්ය ලේකම්වරයාගේ අවශ්යතාවය

රෙජිස්ට්රාර් වෙත අවශ්ය මුදල ආපසු ගෙවිය යුතුය

සමාගම් ඈවර කිරීමේ ගිණුමේ බැර, සහ සඳහා විය හැක

එම අරමුණෙහි සඳහන් ඕනෑම සුරැකුම්පත් විකිණීම

උපවගන්තිය (2).

(4) මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද ආයෝජන මත ලාභාංශ

සමාගම් ඈවර කිරීමේ ගිණුමට ගෙවනු ලැබේ.

වෙත ගෙවීම් සහ

සමාගම් වලින් පිටත

ද්රවීකරණය

ගිණුම.3 9 7.

(1) සමාගමක හිමිකම් නොගත් වත්කම් නියෝජනය කරන මුදල්

ඈවර කරන්නෙකුගේ ණයට සිටීම සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව විය යුතුය

අවසන් කිරීම, බැර කිරීමට රෙජිස්ට්රාර් වෙත ගෙවිය යුතුය

සමාගම් ඈවර කිරීමේ ගිණුම.

(2) සමාගම් ඈවර කිරීමේ ගිණුමේ ඇති මුදල් විය හැක

විය හැකි ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ගෙවනු ලැබේ හෝ බෙදා හරිනු ලැබේ

a අවසන් කිරීමේදී ගෙවීමට හෝ බෙදා හැරීමට හිමිකම් ඇත

කිසියම් මුදල් හෝ අතිරික්ත වත්කම් වලින් ලැබෙන ආදායම

සමාගම් ද්රවීකරණයට බැර කර ඇත

ගිණුම.

(3) කිසියම් අරමුදල් සමාගම් වෙත ගෙවා ඇති තැන

ඕනෑම සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් ඈවර කිරීමේ ගිණුම, සහ ඒ

සමාගම පසුව විසුරුවා හරිනු ලැබේ, විධිවිධාන

395 වගන්තිය එම අරමුදල් සඳහා අදාළ වේ.

සැපයීම ප්රතික්ෂේප කිරීම

අත්යවශ්ය සේවා

තහනම්.3 9 8.

(1) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා, "අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක්"

අදහස් කරන්නේ -

(අ) විදුලිය සිල්ලර සැපයුම;

(ආ) ජල සැපයුම; සහ

(ඇ) විදුලි සංදේශ සේවා සැපයීම.

(2) ඕනෑම ලිඛිතයක අඩංගු විධිවිධාන නොතකා

නීතියට පටහැනිව හෝ ඕනෑම ගිවිසුමක්, සැපයුම්කරුවෙකු

අත්‍යාවශ්‍ය සේවය නොකළ යුතුය-

(අ) ඈවර කරන්නෙකුට සේවාව සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ

ඈවර කිරීමේ සමාගමකට, හේතුව නිසා

සමාගම විසින් ගෙවිය යුතු ගාස්තු ගෙවීම පැහැර හැරීම

ට පෙර කාල සීමාවකට අදාළව සේවය

ඈවර කිරීම ආරම්භ කිරීම; හෝ

(ආ) එය සැපයීමේ කොන්දේසියක් බවට පත් කරන්න

ඈවර කරන්නෙකුට හෝ සමාගමකට සේවය

ඈවර කිරීම, එම ගෙවීම හිඟ මුදල් වලින් ගෙවිය යුතුය

කාල සීමාවකට අදාළව, සේවාව සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු

ඈවර කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර.

(3) සැකයෙන් වැළකීම සඳහා, මෙම කොටසෙහි කිසිවක් නොකළ යුතුය

අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් සපයන්නා ව්‍යායාම කිරීමෙන් වලක්වන්න

ඕනෑම ගිවිසුමක් යටතේ හෝ ලිඛිතව ඕනෑම අයිතියක් හෝ බලයක්

සමාගමක් විසින් ගෙවිය යුතු ගාස්තු ගෙවීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් නීතිය

සේවාව සඳහා, පසු ඕනෑම කාල සීමාවක් සම්බන්ධයෙන්

ඈවර කිරීමේ ආරම්භය.

(4) ඈවර කරන්නෙකු විසින් සැපයීම සඳහා දරන ගාස්තු

අත්යවශ්ය සේවය e විසින් දරන ලද වියදමක් විය යුතුය

ඈවර කරන්නා, උප ඡේදයේ (අ) අරමුණු සඳහා

මෙම පනතේ නවවන උපලේඛනයේ 1 ඡේදය.

රීති සහ ගාස්තු

සඳහා නීති සහ ගාස්තු

අවසන් වීම.3 9 9.

(1) සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් නීති සම්පාදනය කළ හැක

මෙම පනතේ අරමුණු ක්‍රියාත්මක වන තාක් දුරට

සමාගම් අවසන් කිරීම සම්බන්ධය.

(2) මේ යටතේ සිදුවන ක්‍රියාදාමයන් සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු ය

සමාගම් අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න

අමාත්‍යවරයා විසින් නියාමනයෙන් සාධාරණ ගාස්තු,

නියම කරන්න.

XIII කොටස

පරිපාලකයින්

පරිපාලක පත් කිරීම

අර්ථ නිරූපණය.4 0 0. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි, සන්දර්භය වෙනත් ආකාරයකින් අවශ්‍ය නම් මිස -

(අ) "ආරම්භක කාලපරිච්ඡේදය" යන්නෙන් ආරම්භ වන කාල සීමාව අදහස් වේ

පරිපාලක පත් කළ දිනය, දක්වා-

(i) යටතේ රැස්වීමක් පවත්වන දිනය

404 වගන්තිය; හෝ

(ii) ප්‍රකාරව ග්‍රාහකයෙකු පත් කරනු ලැබේ

402 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියේ විධිවිධාන; හෝ

(iii) වැඩ කරන දින විස්සක කල් ඉකුත්වීම හෝ එවැනි

උසාවිය ඉඩ දිය හැකි දිගු කාලයක්,

පළමුව සිදු වන්නේ කුමක් ද; සහ

(ආ) කුලී-මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම් සඳහා යොමු කිරීම් ඇතුළත් වේ

කොන්දේසි සහිත විකුණුම් ගිවිසුම්, චැටල් ලීසිං විධිවිධාන

සහ හිමිකම් ගිවිසුම් රඳවා තබා ගැනීම.

පුවරුවේ බලය

පත් කරනවා

පරිපාලක.4 0 1.

(1) මෙහි (4) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

අංශය, සමාගමක මණ්ඩලය එය සලකයි-

(අ) සමාගමට නොහැකි වීමට හෝ නොහැකි වීමට ඉඩ ඇත

නියමිත පරිදි එහි ණය ගෙවීමට; සහ

(ආ) පරිපාලකයෙකු පත් කිරීම වනු ඇත

අරමුණු එකක් හෝ කිහිපයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඉඩ ඇත

(2) උපවගන්තියේ සඳහන් කර ඇත,

හි පරිපාලකයෙකු පත් කිරීමට මණ්ඩලයට තීරණය කළ හැකිය

සමාගම.

(2) පරිපාලකයෙකු විය හැකි අරමුණු

පත් කරනු ලැබුවේ -

(අ) සමාගමේ පැවැත්ම සහ සමස්ත හෝ

ශක්‍ය සැලකිල්ලක් ලෙස එහි කටයුතුවල යම් කොටසක්;

(ආ) සම්මුතියක් සකස් කිරීම සහ අනුමත කිරීම

IX කොටස යටතේ හෝ සම්මුතියක් හෝ විධිවිධානයක්

X කොටස යටතේ; හෝ

(ඇ) වඩාත් වාසිදායක අවබෝධයක්

සමාගමේ වත්කම් විය හැකි ප්‍රමාණයට වඩා a

වංගු කිරීම.

(3) පරිපාලකයෙකු පත් කිරීමේ යෝජනාවක් නියම කළ යුතුය

පත්වීම සිදු කරන අරමුණ හෝ අරමුණු

සාදනු ලබන අතර, සම්මත වූ පසු අවලංගු කළ නොහැක

අධිකරණයේ අවසරයකින් තොරව.

(4) මේ යටතේ මණ්ඩලය විසින් යෝජනාවක් සම්මත නොකළ යුතුය

කොටස -

(අ) අවසන් කිරීම සඳහා නියෝගයක් කර ඇත

සමාගම;

(ආ) සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාහකයෙකු පත් කර ඇත

හි සම්පූර්ණ දේපල සහ භාර ගැනීම

සමාගම, පුද්ගලයා විසින් හෝ මත නම් මිස

ඔහු වෙනුවෙන් ග්‍රාහකයා පත් කර ඇත

ඇණවුම සෑදීමට එකඟ විය; හෝ

(ඇ) විසින් පරිපාලකයෙකු පත් කර ඇත

පෙර අවස්ථාවක සමාගම, හැර

තවදුරටත් කටයුතු කිරීමට අධිකරණයේ අවසරය

පත්වීම මුලින්ම ලබාගෙන ඇත.

(5) (4) උපවගන්තියට පටහැනිව සම්මත වූ යෝජනාවක්

අවලංගු වන අතර කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවේ.

අය කිරීම සඳහා දැනුම්දීම

දරන්නන්

පත් කිරීම

පරිපාලක.4 0 2.

(1) සමාගමක මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ස්ථානය

පරිපාලක, සමාගම වහාම දැනුම් දිය යුතුය

ඇති පුද්ගලයාගේ පත්වීම සහ අනන්‍යතාවය

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පරිපාලක ලෙස පත් කර ඇත

දේපල ලබන්නා පත් කිරීමට හිමිකම් සහ

සමාගම භාර ගැනීම.

(2) දින සිට වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත ඕනෑම අවස්ථාවක

(1) උපවගන්තිය යටතේ දැනුම් දී ඇති පුද්ගලයෙකි

දේපල ලබන්නා පත් කිරීමට හිමිකම් ඇති සහ

සමාගම භාර ගැනීමෙන් එවැනි දෙයක් කළ හැකිය

පත්වීම. එවැනි ග්‍රාහකයකු පත්කිරීමෙන් පසු, ද

පරිපාලකයා වහාම තනතුර දැරීම නවත්වනු ඇත.

බලපෑම

පත් කිරීම

පරිපාලක.4 0 3.

(1) පරිපාලකයෙකු පත් කිරීමෙන් පසුව සහ

ආරම්භක කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වන තුරු -

(අ) කිසිදු යෝජනාවක් සම්මත කිරීම හෝ නියෝග කිරීම කළ නොහැක

සමාගම ඈවර කිරීම සඳහා;

(ආ) හි (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

402 වගන්තිය, කිසිවක් බලාත්මක කිරීමට පියවර නොගනී

සමාගමේ ඕනෑම දේපලක් හෝ වෙත ආරක්ෂාව

සමාගමේ භාවිතයේ ඇති ඕනෑම භාණ්ඩයක් නැවත ලබා ගැනීම හෝ

ඕනෑම කුලී-මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමක් යටතේ සන්තකයේ තබා ගැනීම,

පරිපාලකගේ කැමැත්ත ඇතිව හෝ හැර

අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව සහ එවැන්නකට යටත්ව

අධිකරණය පැනවිය හැකි කොන්දේසි;

(ඇ) වෙනත් කිසිදු ක්රියා පටිපාටියක් සහ ක්රියාත්මක කිරීමක් හෝ නැත

වෙනත් නීතිමය ක්රියාවලියක් ආරම්භ කළ හැකිය හෝ

දිගටම පවතින අතර කිසිදු විපතක් අය කළ නොහැක

[21, 2025 හි 12] සමාගම හෝ එහි දේපල හැර

පරිපාලකගේ අවසරය හෝ අවසරය ඇතිව

උසාවිය සහ උසාවිය වැනි කොන්දේසි වලට යටත් වේ

පැනවිය හැක.

(2) (1) උපවගන්තියේ කිසිවක් සඳහා නිවාඩු අවශ්‍ය නොවේ

අධිකරණය, සඳහා -

(අ) සමාගම අවසන් කිරීම සඳහා පෙත්සමක් ගොනු කිරීම; හෝ (ආ) a යටතේ පැහැර හැරීමක් සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීම

සමාගමේ දේපල හෝ යටතේ අය කිරීම

භාවිතයේ ඇති දේපල සම්බන්ධ ගිවිසුම,

සමාගම සතුව හෝ රැකියාව.

මූලික රැස්වීම සහ පත්වීම තහවුරු කිරීම

යුතුකම

පරිපාලක වෙත

මූලික කැඳවන්න

රැස්වීම.4 0 4.

(1) පරිපාලකයෙකු වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත විය යුතුය

පත් කරන ලද, සියලු ණය හිමියන්ට ලිඛිත දැන්වීමක් යවන්න

සමාගම ඔවුන්ගේ ලිපිනයන් ගැන ඔහු දන්නා පරිදි-

(අ) පත් කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ට උපදෙස් දීම

පරිපාලක ; සහ

(ආ) සලකා බැලීමට ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් කැඳවීම

පත්වීම තහවුරු කළ යුතුද යන්න.

(2) කල් ඉකුත්වීමට පෙර ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් නොපැවැත්වෙන අවස්ථා

ආරම්භක කාල පරිච්ඡේදයේ, පරිපාලකයා රඳවා තබා ගැනීම නතර කරයි

එම කාලය අවසන් වන විට කාර්යාලය.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ කැඳවනු ලබන ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් විය යුතුය

නිශ්චිතව දක්වා ඇති ක්රියා පටිපාටියට අනුකූලව සිදු කරනු ලැබේ

හත්වන උපලේඛනය, සියලු ණයහිමියන් ඡන්දය දිය යුතු බව හැරෙන්න

එක් පන්තියක්.

(4) මෙම වගන්තිය යටතේ ණයහිමියන්ගේ රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබේ

පරිපාලක පත් කිරීම තහවුරු නොකරන්න,

සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පරිපාලක තනතුර දැරීම නවත්වනු ඇත

රැස්වීම ආසන්නයේ.

(5) මෙම වගන්තිය යටතේ ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක්

පරිපාලක පත් කිරීම තහවුරු කරයි,

පරිපාලකයා දිගටම නිලයේ සිටිය යුතු අතර සූදානම් විය යුතුය

වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව යෝජනා

406.

බලපෑම

තහවුරු කිරීම

පරිපාලක.4 0 5.

(1) පරිපාලකයෙකු දරන කාල සීමාව තුළ

ආරම්භක කාල සීමාව ඉකුත්වීමෙන් පසු නිලය-

(අ) කිසිදු යෝජනාවක් සම්මත කිරීම හෝ නියෝග කිරීම කළ නොහැක

සමාගම අවසන් කිරීම සඳහා;

(ආ) සමාගමේ දේපල ලබන්නා නැත

පත් කළ හැකිය;

(ඇ) කිසිවක් බලාත්මක කිරීමට වෙනත් කිසිදු පියවරක් ගත නොහැක

සමාගමේ ඕනෑම දේපලක් හෝ වෙත ආරක්ෂාව

සමාගමේ භාවිතයේ ඇති ඕනෑම භාණ්ඩයක් නැවත සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ

ඕනෑම කුලී-මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමක් යටතේ සන්තකයේ තබා ගැනීම,

හැර-

(i) පරිපාලකගේ කැමැත්ත; හෝ

(ii) අධිකරණයේ අවසරය සහ ඊට යටත් වේ

අධිකරණය විසින් පැනවිය හැකි එවැනි කොන්දේසි;

(d) වෙනත් කිසිදු ක්‍රියාදාමයක් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමක් හෝ නැත

වෙනත් නීතිමය ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ හැකිය හෝ

දිගටම පවතින අතර කිසිදු විපතක් අය කළ නොහැක

සමාගම හෝ එහි දේපල හැර-

(i) පරිපාලකගේ කැමැත්ත; හෝ

(ii) අධිකරණයේ අවසරය සහ ඊට යටත් වේ

අධිකරණය විසින් පැනවිය හැකි එවැනි කොන්දේසි;

(2) (1) උපවගන්තියේ කිසිම දෙයකට කැමැත්ත අවශ්‍ය නොවේ

පරිපාලක හෝ අධිකරණයේ අවසරය සඳහා-

(අ) සමාගම අවසන් කිරීම සඳහා පෙත්සමක් ගොනු කිරීම; හෝ

(ආ) a යටතේ පැහැර හැරීමක් සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීම

සමාගමේ දේපල හෝ යටතේ අය කිරීම

භාවිතයේ ඇති දේපල සම්බන්ධ ගිවිසුම,

සමාගම සතුව තබා ගැනීම හෝ රැකියාව.

පරිපාලකගේ යෝජනා

ප්‍රකාශය

යෝජනා.4 0 6.

(1) ආරම්භක කාල සීමාව අවසන් වීමෙන් පසු මාස දෙකක් ඇතුළත හෝ

උසාවිය ඉඩ දිය හැකි දිගු කාලයක්, ද

පරිපාලක විසින්-

(අ) සඳහා ඔහුගේ යෝජනා ප්‍රකාශයක් සකස් කරන්න

නිශ්චිතව දක්වා ඇති අරමුණ හෝ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම

ඔහු පත්කිරීමේ නියෝගය;

(ආ) ප්‍රකාශයේ පිටපතක් වෙත භාර දෙන්න

රෙජිස්ට්‍රාර් ;

(ඇ) සියලුම ණය හිමියන්ට ප්‍රකාශයේ පිටපතක් යවන්න

ඔහු දන්නා පරිදි සමාගමේ

ලිපිනයන්.

(2) පරිපාලකයා විසින් ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් කැඳවිය යුතුය

ප්‍රකාශය සලකා බලන්න, පහකට නොඅඩු සහ වැඩි නොවේ

පිටපත් කරන දිනට පසුව වැඩ කරන දින දහයකට වඩා

ප්‍රකාශය ණය හිමියන්ට යවා තිබුණි.

(3) පරිපාලකයා ද මාස දෙකක් ඇතුළත කළ යුතුය

ඔහුගේ පත්වීම් දිනය සහ රැස්වීමේ දිනට පෙර

ප්‍රකාශය සලකා බැලීමට ණය හිමියන්ගේ, එක්කෝ-

(අ) ප්‍රකාශයේ පිටපතක් සියල්ලන්ට යවන්න

සමාගමේ කොටස් හිමියන්; හෝ

(ආ) ලිපිනයක් පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීමක් දෙන්න

සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට පිටපතක් ලබා ගත හැකිය

ප්‍රකාශයේ නොමිලේ.

(4) පරිපාලකයෙකුට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

මෙම වගන්තියේ අවශ්‍යතා ඔහු වරදකරු විය යුතුය

වරද සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් පනස් දහසක්.

සලකා බැලීම

විසින් යෝජනා

ණය හිමියන්ගේ රැස්වීම.4 0 7.

(1) හි විධිවිධාන යටතේ කැඳවනු ලබන ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක්

406 වගන්තිය අනුමත කරන්නේද යන්න තීරණය කරයි

පරිපාලකගේ යෝජනා.

(2) රැස්වීම මගින් යෝජනා අනුමත කළ හැක

වෙනස් කිරීම්, පරිපාලක අනුමත කරන්නේ නම්

වෙනස් කිරීම්.

(3) රැස්වීමට අනුකූලව පැවැත්විය යුතුය

ක්‍රියා පටිපාටිය හත්වන උපලේඛනයේ සහ දහය තුළ නිශ්චිතව දක්වා ඇත

එවැනි රැස්වීමක වැඩ කරන දින පරිපාලකයා විසින් ලබා දිය යුතුය

ප්‍රතිඵලය රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දැනුම් දීම.

(4) පරිපාලකගේ යෝජනා අනුමත කරන විට, ද

යෝජනා එසේ නම් පරිපාලකයා දිගටම සේවයේ යෙදිය යුතුය

සැපයීම හෝ පැවැත්වීම නතර කළ යුතුය ඊ තත්වයන් තුළ

යෝජනාවල දක්වා ඇත.

(5) පරිපාලකගේ යෝජනා අනුමත නොකළ විට,

පරිපාලක විසින් වැඩ පහක් දැරීම නතර කළ යුතුය

රැස්වීමේ දිනට දින පසු.

(6) පරිපාලකයාට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(4) උපවගන්තියේ අවශ්‍යතා ඔහු වරදකරු විය යුතුය

වරද සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් පනස් දහසක්.

ප්‍රතිවිපාක

කොහෙද නියෝග

පරිපාලක නතර කිරීම

නිලය දැරීමට.4 0 8. සමාගමක ඉල්ලීම මත අධිකරණයට හැකිය

පරිපාලක හෝ හිටපු පරිපාලක, එවැනි නියෝග කරන්න

පරිපාලකයෙකුට සුදුසු යැයි සිතන පරිදි සේවයෙන් පහකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක්.

අනුමත කිරීම

සැලකිය යුතු

වෙත සංශෝධන

යෝජනා.4 0 9.

(1) කොහෙද-

(අ) පරිපාලකගේ යෝජනා වී ඇත

407 වගන්තිය යටතේ අනුමත කර ඇත; සහ

(ආ) පරිපාලක විසින් සිදු කිරීමට යෝජනා කරයි

එම යෝජනා සඳහා සැලකිය යුතු සංශෝධන,

පරිපාලක විසින් සමාගමේ සියලුම ණය හිමියන් වෙත යැවිය යුතුය

ලිඛිතව ඔවුන්ගේ ලිපිනයන් ගැන ඔහු දන්නා පරිදි

යෝජිත සංශෝධන පිළිබඳ ප්‍රකාශය.

(2) පරිපාලකයා ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් කැඳවිය යුතුය

සංශෝධන සලකා බැලීම සඳහා, පහකට නොඅඩු සහ වැඩි නොවේ

පිටපත් කරන දිනට පසුව වැඩ කරන දින දහයකට වඩා

ප්‍රකාශය ණයහිමියන් වෙත යවා තිබුණි.

(3) පරිපාලකයා ද දිනයට පෙර විය යුතුය

සලකා බැලීම සඳහා ණය හිමියන්ගේ නියමිත රැස්වීම

ප්‍රකාශය, එක්කෝ-

(අ) ප්‍රකාශයේ පිටපතක් සියල්ලන්ට යවන්න

සමාගමේ කොටස් හිමියන්; හෝ

(ආ) ලිපිනයක් පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීමක් දෙන්න

සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට පිටපතක් ලබා ගත හැකිය

ප්‍රකාශයේ නොමිලේ.

(4) සමඟ යෝජිත සංශෝධන රැස්වීම අනුමත කළ හැකිය

වෙනස් කිරීම්, පරිපාලක අනුමත කරන්නේ නම්

වෙනස් කිරීම්.

(5) රැස්වීමට අනුකූලව පැවැත්විය යුතුය

ක්‍රියා පටිපාටිය හත්වන උපලේඛනයේ දක්වා ඇති අතර,

එවැනි රැස්වීමක නිගමනය පරිපාලකයා විසින් ලබා දිය යුතුය

රැස්වීමේ ප්‍රතිඵලය රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දැනුම් දීම.

පරිපාලනය පිළිබඳ දැනුම්දීම

පිළිබඳ දැනුම්දීමක්

පත් කිරීම

පරිපාලක.4 1 0.

(1) පරිපාලකයෙකු පත් කිරීමෙන් පසු වහාම-

(අ) ඔහුගේ පත්වීම පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියේ දැනුම් දීම,

ඇතුළු-

(i) ඔහුගේ සම්පූර්ණ නම;

(ii) පත් කළ දිනය කවෙර්ද;

(iii) ඔහුගේ කාර්යාල ලිපිනය; සහ

(ආ) මහජන දැන්වීමේ පිටපතක් යවන්න

රෙජිස්ට්රාර්.

(2) පරිපාලකයාට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

මෙම වගන්තියේ අවශ්‍යතා ඔහු වරදකරු විය යුතුය

වරද සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් පනස් දහසක්.

පිළිබඳ දැනුම්දීමක්

පරිපාලනය 4 1 1.

(1) සම්බන්ධයෙන් පරිපාලකයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත්, a

සමාගම, ඇතුළු වූ සෑම ගිවිසුමක්ම සහ සෑම එකක්ම

සමාගම විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද ලියවිල්ල

පරිපාලක සහ සමාගමේ නම

පෙනී යයි, පරිපාලකයෙකු වී ඇති බව පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය

පත් කළා.

(2) උපවගන්තියේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම

(1) ගිවිසුමේ වලංගු භාවයට බලපාන්නේ නැත

ලේඛනය.

(3) සෑම පුද්ගලයෙකුම-

(අ) උපවගන්තියේ අවශ්‍යතාවලට පටහැනි වේ

(1); හෝ

(ආ) දැනුවත්ව හෝ කැමැත්තෙන් අවසර දීම හෝ අවසර දීම a

උපවගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීම (1),

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයක්.

පරිපාලක

හි සුදුසුකම්

පරිපාලක.4 1 2.

(1) පහත සඳහන් පුද්ගලයන් පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම නොකළ හැකිය

සමාගමක පරිපාලක :-

(අ) වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු පුද්ගලයෙක්;

(ආ) සමාගමේ ණයහිමියා;

(ඇ) කාල සීමාව තුළ සිටින හෝ ඇති පුද්ගලයෙකි

වසර දෙකකින් වහාම පෙර

ග්‍රාහකත්වය ආරම්භ කිරීම, a

සමාගමේ නිලධාරියා හෝ සේවකයා;

(ඈ) තුළ ඇති හෝ ඇති පුද්ගලයෙකි

ට පෙර වසර දෙකක කාලය

පරිපාලනය ආරම්භ කිරීම, උනන්දුවකි

විසින් නිකුත් කරන ලද කොටසක සෘජු හෝ වක්‍ර වේවා

සමාගම;

(ඉ) නිදහස් නොකළ බංකොලොත් පුද්ගලයෙකු;

[21, 12 2025](f) ලෙස විනිශ්චය කර ඇති පුද්ගලයෙකි

මානසික රෝග යටතේ නොසන්සුන් මනස

ආඥාපනත (Cap. 227);

(උ) නියෝගයක් ඇති පුද්ගලයෙකු

468 වගන්තියේ (5) උපවගන්තිය යටතේ සිදු කර ඇත;

(ඌ) වීම තහනම් වූ අයෙකි

අධ්‍යක්ෂක හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ සහභාගී වීම

ප්‍රවර්ධනය, පිහිටුවීම හෝ කළමනාකරණය a

සමාගම්වල 188 වගන්තිය යටතේ සමාගම

1982 අංක 17 දරන පනත හෝ එසේ වන්නේ කවුරුන්ද යන්නයි

තහනම් නමුත් එම පනත අවලංගු කිරීම සඳහා; හෝ

(i) වීම තහනම් පුද්ගලයෙකු අ

අධ්‍යක්ෂ හෝ ප්‍රවර්ධකයා හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ

සමාගමක කළමනාකරණයට සහභාගී වීම

213 හෝ 214 වගන්තිය යටතේ.

(2) ආයතනයක් පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම නොකළ යුතු ය

පරිපාලක.

(3) උපවගන්තියට පටහැනිව ක්‍රියා කරන පුද්ගලයෙක් (1) හෝ

(2) උපවගන්තිය, වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වග කිව යුතුය

දෙසීය නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත

රුපියල් දහසක්.

ක්‍රියා වල වලංගු භාවය

පරිපාලක.4 1 3. පරිපාලකයෙකු ලෙස පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද ඕනෑම ක්‍රියාවක් වලංගු වේ

එවැනි පුද්ගලයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් නොලබන බව නොතකා

පරිපාලක.

වීමට කැමැත්ත

පත් කරන ලදී.4 1 4. පරිපාලකයෙකු ලෙස පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම නො

බලපෑම, එම පුද්ගලයා පත් කිරීමට ලිඛිතව එකඟ වන්නේ නම් මිස

පරිපාලක.

හි පුරප්පාඩුව

පරිපාලක.4 1 5.

(1) නම් පරිපාලකගේ නිලය පුරප්පාඩු විය යුතුය

එම තනතුර දරන පුද්ගලයා ඉල්ලා අස් වේ, මිය යයි, ඉවත් කරනු ලැබේ

අධිකරණය විසින් හෝ වගන්තිය යටතේ නුසුදුස්සකු බවට පත් වේ

412.

(2) පුද්ගලයෙකුට පරිපාලක තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්විය හැක

ඔහුගේ අනුප්රාප්තිකයා ලෙස වෙනත් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම සහ භාරදීම

ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා පත් කිරීම පිළිබඳව ලිඛිතව දැනුම් දීම

සමාගම සහ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත.

(3) සමාගමේ ඉල්ලුම මත අධිකරණයට හෝ අ

කොටස් හිමියා හෝ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ හෝ ණයහිමියා හෝ

රෙජිස්ට්‍රාර්, අනුප්‍රාප්තිකයෙකු පත් කිරීම සමාලෝචනය කරන්න

පරිපාලක සහ එය සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, වෙනත් අයෙකු පත් කළ හැකිය

ඔහු වෙනුවට සමාගමේ පරිපාලක විය යුතු පුද්ගලයා.

(4) ඉල්ලා අස්වීම හැර වෙනත් කිසියම් හේතුවක් නිසා පුරප්පාඩුවක් ඇති තැන

පරිපාලකගේ කාර්යාලයේ සිදු වේ, ලිඛිත දැනුම්දීම

පුරප්පාඩුව වහාම සමාගමට සහ වෙත භාර දෙනු ලැබේ

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ඉවත් කරන පුද්ගලයා විසින් හෝ, එම පුද්ගලයා නම්

ඔහුගේ පුද්ගලික නියෝජිතයා විසින් ක්‍රියා කිරීමට නොහැකි වේ.

(5) නිල නිවාඩුවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නම්

පරිපාලක ලෙස කටයුතු කිරීමට කිසිදු පුද්ගලයෙකු පත් කර නැත

පරිපාලක, සමාගමේ මණ්ඩලය විසින් පත් කළ හැකිය

පරිපාලක ලෙස කටයුතු කිරීමට පුද්ගලයා.

(6) පරිපාලක තනතුරේ පුරප්පාඩුවක් ඇති වූ විට හෝ

පරිපාලකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට පුද්ගලයෙකු පත් කර ඇත

(5) උපවගන්තිය යටතේ, නඩුව විය හැකි පරිදි, උසාවියට හැකිය

සමාගමේ හෝ කොටස් හිමියාගේ හෝ අධ්‍යක්ෂගේ අයදුම්පත

හෝ සමාගමේ ණයහිමියා හෝ රෙජිස්ට්‍රාර්, වෙනත් අයෙකු පත් කරන්න

සමාගමේ පරිපාලක විය යුතු පුද්ගලයා.

(7) (5) උපවගන්තිය යටතේ පත් කළ පරිපාලකයෙකු හෝ

උපවගන්තිය (6) සිට වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

පත් කරන ලද ඔහුගේ පත්වීම පිළිබඳ දැන්වීමක් ලබා දීමට

රෙජිස්ට්‍රාර්.

(8) පරිපාලකයෙකු ඕනෑම අවස්ථාවක ඉවත් කළ හැකිය

අධිකරණය විසින්.

(9) පරිපාලක තනතුර හිස් කරන පුද්ගලයෙකු විය යුතුය

ප්‍රායෝගිකව, එවැනි තොරතුරු සපයා එවන්න

එම පුද්ගලයා සාධාරණ ලෙස ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයාට උපකාර කිරීම

අවශ්‍යයි.

(10) පිරවීම සඳහා පත් කරන ලද පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පත මත a

පරිපාලක තනතුරේ පුරප්පාඩුව, අධිකරණයට කළ හැකිය

එය අවශ්‍ය හෝ අවශ්‍ය යැයි සලකන ඕනෑම නියෝගයක්

පරිපාලකගේ රාජකාරි ඉටු කිරීමට පහසුකම් සැලසීම.

(11) සාධාරණ නිදහසට කරුණක් නොමැතිව අසමත් වන සෑම පුද්ගලයෙකුම

උපවගන්තිය (4) හි අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීම හෝ කවුරුන්ද

(7) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වේ

වරදකට වැරදිකරු වීම සහ දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් පනස් දහසකට වඩා වැඩි නොවේ.

පරිපාලකගේ බලතල

බලතල

පරිපාලකයින්.4 1 6.

(1) පරිපාලකයෙක් -

(අ) කටයුතු, ව්‍යාපාර සහ කළමනාකරණය කළ යුතුය

සමාගමේ දේපල;

(ආ) අවශ්‍ය විය හැකි එවැනි සියලු දේ කළ හැක

හෝ කටයුතු කළමනාකරණය සඳහා සුදුසු,

ව්යාපාර සහ සමාගමේ දේපල;

(ඇ) නිශ්චිතව දක්වා ඇති බලතල සීමා නොකර

(අ) සහ (ආ) ඡේදවලට සියලු බලතල තිබිය යුතුය

සමස්ත ග්‍රාහකයෙකුට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව

සමාගමේ දේපල සහ භාර ගැනීම

443, 445 සහ 446 වගන්ති යටතේ.

(2) පරිපාලකයාට උපදෙස් සඳහා උසාවියට අයදුම් කළ හැකිය

සම්බන්ධව පැන නගින ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන්

ඔහුගේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම.

(3) කිසියම් බලයක් ක්‍රියාත්මක කරන තැන

සමාගම හෝ එහි මණ්ඩලය හෝ නිලධාරීන් මෙම පනත මගින් හෝ විසින්

සමාගමේ ලිපි මගින් ව්‍යායාමයට බාධා කළ හැකිය

ඔහුගේ බලතල පරිපාලක, එවැනි බලයක් නොවිය යුතුය

සමාගම, එහි මණ්ඩලය හෝ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලැබේ

විය හැක, පරිපාලකගේ කැමැත්ත ඇතිව හැර,

සාමාන්‍යයෙන් හෝ විශේෂිතව ලබා දිය හැකි

නඩු.

(4) (3) උපවගන්තියේ සාමාන්‍යභාවය සීමා නොකර, ඕනෑම

සමාගමේ දේපල සමඟ බැහැර කිරීම හෝ වෙනත් ගනුදෙනු

පළමුව පරිපාලකගේ කැමැත්ත ලබා නොගෙන,

සාමාන්යයෙන් හෝ විශේෂිතව ලබා දිය හැකි

නඩු, අධිකරණය වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග නොකළහොත්, අවලංගු වේ.

(5) ඔහුගේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පරිපාලකයා ලෙස සැලකේ

සමාගමේ නියෝජිතයා ලෙස ක්‍රියා කරයි, සහ පුද්ගලයා සමඟ ගනුදෙනු කරයි

සද්භාවයෙන් සහ වටිනාකම සඳහා පරිපාලකයෙකු නොවිය යුතුය

පරිපාලක දැයි විමසීමට අවශ්‍ය වේ රඟපානවා

ඔහුගේ බලතල තුළ.

සමඟ කටයුතු කිරීමට බලය

ආරෝපිත දේපල

&c.,4 1 7.

(1) සමාගමක පරිපාලක විසින් බැහැර කිරීමට හෝ

එසේ නොමැති නම් ඕනෑම දේපලක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ බලතල භාවිතා කරන්න

මෙම ආරක්ෂාවට යටත් වන සමාගම

උපවගන්තිය අදාළ නොවේ, දේපල යටත් නොවේ

ආරක්ෂාව.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන ඕනෑම ආරක්ෂාවකට අදාළ වේ

එය නිර්මාණය කරන විට, පාවෙන ආරෝපණයක් විය.

(3) පරිපාලකගේ අයදුම්පතක් මත, අධිකරණය

බැහැර කිරීම (වෙනත් වත්කම් සමඟ හෝ නැතිව) සෑහීමකට පත්වේ

ක -

(අ) සමාගමට යටත් වන ඕනෑම දේපලක් a

(1) උපවගන්තිය අදාළ නොවන ආරක්ෂාව;

හෝ

(ආ) සමාගම සතුව ඇති ඕනෑම භාණ්ඩයක්

කුලී-මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමක් යටතේ,

අරමුණ හෝ එකක් හෝ කිහිපයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඉඩ ඇත

පත්කිරීමේ නියෝගයේ දක්වා ඇති අරමුණු

පරිපාලක, උසාවිය නියෝගයෙන් අවසර දිය හැකිය

පරිපාලක වෙත-

(ඇ) එය එසේ නොවන පරිදි දේපල බැහැර කරන්න

ආරක්ෂාවට යටත්ව; හෝ

(ඈ) සියලු අයිතිවාසිකම් ලෙස භාණ්ඩ බැහැර කරන්න

කුලී මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම යටතේ හිමිකරු විය

සමාගමට පවරා ඇත.

(4) (1) උපවගන්තිය යටතේ දේපල බැහැර කරන විට, ද

ආරක්ෂාව දරන්නාට සමාන ප්‍රමුඛතාවයක් ඇත

සමාගමේ ඕනෑම දේපලක් සෘජුව හෝ වක්‍රව

ඔහුට ඇති පරිදි බැහැර කරන ලද දේපල නියෝජනය කිරීම

ආරක්ෂාවට යටත්ව ඇති දේපල සම්බන්ධයෙන්.

(5) එය අධිකරණය විසින් කරන ලද නියෝගයක කොන්දේසියක් විය යුතුය

(3) උපවගන්තිය යටතේ -

(අ) බැහැර කිරීමේ ශුද්ධ ආදායම; සහ

(ආ) එම ආදායම ඊට වඩා අඩු නම්

අධිකරණය විසින් තීරණය කළ හැකි මුදල

විකිණීමකදී සාක්ෂාත් කරගත හැකි ශුද්ධ මුදල

විවෘත වෙළඳපොලේ ඇති දේපල හෝ භාණ්ඩ, එවැනි

හොඳ කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකි මුදල

ඌනතාවය,

විසින් සුරක්ෂිත කර ඇති මුදල් ඉවතලීම සඳහා යෙදිය යුතුය

සුරක්ෂිතභාවය, හෝ කුලී මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම යටතේ ගෙවිය යුතු ය.

(6) (5) උපවගන්තිය යටතේ පනවා ඇති කොන්දේසියක්

සුරැකුම්පත් දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට අදාළ වේ, එම කොන්දේසිය අවශ්ය වේ

බැහැර කිරීමේ ශුද්ධ ආදායම සහ එහි සඳහන් ඕනෑම මුදලක්

සඳහා යෙදිය යුතු එම උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය

එම සුරැකුම්පත් මගින් සුරක්ෂිත කර ඇති මුදල් මුදා හැරීම

ඔවුන්ගේ ප්රමුඛතා අනුපිළිවෙල.

(7) (3) උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද කිසියම් නියෝගයක පිටපතක් විය යුතුය

ඇණවුම සිදු කිරීමෙන් පසු වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත, විය

පරිපාලක විසින් රෙජිස්ට්රාර් වෙත යවනු ලැබේ.

(8) පරිපාලකයාට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

උපවගන්තිය (7) හි අවශ්‍යතා, ඔහු වරදකරු විය යුතුය

වරද සහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් පනස් දහසක්.

පොදු රාජකාරි

පරිපාලක.4 1 8.

(1) ඔහුගේ පත්කිරීමේ පරිපාලකයා ඔහුගේ පත්වීම භාරගත යුතුය

භාරකාරත්වය හෝ පාලනය, සමාගම සතු සියලු දේපල

නැතහොත් හිමිකම් ඇති බව පෙනේ.

(2) පරිපාලකයා කටයුතු, ව්‍යාපාර කළමනාකරණය කළ යුතුය

සහ සමාගමේ දේපල -

(අ) යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඕනෑම අවස්ථාවක

අනුව 407 වගන්තිය යටතේ අනුමත කර ඇත

අධිකරණයේ ඕනෑම උපදෙස්; සහ

(ආ) යෝජනාවක් එසේ වූ පසු ඕනෑම අවස්ථාවක

ලෙස යෝජනාවට අනුව අනුමත කරන ලදී

වරින් වර සංශෝධිත සහ ඕනෑම දිශාවක් සමඟ

උසාවියේ.

(3) පරිපාලකයා විසින් රැස්වීමක් කැඳවිය යුතුය

සමාගමේ ණයහිමියන් නම්-

(අ) ඔහුගෙන් ලිඛිතව එසේ කරන ලෙස ඉල්ලා ඇත

ණයහිමියන්ගේ වටිනාකමින් දහයෙන්; හෝ

(ආ) අධිකරණය විසින් එසේ කිරීමට ඔහුට නියෝග කර ඇත.

බැහැර කිරීම

පරිපාලක හෝ

විචලනය

විභේදනය

පත් කිරීම

පරිපාලක.4 1 9.

(1) පරිපාලකයා විසින්, එහිදී-

(අ) අරමුණ හෝ එක් එක් බව ඔහුට පෙනේ

යෝජනාවේ දක්වා ඇති අරමුණු

ඔහුව පත් කිරීම එක්කෝ සාක්ෂාත් කර ගෙන හෝ තිබේ

සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නොහැකි වීම;

(ආ) ඔහු එසේ කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ හි රැස්වීමක් මගිනි

සමාගමේ ණයහිමියන් ඒ සඳහා කැඳවා ඇත,

ඕනෑම අවස්ථාවක, ඒ බව දන්වමින් සමාගමට දැනුම් දිය හැක

the-

(ඇ) පරිපාලනය අවසන් කළ යුතුය; හෝ

(ඈ) ඔහු පරිපාලක ලෙස පත් කිරීමේ යෝජනාව

අතිරේකයක් නියම කිරීමට වෙනස් විය යුතුය

අරමුණ.

(2) පරිපාලක විසින් වැඩ පහක් දැරීම නතර කළ යුතුය

(ඇ) ඡේදය යටතේ දැනුම්දීමක් ලබා දීමෙන් දින

(1) උපවගන්තිය, හෝ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පසු දිනකදී

දැනුම්දීම, නමුත් ඕනෑම අවස්ථාවක වැඩ කරන දින දහයකට වඩා වැඩි නොවේ

දැනුම්දීම ලබා දුන් දිනට පසුව.

(3) පරිපාලකයා ඡේදය යටතේ දැනුම් දෙන තැන

(d) උපවගන්තිය (1), යෝජනාව ලෙස සැලකිය යුතුය

ඒ අනුව සංශෝධනය කරන ලදී.

(4) (1) උපවගන්තිය යටතේ දැන්වීමක් ලබා දී ඇති අවස්ථාවක

පරිපාලක විසින් ලබා දීමෙන් පසු වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත කළ යුතුය

දැනුම් දෙන්න, දැන්වීමේ පිටපතක් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන්න.

(5) පරිපාලකයා උපසිරැසිවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන ection

(4) ඔහු වරදකට වැරදිකරු වන අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතු ය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම.

වේතනය සහ

හි වියදම්

පරිපාලක.4 2 0.

(1) ගෙවිය යුතු වේතනය සහ වියදම්

පරිපාලක සහ ඔහුට හිමි ඕනෑම වන්දියක්

421 වගන්තිය යටතේ, දේපල වලින් ගෙවනු ලැබේ

සමාගම, සහ ඕනෑම ආරක්ෂාවකට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් තිබිය යුතුය

නිර්මාණය කර ඇති පරිදි, පාවෙන ආරෝපණයක් විය.

(2) පරිපාලකගේ අයදුම්පත මත අධිකරණයට හෝ

සමාගම හෝ සමාගමේ ඕනෑම ණයහිමියා, සමාලෝචනය හෝ නිවැරදි කිරීම

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් පරිපාලකගේ වේතනය

තත්වයන් තුළ සාධාරණ මට්ටමක පවතින කාලසීමාව.

වගකීම

පරිපාලක.4 2 1.

(1) (2) සහ (3) උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, a

පරිපාලකයා පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය-

(අ) පරිපාලකයා විසින් අත්සන් කරන ලද කොන්ත්රාත්තුවක් මත

ඕනෑම පරිපාලකයෙකුගේ අභ්‍යාසයේදී

බලතල; සහ

(ආ) ඔහුගේ කාලය තුළ වැටුප් හෝ වැටුප් ගෙවීම සඳහා

පරිපාලනය, ගිවිසුමක් යටතේ උපචිත

ඔහුගේ පත්වීමට පෙර ඇතුල් වූ රැකියාව,

කොන්ත්රාත්තුව අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීමක් නොමැති නම්

නීත්‍යානුකූලව වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත ලබා දී ඇත

පත්වීම් දිනය.

(2) පරිපාලකයෙකුගේ ඉල්ලීම මත අධිකරණයට,

අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීමේ කාල සීමාව දීර්ඝ කරන්න

(ආ) ඡේදය යටතේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබා දීමට අවශ්‍ය වේ

(1) උපවගන්තිය, අධිකරණය වැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි මත

සුදුසු යැයි සිතයි, අයදුම් කිරීමට පෙර ඉදිරිපත් කර ඇත්නම්

එවැනි ඡේදයේ සඳහන් කාල සීමාව අවසන් වීම.

(3) (6) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ඇ

නියම කර ඇති ප්‍රමාණයට පරිපාලකයා පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය

උපවගන්තිය (4) කුලියට සහ වෙනත් ගෙවීම් සඳහා

ඔහුගේ දිනයේ පැවති ගිවිසුමක් යටතේ ගෙවිය යුතුය

පත්වීම, භාවිතය, සන්තකයේ හෝ රැකියාව සම්බන්ධය

සමාගම විසින් දේපල.

(4) (3) උපවගන්තිය යටතේ පරිපාලකයෙකුගේ වගකීම වේ

කුලී හෝ වෙනත් ගෙවීම් එම කොටසට සීමා වේ

වැඩ කරන දින දහයකින් ආරම්භ වන කාල සීමාවට ආරෝපණය වේ

පරිපාලක පත් කළ දිනට පසුව සහ

අවසන්

(අ) පරිපාලනය අවසන් වන දිනය; හෝ

(ආ) සමාගම භාවිතා කිරීම නවත්වන දිනය,

දේපල සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ අත්පත් කර ගැනීම,

කලින් කුමක් වුවත්.

(5) පරිපාලකයෙකුගේ ඉල්ලීම මත අධිකරණයට හැකිය-

(අ) පරිපාලකගේ වගකීම සීමා කිරීම a

උපවගන්තියේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකි

(4); හෝ

(ආ) යටතේ වගකීම් වලින් පරිපාලකයා නිදහස් කරන්න

උපවගන්තිය (3).

(6) (3) උපවගන්තියේ හෝ (4) උපවගන්තියේ කිසිවක් නැත-

(අ) විසින් දරුකමට හදා ගැනීමක් ඇති කිරීමක් ලෙස ගත යුතුය

සඳහන් කර ඇති ගිවිසුමක පරිපාලකයෙක්

උපවගන්තිය (3); හෝ

(ආ) පරිපාලකයෙකු ඉටු කිරීමට වගකිව යුතුය

එවැනි ගිවිසුමක් යටතේ වෙනත් ඕනෑම බැඳීමක්.

(7) පරිපාලකයෙකුට වන්දි ගෙවීමට හිමිකම් ඇත

ඔහුගේ පුද්ගලික වගකීම සම්බන්ධයෙන් සමාගමේ දේපල

මෙම කොටස යටතේ.

වගකීමෙන් සහනය.4 2 2.

(1) අධිකරණය විසින් ක්‍රියා කළ පුද්ගලයෙකු නිදහස් කළ හැකිය

සියලුම හෝ පුද්ගලික වගකීම් වලින් පරිපාලක

පරිපාලනයේ ගමන් මග, එය සෑහීමකට පත්වේ නම්-

(අ) වගකීම තනිකරම හේතු කොට ගෙන ඇත

පරිපාලක පත්කිරීමේ දෝෂයක් හෝ

ඒ යටතේ අධිකරණයේ නියෝගයෙන්

පරිපාලක පත් කරන ලදී; සහ

(ආ) පරිපාලකයා අවංකව ක්‍රියා කළේය

සාධාරණ හා විය යුතු තත්වයන් තුළ

[13, 2025 හි 12] නිදහස් කර ඇත.

(2) අධිකරණයට (1) උපවගන්තිය යටතේ එහි බලතල ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

එය සුදුසු යැයි සිතන එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව.

සමාගමේ කටයුතු තහවුරු කිරීම සහ විමර්ශනය

හි වගකීම්

සමාගම සහ

ලබා දීමට අධ්‍යක්ෂවරුන්

තොරතුරු සහ c.4 2 3.

(1) පරිපාලකයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත්, සමාගම සහ

සමාගමේ සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම-

(අ) සියලුම පොත් පරිපාලක වෙත ලබා දීම,

ලේඛන, සහ සම්බන්ධ තොරතුරු

ව්‍යාපාර, කටයුතු සහ සමාගමේ දේපල

සමාගම සතු හෝ එහි පාලනය යටතේ;

(ආ) පරිපාලකයා විසින් එසේ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, සත්‍යාපනය කරන්න

එම පොත්පත්, ලේඛන සහ

තොරතුරු සම්පූර්ණ සහ නිවැරදි ය;

(ඇ) පරිපාලකයාට එවැනි සහාය ලබා දෙන්න

පරිපාලකයාට සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය විය හැකිය;

(ඈ) සමාගමට පොදු මුද්‍රාවක් තිබේ නම්, එය සාදන්න

විසින් භාවිතා කිරීම සඳහා පොදු මුද්රාව ලබා ගත හැකිය

පරිපාලක.

(2) සමාගම හෝ අධ්‍යක්ෂවරයාට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

(1) උපවගන්තියේ අවශ්‍යතා, අධිකරණයට කළ හැක

පරිපාලකගේ අයදුම්පත, අවශ්ය නියෝගයක් කරන්න

සමාගම හෝ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයාට අනුකූල විය යුතුය

එකම.

විවිධ

ණය හිමියන්ගේ

කමිටුව.4 2 4.

(1) මම කොහෙද ණය හිමියන්ගේ eting අනුමත කර ඇත

පරිපාලකගේ යෝජනා, රැස්වීම සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්,

කමිටුවක් පිහිටුවීම (මෙතැන් සිට හඳුන්වනු ලැබේ

"ණය හිමියන්ගේ කමිටුව"), ලබා දී ඇති කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීමට

මෙම පනත යටතේ එය මත.

[13, 2025 හි 12](2) ණය හිමියන්ගේ කමිටුවක් පිහිටුවන විට, එය කළ හැක

වැඩ කරන දින පහකට නොඅඩු දැනුම්දීමක් ලබා දීම, අවශ්‍ය වේ

පරිපාලක ඕනෑම සාධාරණ අවස්ථාවක ඊට පෙර සහභාගී විය යුතුය

සහ රැගෙන යාම සම්බන්ධ එවැනි තොරතුරු එයට සපයන්න

ඔහුගේ කාර්යයන්ගෙන් සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය විය හැකිය:

කෙසේ වෙතත්, පරිපාලකයෙකුට නොහැකි වූ විට සපයා ඇත

කාල සීමාව තුළ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්න

මෙම උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද දැන්වීමෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇත, එවැනි

පරිපාලක විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

එවැනි නොහැකියාව සඳහා හේතු එහි දක්වා ඇත. මත

අයදුම්පත සහ හේතු සලකා බැලීම, රෙජිස්ට්‍රාර්

ඕනෑම නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව, තිබේ නම්, දීර්ඝ කළ හැක

තොරතුරු සැපයීම සඳහා නිශ්චිත කාල සීමාවක්.

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා, ඔහුගේ තීරණය ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය

පරිපාලක සහ ණය හිමියන්ගේ කමිටුව.

ආරක්ෂා කිරීම

අවශ්‍යතා

ණය හිමියන් සහ කොටස්

දරන්නන්.4 2 5.

(1) පරිපාලකයකු ධූරය දරන ඕනෑම වේලාවක,

සමාගමක ණයහිමියෙකුට හෝ කොටස් හිමියෙකුට අයදුම් කළ හැකිය

මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් සඳහා අධිකරණය, යන පදනම මත-

(අ) සමාගමේ කටයුතු, ව්‍යාපාර සහ දේපල

විසින් හෝ කළමනාකරණය කර ඇත

අසාධාරණ ලෙස පරිපාලක

වෙනස් කොට සැලකීම හෝ අසාධාරණ ලෙස අගතිය

ණයහිමියාගේ හෝ කොටස් හිමියාගේ අවශ්‍යතා; හෝ

(ආ) කිසියම් සත්‍ය හෝ යෝජිත ක්‍රියාවක් හෝ නොසලකා හැරීම

පරිපාලක යනු හෝ අසාධාරණ වනු ඇත

වෙනස් කොට සැලකීම හෝ අසාධාරණ ලෙස අගතිය

එවැනි ණයහිමියාගේ හෝ කොටස් හිමියාගේ අවශ්‍යතා.

(2) මේ යටතේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පතක් මත

වගන්තිය, අධිකරණය එය යුක්ති සහගත හා සාධාරණ යැයි සලකන තැන

එසේ කිරීමට සහ (3) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

සීමා කිරීමකින් තොරව එය ඇතුළුව සුදුසු යැයි සිතන පරිදි ඇණවුම් කරන්න

මෙම උපවගන්තියේ සාමාන්‍යභාවය සහ පිළිවෙල-

(අ) විසින් අනාගත කළමනාකරණය නියාමනය කිරීම

සමාගමේ කටයුතු පරිපාලක, ව්‍යාපාර

සහ දේපල;

(ආ) පරිපාලකගෙන් වැළකී සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටීම

විසින් පැමිණිලි කරන ලද ක්‍රියාවක් කිරීම හෝ දිගටම කරගෙන යාම

අයදුම්කරු හෝ අයදුම්කරු සතු ක්‍රියාවක් කිරීමට

ඔහු එය කිරීමට මඟ හැර ඇති බවට පැමිණිලි කළේය;

(ඇ) ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් කැඳවීම අවශ්‍ය වේ

හෝ සලකා බැලීමේ අරමුණින් කොටස් හිමියන්

අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි කරුණු;

(ඈ) පරිපාලකයා නිදහස් කිරීම සහ සෑදීම

අධිකරණය සිතන පරිදි එවැනි ප්‍රතිවිපාක විධිවිධාන

සුදුසු.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් අගතියක් නොවිය යුතුය හෝ

වැළැක්වීම -

(අ) සම්මුතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ

IX කොටස හෝ X කොටස යටතේ අනුමත විධිවිධාන

මෙම පනත; හෝ

(ආ) ඇණවුම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කළ ස්ථානය

අනුමැතියෙන් පසු වැඩ කරන දින විස්සකට වඩා වැඩි කාලයක්

යටතේ ඇති ඕනෑම යෝජනා හෝ සංශෝධිත යෝජනා

407 වගන්තිය හෝ 409 වගන්තිය, නඩුව විය හැකි පරිදි,

එම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම

යෝජනා.

වෙත අයදුම් කිරීම

පරිපාලක

සම්බන්ධ විධිවිධාන

ග්‍රාහකයන්ට.4 2 6.

(1) 453, 454, 460, 468 වගන්තිවල අඩංගු විධිවිධාන

469 සහ 470 පරිපාලකයෙකුට සහ අ

අවශ්‍ය සියල්ල සමඟ පරිපාලනය යටතේ ඇති සමාගම

වෙනස් කිරීම්, සහ විශේෂයෙන් නම්-

(අ) පරිපාලක විසින් පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකි

උසාවිය ;

(ආ) ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල සඳහා යොමු කිරීම් විය

හි දේපල සහ භාර ගැනීම සඳහා යොමු කිරීම්

සමාගම ; සහ

(ඇ) ප්‍රදානය කරන්නා වෙත යොමු කිරීම් සඳහා යොමු කිරීම් විය

සමාගම.

XIV කොටස

පාවෙන ආරෝපණ

[2, 23 2024]

[2, 23 න්

2024]

[3, 2024 හි 23]

[21, 2025 හි 12] සමාගම ප්‍රදානය කළ හැකිය

පාවෙන ආරෝපණය.4 2 7.

(1) සමාගමකට මෙම කොටස සඳහා ගාස්තුවක් ලබා දිය හැකිය

මෙම පනත අදාළ වේ (මෙම පනතේ "පාවෙන" ලෙස හැඳින්වේ

අයකිරීම") දේපලෙහි සම්පූර්ණ හෝ ඕනෑම කොටසක් මත සහ

සමාගම භාර ගැනීම, සුරක්ෂිත කිරීමේ අරමුණ සඳහා a

ණය හෝ සිදු කරන ලද හෝ සිදු කළ යුතු වෙනත් බැඳීමක්

සමාගම හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු.

(2) හි ඕනෑම දේපලක් සඳහා පාවෙන ගාස්තුවක් අදාළ විය හැක

එම අවස්ථාවේ සමාගම විසින් පවත්වාගෙන ගිය සමාගම

පාවෙන ආරෝපණය නිර්මාණය කිරීම හෝ ඉන් පසුව අත්පත් කර ගැනීම,

ඇතුළු-

(අ) චංචල සහ නිශ්චල දේපල;

(ආ) නොකියන ලද ප්‍රාග්ධනය;

(ඇ) මුදල්, කොටස් ඇතුළු වත්කම් සංසරණ

වෙළඳාම, අමුද්‍රව්‍ය, පොත් ණය සහ වෙනත්

ලැබිය යුතු දේ.

(3) මෙම පනතේ මෙම කොටස යටතේ නිර්මාණය කරන ලද පාවෙන ගාස්තුවක්

ඕනෑම එකක අඩංගු විධිවිධාන නොතකා කළ යුතුය

වෙනත් නීතියක්, දේපල මත ආරක්ෂාවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ

අයදුම් කිරීමට ප්‍රකාශ කරන සමාගමට, ආකාරයෙන්

සහ වෙත මෙම කොටසෙහි දක්වා ඇති ප්‍රමාණය-

(අ) ආරක්ෂිත විධිවිධානවලට යටත්ව

2024 අංක 17 දරන ගනුදෙනු පනත

අදාළ වේ ; සහ

(ආ) උකස් පනතේ 103 වගන්තියට යටත්ව

(කැප්. 89).

උපකරණ නිර්මාණය

පාවෙන ආරෝපණය.4 2 8.

(1) සමාගමක් විසින් පමණක් පාවෙන ගාස්තුවක් නිර්මාණය කළ හැකිය

සමාගමේ නම යටතේ ක්රියාත්මක කිරීම

හි (අ) ඡේදයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව

උපකරණයක 19 වැනි වගන්තියේ (1) උපවගන්තිය

එවැනි ආරෝපණයක් නිර්මාණය කිරීමට ප්රකාශිතය.

(2) උඩින් පාවෙන ආරෝපණයක් ඇති කරන උපකරණයකි

ඉඩම් ඇතුළු දේපල, යටතේ ලියාපදිංචි කළ යුතුය

ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම ආඥාපනත (Cap. 117) ලෙස

එම භූමියට බලපාන උපකරණය.

[3, 2024 හි 23]

[21, 2025 12]

[3, 2024 හි 23](3) උඩින් පාවෙන ආරෝපණයක් ඇති කරන උපකරණයක්

චංචල දේපළ ඇතුළත් දේපළ විය යුතුය

හි අංක 17 දරන සුරක්ෂිත ගනුදෙනු පනත යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත

2024 සහ එම පනතේ විධිවිධාන අදාළ වේ

එය විකිණීමේ බිල්පතක් වැනි පාවෙන ගාස්තුවක්. කොහෙද

පාවෙන ගාස්තුවට ඉඩම්, විධිවිධාන ද ඇතුළත් වේ

ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීමේ 16 සිට 22 දක්වා වගන්ති

ආඥාපනත (Cap. 117) කිසිදු ආකාරයකින් බලපාන්නේ නැත

උපකරණය, එය ගොඩබිමට අදාළ වන තාක් දුරට.

4. [§3, 2024 හි 23] විසින් අවලංගු කරන ලදී

(5) සැකයෙන් වැළකීම සඳහා, හි 63 වගන්තියේ කිසිවක් නැත

උකස් පනත (Cap. 89) ඕනෑම දෙයකට හෝ ඊට අදාළව අදාළ වේ

පාවෙන ආරෝපණයක් නිර්මාණය කරන උපකරණය.

හි විධිවිධාන

උපකරණ නිර්මාණය කිරීම

පාවෙන ආරෝපණය.4 2 9.

(1) මෙහි එකොළොස්වන උපලේඛනයේ දක්වා ඇති නියමයන්

නිර්මාණය කරන සෑම උපකරණයකම නියමයන් අඟවිය යුතුය

පාවෙන ආරෝපණය, ඕනෑම කොන්දේසියක ප්‍රමාණයට හැර

එවැනි උපකරණ පැහැදිලිවම බැහැර කරයි හෝ නොගැලපේ

එම ඇඟවුම් කොන්දේසි.

(2) පාවෙන ආරෝපණයක් නිර්මාණය කරන උපකරණයක අඩංගු විය හැක-

(අ) තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීම විධිවිධාන

කිසියම් ස්ථාවර ආරක්ෂාවක් හෝ වෙනත් ඕනෑම පාවෙන නිර්මාණයක්

ඊට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් තිබීම හෝ සමානව ශ්‍රේණිගත කිරීම

පාවෙන ආරෝපණය; හෝ

(ආ) අනුපිළිවෙල නියාමනය කරන විධිවිධාන

පාවෙන ආරෝපණය වෙනත් ඕනෑම එකක් සමඟ ශ්‍රේණිගත කළ යුතුය

යැපුම් හෝ අනාගත පාවෙන ගාස්තු හෝ ස්ථාවර

එම දේපල හෝ එහි යම් කොටසක් මත සුරැකුම්පත්.

සමඟ කටයුතු කරනවා

යටත් දේපල

පාවෙන ආරෝපණය

ඇමුණුමට පෙර.4 3 0.

(1) එය යටතේ ඇති උපකරණයේ නියමයන්ට යටත්ව

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් පාවෙන ආරෝපණයක් නිර්මාණය කිරීම

දේපල ගනුදෙනු කිරීමට සමාගමට ඇති හැකියාවට බලපාන්නේ නැත

සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයේදී එම දේපල සමඟ.

(2) කොහෙද-

(අ) සමාගමක ඕනෑම දේපලක් යටත් වේ

එයට සම්බන්ධ නොවූ පාවෙන ආරෝපණය

[4, 2024 හි 23] දේපල ; සහ

(ආ) සමාගම එය විකුණා හෝ බැහැර කර ඇත

දේපල,

සමාගමෙන් එම දේපල ලබා ගන්නා ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

හිමිකම් ඇති පුද්ගලයාට ගිණුම්ගත කිරීමට බැඳී සිටිය යුතුය

දේපලෙහි වටිනාකම සඳහා පාවෙන ගාස්තුවේ ප්‍රතිලාභය,

(3) උපවගන්තියේ දක්වා ඇති තත්වයන් තුළ හෝ

උපවගන්තිය (4).

(3) පුද්ගලයෙකුගේ වටිනාකම සඳහා ගිණුම් කිරීමට බැඳී සිටිය හැක

(2) උපවගන්තිය යටතේ එම පුද්ගලයාට ලැබුණු දේපල නම්-

(අ) දේපල විකිණීම හෝ බැහැර කිරීම නොකළේය

සමාගමේ සාමාන්‍ය පාඨමාලාවේ සිදු වේ

ව්‍යාපාර ; සහ

(ආ) එම පුද්ගලයා දැන සිටි හෝ ඔහුගේ හේතුව නිසා

සමාගම සමඟ සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතුය

දන්නා, විකිණීම හෝ බැහැර කිරීම නොගත් බව

සමාගමේ සාමාන්ය පාඨමාලාවේ ස්ථානය

ව්යාපාර.

(4) වටිනාකම සඳහා ගිණුම් කිරීමට පුද්ගලයෙකු වගකිව යුතුය

(2) උපවගන්තිය යටතේ එම පුද්ගලයාට ලැබුණු දේපල නම්-

(අ) දේපල විකිණීම හෝ බැහැර කිරීම උල්ලංඝනය කිරීමකි

පාවෙන ආරෝපණය නිර්මාණය කරන උපකරණයේ;

සහ

(ආ) එම පුද්ගලයා දැන සිටි හෝ ඔහුගේ හේතුව නිසා

සමාගම සමඟ සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතුය

දන්නා, උපකරණයේ නියමයන් සහ

ඒවා කඩ කිරීමට හේතු වන තත්වයන්

කොන්දේසි.

පාවෙන ශ්රේණිගත කිරීම

ගාස්තු.4 3 1.

(1) සමාගමක කිසියම් දේපලක් යන දෙකටම යටත් වන අවස්ථාවක a

පාවෙන ආරෝපණය සහ මෙහෙයුමෙන් පැන නගින ස්ථාවර ආරක්ෂාවකට

නීතියට අනුව, පාවෙන තැනට වඩා ස්ථාවර ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛත්වය හිමි වේ

අයකිරීම.

(2) සමාගමක ඕනෑම දේපලක් යන දෙකටම යටත් වන අවස්ථාවක a

පාවෙන ගාස්තුව සහ විසින් ලබා දී ඇති ස්ථාවර ආරක්ෂාවක් සඳහා

සමාගම, ස්ථාවර ආරක්ෂාවට වඩා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුතුය

පාවෙන ගාස්තුව, මිස-

(අ) පාවෙන ආරෝපණය නිර්මාණය කරන උපකරණය-

(i) සමාගම විසින් ලබා දීම තහනම් කර ඇත

එම ස්ථාවර ආරක්ෂාව පිළිබඳ; සහ

(ii) හි VI කොටස යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත

දිනට පෙර මෙම පනත

විසින් ස්ථාවර ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන ලදී

සමාගම ; හෝ

(ආ) පාවෙන ආරෝපණය නිර්මාණය කරන උපකරණය වේ

ස්ථාවර ආරක්ෂාවට වඩා ප්‍රමුඛත්වය ගැනීමට ප්‍රකාශ කර ඇත,

සහ ස්ථාවර අයගේ ප්‍රතිලාභයට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයා

ආරක්ෂාවට කැමැත්ත ඇත එම ප්‍රමුඛතාවය සඳහා ලිඛිතව ඉදිරිපත් කර ඇත;

හෝ

(ඇ) ස්ථාවර ආරක්ෂාව ඇති දිනට පෙර

සමාගම විසින් පාවෙන ගාස්තුව ලබා දෙන ලදී

වගන්තියට අනුව දේපළට අනුයුක්ත කර තිබුණි

433 සහ එක්කෝ-

(i) ග්‍රාහකයෙකු පත් කර ඇත

දේපල හා පුද්ගලයාට ගරු කිරීම

ස්ථාවර ආරක්ෂාව ලබා දී ඇත්තේ කාටද යන්නයි

ලබන්නා පත් කිරීම පිළිබඳ දැන්වීම;

හෝ

(ii) ස්ථාවර ආරක්ෂාව ලබා දී ඇති පුද්ගලයා

දැන හෝ ඔහුගේ හේතුව නිසා ලබා දෙන ලදී

සමාගම සමඟ සම්බන්ධතාවය තිබිය යුතුය

දැනගෙන හිටියා -

(A) පාවෙන ආරෝපණය විය

එම දේපලට අනුයුක්ත කර ඇත;

(ආ) ස්ථාවර ආරක්ෂාව ලබා දීම

උපකරණය උල්ලංඝනය කිරීමක් විය

පාවෙන ආරෝපණය නිර්මාණය කිරීම; හෝ

(C) ස්ථාවර ආරක්ෂාව ලබා දීම

සාමාන්ය පාඨමාලාවේදී සිදු නොවීය

සමාගමේ ව්යාපාරයේ.

[21, 2025 12]

[4, 2024 හි 23](3) සමාගමක ඕනෑම දේපලක් වැඩි ගණනකට යටත් වේ

එක් පාවෙන ආරෝපණයකට වඩා, එම පාවෙන ගාස්තු ශ්‍රේණිගත කළ යුතුය

ලියාපදිංචි දිනය අනුව ඔවුන් අතර

VI වන කොටස යටතේ, a හි ප්‍රතිවිරුද්ධ ඕනෑම විධිවිධානයකට යටත්ව

පාවෙන ආරෝපණයක් නිර්මාණය කරන උපකරණය

ප්රතිලාභය සඳහා හිමිකම් ඇති පුද්ගලයා විසින් ලිඛිතව එකඟ විය

පාවෙන ආරෝපණයේ, ප්‍රමුඛතාවය කල් දමනු ලැබේ

එම විධිවිධාන.

(4) සැකයෙන් වැළකීම සඳහා සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව

එය නිර්මාණය කර ඇති උපකරණය, ප්‍රමුඛතාවය a

පාවෙන ආරෝපණය සියල්ල හෝ

එම පාවීම මගින් සුරක්ෂිත කර ඇති ණය හෝ බැඳීම්වල යම් කොටසක්

අයකිරීම්, පසුව සිදු වූ හෝ පැන නැගුනේ -

(අ) සමාගම විසින් නිර්මාණය කිරීම සහ ලියාපදිංචි කිරීම

පසුව පාවෙන ආරෝපණයක්; හෝ

(ආ) කිසියම් ස්ථාවර ආරක්ෂාවක් සමාගම විසින් ලබා දීම

දේපලෙහි සම්පූර්ණ හෝ යම් කොටසක් සම්බන්ධයෙන්

පාවෙන ආරෝපණයෙන් සමන්විත වේ.

(5) පුද්ගලයෙකුට දැනුම් දීමක් ලැබුණු බව සලකනු ලැබේ

අරමුණු සඳහා ග්‍රාහකයෙකු පත් කිරීම

උපවගන්තිය (2), නම්-

(අ) පුද්ගලයා ඔහුගේ හේතුව නිසා දන්නා හෝ කළ යුතු ය

ඒ බව දැන ගැනීමට සමාගම සමඟ ඇති සම්බන්ධය

ග්රාහකයා පත් කර ඇත; හෝ

(ආ) පත් කිරීම පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීම

අනුව ග්‍රාහකය ලබා දී ඇත

440 වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය.

(6) උපවගන්තියේ අඩංගු විධිවිධාන සීමා නොකර

(3) 427 වගන්තියේ, සමාගමකට අයත් ඉඩමක් තිබේ

පාවෙන ගාස්තුවකට සහ ස්ථාවර ආරක්ෂාවකට යටත් වේ

ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත

ආඥාපනත (Cap. 117), ස්ථාවර ගාස්තුවට ප්‍රමුඛතාවයක් ඇත

පාවෙන ආරෝපණයට වඩා, මිස ? oating charge විය

ලියාපදිංචිය යටතේ එම ඉඩම සම්බන්ධයෙන් ලියාපදිංචි කර ඇත

ලියාපදිංචි කිරීමට පෙර ලේඛන ආඥාපනත (117 වන සීමාව).

ස්ථාවර ආරක්ෂාව පිළිබඳ.

(7) සමාගමක් සතු කිසියම් චංචල දේපලක් තිබේද යන්න

යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති පාවෙන ගාස්තුවකට යටත් වේ

2024 අංක 17 දරන ආරක්ෂිත ගනුදෙනු පනත, විධිවිධාන

එම පනතේ අඩංගු ප්‍රමුඛතාවයට අදාළව අදාළ වේ

එවැනි පාවෙන ආරෝපණවල ප්‍රමුඛතාවය තීරණය කිරීම.

වෙනස් කිරීම සහ

බැහැර කිරීම

පාවෙන ගාස්තු.4 3 2.

(1) පාවෙන ආරෝපණයක් නිර්මාණය කරන උපකරණයක නියමයන්

උපකරණයක ඇති ආකාරයටම වෙනස් විය හැක

සමාගම විසින් ක්රියාත්මක කළ හැකිය.

(2) උපවගන්තියේ අඩංගු වෙනස් කිරීම් වලට යටත්ව

(3) මෙම වගන්තියේ (1) සහ (3) 102 වගන්තියේ,

103 සහ 108 වගන්ති උපකරණයකට අදාළ වේ

මෙම වගන්තිය යටතේ වෙනස් කිරීම, එනම් -

(අ) කිසියම් ස්ථාවරයක් නිර්මාණය කිරීම තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීම

ආරක්ෂාව හෝ වෙනත් ඕනෑම පාවෙන ගාස්තුවක් ඇත

පාවෙන එකට වඩා ප්‍රමුඛතාවය හෝ සමානව ශ්‍රේණිගත කිරීම

අයකිරීම ;

(ආ) අනුපිළිවෙල වෙනස් කිරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් නියාමනය කිරීම සහ

සම්බන්ධව පාවෙන ආරෝපණ ශ්‍රේණිගත කිරීම

ස්ථාවර සුරැකුම්පත් හෝ වෙනත් පාවෙන ගාස්තු සඳහා;

(ඇ) පාවෙන ගාස්තුවෙන් දේපල නිදහස් කරයි; හෝ

(d) පාවෙන ආරෝපණය නිශ්චිතව සුරක්ෂිත කරන තැන

වගකීමක් හෝ නිශ්චිත මුදලක්, එය වෙනස් කරයි

වගකීම හෝ එම මුදල වැඩි කරයි

විය හැක.

(3) වගන්තිවල (1) සහ (3) උප වගන්තිවල විධිවිධාන

උපකරණයක් සම්බන්ධයෙන් 102, 103 සහ 108 අදාළ වේ

(2) උපවගන්තියට අදාළ වන වෙනස් කිරීම, වැනි-

(අ) අයකිරීමක් සඳහා යොමු කිරීම් සඳහා යොමු කිරීම් විය

පාවෙන ආරෝපණයක් වෙනස් කිරීම; සහ

(ආ) චෝදනාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොමු කිරීම්, විය

උපකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ යොමු

වෙනස් කිරීම.

(4) උපකරණයක නියමයන් වෙනස් කිරීමක්

පාවෙන ආරෝපණයක් නිර්මාණය කිරීම දිගු කිරීමේ බලපෑමක් ඇති කරයි

මින් පෙර ඇතුළත් නොවූ දේපල සඳහා පාවෙන ගාස්තුව

පාවෙන ආරෝපණය, සම්බන්ධයෙන් පාවෙන ආරෝපණයේ ප්‍රමුඛතාවය

වැනි අතිරේක දේපල තීරණය කරනු ලැබේ

සංශෝධනවලට බලපෑ උපකරණය

නව පාවෙන ආරෝපණයක් නිර්මාණය කරන උපකරණයකි ගෞරවය

අතිරේක දේපල බව.

(5) සම්බන්ධයෙන් පාවෙන ගාස්තුවක් මුදා හැරිය හැක

එහි අඩංගු දේපලෙහි සම්පූර්ණ හෝ යම් කොටසක්

එවැනි ආරෝපණයක් නිර්මාණය කළ හැකි ආකාරයටම.

තුළ ඇති තත්වයන්

කුමන පාවෙන

ගාස්තුව සම්බන්ධ වේ

දේපල.4 3 3.

(1) පාවෙන ආරෝපණයක් අනුයුක්ත කර ස්ථාවර එකක් සෑදිය යුතුය

භාරයේ අඩංගු සියලුම දේපල සම්බන්ධයෙන් ගාස්තු,

පහත සඳහන් ඕනෑම සිදුවීමක් සිදුවීම මත:-

(අ) සම්පූර්ණ ග්‍රාහකයකු පත් කිරීම හෝ

දේපල හෝ භාරයේ ඕනෑම කොටසක්

සමාගම, හි කොන්දේසි යටතේ වේවා

පාවෙන ආරෝපණය නිර්මාණය කරන උපකරණය හෝ

එසේ නොමැති නම් ;

(ආ) වංගු කිරීමේ ආරම්භය

සමාගම ;

(ඇ) සමස්ත සමාගම විසින් බැහැර කිරීම හෝ

එහි හැර වෙනත් ඕනෑම කොටසක්

එහි ව්‍යාපාරයේ සාමාන්‍ය පාඨමාලාව;

(ඈ) ව්‍යාපාරය කරගෙන යාම නතර කරන සමාගම;

(ඉ) වෙනත් ඕනෑම සිදුවීමක් සිදුවීම

පාවෙන නිර්මාණය කරන උපකරණයේ ප්‍රකාශ වේ

එම ආරෝපණය ඇති කිරීමේ බලපෑමක් ඇති කිරීමට අය කෙරේ

එහි අඩංගු දේපල අනුයුක්ත කිරීමට.

(2) කොහෙද-

(අ) කිසියම් දේපලකට පාවෙන ගාස්තුවක් අමුණා ඇත

සමාගමක; සහ

(ආ) සමාගම විකිණීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් බැහැර කරයි

චෝදනාව අමුණා ඇති ඕනෑම දේපලක්,

දේපල විකුණනු ලබන පුද්ගලයා හෝ වෙනත් ආකාරයකින්

බැහැර කළ, පුද්ගලයාට ගිණුම් කිරීමට බැඳී සිටිය යුතුය

අගය සඳහා පාවෙන ගාස්තුවේ ප්‍රතිලාභයට හිමිකම් ඇත

දේපල, නම්-

(ඇ) සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාහකයෙකු පත් කර තිබුණි

දේපල සහ එම පුද්ගලයාට දැනුම් දී ඇත

ග්‍රාහකයා පත් කිරීම; හෝ

(ඈ) එම පුද්ගලයා ඔහුගේ හේතුව නිසා දැන සිටි හෝ කළ යුතු ය

එය දැන ගැනීමට සමාගම සමඟ ඇති සම්බන්ධය

-

(i) පාවෙන ගාස්තුව අමුණා තිබුණි

එම දේපල;

(ii) විකිණීම හෝ බැහැර කිරීම උල්ලංඝනය කිරීමකි

පාවෙන නිර්මාණය කරන උපකරණය

අයකිරීම ; හෝ

(iii) විකිණීම හෝ බැහැර කිරීම සිදු නොවීය

සමාගමේ සාමාන්ය පාඨමාලාව

ව්යාපාර.

(3) (2) උපවගන්තියේ කිසිවක් විකිණීමකට අදාළ නොවේ

දේපල -

(අ) ග්‍රාහකයෙකුගේ අධිකාරිය මගින් හෝ යටතේ

විසින් දේපල සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලදී

පාවෙන ප්‍රතිලාභයට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයා

අයකිරීම ;

(ආ) පාවෙන ගාස්තුවක් හෝ වෙනත් ආරක්ෂාවක් අනුව

ට පෙර ශ්‍රේණිගත කරන ලද දේපල සම්බන්ධයෙන්

පාවෙන ආරෝපණය, පුද්ගලයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා

හිමිකම් පෑමට හිමිකම් ඇත; හෝ

(ඇ) අධිකරණය විසින්.

(4) දරන්නාට ගිණුම්ගත කිරීමට බැඳී සිටින අයෙකි

විසින් බැහැර කරන ලද දේපලවල වටිනාකම සඳහා පාවෙන ගාස්තුව

සමාගම, ඕනෑම වටිනාකමක් සඳහා ණය ලබා දෙනු ඇත

එම දේපල සඳහා සමාගමට ලබා දී ඇති සලකා බැලීම

පාවෙන දරන්නාට ලබා ගත හැකි වී ඇත

අය කිරීම, එම දේපල වෙනුවට ආදේශ කිරීම.

(5) පුද්ගලයෙකුට දැනුම් දීමක් ලැබුණු බව සලකනු ලැබේ

උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා ග්‍රාහකයා පත් කිරීම

[5, 2024 හි 23](2), නම්-

(අ) පුද්ගලයා ඔහුගේ හේතුව නිසා දන්නා හෝ කළ යුතු ය

දැන ගැනීමට සමාගම සමඟ ඇති සම්බන්ධය, ඒ

ග්රාහකයා පත් කර ඇත; හෝ

(ආ) පත් කිරීම පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීම

අනුව ග්‍රාහකය ලබා දී ඇත

440 වගන්තියේ (1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය.

(6) පාවෙන ආරෝපණයක් ඇති සැකය මග හැරීම සඳහා

මෙම වගන්තිය යටතේ ස්ථාවර ගාස්තුවක් බවට පත්වීම, ප්‍රදානය කරන්නාට හැකිය

කිසිදු අයිතියකට අගතියකින් තොරව ඔහු පත් කිරීමට සිදු විය හැක

XV කොටස යටතේ ග්‍රාහකය, වෙනත් ඕනෑම ප්‍රතිකාරයක් භාවිතා කරන්න

යටතේ ස්ථාවර ගාස්තුවක් දරන්නාට ලබා ගත හැකිය

උකස් පනත (Cap. 89) හෝ වෙනත් ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් යටතේ.

අර්ථ නිරූපණය4 3 3 A. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි, "පාවෙන ආරෝපණය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ a

හි විධිවිධාන යෙදීමේ අරමුණ සඳහා "ආරක්ෂක අයිතිය"

2024 අංක 17 දරන සුරක්ෂිත ගනුදෙනු පනත.

XV කොටස

ග්රාහකයින් සහ කළමනාකරුවන්

අර්ථ නිරූපණය.4 3 4.

(1) මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි, වෙනත් ආකාරයකින් සන්දර්භය හැර

අවශ්‍ය -

"ණයහිමියා" යන්නට ප්‍රදානය කරන්නා ණයගැති පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ a

ණය හෝ වගකීමක් යටතේ පවතී, වර්තමාන හෝ අනාගතය, නිශ්චිතය

හෝ අවිනිශ්චිත සහ තහවුරු කරගත් ණයක් හෝ වගකීමක්

හෝ හානි සම්බන්ධයෙන් වගකීමක්;

"ප්‍රදානය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ නිර්මාණය කරන උපකරණයක් සම්බන්ධයෙනි

පාවෙන ආරෝපණයක්, ප්‍රතිලාභයට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයා

උපකරණය ;

"ප්‍රදානය කරන්නා" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කාගේ දේපළ සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයා a

ග්‍රාහකයා හෝ පත් කළ හැකිය;

"liquidator" යනු XII කොටස යටතේ පත් කරන ලද ඈවර කරන්නෙකු ය;

"උකස් කිරීම" සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා දේපල සඳහා ගාස්තුවක් ඇතුළත් වේ

මුදල් හෝ මුදල් වටිනාකම;

"උකස්" යනු වරින් වර ව්‍යුත්පන්න කරන පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ

මුල් උකස්කරු යටතේ මාතෘකාව, නමුත් a ඇතුළත් නොවේ

ග්‍රාහකයා ;

"මනාප හිමිකම්" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ හි සඳහන් හිමිකම්

නවවන උපලේඛනය (එම උපලේඛනයේ 1 වන ඡේදය හැර) ;

"දේපල" ඇතුළත් වේ-

(අ) එම් ඕබල් සහ නිශ්චල දේපල;

(ආ) චංචල හෝ නිශ්චල දේපල පිළිබඳ උනන්දුව;

(ඇ) ණයක්;

(ඈ) ක්‍රියාත්මක වන ඕනෑම දෙයක්;

(ඉ) වෙනත් ඕනෑම අයිතියක් හෝ උනන්දුවක්;

"ප්‍රතිග්‍රාහකත්වයේ දේපල" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ අදාළ දේපලයි

ග්‍රාහකයකු පත් කරන ලද;

"ග්‍රාහකයා" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ග්‍රාහකයෙකු හෝ කළමනාකරුවෙකු හෝ ග්‍රාහකයෙකු සහ

කිසියම් දේපලක් සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරුවෙකු පත් කරනු ලැබේ-

(අ) කිසියම් උපකරණයක් යටතේ; හෝ

(ආ) බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අධිකරණය විසින්

මෙම පනත මගින් අධිකරණයට ලබා දී ඇත

පත්කළ පුද්ගලයාට විකිණීමට බලය තිබේද නැද්ද යන්න

ග්‍රාහකත්වයේ ඇති ඕනෑම දේපලක්, නමුත් ඇතුළත් නොවේ-

(ඇ) පුද්ගලිකව හෝ වේවා, උකස් කරන්නෙකු

නියෝජිතයෙකු හරහා බලය ක්‍රියාත්මක කරයි-

(i) උකස් කර ආදායමක් ලබා ගැනීම

දේපල ;

(ii) සන්තකයට ඇතුල් වීම හෝ උපකල්පනය කිරීම

උකස් කළ දේපල පාලනය කිරීම; හෝ

(iii) උකස් කර විකිණීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අන්සතු කිරීම

දේපල ; හෝ

(ඈ) එවැනි උකස් කරුවෙකුගේ නියෝජිතයෙක්.

ලබන්නා පත් කිරීමට බලය

උපකරණ විය හැක

වෙත බලය ලබා දීම

ග්‍රාහකයා පත් කරන්න.4 3 5. සම්බන්ධව පාවෙන ආරෝපණයක් ඇති කරන උපකරණයක්

සමාගමක සම්පූර්ණ දේපල සහ භාරය, ලබා දිය හැකිය

ප්‍රදානය කරන්නාට දේපල ග්‍රාහකයෙකු පත් කිරීමේ බලය සහ

සමාගම භාර ගැනීම.

ලබන්නන්ගේ සුදුසුකම්

හි සුදුසුකම්

ග්‍රාහක.4 3 6.

(1) පහත සඳහන් පුද්ගලයින් පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම නොකළ හැකිය

ග්‍රාහකයා :-

(අ) වයස අවුරුදු දහඅටට අඩු පුද්ගලයෙක්;

(ආ) ප්‍රදානය කරන්නාගේ ණයහිමියා;

(ඇ) කාල සීමාව තුළ සිටින හෝ ඇති පුද්ගලයෙකි

වසර දෙකකින් වහාම පෙර

ග්‍රාහකත්වය ආරම්භ කිරීම,

(i) ප්‍රදානය කරන්නාගේ නිලධාරියෙකු හෝ සේවකයෙකු;

හෝ

(ii) හි නිලධාරියෙකු හෝ සේවකයෙකු

තුළ දේපල උකස් කිරීම

ග්‍රාහකත්වය;

(ඈ) තුළ ඇති හෝ ඇති පුද්ගලයෙකි

ට පෙර වසර දෙකක කාලය

ලැබීමේ ආරම්භය, උනන්දුව,

විසින් නිකුත් කරන ලද කොටසක සෘජු හෝ වක්‍ර වේවා

ප්‍රදානය කරන්නා;

(ඉ) නිදහස් නොකළ බංකොලොත් පුද්ගලයෙකු;

(ඊ) ලෙස විනිශ්චය කර ඇති පුද්ගලයෙකි

මානසික රෝග යටතේ නොසන්සුන් මනස

ආඥාපනත (Cap. 227);

(උ) නියෝගයක් ඇති පුද්ගලයෙකු

468 වගන්තියේ (5) උපවගන්තිය යටතේ සිදු කර ඇත;

(ඌ) වීම තහනම් වූ අයෙකි

අධ්‍යක්ෂ හෝ ප්‍රවර්ධකයා හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ

සමාගමක කළමනාකරණයට සහභාගී වීම

අංක 17 දරන සමාගම් පනතේ 186 වගන්තිය යටතේ

1982, හෝ එසේ තහනම් වන්නේ කාටද, නමුත් කාටද?

එම පනත අවලංගු කිරීම;

(i) වීම තහනම් පුද්ගලයෙකු අ

අධ්‍යක්ෂ හෝ ප්‍රවර්ධකයා හෝ සැලකිලිමත් වීම හෝ

සමාගමක කළමනාකරණයට සහභාගී වීම

213 හෝ 214 වගන්තිය යටතේ;

(j) ලෙස කටයුතු කිරීමට නුසුදුසු පුද්ගලයෙකු

බලය ලබා දෙන උපකරණය මගින් ග්‍රාහකයා

ලබන්නා පත් කිරීමට.

(2) ආයතනයක් පත් කිරීම හෝ ක්‍රියා කිරීම නොකළ යුතු ය

ග්‍රාහකයා.

(3) උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයෙකි

(2), වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට නොවැඩි දඩයකට.

ලබන්නා පත් කිරීම

පත් කිරීම

a යටතේ ලබන්නා

උපකරණය.4 3 7.

(1) උපකරණයක් ප්‍රදානය කරන්නාට බලය ලබා දෙන තැන

දේපල හා භාරගැනීමේ ග්‍රාහකයෙකු පත් කිරීමට

සමාගම, ප්‍රදානය කරන්නා විසින් ග්‍රාහකයෙකු පත් කළ හැක

ප්‍රදානය කරන්නා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් අත්සන් කරන ලද ලිඛිත මෙවලමක්.

(2) විසින් ප්‍රදානය කරන ලද බලයක් මගින් හෝ යටතේ පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකි

උපකරණයක් ප්‍රදානය කරන්නාගේ නියෝජිතයා විය යුතුය

උපකරණ පැහැදිලිවම වෙනත් ආකාරයකින් සපයයි.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ ග්‍රාහකයෙකු පත් කළ හැක -

(අ) ඊට පටහැනිව කිසිවක් නොතකා

වෙනත් ඕනෑම නීතියක අඩංගු; සහ

(ආ) අදාළ දේපළ ද නැද්ද යන්න

ග්‍රාහකයා පත් කර ඇති දේ ඇතුළත් වේ

නිශ්චල දේපල.

(4) සැකයෙන් වැළකීම සඳහා-

(අ) මේ යටතේ ග්‍රාහකයකු පත් කිරීම

අංශය උපකල්පිත ක්‍රියාවක් නොවේ; සහ

(ආ) උකස් පනතේ 46 වැනි වගන්තියේ කිසිවක් නැත

(Cap. 89) බලපානු ඇත, නැතහොත් අදාළ විය යුතුය,

මෙම වගන්තිය යටතේ ග්‍රාහකයකු පත් කිරීම.

බලයේ ප්‍රමාණය

ග්‍රාහකයෙකු පත් කරන්න.4 3 8.

(1) පත් කිරීම සඳහා උපකරණයක් මගින් ලබා දෙන බලයක් a

ග්‍රාහකයාට පත් කිරීමේ බලය ඇතුළත් වේ-

(අ) ග්‍රාහකයින් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්;

(ආ) දැනට එකකට හෝ වැඩි ගණනකට අමතර ග්‍රාහකයක්

කාර්යාලයේ;

(ඇ) ග්‍රාහකයකුගේ ග්‍රාහකයකුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා වීමට ග්‍රාහකයෙකි

හිස් වී ඇත,

උපකරණය පැහැදිලිවම වෙනත් ආකාරයකින් සපයන්නේ නම් මිස.

(2) ග්‍රාහකයින් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් ඒකාබද්ධව හෝ එකට ක්‍රියා කළ හැක

ඔවුන්ට සමාන බලතල ඇති තරමට, මිස

උපකරණය යටතේ හෝ අධිකරණයේ නියෝගය

ඔවුන් පත් කර ඇත, පැහැදිලිවම වෙනත් ආකාරයකින් සපයයි.

අධිකරණය විසින් පත් කළ හැකිය

ග්‍රාහකයා.4 3 9.

(1) අධිකරණයේ ආවේනික අධිකරණ බලය සීමා නොකර

වෙනත් ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් යටතේ, ද අධිකරණය විසින් පත් කළ හැකිය

ස්ථාවර ආරක්ෂාවකට යටත් වන ඕනෑම දේපලක් ලබන්නා

හෝ සමාගමක් විසින් ලබා දී ඇති පාවෙන ගාස්තුවක්

එම ආරක්ෂාව හෝ අයකිරීම ප්‍රදානය කරන්නාගේ අයදුම්පත, එහිදී

එය සෑහීමකට පත්වේ -

(අ) සමාගමට ගෙවිය යුතු ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වී ඇත

ප්‍රදානය කරන්නා හෝ වෙනත් ආකාරයකින් කිසිවක් හමුවීමට අපොහොසත් වී ඇත

ප්‍රදානය කරන්නාට බැඳීම;

(ආ) සමාගම විකිණීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් යෝජනා කරයි

උල්ලංඝනය කරමින් සුරක්ෂිත දේපල බැහැර කරන්න

ආරක්ෂාව නිර්මාණය කරන ඕනෑම උපකරණයක නියමයන් හෝ

අයකිරීම; හෝ

(ඇ) සහතික කිරීම සඳහා එසේ කිරීම අවශ්‍ය වේ

සඳහා සුරක්ෂිත දේපල සංරක්ෂණය කිරීම

ප්‍රදානය කරන්නාගේ ප්‍රතිලාභය.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ ග්‍රාහකයෙකු පත් කළ හැක-

(අ) ඊට පටහැනිව කිසිවක් නොතකා

වෙනත් ඕනෑම නීතියක්; සහ

(ආ) අදාළ දේපළ ද නැද්ද යන්න

ග්‍රාහකයා පත් කරනු ලබන, ඇතුළත් වේ

නිශ්චල දේපල.

(3) සැකයෙන් වැළකීම සඳහා-

(අ) මේ යටතේ ග්‍රාහකයකු පත් කිරීම

අංශය උපකල්පිත ක්‍රියාවක් නොවේ; සහ

(ආ) උකස් පනතේ 46 වැනි වගන්තියේ කිසිවක් නැත

(Cap. 89) බලපානු ඇත, නැතහොත් අදාළ විය යුතුය

මෙම වගන්තිය යටතේ ග්‍රාහකයකු පත් කිරීම.

පිළිබඳ දැනුම්දීමක්

පත් කිරීම

ග්‍රාහකයා.4 4 0.

(1) ග්‍රාහකයෙකු පත් කළ පසු සහ ඇතුල් වූ වහාම

ඕනෑම සිදුවීමක් සිදුවී වැඩ කරන දින දහයකට පසුව නොවේ

පත් -

(අ) ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පත්වීම ගැන ලිඛිත දැනුම්දීමක් දෙන්න

ප්‍රදානය කරන්නාට;

(ආ) ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පත්වීම පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධියේ දැනුම් දීම,

ඇතුළුව -

(i) ලබන්නාගේ සම්පූර්ණ නම;

(ii) පත් කළ දිනය කවෙර්ද;

(iii) ලබන්නාගේ කාර්යාල ලිපිනය; සහ

(iv) හි දේපල පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්

ග්‍රාහකත්වය ; සහ

(ඇ) මහජන දැන්වීමේ පිටපතක් යවන්න

රෙජිස්ට්‍රාර්.

(2) ග්‍රාහකයා පත් කිරීම ඊට අමතරව කොහෙද

දැනටමත් තනතුර දරන හෝ ඒ වෙනුවට සිටින ග්‍රාහකයෙක්

හැකි පරිදි, ග්‍රාහකයා ලෙස ධූරයෙන් ඉවත් වූ පුද්ගලයා

විය යුතුය, මෙම වගන්තිය යටතේ ඇති සෑම දැන්වීමක්ම එම කරුණ සඳහන් කළ යුතුය.

(3) මෙම වගන්තියට පටහැනිව ක්‍රියා කරන සෑම ග්‍රාහකයෙක්ම

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයක්.

පිළිබඳ දැනුම්දීමක්

ග්‍රාහකත්වය.4 4 1.

(1) දේපල සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාහකයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත්

සහ සමාගමක් භාර ගැනීම, ඇතුළු වූ සෑම ගිවිසුමක්ම

විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද සෑම ලියවිල්ලකටම

ප්‍රදානය කරන්නා හෝ ලබන්නා සහ එහි නම

ප්‍රදානය කරන්නා පෙනී සිටියි, ග්‍රාහකයෙකු වී ඇති බව පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය

පත් කළා.

(2) නිශ්චිත කරුණකට අදාළව ග්‍රාහකයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත්

වත්කම් හෝ වත්කම්, ඇතුල් වූ සෑම ගිවිසුමක්ම සහ සෑම එකක්ම

ප්‍රදානය කරන්නා විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් නිකුත් කරන ලද ලියවිල්ල

වත්කම් හෝ වත්කම් හා සම්බන්ධ ග්‍රාහකය

ප්‍රදානය කරන්නාගේ නම දිස්වේ, එය පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය

ග්‍රාහකයා පත් කර ඇත.

(3) උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම

(2) ගිවිසුමේ වලංගුභාවයට බලපාන්නේ නැත

ලේඛනය.

(4) සෑම පුද්ගලයෙකුම-

(අ) (1) උපවගන්තියට පටහැනිව ක්‍රියා කරයි හෝ

උපවගන්තිය (2); හෝ

(ආ) දැනුවත්ව හෝ කැමැත්තෙන් අවසර දීම හෝ අවසර දීම a

උපවගන්තිය (1) හෝ උපවගන්තිය (2) උල්ලංඝනය කිරීම

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර, වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් වේ

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයක්.

හි පුරප්පාඩුව

ග්‍රාහකයා.4 4 2.

(1) පුද්ගලයා නම් ග්‍රාහකයාගේ කාර්යාලය පුරප්පාඩු විය යුතුය

තනතුර දැරීම යටතේ ඉල්ලා අස්වීම, මිය යාම හෝ නුසුදුස්සකු වීම

436 වගන්තිය.

(2) විසින් ප්‍රදානය කරන ලද බලයක් යටතේ පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකි

උපකරණය, පහකට නොඅඩු මුදලක් ලබා දීමෙන් තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්විය හැක

ඔහු ඉල්ලා අස්වීමට අදහස් කරන බව වැඩ කරන දිනවල ලිඛිත දැනුම්දීම, වෙත

ග්‍රාහකයා පත් කරන ලද පුද්ගලයා.

(3) ඉල්ලා අස්වීම හැර වෙනත් කිසියම් හේතුවක් නිසා පුරප්පාඩුවක් තිබේ නම්

ග්‍රාහකයාගේ කාර්යාලයේ සිදු වේ, ලිඛිත දැනුම්දීම

පුරප්පාඩුව වහාම රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ

ධූරයෙන් ඉවත් වන පුද්ගලයා හෝ එම පුද්ගලයාට ක්‍රියා කිරීමට නොහැකි නම්,

ඔහුගේ නීති නියෝජිතයා.

(4) අධිකරණය විසින් පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකු තනතුරෙන් ඉල්ලා අස් නොවිය යුතුය

අධිකරණයේ පූර්ව අවසරයකින් තොරව.

(5) ලබන්නාගේ තනතුර හිස් කරන තැනැත්තෙකු කොතැනක සිටිය යුතුද

ප්‍රායෝගික, එවැනි තොරතුරු සැපයීම සහ එවැනි දේ ලබා දීම

ඔහුට හෝ ඇයට ග්‍රාහකත්වය පැවැත්වීම සඳහා සහාය වීම

එම පුද්ගලයාට සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය විය හැකි අනුප්‍රාප්තිකයා.

(6) පිරවීම සඳහා පත් කරන ලද පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පත මත a

ලබන්නාගේ කාර්යාලයේ පුරප්පාඩුව, අධිකරණයට ඕනෑම දෙයක් කළ හැකිය

එය පහසු කිරීමට අවශ්‍ය හෝ සුදුසු යැයි සලකන නියෝගය

ග්‍රාහකයාගේ රාජකාරි ඉටු කිරීම.

(7) සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව අසමත් වන සෑම පුද්ගලයෙකුම

(3) උපවගන්තියට අනුකූල වීම, වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය

සහ පනහ නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් දහසක්.

ලබන්නාගේ බලතල

ග්‍රාහකයන්ගේ බලතල.4 4 3.

(1) ග්‍රාහකයෙකුට බලතල සහ බලධාරීන්

උපකරණය හෝ මගින් ප්‍රකාශිතව හෝ ව්‍යංගයෙන් ලබා දී ඇත

පත් කිරීම සිදු කරන ලද හෝ ඒ යටතේ අධිකරණයේ නියෝගය

හැදුවා.

(2) උපකරණයට හෝ අධිකරණයේ නියෝගයට යටත්ව හෝ

පත් කිරීම සිදු කරනු ලැබුවේ කුමන යටතේද, ග්‍රාහකයෙකු විය යුතුය

දොළොස්වන හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති බලතල ඇති සහ භාවිතා කළ හැකිය

කාලසටහන.

අතර ප්රමුඛත්වය

ග්‍රාහක.4 4 4.

(1) පාවෙන ගාස්තු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් තිබේ නම්

හි දේපලෙහි සම්පූර්ණ හෝ යම් කොටසක් මත යැපීම

සමාගම, මෙම කොටස යටතේ ග්‍රාහකයෙකු පත් කළ හැක

එවැනි එක් එක් චෝදනාව අනුව මෙම පනත. ග්රාහකයෙක්

a හිමිකරුගේ අයදුම්පත්‍රය මගින් හෝ පත් කර ඇත

වෙනත් ඕනෑම පාවෙන ආරෝපණයකට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් ඇති පාවෙන ආරෝපණය

ග්‍රාහකයෙකු පත් කර ඇති ප්‍රකාරව අය කිරීම,

වෙත මෙම පනත මගින් ග්‍රාහකයෙකුට ලබා දී ඇති බලතල ඇත

වෙනත් ග්‍රාහකයෙකු බැහැර කිරීම.

(2) පාවෙන ආරෝපණ දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සමානව ශ්‍රේණිගත කරන්නේ නම්

එකිනෙක, සහ ග්‍රාහක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ඇත

එවැනි අයකිරීම් මගින් පත් කරන ලද, ග්රාහකයින් එසේ ය

පත් කළ අය හවුල් ලෙස පත් කළ බව සලකනු ලැබේ

ප්‍රතිග්‍රාහක, සහ උපකරණය හැර, ඒකාබද්ධව ක්‍රියා කළ යුතුය

පත් කිරීම හෝ අදාළ එක් එක් උපකරණ

පත්වීම, එසේ නොමැතිනම් ලබා දෙන්න.

(3) (4) උපවගන්තියට යටත්ව, ග්‍රාහකයෙකුගේ බලතල

a හිමිකරුගේ අයදුම්පත්‍රය මගින් හෝ පත් කර ඇත

පාවෙන ආරෝපණ අත්හිටුවා ඇත, සහ දින සිට

අයදුම්පත්‍රය මගින් හෝ ග්‍රාහකයකු පත් කිරීම

ඊට වඩා ප්‍රමුඛතාවයක් ඇති පාවෙන ආරෝපණයක් දරන්නා

සක්‍රීය කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අය කෙරේ

ග්‍රාහකයා දෙවනුව සඳහන් කළේ, ඔහුගේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට ය

මෙම පනත. එසේ අත්හිටුවන ලද ඕනෑම බලතල නැවත ක්‍රියාත්මක වේ

පෙර පාවෙන ආරෝපණය සම්බන්ධ වීම නැවැත්වූ විට

චෝදනාවට යටත් වන දේපල, හෝ පත් කරන විට

පෙර පාවෙන ආරෝපණය යටතේ ග්‍රාහකයක් සම්බන්ධයෙන් නතර වේ

එම දේපලෙහි, පළමුව සිදු වන දේ.

(4) යටතේ ග්‍රාහකයෙකුගේ බලතල අත්හිටුවීම

(3) උපවගන්තිය ඔහුට අවශ්‍ය කිරීමේ බලපෑමක් නැත

දේපලෙහි ඕනෑම කොටසක් (ඕනෑම ලිපි ඇතුළුව හෝ

ලේඛන) සමාගමේ ඔහුගේ පාලනයෙන්, ඔහු දක්වා

ග්‍රාහකයාගෙන් ඔහුට වලංගු අගයක් ඉක්මවා යයි

වන්දිය (එවැනි කොටසක වටිනාකමේ සීමාවට යටත්ව

චෝදනාවට යටත් වන පරිදි දේපල, ඒ අනුව

ඔහු පත් කරන ලදී) ඕනෑම වියදම්, ගාස්තු සහ

ඔහුගේ කාර්ය සාධනය තුළ ඔහුට සිදු වී ඇති වගකීම්

ග්‍රාහකයා ලෙස ක්‍රියා කරයි.

(5) මේ යටතේ ග්‍රාහකයෙකුගේ බලතල අත්හිටුවීම

කොටස මගින් පාවෙන ආරෝපණයට හේතු නොවිය යුතුය

ඔහු පත් කරන ලද, දේපල සම්බන්ධ කිරීම නතර කිරීමට

ඔහු පත් කළ සම්බන්ධයෙන්.

(6) මෙම කොටසේ ඇති කිසිවක් එකම ග්‍රාහකයා වැළැක්විය නොහැක

පාවෙන ගාස්තු දෙකක් හෝ වැඩි ගණනකින් පත් කරනු ලැබේ.

ඇමතුම් ගැනීමට බලය

කොටස් මත.4 4 5.

(1) a හි මණ්ඩලයට සමාන බලතල ග්‍රාහකයකට ඇත

සමාගමට තිබේ නම් හෝ සමාගම කපා හරිනු ලැබුවහොත්

එය තුවාළ නොලබන්නේ නම් පුවරුව තිබිය හැකි ය

සම්බන්ධයෙන් සමාගමේ කොටස් හිමියන්ට ඇමතුම් ගන්න

විසින් උපකරණය යටතේ ආරෝපණය කරන ලද නොකැමැත්ත ප්‍රාග්ධනය

හෝ ග්‍රාහකයා පත් කර ඇති අතර, අය කිරීමට

ඇමතුම් ගෙවීම සඳහා පොලී සහ බලාත්මක කිරීම.

(2) (1) උපවගන්තියේ අරමුණු සඳහා ප්‍රකාශනය

"නොකැඳවන ලද ප්‍රාග්ධනය" සම්බන්ධයෙන් ගෙවිය යුතු ඕනෑම මුදලක් ඇතුළත් වේ

කොටස් නිකුත් කිරීම හෝ සමාගමේ ලිපි යටතේ.

(3) ඇමතුමක් ගැනීම හෝ යටතේ බලය භාවිතා කිරීම

(1) උපවගන්තිය යනු, කොටස් හිමියන් අතර වේ

බලපෑමට ලක් වූ සමාගම සහ සමාගම, ලෙස සැලකේ

හි අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් නිසි ඇමතුමක් හෝ බලයක් කරන ලදී

සමාගම.

ක්‍රියාත්මක කිරීම

ලේඛන.4 4 6.

(1) ග්‍රාහකයෙකුට නම සහ ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැක

සමාගමට අවශ්‍ය හෝ ආනුෂංගික සියලුම ලියකියවිලි

ග්‍රාහකයාගේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම.

(2) සමාගමක් වෙනුවෙන් අත්සන් කරන ලද ලියවිල්ලක් a

ග්‍රාහකයා, නිසි ලෙස අත්සන් කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

19 වගන්තියේ අරමුණු සඳහා සමාගම වෙනුවෙන්.

(3) වෙනත් ඕනෑම දෙයක ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ නොතකා

නීතිය හෝ සමාගමක සංගමයේ ලිපි, එහිදී

ග්‍රාහකයෙකු පත් කර ඇති උපකරණය යටතේ බලය ලබා දෙයි

ලේඛන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ භාවිතා කිරීමට ග්‍රාහකයා

එම අරමුණ සඳහා සමාගමේ පොදු මුද්‍රාව, ග්‍රාහකයා විය හැක

නමින් සහ ඒ වෙනුවෙන් විධායක ලේඛන

සමාගමට සමාගමේ පොදු මුද්‍රාව යෙදීමෙන්

ලේඛන, සහ පොදු මුද්‍රා තැබීම සහතික කිරීම.

(4) ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ඕනෑම ලියවිල්ලක්

(3) උපවගන්තියෙහි නියම කර ඇති බව සලකනු ලැබේ

සමාගම විසින් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

හි වගකීම්

සමාගම සහ

අධ්‍යක්ෂවරු.4 4 7. (1) සමස්තය සම්බන්ධයෙන් ග්‍රාහකයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත් හෝ

සමාගමක දේපලෙහි ඕනෑම කොටසක්, සමාගම සහ

සමාගමේ සෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙක්ම-

(අ) ග්‍රාහකයාට සියලුම පොත් ලබා දීමට සලස්වන්න,

ලේඛන, සහ සම්බන්ධ තොරතුරු

සමාගමේ ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල

සන්තකයේ හෝ සමාගමේ පාලනය යටතේ;

(ආ) ග්‍රාහකයා විසින් එසේ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, සත්‍යාපනය කරන්න

එම පොත්පත්, ලේඛන සහ

තොරතුරු සම්පූර්ණ සහ නිවැරදි ය;

(ඇ) ලබන්නාට ඔහු හෝ ඇය වැනි ආධාර ලබා දෙන්න

සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය විය හැකිය;

(ඈ) සමාගමට පොදු මුද්‍රාවක් තිබේ නම්, එය සාදන්න

ග්‍රාහකයාගේ භාවිතය සඳහා පොදු මුද්‍රාව තිබේ.

(2) ලබන්නාගේ අයදුම්පත මත, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය

සමාගම හෝ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු අවශ්‍ය කරන නියෝගයක්

සමාගම, උපවගන්තියේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීම

(1)

ක්‍රියා වල වලංගු භාවය

ග්‍රාහක.4 4 8.

(1) (2) උපවගන්තියට යටත්ව, ලබන්නාගේ කිසිදු ක්‍රියාවක් නොවිය යුතුය

ග්‍රාහකයා නොමැති නිසා පමණක් වලංගු නොවන බව සලකනු ලැබේ

වලංගු ලෙස පත් කර ඇත, හෝ ක්‍රියා කිරීමට නුසුදුසුය

ග්‍රාහකයා, හෝ ක්‍රියාව කිරීමට අවසර නැත.

(2) ලබන්නා විසින් සිදු කරන ලද කිසිදු ගනුදෙනුවක් නොකළ යුතුය

ග්‍රාහකයා නොමැති නිසා පමණක් වලංගු නොවන බව සලකනු ලැබේ

වලංගු ලෙස පත් කරන ලද හෝ ඇතුළු වීමට අවසර නැත

ගනුදෙනුව, ග්‍රාහකයා සමඟ ගනුදෙනු කරන පුද්ගලයාට නොමැති නම්

හෝ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ සම්බන්ධය හේතුවෙන් තිබිය යුතුය

ග්‍රාහකයා හෝ ග්‍රාහකයා වූ පුද්ගලයා

පත් කරන ලද, ලබන්නා වලංගු නොවන බව දැන ගැනීම

ඇතුළු වීමට බලයක් පත් කර හෝ නැත

ගනුදෙනුව.

[21, 12 හි

2025] කැමැත්ත

උකස විකිණීමට

දේපල.4 4 9.

(1) සඳහා උකස්කරුවෙකුගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වන තැන

ලබන්නාගේ දේපල විකිණීම සහ ලබන්නාට නොහැකි ය

එම කැමැත්ත ලබා ගැනීම සඳහා, ලබන්නාට උසාවියට අයදුම් කළ හැකිය

විසින් දේපල විකිණීමට අවසර දෙන නියෝගයක් සඳහා

තමා හෝ වෙනත් වත්කම් සමඟ එක්ව.

(2) උසාවියට (1) උපවගන්තිය යටතේ ඉල්ලුම් කළ හැක.

මෙම කොටසේ, අවසර දීමට සුදුසු යැයි සිතන පරිදි එවැනි නියෝගයක් කරන්න

ලබන්නා විසින් දේපල විකිණීම, එය සෑහීමකට පත්වේ නම්-

(අ) ලබන්නා සාධාරණ උත්සාහයක් දරා ඇත

උකස්කරුගේ කැමැත්ත ලබා ගැනීම; සහ

(ආ) විකිණීම-

(i) ප්‍රදානය කරන්නාගේ අවශ්‍යතා සඳහා වන අතර

ප්‍රදානය කරන්නාගේ ණය දෙන්නන්; සහ

(ii) සැලකිය යුතු අගතියක් නොකරනු ඇත

උකසෙහි අවශ්‍යතා.

(3) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් යටත් විය හැක

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතන එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි.

ලබන්නාගේ රාජකාරි

පොදු රාජකාරි

ග්‍රාහක.4 5 0.

(1) ලබන්නා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ බලතල සද්භාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

(2) ග්‍රාහකයෙකු ඔහුගේ හෝ ඇයගේ බලතල යම් ආකාරයකට ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය

ඔහු හෝ ඇය සාධාරණ හේතු මත විශ්වාස කරයි

ඔහු හෝ ඇය කැමති පුද්ගලයාගේ උනන්දුව

පත් කළා.

(3) හි අඩංගු විධිවිධානවලට අගතියකින් තොරව

(1) සහ (2) උපවගන්ති ග්‍රාහකයෙකු ඔහුගේ හෝ ඇයව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය

අවශ්‍යතා සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ සැලකිල්ලක් දක්වන බලතල -

(අ) ප්‍රදානය කරන්නා;

(ආ) ප්‍රදානය කරන්නා හරහා හිමිකම් කියන පුද්ගලයන්,

ලබන්නා තුළ දේපල පිළිබඳ අවශ්‍යතා;

(ඇ) ප්‍රදානය කරන්නාගේ අනාරක්ෂිත ණය හිමියන්; සහ

[21, 12 හි

2025]

[21, 12 2025](d) ඉටු කිරීමට කැඳවිය හැකි ඇපකරුවන්

ප්‍රදානය කරන්නාගේ වගකීම්.

(4) උපකරණයක් යටතේ පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකු ක්‍රියා කරන විට හෝ

කිසිදු දිශාවකට අනුව කටයුතු කිරීමෙන් වැළකී සිටියි

ඔහු හෝ ඇය කැමති පුද්ගලයා විසින් ලබා දී ඇත

පත් කරන ලද, ලබන්නා උල්ලංඝනය නොකළ බව සලකනු ලැබේ

(2) උපවගන්තියේ සඳහන් රාජකාරියේ, නමුත් පවතිනු ඇත

උපවගන්තියේ සඳහන් ඕනෑම රාජකාරි කඩකිරීමක් සඳහා වගකිව යුතුය

(1) හෝ (3) උපවගන්තියේ සඳහන් රාජකාරිය

(5) මෙම කොටසෙහි කිසිවක් සීමා නොකළ යුතු හෝ බලපාන්නේ නැත

451 වගන්තියේ යෙදුම.

ග්‍රාහකයාගේ රාජකාරිය

දේපල විකිණීම.4 5 1. දේපල විකිණීමේ බලය ක්‍රියාත්මක කරන ග්‍රාහකයෙකි

ග්‍රාහකත්වය, හොඳම මිල ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රදානය කරන්නාට යුතුකමක් ඇත

විකිණීමේදී සාධාරණ ලෙස ලබා ගත හැක.

කිසිදු ආරක්ෂාවක් හෝ

වන්දිය.4 5 2. වෙනත් ඕනෑම නීතියක පටහැනි කිසිවක් නොතකා හෝ

ග්‍රාහකයක් ඇති උපකරණයේ අඩංගු ඕනෑම දෙයක්

පත් -

(අ) එය a ට එරෙහි ක්‍රියාමාර්ගවලට ආරක්ෂාවක් නොවිය යුතුය

451 වගන්තිය මගින් පනවන ලද රාජකාරි කඩකිරීමක් සඳහා ලබන්නා,

ග්‍රාහකයා ප්‍රදානය කරන්නාගේ නියෝජිතයා හෝ යටතේ ක්‍රියා කරන බව

ප්‍රදානය කරන්නාගෙන් ඇටෝර්නි බලයක්;

(ආ) ලබන්නාට වන්දි ගෙවීමට අයිතියක් නැත

ලබන්නාගේ හෝ ප්‍රදානය කරන්නාගේ දේපල වලින් වන්දි,

ග්‍රාහකයා විසින් පැන නගින ඕනෑම වගකීමක් සම්බන්ධයෙන්

451 වගන්තිය මගින් පනවන ලද රාජකාරිය උල්ලංඝනය කිරීමකින්.

සම්බන්ධයෙන් රාජකාරිය

මුදල්.4 5 3. ලබන්නා විසින් දේපල සම්බන්ධ මුදල් තබා ගත යුතුය

ලබන්නා සේපා නමුත් පාඨමාලාවේදී ලැබුණු වෙනත් මුදල් වලින් අනුපාතය

ග්‍රාහකත්වයට අදාළ නොවන අතර, හෝ ඊට පහළින් ඇති වෙනත් මුදල් වලින්

ග්‍රාහකයාගේ පාලනය.

ගිණුම් වාර්තා.4 5 4.

(1) ලබන්නා සෑම විටම ගිණුම් වාර්තා තබා ගත යුතුය

සියලුම ලැබීම්, වියදම් නිවැරදිව සටහන් කර පැහැදිලි කිරීම,

සහ දේපල සම්බන්ධ වෙනත් ගනුදෙනු

ග්‍රාහකත්වය.

(2) ගිණුම් වාර්තා ග්‍රාහකයා විසින් තබා ගත යුතුය

ග්‍රාහකත්වය අවසන් වී වසර පහකට නොඅඩු කාලයක් සඳහා.

ලබන්නන්ගේ වාර්තා

විසින් පළමු වාර්තාව

ග්‍රාහක.4 5 5.

(1) ග්‍රාහකයෙකු ඔහුගේ මාස දෙකකට පසුව නොවිය යුතුය

පත් කිරීම, සමඟ කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කිරීම

ඇතුළුව ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල සම්බන්ධයෙන් -

(අ) සමන්විත වත්කම් පිළිබඳ විස්තර

ලබන්නාගේ දේපල;

(ආ) විය යුතු ණය සහ වගකීම් පිළිබඳ විස්තර

ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල වලින් සෑහීමකට පත්වේ;

(ඇ) ණය හිමියන්ගේ නම් සහ ලිපිනයන්

ලබන්නාගේ දේපල පිළිබඳ උනන්දුව;

(ඈ) යම්කිසි බරක් පිළිබඳ විස්තර

ඕනෑම ණයහිමියෙකු සතු ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල,

එය නිර්මාණය කරන ලද දිනය ඇතුළුව;

(ඉ) ප්‍රදානය කරන්නා විසින් කිසියම් පැහැර හැරීමක් පිළිබඳ විස්තර

අදාළ තොරතුරු ලබා දීම; සහ

(ඊ) නියම කළ හැකි වෙනත් තොරතුරු.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් වාර්තාව ද විය යුතුය

විස්තර ඇතුළත් -

(අ) පත් කිරීමට තුඩු දෙන සිදුවීම්

ග්‍රාහකයා, ග්‍රාහකයා දන්නා තාක් දුරට

ඔවුන් ;

(ආ) බැහැර කරන ලද දේපල සහ ඒ සඳහා වන යෝජනා

ලබන්නා තුළ දේපල බැහැර කිරීම;

(ඇ) පත් කළ දිනට ගෙවිය යුතු මුදල්,

ග්‍රාහකයා උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට

පත් කරන ලද;

(ඈ) පත් කළ දිනට ගෙවිය යුතු මුදල්,

මනාප ඇති ප්‍රදානය කරන්නාගේ ණය හිමියන්ට

හිමිකම් ; සහ

(ඉ) වෙත ගෙවීම සඳහා ලබා ගත හැකි මුදල්

ණයහිමියන්, සඳහන් කර ඇති අය හැර

ඡේදය (ඇ) හෝ ඡේදය (d).

(3) ග්‍රාහකයෙකුට ඕනෑම වාර්තාවක විස්තර මඟ හැරිය හැක

ග්‍රාහකත්වය තුළ දේපල බැහැර කිරීම සඳහා යෝජනා, ඔහු නම්

ඔවුන් ඇතුළත් කිරීම ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් අගතියක් වන බව සලකයි

ඔහුගේ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

(4) මෙම වගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන ග්‍රාහකයෙකු විය යුතුය

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකට වරදකරු වීම මත නොඑසේ නම්

රුපියල් පනස් දහස ඉක්මවයි.

වැඩිදුර වාර්තා මගින්

ග්‍රාහකයා.4 5 6.

(1) ග්‍රාහකයෙකු හෝ අවසානයේ ග්‍රාහකයෙකු වූ පුද්ගලයෙකි

ප්‍රතිග්‍රාහකත්වය, නඩුව විය හැකි පරිදි, පසුව නොවිය යුතුය

මාස දෙකකට පසු -

(අ) ඔහුට පසු මාස හයක එක් එක් කාල සීමාව අවසන් වීම

ග්‍රාහකයා ලෙස පත් කිරීම; සහ

(ආ) ග්‍රාහකත්වය අවසන් වන දිනය,

තත්වය සාරාංශ කරමින් වැඩිදුර වාර්තාවක් සකස් කරන්න

එම ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල සම්බන්ධයෙන්

දිනයන්, සහ සියල්ල ඇතුළුව ග්‍රාහකත්වයේ හැසිරීම

ලැබුණු සහ ගෙවන ලද මුදල, එම කාල සීමාව තුළ

වාර්තාව සම්බන්ධයි.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් වාර්තාවට ඇතුළත් විය යුතුය

විස්තර -

(අ) කිසියම් දිනයක සිට බැහැර කරන ලද දේපල

පෙර වාර්තාව සහ ඕනෑම යෝජනාවක්

ලබන්නා තුළ දේපල බැහැර කිරීම;

(ආ) වාර්තාවේ දිනට ගෙවිය යුතු මුදල්, දක්වා

ග්‍රාහකයා උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

පත් කරන ලද;

(ඇ) වාර්තාවේ දිනට ගෙවිය යුතු මුදල්, දක්වා

මනාප හිමිකම් ඇති ප්‍රදානය කරන්නාගේ ණයහිමියන්

; සහ

(ඈ) දිනය වන විට ලබා ගත හැකි මුදල

ණය හිමියන්ට ගෙවීම සඳහා වාර්තාව, හැර

(ආ) ඡේදයේ හෝ ඡේදයේ සඳහන් ඒවා

(ඇ)

(3) ග්‍රාහකයෙකුට තිබිය යුතු වාර්තාවෙන් ඉවත් විය හැක

උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය අනුව සකස් කර ඇත

(1), දේපල බැහැර කිරීම සඳහා වන යෝජනා පිළිබඳ විස්තර

ග්‍රාහකත්වය, ඔහු හෝ ඇය ඔවුන්ගේ ඇතුළත් කිරීම සලකන්නේ නම්

ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ව්‍යායාමයට ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් අගතියක් වනු ඇත

කාර්යයන්.

(4) අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන සෑම පුද්ගලයෙකුම

මෙම වගන්තියේ වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම.

කාලය දීර්ඝ කිරීම

සූදානම් කිරීම සඳහා

වාර්තා.4 5 7.

(1) පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය කාල සීමාවක්

455 වගන්තිය යටතේ වාර්තාවක් සකස් කිරීම හෝ 456 වගන්තිය විය හැක

දීර්ඝ, එම පුද්ගලයාගේ අයදුම්පත මත, විසින්-

(අ) පුද්ගලයා පත් කළ අධිකරණය, a

අධිකරණය විසින් ග්‍රාහකයා; හෝ

(ආ) පුද්ගලයා පත් කරන ලද රෙජිස්ට්‍රාර්

උපකරණයක් මගින් හෝ යටතේ ග්‍රාහකයක්.

හිමිකම් ඇති පුද්ගලයින්

වාර්තා ලබා ගන්න.4 5 8.

(1) 455 වගන්තිය යටතේ සකස් කරන ලද සෑම වාර්තාවකම පිටපතක් හෝ

456 වගන්තිය සකස් කිරීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයා විසින් එවිය යුතුය

එය, වෙත -

(අ) ප්‍රදානය කරන්නා; සහ

(ආ) ලබන්නාට උනන්දුවක් දක්වන සෑම පුද්ගලයෙකුම

පත් කරන ලදී.

(2) අධිකරණය විසින් ග්‍රාහකයෙකු ලෙස පත් කරන ලද පුද්ගලයෙකු ගොනු කළ යුතුය

පිටපතක් o f 455 වගන්තිය යටතේ සකස් කරන ලද සෑම වාර්තාවක්ම හෝ

අධිකරණයේ 456 වගන්තිය.

(3) ලැබීමෙන් පසු වැඩ කරන දින පහළොවකට පසුව නොවේ

යටතේ සකස් කරන ලද ඕනෑම වාර්තාවක පිටපතක් සඳහා ලිඛිත ඉල්ලීමක්

455 වගන්තිය හෝ 456 වගන්තිය වෙතින් -

(අ) ණයහිමියා, අධ්‍යක්ෂ හෝ ඇපකරුගේ ඇපකරු; හෝ

(ආ) ඕනෑම දෙයක් ගැන උනන්දුවක් ඇති වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල,

සහ සෑදීමේ සාධාරණ පිරිවැය ගෙවීම මත සහ

පිටපත යැවීම, වාර්තාව සකස් කළ පුද්ගලයා කළ යුතුය

වාර්තාවේ පිටපතක් ඉල්ලා සිටි පුද්ගලයාට යවන්න

එය.

(4) යටතේ වාර්තාවක් සකස් කිරීමෙන් පසු වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත

455 වගන්තිය හෝ 456 වගන්තිය, සකස් කළ පුද්ගලයා

වාර්තාවට වාර්තාවේ පිටපතක් යැවීම හෝ භාරදිය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්.

(5) මෙම වගන්තියට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන සෑම පුද්ගලයෙකුම කළ යුතුය

වරදකට වැරදිකරු වීම සහ දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් පනස් දහසකට වඩා වැඩි නොවේ.

හිමිකම් ඇති පුද්ගලයින්

වාර්තා පරීක්ෂා කරන්න.4 5 9. වාර්තාවක් එවිය යුතු පුද්ගලයා

458 වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීමට අයිතිය ඇත

එය යැවීමට අවශ්‍ය පුද්ගලයාගේ කාර්යාලයේ සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන්.

දැනුම් දීමේ යුතුකම

ඕනෑම උල්ලංඝනයක්

මෙම විධිවිධාන

පනත.4 6 0.

(1) බව සලකන සමාගමක ග්‍රාහකයෙකු

සමාගමට හෝ සමාගමේ ඕනෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට හෝ නිලධාරියෙකුට තිබේ

මෙම පනත හෝ සුරැකුම්පත් යටතේ වරදක් කර ඇත

1987 අංක 36 දරන ශ්‍රී ලංකා විනිමය කොමිෂන් සභා පනත,

එම කරුණ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත වාර්තා කළ යුතුය.

(2) (1) උපවගන්තියේ කිසිවක් a මත කිසිදු රාජකාරියක් පැනවිය යුතු නැත

එවැනි ආකාරයේ වරදක් තිබේදැයි විමර්ශනය කිරීමට ලබන්නා

එම උපවගන්තියේ සඳහන් කර ඇත.

(3) හි විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන ග්‍රාහකයෙකි

(1) උපවගන්තිය වරදකට වැරදිකරු වන අතර වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම.

අවසානය පිළිබඳ දැන්වීම

ග්‍රාහකත්වය.4 6 1.

(1) ලැබීමෙන් පසු වැඩ කරන දින දහයකට පසුව නොවේ

සමාගමක් නතර වේ, ග්‍රාහකයා ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයා

ග්‍රාහකත්වය අවසානයේ එවිය යුතුය හෝ භාරදිය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්, ග්‍රාහකත්වය බව ලිඛිතව දැනුම් දෙන්න

නතර වී ඇත.

(2) අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන සෑම පුද්ගලයෙක්ම

(1) උපවගන්තිය වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වග කිව යුතුය

රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත.

සමාගමේ වගකීම් සඳහා දේපල සහ වගකීම් අයදුම් කිරීම

මනාප හිමිකම්.4 6 2.

(1) මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන අදාළ වන්නේ ලබන්නාට ය

පාවෙන නිර්මාණය කරන උපකරණයක් යටතේ පත් කරන ලදී

අයකිරීම.

(2) 449 වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව සහ

(3) උපවගන්තියේ සඳහන් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ අයිතිවාසිකම්, a

මෙම කොටස අදාළ වන ලබන්නාට මුදල් ගෙවිය යුතුය

විසින් පාවෙන ගාස්තුව ප්‍රදානය කරන්නා වෙත ඔහු විසින් ලබා ගන්නා ලදී

ප්‍රතිග්‍රාහකයා පත් කරන ලද හෝ ඒ දෙසට

පාවෙන ගාස්තුවෙන් සුරක්ෂිත වූ ණය පිළිබඳ තෘප්තිය.

(3) පහත සඳහන් පුද්ගලයන්ට ගෙවීමට හිමිකම් ඇත

පාවෙන ගාස්තුවකට යටත් වන සමාගමක දේපල,

ගාස්තුව ප්‍රදානය කරන්නාට ප්‍රමුඛත්වය දී, සහ පහත සඳහන් පරිදි

ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල :-

(අ) පළමුව, ඕනෑම ස්ථාවර ආරක්ෂාවක් දරන්නා, ඕනෑම දෙයකට වඩා

පාවීමට පෙර ශ්‍රේණිගත කරන ලද දේපලෙහි කොටසක්

අයකිරීම ;

(ආ) දෙවනුව, ලබන්නා, ඔහුගේ වියදම් සඳහා සහ

වේතනය සහ ඔහුට ලැබෙන ඕනෑම වන්දියක්

සමාගමේ දේපලෙන් අයිතිය ඇති; සහ

(ඇ) තෙවනුව, මනාප හිමිකම් සඳහා හිමිකම් ඇති පුද්ගලයන්, වෙත

නිශ්චිතව දක්වා ඇති ප්‍රමුඛතා ප්‍රමාණය සහ අනුපිළිවෙල අනුව

නවවන උපලේඛනය (ඡේද 1 සහ. හැර

උප ඡේදය (ආ) 7 ඡේදයේ).

(4) නවවැනි විධිවිධාන යෙදීමේදී

උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව උපලේඛනගත කරන්න

(3) -

(අ) "ලික්විඩේටර්" වෙත යොමු කිරීම් මෙසේ කියවිය යුතුය

"ග්‍රාහකයා" වෙත යොමු;

(ආ) "ආරම්භය" වෙත යොමු කිරීම්

අවසන් කිරීම" වෙත යොමු ලෙස කියවිය යුතුය

"ග්‍රාහකයා පත් කිරීම" ;

(ඇ) "සමාගම වීමට නියෝග කර ඇත

තුවාල වීම" හෝ "සමාගම අවසන් කිරීම" දක්වා

"සමාගම ජීවියා" වෙත යොමු ලෙස කියවිය යුතුය

ලබා ගැනීම හෝ ලැබීම".

ග්‍රාහකයාගේ බලතල

ඈවර කිරීම මත.4 6 3.

(1) ග්‍රාහකයෙකු වන (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව

ග්‍රාහකයෙකු ලෙස පත් කිරීමට හෝ දිගටම ක්‍රියා කිරීමට සහ

දේපල සම්බන්ධයෙන් ලබන්නාගේ සියලු බලතල භාවිතා කරන්න

උසාවිය හැර, කපා හරිනු ලබන සමාගමක

වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග.

(2) යොමු කරන ලද දේපල සම්බන්ධයෙන් නිලයක් දරන ග්‍රාහකයෙකි

(1) උපවගන්තියට ප්‍රදානය කරන්නාගේ නියෝජිතයා ලෙස ක්‍රියා කළ හැක,

අධිකරණයේ අනුමැතියෙන් හෝ ලිඛිතව පමණි

ඈවර කරන්නාගේ කැමැත්ත.

(3) (2) උපවගන්තිය නිසා නොහැකි වූ ග්‍රාහකයෙකි

ලෙස කටයුතු කිරීමට ප්‍රදානය කරන්නාගේ නියෝජිතයා, හේතුව නිසා පමණක් නොවේ

එම කරුණෙන්, කවුරුන් විසින් හෝ සිටින පුද්ගලයෙකුගේ නියෝජිතයා වන්න

ලබන්නා පත් කරන ලද්දේ කාගේ අවශ්‍යතා සඳහා ය.

(4) පනත් හරහා ප්‍රදානය කරන්නෙකු විසින් දරන ලද ණයක් හෝ වගකීමක්

ප්‍රදානය කරන්නාගේ නියෝජිතයා ලෙස ක්‍රියා කරන ග්‍රාහකයෙකුගේ

(2) උපවගන්තිය අනුව, පිරිවැයක්, ගාස්තුවක් හෝ නොවේ

ඈවර කිරීමේ වියදම.

ලබන්නාගේ වගකීම.4 6 4.

(1) (2) සහ (3) උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, a

ග්‍රාහකයා පුද්ගලිකව වගකිව යුතුය -

(අ) ග්‍රාහකයා විසින් අත්සන් කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත

ග්‍රාහකයාගේ ඕනෑම බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම; සහ

(ආ) එම කාලය තුළ වැටුප් හෝ වැටුප් ගෙවීම සඳහා

ග්‍රාහකත්වය, ගිවිසුමක් යටතේ උපචිත

හි දේපල සම්බන්ධ රැකියා

ග්‍රාහකත්වය සහ ඔහුගේ පෙර ඇතුල් විය

පත් කිරීම, අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැන්වීමක් නම්

වැඩ දහයක් ඇතුළත කොන්ත්‍රාත්තුව නීත්‍යානුකූලව ලබා නොදේ

පත් වූ දින සිට දින.

(2) හි (අ) ඡේදයේ සඳහන් කොන්ත්‍රාත්තුවේ නියමයන්

උපවගන්තිය (1) හි පුද්ගලික වගකීම බැහැර කිරීමට හෝ සීමා කිරීමට හැකිය

උසාවිය විසින් පත් කරන ලද ග්‍රාහකයෙකු හැර වෙනත් ග්‍රාහකයෙකි.

(3) ලබන්නාගේ අයදුම්පත මත අධිකරණය දීර්ඝ කළ හැකිය

a අවසන් කිරීම පිළිබඳ දැනුම්දීමේ කාල සීමාව තුළ

(ආ) ඡේදය යටතේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීමට අවශ්‍ය වේ

උපවගන්තිය (1), සහ එවැනි නියමයන් මත එම කාලය දීර්ඝ කළ හැක

සහ අධිකරණය සුදුසු යැයි සිතන කොන්දේසි.

(4) (3) උපවගන්තිය යටතේ සෑම අයදුම්පතක්ම ඉදිරිපත් කළ යුතුය

සඳහන් කාල සීමාව අවසන් වීමට පෙර.

(5) (7) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ග්‍රාහකයක් වේ

(6) උපවගන්තියෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට පුද්ගලිකව වගකියන,

කුලියට සහ වෙනත් ගෙවීම් සඳහා

ඔහු පත් කළ දිනයේ පවතින ගිවිසුම,

විසින් භාවිතා කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ රැකියාව සම්බන්ධයෙන්

ග්‍රාහකත්වය තුළ දේපල ලබා දෙන්නා.

(6) (5) උපවගන්තිය යටතේ ග්‍රාහකයෙකුගේ වගකීම සීමිතය

කුලී හෝ වෙනත් ගෙවීම් එම කොටස වෙත

වැඩ කරන දින දහයෙන් ආරම්භ වන කාල සීමාවට ආරෝපණය කළ හැකිය

ලබන්නා පත් කළ දිනට පසුව, සහ

ග්‍රාහකත්වය අවසන් වන දිනයේ හෝ අවසන් වේ

ප්‍රදානය කරන්නා භාවිතා කිරීම, සන්තකයේ තබා ගැනීම හෝ නතර කරන දිනය

කලින් දේ කුමක් වුවත්, දේපල අල්ලා ගන්න.

(7) ලබන්නාගේ අයදුම්පත මත අධිකරණයට හැකිය -

(අ) ග්‍රාහකයාගේ වගකීම වැඩි අගයකට සීමා කරන්න

(6) උපවගන්තියේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට වඩා; හෝ

(ආ) යටතේ වගකීමෙන් ලබන්නා නිදහස් කරන්න

උපවගන්තිය (5).

(8) (5) උපවගන්තියෙහි හෝ (6) උපවගන්තියෙහි කිසිවක් අඩංගු නොවේ

වනු ඇත -

(අ) විසින් දරුකමට හදා ගැනීමක් ලෙස ගත යුතුය

හි සඳහන් ගිවිසුමක් ලබන්නා

උපවගන්තිය (5); හෝ

(ආ) වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ඉටු කිරීමට ග්‍රාහකයෙකුට වගකීම පැවරීම

ගිවිසුම යටතේ වගකීම.

(9) ලබන්නාට දේපළෙන් වන්දියක් සඳහා හිමිකම් ඇත

ග්‍රාහකත්වය තුළ, මේ යටතේ ඔහුගේ පුද්ගලික වගකීම සම්බන්ධයෙන්

කොටස.

(10) මෙම කොටසෙහි කිසිවක් අඩංගු නොවිය යුතුය -

(අ) වන්දි ගෙවීමේ වෙනත් ඕනෑම අයිතියක් සීමා කරන්න a

ලබන්නාට හිමි විය හැකිය;

(ආ) කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත ග්‍රාහකයාගේ වගකීම සීමා කරන්න

අධිකාරියකින් තොරව ඇතුල් වූ; හෝ

(ඇ) ලබන්නාට වන්දියක් සඳහා අයිතියක් ලබා දීම

අත්සන් කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත වගකීම් වලට ගරු කිරීම

අධිකාරියක් නොමැතිව.

වගකීමෙන් සහනය.4 6 5.

(1) අධිකරණය විසින් ක්‍රියා කළ පුද්ගලයෙකු නිදහස් කළ හැකිය

හි ඇති සියලුම හෝ පුද්ගලික වගකීම් වලින් ලබන්නා

ලබන්නාගේ පාඨමාලාව, එය සෑහීමකට පත්වේ නම්:-

(අ) වගකීම තනිකරම හේතු කොට ගෙන ඇත

ග්‍රාහකයා පත්කිරීමේ දෝෂයක් හෝ

අධිකරණයේ උපකරණය හෝ නියෝගය මගින් හෝ ඒ යටතේ

ග්‍රාහකයා පත් කරන ලදී; සහ

(ආ) ලබන්නා අවංකව සහ සාධාරණව ක්‍රියා කළේය

සහ නිදහස් කළ යුතු තත්වයන් යටතේ විය යුතුය

වගකීමෙන්.

(2) අධිකරණයට (1) උපවගන්තිය යටතේ එහි බලතල ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

එය සුදුසු යැයි සිතන එවැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව.

(3) ග්‍රාහකයකු පත් කරන ලද්දේ ඔහුගේ කැමැත්තට අනුව ය

උසාවිය වැනි නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට යටත්ව වගකිව යුතුය

ප්‍රතිග්‍රාහකයාට සහනයක් ලැබෙන තරමට සුදුසු යැයි සිතයි

(1) උපවගන්තිය යටතේ වගකීම් වලින්

ලබන්නන්ගේ අධිකරණ අධීක්ෂණය

අධිකරණ අධීක්ෂණය

ග්‍රාහකයන්.4 6 6. ග්‍රාහකයකුගේ ඉල්ලීම මත අධිකරණයට හැකිය -

(අ) පැන නගින ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දෙන්න

හි කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන්

ග්රාහකයාගේ කාර්යයන්;

(ආ) එවැනි උපදෙස් අවලංගු කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම.

(2) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ ඉල්ලීම මත අධිකරණයට හැකිය

(3) උපවගන්තියේ සඳහන් -

(අ) කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් සම්බන්ධයෙන්, සමාලෝචනය කිරීම හෝ නිවැරදි කිරීම

මට්ටමින් ලබන්නාගේ වේතනය

තත්වයන් තුළ සාධාරණයි;

(ආ) විසින් රඳවා තබා ඇති ප්රමාණයට a

වේතනය ලෙස ලබන්නා cou විසින් සොයා ගනු ලැබේ rt කිරීමට

තත්වයන් තුළ අසාධාරණ වන්න, නියෝග කරන්න

මුදල ආපසු ගෙවීමට ලබන්නා;

(ඇ) ලබන්නා වලංගු වූයේද නැද්ද යන්න ප්‍රකාශ කරන්න

කිසියම් දේපලක් සම්බන්ධයෙන් හෝ වලංගු ලෙස පත් කර ඇත

සන්තකයට ඇතුළු වී හෝ පාලනය කර ඇත

ඕනෑම දේපලක්.

(3) පහත සඳහන් ඕනෑම අයෙකුට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැක

(2) උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණය :-

(අ) ග්‍රාහකයා;

(ආ) ප්‍රදානය කරන්නා;

(ඇ) ප්‍රදානය කරන්නාගේ ණයහිමියා;

(ඈ) ප්‍රදානය කරන්නා හරහා හිමිකම් කියන පුද්ගලයෙකු ඇ

ලබන්නාගේ දේපල පිළිබඳ උනන්දුව;

(ඉ) ඈවර කරන්නෙකු.

(4) (1) සහ (2) උපවගන්ති යටතේ ලබා දී ඇති බලතල

වනු ඇත -

(අ) අධිකරණයට කළ හැකි වෙනත් බලතලවලට අමතරව

මෙම පනත යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම, වෙනත් ඕනෑම පනතක් හෝ

එහි ආවේනික අධිකරණ බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම; සහ

(ආ) ග්‍රාහකයා සතුව තිබුණත් නැතත් ක්‍රියාත්මක කරයි

යෙදුම පවතින විට, ග්‍රාහකයා ලෙස ක්‍රියා කිරීම නතර විය

හැදුවා.

(5) යොමු කරන ලද පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පත මත උසාවියට හැකිය

(3) උපවගන්තියට, යටතේ කරන ලද නියෝගයක් අවලංගු කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම

උපවගන්තිය (2).

(6) (7) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, එය වනු ඇත

ඕනෑම දෙයකට අදාළව ග්‍රාහකයෙකුට එරෙහිව හිමිකම් පෑමකට ආරක්ෂාවක්

ග්‍රාහකයා විසින් ක්‍රියාව හෝ අතපසු කිරීම, එම ක්‍රියාව හෝ අතපසු වීම

a ට අනුකූලව සිදු කරන ලදී හෝ නොකළ යුතු ය

(1) උපවගන්තිය යටතේ උපදෙස් ලබා දී ඇත.

(7) යොමු කරන ලද පුද්ගලයෙකුගේ අයදුම්පත මත උසාවියට හැකිය

(3) උපවගන්තියේ, හේතුව අනුව එය ඇණවුම් කරන්න

යටතේ දිශාවක් ලබා ගත් තත්වයන්

උපවගන්තිය (1), ග්‍රාහකයෙකුට ආරක්ෂාවට හිමිකම් නැත

(6) උපවගන්තිය මගින් ලබා දී ඇත.

උසාවිය හැක

අවසන් කිරීම හෝ සීමා කිරීම

ග්‍රාහකත්වය.4 6 7.

(1) අධිකරණය උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් විය හැක

(2), ප්‍රදානය කරන්නාගේ හෝ ඈවර කරන්නෙකුගේ ඉල්ලීම මත

ප්‍රදානය කරන්නා -

(අ) ග්‍රාහකයකු ලෙස ක්‍රියා කිරීම නතර කළ යුතු බවට නියෝගයක්

නිශ්චිත දිනයක සිට සහ තහනම් කිරීම වැනි

සම්බන්ධයෙන් වෙනත් ඕනෑම ග්‍රාහකයෙකු පත් කිරීම

ලබන්නාගේ දේපල;

(ආ) ලබන්නා විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි නියම කළ යුතුය

දිනය, නිශ්චිත වත්කම් සම්බන්ධයෙන් පමණක් ක්‍රියා කරන්න

ග්‍රාහකත්වය තුළ දේපල කොටසක් පිහිටුවීම.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ නියෝගයක් කළ හැක්කේ එහිදී පමණි

අධිකරණය සෑහීමකට පත්වේ -

(අ) ග්‍රාහකත්වයේ අරමුණ වී ඇත

හැකිතාක් දුරට සෑහීමකට පත්වේ; හෝ

(ආ) තත්වයන් තවදුරටත් එය සාධාරණීකරණය නොකරයි

අඛණ්ඩව.

(3) අධිකරණය වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග නොකළහොත්, පිටපතක්

මෙම වගන්තිය යටතේ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ

නඩු විභාගයට පෙර වැඩ කරන දින පහකට නොඅඩු ග්‍රාහකයා

යෙදුමේ, සහ ලබන්නා පෙනී සිටිය හැක

නඩු විභාගයේදී ඇසිණි.

(4) (1) උපවගන්තිය යටතේ නියෝගයක් එවැන්නක් සිදු කළ හැකිය

අධිකරණය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි නියමයන් සහ කොන්දේසි.

(5) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් ආරක්ෂාවට හෝ බල නොපායි

ඇණවුම සම්බන්ධයෙන් දේපල මත අය කිරීම

හැදුවා.

(6) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ ඉල්ලීම මත අධිකරණයට හැකිය

ඇණවුම සඳහා අයදුම් කිරීම හෝ බලපෑමට ලක්වීම, අවලංගු කිරීම හෝ සංශෝධනය කිරීම

මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද නියෝගය.

ක්රියාත්මක කිරීමට නියෝග

ග්‍රාහකයාගේ රාජකාරි.4 6 8.

(1) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් සඳහා අයදුම්පතක් විය හැකිය

විසින් සාදන ලදී -

(අ) රෙජිස්ට්රාර්;

(ආ) ග්රාහකයක්;

(ඇ) ග්‍රාහකයෙකු ලෙස පත්වීමක් අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයෙකු;

(ඈ) ප්‍රදානය කරන්නා;

(ඉ) ප්‍රදානය කරන්නා,

(ඊ) දේපල පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇති පුද්ගලයෙකි

ග්රාහකත්වය ;

(උ) ප්‍රදානය කරන්නාගේ ණයහිමියා;

(h) ප්‍රදානය කරන්නාගේ වගකීමක් සහතික කරන්නෙකු;

(i) ප්‍රදානය කරන්නාගේ ඈවර කරන්නෙකු;

(j) ප්‍රදානය කරන්නෙකුගේ දේපල ලබන්නා,

වෙනත් ග්‍රාහකයෙකුට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධය

ප්‍රදානය කරන්නාගේ දේපල.

(2) යටතේ උසාවියට අයදුම් කළ නොහැක

අසමත් වීම සම්බන්ධයෙන් (1) උපවගන්තියේ (j) ඡේදය

පිළිපැදීමට අපොහොසත් වීම පිළිබඳ දැනුම්දීමක් කර නොමැති නම්, අනුකූල වීම

වැඩ කරන දින පහකට නොඅඩු ග්‍රාහකයා මත සේවය කර ඇත

අයදුම් කරන දිනට පෙර සහ , දිනය වන විට

යෙදුම, අනුකූල වීමට අඛණ්ඩ අසමත් වීමක් පවතී.

අ

අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම, උසාවියට හැකිය -

(අ) පිළිපැදීමේ රාජකාරියෙන් ලබන්නා නිදහස් කිරීම,

සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන්; හෝ

(ආ) වෙනත් කිසිදු පිළියමකට අගතියකින් තොරව

විසින් රාජකාරි කඩකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ලබා ගත හැක

ග්‍රාහකයා, ග්‍රාහකයාට අණ කරන්න

අනුපිළිවෙලෙහි දක්වා ඇති ප්‍රමාණය.

(4) අපොහොසත් වූ පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට හැකිය

(ආ) ඡේදය යටතේ කරන ලද නියෝගයකට අනුකූල වීම

උපවගන්තිය (3), හෝ වගන්තිය යටතේ නුසුදුස්සකු වේ

436 ග්‍රාහකයෙකු වීමට හෝ රැඳී සිටීමට -

(අ) ග්‍රාහකයා කාර්යාලයෙන් ඉවත් කරන්න; හෝ

(ආ) ක්‍රියා කිරීමට පුද්ගලයා පත් කළ හැකි බවට නියෝග

නැතහොත් ග්‍රාහකයෙකු ලෙස දිගටම ක්‍රියා කළ හැක,

436 වගන්තියේ විධිවිධාන නොතකා.

(5) උසාවියේ සෑහීමකට පත්වන ලෙස පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, ඒ

r විසින් ග්‍රාහකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීමට පුද්ගලයා නුසුදුසුය පහසුව -

(අ) අනුකූල වීමට අඛණ්ඩව අසමත් වීම; හෝ

(ආ) අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීමේ බරපතලකම,

එම පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් තහනමක් පැනවිය යුතුය

වසර පහකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා ඇණවුම.

(6) තහනම් නියෝගයක් අදාළ වන පුද්ගලයෙකුට-

(අ) ඕනෑම ග්‍රාහකත්වයක ග්‍රාහකයෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීම;

(ආ) ඕනෑම වංගු කිරීමකදී ඈවර කරන්නෙකු ලෙස ක්‍රියා කරන්න; හෝ

(ඇ) XIII කොටස යටතේ පරිපාලකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන්න.

(7) මෙම වගන්තිය යටතේ නියෝගයක් කිරීමේදී, අධිකරණයට, නම්,

එය සුදුසු යැයි සිතයි -

(අ) සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා නියෝගයක් කරන්න

අනුකූලතාව;

(ආ) කිසියම් නියමයක් හෝ කොන්දේසියක් පැනවීම;

(ඇ) වෙනත් අනුපූරක නියෝගයක් කරන්න.

(8) (5) උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද සෑම නියෝගයකම පිටපතක්,

ඇණවුම ලබා දී වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත, විය

අයදුම්කරු විසින් එය තබා ගත යුතු රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙනු ලැබේ

යන නමට යොමුව සුවිගත කර ඇති පොදු ගොනුවක් මත

අදාල ග්‍රාහකයා.

(9) ඇතුළත අවස්ථා දෙකකදී හෝ වැඩි ගණනක සාක්ෂි

වසර පහකට පෙර -

(අ) යටතේ අනුකූල වීමට අධිකරණය නියෝගයක් කර ඇත

එකම පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් මෙම කොටස; හෝ

(ආ) යටතේ අනුකූල වීම සඳහා නියෝගයක් සඳහා අයදුම්පතක්

යන්න සම්බන්ධයෙන් මෙම කොටස සාදා ඇත

එකම පුද්ගලයා, සහ සෑම අවස්ථාවකදීම පුද්ගලයා

අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අනුකූල වී ඇත

සහ විභාගයට පෙර,

යනු, ඊට පටහැනිව විශේෂ හේතු නොමැති විට,

අරමුණු සඳහා අනුකූල වීමට අඛණ්ඩව අසමත් වීම පිළිබඳ සාක්ෂි

මෙම කොටසේ.

(10) මෙම කොටසේ අරමුණ සඳහා, "අනුකූල වීමට අපොහොසත් වීම"

ග්‍රාහකයෙකුට සම්බන්ධ වීම යනු ග්‍රාහකයෙකු විසින් අසාර්ථක වීමකි

අදාළ රාජකාරියකට අනුකූල වීම, පැන නගින-

(අ) උපකරණය හෝ අධිකරණයේ නියෝගය යටතේ

ග්‍රාහකයා පත් කරන ලද්දේ හෝ ඒ යටතේ ය; හෝ

[21, 2025 හි 12](ආ) මෙම හෝ වෙනත් ඕනෑම පනතක් හෝ නීතියේ ආධිපත්‍යය යටතේ හෝ

අධිකරණ රීති ; හෝ

(ඇ) අධිකරණයේ යම් නියෝගයක් හෝ නියෝගයක් යටතේ, වෙනත්

එම වගන්තිය යටතේ කරන ලද නියෝගයකට වඩා,

සහ "අනුකූලත්වය", "අනුකූලත්වය", සහ "අනුකූල වීමට අපොහොසත්" විය යුතුය

අනුරූප අර්ථ ඇත.

නියෝග ආරක්ෂා කිරීම

තුළ දේපල

ග්‍රාහකත්වය.4 6 9. උසාවියට නියෝගයක් නිකුත් කිරීමේදී එය ඉවත් කිරීම හෝ ඇති බව කළ හැක

ග්‍රාහකයෙකු සේවයෙන් ඉවත් කිරීමේ බලපෑම, එය සිතන පරිදි ඇණවුම් කරන්න

සුදුසු -

(අ) ග්‍රාහකත්වය තුළ දේපල සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා;

(ආ) එම කාර්යය සඳහා ග්‍රාහකයා ලබා දීමට අවශ්‍ය කිරීම

අනුපිළිවෙලෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට, ඕනෑම තොරතුරක් සහ

සන්තකයේ හෝ පාලනය යටතේ ඇති ලේඛන

ග්‍රාහකයා.

අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

අත්යවශ්ය සේවා

තහනම්.4 7 0.

(1) මෙම කොටසේ අරමුණු සඳහා, "අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක්"

අදහස් කරන්නේ -

(අ) විදුලිය සිල්ලර සැපයුම;

(ආ) ජල සැපයුම; සහ

(ඇ) විදුලි සංදේශ සේවා.

(2) වෙනත් ඕනෑම ලිඛිත නීතියක විධිවිධාන නොතකා

ප්‍රතිවිරුද්ධ හෝ ඕනෑම කොන්ත්‍රාත්තුවක්, අත්යාවශ්ය සැපයුම්කරුවෙකු

සේවය නොකළ යුතුය -

(අ) ග්‍රාහකයෙකුට හෝ වෙත සේවාව සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

ග්‍රාහකත්වයේ ඇති දේපල හිමිකරු, හේතුව අනුව

ප්‍රදානය කරන්නා විසින් ගෙවිය යුතු ගාස්තු ගෙවීම පැහැර හැරීම

දිනයට පෙර කාල සීමාවකට අදාළ සේවාව

ග්‍රාහකයා පත් කිරීම පිළිබඳ; හෝ

(ආ) එය තවදුරටත් සැපයීමේ කොන්දේසියක් බවට පත් කරන්න

ලබන්නාට හෝ දේපල හිමිකරුට සේවය

[14, 12 හි

2025]

[14, 2025 හි 12] ලැබීම්, එම ගෙවීම සිදු කළ යුතුය

හි සේවය සඳහා ගෙවිය යුතු හිඟ ගාස්තු

දිනයට පෙර කාල පරිච්ඡේදයකට සම්බන්ධය

ග්‍රාහකයා පත් කිරීම.

(3) සැකයෙන් වැළකීම සඳහා, මෙම කොටසෙහි කිසිවක් නොකළ යුතුය

අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් සපයන්නා ව්‍යායාම කිරීමෙන් වලක්වන්න

ඕනෑම ගිවිසුමක් යටතේ හෝ ලිඛිතව ඕනෑම අයිතියක් හෝ බලයක්

නීතිය, සමාගමක් විසින් ගාස්තු ගෙවීමට අසමත් වීම සම්බන්ධයෙන්

ඕනෑම කාල පරිච්ඡේදයකට අදාළව සේවය සඳහා ගෙවිය යුතු, පසු

ඈවර කිරීමේ ආරම්භය.

XVI කොටස

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් සහ ලියාපදිංචිය

නිලධාරීන් පත් කිරීම

පත් කිරීම

නිලධාරීන්.4 7 1.

(1) පත් කළ හැක-

(අ) පුද්ගලයෙකු නමින් හෝ නිලයෙන්, වීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා ලෙස;

(aa) නම හෝ නිලය අනුව, වීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට

සමාගම්වල අතිරේක රෙජිස්ට්‍රාර්වරුන් ලෙස;

(ආ) නම හෝ නිලය අනුව, වීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට

සමාගම් නියෝජ්‍ය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරුන් ලෙස;

(ඇ) නම හෝ නිලය අනුව, වීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට

සමාගම් සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරුන් ලෙස;

සහ

(ඈ) එවැනි වෙනත් නිලධාරීන් සහ සේවකයන්

මෙම අරමුණු සඳහා කලින් කලට අවශ්ය වේ

පනත.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ලෙස

අතිරේක සමාගම් රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් හෝ නියෝජ්ය

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් හෝ සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර්-

සමාගම් ජනරාල්ට, සාමාන්‍යයට යටත් විය හැක

රෙජිස්ට්රාර්ගේ උපදෙස්, සියලු බලතල ක්රියාත්මක කිරීම, ඉටු කිරීම

සියලුම රාජකාරි සහ විසර්ජන a II හි කාර්යයන්

මෙම පනත යටතේ රෙජිස්ට්රාර්.

[14, 12 2025]

[15, 2025 12]

[21, 2025 හි 12](3) දෙපාර්තමේන්තුවේ ඕනෑම පන්තියක් හෝ නිලධාරි කාණ්ඩයක්

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයාට දිරි දීමනා ගෙවිය හැක

එවැනි ආකාරයෙන් සහ එවැනි මිල ගණන් යටතේ දීමනාව, සහ විය යුතුය

නියම කළ හැකි සේවා කොන්දේසි වලට යටත්ව

විෂය භාර අමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා කර

මූල්ය.

වෙතින් අභියාචනා

රෙජිස්ට්රාර්ගේ

තීරණ.4 7 2.

(1) ක්‍රියාවකින් හෝ තීරණයකින් අගතියට පත් වූ පුද්ගලයෙකි

වැඩ පහළොවක් ඇතුළත රෙජිස්ට්‍රාර්ට උසාවියට අභියාචනා කළ හැක

පනතේ දැනුම්දීම ලැබුණු දින සිට දින හෝ

තීන්දුව හෝ අධිකරණය විසින් අවසර දෙනු ලබන වෙනත් කාලය.

(2) මෙම වගන්තිය යටතේ කරන ලද අභියාචනයක් අධිකරණයට කළ හැකිය,

පනත හෝ තීරණය තහවුරු කිරීම, සංශෝධනය කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ පසෙකට දැමීම

ඊට එරෙහිව අභියාචනය ඉදිරිපත් කර ඕනෑම නියෝගයක් කරන්න

යුක්තිය පිළිබඳ උනන්දුව අවශ්‍ය විය හැකිය.

ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම සහ ලියාපදිංචි කිරීම

තබා ගත යුතු ලේඛන.4 7 3.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලේඛනයක් ස්ථාපිත කර පවත්වාගෙන යා යුතුය

වාර්තාවක් අඩංගු -

(අ) ලියාපදිංචි හෝ යැයි සැලකෙන සමාගම්

මෙම පනත යටතේ ලියාපදිංචි; සහ

(ආ) ලියාපදිංචි හෝ සලකනු ලබන විදේශීය සමාගම්

මෙම පනත යටතේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

(2) ලේඛනය එවැනි ආකාරයෙන් තබා ගත හැක

රෙජිස්ට්‍රාර් සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් ඇතුළුව සුදුසු යැයි සිතයි

උපාංගයක් හෝ පහසුකමක්

(අ) ඉලෙක්ට්‍රොනිකව තොරතුරු වාර්තා කිරීම හෝ ගබඩා කිරීම හෝ

වෙනත් ආකාරයකින්; සහ

(ආ) එම තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට අවසර දෙයි

පරීක්ෂා කරන ලද හෝ කියවිය හැකි ආකාරයෙන් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලදී.

(3) අමාත්‍යවරයාට රෙගුලාසි සෑදිය හැක-

(අ) ලේඛන හඳුනා ගැනීම හෝ වර්ග කිරීම

යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් විනාශ කළ හැක

උපවගන්තිය (4); සහ

(ආ) විය හැකි සියලු කරුණු සඳහා සැපයීම

ඕනෑම උපාංගයකට හෝ පහසුකමකට බලපැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය වේ

සඳහා (2) උපවගන්තිය යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් තබා ඇත

තොරතුරු පටිගත කිරීම.

(4) එබඳු සියල්ල විනාශ කිරීමට රෙජිස්ට්‍රාර්ට බලය ඇත

උපවගන්තියේ (අ) ඡේදය යටතේ නියම කර ඇති ලේඛන

(3)

(5) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ඉලෙක්ට්‍රොනිකව හෝ ඕනෑම ආකාරයකින් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන තැන

වෙනත් ඕනෑම ලේඛනයක් විනාශ කිරීමට පෙර, එවැනි

ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන ලද ලේඛනය සියලු අරමුණු සඳහා, ලෙස සලකනු ලැබේ

එහි ඇති කිසිවක් නොතකා එය මුල් ලේඛනය විය

ඕනෑම නීතියක් ඊට පටහැනිව.

(6) මෙහි ඉහත විධිවිධානවලට අගතියක් නොමැතිව

වගන්තිය, ගොනු කර ඇති හෝ භාරයේ ඇති ඕනෑම ලේඛනයක්

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට හානි වී හෝ වීමේ අවදානමක් ඇත

අපැහැදිලි, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, පිටපතක් වෙත යොමු කළ හැක

ඔහු වැනි ආකාරයෙන් එය සාදා, සත්‍යාපනය කර සහතික කළ යුතුය

තීරණය කළ හැකි අතර, එම පිටපත වෙනුවට ආදේශ කරනු ලැබේ, සහ

මෙම පනතේ සියලු අරමුණු සඳහා, ලෙස සලකනු ලැබේ

හානි වූ හෝ බවට පත්වීමේ අවදානමක් ඇති ලේඛනය

කියවිය නොහැකි.

සත්‍යාපනය කිරීම

මුද්‍රාව මගින් ලේඛන.

සඳහා අවශ්‍ය හෝ සම්බන්ධ ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම

සඳහා අවශ්‍ය හෝ සම්බන්ධ ලේඛන සත්‍යාපනය කිරීම

සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම.

ලියාපදිංචි කිරීම

ලේඛන, පිටපත්

ලේඛන වලින්,

දැන්වීම් සහ c.4 7 5.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් විධිවිධානවලට යටත් විය හැක

උපවගන්ති (2) සහ (3), පිළිගැනීම සහ ලියාපදිංචි කිරීම හෝ වාර්තා කිරීම හෝ

ගොනුව-

(අ) කිසියම් විධිවිධානයක් මගින් ඇති ඕනෑම ලේඛනයක්

මෙම පනත ලියාපදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය හෝ බලය ලබා දී ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් වාර්තා කරන ලද හෝ ගොනු කරන ලද; සහ

(ආ) ඕනෑම ලේඛනයක් හෝ ලේඛනයක පිටපතක්, සහ ඕනෑම

ආපසු හෝ දැනුම් දීම, මෙය ඕනෑම විධිවිධානයක් මගින් වේ

පනත යැවීමට, යොමු කිරීමට අවශ්‍ය හෝ අවසර දී ඇත,

ලබා දී, බෙදා හරින ලද, නිෂ්පාදනය කරන ලද හෝ ඕනෑම ආකාරයකින් දැනුම් දී ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ලැබෙන ලියවිල්ලක්

මෙම පනත යටතේ ලියාපදිංචිය සඳහා-

(අ) නියමිත පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතුය

පෝරමය එවැනි නියමිත ආකාරයෙන් නොවේ;

(ආ) මෙහි විධිවිධානවලට අනුකූල නොවේ

පනත හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් රෙගුලාසි;

(ඇ) මුද්‍රණය කර හෝ ටයිප් කර නැත;

(ඈ) නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර නැත; හෝ

(ඉ) පැහැදිලිව කියවිය නොහැකි ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ,

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් එවැනි ලේඛනයක් ලියාපදිංචි කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය, සහ

එම සිද්ධිය එක්කෝ ඉල්ලා සිටිය යුතුය-

(ඊ) ලේඛනය සුදුසු පරිදි සංශෝධනය කළ යුතුය

හෝ සම්පූර්ණ කර නැවත ලියාපදිංචිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ

; හෝ

(උ) එහි නැවුම් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය

ස්ථානය.

හි පරිවර්තන

ගොනු කරන ලද ලේඛන.4 7 6.

(1) වෙත භාරදීමට අවශ්‍ය ඕනෑම ලියවිල්ලක්

මෙම පනත යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් යනු වෙනත් භාෂාවකින් නොවේ

නිල භාෂාව හෝ ඉංග්‍රීසි, රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ඉල්ලා සිටිය හැක

එවැනි මුද්‍රිත පරිවර්තනයක් බෙදා හැරීම ලිවීම

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් තීරණය කළ හැකි භාෂාව, සහතික කර ඇත

නිවැරදි පරිවර්තනයක් වීමට නියමිත ආකාරය.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ ඉල්ලීමක් කර නොමැති නම්

c රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් වැඩිදුර ක්‍රියාමාර්ග නොගත යුතුය

එවැනි ලේඛනයක්.

ගාස්තු.4 7 7.

(1) නියම කිරීම සඳහා මෙම පනත යටතේ රෙගුලාසි සෑදිය හැක

රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ගෙවිය යුතු ගාස්තු-

(අ) සීමිත සමාගමක ලියාපදිංචිය;

(ආ) අසීමිත සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම;

(ඇ) සීමා සහිත සමාගමක ලියාපදිංචිය

ඇපකරය ;

(ඈ) අවශ්‍ය ඕනෑම ලියවිල්ලක් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ

ලියාපදිංචි වීමට හෝ අවශ්‍ය වීමට අවසර ඇත

භාර දෙන ලද, යවන ලද, ලබා දුන් හෝ ඉදිරිපත් කරන ලද හෝ ගොනු කරන ලද,

රෙජිස්ට්‍රාර්, නිවේදන සහ වාර්තා හැර

විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දීමට අවශ්‍ය වේ

ග්‍රාහකයා හෝ කළමනාකරු, පරිපාලකයෙකු හෝ ඒ

ඈවර කරන්නා ;

(ඉ) අවශ්‍ය ඕනෑම කරුණක් පටිගත කිරීම හෝ

විසින් වාර්තා කිරීමට මෙම පනත මගින් අවසර දී ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් ;

(ඊ) යටතේ වෙරළාසන්න සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම

XI කොටස; සහ

(උ) යටතේ විදේශීය සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම

XVIII කොටස.

(2) ගෙවීම සඳහා විශේෂ විධිවිධාන සලසා නොමැති අවස්ථාවක

ඕනෑම එකක් ලියාපදිංචි කිරීම, පටිගත කිරීම හෝ ගොනු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගාස්තුවක්

ලේඛනය, සම්බන්ධයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ගෙවිය යුතු ගාස්තුව

ලියාපදිංචිය, පටිගත කිරීම හෝ ගොනු කිරීම සමාන විය යුතුය

ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳ වාර්තාවක් සෑදීමේ ගාස්තුව.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර්ට බලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය

සම්බන්ධව නියමිත ගාස්තුව තෙක්, කාර්යයක් ඉටු කරන්න

එවැනි කාර්යයක් ගෙවනු ලැබේ.

ප්රකෘතිමත් වීම

වියදම් සහ ගාස්තු.4 7 8. මේ යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත ගෙවිය යුතු යම් වියදම් හෝ ගාස්තු

ඉල්ලීම මත ඒවා ගෙවීමට බැඳී සිටින පුද්ගලයා විසින් පනත ගෙවනු නොලැබේ

පැහැර හැරීම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට වාර්තා කළ හැකි අතර, ඒවායේ ප්‍රමාණය

වියදම් හෝ ගාස්තු අයකර ගනු ලබන්නේ එය අ

මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් පනවන ලද දඩය, එම මුදල නියම කළ යුතු ය

පෙරනිමිය අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ.

අරමුදල

අරමුදල.4 7 9.

(1) මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා, ස්ථාපිත කළ යුතුය

වැනි ආකාරයට පවත්වාගෙන යා යුතු අරමුදලකි

අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ උපදෙස් මත

රෙජිස්ට්‍රාර් සමඟ යොමු කළ හැක.

(2) සෑම ගාස්තුවෙන්ම තුනෙන් දෙකක් අරමුදලට ගෙවිය යුතුය

හෝ මෙම පනත යටතේ නියම කර ඇති, අය කරන ලද හෝ අයකර ගන්නා ලද අය කිරීම

රෙජිස්ට්‍රාර්.

(3) නියම කර ඇති, අය කරන ලද හෝ සෑම ගාස්තුවෙන්ම තුනෙන් එකක් හෝ

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් මෙම පනත යටතේ අයකර ගන්නා ලද, ගෙවනු ලැබේ

ඒකාබද්ධ අරමුදල.

(4) අරමුදලෙන් සියලු මුදල් ගෙවනු ලැබේ

විසින් දරන ලද ඕනෑම වියදමක් පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ

රෙජිස්ට්‍රාර් - අභ්‍යාසය, විසර්ජනය සහ

මේ යටතේ ඔහුගේ බලතල, කාර්යයන් සහ රාජකාරි ඉටු කිරීම

පනත, සහ ගෙවිය යුතු සියලුම මුදල්

මෙම පනත මගින් හෝ යම් රෙගුලාසියක් මගින් අරමුදලේ

එහි යටතේ.

(5) අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින්

සෑම මූල්‍ය වර්ෂයක්ම අවසන් වූ පසු හැකි ඉක්මනින්,

අරමුදලේ පරිපාලනය පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කිරීම සහ

සම්පූර්ණ සහ සුදුසු ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාමට හේතු විය යුතුය

එක් එක් මූල්‍ය වර්ෂය සම්බන්ධයෙන් අරමුදලේ.

(6) විගණකාධිපති විසින් ගිණුම් විගණනය කළ යුතුය

ආණ්ඩුක්‍රම වියවස්ථාවේ 154 වගන්තියට අනුකූලව අරමුදල්.

ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම, රාජකාරිය බලාත්මක කිරීම

ආපසු ගෙවීමට සහ නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීමට සමාගම්

පොත්

පරීක්ෂා කිරීම,

නිෂ්පාදනය සහ

සාක්ෂි

විසින් තබා ඇති ලේඛන

රෙජිස්ට්‍රාර්.4 8 0.

(1) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට නියමිත ගාස්තුව ගෙවීම මත,

පරීක්ෂා කරන්න-

(අ) හි කොටසක් වන ඕනෑම ලේඛනයක්

ලියාපදිංචි ; හෝ

(ආ) ඕනෑම ලියාපදිංචි ලියවිල්ලක තොරතුරු

හි ඕනෑම උපාංගයක් හෝ පහසුකමක් මත ඇතුළත් කර ඇත

473 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියෙහි සඳහන් කර ඇත.

(2) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට නියමිත ගාස්තුව ගෙවීම මත,

ලබා දීමට සහ සහතික කිරීමට රෙජිස්ට්‍රාර්ට අවශ්‍ය වේ-

(අ) සමාගමක් සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකයක්;

(ආ) වෙනත් ලේඛනයක පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක්

ලේඛනයේ කොටසක් වන;

(ඇ) ඕනෑම ලියාපදිංචි ලියවිල්ලක තොරතුරු

හි ඕනෑම උපාංගයක් හෝ පහසුකමක් මත ඇතුළත් කර ඇත

473 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියෙහි සඳහන් ආකාරයේ;

හෝ

(ඈ) ලියාපදිංචි කර ඇති ඕනෑම එකක පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක්

ලේඛනය, විස්තර කර ඇත

එවැනි ආකාරයේ ඕනෑම උපාංගයක් හෝ පහසුකමක් මත ඇතුළත් කර ඇත

473 වගන්තියේ (2) උපවගන්තියෙහි සඳහන් කර ඇත.

(3) (1) හෝ උපවගන්තියේ විධිවිධානවල කිසිවක් අඩංගු නොවේ

(2) අදාළ වන්නේ -

(අ) යටතේ පත් කරන ලද පරීක්ෂකවරයෙකුගේ ඕනෑම වාර්තාවක්

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා හැර 172, 173 හෝ 180 වගන්ති

වෙනත් ආකාරයකින් යොමු කරයි;

(ආ) වෙත ලබා දෙන ඕනෑම මූල්‍ය ප්‍රකාශයක්

උපවගන්තිය යටතේ පුද්ගලික සමාගමක් විසින් රෙජිස්ට්‍රාර්

(2) 170 වගන්තියේ හෝ සමාගම් පනත යටතේ,

1982 අංක 17, අයදුම් කරන පුද්ගලයා හැර

ලේඛනය පරීක්ෂා කිරීම හෝ පිටපතක් අවශ්ය හෝ

එයින් උපුටා ගැනීම, එහි කොටස් හිමියෙක් හෝ ණයහිමියෙක් වේ

සමාගම ;

(ඇ) ලබන්නා හෝ පරිපාලක විසින් ගොනු කරන ලද වාර්තාවක්

com එකක් pany, පරීක්ෂා කිරීමට අයදුම් කරන පුද්ගලයා හැර

ලේඛනය හෝ එහි පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක් අවශ්‍ය වේ,

එම සමාගමේ කොටස් හිමියෙක් හෝ ණයහිමියෙක් වේ.

(4) කිසිවක් නිෂ්පාදනය කිරීමට බලකිරීමේ ක්‍රියාවලියක් නොමැත

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් තබා ඇති ලේඛනය ඕනෑම උසාවියකින් නිකුත් කළ යුතුය.

එම අධිකරණයේ අවසරය සහ එවැනි ඕනෑම ක්‍රියාවලියක් හැර

එය අධිකරණයේ අවසරය සහිතව නිකුත් කර ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය.

(5) තබා ඇති ඕනෑම ලේඛනයක පිටපතක් හෝ උපුටා ගැනීමක් සහ

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඕනෑම කාර්යාලයක ලියාපදිංචි වී ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගම්, සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතික කර ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් උපුටා ගැනීම, සියලු නීතිමය කටයුතු වලදී විය යුතුය

[21, 2025 12]

[21, 2025 හි 12] මුල් පිටපත හා සමාන වලංගුභාවයක් ලෙස සාක්ෂි වශයෙන් පිළිගත හැකිය

ලේඛනය.

(6) ඕනෑම පුද්ගලයෙක් අසත්‍ය ලෙස තමා බව ප්‍රකාශ කරයි

අරමුණු සඳහා සමාගමක කොටස් හිමියා හෝ ණයහිමියා

(3) උපවගන්තිය, වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වගකීම දරයි

දෙසීය නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත

රුපියල් දහසක්.

රාජකාරිය බලාත්මක කිරීම

සමාගමට

වෙත ආපසු ලබා දෙන්න

රෙජිස්ට්‍රාර්.4 8 1.

(1) සමාගමක් කිසිවකට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

මෙම පනතේ විධිවිධාන ගොනු කිරීම, භාරදීම හෝ

රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඕනෑම ලියවිල්ලක් යැවීමට හෝ ඔහුට දැනුම් දීමට

ඕනෑම කරුණක්, සහ දහය ඇතුළත පෙරනිමිය යහපත් කිරීමට අසමත් වේ

දැනුම්දීමක් සේවය කළ දින සිට වැඩ කරන දින

සමාගමට එසේ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, උසාවියට

රෙජිස්ට්‍රාර් හෝ වෙනත් අය විසින් අධිකරණයට කරන ලද අයදුම්පත

සමාගමේ ණයහිමියා, මෙහෙයවීම සඳහා නියෝගයක් කරන්න

සමාගම සහ සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු යහපත් කිරීමට

අනුපිළිවෙලෙහි සඳහන් කළ හැකි කාලය තුළ පෙරනිමිය.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද ඕනෑම නියෝගයකින් එය සැපයිය හැකිය

අයදුම්පත්‍රයේ සියලුම වියදම් සහ ආනුෂංගික වියදම් දරනු ලැබේ

සමාගම විසින් හෝ සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු විසින්

පෙරනිමිය සඳහා වගකිව යුතුය.

(3) මෙම වගන්තියේ කිසිවක් ක්‍රියාත්මක වීමට අගතියක් නොවිය යුතුය

සමාගමකට හෝ එයට දඬුවම් නියම කරන ඕනෑම පනතක්

(1) උපවගන්තියේ කිසියම් පැහැර හැරීමක් සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන්

අදාළ වේ.

නීති විරෝධී හෙළිදරව් කිරීම

තොරතුරු වලින්

සම්බන්ධයි

සමාගම්.4 8 2. ආයතනයේ සේවයේ යෙදී සිටින හෝ සේවයේ යෙදී සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙක්

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, සන්නිවේදනය කරයි

යටතේ සමාගමක් විසින් ගොනු කරන ලද ලේඛනවලට අදාළ ඕනෑම තොරතුරක්

රෙජිස්ට්‍රාර් සමඟ මෙම පනතේ විධිවිධාන, හෝ සම්බන්ධ කරුණු

ඒ සමඟින්, ඔහු විසින් රැකියාව කරන කාලය තුළ හෝ ලබා ගන්නා ලදී

ඕනෑම කෙනෙකුට සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ

එවැනි තොරතුරු ලබාගැනීමට අයිතියක් හෝ බලයක් නොමැති පුද්ගලයා හෝ කවුරුන්ද

එවැනි තොරතුරු වෙනත් නීති විරෝධී ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම්, ඒ සඳහා වරදකරු වනු ඇත

වරද සහ වරදකරු වීම මත පහකට නොවැඩි දඩයකට යටත් විය යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක් හෝ නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීමට

වසර දෙකක් හෝ එවැනි දඩයක් සහ සිරදඬුවමක් යන දෙකටම.

නිෂ්පාදනය සහ

පොත් පරීක්ෂා කිරීම

වරදක් කොහෙද

සැක කෙරේ.4 8 3.

(1) මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු වෙත කරන ලද අයදුම්පතක් මත

නීතිපතිවරයාගේ, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ හෝ ඕනෑම අයෙකුගේ කුටි

පොලිස් නිලධාරියා සහකාර නිලයට අඩු නොවේ

අධිකාරීතුමනි, එයට සාධාරණ හේතුවක් පෙන්වා ඇත

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට සමාගමක නිලධාරියෙකු ලෙස සිටින බව විශ්වාස කරන්න,

කළමනාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් වරදක් කළා

සමාගමේ කටයුතු සහ කොමිසමේ සාක්ෂි

අපරාධය පිළිබඳ ඕනෑම පොතක හෝ පත්‍රිකාවක හෝ සොයා ගත යුතුය

සමාගමේ පාලනය යටතේ, ඇණවුමක් කළ හැකිය-

(අ) එහි නම් කර ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පරීක්ෂා කිරීමට අවසර දීම

ඒ සඳහා එම පොත් හෝ පත්‍රිකා හෝ ඒවායින් ඕනෑම එකක්

විමර්ශනය කිරීමේ සහ සාක්ෂි ලබා ගැනීමේ අරමුණ

වරදෙහි; හෝ

(ආ) සමාගමේ ලේකම් හෝ

සමාගමේ වෙනත් නිලධාරියෙකු විය හැකිය

අනුපිළිවෙලෙහි නම් කර ඇත, එම පොත් නිෂ්පාදනය කිරීමට හෝ

ලේඛන හෝ ඒවායින් ඕනෑම එකක් නම් කරන ලද පුද්ගලයෙකුට

එසේ නම් කරන ලද ස්ථානයක ඇණවුම් කරන්න.

(2) (1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ වේ

රැගෙන යන පුද්ගලයෙකුගේ ඕනෑම පොත් හෝ පත්‍රිකාවකට

ඔවුන් සමාගමට අදාළ වන තාක් දුරට බැංකු කටයුතු

කටයුතු, එය හෝ යටතේ ඇති ඕනෑම පොත් හෝ පත්‍රිකා සඳහා අදාළ වේ

සමාගම පාලනය, හැර එවැනි ආකාරයේ අනුපිළිවෙලක් නැත

එම උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදයේ සඳහන් වේ

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන අනුව සාදන ලදී.

(3) කිසිදු අභියාචනයක් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුගේ තීරණයක් මත පදනම් නොවිය යුතුය

මෙම කොටස යටතේ කරන ලද අයදුම්පතක්.

රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ බලය

තොරතුරු සඳහා අමතන්න

සහ පරීක්ෂා කිරීමට

පොත්, ලේඛන සහ

ලේඛන.4 8 4.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ලිඛිත දැනුම්දීමකින් ඕනෑම දෙයක් මෙහෙයවිය හැක

නිශ්චිත දිනයකට පෙර සැපයීමට හෝ නිෂ්පාදනය කිරීමට සමාගම

නිවේදනය -

(අ) සමාගමට අදාළ එවැනි තොරතුරු

මේ සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර්ට අවශ්‍ය විය හැක

පනත; හෝ

(ආ) එවැනි තොරතුරු හෝ පැහැදිලි කිරීම් ons ලෙස

ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර්ට අවශ්‍ය විය හැක

කිසියම් ප්‍රතිලාභයක්, ප්‍රකාශයක් හෝ

සමාගම විසින් සපයා ඇති වෙනත් ලියවිල්ල-

(i) ප්‍රකාශ කර ඇති හෝ ප්‍රකාශ කළ යුතු ඒවා

ඕනෑම ප්රතිලාභයක්, ප්රකාශයක් හෝ වෙනත්

[16, 2025 හි 12] සමාගම විසින් සපයා ඇති ලේඛනය; හෝ

(ii) ඕනෑම එකක සඳහන් කළ යුතුව තිබුණි

ආපසු හෝ වෙනත් ලියවිල්ලක්

ඇත, නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම සපයා නැත

සමාගම විසින්,

නිවේදනයේ දක්වා ඇති දිනය හෝ දිනයන්හි පරිදි; සහ

(ඇ) හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනයකට පෙර ඉදිරිපත් කිරීමට

දැනුම්දීම, ඕනෑම පොතක්, ලේඛනයක් හෝ වෙනත් ලේඛනයක් තබා ඇත

හෝ සමාගම විසින් තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ

එහි ව්යාපාර හෝ ගනුදෙනු සමඟ සම්බන්ධ වීම.

(2) සමාගමක් කිසියම් දිශාවකට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

(1) උපවගන්තිය යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලබා දී ඇත-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂයක්;

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල්.

රෙජිස්ට්රාර්ගේ බලය

සඳහා දිගුවක් ලබා දෙන්න

ක්රියා.4 8 4 A.

(1) සමාගමකට එවැනි තොරතුරු සැපයීමට නොහැකි වූ විට

හෝ ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර කිසියම් පොතක්, ලියාපදිංචියක් හෝ වෙනත් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න

වගන්තියේ (1) උපවගන්තිය යටතේ දැනුම්දීමේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිනය

484, එවැනි සමාගමක් සමඟ එක්ව අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

දීර්ඝ කිරීම සඳහා රෙජිස්ට්රාර් වෙත එහි හේතු

එවැනි කාල පරිච්ඡේදයක්. අයදුම්පත සලකා බැලීමේදී සහ

හේතු, රෙජිස්ට්රාර්වරයාට කාල සීමාව විෂයය දීර්ඝ කළ හැක

ඔහු පැනවීමට සුදුසු යැයි සිතිය හැකි නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට.

රෙජිස්ට්රාර්වරයා ඔහුගේ තීරණය ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය

සමාගම.

(2) සමාගම උපදෙස් වලට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

(1) උපවගන්තිය යටතේ දීර්ඝ කාලයක් ඇතුළත-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

පහකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකියන්න

රුපියල් ලක්ෂයක්;

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදක් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වන අතර වගකීම දරයි

දෙසීය නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

XVII කොටස

පවතින සමාගම් සඳහා පනතේ අයදුම් කිරීම

පනතේ යෙදීම

පවතින සමාගම්.4 8 5.

(1) මෙම පනතේ විධිවිධාන යෙදීමේදී

පවතින සමාගම්, එය අදාළ වේ-

(අ) හැර වෙනත් සීමිත සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් a

සමාගම වගකීමෙන් සීමා කර ඇත

යටතේ පිහිටුවා ලියාපදිංචි කර ඇත

සීමිත සමාගමක් ලෙස මෙම පනතේ විධිවිධාන;

(ආ) විසින් සීමා කරන ලද සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

සමාගම පිහිටුවා ඇති පරිදි සහතිකය

සහ මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත

ඇපකරයෙන් සීමා වූ සමාගමක්;

(ඇ) සීමිත සමාගමක් හැර වෙනත් සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

සමාගම, සමාගම පිහිටුවා ඇති පරිදි

සහ මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත

අසීමිත සමාගමක්; සහ

(ඈ) මහජනතාවගේ සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්

සමාගම, පිහිටුවා ලියාපදිංචි කර ඇති පරිදි

මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ සීමිත ලෙස

සමාගම.

(2) පුද්ගලික සමාගමක් වන දැනට පවතින සමාගමක් විය යුතුය

පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස මෙම පනත යටතේ දිගටම කරගෙන යන්න

මෙම පනතේ II අදාළ වේ.

(3) වෙරළාසන්න සමාගමක් වන දැනට පවතින සමාගමක්,

වෙත වෙරළාසන්න සමාගමක් ලෙස මෙම පනත යටතේ දිගටම කරගෙන යනු ඇත

මෙම පනතේ XI කොටස අදාළ වේ.

(4) දිනය දක්වා ප්‍රකාශිත හෝ ඇඟවුම් කරන ඕනෑම යොමුවක්

පවතින සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම, ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතුය

සමාගම මුලින්ම සිටි දිනය පිළිබඳ සඳහනක්

ඕනෑම ලිඛිත නීතියක් යටතේ සංස්ථාගත කර ඇත.

(5) පවතින සමාගමක් -

(අ) පිහිටුවන ලද පුද්ගලික සීමිත සමාගමකි

සහ ඒකාබද්ධ කොටස් සමාගම් යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත

1861 ආඥාපනත, ඒකාබද්ධ කොටස් බැංකුකරණය

1897 ආඥාපනත, සහ සමාගම් ආඥාපනත

(Cap. 145) එහි වෙනස් වූ බව සලකනු ලැබේ

"(Pvt) Limited" යන උපසර්ගය ඇතුළත් කිරීමට නමක් හෝ

කෙටි යෙදුම "(පුද්ගලික) ලිමිටඩ්."; සහ

(ආ) පොදු ලැයිස්තුගත සමාගමක් වන, විය යුතුය

ඇතුළත් කිරීමට එහි නම වෙනස් කර ඇති බව සැලකේ

උපසර්ගය "පබ්ලික් ලිමිටඩ් සමාගම" හෝ

"PLC" යන කෙටි යෙදුම.

(6)

(අ) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නව නම ඇතුළත් කළ යුතුය

පෙර නම වෙනුවට ලියාපදිංචි වන්න

යටතේ නම වෙනස් කිරීමට

(5) උපවගන්තියේ විධිවිධාන, සහ නැවුම් එකක් නිකුත් කරන්න

කියන එක ඇතුළුව සංස්ථාගත කිරීමේ සහතිකය

suffx හෝ එම කෙටි යෙදුම, අවස්ථාවට අනුව

එවැනි සංස්ථාපිත සහතිකයක විය යුතුය.

(ආ) එවැනි නැවුම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීමෙන් පසුව නිකුත් කරනු ලැබේ

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නව අංකයක් නියම කර ඇත

487 වගන්තියේ විධිවිධාන.

සම්බන්ධ විධිවිධාන

හි ලිපි වලට

පවතින සමාගම්.4 8 6.

(1) පවතින ලිපි සඳහා ආදර්ශ ලිපි අදාළ නොවේ

සමාගම ඔවුන් යටතේ අයදුම් කළ යුතු බවට තීරණය කරන්නේ නම් මිස

ඡේදයේ (1) උපවගන්තිය 15 වන වගන්තියේ raph (b)

(2) පවතින සංගමයක සංදේශය

සමාගමේ ලිපිවල කොටසක් ලෙස සමාගම සලකනු ලැබේ

සමාගම.

(3) පවතින සමාගමක ලිපි දිගටම පවතිනු ඇත

මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා එවැනි සමාගමක වගන්ති,

සහ එවැනි ලිපිවල සියලුම හෝ නීති රීති අනුගමනය කර ඇති තැන

සමාගම් සඳහා පළමු උපලේඛනයේ A වගුවේ දක්වා ඇත

1982 අංක 17 දරන පනත, එම නීති රීති ලෙස සලකනු ලැබේ

නියම කර ඇති පරිදි, සමාගමේ එවැනි ලිපිවල ඇතුළත් කර ඇත

එම ලිපිවල සම්පූර්ණයෙන්.

[17, 2025 හි 12] සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන

සමාගමට

පවතින සංඛ්‍යා

සමාගම් සහ c.4 8 7.

(1) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, අංකය

දැනට පවතින සමාගමක් විසින් පවරා ඇත

පරිපාලන කටයුතු සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විය යුතුය

එම සමාගමේ සමාගම් අංකය.

(2) පැමිණීමේ සිට මාස දොළහක කාලයක් ඇතුළත

මෙම පනතේ ක්‍රියාකාරිත්වය, දැනට පවතින සියලුම සමාගම්වලට අදාළ වේ

රෙජිස්ට්‍රාර්ට තම සමාගම ලෙස නව අංකයක් පැවරීමට

අංකය, රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නියම කළ හැකි පෝරමයක.

එසේ පවරා ඇති නව අංකය ඇතුළත් කළ යුතුය

ලියාපදිංචි වීම සහ සංස්ථාගත කිරීමේ නැවුම් සහතිකය මත

වගන්තියේ (6) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ නිකුත් කරනු ලැබේ

485.

(3) පවතින සමාගමක් අනුකූල වීමට අපොහොසත් වූ විට

මෙම වගන්තියේ (2) උපවගන්තිය යටතේ පනවා ඇති අවශ්‍යතා

එහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති කාලය තුළ, රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් හේතු විය යුතුය

එවැනි සමාගමේ නම දිනපතා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට

පුවත්පත සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්, සහ

එවැනි සමාගමක් දිගටම අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන තැන

එම අවශ්‍යතා ඉන් පසුව, රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් හය ඇතුළත කළ යුතුය

එහි නම පුවත්පත්වල පළ වී මාස ගණනක්,

එවැනි සමාගමේ නම ලේඛනයෙන් ඉවත් කරන්න

473 වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ ඔහු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

(4) හි සඳහන් මාස හයක කාලය තුළ

උපවගන්තිය (3), සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට අමතරව, a

එවැනි සමාගමක කොටස් හිමියෙකු හෝ ඇති පුද්ගලයෙකි

102 වගන්තිය යටතේ චෝදනාවක් ලියාපදිංචි කිරීම හෝ ඇති පුද්ගලයෙකු

උසාවියක හෝ බේරුම්කරණයක පවතින මුදල් හිමිකම් පෑමක්

ක්‍රියා පටිපාටිය, රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත අයදුම් කිරීමට ද හිමිකම් ඇත

යටතේ එවැනි සමාගමකට නව අංකයක් පැවරීමට

උපවගන්තිය (2).

(5) සමාගමක නම ලේඛනයෙන් ඉවත් කර ඇති තැන

(3) උපවගන්තිය යටතේ, සියලු දේපල සහ අයිතිවාසිකම්

වහාම සමාගම සඳහා භාර දී හෝ විශ්වාසය මත තබා ඇත

නම ඉවත් කළ දිනයට පෙර, (ඇතුළු

බදු දේපල නමුත් සතු දේපල ඇතුළු නොවේ

වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සඳහා විශ්වාසය මත සමාගම), වෙත පැවරිය යුතු සහ

රාජ්‍යයේ අභිමතය පරිදි:

සපයා ඇති ඕනෑම සමාගමක නම නම් කර ඇත

a කල් ඉකුත් වීමට පෙර මැයි (3) උපවගන්තිය යටතේ ඉවත් කර ඇත

ක්‍රියාත්මක වූ දින සිට වසර දහයක කාලය

2025 අංක 12 දරන සමාගම් (සංශෝධන) පනත අදාළ වේ

උසාවිය නීතිපති එවැන්නක පාර්ශ්වකරුවෙකු කරයි

අයදුම් කිරීම සහ අධිකරණයේ තෘප්තියට හේතුව පෙන්වීම

එවැනි සමාගමකට අනුකූල වීමට නොහැකි වීමට හේතු දැක්වීම

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන සමඟින්. වැනි විමසීමකින් පසුව

උසාවියට අවශ්‍ය යැයි හැඟිය හැකිය, අධිකරණයට අවසර දිය හැකිය

සමාගම නැවත ලියාපදිංචි කිරීම සහ එවැනි ලියාපදිංචිය මත,

සියලුම දේපල සමාගම වෙත ආපසු යාම සඳහා නියෝගයක් කරන්න

මෙම උපවගන්තිය යටතේ කලින් රජයට පවරා ඇත:

තවදුරටත් සපයා ඇති දේ රජයට පවරා ඇති දේ

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ කටයුතු කර ඇත

හෝ රජය විසින් බැහැර කරන ලද, තෙවන පාර්ශවයන්ගේ අයිතිවාසිකම්

සද්භාවයෙන් රජයෙන් එවැනි අයිතිවාසිකම් ලබාගෙන ඇත

කිසිම ආකාරයකින් බලපාන්නේ නැත:

කෙසේ වෙතත්, දේපල විනාශ වී ඇති තැන සපයා ඇත

හෝ හානි හෝ, දේපල භෞතික සන්තකයේ නැත

රජය විසින් ගනු ලැබුවද, රාජ්‍යය කිසිවකට වගකිව යුතු නොවේ

ඕනෑම ආකාරයකින් පක්ෂය.

XVIII කොටස

විදේශීය සමාගම්

අර්ථ නිරූපණය.4 8 8. මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි අරමුණු සඳහා, ප්‍රකාශන -

සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් "අධ්‍යක්ෂක", අනුකූලව ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් කාගේ උපදෙස් හෝ උපදෙස් සමඟද

ක්‍රියා කිරීමට පුරුදු වී ඇත;

"විදේශීය සමාගම" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඕනෑම සමාගමක් හෝ ආයතනික ආයතනයකි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත, එනම් -

(අ) නියමිත දිනට පසුව, ස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන ලදී

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර; හෝ

(ආ) නියමිත දිනට පෙර, ස්ථානයක් ස්ථාපිත කර ඇත

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර සහ අඛණ්ඩව පවතී

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත ව්‍යාපාරික ස්ථානය

නියමිත දිනය;

"ව්‍යාපාර ස්ථානය" යන්නෙහි කොටස් හුවමාරුවක් හෝ කොටස් ලියාපදිංචි කිරීමක් ඇතුළත් වේ

කාර්යාලය;

"ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගම" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ විදේශීය සමාගමකි

භාර දී ඇත හෝ ඇති බව සලකනු ලැබේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන ලදී

489 වගන්තිය යටතේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහ තොරතුරු; සහ

"ලේකම්" යන්නට ලේකම් තනතුර දරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ

කුමන නමකින් හැඳින්වුවත්.

ලේඛන සහ

විය යුතු විස්තර

වෙත භාර දෙන ලදී

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින්

එතෙර

සමාගම්.4 8 9.

(1) ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සෑම සමාගමක්ම

නියමිත දිනට පසුව, ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ස්ථාපිත කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ, දින සිට මාසයක් ඇතුළත

එහි ව්‍යාපාරික ස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම, වෙත භාරදීම

ලියාපදිංචි කිරීමේ අරමුණ සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර්-

(අ) ප්‍රඥප්තියේ සහතික කළ පිටපතක්, පිළිම හෝ

සමාගමේ සංදේශ සහ ලිපි, හෝ

වෙනත් උපකරණයක් පිහිටුවීම හෝ අර්ථ දැක්වීම

සමාගමේ ව්‍යවස්ථාව සහ එය කොහිද

උපකරණය ශ්‍රීගේ නිල භාෂාවෙන් නොවේ

ලංකාව හෝ ඉංග්‍රීසියෙන්, එහි පරිවර්තනයකි

නිශ්චිත භාෂාවෙන් උපකරණය

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින්;

(ආ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ලැයිස්තුවක්,

සම්බන්ධව එවැනි තොරතුරු අඩංගු වේ

මෙම පනත මගින් අධ්‍යක්ෂවරුන් විය යුතුය

අධ්‍යක්ෂවරුන් සම්බන්ධයෙන් අඩංගු, ලේඛනයේ

සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ;

(ඇ) එකක හෝ වැඩි ගණනක නම් සහ ලිපිනයන්

බලයලත් ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි පුද්ගලයින්

සමාගම වෙනුවෙන් පිළිගන්න, සේවය

ලේඛන සහ විය යුතු ඕනෑම දැනුම්දීමක්

සමාගමෙහි සේවය කළේය;

(d) සම්පූර්ණ ලිපිනය අඩංගු ප්‍රකාශයක්-

(i) හි ලියාපදිංචි හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලය

සමාගම; සහ

(ii) හි ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සමාගම;

(ඉ) සහතික කළ පිටපතක්, මෑත දිනයක, ඕනෑම එකක්

බලාත්මක කරන හෝ සාක්ෂි කරන ලියවිල්ල

සමාගම සංස්ථාගත කිරීම.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ප්‍රමාණවත් හේතුවක් පෙන්විය හැක

පැහැර හැරීමේ සමාගම විසින්, මාසයක කාලය දීර්ඝ කරන්න

(1) උපවගන්තියෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇත.

(3) ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සෑම සමාගමක්ම,

නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර, ස්ථාපිත හෝ ඇත

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ස්ථාපිත කළ යුත්තේ,

(4) උපවගන්තියට යටත්ව, මාසයක කාලයක් ඇතුළත

එදින සිට, ලියාපදිංචිය සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන්න

(1) උපවගන්තියෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලේඛන සහ තොරතුරු

(4) විදේශීය සමාගමක් ස්ථානයක් ස්ථාපිත කර ඇති අවස්ථාවක

නියමිත දිනට පෙර ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර, සහ

හි XIII කොටසෙහි අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව කටයුතු කර ඇත

වෙත භාරදීමට අදාළව 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත

රෙජිස්ට්‍රාර්, ලේඛන සහ විස්තර -

(අ) එවැනි සමාගමක් ඇති බව සලකනු ලැබේ

(3) උපවගන්තියට අනුකූල විය; සහ

(ආ) රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ලේඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය

විදේශීය සමාගම්, ලේඛන සහ

XIII කොටස යටතේ ලබා දී ඇති විස්තර

සමාගම් පනත, 1982 අංක 17, සහ නිකුත් කිරීම a

එවැනි විදේශයන්හි ලියාපදිංචි වීමේ සහතිකය

සමාගම.

(5) ලේඛන ලැබීමෙන් පසු රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට හැකිය

(1) හෝ (3) උපවගන්තිවල සඳහන් කර ඇති පරිදි,

සමාගම ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරන්න

සහ විදේශීය සමාගම්වල ලේඛනයේ එහි නම ඇතුළත් කරන්න.

සෑම කෙනෙකුටම ලියාපදිංචි සහතිකයක් නිකුත් කරනු ලැබේ

ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක්, එහි ලියාපදිංචිය මත.

(6) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට මාසයක කාලය දීර්ඝ කළ හැක

(3) උපවගන්තියෙහි සඳහන් කර ඇත, එය ඔහුට සුදුසු බව පෙනේ නම්

ඕනෑම අවස්ථාවක තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් එසේ කිරීමට

විශේෂිත නඩුව.

(7) ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක් නොකළ යුතු ය

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම හෝ වේවා

ව්‍යාපාරය කරන විදේශීය සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත

එම සමාගම විසින් සිදු කරනු ලබන්නේ අනුකූල නොවේ

විනිමය පාලන පනත මගින් හෝ යටතේ කරන ලද නියමයන්.

එතෙර බලය

පැවැත්වීමට සමාගම්

ඉඩම්.4 9 0. ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමකට සමාන බලයක් තිබිය යුතුය

යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමක් මෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් අල්ලා ගන්න

මෙම පනත.

නැවත වෙන්න

වෙත භාර දෙන ලදී

රෙජිස්ටාර් කොහෙද

ලේඛන ආදිය.

වෙනස් කරන ලදී.4 9 1. ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්, ඕනෑම

වෙනස් කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ -

(අ) හි ප්‍රඥප්තිය, ප්‍රඥප්ති හෝ සංදේශය සහ ලිපි

සමාගම හෝ වෙනත් ඕනෑම උපකරණයක් හෝ

සමාගමේ ව්‍යවස්ථාව නිර්වචනය කිරීම;

(ආ) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් හෝ තොරතුරු

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ලැයිස්තුවේ අඩංගු වේ;

(ඇ) බලය ලත් පුද්ගලයන්ගේ නම් සහ ලිපිනයන්

සමාගම වෙනුවෙන් සේවය පිළිගන්න; හෝ

(d) ලිපිනය -

(i) හි ලියාපදිංචි හෝ ප්‍රධාන කාර්යාලය

සමාගම; හෝ

(ii) හි ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සමාගම,

සමාගම, නියමිත කාලය තුළ, රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දිය යුතුය

ලියාපදිංචිය සඳහා, නියමිත තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රතිලාභයක්

වෙනස් කිරීම.

මූල්යමය

ප්රකාශයන්

විදේශීය සමාගම.4 9 2.

(1) සෑම ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක්ම ඇතුල් විය යුතුය සෑම

කැලැන්ඩර වර්ෂය මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කරයි, සහ කොහිද

සමාගම දරණ සමාගමකි, සමූහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන,

එවැනි ස්වරූපයෙන් සහ එවැනි තොරතුරු අඩංගු සහ ඇතුළුව

මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ එවැනි ලේඛන

(කෙසේ වෙතත් කිසියම් නියමිත ව්‍යතිරේකයකට යටත්ව) එය එසේ නම්

එය තුළ එකම විස්තරයේ සමාගමක් විය

මෙම පනතේ අර්ථය, සකස් කිරීමට අවශ්‍ය කර ඇත

එම ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දෙන්න

ලියාපදිංචිය සඳහා.

(2) (1) උපවගන්තියේ සඳහන් කිසියම් ලේඛනයක් නොමැති තැන

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල භාෂාවකින් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් තිබිය යුතුය

විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති භාෂාවක පරිවර්තනයක් එයට අමුණන්න

රෙජිස්ට්රාර් සහ නියමිත ආකාරයෙන් සහතික කර ඇත.

විදේශිකයන්ගේ නම

සමාගම.4 9 3.

(1) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට පෙනී යන තැන සංස්ථාපිතය

ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක නම යනු නමකි

එම සමාගම, මෙම පනත යටතේ පිහිටුවන ලද්දේ නම්,

අදාළ දිනයේදී වීම වැළැක්වීය

මෙම පනතේ 7 වැනි වගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත, හෝ සම්බන්ධයෙන්

උපවගන්තිය යටතේ මඟ පෙන්වීමක් දිය හැකිව තිබුණි

10 වැනි වගන්තියේ (1) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කළ හැකිය

නම විය හැක්කේ මන්දැයි සඳහන් කරමින් ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක්

ලියාපදිංචි වී නොමැත, හෝ එවැනි හේතු මත

අවශ්‍ය පරිදි උපදෙස් දිය හැකිව තිබුණි.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ කිසිදු දැනුම්දීමක් a වෙත ලබා දිය නොහැක

අදාළ දිනයෙන් මාස දොළහකට පසුව සමාගම.

(3) උපවගන්තිවල අරමුණු සඳහා "අදාළ දිනය" (2)

සහ (3) යනු-

(අ) විදේශීය සමාගම සතුව ඇති දිනය

489 වගන්තියේ විධිවිධානවලට අනුකූල විය; හෝ

(ආ) ආයතනයේ වෙනසක් සිදුවී ඇත්නම්

විදේශීය සමාගමේ නම, දිනය

යටතේ එම වෙනස පිළිබඳ දැනුම්දීම ලබා දී ඇත

491 වගන්තිය.

(4) දැන්වීමක් ඇති ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක්

(1) උපවගන්තිය යටතේ සේවය කර ඇත -

(අ) රෙජිස්ට්රාර් වෙත දැන්වීමක් ලබා දිය හැක

විසින් අනුමත කරන ලද නමක් සඳහන් කරමින් නියමිත පෝරමය

රෙජිස්ට්‍රාර්, එහි ආයතනික නාමය හැර

එය ශ්‍රී හි ව්‍යාපාර කරගෙන යාමට යෝජනා කරයි

ලංකා; සහ

(ආ) එම නම ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසුව,

ඕනෑම වේලාවක රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත දැනුම් දීමක්

විසින් අනුමත කරන ලද නමක් සඳහන් කරන නියමිත පෝරමය

රෙජිස්ට්‍රාර්, එහි ආයතනික නාමය හැර, in

කලින් ලියාපදිංචි කළ නම වෙනුවට.

(5) විදේශීය සමාගමක් සඳහා වන නම

(4) උපවගන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති කාලය සියල්ලන්ටම විය යුතුය

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ අරමුණු ලෙස සැලකේ

සමාගමේ නම. මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන-

(අ) සංස්ථාපිතයට යොමු කිරීම්වලට බල නොපායි

මෙම කොටසෙහි සමාගමේ නම;

(ආ) හි කිසිදු අයිතිවාසිකම් හෝ බැඳීම්වලට බලපාන්නේ නැත

සමාගම හෝ දෝෂ සහිත ඕනෑම නෛතිකයක් ලබා දීම

සමාගම විසින් හෝ එරෙහිව කටයුතු. ඕනෑම නීතිමය

ආරම්භ කළ හැකි හෝ

එහි සංගත විසින් සමාගමට එරෙහිව දිගටම පැවතුනි

නම, එරෙහිව ආරම්භ කිරීමට හෝ දිගටම කරගෙන යාමට හැකිය

එය දැනට පවතින නාමයෙන්

ලියාපදිංචි කර ඇත.

(6) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට යටතේ ලබා දී ඇති දැන්වීමක් ඉල්ලා අස්කර ගත හැක

උපවගන්තිය (1), එය නොතිබිය යුතු බවට ඔහු සෑහීමකට පත්වේ නම්

ලබා දී ඇත, නැතහොත් එය ලබා දුන් තත්වයන්

වෙනස් වී ඇති අතර, ඉවත් කර ගන්නා අවස්ථාවේදී එහි ඇති

එවැනි දැනුම්දීමක් ලබා දිය හැකි කිසිදු හේතුවක් නොවිය යුතුය.

(7) උපවගන්තියේ විධිවිධාන අදාළ නොවේ

මෙම උපවගන්තිය යටතේ ඉල්ලා අස්කර ගත් දැන්වීමක.

(7) දැන්වීමක් ඇති ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක්

(1) උපවගන්තිය යටතේ සේවය කර ඇත, කිසිම අවස්ථාවක නොකළ යුතුය

එම සේවයේ සිට මාස දෙකක කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව

දැනුම්දීම, (හෝ හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති දිගු කාල සීමාවක්

දැනුම්දීම) ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර එහි ආයතනික යටතේ කරගෙන යන්න

නම.

(8) ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක් අනුකූල වීමට අපොහොසත් වන අවස්ථාවක

(7) උපවගන්තියේ අවශ්‍යතා සමඟ-

(අ) සමාගම වරදකට වැරදිකරු විය යුතුය සහ

නොඉක්මවන දඩයකට වරදකරු වීම මත වගකිව යුතුය

රුපියල් ලක්ෂ දෙකක්;

(ආ) පැහැර හැර ඇති සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර, ඊට වගකිව යුතුය

සියයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් දහසක්.

ප්‍රකාශ කිරීමට බැඳීම

නම සහ

පිළිබඳ විස්තර

සමාගම.4 9 4. සෑම ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක්ම-

(අ) එහි කොටස් සඳහා දායකත්වයන් සඳහා ආරාධනා කරන සෑම ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකකම

හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ණයකර, එම රට සඳහන් කරන්න

සමාගම සංස්ථාගත කර ඇත;

(ආ) එය ව්‍යාපාරය කරගෙන යන සෑම ස්ථානයකදීම සහතික කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ, සමාගමේ නම සහ රට තුළ

සමාගම සංස්ථාගත කර ඇති දේ පැහැදිලිව පෙන්වයි;

(ඇ) එහි නම සහ රටේ නම සහතික කර ගන්න

එය සංස්ථාගත කර ඇති, a එහි පැහැදිලිව දක්වා ඇත -

(i) සමාගමේ සියලුම ව්‍යාපාරික ලිපි;

(ii) හි සියලුම නිවේදන සහ අනෙකුත් නිල ප්‍රකාශන

සමාගම;

(iii) සියලුම විනිමය බිල්පත්, පොරොන්දු නෝට්ටු,

අනුමත කිරීම්, චෙක්පත් සහ මුදල් සඳහා ඇණවුම් හෝ

සමාගම වෙනුවෙන් අත්සන් කරන ලද භාණ්ඩ;

(iv) හි සියලුම ඉන්වොයිසි, රිසිට්පත් සහ ණය ලිපි

සමාගම; සහ

(v) විසින් නිකුත් කරන ලද හෝ අත්සන් කරන ලද අනෙකුත් සියලුම ලේඛන

නීත්‍යානුකූලව සාක්ෂි දරන හෝ නිර්මාණය කරන සමාගම

සමාගමේ වගකීම; සහ

(ඈ) සමාගමේ සාමාජිකයින්ගේ වගකීම කොහිද?

සීමිතයි, එම කාරණය පැහැදිලිව සඳහන් කිරීමට හේතු දැක්වීම

එවැනි සෑම ප්‍රොපෙක්ටස් සහ සියලුම ලිපි සහ වෙනත්

(ඇ) ඡේදයේ සඳහන් ලේඛන සහ පැහැදිලිව තිබිය යුතුය

එය සිය ව්‍යාපාරය කරගෙන යන සෑම ස්ථානයකම ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

විදේශයන්හි සේවය

සමාගම.4 9 5.

(1) භාර දීමට අවශ්‍ය ඕනෑම ලියවිල්ලක් හෝ දැන්වීමක් a

ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක් නම්, ප්‍රමාණවත් ලෙස සේවය කරනු ලැබේ

නම ලබා දී ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබේ

මෙම පනතේ මෙම කොටස යටතේ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත, සහ හෝ

එසේ භාර දී ඇති ලිපිනයට තැපෑලෙන් එවනු ලැබේ.

(2) කොහෙද-

(අ) ඕනෑම ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමක් අසාර්ථක වී ඇත

නම සහ ලිපිනය රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාර දීමට

ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි පුද්ගලයෙකුගේ

සමාගම වෙනුවෙන් පිළිගැනීමට අවසර ඇත

ලේඛන හෝ දැන්වීම් සේවය; හෝ

(ආ) ඕනෑම අවස්ථාවක, නම් ඇති සියලුම පුද්ගලයින් සහ

ලිපිනයන් ලබා දී ඇති නිසා මිය ගොස් හෝ

ශ්‍රී ලංකාවේ පදිංචි වීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නතර කර ඇත

සමාගම වෙනුවෙන් හෝ වෙනුවෙන් සේවය පිළිගන්න

කිසිම හේතුවක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක,

ලේඛනයක් සමාගමට ලබා දිය හැක්කේ එය අත්හැරීමෙන් ය

හෝ ස්ථාපිත ඕනෑම ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට තැපෑලෙන් යැවීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාගම විසින්.

රෙජිස්ට්‍රාර් විය යුතුය

විට දැනුම් දෙන ලදී

සමාගම නවත්වයි

ස්ථානයක් ඇත

ශ්‍රී හි ව්‍යාපාර

Lanka.4 9 6. ඕනෑම ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමකට ස්ථානයක් හිමි නොවීම

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන්, එය වහාම එම කරුණ පිළිබඳව දැනුම් දිය යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්. එසේ දැනුම් දෙන දින සිට, වගකීම

සමාගම විසින් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත කිසියම් ලියවිල්ලක් භාරදීම නතර කරනු ඇත.

ද්‍රවීකරණය

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්කම්

පිටරටවල

සමාගම.4 9 7.

(1) සඳහා අධිකරණයට අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය

විදේශයක ශ්‍රී ලංකාවේ වත්කම් අවසන් කිරීම

සමාගමට යටත්ව XII කොටසට අනුකූලව

වෙනස් කිරීම් සහ බැහැර කිරීම් දහතුන්වන හි දක්වා ඇත

කාලසටහන.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැක.

විදේශීය සමාගමක් හෝ නැතත්-

(අ) ලියාපදිංචි විදේශීය සමාගමකි;

(ආ) එහි ඇති බව 496 වගන්තිය යටතේ දැනුම් දී ඇත

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් හිමිවීම නතර කර ඇත;

හෝ

(ඇ) විසුරුවා හරින ලද හෝ වෙනත් ආකාරයකින් නතර කර ඇත

සමාගමක් ලෙස පවතිනුයේ, නීති යටතේ හෝ ඒ අනුවය

වෙනත් ඕනෑම රටක.

නොවන සඳහා දඬුවම්

අනුකූලතාවය.4 9 8. මෙම පනතේ මෙම කොටස අදාළ වන ඕනෑම සමාගමක් අසමත් වන විට

493 වගන්තිය හැර මෙම කොටසෙහි ඕනෑම විධිවිධානයකට අනුකූල වීම,

සමාගම, සහ සමාගමේ සෑම නිලධාරියෙක්ම හෝ නියෝජිතයෙක්

දැනුවත්ව සහ හිතාමතාම අවසර දීම හෝ පැහැර හැරීමට අවසර දීම වරදකරු වේ

වරදක් සම්බන්ධයෙන් සහ වරදකරු වීම මත පනහකට නොවැඩි දඩයකට යටත් විය යුතුය

රුපියල් දහසක්.

රාජකාරිය බලාත්මක කිරීම

අනුකූල වීමට

මෙම විධිවිධාන

කොටස.4 9 9.

(1) කිසියම් විදේශීය සමාගමක් අනුකූල වීමට අපොහොසත් වී ඇති අවස්ථාවක

මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි යම් විධිවිධාන, සහ කිරීමට අපොහොසත් වේ

දින සිට වැඩ කරන දින දහයක් ඇතුළත පෙරනිමිය හොඳයි

සමාගමට එසේ කිරීමට අවශ්‍ය කරන දැනුම්දීමේ සේවය,

විසින් අධිකරණයට කරන ලද අයදුම්පතක් මත උසාවිය හැක

රෙජිස්ට්‍රාර් හෝ සමාගමේ ඕනෑම ණයහිමියෙකු විසින් හෝ වෙනත් ඕනෑම අයෙකු විසින්

උනන්දුවක් දැක්වීමට උසාවියට පෙනී සිටින පුද්ගලයා, අ

සමාගම සහ ඕනෑම නිලධාරියෙකු මෙහෙයවීමේ නියෝගය

සමාගම වැනි කාලය තුළ පෙරනිමිය යහපත් කිරීමට

අනුපිළිවෙලෙහි සඳහන් කළ හැක.

(2) (1) උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද ඕනෑම නියෝගයක්,

අයදුම්පත්‍රයේ සියලුම වියදම් සහ ආනුෂංගික වියදම් දරනු ලැබේ

සමාගම විසින් හෝ සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකු විසින්

පෙරනිමිය සඳහා වගකිව යුතුය.

(3) මෙම වගන්තියේ කිසිවක් ක්‍රියාත්මක වීමට අගතියක් නොවිය යුතුය

සමාගමකට හෝ එයට දඬුවම් නියම කරන ඕනෑම පනතක්

නිලධාරීන්, උපවගන්තියේ සඳහන් ඕනෑම පෙරනිමියක් සම්බන්ධයෙන්

(1)

කොටස් විකිණීම සහ විකිණීම සඳහා කොටස් පිරිනැමීම පිළිබඳ සීමාවන්

ආලය කිරීම

prospectus සහ

විය යුතු විස්තර

එහි අඩංගු වේ.5 0 0.

(1) කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට නිකුත් කිරීම, සංසරණය කිරීම නීත්‍යානුකූල නොවේ,

හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රොපෙක්ටස් පිරිනැමීමක් බෙදාහරින්න

සමාගමක යම් කොටස් හෝ ණයකර සඳහා දායක වීම,

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත හෝ සංස්ථාගත කිරීමට,

සමාගම ස්ථාපිත කර තිබේද නැද්ද යන්න හෝ කවදාද යන්න

ශ්‍රී හි ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් පිහිටුවනු ඇත හෝ ස්ථාපිත නොකරනු ඇත

ලංකාව, ප්‍රොපෙක්ටස් දින නියම කර නොමැති නම් සහ-

(අ) සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අඩංගු වේ

පහත කරුණු:-

(i) සකස් කරන හෝ නිර්වචනය කරන උපකරණය

සමාගමේ වියවස්ථාව;

(ii) ඇති පනත් හෝ විධිවිධාන

පනතක බලය, මගින් හෝ යටතේ

සමාගමේ සංස්ථාපිතය වන

ක්‍රියාත්මක කරන ලදී;

(iii) ශ්‍රී ලංකාවේ ලිපිනයක්

කීවේ උපකරණය, පනත්, හෝ

විධිවිධාන හෝ එහි පිටපත් සහ නම්

ඒවා හැර වෙනත් භාෂාවකින්

ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ රටේ නිල භාෂාව

ඉංග්‍රීසි, එහි පරිවර්තනයක් a

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති භාෂාව සහ

නියමිත ආකාරයෙන් සහතික කර ඇත, විය හැක

පරීක්ෂා කරන ලදී;

(iv) එම දිනය සහ රට;

සමාගම සංස්ථාගත කරන ලද;

(v) සමාගම පිහිටුවා තිබේද;

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සහ, එසේ නම්,

එහි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලිපිනය ශ්‍රී

ලංකා ;

(ආ) හි I කොටසෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති කරුණු සඳහන් කරයි

මෙහි සිව්වන උපලේඛනය, සහ යටත් වේ

III කොටසෙහි අඩංගු විධිවිධාන සකසයි

එම උපලේඛනයේ II කොටසෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති වාර්තා:

උප ඡේදවල විධිවිධාන (i)

(අ) ඡේදයේ (ii) සහ (iii) අදාළ නොවේ

වසර දෙකකට වැඩි කාලයක් නිකුත් කරන ලද ප්‍රොපෙක්ටස් නඩුවක්

සමාගමට හිමිකම් ඇති දින සිට

ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම, සහ අයදුම් කිරීමේදී

සඳහා මෙහි සිව්වන උපලේඛනයේ I කොටස

මෙම උපවගන්තියේ අරමුණු, I කොටසෙහි 3 වන ඡේදය

එවැනි උපලේඛනයක බලාත්මක වනු ඇත

ලිපි වෙත යොමු කිරීම සඳහා ආදේශ කිරීම, a

සමාගමේ වියවස්ථාව වෙත යොමු කිරීම.

(2) අයදුම්කරුවෙකුට අවශ්‍ය හෝ බැඳීමක් ඇති ඕනෑම කොන්දේසියක්

කොටස් හෝ ණයකර, ඕනෑම දෙයකට අනුකූල වීම අත්හැරීමට

(අ) ඡේදය මගින් පනවන ලද අවශ්‍යතා හෝ

(1) උපවගන්තියේ (ආ) ඡේදය, හෝ ඔහුට බලපෑම් කිරීමට අදහස් කරයි

කිසියම් ගිවිසුමක්, ලේඛනයක් හෝ කාරණයක් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් සමඟ

ප්‍රොපෙක්ටස්හි විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇති, අවලංගු විය යුතුය.

(3) කිසිවකුට කිසිවකුට නිකුත් කිරීම නීත්‍යානුකූල නොවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින පුද්ගලයා කොටස් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රයක් හෝ

එවැනි සමාගමක හෝ අපේක්ෂිත සමාගමක ණයකර

පෝරමය නිකුත් කර නොමැති නම් (1) උපවගන්තියෙහි සඳහන් කර ඇත

මෙම කොටසට සහ ගැටලුවට අනුකූල වන ප්‍රොපෙක්ටස් එකක්

ශ්‍රී ලංකාවේ එහි විධිවිධානවලට පටහැනි නොවේ

501 වගන්තියේ (1) උපවගන්තිය:

මෙම උපවගන්තියේ විධිවිධාන නොකළ යුතු බව නම්

අයදුම් කරන්න, අයදුම් කිරීමේ පෝරමය තිබූ බව පෙන්වා ඇති තැන

පුද්ගලයෙකුට අවංක ආරාධනයක් සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලදී

සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිරක්ෂණ ගිවිසුමකට එළඹීමට

කොටස් හෝ ණයකර.

(4) අනුකූල නොවන හෝ උල්ලංඝනය වන අවස්ථාවක

(අ) සහ (ආ) ඡේද මගින් පනවා ඇති ඕනෑම අවශ්‍යතාවයක්

(1) උපවගන්තියේ, අධ්‍යක්ෂවරයෙකු හෝ වගකිව යුතු වෙනත් පුද්ගලයෙකු

ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම මගින් කිසිදු වගකීමක් දරන්නේ නැත

එවැනි අනුකූල නොවීම හෝ උල්ලංඝනය කිරීමේ හේතුව, එහිදී-

(අ) හෙළි නොකළ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන්, ඔහු

ඔහු එය දැන නොසිටි බව ඔප්පු කරයි;

(ආ) ඔහු ඔප්පු කරන්නේ එවැනි අනුකූල නොවන බව හෝ

ප්‍රතිවිරෝධය ඇතිවූයේ සත්‍යවාදී වරදකිනි

ඔහුගේ පැත්තෙන් කාරණය; හෝ

(ඇ) එවැනි අනුකූලතාවයක් හෝ උල්ලංඝනයක් සිදු විය

මතය අනුව කරුණු වලට ගරු කිරීම

නඩුව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන උසාවිය, වැදගත් නොවන හෝ

යන මතය අනුව වෙනත් ආකාරයකින් විය යුතුය

ඒ අධිකරණය සියලු තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින්

නඩුවේ, සාධාරණ ලෙස සමාව දිය යුතුය:

ඇතුළත් කිරීමට අපොහොසත් වූ අවස්ථාවක, එය සපයා ඇත

ප්‍රොපෙක්ටස් එකක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක්

හතරවන ඡේදයේ 17 ඡේදයේ අඩංගු කරුණු

මෙහි උපලේඛනගත කරන්න, කිසිම අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකු නොකළ යුතුය

අසාර්ථකත්වය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් වගකීමක් දරන්න, එය හැර

ඔහුට කරුණු පිළිබඳ දැනුමක් තිබූ බව ඔප්පු කළ යුතුය

හෙළිදරව් කර නැත.

(5) මෙම වගන්තියේ විධිවිධාන-

(අ) පවතින ගැටලුවට අදාළ නොවේ

සමාගමක සාමාජිකයින් හෝ ණයකර හිමියන්

ප්‍රොපෙක්ටස් හෝ අයදුම් පත්‍රයක්

සමාගමේ කොටස් හෝ ණයකර, වේවා

කොටස් හෝ ණයකර සඳහා අයදුම්කරුවෙකු සතුව හෝ කරන්නේ

අනෙකාට පක්ෂව අත්හැරීමට අයිතියක් නැත

පුද්ගලයන් ; සහ

(ආ) එයට ප්‍රොපෙක්ටස් අවශ්‍ය වන තාක් දුරට හැර

දින නියම කර ඇත, a හි නිකුතුවට අදාළ නොවේ

කොටස් හෝ ණයකර සම්බන්ධ prospectus

සමග ඒකාකාරී, සියලු ආකාරවලින් හෝ විය යුතු

කලින් නිකුත් කරන ලද කොටස් හෝ ණයකර,

නමුත්, ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන

ප්‍රොපෙක්ටස් එකකට හෝ ඉල්ලුම්පත්‍ර පෝරමයකට අදාළ විය යුතුය

සමාගමක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලදී

හෝ පසුව.

(6) මෙම කොටසේ ඇති කිසිවක් සීමා කිරීම හෝ අඩු කිරීම නොකළ යුතුය

විධිවිධාන යටතේ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට දැරිය හැකි වගකීම

මෙම පනත, මෙම වගන්තිය හැර.

ප්‍රතිපාදන ලෙස

විශේෂඥයාගේ කැමැත්ත

සහ වෙන් කිරීම.5 0 1.

(1) ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට නිකුත් කිරීම, සංසරණය කිරීම හෝ නීත්‍යානුකූල නොවේ

ශ්‍රී ලංකාවේ බෙදාහරින්න, ඕනෑම ප්‍රොපෙක්ටස් පිරිනැමීමක්

සමාගමක දායකත්ව කොටස් හෝ ණයකර

සමාගම සතුව තිබුණද, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත කර ඇත

හෝ පිහිටුවා නැත හෝ පිහිටුවන විට, වනු ඇත හෝ නොවනු ඇත

ස්ථාපිත, ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් -

(අ) ප්‍රොපෙක්ටස්හි ප්‍රකාශයක් ඇතුළත් වන්නේ නම්

ප්‍රවීණයෙකු විසින් කරන ලදැයි කියමින් ඔහු එසේ කර නැත

සඳහා ප්‍රොපෙක්ටස් භාරදීමට පෙර ලබා දී ඇති හෝ තිබේ

ලියාපදිංචිය සඳහා ඔහුගේ ලිඛිත අනුමැතිය ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී

ප්‍රකාශය සමඟ ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම

එය පවතින ආකෘතිය සහ සන්දර්භය තුළ ඇතුළත් වේ

ඇතුළත්, හෝ එහි නොපෙන්වයි

prospectus ඔහු ලබා දී ඇති ප්රකාශයක් සහ

ඉහත කී පරිදි ඔහුගේ කැමැත්ත ඉල්ලා අස්කර ගෙන නැත; හෝ

(ආ) ප්‍රොපෙක්ටස් බලපෑමක් නොමැති නම්,

එහිදී අයදුම්පතක් අනුගමනය කරනු ලැබේ

එහි, අදාළ සියලු පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් කිරීම

දඬුවම් හැර අනෙකුත් සියලුම විධිවිධානවලට බැඳී ඇත

47 වගන්තියේ විධිවිධාන, මෙතෙක් අදාළ වේ

එහි.

(2) මෙම කොටසෙහි "විශේෂඥ" යන ප්‍රකාශනයට ඇතුළත් වේ

ඉංජිනේරුවෙකු, තක්සේරුකරුවෙකු, ගණකාධිකාරීවරයෙකු සහ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයකට ඔහුගේ වෘත්තිය බලය ලබා දෙයි

ඔහු සහ මෙම වගන්තියේ අරමුණු සඳහා, ප්රකාශයක් කළ යුතුය

ප්‍රොස්පෙක්ටස් එකක අඩංගු නම්, එය ඇතුළත් කර ඇතැයි සැලකේ

මුහුණේ දිස්වන ඕනෑම වාර්තාවක හෝ සංදේශයක හෝ

සංස්ථාපිත හෝ නිකුත් කර ඇති හෝ යොමු කිරීම මගින්

prospectus.

ලියාපදිංචි කිරීම

prospectus.5 0 2. කිසිම පුද්ගලයෙකුට නිකුත් කිරීම, සංසරණය කිරීම හෝ නීත්‍යානුකූල නොවේ

ශ්‍රී ලංකාව තුළ බෙදා හැරීම, දායකත්ව කොටස් සඳහා ඕනෑම ප්‍රොස්පෙක්ටස් පිරිනැමීම

සංස්ථාපිත හෝ සංස්ථාගත කිරීමට නියමිත සමාගමක හෝ ණයකර

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත, සමාගම පිහිටුවා ඇතත් නැතත් හෝ

පිහිටුවන විට මිස ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් පිහිටුවන්නේ නැත

ශ්‍රී හි ප්‍රොස්පෙක්ටස් නිකුත් කිරීමට, සංසරණයට හෝ බෙදා හැරීමට පෙර

ලංකා, සමාගමේ සභාපති විසින් සහතික කරන ලද එහි පිටපතක්

කළමනාකාර මණ්ඩලයේ යෝජනාව මගින් අනුමත කර ඇත

එසේ භාර දී ඇති අතර පිටපත මත අනුමත කර හෝ අමුණා ඇත-

(අ) විසින් අවශ්‍ය ප්‍රොපෙක්ටස් නිකුත් කිරීම සඳහා කිසියම් කැමැත්තක්

501 වගන්තියේ විධිවිධාන; සහ

(ආ) අනුව කිසියම් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා

මෙහි සිව්වන උපලේඛනයේ II කොටස, එහි හෝ කර ඇත

එහි දක්වා ඇති හේතු දැක්වීමකින් තොරව, එවැනි කිසිවක් තිබිය යුතුය

එහි 30 ඡේදයේ සඳහන් පරිදි ගැලපීම්

කාලසටහන, එම පුද්ගලයින් විසින් අත්සන් කරන ලද ලිඛිත ප්‍රකාශයක්

ගැලපීම් සකස් කිරීම සහ හේතු දැක්වීම

ඒ සඳහා.

සඳහා දඬුවම්

උල්ලංඝනය කිරීම

500 කොටස, කොටස

501 හෝ වගන්තිය 502.5 0 3. ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත්ව වගකිව යුතු ඕනෑම පුද්ගලයෙක්,

ප්‍රොපෙක්ටස් සංසරණය හෝ බෙදා හැරීම හෝ පෝරමයක් නිකුත් කිරීම සඳහා

ඕනෑම දෙයකට පටහැනිව කොටස් හෝ ණයකර සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම

500 වගන්තිය, 501 වගන්තිය හෝ 502 වගන්තියේ විධිවිධාන වැරදිකරුවන් වේ

වරදක් සම්බන්ධයෙන් සහ වරදකරු වීම මත නොඉක්මවන දඩයකට යටත් විය යුතුය

රුපියල් පනස් දහසක්.

සඳහා සිවිල් වගකීම්

වැරදි ප්‍රකාශයන් තුළ

prospectus.5 0 4. 41 වගන්තියේ විධිවිධාන සෑම ප්‍රොස්පෙක්ටසයකටම විහිදේ

සමාගමක දායකත්ව කොටස් හෝ ණයකර සඳහා පිරිනැමීම

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාගත කළ හෝ සංස්ථාගත කළ යුතු වුවත්

සමාගම පිහිටුවා ඇත හෝ නැත හෝ පිහිටුවා ඇති විට කැමැත්ත හෝ නොකරනු ඇත

ඕනෑම දෙයක් සඳහා ආදේශ කිරීම සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ස්ථාපිත කරන්න

501 වැනි වගන්තියේ 38 වැනි වගන්තිය වෙත යොමු කිරීම.

අර්ථ දැක්වීම

ලෙස විධිවිධාන

අපේක්ෂාවන්.5 0 5.

(1) යම් ලියවිල්ලක් මගින් කොටස් හෝ ණයකර

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක පිරිනමනු ලැබේ

සමාගම අදාළ ස්ථානයේ මහජනතාවට විකිණීමට ඇත

මෙම පනතේ අර්ථය තුළ සමාගමක් විය

43 වැනි වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව සලකනු ලැබේ

සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රොපෙක්ටස් එකක්, එම ලේඛනය විය යුතුය

මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි අරමුණු සඳහා යැයි සැලකේ, a

සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද prospectus.

(2) දායකත්වය සඳහා කොටස් හෝ ණයකර පිරිනැමීමක් හෝ

ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට විකිණීම, සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් මිලදී ගැනීම හෝ

කොටස් හෝ ණයකර විකිණීම, ප්‍රධාන හෝ නියෝජිතයා ලෙස,

සඳහා මහජනතාවට පිරිනැමීමක් ලෙස නොසැලකේ

මෙම කොටසෙහි අරමුණු.

(3) මෙම කොටසෙහි, "ප්‍රොස්පෙක්ටස්", "කොටස්" සහ

"ණයකර" යන්නට සහ කවදාද යන්නට සමාන අර්ථයන් තිබිය යුතුය

මෙම පනත යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් භාවිතා වේ.

XIX කොටස

උපදේශන කොමිෂන් සභාව

පත්වීම් ආදිය. හි

උපදේශන

කොමිෂන් සභාව.5 0 6.

(1) ඕනෑම දෙයක් පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දීමේ අරමුණු සඳහා

com සම්බන්ධ නීතියට අදාළ කරුණු panies, ද

ඇමති විය හැක-

(අ) කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම (මින් ඉදිරියට යොමු කෙරේ

"උපදේශන කොමිෂන් සභාව" ලෙස) සමන්විත වේ

පස් දෙනෙකුට නොඅඩු සහ පුද්ගලයන් දස දෙනෙකුට වඩා වැඩි නොවේ

සුදුසු සුදුසුකම් සහිතව; සහ

(ආ) එවැනි පුද්ගලයන්ගෙන් එක් අයෙකු සභාපතිවරයා ලෙස පත් කිරීම

එම උපදේශක කොමිසමේ.

(2) එය උපදේශක කොමිෂන් සභාවේ රාජකාරිය විය යුතුය-

(අ) පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාට කරුණු විමසා වාර්තා කිරීමට

සමාගම් හා සම්බන්ධ ඕනෑම කරුණක් හෝ ප්‍රශ්නයක් සහ

සමාගම් සඳහා අදාළ වන නීතිය, විය හැක

අමාත්‍යවරයා විසින් වරින් වර ඒ සඳහා යොමු කර ඇති බවත්;

(ආ) සමාගම්වලට අදාළ නීතිය සමාලෝචනය කිරීමට

වරින් වර සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට

වෙනස් කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ

එවැනි නීතියට අමතරව;

(ඇ) හි සඳහන් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී

(අ) හෝ (ආ) ඡේදය, උපදෙස් ලබා ගැනීමට සහ ලබා ගැනීමට

උපදේශන කොමිෂන් සභාව එහිදී සලකා බැලීම

අවශ්‍ය යැයි සලකයි, වෙළඳ කුටිවල අදහස්,

වෘත්තීය සංවිධාන, මුදල් ආයතන,

රජයේ බලධාරීන් සහ පොදු ජනතාව.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර් ආයතනයේ හිටපු නිල සාමාජිකයෙකු විය යුතුය

උපදේශන කොමිෂන් සභාව, සහ එහි ලෙස ද කටයුතු කළ යුතුය

කැඳවුම්කරු සහ ලේකම්.

(4) (6), (7) සහ (8) යන උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව,

උපදේශක සාමාජිකයින්ගේ නිල කාලය

කොමිසම වසර තුනක් විය යුතුය:

සභිකයෙකු වෙනුවට මන්ත්‍රීවරයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත්

ඉල්ලා අස්වන හෝ ඉවත් කරන ලද හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ධූරයෙන් ඉවත් වන,

නිල කාලයෙහි කල් ඉකුත් නොවූ කොටස සඳහා නිලය දරනු ඇත

ඔහු සාර්ථක වන සාමාජිකයාගේ.

(5) පුරප්පාඩු වන උපදේශක කොමිෂන් සභාවේ ඕනෑම සාමාජිකයෙක්

කාලය ගලායාමෙන් නිලය, සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය යුතුය

නැවත පත් කිරීම.

(6) උපදේශක කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකුට ඉල්ලා අස්විය හැක

වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක් මගින්

ඇමති.

(7) උපදේශන කොමිෂන් සභාවේ සියලුම සාමාජිකයින් පැවැත්විය යුතුය

හොඳ හැසිරීම් අතරතුර, සහ ඉවත් කළ හැකිය

ඇමතිවරයා විසින්.

(8) සාමාජිකයෙකුට තාවකාලිකව විසර්ජනය කිරීමට නොහැකි වූ විට

අසනීප, නොපැමිණීම හේතුවෙන් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ කාර්යාලයේ රාජකාරි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා ඇමතිවරයාට හැකිය

ඔහුගේ හෝ

ඇගේ ස්ථානය.

(9) උපදේශන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කළ හැක

ඇමතිතුමනි, තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි එවැනි නිලධාරීන් සහ සේවකයන් පත් කරන්න

උපදේශක කොමිෂන් සභාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීම

මෙම පනතේ මෙම කොටස යටතේ රාජකාරි.

(10) උපදේශක කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයින්, එහි

ලේකම්වරයාට සහ අනෙකුත් නිලධාරීන්ට සහ සේවකයන්ට එවැනි වැටුප් ගෙවිය හැකිය

විසින් තීරණය කළ හැකි පරිදි, අරමුදලෙන් වේතනය

ඇමති.

XX කොටස

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලය

සමාගම්

ආරවුල් මණ්ඩලය.5 0 7.

(1) අමාත්‍යවරයාට මණ්ඩලයක් පිහිටුවිය හැකිය (මෙම පනතේ සඳහන් කර ඇත

"සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලය" ලෙස) අරමුණු සඳහා

විසින් එම මණ්ඩලයට පවරන ලද කාර්යයන් ඉටු කිරීම

මෙම පනතේ මෙම කොටසෙහි විධිවිධාන.

(2) සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලය නොඅඩු අයගෙන් සමන්විත විය යුතුය

විසින් පත් කරන ලද පුද්ගලයන් තිදෙනෙකුට වඩා සහ පස් දෙනෙකුට වඩා වැඩි නොවේ

නීතිය සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන පළපුරුද්දක් ඇති ඇමතිතුමනි

සමාගම් හෝ සමාගම් පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන්.

[18, 2025 හි 12](3) අමාත්‍යවරයා විසින් සාමාජිකයින්ගෙන් එක් අයෙකු පත් කළ හැක.

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විය යුතුය

මණ්ඩලය.

(4) (6), (7) සහ (8) යන උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව,

සමාගම් සාමාජිකයින්ගේ නිල කාලය

ආරවුල් මණ්ඩලය වසර පහක් විය යුතුය:

සහිකයෙකු වෙනුවට මන්ත්‍රීවරයෙකු පත් කරනු ලැබුවහොත්

ඉල්ලා අස්වන හෝ ඉවත් කරන ලද හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ධූරයෙන් ඉවත් වන,

නිල කාලයෙහි කල් ඉකුත් නොවූ කොටස සඳහා නිලය දරනු ඇත

ඔහු සාර්ථක වන සාමාජිකයාගේ.

(5) සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයේ ඕනෑම සාමාජිකයෙක්

කාලය වැය කිරීමෙන් ඉවත් වන අය, සඳහා සුදුසුකම් ලබයි

නැවත පත් කිරීම.

(6) සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකුට හැකිය

වෙත යොමු කරන ලද ලිපියක් මගින් ඉල්ලා අස්වන්න

ඇමති.

(7) සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු පැවැත්විය යුතුය

හොඳ හැසිරීම් අතරතුර, සහ ඉවත් කළ හැකිය

ඇමතිවරයා විසින්.

(8) සාමාජිකයෙකුට තාවකාලිකව විසර්ජනය කිරීමට නොහැකි වූ විට

අසනීප, නොපැමිණීම හේතුවෙන් ඔහුගේ කාර්යාලයේ රාජකාරි

ශ්‍රී ලංකාව හෝ වෙනත් හේතුවක් නිසා අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ හැක

ඔහු වෙනුවට වෙනත් අයෙකු සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට.

(9) සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලය අනුමැතිය ඇතිව කළ හැක

අමාත්‍යතුමාගේ, එවැනි නිලධාරීන් සහ සේවකයන් පත් කරන්න

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයට සහාය වීමට සුදුසු යැයි සිතයි

මෙම පනතේ මෙම කොටස යටතේ එහි රාජකාරි ඉටු කිරීම.

(10) සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් සහ

එහි නිලධාරීන්ට සහ සේවකයන්ට එවැනි වේතනයක් ගෙවිය හැකිය

අමාත්‍යවරයා විසින් තීරණය කළ හැකි පරිදි අරමුදලින්.

මණ්ඩල සාමාජිකයින්

මැදිහත් විය හැක

ආරවුල්.5 0 8.

(1) ආරවුලකට පාර්ශ්වයක් -

(අ) විධිවිධාන බලාත්මක කිරීමේදී පැන නගින මේකේ s

පනත; හෝ

(ආ) කටයුතු කළමනාකරණයට අදාළ වේ

ඕනෑම සමාගමක්,

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටිය හැක

ආරවුලක් සාමාජිකයෙකු ඉදිරියේ මැදිහත් වීම සඳහා යොමු කළ හැක

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයේ සහ සභාපති

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලය, ඔහු සුදුසු යැයි සලකන්නේ නම්,

හි ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට මැදිහත් වීම සඳහා එයම යොමු කරන්න

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලය.

(2) උසාවියක් සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, පවතින ඕනෑම ක්‍රියාදාමයක් යොමු කළ හැකිය

හි සාමාජිකයෙකු ඉදිරියේ මැදිහත් වීමට එවැනි අධිකරණයක් ඉදිරියේ

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලය, සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ කැමැත්ත ඇතිව

එම ක්‍රියා පටිපාටියට. දක්වා නඩු කටයුතු නතර කරනු ලැබේ

එක්කෝ සමථයකට පැමිණ හෝ දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ

එවැනි මණ්ඩලයක් විසින් උසාවිය, මැදිහත් වීමෙන් සිදු නොවූ බව

ජනාවාසයකි.

(3) ආරවුලකට හෝ ක්‍රියාදාමයට පාර්ශ්වයන් යොමු කළ තැන

මෙම වගන්තිය යටතේ මැදිහත් වීමෙන් එම ආරවුල සමථයකට පත් කිරීමට හෝ එකඟ වේ

ඉදිරියට -

(අ) බේරුම්කරණ ගිවිසුම සටහන් කළ යුතුය

පාර්ශවයන් සහ විසින් ලිඛිතව අත්සන් කර ඇත

මැදිහත්කරු ලෙස කටයුතු කළ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයා;

සහ

(ආ) බේරුම්කරණ ගිවිසුමේ සහතික කළ පිටපතක්

උසාවියේ ගොනු කරනු ලබන අතර, බලාත්මක වනු ඇත

එය අධිකරණයේ තීන්දුවක් නම්.

(4) සඳහා ක්‍රියා පටිපාටිය නියම කරමින් රෙගුලාසි සෑදිය හැක

සඳහන් කර ඇති ඕනෑම ආරවුලකදී නඩු කටයුතු පැවැත්වීම

මෙම කොටස යටතේ මැදිහත් වීම.

(5) ආරවුලකට හෝ ක්‍රියාදාමයට පාර්ශ්වයන් යොමු කළ තැන

මෙම වගන්තිය යටතේ මැදිහත් වීම එය සමථයකට පත් කිරීමට එකඟ නොවේ

ආරවුලක් හෝ යොමු කිරීමෙන් මාස තුනක් ඇතුළත ඉදිරියට යාම

මැදිහත් වීමට හෝ සියලු දෙනා විසින් එකඟ වූ ඕනෑම දීර්ඝ කාලයක් තුළ

එම පාර්ශවයන්, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයා වහාම ලබා දිය යුතුය

දැනුම්දීම-

(අ) පාර්ශවයන්ට; සහ

(ආ) විසින් කාරණය මැදිහත් වීමට යොමු කළේ නම්

උසාවියට, උසාවියට,

මැදිහත් වීමෙන් සමථයකට පත් වී නැති බවයි.

ගෞරවයෙන් වරප්රසාද

මැදිහත්වීම් පිළිබඳ

ඉදිරියට යෑම.5 0 9. මැදිහත්වීමකදී හෝ ඊට අදාළව කරන ලද සියලුම ප්‍රකාශයන්

සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ඉදිරියේ-

(අ) අරමුණු සඳහා සාදන ලද බව සලකනු ලැබේ

ආරවුල සමථයකට පත් කිරීම හෝ ඉදිරියට යාම

මැදිහත්වීම සඳහා යොමු කර ඇත;

(ආ) හැර වෙනත් කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට අනාවරණය නොකළ යුතුය

මැදිහත්වීමේ පාර්ශ්වයන් සහ ඔවුන්ගේ නීති උපදේශකයින් නොමැතිව

මැදිහත්වීමට සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ කැමැත්ත;

(ඇ) කිසිදු සිවිල් හෝ සාක්ෂියක් පිළිගත නොහැකි ය

සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ අනුමැතියකින් තොරව අපරාධ නඩු කටයුතු

මැදිහත් වීම.

තුළ ගෙවිය යුතු ගාස්තු

ගෞරවය

මැදිහත්වීම.5 1 0.

(1) වගන්තිය යටතේ යම් කරුණක් මැදිහත් වීමකට යොමු කර ඇති අවස්ථාවක

508, පාර්ශවයන් සමාගම් ආරවුල් මණ්ඩලයට ගෙවිය යුතුය

දරන ලද පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් එවැනි මුදලක් සහ එවැනි ගාස්තුවක්

මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විසින් එකඟ විය හැකි පරිදි සහ

මැදිහත්වීමට පක්ෂ. පාර්ශවයන් ඕනෑම දෙයකට යටත් විය යුතුය

ඊට පටහැනිව එකඟ වීම, පිරිවැය සහ ගාස්තුව දරන්න

සමානව ගෙවිය යුතුය.

(2) (3) උපවගන්තියට යටත්ව, යටතේ ගෙවිය යුතු සියලුම මුදල්

යටතේ පිහිටුවා ඇති අරමුදලට මෙම කොටස බැර කළ යුතුය

මෙම පනත.

(3) යටතේ ගෙවිය යුතු ඕනෑම ගාස්තුවක් ජනාධිපතිවරයා විසින් නියම කළ හැක

මැදිහත්වීමක් සම්බන්ධයෙන් මෙම වගන්තිය, විසින් ගෙවනු ලැබේ

මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන්, මණ්ඩලයේ සාමාජිකයාට

මැදිහත්කරු ලෙස කටයුතු කළේය.

XXI කොටස

වැරදි

විවිධ වැරදි

බොරුවට දඩුවම්

ප්රකාශය.5 1 1. කිසියම් ප්රතිලාභයක්, වාර්තාවක්, සහතිකයක්, ශේෂ පත්රයක් හෝ වෙනත්

ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින් හෝ මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා අවශ්‍ය ලියවිල්ල

කිසියම් ද්‍රව්‍යමය විශේෂයක අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් හිතාමතාම කරයි

[19, 2025 හි 12] එය අසත්‍ය බව දැන සිටීම, වරදකට වැරදිකරු වන අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතුය.

රුපියල් මිලියනයකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම හෝ

වසර පහකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා සිරගත කිරීම හෝ එවැනි දඩ දෙකටම

සහ සිරගත කිරීම.

සඳහා දඬුවම්

මුසාකරනය කිරීම

වාර්තා.5 1 2.

(1) වංචා කිරීමට හෝ රැවටීමට චේතනාවෙන් සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙක් a

පුද්ගලයා-

(අ) විනාශ කිරීම, කොටස් සමඟ, විකෘති කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ

මුසාකරනය කරයි, නැතහොත් විනාශයේ පාර්ශවකරුවෙකු වේ,

ඕනෑම දෙයක් විකෘති කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ ව්‍යාජකරණය කිරීම

ලියාපදිංචිය, ගිණුම් වාර්තා, පොත, කඩදාසි හෝ වෙනත්

සමාගමකට අයත් හෝ අදාළ ලියවිල්ල; හෝ

(ආ) අසත්‍යයක් සෑදීමට හෝ එහි පාර්ශවකරුවෙකු වේ

ඕනෑම ලේඛනයක ඇතුළත් කිරීම, ගිණුම් වාර්තා, පොත,

කඩදාසි හෝ අයත් හෝ අදාළ වෙනත් ලේඛනයක්

සමාගමක්,

වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර වරදකරු වීම මත වගකීමට යටත් විය යුතුය

රුපියල් මිලියනයක් නොඉක්මවන දඩයක් හෝ කාල සීමාවක් දක්වා

වසර පහකට නොවැඩි සිරදඬුවමක් හෝ එම දඩ දෙකටම

සහ සිරගත කිරීම.

නුසුදුසු සඳහා දඬුවම්

වචනය භාවිතා කිරීම

"සීමිත".5 1 3. ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයෝ හෝ වෙළඳාමක් යටතේ ව්‍යාපාර කරගෙන යන තැන

"සීමිත" යන ඕනෑම නමක් හෝ මාතෘකාවක් හෝ කිසියම් හැකිලීමක් හෝ අනුකරණයක්

එම වචනය අවසාන වචනය, එම පුද්ගලයා හෝ th එසේ නොමැති නම්, පුද්ගලයන් විය යුතුය

සීමිත වගකීම් සමඟ නිසි ලෙස සංස්ථාගත කර ඇති, වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර

වරදකරු වීම මත රුපියල් පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට යටත් විය යුතුය.

සාමාන්‍ය දඬුවම්.5 1 3 ඒ.

(1) පුද්ගලයෙක්, අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, ලේකම්වරයෙක් හෝ නිලධාරියෙක්

මෙහි කිසියම් විධිවිධානයකට පටහැනිව හෝ අනුකූල වීමට අපොහොසත් වේ

පනත හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද ඕනෑම රෙගුලාසියක් නැත

එවැනි වරදක් සඳහා ප්‍රකාශිතව දඬුවම් ලබා දී ඇත

වරදකට වැරදිකරු වන අතර වරදකට වරදකරු වීම මත නොඑසේ නම්

රුපියල් මිලියනය ඉක්මවන හෝ සිරගත කිරීමට

මාස හයකට නොවැඩි කාලයක් සඳහා විස්තරය, හෝ දක්වා

එවැනි දඩයක් සහ සිරගත කිරීමක්.

(2) මෙම පනතේ කිසියම් විධිවිධානයක් උල්ලංඝනය වී ඇති අවස්ථාවක හෝ

පුද්ගල මණ්ඩලයක් විසින් මග හරින ලද හෝ අනුකූල වීමට අපොහොසත් විය

මෙම පනතේ කිසිදු දඬුවමක් ප්‍රකාශිතව සපයා නොමැති නම්,

[21, 2025 හි 12] එවැනි පුද්ගල මණ්ඩලය -

(අ) ආයතනික ආයතන, සෑම අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුම, කළමනාකරුවෙකු හෝ

එවැනි ආයතනික ආයතනයක ලේකම්;

(ආ) සමාගමක්, එම සමාගමේ සෑම හවුල්කරුවෙක්ම; හෝ

(ඇ) යනු සමාගමක් හැර වෙනත් සංස්ථාපිත නොවන ආයතනයකි,

එවැනි ශරීරයේ සෑම සාමාජිකයෙකුටම,

වරදක් කර ඇති බව සලකනු ලබන අතර,

වරදකරු වුවහොත් පන්සියයකට නොවැඩි දඩයකට යටත් විය යුතුය

රුපියල් දහසක් හෝ විස්තරයක් සිරගත කිරීමට

වසරක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා හෝ එවැනි දඩ දෙකටම

සහ සිරගත කිරීම:

කෙසේ වෙතත්, එබඳු කිසිවකු ලෙස නොසැලකේ

ඔහු වරදක් කළ බව ඔප්පු කළහොත් වරදක් කළ යුතුය

ඔහුගේ අනුදැනුමකින් තොරව හෝ ඔහු සියල්ල ව්යායාම කළ බව

වරද සිදු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා නිසි කඩිසරකම.

වැරදි සම්බන්ධයෙන් සාමාන්‍ය විධිවිධාන

සංයෝග කිරීම

ඇතැම් වැරදි.5 1 4.

(1) කිසියම් සමාගමක් අනුකූල වීම පැහැර හැර ඇති අවස්ථාවක

මෙම පනතේ ඕනෑම විධිවිධානයක් සමඟ එය ගොනු කිරීමට හෝ

ඕනෑම ගිණුමක්, ලේඛනයක් හෝ රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත භාරදීම හෝ යැවීම

ආපසු පැමිණීම හෝ ඕනෑම කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට දැනුම් දීම සඳහා, සහ ඒ වන විට සිදු කර ඇත

එසේ පැහැර හැරීමට හේතුව මේ යටතේ වරදක් කර ඇත

පනත, රෙජිස්ට්‍රාර්ට, ඔහු සුදුසු යැයි සිතන්නේ නම්, ආයතනයක් වෙනුවට, කළ හැක

උසාවියේ කටයුතු හෝ එවැනි ක්රියා පටිපාටි ඇති තැන

එවැන්නක් දිගටම කරගෙන යාම වෙනුවට දැනටමත් ස්ථාපිත කර ඇත

සමාගමට හෝ ඕනෑම නිලධාරියෙකුට එරෙහිව නඩු

එවැනි වරදක් සම්බන්ධයෙන් සමාගම, වෙතින් පිළිගන්න

සමාගම හෝ නිලධාරියා, වැනි මුදල් එකතුව

වරදේ සංයුතිය සම්බන්ධයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර්ට සුදුසු යැයි සිතිය හැක.

එසේ පිළිගන්නා ඕනෑම මුදලක් අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ

මෙම පනත යටතේ පිහිටුවා ඇත.

(2) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා කිසියම් මුදලක් පිළිගෙන ඇති තැන

(1) උපවගන්තිය යටතේ කිසියම් වරදක සංයුතිය තුළ,

සමාගමට හෝ වෙනත් අයෙකුට එරෙහිව නඩු පැවරිය යුතු නොවේ

එම වරද සම්බන්ධයෙන් සමාගමේ නිලධාරියා හෝ නම්

දැනටමත් ගෙන ඇත, දිගටම කරගෙන නොයනු ඇත.

(3) සංයුති වශයෙන් ගෙවිය යුතු කිසියම් මුදලක්

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ වරදක් ඉතිරිව පවතී

එය සඳහා නියම කළ දින සිට මාසයක කාලයක් සඳහා නොගෙවා ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් ගෙවීම, හෝ එවැනි දීර්ඝ කාලයක්

රෙජිස්ට්‍රාර් අවසර දිය හැක, රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් පෙරනිමිය වාර්තා කළ හැක

මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ගෙවීම. නොගෙවූ මුදල විය යුතුය

සමාගමෙන් හෝ සමාගමේ ඕනෑම නිලධාරියෙකුගෙන් අයකර ගන්නා ලදී

පෙරනිමිය සම්බන්ධයෙන්, එය එසේ නම්, a

උසාවිය විසින් පනවන ලද දඩය, සහ අධිකරණය විසින් එය නියම කරනු ලැබේ

පැහැර හරින ලද මුදල අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ.

වැරදි සාරාංශය

නඩු විභාග කළ හැකි.5 1 5. වෙනත් ඕනෑම නීතියක අඩංගු කිසිවක් තිබියදීත්

ඊට පටහැනිව, මෙම පනත යටතේ ඇති සියලුම වැරදි සාරාංශ වශයෙන් විභාග කළ හැක්කේ a

මහේස්ත්‍රාත්වරයා.

පැනවීම සහ

දඩ යෙදීම.5 1 6.

(1) යටතේ යම් වරදක් සඳහා අධිකරණයක් විසින් දඩයක් නියම කළ හැකිය

මෙම පනත, දඩය ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගියත්

ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අධිකරණය විසින් පැනවිය හැකි දඩ මුදල

එහි සාමාන්‍ය අධිකරණ බලය.

(2) මෙම පනත යටතේ යම් දඩයක් පනවන උසාවිය විසින් නියම කළ හැක

එහි සම්පූර්ණ හෝ යම් කොටසක් හෝ යෙදිය යුතු බව

ක්‍රියා පටිපාටියේ පිරිවැය ගෙවීම සඳහා හෝ හෝ

කාගේ හෝ තොරතුරු මත පුද්ගලයන්ට විපාක දීම සඳහා

ඔහුගේ ඇඳුම දඩය අයකර ගනු ලැබේ.

ලෙස ඉතිරි කිරීම්

පුද්ගලික නඩු පවරන්නන්.5 1 7. අපරාධකරුගේ ආයතනයට අදාළ කිසිවක් මෙම පනතේ නොමැත

නීතිපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාදාමයන් කිසිවක් වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලැබේ

එවැනි යම් ක්‍රියාදාමයක් ආරම්භ කිරීමෙන් හෝ කරගෙන යන පුද්ගලයා.

සඳහා ඉතිරිකිරීම්

වරප්‍රසාද ලත්

සන්නිවේදන.5 1 8. මෙම පනත යටතේ යම් කිසිවකුට එරෙහිව ක්‍රියාදාමයන් ආරම්භ කර ඇත

නීතිපති විසින් පුද්ගලයා, මෙම පනතේ කිසිවක් නොගත යුතුය

විත්තිකරු වෙනුවෙන් නීතිඥවරයා ලෙස කටයුතු කර ඇති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු අවශ්‍ය වේ,

ඒ තුළ ඔහුට කළ යම් වරප්‍රසාද ලත් සන්නිවේදනයක් හෙළි කිරීමට

ධාරිතාව.

XXII කොටස

විවිධ

සාමාජිකයින් විස්සකට වඩා වැඩි පිරිසක් සමඟ හවුල්කාරිත්වය තහනම් කිරීම

තහනම් කිරීම

සමග හවුල්කාරිත්වය

විස්සකට වඩා

සාමාජිකයන්. 5 1 9.

(1) සමන්විත නොවන සමාගමක්, සංගමයක් හෝ හවුල්කාරිත්වයක් නොමැත

ඒ සඳහා පුද්ගලයන් විස්සකට වැඩි පිරිසක් සෑදිය යුතුය

[21, 12 හි

2025] එහි අරමුණ සඳහා ඇති ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යාම

සමාගම, සංගමය හෝ විසින් ලාභය අත්පත් කර ගැනීම

හවුල්කාරිත්වය, හෝ එහි තනි සාමාජිකයන් විසින්, එය නොවේ නම්

මෙම පනත යටතේ හෝ සමහරක් යටතේ සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත

වෙනත් නීතිගත කිරීම.

(2) සමන්විත නොවන සමාගමක්, සංගමයක් හෝ හවුල්කාරිත්වයක් නොමැත

ශ්‍රීට පිටතින් පිහිටුවා ඇති පුද්ගලයන් විස්සකට වඩා

ලංකාව, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇති ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යා යුතුය

එහි පරමාර්ථය සමාගම විසින් ලාභය අත්පත් කර ගැනීම,

සංගමය හෝ හවුල්කාරිත්වය හෝ එහි තනි සාමාජිකයින් විසින්,

මිස-

(අ) එය පිටත සමාගමක් ලෙස නිසි ලෙස සංස්ථාගත කර ඇත

ශ්‍රී ලංකාව ; සහ

(ආ) තුළ ස්ථාපිත ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් ඇත

ශ්‍රී ලංකාව.

(3) (1) හෝ (2) උපවගන්තියේ කිසිවක් අදාළ නොවේ-

(අ) අරමුණ සඳහා පිහිටුවා ගත් හවුල්කාරිත්වයක්

නීතීඥවරුන් ලෙස පරිචය කරගෙන යාම,

එක් එක් අයගෙන් සමන්විත වේ

නීතිඥ ;

(ආ) අරමුණ සඳහා පිහිටුවා ගත් හවුල්කාරිත්වයක්

ගණකාධිකාරීවරුන් ලෙස පුහුණුවීම් කරගෙන යාම, සමන්විත වේ

එක් එක් අය වරලත් අය

ගණකාධිකාරී;

(ඇ) අරමුණ සඳහා පිහිටුවන ලද හවුල්කාරිත්වයක්

බලපත්‍රලාභී සාමාජිකයින් ලෙස පුහුණුවීම් කරගෙන යාම

කොටස් හුවමාරුව, එක් එක් පුද්ගලයින්ගෙන් සමන්විත වේ

එම බලපත්‍රලාභී තොගයේ සාමාජිකයෙකි

හුවමාරුව ;

(ඈ) ඕනෑම අරමුණක් සඳහා පිහිටුවන ලද හවුල්කාරිත්වයක්

වැනි පුද්ගලයන්ගෙන් සමන්විත, නියම කළ හැක

නියම කළ හැක.

(4) කිසියම් සමාගමක්, සංගමයක් හෝ හවුල්කාරිත්වයක් ඇති තැන

විසි දෙනෙකුට වැඩි පිරිසකින් සමන්විත වේ

(1) උපවගන්තියේ විධිවිධාන උල්ලංඝනය කිරීම හෝ සිදු කරයි

විධිවිධානවලට පටහැනිව ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් මත

උපවගන්තිය (2), එම එක් එක් පුද්ගලයා-

(අ) වරදකට වැරදිකරු විය යුතු අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතුය

පනස් දහසකට නොවැඩි දඩයකට වරදකරු කිරීම

රුපියල් ;

(ආ) (අ) ඡේදයට අගතියකින් තොරව විය යුතුය

සම්පූර්ණ ගෙවීම සඳහා විවිධ වගකීම් දරයි

සමාගමේ ණය, සංගමය හෝ

ඔහු සාමාජිකයෙකු හෝ සිටි හවුල්කාරිත්වය, මැයි

නඩුවට සම්බන්ධ නොවී ඒ අනුව නඩු පවරන්න

සමාගමේ වෙනත් ඕනෑම සාමාජිකයෙක්, සංගමයක් හෝ

හවුල්කාරිත්වය.

අයදුම් කිරීම සහ අධිකරණය වෙත යොමු කිරීම

ක්රියා පටිපාටිය.5 2 0.

(1) යටතේ උසාවියට සෑම අයදුම්පතක් හෝ යොමු කිරීමක්

මෙම පනතේ විධිවිධාන වෙනත් ආකාරයකින් ප්‍රකාශිත නම් මිස

සපයා ඇති හෝ උසාවිය වෙනත් ආකාරයකින් උපදෙස් දෙන්නේ නම් මිස, මාර්ගයෙන් විය යුතුය

පෙත්සම් සහ දිවුරුම් ප්‍රකාශය සහ සෑම පුද්ගලයෙකුටම එරෙහිව

එවැනි අයදුම්පතක් හෝ යොමු කිරීමක් සිදු කරනු ලැබේ, නම් කරනු ලැබේ a

පෙත්සමෙහි වගඋත්තරකරු සහ නොතීසි ලබා දීමට හිමිකම් ඇත

එකම සහ එවැනි යෙදුමකට හෝ යොමු කිරීමට විරුද්ධ වීමට.

(2) අධිකරණයට කරන ලද සෑම අයදුම්පතක් හෝ යොමු කිරීමක්

මෙම පනත යටතේ හෝ ආනුෂංගික ක්‍රියාදාමයක්

එය ලිඛිතව යෝජනාවක් මගින් සිදු කරනු ලැබේ.

(3) රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාට ඇසීමට හෝ හිමිකම් ඇත

වෙත කරන ලද ඕනෑම යෙදුමක හෝ සඳහනකින් නියෝජනය වේ

මෙම පනත යටතේ අධිකරණය එවැනි අයදුම්පත්‍රයේ ඕනෑම අවස්ථාවක හෝ

යොමු කිරීම.

(4) අයැදුම්පත්‍ර මාර්ගයෙන් උසාවිය ඉදිරියේ පැවැත්වෙන සියලුම ක්‍රියාදාමයන්හිදී හෝ

මෙම පනත යටතේ යොමු, වියදම් සඳහා කිසිදු නියෝගයක් සිදු නොකළ යුතුය

රෙජිස්ට්‍රාර්ට එරෙහිව.

අන්තර්වාර දීමනාව

සහන.5 2 1.

(1) (2) සහ (3) උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව,

ඕනෑම අයදුම්පත්‍රයක අවසන් ඇණවුමක් කිරීමට බලා සිටීම හෝ

මෙම පනත යටතේ කරන ලද අධිකරණය වෙත යොමු කිරීම, අධිකරණයට කළ හැකිය

නඩු කටයුතු සඳහා පාර්ශ්වයක් අයදුම් කිරීම, එවැනි කරන්න

එය සුදුසු යැයි සිතන පරිදි තහනම් නියෝගයක් ඇතුළුව අතුරු නියෝගය.

එවැනි නියෝගයක් අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි සිදු කළ හැකිය

වගඋත්තරකරුට දැනුම් දීමෙන් පසුව හෝ පිටවීම. වගඋත්තරකරු

අවලංගු කිරීමේ නියෝගයක් සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය හෝ

හිටපු පාර්ශ්ව නියෝගයේ වෙනසක්, පෙත්සම්කරුට දැනුම් දීමක් සමඟ.

(2) අධිකරණය විසින් තහනම් නියෝගයක් හෝ වෙනත් කිසිවක් ලබා නොදිය යුතුය

අයදුම් කිරීමේදී මෙම පනත යටතේ අතුරු නියෝගයේ ආකෘතිය a

කොටස් හිමියෙක්, හිටපු කොටස් හිමියෙක් හෝ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, හැර

අයදුම්කරු ප්‍රථමයෙන් උසාවියට භාරයක් ඉදිරිපත් කර ඇත

ලිඛිතව ඉල්ලා සිටින ඇණවුම ලබා දෙන්නේ නම් සහ සමාගම

හෝ වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට උසාවියට හානි හෝ හානියක් සිදු වේ

අයදුම්කරුට දැරිය හැකි සාධාරණ සහ සාධාරණ ලෙස සලකයි,

අයදුම්කරු සමාගමට හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුට වන්දි ගෙවනු ඇත

එම පාඩුව හෝ හානියට එරෙහිව.

(3) අධිකරණය, ලබා දීමට පෙර හෝ ඒ අවස්ථාවේ දී

තහනම් නියෝගයක් හෝ වෙනත් ආකාරයක අතුරු නියෝගයක්,

සඳහා අයදුම්කරු විසින් සැපයිය යුතු ආරක්ෂක ප්‍රමාණය

(2) උපවගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇති භාර ගැනීම ආරක්ෂාව විය හැක

උසාවියට අරමුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් හෝ ලබා දීමෙන් සපයනු ලැබේ

බැංකු ඇපකරයක් හෝ උසාවිය හැකි වෙනත් ආකාරයකින්

ප්‍රමාණවත් ලෙස සලකන්න.

(4) උසාවියට වරින් වර ඉල්ලුම් පත්‍රය මත හැක පිළිබඳ

සමාගම හෝ පාඩු විඳිය හැකි වෙනත් පුද්ගලයෙකු හෝ

සෑදීමේ හෝ දිගටම කරගෙන යාමේ ප්‍රතිවිපාකයක් ලෙස හානි

අතුරු නියෝගයක් බලාත්මක වන විට, ආරක්ෂක ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න

ලබා දී ඇති භාර ගැනීම සඳහා අයදුම්කරු විසින් ලබා දිය යුතුය

(2) උපවගන්තිය යටතේ වැඩි කිරීම සඳහා නියෝගයක් කොහෙද

සැපයිය යුතු ආරක්ෂාව ප්‍රමාණය සාදා ඇත, එය a

අතුරු නියෝගය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ කොන්දේසිය, එනම්

නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දිය යුතුය

උසාවිය.

(5) උසාවිය සාධාරණ සහ සිතන පරිදි නියෝග කළ හැකිය

සාධාරණ-

(අ) වගකීමක් බලාත්මක කිරීමේ මාර්ගයෙන්

(2) උපවගන්තිය යටතේ ලබා දී ඇත;

(ආ) අරමුදල් ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ගෙවීම සඳහා

(3) උපවගන්තිය යටතේ ඇපයක් ලෙස තැන්පත් කර ඇත;

(ඇ) පොලී සහිත බැංකුවක ආයෝජනය සඳහා

ගිණුම, යටතේ ඇපයක් ලෙස තැන්පත් කර ඇති ඕනෑම අරමුදල්

උපවගන්තිය (3).

සඳහා ඉතිරිකිරීම්

නීතිඥ සහ

බැංකුකරුවන්.5 2 2. මෙම පනතේ ඇති කිසිවක් සඳහා කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් හෙළිදරව් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ

රෙජිස්ට්‍රාර් හෝ රෙජිස්ට්‍රාර් විසින් පත් කරන ලද පරීක්ෂකවරයෙකුට-

(අ) ඔහු ක්‍රියාදාමයේ යෙදෙන ඕනෑම තොරතුරක් a

නීතිමය හේතු මත හෙළිදරව් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට උසාවියට හිමිකම් ඇත

වෘත්තීය වරප්‍රසාද, ඔහු නීතීඥවරයෙකු නම් හැර,

ඔහුගේ සේවාදායකයාගේ නම සහ ලිපිනය; හෝ

(ආ) අධිකරණය වෙනත් ආකාරයකින් නියෝග කරන්නේ නම් මිස, සමාගමක් විසින්

බැංකුකරුවන්, ඔවුන්ගේ ඕනෑම කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම තොරතුරක්

සමාගම හැර වෙනත් ගනුදෙනුකරුවන්.

සේවාව

ලේඛන මත

සමාගම.5 2 3. සමාගමකට ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කළ හැක-

(අ) එය තැබීමෙන් හෝ ලියාපදිංචි වූ අයට තැපෑලෙන් යැවීමෙන්

සමාගමේ කාර්යාලය;

(ආ) ඕනෑම අධ්‍යක්ෂවරයෙකුට එය භාරදීමෙන් හෝ තැපෑලෙන් යැවීමෙන්,

සමාගමේ ලේකම්, කළමනාකරු හෝ වෙනත් නිලධාරියෙකු; හෝ

(ඇ) කිසියම් හේතුවක් නිසා එය ඉහත කී පරිදි සේවය කළ නොහැකි නම්, මත

එවැනි අධ්‍යක්ෂ, ලේකම්, කළමනාකරු හෝ වෙනත් නිලධාරියෙකු විසින්

එය බෙදා හැරීම හෝ තැපෑලෙන් යැවීම හෝ එවැනි සේවාවක් සැපයීම

අධිකරණය විසින් නියෝග කළ හැකි ආකාරයෙන්.

විය යුතු ලියකියවිලි

තුළ ලැබී ඇත

සාක්ෂි.5 2 4. සකස් කිරීමට හෝ සපයා දීමට අදහස් කරන ඕනෑම ලේඛනයක්

මෙම පනතේ අරමුණු සමාගමක් විසින් හෝ ඒ වෙනුවෙන් හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින්,

සියලු අරමුණු සඳහා, ප්‍රතිවිරුද්ධ බව ඔප්පු වන තුරු, ඇති බව සලකනු ලැබේ

හැකි පරිදි, එවැනි සමාගමක් හෝ පුද්ගලයෙකු විසින් සාදන ලද හෝ සපයා ඇත

විය. එවැනි ලේඛනයක් අත්සන් කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ලෙස සලකනු ලැබේ

එහි ඇති සියලු කරුණු දැන ගැනීම.

මගින් ක්‍රියාත්මක වන පිරිවැය

නිශ්චිත සීමිත

සමාගම්.5 2 5. සීමාසහිත සමාගමක් කිසියම් ක්‍රියාවක හෝ වෙනත් නීත්‍යානුකූලව පැමිණිලි කරන විට

ක්‍රියාත්මක වන විට, මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ බලය ඇති ඕනෑම විනිසුරුවරයෙකුට එය කොතැනද විය හැකිය

බව විශ්වාස කිරීමට හේතුවක් ඇති බව විශ්වාසදායක සාක්ෂි මගින් පෙනී යයි

සාර්ථක වුවහොත් විත්තිකරුගේ පිරිවැය ගෙවීමට සමාගමට නොහැකි වනු ඇත

ඔහුගේ ආරක්ෂාව සඳහා, එම වියදම් සඳහා ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලබා දීම අවශ්‍ය වේ,

ආරක්ෂාව ලබා දෙන තුරු සියලු කටයුතු නතර කළ හැකිය.

අධිකරණයේ බලය

සහන ලබා දෙන්න

සමහර අවස්ථා.5 2 6.

(1) නොසැලකිලිමත්කම, පැහැර හැරීම, උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා කිසියම් ක්‍රියා පටිපාටියක දී

රාජකාරිය, හෝ සමාගමක නිලධාරියෙකුට එරෙහිව විශ්වාසය කඩ කිරීම

හෝ සමාගමක් විසින් විගණකවරයෙකු ලෙස සේවයේ යොදවා ඇති පුද්ගලයෙකු (ඔහු වේවා

සමාගමේ නිලධාරියෙකු හෝ නොවේ), එය අධිකරණයට පෙනී යයි

නිලධාරියා හෝ පුද්ගලයා සිටින හෝ විය හැකි නඩුව ඇසීම

නොසැලකිලිමත්කම, පැහැර හැරීම, රාජකාරි කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතුය

[20, 12 of 2025]හෝ විශ්වාසය කඩ කිරීම, නමුත් ඔහු අවංකව ක්‍රියා කර ඇති බව සහ

සාධාරණ ලෙස, සහ සියලු තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින්

ඔහුට සම්බන්ධ අය ඇතුළුව නඩුවේ

පත්කිරීම, ඔහු වෙනුවෙන් සාධාරණව සමාව දිය යුතුය

නොසැලකිල්ල, පැහැර හැරීම, රාජකාරිය කඩ කිරීම හෝ විශ්වාසය කඩ කිරීම, ඒ

උසාවිය ඔහුගෙන් සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් නිදහස් කළ හැක

උසාවිය සුදුසු යැයි සිතිය හැකි එවැනි කොන්දේසි මත වගකීම.

(2) එවැනි කිසියම් නිලධාරියෙකු හෝ පුද්ගලයෙකු සඳහන් කර ඇති තැන

(1) උපවගන්තිය එය අල්ලා ගැනීමට හේතුවක් ඇත, ඕනෑම හිමිකම් පෑමක් වනු ඇත

නැතහොත් කිසියම් නොසැලකිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

පැහැර හැරීම, රාජකාරි කඩ කිරීම හෝ විශ්වාසය කඩ කිරීම, ඔහුට අදාළ විය හැකිය

සහන සඳහා උසාවිය, සහ එවැනි ඕනෑම අයදුම්පතක් මත උසාවිය

ඔහු නිදහස් කිරීමට මේ යටතේ ඇති බලයම තිබිය යුතුය

මීට පෙර උසාවියක් වූවා නම් එයට තිබෙන කොටස

නොසැලකිලිමත් වීම සම්බන්ධයෙන් එම පුද්ගලයාට එරෙහිව කුමන ක්‍රියාදාමයක් ද,

පැහැර හැරීම, රාජකාරි කඩ කිරීම හෝ විශ්වාසය කඩ කිරීම ගෙන ඇත.

රෙගුලාසි.5 2 7.

(1) අමාත්‍යවරයා විසින් රෙගුලාසි සම්පාදනය කළ හැකිය

මෙම පනත මගින් ප්‍රකාශ කර ඇති හෝ අවශ්‍ය සියලුම කරුණු

නියම කර ඇති හෝ කුමන රෙගුලාසි අවශ්‍යද යන්න හෝ

සෑදීමට මෙම පනත මගින් අවසර දී ඇත.

(2) අමාත්‍යවරයා විසින් කරන ලද සෑම රෙගුලාසියක්ම විය යුත්තේ ය

ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ක්‍රියාත්මක විය යුතුය

එවැනි ප්‍රකාශන දිනය හෝ විය හැකි පසු දිනකදී

නියාමනය තුළ නිශ්චිතව දක්වා ඇත.

(3) අමාත්‍යවරයා විසින් කරන ලද සෑම රෙගුලාසියක්ම er හැකි ඉක්මනින්

එය ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු පහසුව ගෙන එනු ලැබේ

අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ. එසේ නොවන ඕනෑම නියාමනයක්

එසේ අනුමත කර ඇති පරිදි අවලංගු කළ සේ සලකනු ලැබේ

අනුමත නොකරන දිනය, නමුත් කිසිම දෙයකට අගතියක් නොමැතිව

මීට පෙර ඒ යටතේ සිදු කරන ලදී. දිනය දැනුම් දීම

යම් රෙගුලාසියක් අවලංගු කළ යුතු යැයි සලකනු ලැබේ

ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

සිංහල අකුරු වෙත

නඩුවේ පවතිනවා

නොගැලපීම.5 2 8. සිංහල සහ දෙමළ අතර කිසියම් නොගැලපීමකදී

මෙම පනතේ පාඨ, සිංහල පාඨය පවතිනු ඇත.

අර්ථ නිරූපණය.5 2 9.

(1) මෙම පනතේ, සන්දර්භය වෙනත් ආකාරයකින් අවශ්‍ය නම් මිස-

"ගිණුම්කරණ කාලය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඕනෑම ශරීරයකට අදාළවයි

ආයතනික, මූල්‍ය සම්බන්ධ කාල සීමාව

එවැනි ආයතනික ආයතනවල ප්‍රකාශ සෑදී ඇත, යන්න

එම කාලය වසරක් ද නැද්ද;

"නියෝජිතයා" යන්නෙහි කිසිදු පුද්ගලයෙකුගේ නීතිඥයෙකු ඇතුළත් නොවේ

එසේ කටයුතු කිරීම;

"වාර්ෂික ප්‍රතිලාභ" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ a විසින් සිදු කළ යුතු ප්‍රතිලාභයයි

131 වගන්තිය යටතේ සමාගම;

"ලිපි" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ සමාගමක සම්බන්ධ ලිපි ය

මුලින් රාමු කරන ලද හෝ විශේෂ විභේදනය මගින් වෙනස් කරන ලද,

ඔවුන් සමාගමට අදාළ වන තාක් දුරට ඇතුළුව

ඒකාබද්ධයේ උපලේඛනයේ C කොටසෙහි අඩංගු රෙගුලාසි

කොටස් සමාගම් ආඥාපනත, 1861 හෝ B වගුවේ

1897 හෝ හි ඒකාබද්ධ කොටස් බැංකු ආඥාපනතට උපලේඛනගත කරන්න

සමාගම් ආඥාපනතේ පළමු උපලේඛනයේ A වගුව

(Cap. 145) හෝ පළමු උපලේඛනයේ A වගුවේ

සමාගම් පනත, 1982 අංක 17, හෝ ආදර්ශ ලිපි;

"ශේෂ පත්‍ර දිනය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ 31 වැනි දින අවසන් වීමයි

මාර්තු හෝ සමාගමේ මණ්ඩලය වැනි වෙනත් දිනයක

සමාගමේ ශේෂ පත්‍රයේ දිනය ලෙස පිළිගෙන ඇත

රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත වහාම ලබා දෙන දැනුම්දීම;

සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් "මණ්ඩලය" සහ "අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය",

අදහස් කරන්නේ -

(අ) අංකයක් නොමැති සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්

එකට ක්‍රියා කරන අවශ්‍ය ගණපූරණයට වඩා අඩුවෙන්

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක්; හෝ

(ආ) සමාගමට සිටින්නේ එක් අධ්‍යක්ෂ පමණක් නම්, ඒ

අධ්‍යක්ෂ;

"පොත සහ කඩදාසි" සහ "පොත හෝ කඩදාසි" ගිණුම් ඇතුළත් වේ,

ඔප්පු, ලේඛන සහ ලේඛන;

"සහතික කරන ලද" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ හැකි ආකාරයෙන් සහතික කර ඇති බවයි

නියම කර ඇත, හෝ කිසිදු ආකාරයක සහතිකයක් නියම කර නොමැති නම්

ඕනෑම ලේඛනයක් හෝ ලේඛන පන්තියක් සම්බන්ධයෙන්, එවැනි

රෙජිස්ට්රාර්වරයාට අවශ්ය විය හැකි ආකාරය;

"පන්තිය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඒවාට අනුයුක්ත කර ඇති කොටස් පන්තියකි

සමාන අයිතිවාසිකම්, වරප්රසාද, සීමාවන් සහ කොන්දේසි;

"සමාගම" යනු මෙම පනත යටතේ සංස්ථාපිත සමාගමකි

හෝ පවතින සමාගමක්;

"උසාවිය" යනු වගන්තිය යටතේ පිහිටුවා ඇති මහාධිකරණයකි

පළාතක් සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154P, බලය ලත්

යටතේ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නියෝගය අනුව සිවිල් අධිකරණ බලය

පළාත් මහාධිකරණයේ 2 වන වගන්තිය (විශේෂ

විධිවිධාන) 1996 අංක 10 දරන පනත, පළාත තුළ

එවැනි මහාධිකරණයක් ස්ථාපිත කර ඇති හෝ එසේ නොමැති තැන

එවැනි සිවිල් අධිකරණ බලයක් සහිත මහාධිකරණයක් ස්ථාපිත කර ඇත

ඕනෑම පළාතක් සඳහා මහාධිකරණය පිහිටුවා ඇත

බස්නාහිර පළාත ;

"ණයකර" යන්නට ණයකර කොටස්, බැඳුම්කර සහ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ඇතුළත් වේ

සමාගමක සුරැකුම්පත්, ගාස්තුවක් අය කරන්නේද යන්න

සමාගමේ වත්කම් හෝ නැත;

"අධ්‍යක්ෂක" ඇතුළත් වේ-

(අ) හි අධ්‍යක්ෂ තනතුර දරන පුද්ගලයෙක්

සමාගම, කුමන නමකින් හැඳින්වුවද;

(ආ) 187, 188, 189 වගන්තිවල අරමුණු සඳහා,

190, 197, 374 සහ 377 -

(i) එයට අනුකූලව පුද්ගලයෙකි

පුද්ගලයෙකුට උපදෙස් හෝ උපදෙස්

(අ) ඡේදයේ සඳහන් විය හැක

අවශ්ය හෝ ක්රියා කිරීමට පුරුදු වී ඇත;

(ii) ඒ අනුව පුද්ගලයෙකි

මණ්ඩලයේ උපදෙස් හෝ උපදෙස්

සමාගම අවශ්ය විය හැකිය හෝ වේ

ක්රියා කිරීමට පුරුදු වී ඇත; සහ

(iii) ව්‍යායාම කරන හෝ කවුරුන් වූ පුද්ගලයෙක්

ව්යායාම කිරීමට හිමිකම් ඇති හෝ පාලනය කරන්නේ කවුරුන්ද හෝ

ව්යායාම පාලනය කිරීමට හිමිකම් ඇති

යන වගන්ති වලට අමතරව බලතල

සමාගම, විය යුතුය

මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද; සහ

(ඇ) 187 සිට 195 දක්වා වගන්තිවල අරමුණු සඳහා (දෙකම

ඇතුළුව), 197, 374 සහ 377, අ

මණ්ඩලයේ බලය හෝ රාජකාරිය සෘජුව කර ඇත

එම පුද්ගලයාගේ කැමැත්ත ඇතිව මණ්ඩලය විසින් පවරා ඇත

හෝ එකඟ වීම, හෝ බලය භාවිතා කරන අය හෝ

ගේ කැමැත්ත හෝ අනුදැනුම ඇතිව රාජකාරිය

පුවරුව.

[20, 12 හි

2025](ආ) සහ (ඇ) ඡේදවල විධිවිධාන අදාළ නොවේ

පුද්ගලයෙකු ක්‍රියා කරන ප්‍රමාණයට පුද්ගලයා a තුළ පමණි

වෘත්තීය ධාරිතාව;

"බෙදාහැරීම" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ-

(අ) ඍජු හෝ වක්‍ර මුදල් මාරු කිරීම හෝ

සමාගමේ කොටස් හැර වෙනත් දේපල, වෙත

හෝ කොටස් හිමියෙකුගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා; හෝ

(ආ) සඳහා ණයක් දැරීම හෝ එහි ප්‍රතිලාභය සඳහා

කොටස් හිමියා,

එම කොටස් හිමියා සතු කොටසකට හෝ කොටස්වලට අදාළව, ලාභාංශ ගෙවීමක් මගින්ද, a

කොටස් හෝ කොටස් මුදා ගැනීම හෝ වෙනත් අත්පත් කර ගැනීම, a

ණය බර බෙදා හැරීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින්;

"ලාභාංශ" යන කොටසෙහි දක්වා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය

60;

"ලේඛනය" යනු ඕනෑම ආකාරයක ලේඛනයක්, ඇතුළුව-

(අ) ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ කිසියම් ලියවිල්ලක්;

(ආ) මගින් වාර්තා කර ඇති හෝ ගබඩා කර ඇති තොරතුරු a

ටේප් රෙකෝඩරය, පරිගණකය හෝ වෙනත් උපාංගයක් සහ

පසුව තොරතුරු වලින් ලබාගත් ද්‍රව්‍ය

එසේ වාර්තා කර හෝ ගබඩා කර ඇත;

(ඇ) පොතක්, ප්‍රස්ථාරයක් හෝ චිත්‍රයක්; සහ

(d) ඡායාරූපයක්, චිත්‍රපට සෘණාත්මක, ටේප් හෝ වෙනත්

දෘශ්‍ය රූප එකක් හෝ කිහිපයක් ඇති උපාංගය

හැකියාව ඇති පරිදි මූර්තිමත් කර ඇත (සමඟ හෝ නැතිව

උපකරණවල ආධාරය) ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම;

"සේවක කොටස් යෝජනා ක්‍රමය", සමාගමක් සම්බන්ධයෙන්,

රඳවා තබා ගැනීම දිරිමත් කිරීම හෝ පහසු කිරීම සඳහා යෝජනා ක්‍රමයක් අදහස් වේ

සමාගමේ කොටස් වලින් හෝ ප්‍රතිලාභය සඳහා-

(අ) විශ්වාසවන්ත සේවකයින් හෝ හිටපු සේවකයින්

සමාගමේ හෝ අදාළ සමාගමක; හෝ

(ආ) භාර්යාවන්, ස්වාමිපුරුෂයන්, වැන්දඹුවන්, වැන්දඹුවන් හෝ

එවැනි සේවකයින්ගේ දරුවන් හෝ සුළු දරුවන් හෝ

හිටපු සේවකයින්;

"පවතින සමාගම" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, පිහිටුවන ලද සමාගමක් සහ

ඒකාබද්ධ කොටස් සමාගම් ආඥාපනත යටතේ ලියාපදිංචි,

1861, හෝ ඒකාබද්ධ කොටස් බැංකු ආඥාපනත, 1897, ද

සමාගම් ආඥාපනත (Cap. 145), හෝ සමාගම් පනත,

1982 අංක 17;

"මූල්‍ය ප්‍රකාශ" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ-

(අ) සමාගම සඳහා ශේෂ පත්‍රයක්

ශේෂ පත්‍රයේ දිනය; සහ

(ආ) අවස්ථාවක-

(i) ලාභය සඳහා වෙළඳාම් කරන සමාගමක්, ලාභයක්

සහ සමාගම සඳහා පාඩු ප්‍රකාශය

ගිණුම්කරණ කාලය අවසන් වීම සම්බන්ධය

ශේෂ පත්‍රයේ දිනයේ දී; සහ

(ii) ලාභය සඳහා වෙළඳාම් නොකරන සමාගමක්, ඇ

සඳහා ආදායම් සහ වියදම් ප්‍රකාශය

ගිණුම්කරණය සම්බන්ධයෙන් සමාගම

ශේෂ පත්‍ර දිනයෙන් අවසන් වන කාල සීමාව,

ලබා දෙන ඕනෑම සටහන් හෝ ලියකියවිලි සමඟ

ශේෂ පත්‍රයට අදාළ තොරතුරු හෝ

ප්‍රකාශය ;

"අරමුදල" යන්නෙන්, 479 වගන්තිය යටතේ ස්ථාපිත අරමුදල;

"සමූහ මූල්‍ය ප්‍රකාශ" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ-

(අ) සමූහය සඳහා ඒකාබද්ධ ශේෂ පත්‍රයක්

එම ශේෂ පත්‍ර දිනයේදී;

(ආ) සමූහයේ සාමාජිකයෙකු ලාභය සඳහා වෙළඳාම් කරන විට,

සඳහා ඒකාබද්ධ ලාභ හා අලාභ ප්‍රකාශයක්

ගිණුම්කරණ කාලය අවසන් වීම සම්බන්ධයෙන් කණ්ඩායම

එම ශේෂ පත්‍ර දිනයේදී; සහ

(ඇ) සමූහයේ කිසිදු සාමාජිකයෙකු වෙළඳාම් නොකරන තැන

ලාභය, ඒකාබද්ධ ආදායමක් සහ වියදමක්

කණ්ඩායම සඳහා ප්‍රකාශය, සම්බන්ධයෙන්

එම ශේෂ පත්‍රයෙන් අවසන් වන ගිණුම් කාලය

දිනය,

තොරතුරු ලබා දෙන ඕනෑම සටහන් හෝ ලේඛන සමඟ

ශේෂ පත්‍රය හෝ ප්‍රකාශය සම්බන්ධව;

"රඳවන සමාගම", සමාගමක් ලෙස සලකනු ලැබේ

වෙනත් සමාගමක හෝල්ඩින් සමාගම, නම් සහ එය නම් පමණි

අනෙක් සමාගම එහි අනුබද්ධිත ආයතනයකි. මෙම අරමුණ සඳහා

"සමාගම" යන අර්ථ දැක්වීමට ඕනෑම ආයතනික ආයතන ඇතුළත් වේ;

කිසියම් ක්‍රියාවකට හෝ යෝජනාවකට අදාළව "උනන්දුව කණ්ඩායම"

කොටස් වලට අනුයුක්ත අයිතීන්ට බලපෑම් කිරීම යනු සමූහයකි

කොටස් හිමියන් -

(අ) බලපෑමට ලක් වූ අයිතිවාසිකම් සමාන වන අය; සහ

(ආ) ක්‍රියාවෙන් බලපානු ලබන අයිතිවාසිකම් කාගේ හෝ

එකම ආකාරයකින් යෝජනාව;

"නීති නියෝජිතයා" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, විධායකයෙකු හෝ පරිපාලකයෙකු යන්නයි

හෝ නීතියෙන් පාලනය කළ නොහැකි වත්තක් සම්බන්ධයෙන්, ද

උරුමය විකිරණය කළ ළඟම ඥාතීන්;

"ලැයිස්තුගත සමාගම" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සමාගමක්, ඕනෑම කොටස් හෝ

බලපත්‍රලාභී තොගයක් මත උපුටා දක්වා ඇති සුරැකුම්පත්

හුවමාරුව;

"බලපත්‍ර ලත් වාණිජ බැංකුව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සමාගමක් හෝ

බැංකු පනත යටතේ බලපත්‍රයක් සහිතව නිකුත් කරන ලද ආයතනය, අංක.

1988 30, බලපත්‍රලාභී වාණිජ්‍යයක් ලෙස ව්‍යාපාර කරගෙන යාමට

බැංකුව;

"කළමනාකරු" යන්නට, තනතුර දරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ඇතුළත් වේ

ගව ගවයා කුමන නමකින් හැඳින්වුවද;

"අවම දායකත්වය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, a හි දක්වා ඇති මුදලයි

අවම මුදල ලෙස prospectus, මතය අනුව

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ කොටස් ප්‍රාග්ධන නිකුතුව මගින් මතු කළ යුතුය

සහ වෙනත් ආකාරයකින් ගෙවිය යුතු ඕනෑම මුදලක් පමණක් ගණනය කෙරේ

මුදල් වලට වඩා; මුදල් වශයෙන් හැර වෙනත් ආකාරයකින් ගෙවිය යුතු යම් මුදලක්;

ආයතනික ආයතන සම්බන්ධයෙන් "නිලධාරි", අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ඇතුළත් වේ,

කළමනාකරු හෝ ලේකම්;

"සාමාන්‍ය යෝජනාව" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, අනුමත කරන ලද යෝජනාවකි

එම කොටස් හිමියන්ගේ සරල බහුතර ඡන්දයෙන්

ප්‍රශ්නය මත ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සහ ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇති;

"විදේශීය සමාගම" යන්නට දී ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය

488 වගන්තියේ;

"නියමිත" යන්නෙන්, රෙගුලාසි මගින් නියම කරන ලද;

"ප්‍රොස්පෙක්ටස්" යන්නෙන්, ඕනෑම ප්‍රොස්පෙක්ටස්, දැන්වීමක්, චක්‍රලේඛයක්,

ප්‍රචාරණය, හෝ වෙනත් ආරාධනයක්, මහජනයාට පිරිනැමීම

හි ඕනෑම කොටස් හෝ ණයකර සඳහා දායක වීම හෝ මිලදී ගැනීම

සමාගමක්, සහ එවැනි දැනුම්දීමක්, චක්‍රලේඛයක් ඇතුළත්,

වෙළඳ දැන්වීමක් හෝ වෙනත් ආරාධනයක්, එසේ වුවද

එය ප්‍රොපෙක්ටස් නොවන බව එහි මුහුණෙහි අඩංගු විය හැක

හෝ මහජනතාවට කොටස් පිරිනැමීම;

"ග්‍රාහකයා" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සමස්ත ග්‍රාහකයා හෝ කොටසක්

යටතේ පත් කරන ලද සමාගමක දේපල සහ භාර ගැනීම

XV කොටස;

"මුදවාගත හැකි" යන්නෙහි දක්වා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය

66 වගන්තිය;

"ලියාපදිංචිය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, යටතේ තබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලේඛනයයි

473 වගන්තිය;

"රෙජිස්ට්‍රාර්" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ, සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් හෝ

මෙම පනත යටතේ ඉටු කරන අනෙකුත් නිලධාරියාගේ රාජකාරිය

සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම;

"විභේදන වෙනස් කිරීමේ ලිපි" යන්නෙහි එකම අර්ථය තිබිය යුතුය

15 වන වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි;

"කොටස්" යනු, සමාගමක් විසින් නිකුත් කරන ලද කොටසකි;

"කොටස් ලේඛනය" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ, තබා ගැනීමට අවශ්‍ය ලේඛනයයි

123 වගන්තිය යටතේ;

"කොටස් හිමියා" යන්නෙහි දක්වා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය

86 වගන්තිය;

"ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධනය" යන්නෙහි දක්වා ඇති අර්ථයම තිබිය යුතුය

58 වගන්තිය;

"අනුබද්ධ", සමාගමක් අනුබද්ධිත ආයතනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ

තවත් කෙනෙකුගේ, නම් සහ පමණක් නම්-

(අ) වෙනත් සමාගමක් -

(i) එහි පුවරුවේ සංයුතිය පාලනය කරයි

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ;

(ii) ව්‍යායාම කිරීමට හෝ පාලනය කිරීමට හැකි තත්ත්වයක සිටී

අඩකට වඩා වැඩි ව්‍යායාම

විය හැකි උපරිම ඡන්ද සංඛ්‍යාව

සමාගමේ රැස්වීමකදී ව්‍යායාම් කරන ලදී;

(iii) නිකුත් කරන ලද ප්‍රමාණයෙන් අඩකට වඩා තබා ගන්න

සමාගමේ කොටස්, කොටස් හැර

a ඉක්මවා සහභාගී වීමට අයිතියක් නොමැති බව

බෙදා හැරීමේ නිශ්චිත මුදල

ලාභ හෝ ප්‍රාග්ධනය;

(iv) අඩකට වඩා ලැබීමට හිමිකම් ඇත

විසින් නිකුත් කරන ලද කොටස් මත ගෙවන සෑම ලාභාංශයක්ම

සමාගම, රැගෙන යන කොටස් හැර

නිශ්චිතව ඉක්මවා සහභාගී වීමට අයිතියක් නැත

ලාභ බෙදා හැරීමක මුදල හෝ

ප්‍රාග්ධනය; හෝ

(ආ) මුලින්ම සඳහන් කළ සමාගම අනුබද්ධිත ආයතනයකි

වෙනත් සමාගමේ ඕනෑම සමාගමක්

අනුබද්ධිත.

මෙම අර්ථ දැක්වීමේ අරමුණ සඳහා, සංයුතිය a

සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ලෙස සලකනු ලැබේ

වෙනත් සමාගමක් විසින් පාලනය කරනු ලබන්නේ නම්, සහ වෙනත් නම් පමණි

සමාගම විසින් භාවිතා කළ හැකි ඕනෑම බලයක් භාවිතා කිරීමෙනි

වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ කැමැත්ත හෝ එකඟතාවයකින් තොරව,

අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් සියලුම දෙනා හෝ බහුතරයක් පත් කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය, සහ

වෙනත් සමාගමකට බලය ඇති බව සලකනු ලැබේ

අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත් කරන්න, නම්-

(අ) පුද්ගලයෙකු අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කළ නොහැක

එම අනෙකා විසින් ඔහුට වාසිදායක ව්‍යායාමයකින් තොරව

සමාගම, එසේ පත් කිරීමට බලයක්; හෝ

(ආ) පුද්ගලයෙකු අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කිරීම පහත දැක්වේ

හි අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස ඔහු පත් කිරීමෙන් අවශ්‍ය වේ

වෙනත් සමාගමක් බව.

එක් සමාගමක් අනුබද්ධිත ආයතනයක් ද යන්න තීරණය කිරීමේදී

තවත් -

(අ) සතු ඕනෑම කොටස් හෝ බලය යෙදවිය හැකි a

භාරකාර හැකියාවක් ඇති සමාගමට සලකනු ලැබේ

එය රඳවා නොගත් හෝ ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි ලෙස;

(ආ) ඡේදවල විධිවිධානවලට යටත්ව (ඇ)

සහ (d), ඕනෑම කොටස් හෝ භාවිතා කළ හැකි බලය-

(i) ඒ සඳහා නාමිකයෙකු ලෙස ඕනෑම පුද්ගලයෙකු විසින්

වෙනත් (ඒ අනෙකා සිටින තැන හැර

භාරකාරත්වය තුළ පමණක් සැලකිලිමත් වේ); හෝ

(ii) අනුබද්ධිත ආයතනයක් සඳහා නාමිකයෙකු විසින් හෝ

වෙනත්, අනුබද්ධිත ආයතනයක් නොවන බව

භාරකාරත්වය තුළ පමණක් සැලකිලිමත් වේ,

ඒ මගින් රඳවාගෙන හෝ භාවිතා කළ හැකි ලෙස සලකනු ලැබේ

වෙනත්;

(ඇ) කවරෙකු විසින් හෝ භාවිතා කළ හැකි ඕනෑම කොටස් හෝ බලයක්

ඕනෑම කෙනෙකුගේ විධිවිධාන අනුව පුද්ගලයා

මුලින්ම සඳහන් කළ සමාගමේ ණයකර, හෝ

එවැනි ඕනෑම ගැටළුවක් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා භාර ඔප්පුවක්

ණයකර, නොසලකා හැරිය යුතු ය;

(ඈ) විසින් හෝ විසින් භාවිතා කළ හැකි ඕනෑම කොටස් හෝ බලයක්

එම වෙනත් හෝ එහි අනුබද්ධිත ආයතනයක් සඳහා නාමිකයෙක් (නොවේ

හි සඳහන් පරිදි රඳවා තබා ගැනීම හෝ අභ්‍යාස කළ හැකි වීම

ඡේදය (ඇ)), නොපැවැත්වූ හෝ ලෙස සලකනු ලැබේ

සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් නම් එම අනෙකා විසින් ව්‍යායාම කළ හැක

එම වෙනත් හෝ එහි අනුබද්ධිත ආයතනයක, අවස්ථාවට අනුව,

මුදල් ණයට දීම ඇතුළත් වන අතර කොටස් වේ

රඳවා තබා ගැනීම හෝ බලය ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ මාර්ගයෙනි

ගනුදෙනුවක අරමුණු සඳහා පමණක් ආරක්ෂාව

එහි සාමාන්‍ය පාඨමාලාවට ඇතුල් විය

ව්‍යාපාර.

මෙම අර්ථ දැක්වීමේ අරමුණ සඳහා "සමාගම" ඇතුළත් වේ

ශරීර සංගත; සහ

"වැඩ කරන දිනය" යනු සෙනසුරාදා, ඉරිදා හෝ හැර වෙනත් දිනයකි

රජයේ නිවාඩු දිනයක්.

(2) මෙම පනතේ අරමුණු සඳහා, -

(අ) සමාගමක් වෙනත් සමාගමකට සම්බන්ධ නම්,

(i) එම සමාගම අනුබද්ධ හෝ

වෙනත් සමාගමක සමාගමක් පැවැත්වීම;

(ii) එම සමාගමේ හිමිකාර සමාගම

යනු අනෙකාගේ දරණ සමාගමකි

සමාගම; හෝ

(iii) එම සමාගම සමාගමකට සම්බන්ධයි

අනෙක් සමාගමට සම්බන්ධ වන;

(ආ) මෙම පනතේ යම් වගන්තියක් මඟින් එය සපයන්නේ නම්, අ

පැහැර හැර ඇති සමාගමක නිලධාරියා විය යුතුය

දඬුවමකට යටත් වේ, "නිලධාරියා කවුද යන්න" යන ප්‍රකාශනය

පෙරනිමියෙන්" යනු ඕනෑම අධ්‍යක්ෂක, කළමනාකරු,

සමාගමේ ලේකම් හෝ වෙනත් නිලධාරියෙක්

දැනුවත්ව සහ කැමැත්තෙන් අවසර ලබා දෙයි

එහි සඳහන් පෙරනිමි, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හෝ උල්ලංඝනය කිරීම

කොටස;

(ඇ)

(i) කණ්ඩායම් එකක් හෝ කිහිපයක් තිබිය හැක

කිසියම් ක්‍රියාවක් හෝ යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන්; සහ

(ii) නම්-

(A) සම්බන්ධයෙන් පියවර ගනු ලැබේ

පන්තියක සමහර කොටස් හිමියන්

සහ අන් අය නොවේ; හෝ

(B) යෝජනාවක් sal පැහැදිලිවම

සමහරක් අතර වෙනස හඳුනා ගනී

පන්තියක කොටස් හිමියන් සහ

එහි අනෙකුත් කොටස් හිමියන්

පන්තිය,

එකම පන්තියේ කොටස් හිමියන්, මැයි

උනන්දුවක් දක්වන කණ්ඩායම් දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට වැටේ.

(3) මෙම පනතේ කිසියම් සඳහනක්-

(අ)

(i) සමාගමක කොටස් හිමියන්ට

සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් වේ

ඇත්තේ එක් කොටස් හිමියෙකු පමණි, සඳහනක්

එම කොටස් හිමියා;

(ii) සමාගමක අධ්‍යක්ෂවරුන්ට

සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් ඇතුළත් වේ

සතුව ඇත්තේ එක් අධ්‍යක්ෂවරයෙක් පමණි, ඒ ගැන සඳහනක්

අධ්‍යක්ෂ;

(ආ) ආයතනයකට හෝ සංස්ථාවකට, කළ යුතු ය

සංස්ථා පතුලක් ඇතුළත් නොවන ලෙස අර්ථ දැක්විය හැක

නමුත් පිටත සංස්ථාපිත සමාගමක් ඇතුළුව

ශ්‍රී ලංකාව;

(ඇ) සන්දර්භය වෙනත් ආකාරයකින් අවශ්‍ය නම් මිස, a

කවුරුන් විසින් හෝ ලබන්නෙකුගේ අවශ්‍යතා සඳහා පුද්ගලයා

පත් කරන ලදී, පුද්ගලයෙකුට සඳහනක් ඇතුළත් වේ

ඕනෑම ඔප්පුවක් යටතේ අයිතිවාසිකම් සහ අවශ්යතා කාටද

හෝ ග්‍රාහකයා විසින් හෝ ඒ යටතේ සිටි ගිවිසුම

පත් කර ඇත, මාරු කර ඇත හෝ පවරා ඇත.

(4) කිසියම් කරුණක් පිළිබඳ මහජන දැනුම්දීමක් අවශ්‍ය වන තැන

මෙම පනත යටතේ ලබා දී ඇති අතර, එම දැනුම්දීම ලබා දිය යුත්තේ ය

එම කාරණය පිළිබඳ දැන්වීමක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම-

(අ) ගැසට් පත්‍රයේ අවම වශයෙන් එක් නිකුතුවක; සහ

(ආ) දිනපතා පුවත්පතක අවම වශයෙන් එක් කලාපයක

සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා,

ප්‍රදේශයේ සංසරණය වන -

(i) සමාගමේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය;

(ii) සමාගමට එකකට වඩා තිබේ නම්

ව්‍යාපාරික ස්ථානය, සමාගමේ

ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය; හෝ

(iii) සමාගමට ස්ථානයක් නොමැති නම්

ව්‍යාපාරය හෝ එහි නොමැති ස්ථානය

ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ස්ථානය හෝ වෙනත් කිසිවක්

ව්‍යාපාරික ස්ථානය පුද්ගලයා දනී

දැන්වීම ලබා දීමට අවශ්‍ය, සමාගමේ

ලියාපදිංචි කාර්යාලය,

පිහිටා ඇත.

සංක්‍රාන්ති ප්‍රතිපාදන සහ ඉතිරිකිරීම්

සංක්‍රාන්ති

ප්‍රතිපාදන.5 3 0.

(1) හි අඩංගු විධිවිධානවලට අගතියක් නොමැතිව

අර්ථ නිරූපණ ආඥාපනතේ 5 සහ 10 වගන්ති-

(අ) පෙර ලිඛිත නීතියක් අවලංගු කිරීමේදී කිසිවක් නැත

සමාගම්වලට අදාළ ඕනෑම නියෝගයකට, රීතියකට බලපානු ඇත,

නියාමනය, ගාස්තු පරිමාණය, පත්කිරීම,

ප්‍රවාහනය, උකස් කිරීම, ඔප්පුව හෝ ගිවිසුමක් සාදා ගැනීම,

යෝජනාව සම්මත, දිශානතිය ලබා දී, ඉදිරියට

ගත්, නිකුත් කරන ලද උපකරණයක් හෝ ඕනෑම දෙයක් යටතේ සිදු කරන ලද දෙයක්

සමාගම් සම්බන්ධව හිටපු ලිඛිත නීතිය, නමුත් ඕනෑම

එවැනි නියෝගයක්, රීතියක්, නියාමනයක්, ගාස්තු පරිමාණය,

පත්වීම, ප්‍රවාහනය, උකස් කිරීම, ඔප්පුව හෝ

ගිවිසුම, විභේදනය, දිශාව, ඉදිරියට යාම,

උපකරණයක් හෝ දෙයක්, බලාත්මක නම්

නියම කළ දිනය, දිගටම බලාත්මකව, සහ මෙතෙක්

එය සෑදිය හැකි පරිදි, සම්මත කර ගැනීමට, ලබා දීමට, ගත හැකි

මෙම පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද හෝ සිදු කරන ලද, බලාත්මක වනු ඇත

සාදනු ලැබුවහොත්, සම්මත කර තිබේ නම්, ලබා දී ඇත් නම්, ගත්තේ නම්, නිකුත් කරන්නේ නම් හෝ සිදු කර ඇත්නම්

මෙම පනතේ විධිවිධාන යටතේ;

(ආ) කිසියම් ප්‍රතිපාදනයක් වෙත යොමු කරන ඕනෑම ලේඛනයක්

සමාගම් සම්බන්ධ පැරණි ලිඛිත නීතිය විය යුතුය

අනුරූප වෙත යොමු කිරීම ලෙස අර්ථ දැක්වේ

මෙම පනතේ අඩංගු විධිවිධාන;

(ඇ) යටතේ හෝ විසින් ඕනෑම තනතුරකට පත් කරන ලද ඕනෑම පුද්ගලයෙකු

සම්බන්ධ ඕනෑම හිටපු ලිඛිත නීතියක ගුණය

සමාගම්, තිබූ බව සලකනු ලැබේ

යටතේ හෝ ඒ අනුව එම තනතුරට පත් කර ඇත

මෙම පනතේ විධිවිධාන;

(ඈ) කලින් ලිඛිතව තබා ඇති ඕනෑම ලේඛනයක්

සමාගම් සම්බන්ධ නීතිය, කොටසක් ලෙස සලකනු ලැබේ

යටතේ තබා ගත යුතු ලේඛනයේ

මෙම පනතේ අනුරූප විධිවිධාන;

(ඉ) යටතේ පිහිටුවා ඇති සියලුම අරමුදල් සහ ගිණුම්

මෙම පනතේ විධිවිධාන, තුළ ඇති බව සලකනු ලැබේ

අනුරූප අරමුදල් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සහ

කලින් ලිඛිතව පිහිටුවා ඇති ගිණුම්

සමාගම් සම්බන්ධ නීතිය.

(2) මෙම කොටසේ "පෙර ලිඛිත නීතිය" යන ප්‍රකාශනය

සමාගම්වලට සම්බන්ධ" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ අවලංගු කරන ලද ඕනෑම ලිඛිත නීතියකි

සමාගම් ආඥාපනත (Cap. 145) හෝ සමාගම්

පනත, 1982 අංක 17 හෝ මෙම පනත.

(3) ඒවා හැර අනෙකුත් සියලුම ක්‍රියා, ක්‍රියාදාමයන් හෝ කරුණු

532 වගන්තියේ සඳහන් වන අතර දිස්ත්‍රික් උසාවියක් තුළ විභාග වෙමින් පවතී

මෙම පනත පැමිණි දිනට පෙර දිනයේ

මෙහෙයුම, අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි උසාවියට ඉවත් කළ යුතුය

මෙම පනත සහ එවැනි උසාවියකට ගැනීමට අධිකරණ බලය ඇත

දැනගැනීම, ඇසීම සහ තීරණය කිරීම, හෝ දිගටම සහ

සම්පූර්ණ, එකම:

සපයා ඇත්නම්, එවැනි ක්‍රියාවක්, ක්‍රියාදාමයක් හෝ කාරණයක්,

සාක්ෂි එකතු කිරීම ආරම්භ කර ඇත

මෙය සිදු වූ දිනට පෙර දින දිසා අධිකරණය

පනත ක්‍රියාත්මක විය, එය අසා තීරණය කරනු ලැබේ

කියන දිසා අධිකරණය.

ඉතුරුම්.5 3 1. මෙම පනතේ කිසිවක් බලපාන්නේ නැත-

(අ) ඕනෑම සමාගමක් යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇති ආයතනයක් සංස්ථාගත කිරීම

සමාගම් ආඥාපනත මගින් අවලංගු කරන ලද ලිඛිත නීතිය (Cap.

145), සමාගම් පනත, 1982 අංක 17 හෝ මෙම පනත;

(ආ) ඒකාබද්ධ කොටස් සමාගම් වෙත උපලේඛනයේ C කොටස

ආඥාපනත, 1861, හෝ එහි යම් කොටසක්, මේ දක්වාම

පත්කිරීමේ පවතින ඕනෑම සමාගමකට අදාළ වේ ටෙඩ් දිනය;

(ඇ) ඒකාබද්ධ කොටස් බැංකුකරණයේ උපලේඛනයේ B වගුව

ආඥාපනත, 1897, හෝ එහි යම් කොටසක්, මේ දක්වාම

නියමිත දිනට පවතින ඕනෑම සමාගමකට අදාළ වේ;

(ඈ) සමාගම් සඳහා පළමු උපලේඛනයේ A සහ C වගු

ආඥාපනත (Cap. 145) හෝ එහි යම් කොටසක්, මෙතෙක්

පවතින ඕනෑම සමාගමකට එය අදාළ වේ

නියමිත දිනය;

(ඉ) සමාගම් සඳහා පළමු උපලේඛනයේ A සහ C වගුව

1982 අංක 17 දරණ පනත හෝ එහි යම් කොටසක්, මේ දක්වාම

නියමිත දිනට පවතින ඕනෑම සමාගමකට අදාළ වේ.

පොරොත්තු ඉතිරි කිරීම්

සඳහා කටයුතු

වංගු කිරීම.5 3 2.

(1) (2) උපවගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ද

අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම පනතේ විධිවිධාන නොකළ යුතු ය

වින්ඩිං දක්වා ඇති ඕනෑම සමාගමකට අදාළ වේ

නියමිත දිනට පෙර ආරම්භ විය. එවැනි සෑම

සමාගම ඒ ආකාරයෙන්ම සහ ඒ සමඟම අවසන් කළ යුතුය

එම සිද්ධීන්ම, මෙම පනත පනවා නොතිබුණාක් මෙන්,

සහ අවසන් කිරීමේ අරමුණු සඳහා, ලිඛිත නීතිය

ඒ යටතේ අවසන් කිරීම ආරම්භ වූ බව සලකනු ලැබේ

පූර්ණ බලයෙන් සිටීමට.

(2) යම් සමාගමක් ඊට අනුකූලව කපා හරිනු ලැබුවහොත්

(1) උපවගන්තිය සමඟ, අධිකරණය විසින් කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය මත

රෙජිස්ට්‍රාර් හෝ සමාගමේ ඕනෑම ණයහිමියෙකු විසින්, සහ කොහේද

අධිකරණයේ මතය වන්නේ එසේ කිරීම සුදුසු බවයි

නඩුවේ තත්වයන්, ඕනෑම නිශ්චිතව නියෝගයක් කරන්න

ඈවර කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම පනතේ විධිවිධාන අදාළ වේ

එම සමාගම අවසන් කිරීමට, සහ එවැනි ලබා දිය හැක

ට පෙනෙන පරිදි ආනුෂංගික හෝ පරිපූරක දිශාව

අයදුම්පතේ අරමුණු සඳහා අධිකරණය අවශ්‍ය විය යුතුය

එවැනි ප්‍රතිපාදන. උසාවිය එවැනි නියෝගයක් කරන්නේ නම්,

නියෝගයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති මෙම පනතේ යම් විධිවිධානයක්,

එවැනි උපදෙස් වලට යටත්ව, ඒ අනුව අයදුම් කරන්න.

XXIII කොටස

අවලංගු කිරීම් සහ සංශෝධන

අවලංගු කරයි.5 3 3.

(1) 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනත මෙයින් අවලංගු කෙරේ.

(2) සමාගම් (විශේෂ විධිවිධාන) නීතිය, අංක 19 හි

1974 සහ විදේශ සමාගම් (විශේෂ විධිවිධාන) නීතිය,

1975 අංක 9 මෙයින් අවලංගු වේ.

හි සංශෝධනය

පළමු කාලසටහන

පනත, 1996 අංක 10.5 3 4. පළාත් මහාධිකරණයේ පළමු උපලේඛනය (විශේෂ

විධිවිධාන) 1996 අංක 10 දරන පනත ආදේශ කිරීම මගින් සංශෝධනය කරනු ලැබේ

එම උපලේඛනයේ (2) අයිතමය සඳහා, පහත අයිතමයේ:-

"(2) සමාගම් යටතේ ඇති සියලුම අයදුම්පත් සහ කටයුතු

පනත, 2007 අංක 07".

කාලසටහන්